

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-02) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-02 — Tomo I

COMUNI, REGIONI, AREA VASTA E CAMERE DI COMMERCIO

Manuale-workbook per i concorsi territoriali

CAPITALE PERSONALE

Metodo BANDO · Edizione verificata al 3 ottobre
2026

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

CAPITALE PERSONALE

Questo tomo comprende M-FL01, M-FL02, M-FL03.

Percorso	Capitoli della collana
Orientamento e metodo	1–3
Comuni e Unioni	4–17
Regioni, Province e Città metropolitane	18–29
Camere di commercio	30–34
Simulazione adattata e conclusione	50–51

La numerazione dei capitoli è comune ai due tomi; l'indice delle pagine riguarda soltanto questo tomo. Teoria e prove specialistiche sono incluse; per le materie comuni resta il raccordo con VOL-01.

I concorsi richiedono di applicare le regole a enti, funzioni e fatti concreti. Il Tomo I sviluppa comuni, regioni, area vasta e camere di commercio con spiegazioni, esempi, casi e verifiche.

Parti dal bando, scegli le materie pertinenti e produci una risposta o un atto prima di passare al nucleo successivo. Gli esempi originali sono didattici; non sostituiscono modelli ufficiali dell'ente.

La divisione del VOL-02 in due tomi conserva la leggibilità della pagina e la copertura dei moduli. Ogni tomo dispone di orientamento, indice e simulazione con soluzioni; il testo è verificato al 3 ottobre 2026 nel perimetro delle fonti dei capitoli.

Il libro resta utilizzabile senza piattaforma digitale. Le condizioni degli eventuali servizi aggiuntivi seguono le informazioni rese disponibili dall'editore.

Indice del Tomo I

Orientamento

Cap. 1	Come usare questo tomo insieme a VOL-01	11
Cap. 2	Bando Decoder territoriale	13
Cap. 3	Piano 30/60/90 giorni per VOL-02	17

M-FL01

Comuni e Unioni

Cap. 4	TUEL operativo: autonomia, organi e funzioni del Comune	22
Cap. 5	Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale	36
Cap. 6	Organizzazione comunale, uffici, servizi e gestioni associate	53
Cap. 7	Deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri	69
Cap. 8	Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso	85
Cap. 9	Servizi digitali comunali, CAD, ANPR e gestione documentale	103
Cap. 10	Servizi demografici ed elettorali	122
Cap. 11	Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi	141
11.1	Sistema integrato e governance del welfare locale	144
11.2	Accesso, ISEE, DSU e controlli	147
11.3	Atti, presa in carico e tutela di minori e famiglie	149
11.4	Servizi educativi, graduatorie e gestione con il terzo settore	153
11.5	Dati sociali, riservatezza e accesso agli atti	156
11.6	Istruttoria applicata e risposta da concorso	159
Cap. 12	Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance	167
12.1	Programmazione comunale, catena operativa e competenze	169
12.2	DUP: strategia, operatività e raccordo con il bilancio	171
12.3	Bilancio di previsione e armonizzazione contabile	173
12.4	PEG, obiettivi, dotazioni e responsabilità gestionale	176
12.5	PIAO, valore pubblico e capacità organizzativa	178
12.6	Performance, indicatori e programmazione applicata	180
Cap. 13	Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli	187
13.1	Ciclo finanziario, fasi, atti e responsabilità	188
13.2	Competenza, esigibilità, cassa, residui e riaccertamento	190

CAPITALE PERSONALE

13.3	FPV, FCDE, variazioni ed equilibri	192
13.4	Tesoreria, ordinativi e tracciabilità dei flussi	196
13.5	Rendiconto e risultato di amministrazione	198
13.6	Revisione economico-finanziaria e controlli interni	200
13.7	Corte dei conti, agenti contabili e caso integrato	202
Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione		
Cap. 14		210
14.1	Sistema delle entrate, autonomia e competenze	211
14.2	Tributi locali ricorrenti e atti comunali	213
14.3	Canoni, tariffe ed entrate patrimoniali	217
14.4	Riscossione, recupero e qualità dei crediti	218
14.5	Regime dei beni, inventario e consegnatari	220
14.6	Uso, valorizzazione e alienazione dei beni	222
14.7	Economato, agenti contabili e applicazione integrata	224
Cap. 15	Procurement operativo dell'ufficio comunale	233
	Ciclo del procurement, principi, fabbisogno e programmazione	234
15.1		
15.2	Soggetti, RUP e responsabilità nel Comune	236
15.3	Oggetto, istruttoria e decisione di contrarre	237
15.4	Affidamento diretto, mercato, rotazione e requisiti	239
15.5	CIG, piattaforme e ciclo digitale del contratto	241
15.6	Consip, MEPA, tracciabilità, trasparenza e fascicolo	243
15.7	Esecuzione, verifica, liquidazione e pagamento	245
Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa		
Cap. 16		253
	Inquadramento del territorio e confine dell'interfaccia amministrativa	256
16.1		
16.2	SUE, SUAP, uffici e coordinamento	258
16.3	Titoli e procedimenti edilizi essenziali	261
16.4	Vigilanza edilizia, accertamenti e raccordo fra uffici	264
16.5	Regime, destinazione e uso dei beni comunali	267
16.6	Lavori pubblici e manutenzioni nel Comune	270
16.7	Metodo integrato per le pratiche territoriali	274
Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali		
Cap. 17		289
17.1	Leggere il bando e riconoscere il profilo reale	290
17.2	Costruire, eseguire e correggere una simulazione	294
17.3	Profilo amministrativo: procedimento, accesso e atto	296
17.4	Profilo contabile: risorse, spesa e controllo	299
17.5	Profilo tecnico di interfaccia: territorio, patrimonio e SUAP	305
17.6	Profilo servizi locali: domanda, istruttoria e cittadino	308
17.7	Prova mista, correzione e recupero	310

M-FL02**Regioni, Province e Città Metropolitane**

CAPITALE PERSONALE

Cap. 18	Il sistema territoriale multilivello	322
18.1	La Repubblica delle autonomie territoriali	324
18.2	Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza	326
18.3	La Regione tra legislazione, programmazione e amministrazione	328
18.4	Province e Città metropolitane: la scala di area vasta	331
18.5	Il Comune nella catena multilivello	333
18.6	Il Bando Decoder regionale e di area vasta	335
18.7	Dalla competenza all'output di prova	337
Cap. 19	Statuti, organi e organizzazione regionale	344
19.1	Statuto e fonti dell'organizzazione regionale	346
19.2	Organi necessari e Consiglio regionale	348
19.3	Giunta, Presidente e supporto agli organi politici	350
19.4	Direzioni, dipartimenti, settori e uffici	352
19.5	Indirizzo politico e gestione dirigenziale	354
19.6	Agenzie, enti dipendenti e organismi strumentali	356
19.7	Dalla fonte all'atto: metodo e casi di prova	358
	Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali	370
Cap. 20	enti locali	370
20.1	Materia, competenza, funzione, livello e atto	372
20.2	Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni	374
20.3	Funzioni amministrative e scelta del livello adeguato	376
20.4	Leale collaborazione e strumenti di raccordo	378
20.5	Rapporti tra Regione ed enti locali	381
20.6	Garanzie unitarie e articolazione territoriale	383
20.7	Metodo soggetto-funzione-atto e casi di prova	386
	Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale	397
Cap. 21	amministrativa regionale	397
21.1	Il procedimento regionale come flusso operativo	399
21.2	Organizzazione, responsabile del procedimento e dirigenza	402
21.3	Deliberazioni, decreti, determinazioni e atti gestionali	403
21.4	Avvisi, bandi, graduatorie e concessioni	406
21.5	Istruttoria, pareri, controlli e raccordi interni	409
21.6	Destinatari e procedimento digitale	411
21.7	Mini-relazione, schema e casi di prova	413
	Programmazione, bilancio e controlli regionali	425
Cap. 22	regionali	425
22.1	Finanza regionale e principi costituzionali	427
22.2	DEFR e programmazione regionale	430
22.3	Bilancio di previsione e gestione	432
22.4	Fondi vincolati, risorse europee e perimetro sanitario	436
22.5	Rendiconto, controlli e parifica	438
22.6	Responsabilità, metodo operativo e casi	440

CAPITALE PERSONALE

Cap. 23	Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting	452
23.1	Competenza, fonte e problema pubblico	453
23.2	AIR, consultazione e istruttoria ex ante	455
23.3	VIR, monitoraggio e clausole valutative	458
23.4	Drafting e manutenzione del testo	460
23.5	Scheda operativa, laboratorio e casi	466
Cap. 24	Politiche di coesione e fondi UE	476
24.1	Politiche di coesione e quadro 2021-2027	478
24.2	Dal programma all'avviso e alla selezione	482
24.3	Monitoraggio, trasparenza e rendicontazione	486
24.4	Controlli, qualificazione e raccordo finanziario	488
24.5	Catena operativa, casi e output concorsuali	492
Cap. 25	PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli	503
25.1	PNRR territoriale e ciclo progetto-spesa-risultato	505
25.2	Soggetti, ReGiS e qualità del dato	509
25.3	Contratti, pagamenti e controlli PNRR	514
25.4	Regione, bilancio, trasparenza e anticorruzione	517
25.5	Catena operativa, casi e output concorsuali	519
	Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014	
Cap. 26		530
26.1	L. 56/2014 e nozione di area vasta	531
26.2	Provincia: organi, funzioni e funzionamento	532
26.3	Città metropolitana: organi, strategia e funzioni	535
26.4	Confronto e rapporti multilivello	537
26.5	Metodo di scelta del livello, casi e verifica	539
	Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri	
Cap. 27		548
27.1	Funzioni tecniche di area vasta e metodo del fascicolo	549
27.2	Viabilità ed edilizia scolastica	551
27.3	Territorio, pianificazione e vincoli	553
27.4	Espropriazione e garanzie procedurali	555
27.5	Progetto, contratto, RUP, casi e verifica	558
	Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate	
Cap. 28		567
28.1	Tre piani e qualificazione della scelta pubblica	568
28.2	Ciclo dei contratti pubblici	570
28.3	Servizi pubblici locali	572
28.4	Società partecipate e controllo dell'ente socio	574
28.5	Tracciabilità, caso integrato e verifica	578
	Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta	
Cap. 29		586
29.1	Dal bando al profilo e all'output di prova	587
29.2	Laboratori amministrativo e legislativo regionale	589

CAPITALE PERSONALE

29.3	Laboratorio tecnico per territorio e area vasta	595
29.4	Laboratorio fondi UE e PNRR	597
29.5	Dalla simulazione alla prestazione concorsuale	599

M-FL03

Camere di Commercio

Cap. 30	Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere	608
30.1	Camera di commercio e autonomia funzionale	611
30.2	Sistema camerale, unioni regionali e Unioncamere	613
30.3	Funzioni camerali, imprese e mercato	615
30.4	Territorio, Comune, SUAP e servizi digitali	618
30.5	Lettura del bando camerale e output di prova	619
Cap. 31	Registro imprese, REA e pubblicità legale	627
31.1	Registro delle imprese e pubblicità legale	628
31.2	Registro, REA e anagrafi camerali	630
31.3	Iscrizione, deposito, variazione e istruttoria	632
31.4	Visura, certificato, fascicolo e documenti depositati	634
31.5	Pratiche telematiche, ComUnica, interoperabilità e SUAP	636
Cap. 32	Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela	643
32.1	Servizi alle imprese, promozione e assistenza	644
32.2	Semplificazione digitale e raccordo con il SUAP	646
32.3	Regolazione del mercato e strumenti di tutela	647
32.4	Metrologia legale e affidabilità delle misure	650
32.5	Sicurezza dei prodotti, segnalazioni e caso di sportello	653
Cap. 33	Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale	660
33.1	Organi, struttura amministrativa e uffici camerali	661
33.2	Personale, profili, doveri e responsabilità	663
33.3	Procedimento camerale e responsabilità istruttoria	666
33.4	Accesso, trasparenza e protezione dei dati	668
33.5	Amministrazione digitale, protocollo e comunicazione	669
Cap. 34	Laboratorio bando camerale	677
34.1	Il Bando Decoder camerale	678
34.2	Nucleo comune e delta specialistico	680
34.3	Profili, servizi e priorità di studio	682
34.4	Prove e costruzione degli output	684
34.5	Simulazione, piano e diario degli errori	686
	Parte finale	
Cap. 50	Simulazione finale — Tomo I	692
Cap. 51	Dal tomo al prossimo bando	700

Come usare questo tomo insieme a VOL-01

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Percorso e destinatari

Il VOL-02 è articolato in due tomi. Questo è il Tomo I — Comuni, Regioni, area vasta e Camere di commercio. I tre moduli sviluppano Comuni e Unioni; Regioni, Province e Città metropolitane; Camere di commercio. Scegli il modulo principale dal bando: i contenuti camerali non sono un obbligo per chi prepara un profilo comunale, e la tecnica legislativa regionale richiede il programma pertinente. Il percorso completo di Polizia locale è nel Tomo II.

Ogni tomo contiene il proprio indice, gli strumenti di orientamento e una simulazione con soluzioni stampate. La numerazione dei capitoli resta comune ai due tomi: orientamento 1–3, Comuni 4–17, Regioni e area vasta 18–29, Camere di commercio 30–34, Polizia locale 35–49, simulazione 50 e conclusione 51. Gli intervalli assenti dall'indice di questo tomo appartengono all'altro; le pagine ripartono da uno. La simulazione e la conclusione sono adattate al percorso presente.

Regola comune e applicazione specialistica

Il VOL-01 fornisce il metodo e le materie comuni: Costituzione, procedimento, accesso, trasparenza, privacy, anticorruzione, pubblico impiego, contratti e contabilità di base. Qui quelle conoscenze diventano decisioni del profilo: chi ha la competenza, quali presupposti servono, quale documento redigere e quale seguito attivare. Non basta citare una norma senza applicarla al fatto.

Per un istruttore comunale la priorità può essere organi, atti e servizi; per un contabile, bilancio, gestione, tributi e controlli; per un funzionario regionale, competenze, procedimenti e programmazione; per un candidato camerale, Registro, servizi e organizzazione. Il profilo tecnico usa il contesto amministrativo e i rinvii puntuali al VOL-10 per la specializzazione tecnica.

Dal bando all'output

Compila il Decoder del capitolo 2: ente, profilo, area, requisiti, prove, materie, fonti territoriali e calendario. Separa la regola comune dalla sua applicazione specialistica. Per ogni materia assegna un risultato concreto: una risposta in 120 parole, un caso, una nota, un verbale o un'esposizione di tre minuti. Gli esempi didattici non sono bandi reali né modelli ufficiali dell'amministrazione.

Usa il piano del capitolo 3 per alternare studio, richiamo attivo e prova. Correggi prima gli errori che cambiano l'esito: competenza sbagliata, termine confuso, fatto non dimostrato, garanzia omessa. Poi migliora sintassi e ordine. Nei laboratori trovi elaborati svolti; nella simulazione 50, quesiti e percorsi coerenti con questo tomo.

Scheda iniziale

Campo	Da compilare
Ente e profilo	
Prova, durata e materie	
Modulo e capitoli prioritari	
Fonti regionali/locali richieste	
Output da allenare	
Primo errore da recuperare	

Il testo normativo è verificato al 3 ottobre 2026 nel perimetro delle fonti dei capitoli. Prima della prova controlla bando, rettifiche e norme ufficiali pertinenti. Il libro e le soluzioni restano utilizzabili senza servizi digitali; eventuali materiali online sono complementari.

Bando Decoder territoriale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un bando di un ente territoriale non si legge soltanto per sapere se ci si può candidare. Si legge per capire quale lavoro viene richiesto e quale preparazione produce punti nella prova. La stessa parola, per esempio “ordinamento degli enti locali”, può indicare una risposta orale per un istruttore amministrativo, un caso contabile, un atto tecnico o un verbale di Polizia locale. Il Bando Decoder serve a trasformare questa differenza in decisioni di studio.

Il suo compito è selezionare. Il candidato non deve copiare l'intero programma in una lista; deve distinguere ciò che appartiene al nucleo comune del VOL-01, ciò che costituisce il delta locale del VOL-02, gli approfondimenti di sottoprofilo e i rinvii verso uno specialista diverso.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo il candidato sa estrarre dal bando ente, profilo, prove, materie, fonti, priorità e output; sa inoltre costruire una prima mappa di studio senza confondere ciò che è certo con ciò che resta da verificare.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda da compilare	Decisione utile
Bando	Chi bandisce, per quale profilo e con quali prove?	Individuare la famiglia: Comune, area vasta, Regione, PL o Camera di commercio
Aree	Quali materie sono comuni e quali specialistiche?	Collegare il nucleo B-PA al VOL-01 e il delta locale al modulo appropriato
Nuclei	Quali argomenti pesano davvero?	Ordinare i nuclei per frequenza, funzione nel profilo e formato di prova
Diario	Dove rischio un errore di interpretazione?	Registrare fonte non trovata, rinvio incerto, termine o allegato da controllare

Passaggio	Domanda da compilare	Decisione utile
Output	Che cosa dovrò produrre?	Allenare risposta, schema, caso, atto, verbale o esposizione orale

1. LEGGERE PER CAMPI, NON PER PAGINE

La lettura utile del bando avviene per campi. In una prima passata si estraggono soltanto dati oggettivi: amministrazione, profilo e area, numero dei posti, requisiti, scadenze, allegati, prove, criteri di valutazione, materie, eventuali prove fisiche o linguistiche e comunicazioni ufficiali. Ogni dato va associato alla pagina o all'allegato di provenienza. Se non è presente, non va completato per abitudine: si annota "da verificare".

La seconda passata riguarda il profilo reale. Un concorso bandito da un Comune non è automaticamente un concorso amministrativo generale; un bando per Polizia locale non richiede automaticamente tutti i settori di vigilanza con la stessa profondità. Bisogna cercare le attività descritte, le competenze richieste e il tipo di prova. Sono questi elementi, insieme alle materie, a determinare il peso dello studio.

2. LA GRIGLIA CHE TRASFORMA IL BANDO IN PIANO

Campo del Decoder	Cosa annotare	Errore da evitare
Ente e profilo	Ente, servizio di destinazione, area e mansioni descritte	Studiare il nome del profilo senza leggere le attività
Prove	Formato, durata, soglie, criteri, strumenti ammessi	Applicare regole di un altro concorso
Materia	Formula esatta del programma e fonte richiamata	Sostituire la voce del bando con un riassunto generico
Collocazione	VOL-01, modulo VOL-02, appendice o rinvio	Duplicare tutto il nucleo comune nello specialista
Output	Risposta, quiz, caso, atto, verbale, colloquio	Studiare solo definizioni quando serve produzione
Verifica	Allegato, regolamento, pagina istituzionale o testo vigente	Considerare definitiva una nota non ufficiale

La colonna “collocazione” protegge dal sovraccarico. Il procedimento amministrativo generale, per esempio, resta nel volume base; nel VOL-02 si studia come si traduce in una determinazione comunale, in una pratica anagrafica, in un procedimento sanzionatorio o in una relazione istruttoria. Se il programma richiede una disciplina tecnica di altra famiglia, il Decoder deve indicare un rinvio preciso, non un generico “approfondire”.

3. COME ASSEGNARE LE PRIORITÀ

Una priorità alta non dipende soltanto dal fatto che una materia appaia nel programma. È alta quando ricorrono insieme tre elementi: la materia è espressamente richiesta, è collegata alle mansioni del profilo e può diventare output di prova. Per un istruttore contabile locale, bilancio, entrate e atti di spesa meritano un posto prioritario; per un agente di Polizia locale, CdS, sanzioni, qualifiche e documentazione dell'attività hanno una resa immediata; per un profilo camerale, il Registro imprese e il procedimento di front office richiedono una verifica specifica dei bandi e delle fonti.

Usare tre etichette è sufficiente: presidio immediato, sviluppo programmato, da verificare. La terza etichetta è importante quanto le altre: impedisce di studiare un dettaglio normativo, una prova o un regolamento locale prima di averne confermato la presenza.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il Decoder non riassume il bando: produce decisioni.
- Ogni materia va collocata nel volume o nel modulo corretto.
- La priorità nasce dall'incontro tra programma, profilo e prova.
- Un'informazione non rintracciata resta “da verificare”, non diventa un dato presunto.
- Il risultato finale è una lista di output da allenare, non una pila di capitoli da leggere.

CASO GUIDATO

Un Comune bandisce un profilo amministrativo e indica TUEL, procedimento amministrativo, servizi al cittadino, protocollo e prova teorico-pratica. Il candidato inserisce procedimento e accesso nel ripasso VOL-01; usa M-FL01 per competenze dell'ente, atti, protocollo e servizi; trasforma la prova in tre output: una risposta sintetica su organo e competenza, una sequenza di istruttoria e una bozza ragionata di atto. Non aggiunge edilizia o Polizia locale, perché il bando non le richiama.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come usa il bando per definire il piano di studio?

Estraggo prima profilo, prove, materie e allegati; classifico poi ogni voce come nucleo comune, delta locale, eventuale verticale o rinvio. Per ogni priorità definisco un output coerente con la prova e registro ciò che deve essere verificato sulla fonte ufficiale. Il piano nasce da questa griglia, non dall'indice del manuale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando è di un Comune, devo studiare tutto il VOL-02?

No. Il Comune identifica una famiglia, non l'intero programma. Decidono il profilo, le materie, le prove e gli eventuali servizi indicati dal bando.

ERRORE TIPICO

Confondere la fonte del bando con una fonte normativa. Il bando dice cosa la procedura richiede; la norma e il regolamento spiegano la disciplina da studiare. Vanno letti insieme, senza attribuire all'uno il ruolo dell'altra.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale e completa sei righe: ente/profilo; prova più impegnativa; tre materie ad alta priorità; un nucleo da VOL-01; un capitolo del VOL-02; un'informazione da verificare. Chiudi scrivendo un output da produrre entro sette giorni.

Piano 30/60/90 giorni per VOL-02

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un piano di studio locale funziona soltanto se traduce il bando in ore reali, priorità e prove di apprendimento. Dire “studierò TUEL, contabilità e Polizia locale” non è un piano: non dice quale materia viene prima, quale risultato va prodotto o come il candidato recupererà un errore.

Il piano 30/60/90 non promette che tutti i concorsi richiedano gli stessi tempi. Offre tre orizzonti con una regola costante: ogni settimana deve contenere studio selettivo, richiamo attivo, produzione, correzione e aggiornamento del Diario degli errori.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Costruire un calendario sostenibile per un concorso territoriale, integrando VOL-01 e il modulo specialistico necessario senza duplicazioni e senza riempire le settimane di obiettivi non verificabili.

MAPPA BANDO

Elemento	Traduzione nel piano	Evidenza di fine settimana
Bando	Prova, materie, data e vincoli	Il piano resta collegato al programma ufficiale
Aree	Base comune e delta locale	Ogni blocco è assegnato al volume o modulo corretto
Nuclei	Priorità e dipendenze	Una lista breve di concetti da spiegare o applicare
Diario	Errori e ritardi	Una decisione di recupero o di taglio
Output	Quiz, risposta, caso, atto o orale	Un prodotto controllabile, non solo pagine lette

1. PRIMA IL TEMPO DISPONIBILE, POI L'INDICE

Il candidato deve calcolare le ore realmente utilizzabili: giorni lavorativi, studio nel fine settimana, imprevisti e margine di recupero. Un piano credibile non occupa ogni spazio libero. Lascia una quota per la correzione degli esercizi, gli aggiornamenti del bando e gli argomenti che si rivelano più difficili.

Poi si ordinano le materie in base al Decoder. Le materie comuni già presidiate nel VOL-01 ricevono richiamo e applicazione; il tempo principale va al delta locale. In un concorso comunale la sequenza può partire da ente, organi e atti, per poi entrare in servizi e contabilità. In un concorso per PL può partire da ordinamento, qualifiche, CdS e sanzioni, integrando i controlli settoriali secondo il programma. Il piano non è uguale per tutti perché non lo sono i profili.

2. TRE ORIZZONTI, TRE DECISIONI

Orizzonte	Finalità	Scelta di metodo
30 giorni	Preparare una prova vicina o costruire il primo presidio	Tagliare il non richiesto, lavorare sulle materie ad alta resa e produrre output brevi ogni settimana
60 giorni	Consolidare base e specialista	Alternare nuclei, richiamo e simulazioni parziali; usare il Diario per ridistribuire il tempo
90 giorni	Costruire preparazione riutilizzabile	Organizzare cicli di studio, ripassi, casi e simulazioni complete, conservando schede e errori utili per bandi successivi

Nel piano a 30 giorni non si “salta” la teoria: la si seleziona. Si parte dalle fonti e dalle distinzioni senza le quali non si può risolvere una domanda o un caso. Nei 60 giorni cresce il lavoro di confronto tra istituti e profili. Nei 90 giorni la priorità è rendere stabile il capitale di studio: mappe, risposte, schemi e errori rimangono disponibili per il prossimo concorso della stessa famiglia.

3. LA SETTIMANA MINIMA

Una settimana efficace può essere costruita con cinque blocchi:

- un nucleo nuovo, studiato con fonte e schema;
- un richiamo attivo di un nucleo già affrontato;
- un output di prova, anche breve;
- una correzione classificata nel Diario;
- una scelta per la settimana successiva: confermare, recuperare, semplificare o rinviare.

La produttività non si misura dalle ore dichiarate, ma dalla presenza di questi cinque elementi. Se una settimana salta, non si recupera sommando ore impossibili: si rilegge il Decoder e si taglia ciò che non è prioritario per quella prova.

4. DIARIO DEGLI ERRORI TERRITORIALE

Nel VOL-02 il Diario deve rendere visibili errori tipici di applicazione: attribuire un atto all’organo sbagliato; confondere procedura generale e disciplina settoriale; usare una fonte locale senza averla verificata; scambiare attività istruttoria e provvedimento; citare una regola di Polizia locale fuori dai suoi presupposti.

Errore osservato	Categoria	Decisione di recupero
Confusione tra Consiglio, Giunta e responsabile	Competenza	Rifare la mappa organo-funzione-atto e rispondere a tre domande orali
Risposta corretta ma generica	Output	Riscrivere con definizione, funzione, soggetto e caso
Norma ricordata senza contesto	Fonte	Rileggere nel capitolo pertinente la regola e il riferimento normativo; verificarne il testo su Normattiva o sulla fonte ufficiale indicata
Caso svolto senza passaggi procedurali	Metodo	Usare lo schema fatto-soggetto-competenza-atto-controllo

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il piano nasce dal Decoder e dalle ore reali.
- Ogni settimana richiede studio, richiamo, output, correzione e decisione.
- Nel breve periodo si taglia il non richiesto, non la struttura del ragionamento.
- Il Diario decide la priorità del ripasso successivo.
- VOL-01 e VOL-02 si integrano: non si leggono entrambi dall’inizio alla fine.

CASO GUIDATO

Marta ha sessanta giorni per un concorso di istruttore amministrativo comunale. Dalla lettura del bando individua TUEL, atti, protocollo, accesso e servizi al cittadino. Nelle prime due settimane consolida organi, competenze e atti; nelle due seguenti collega procedimento e protocollo a casi di ufficio; poi alterna risposte sintetiche, una simulazione di istruttoria e richiami del VOL-01 su motivazione, accesso e privacy. Dopo ogni prova registra un solo errore dominante e modifica la settimana seguente. Non aggiunge materie tecniche non richieste.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come costruisce un piano di studio per un concorso negli enti locali?

Parto dal Bando Decoder, calcolo le ore effettivamente disponibili e distingo nucleo comune e delta locale. Organizzo le materie per priorità e dipendenze, assegno ogni settimana un output verificabile e uso il Diario degli errori per correggere il piano. Se il tempo diminuisce, taglio gli approfondimenti non richiesti e mantengo i nuclei necessari alla prova.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il piano di 90 giorni è sempre migliore di quello di 30?

No. È utile solo se la procedura e il tempo disponibile lo consentono. Un piano breve, selettivo e verificabile è preferibile a un piano lungo che non si riesce a eseguire.

ERRORE TIPICO

Confondere calendario e piano. Un calendario dice quando studiare; un piano chiarisce che cosa studiare, con quale priorità, quale output produrre e come usare gli errori.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un orizzonte di 30, 60 o 90 giorni. Scrivi per la prima settimana: ore reali, due nuclei, un richiamo, un output, un possibile rischio e una decisione di recupero. Se non riesci a indicare l'output, il blocco è ancora troppo generico.

M-FL01

Comuni e Unioni

Percorso del VOL-02, Tomo I — Comuni, Regioni, area vasta e Camere di commercio.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	4 TUEL operativo: autonomia, organi e funzioni del Comune; 5 Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale; 6 Organizzazione comunale, uffici, servizi e gestioni associate; 7 Deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri
Sviluppo	8 Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso; 9 Servizi digitali comunali, CAD, ANPR e gestione documentale; 10 Servizi demografici ed elettorali; 11 Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi
Allenamento	12 Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance; 13 Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli; 14 Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione; 15 Procurement operativo dell'ufficio comunale
Strumenti	16 Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa; 17 Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali

TUEL operativo: autonomia, organi e funzioni del Comune

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Il Testo unico degli enti locali non va studiato come un elenco di articoli da memorizzare. Nei concorsi comunali serve a rispondere a una domanda più concreta: dentro un Comune, chi decide, chi gestisce, quale atto si usa e quale ufficio porta avanti il procedimento.

La stessa domanda può comparire in forme diverse. Nel quiz diventa distinzione tra Consiglio, Giunta e Sindaco. Nella risposta aperta diventa una traccia sulla separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Nel caso pratico diventa scelta dell'atto: deliberazione, determinazione, decreto, ordinanza, parere, visto, avviso o provvedimento. All'orale può partire da una formula apparentemente semplice: "Mi parli degli organi del Comune".

Una risposta puramente definitoria, in quel caso, resta debole. Il commissario vuole capire se il candidato sa orientarsi nell'ente, non se sa recitare un paragrafo. Il Comune non è una piccola amministrazione indistinta: è un ente locale territoriale, dotato di autonomia, organi politici, struttura amministrativa, fonti interne, servizi, responsabilità e vincoli contabili.

La regola di lavoro del capitolo discende da quel principio: ogni nozione sul TUEL finisce in una tabella organo-competenza-atto oppure in una scelta motivata dentro un caso.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. spiegare che cosa disciplina il TUEL e perché è centrale nei concorsi comunali;
2. distinguere Comune, Unione di Comuni e gestione associata di funzioni o servizi;
3. riconoscere il ruolo di statuto e regolamenti;
4. separare organi politici e apparato gestionale;
5. collegare Consiglio, Giunta, Sindaco, Segretario e responsabili di servizio ai rispettivi atti;
6. costruire una risposta o un caso pratico senza confondere competenze, funzioni e responsabilità.

L'obiettivo non è memorizzare l'intero testo unico. È usare il TUEL come griglia di orientamento per lavorare su bandi, prove e mansioni locali.

Come usare questo capitolo

Questo è il primo capitolo del modulo M-FL01. Va letto prima dei capitoli su statuti, regolamenti, atti, procedimento, servizi digitali, demografici, welfare locale e contabilità comunale.

Il percorso è progressivo:

- qui costruisci la mappa dell'ente;
- nel capitolo successivo entri nelle fonti interne, cioè statuto e regolamenti;
- poi passi a organizzazione, atti, procedimento, servizi e contabilità;
- nel laboratorio finale trasformi la teoria in prove per profili amministrativi, contabili, tecnici di interfaccia e servizi locali.

Non leggere questo capitolo come teoria preliminare da superare in fretta. Se sbagli questa mappa, sbaglierai anche gli atti successivi. Una determinazione non è una deliberazione. Il Sindaco non svolge sempre la stessa funzione. Il Consiglio non gestisce l'ufficio. Il responsabile di servizio non sostituisce l'organo politico. Queste distinzioni valgono più di molte definizioni isolate.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama TUEL, ordinamento enti locali, organi, funzioni o atti comunali?	Attivazione del modulo M-FL01.
A - Aree	La materia riguarda istituzione, organi, uffici, servizi, atti o responsabilità?	Separazione tra ordinamento, organizzazione e procedimento.
N - Nuclei	Quali nuclei generano più domande? Autonomia, statuto, regolamenti, Consiglio, Giunta, Sindaco, gestione, Unioni.	Tabella organo-competenza-atto.
D - Diario	Dove rischio di confondere politica e gestione?	Diario degli errori su competenze, funzioni e atti.
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Risposta orale, schema, caso pratico, scelta dell'atto corretto.

Il candidato deve arrivare a una risposta chiara: ogni parte utile del TUEL va collegata a un problema di concorso.

Bando Decoder applicato

Nei bandi comunali del campione 2026 raccolto per questo volume, le materie ricorrenti sono ordinamento comunale, atti, servizi demografici, contabilità, tributi, servizi al cittadino e prove teorico-pratiche. Il decoder trasforma quelle voci in lavoro concreto su questo capitolo.

Voce del bando	Che cosa attiva in questo capitolo	Output da preparare
Programma: ordinamento degli enti locali, TUEL, organi del Comune	L'intera mappa: autonomia, fonti interne, organi, apparato gestionale.	Tabella organo-competenza-atto.
Quiz su organi, funzioni e atti	Le distinzioni tra Consiglio, Giunta, Sindaco e gestione.	Diario errori su competenze e atti.
Prova scritta o teorico-pratica su un servizio comunale	La catena fonte generale, fonte interna, organo, ufficio, atto.	Caso guidato con scelta dell'atto.
Profilo richiesto: amministrativo, contabile, demografico, tecnico	La stessa mappa letta dalla postazione del profilo.	Tabella profilo-materia-output.

Il bando va usato come prova di frequenza, non come fonte normativa: prima dell'esame verifica sempre programma, prove e allegati del singolo bando.

Che cosa disciplina il TUEL

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 contiene il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Per M-FL01 interessa soprattutto per quattro aree.

La prima area è istituzionale: individua enti, autonomia, statuti, regolamenti, soggetti e organi.

La seconda area è organizzativa: riguarda uffici, personale, segretari, dirigenza, incarichi e distinzione tra funzioni politiche e gestionali.

La terza area è funzionale: collega il Comune ai servizi, alla popolazione, al territorio, allo sviluppo locale e alle forme associative.

La quarta area è finanziaria e contabile: disciplina programmazione, bilanci, gestione, controlli, revisione e situazioni di squilibrio. Questa parte sarà sviluppata nei capitoli dedicati alla contabilità locale; qui basta sapere che il TUEL non riguarda solo gli organi, ma anche il modo in cui l'ente programma e usa le risorse.

Nei bandi comunali la formula può cambiare: “ordinamento degli enti locali”, “TUEL”, “organi del Comune”, “atti degli enti locali”, “funzioni del Comune”, “ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”. La sostanza è la stessa: il candidato deve capire come funziona l’ente.

Comune: ente, comunità, territorio

Il Comune è il punto di ingresso del modulo M-FL01. Non è solo il municipio, non è solo l’ufficio anagrafe, non è solo il Sindaco. È un ente locale territoriale che opera per la comunità stanziata su un territorio.

Per il concorso questa definizione ha tre conseguenze.

La prima: il Comune ha autonomia. Non è una sede periferica dello Stato. Ha propri organi, propri atti, proprie fonti interne e una propria struttura amministrativa, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla legge statale, dalla legge regionale quando competente, dallo statuto e dai regolamenti.

La seconda: il Comune lavora su interessi vicini al cittadino. Servizi demografici, servizi sociali, scuola, tributi locali, territorio, edilizia, commercio, ambiente, viabilità, polizia locale, cultura e servizi al pubblico possono entrare nei bandi con profondità diversa.

La terza: il Comune produce atti. Ogni decisione rilevante deve prendere una forma: deliberazione, determinazione, ordinanza, decreto, verbale, avviso, regolamento, parere, visto, comunicazione o provvedimento conclusivo di procedimento.

Una buona risposta sul Comune non si ferma alla natura dell’ente. Deve mostrare il collegamento tra comunità, territorio, funzioni, organi e atti.

Unioni di Comuni e gestione associata

Molti bandi M-FL01 non riguardano solo il Comune singolo. Possono provenire da Unioni di Comuni, convenzioni, gestioni associate o enti che svolgono servizi per più Comuni.

L’Unione di Comuni va letta come forma organizzativa per l’esercizio associato di funzioni e servizi. Non occorre fermarsi all’etichetta: il candidato deve comprendere che il servizio può essere svolto in un contesto diverso dal singolo Comune.

Esempio: un ufficio personale, un servizio tributi, una centrale di committenza, un servizio sociale, una polizia locale o un ufficio tecnico possono operare in forma associata. In prova questo cambia la lettura del caso: bisogna chiedersi quale ente è competente, quale regolamento si applica, quale organo adotta l’atto e quale responsabile gestisce il procedimento.

La domanda da porsi davanti a un bando è:

NOTA

sto concorrendo per un Comune singolo o per una struttura che esercita funzioni per più Comuni?

Se la risposta è la seconda, la materia non cambia, ma cambia l'attenzione. Devi cercare statuto dell'Unione, regolamenti, convenzioni, competenze degli organi e rapporti con i Comuni aderenti.

La griglia di lavoro resta la stessa del Comune singolo: gli organi politici dell'Unione tengono indirizzo e atti fondamentali, mentre gli uffici associati e i loro responsabili adottano gli atti di gestione per tutti i Comuni aderenti. Quando il caso riguarda un servizio in forma associata, la domanda resta la stessa (chi decide, chi gestisce, quale atto si usa), ma cambiano l'ente competente e le fonti interne da consultare.

Statuto e regolamenti: la fonte interna dell'ente

Il TUEL non esaurisce l'ordinamento comunale. Dentro il Comune operano anche statuto e regolamenti.

Lo statuto è la fonte fondamentale dell'autonomia locale. Definisce l'assetto dell'ente nei limiti della legge: organizzazione, forme di partecipazione, rapporti tra organi, principi di funzionamento, decentramento e altri profili previsti dall'ordinamento.

I regolamenti traducono quei principi in disciplina operativa. Nei bandi comunali possono contare regolamenti su uffici e servizi, procedimento, accesso, contabilità, tributi, contratti, polizia urbana, servizi sociali, concessioni, patrimonio, commercio o organizzazione interna.

Per il candidato il criterio è questo:

Fonte	A che cosa serve in prova	Errore da evitare
TUEL	Fornisce la cornice generale dell'ente locale.	Rispondere senza collegare la norma al caso comunale.
Statuto	Definisce assetto e principi organizzativi dell'ente.	Trattarlo come fonte decorativa.
Regolamento	Disciplina procedure, uffici, servizi e atti concreti.	Ignorarlo quando il caso richiama una procedura interna.

Nei concorsi non sempre il bando chiede di conoscere uno specifico regolamento locale. Tuttavia, nelle prove pratiche, l'idea di regolamento serve a ragionare correttamente: prima si individua la fonte generale, poi la fonte interna, poi l'ufficio competente.

Gli organi del Comune

Gli organi di governo del Comune sono Consiglio, Giunta e Sindaco. Sono tutti organi politici, ma non svolgono la stessa funzione.

Il Consiglio è l'organo dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera mediante deliberazioni collegiali. Il Sindaco rappresenta l'ente, è responsabile dell'amministrazione comunale e in alcuni casi opera quale ufficiale del Governo.

Le tre sezioni che seguono li prendono uno per uno, perché questa tripartizione è la base di molte domande. La risposta corretta non dice solo "Consiglio, Giunta e Sindaco": aggiunge che il sistema comunale distingue indirizzo politico, governo dell'ente, rappresentanza, funzioni statali e gestione amministrativa.

Consiglio comunale: indirizzo e controllo

Il Consiglio comunale è il luogo della rappresentanza politica dell'ente e degli atti fondamentali. L'art. 42 TUEL (D.Lgs. 267/2000) lo definisce organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ne elenca gli atti fondamentali: statuto, regolamenti, programmi, bilanci e rendiconto, piani territoriali, convenzioni e forme associative, organismi di decentramento.

Nei concorsi, il Consiglio va studiato in tre modi.

Primo: come organo di indirizzo. Non gestisce l'ufficio, ma stabilisce scelte generali, cornici regolative e decisioni fondamentali dell'ente.

Secondo: come organo di controllo politico-amministrativo. Verifica l'azione degli organi esecutivi e dell'amministrazione secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Terzo: come organo competente per atti riservati. Qui il candidato deve imparare la logica, non solo l'elenco. Sono riservati al Consiglio gli atti che incidono sulla struttura fondamentale dell'ente, sulla programmazione generale, sulle regole interne, sugli assetti istituzionali e sulle decisioni di maggiore rilievo.

In prova, una risposta può essere costruita così:

NOTA

Il Consiglio non è l'organo della gestione quotidiana. È l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e adotta gli atti fondamentali riservati dalla legge. Per questo non va confuso con la Giunta, che collabora con il Sindaco nel governo dell'ente, né con i dirigenti e responsabili, che adottano gli atti di gestione.

Giunta comunale: governo e attuazione dell'indirizzo

La Giunta è un organo collegiale. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni. L'art. 48 TUEL le attribuisce gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati al Consiglio né rientranti nelle competenze del Sindaco, oltre all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento di uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Il candidato deve evitare due estremi. Il primo è trattare la Giunta come se fosse il Consiglio in formato ridotto. Il secondo è considerarla un ufficio amministrativo. Non è nessuna delle due cose.

La Giunta partecipa al governo dell'ente, attua indirizzi, propone, organizza e adotta atti che rientrano nella sua competenza. In molti casi approva schemi, programmi, piani, indirizzi attuativi e atti collegiali che non spettano al Consiglio o alla dirigenza.

Il punto più delicato è la competenza residuale. La Giunta non può invadere ciò che la legge riserva al Consiglio, al Sindaco o agli organi gestionali. Per questo, davanti a un caso pratico, bisogna chiedersi:

1. l'atto è fondamentale e riservato al Consiglio?
2. l'atto è attribuito al Sindaco?
3. l'atto è di gestione e quindi spetta a dirigente o responsabile?
4. resta uno spazio di competenza della Giunta?

Questa sequenza aiuta a non scegliere l'organo sbagliato.

Sindaco: rappresentanza, amministrazione e funzioni statali

Il Sindaco è l'organo più visibile del Comune, ma proprio per questo viene spesso studiato male. L'art. 50 TUEL lo indica come organo responsabile dell'amministrazione del Comune: rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento di servizi e uffici e all'esecuzione degli atti, salvo quanto riservato ai dirigenti dall'art. 107.

Nel concorso bisogna distinguere almeno tre piani.

Il primo è il Sindaco come rappresentante dell'ente e responsabile dell'amministrazione comunale. In questa veste convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento di servizi e uffici e all'esecuzione degli atti. La presidenza del Consiglio riguarda un organo distinto: ai sensi degli artt. 39 e 50 TUEL, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio quando non è previsto il suo presidente. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il Consiglio elegge un presidente tra i consiglieri; nei Comuni minori lo statuto può prevedere tale figura.

Il secondo è il Sindaco come organo che esercita funzioni attribuite da legge, statuto e regolamenti. Qui rientrano nomine, designazioni, ordinanze e altri atti previsti dall'ordinamento.

Il terzo è il Sindaco quale ufficiale del Governo. In questa veste non agisce soltanto come vertice politico locale, ma svolge funzioni statali attribuite al livello comunale, ad esempio in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, statistica e sicurezza nei limiti di legge.

L'affermazione "il Sindaco decide" resta incompleta se non chiarisce in quale veste agisce: rappresentante dell'ente, autorità locale, ufficiale del Governo, organo di nomina, soggetto che emana un'ordinanza o responsabile politico dell'amministrazione.

Segretario comunale, dirigenti e responsabili di servizio

Il TUEL non si ferma agli organi politici. Per i concorsi comunali conta molto l'apparato gestionale.

Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, secondo il ruolo definito dall'art. 97 TUEL. Per il candidato significa una cosa precisa: il Segretario non è un assessore, non è un consigliere, non è un semplice funzionario. È una figura di garanzia e supporto giuridico-amministrativo, con funzioni che possono includere verbalizzazione, rogito, assistenza agli organi e coordinamento secondo la disciplina applicabile.

I dirigenti e, nei Comuni privi di dirigenza, i responsabili di servizio, sono il punto chiave della gestione amministrativa. L'art. 107 TUEL riserva loro tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salvo quanto la legge o lo statuto riservano espressamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo o al Segretario.

Questa è la distinzione più importante del capitolo:

Piano	Soggetti	Logica
Indirizzo politico	Consiglio, Sindaco, Giunta secondo competenze	Scelte generali, atti fondamentali, governo dell'ente.
Gestione amministrativa	Dirigenti, responsabili di servizio	Procedimenti, provvedimenti, atti gestionali, impegni operativi.
Garanzia e assistenza	Segretario comunale	Legalità, assistenza agli organi, verbalizzazione e funzioni previste.

Molti errori nascono perché il candidato assegna alla Giunta un atto di gestione o al responsabile un atto di indirizzo. La tabella deve diventare automatica.

Organo, competenza, atto: la tabella che fa punti

Nei concorsi M-FL01 conviene costruire sempre una tabella organo-competenza-atto. Vale più di un riassunto.

Soggetto	Competenza da riconoscere	Atti o output da associare
Consiglio comunale	Indirizzo e controllo politico-amministrativo; atti fondamentali (art. 42 TUEL).	Deliberazioni consiliari, statuto, regolamenti, programmi e atti riservati.
Giunta comunale	Collaborazione con il Sindaco nel governo dell'ente; atti non riservati ad altri (art. 48 TUEL).	Deliberazioni di Giunta, indirizzi attuativi, proposte, atti collegiali di governo.
Sindaco	Rappresentanza e amministrazione dell'ente (art. 50 TUEL); attribuzioni quale ufficiale del Governo (art. 54).	Ordinanze, decreti, nomine, atti di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, secondo il distinto titolo di competenza.
Segretario comunale	Assistenza giuridico-amministrativa e funzioni di garanzia (art. 97 TUEL).	Pareri, assistenza, verbalizzazione, rogito e funzioni previste.
Dirigente o responsabile di servizio	Gestione amministrativa, procedimenti, provvedimenti, atti verso l'esterno (art. 107 TUEL).	Determinazioni, provvedimenti gestionali, impegni, autorizzazioni, atti istruttori.

Questa tabella va adattata al bando: la mappa non cambia, cambia la postazione da cui la si legge.

Profilo	Come usa questo capitolo	Output in prova
Amministrativo	Collega organi e uffici a procedimento, accesso, servizi al cittadino e provvedimenti.	Caso o risposta con organo e atto corretti.
Contabile	Collega organi e atti a bilancio, PEG, impegni, accertamenti e controlli.	Atto coerente con la competenza gestionale.
Tecnico di interfaccia	Collega le competenze a edilizia, territorio, patrimonio e lavori.	Nota istruttoria con organo e atto corretti.
Servizi locali e demografici	Collega sportello, demografici, welfare, istruttorie e graduatorie.	Caso di sportello con atto corretto.

Separazione tra politica e gestione

La separazione tra politica e gestione è uno dei nuclei più richiesti nei concorsi locali.

La politica definisce indirizzi, programmi, scelte fondamentali e controllo. La gestione traduce quegli indirizzi in procedimenti, provvedimenti, atti amministrativi, impegni, autorizzazioni, controlli e responsabilità operative.

Questa distinzione non è solo teorica. Serve per decidere chi firma l'atto.

Esempio: il Consiglio approva un regolamento o un atto fondamentale. La Giunta può adottare un indirizzo attuativo o un atto collegiale di governo. Il responsabile del servizio adotta la determinazione gestionale che avvia o conclude una fase concreta, se la competenza è gestionale. Il Sindaco interviene quando la legge gli attribuisce una funzione specifica o quando opera nella veste prevista dall'ordinamento.

La domanda da concorso può essere formulata così: "Individui l'organo competente". Non cercare subito l'articolo. Prima classifica l'atto:

- è atto fondamentale?
- è atto di governo?
- è atto di rappresentanza o ordinanza?
- è atto di gestione?
- è atto collegato a una funzione statale del Sindaco?

Solo dopo cerchi la fonte puntuale.

Come rispondere all'orale

All'orale la domanda "Mi parli del Comune nel TUEL" va gestita con ordine. Una risposta utile può seguire cinque passaggi.

Primo: definire il Comune come ente locale territoriale dotato di autonomia e collegato a comunità e territorio.

Secondo: richiamare fonti e cornice, quindi TUEL, statuto e regolamenti.

Terzo: indicare gli organi di governo, Consiglio, Giunta e Sindaco, distinguendone funzioni.

Quarto: spiegare l'apparato gestionale, con Segretario, dirigenti e responsabili di servizio.

Quinto: chiudere con la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, che consente di capire chi adotta l'atto.

Gli articoli servono, ma il commissario valuta anche la capacità di orientamento.

Caso guidato

Il Comune deve approvare un nuovo regolamento per disciplinare l'accesso a un servizio comunale. Dopo l'approvazione del regolamento, l'ufficio dovrà pubblicare un avviso e gestire le domande dei cittadini.

Il candidato deve distinguere i piani.

Il regolamento è una fonte interna dell'ente e, se rientra negli atti riservati, va collegato al Consiglio comunale. La Giunta può avere un ruolo di proposta o indirizzo attuativo, nei limiti delle competenze. Il responsabile del servizio non approva il regolamento, ma gestisce gli atti amministrativi conseguenti: avviso, istruttoria, ammissioni, esclusioni, graduatoria o provvedimento finale, secondo la disciplina del regolamento. Il Segretario può intervenire come figura di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione, secondo il contesto dell'atto.

La risposta corretta non si limita a dire “serve una delibera”. Deve ricostruire la catena:

1. fonte generale: TUEL;
2. fonte interna: statuto e regolamento;
3. organo competente per l'atto regolamentare;
4. ufficio competente per la gestione;
5. output amministrativo da produrre.

Così il capitolo si usa nelle prove pratiche.

Da sapere in 5 righe

1. Il TUEL è la fonte centrale per ordinamento, organi, organizzazione e finanza degli enti locali.
2. Il Comune va studiato come ente locale territoriale con autonomia, statuto, regolamenti, organi e struttura gestionale.
3. Gli organi di governo comunali sono Consiglio, Giunta e Sindaco, ma hanno funzioni diverse.
4. Dirigenti e responsabili di servizio adottano gli atti di gestione; non vanno confusi con gli organi politici.
5. Nei concorsi il TUEL deve diventare output: tabella organo-competenza-atto, caso pratico, risposta orale e diario errori.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra indirizzo politico e gestione amministrativa nel Comune?

Una risposta solida parte dalla distinzione tra organi politici e apparato gestionale. Gli organi politici definiscono indirizzi, programmi, scelte fondamentali e controllo secondo le competenze attribuite dal TUEL, dallo statuto e dai regolamenti. La gestione amministrativa spetta invece ai dirigenti o ai responsabili di servizio, che adottano gli atti e i provvedimenti necessari a realizzare concretamente l'attività dell'ente. La distinzione serve a individuare l'organo competente e a non confondere deliberazioni, determinazioni, ordinanze e altri atti.

Domanda-trappola

Se un atto riguarda un servizio comunale, deve essere sempre adottato dalla Giunta?

No. Il fatto che un atto riguardi un servizio comunale non basta per attribuirlo alla Giunta. Bisogna capire se l'atto è fondamentale, di governo, di indirizzo, di gestione, di rappresentanza o collegato a una funzione specifica del Sindaco. Molti atti relativi ai servizi sono atti gestionali e spettano al dirigente o al responsabile di servizio. La Giunta interviene solo quando la competenza rientra nel suo ambito.

Errore tipico

L'errore più frequente è imparare l'elenco degli organi senza collegarlo agli atti.

Il candidato sa dire che esistono Consiglio, Giunta e Sindaco, ma poi non sa chi approva un regolamento, chi adotta una determinazione, chi firma un'ordinanza o chi gestisce un procedimento. Questo errore pesa molto nelle prove pratiche, perché porta a scegliere l'atto sbagliato.

La correzione è costruire, per ogni argomento, una riga della tabella organo-competenza-atto.

Mini-esercizio

Compila la tabella usando un bando comunale reale o simulato.

Situazione	Organo o ufficio da verificare	Atto probabile	Fonte da controllare
Approvazione di un regolamento comunale			
Adozione di un indirizzo per un servizio			

Situazione	Organo o ufficio da verificare	Atto probabile	Fonte da controllare
Conclusione di un procedimento di concessione			
Ordinanza urgente del Sindaco			
Gestione di una procedura di accesso agli atti			
Esercizio associato di un servizio tramite Unione			

Dopo la compilazione, controlla se hai attribuito troppi atti alla Giunta o al Sindaco. Se accade, rivedi la distinzione tra indirizzo e gestione.

Diario errori del capitolo

Errore	Come si manifesta	Correzione
Confondere Consiglio e Giunta	Attribuisco alla Giunta atti fondamentali o regolamenti riservati al Consiglio.	Chiedo se l'atto è fondamentale o di indirizzo generale.
Confondere Giunta e responsabile di servizio	Attribuisco alla Giunta atti gestionali.	Chiedo se l'atto realizza una gestione concreta.
Usare "Sindaco" come risposta generica	Attribuisco al Sindaco ogni decisione visibile.	Distinguo rappresentanza, ordinanze, funzioni proprie e ufficiale del Governo.
Dimenticare statuto e regolamenti	Rispondo solo con il TUEL.	Cerco la fonte interna applicabile.
Ignorare l'Unione di Comuni	Studio come se il servizio fosse sempre del Comune singolo.	Verifico ente competente, statuto dell'Unione e regolamenti.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo successivo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- so spiegare che cosa disciplina il TUEL nei concorsi comunali?
- so distinguere Comune e Unione di Comuni?
- so dire perché statuto e regolamenti contano in prova?
- so indicare gli organi di governo del Comune?
- so distinguere Consiglio, Giunta e Sindaco senza sovrapporli?
- so spiegare il ruolo del Segretario comunale?
- so distinguere organi politici, dirigenti e responsabili di servizio?
- so costruire una tabella organo-competenza-atto?
- so trasformare una domanda teorica in un caso pratico?

Se una risposta resta incerta, non passare subito ai servizi o alla contabilità. Torna alla tabella e correggi il diario errori.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico enti locali, in particolare artt. 42 (attribuzioni dei consigli), 48 (competenze delle giunte), 50 (competenze del sindaco), 97 (ruolo e funzioni del segretario) e 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza)
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - servizi pubblici locali

Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Studiare il Comune senza statuto e regolamenti significa guardare solo la cornice, non il quadro operativo. Il TUEL indica principi, organi, competenze e struttura dell'ente locale. Lo statuto e i regolamenti spiegano come quelle regole prendono forma dentro un ente concreto.

La differenza si vede soprattutto nei casi pratici. Un cittadino chiede l'accesso a un servizio. Un'impresa domanda una concessione. Un'associazione vuole usare un bene comunale. Un candidato deve individuare l'ufficio competente. In tutti questi casi non basta dire "si applica il TUEL". Occorre chiedersi quale fonte locale disciplina l'organizzazione del servizio, quali criteri usa l'ente, quale organo ha approvato la regola e quale responsabile adotta l'atto finale.

La prova concorsuale valuta proprio questa capacità di orientamento. Una risposta generica sull'autonomia locale è fragile. Una risposta solida costruisce una catena: Costituzione, legge, TUEL, statuto, regolamento, atto dell'organo competente, provvedimento gestionale.

La regola di lavoro del capitolo è questa: statuto e regolamenti non sono appendici formali. Sono strumenti che trasformano l'autonomia locale in organizzazione, procedura e decisione amministrativa.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. spiegare che cosa significa autonomia normativa locale in un concorso comunale;
2. distinguere statuto, regolamento e atto amministrativo;
3. collocare statuto e regolamenti nella gerarchia pratica delle fonti;
4. individuare i regolamenti comunali più ricorrenti nei bandi e nei casi;
5. capire quando lo statuto serve per rispondere su organi, partecipazione, accesso e organizzazione;
6. capire quando il regolamento serve per rispondere su procedimenti, servizi, criteri e uffici;
7. evitare l'errore più grave: trattare l'autonomia locale come potere libero di derogare alla legge.

L'obiettivo non è imparare a memoria lo statuto di un singolo Comune. Il candidato deve acquisire un metodo: se il caso riguarda un ente determinato, si cerca la fonte locale ufficiale; se il caso è generale, si descrive la funzione dello statuto o del regolamento senza inventare regole locali.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va letto dopo il quadro generale sul TUEL e prima dei capitoli su organizzazione, atti, procedimento, servizi digitali, servizi demografici, welfare locale, contabilità, tributi e procurement operativo.

Il percorso è progressivo:

- nel capitolo precedente hai costruito la mappa dell'ente;
- qui impari a riconoscere le fonti interne;
- nei capitoli successivi userai quelle fonti per scegliere ufficio, atto e procedimento;
- nel laboratorio finale tradurrai la catena delle fonti in risposte, schemi e casi teorico-pratici.

Non leggere questo capitolo come teoria delle fonti in senso universitario: qui la teoria serve allo sportello, all'ufficio e alle prove.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama TUEL, statuto, regolamenti, autonomia locale, ordinamento comunale o atti degli enti locali?	Attivazione del nucleo fonti interne.
A - Aree	La traccia riguarda organi, servizi, accesso, procedimento, uffici, tributi, contabilità o beni comunali?	Individuazione della fonte locale potenzialmente rilevante.
N - Nuclei	Qual è il rapporto tra legge, statuto, regolamento e atto gestionale?	Schema gerarchico e funzionale delle fonti.
D - Diario	Dove rischio di confondere fonte normativa e atto amministrativo?	Diario errori su statuto, regolamenti e provvedimenti.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta orale, tabella fonte-funzione-caso, caso pratico motivato.

Il candidato deve arrivare a una risposta chiara: l'autonomia locale non autorizza l'ente a fare ciò che vuole. Consente al Comune di disciplinare la propria organizzazione e l'esercizio delle funzioni entro un sistema di limiti.

Autonomia locale e autonomia normativa

L'autonomia locale è il presupposto dello statuto e dei regolamenti. Il Comune, ente locale territoriale, opera dentro la Costituzione, dentro la legge e dentro il sistema delle competenze statali e regionali.

Per i concorsi bisogna distinguere quattro piani.

Il primo è il piano costituzionale. La Repubblica riconosce Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come livelli dell'ordinamento. Le funzioni amministrative sono lette secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questo significa che il Comune è il livello più vicino al cittadino, ma non è sempre il titolare esclusivo di ogni funzione.

Il secondo è il piano legislativo. Le leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze, disciplinano funzioni, principi, procedimenti, controlli e limiti. Il TUEL è la fonte cardine per l'ordinamento degli enti locali.

Il terzo è il piano statutario. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente: è la fonte interna che definisce l'identità istituzionale del Comune e il modo in cui l'ente organizza i propri organi e la propria partecipazione democratica.

Il quarto è il piano regolamentare. Il regolamento disciplina in modo più analitico uffici, servizi, procedure, criteri, funzionamento interno e materie affidate alla potestà regolamentare dell'ente.

Questa sequenza consente di evitare due errori opposti. Il primo è ridurre il Comune a mero esecutore di norme statali. Il secondo è immaginare che l'autonomia locale consenta di superare i limiti posti dalla legge.

Perché statuto e regolamenti contano nei concorsi

Nei concorsi comunali statuto e regolamenti contano per tre ragioni.

La prima ragione è istituzionale. Lo statuto aiuta a rispondere su organi, partecipazione, decentramento, rappresentanza, accesso, rapporti tra Comune e comunità locale, forme associative e criteri generali di organizzazione.

La seconda ragione è operativa. I regolamenti stabiliscono come l'ente disciplina concretamente servizi, procedimenti, uffici, criteri di accesso, controlli, responsabilità interne e modalità di gestione.

La terza ragione è concorsuale. Molte prove non chiedono di recitare una norma, ma di decidere come comportarsi in un caso. Se la traccia riguarda l'ammissione a un servizio, la concessione di un contributo o l'applicazione di un tributo locale, la risposta deve prevedere la consultazione del regolamento applicabile.

Esempio: se la traccia dice che un cittadino presenta domanda per un servizio comunale regolato da criteri locali, il candidato non può rispondere solo con la legge generale sul procedimento. Deve spiegare che l'ufficio istruisce l'istanza secondo la legge generale, secondo il regolamento del servizio e secondo gli atti organizzativi dell'ente, adottando poi il provvedimento di competenza.

Statuto comunale: funzione e contenuto

Lo statuto è la fonte fondamentale dell'autonomia dell'ente. Non è un regolamento qualunque e non è un documento simbolico.

L'art. 6 TUEL stabilisce che Comuni e Province adottano il proprio statuto, il quale, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente. In particolare, definisce attribuzioni degli organi nei limiti della legge, forme di garanzia e partecipazione, criteri generali di organizzazione, collaborazione tra enti, partecipazione popolare, decentramento, accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti, oltre agli elementi identificativi e agli ulteriori profili previsti dall'ordinamento.

Per il candidato, lo statuto va collegato a cinque domande:

Domanda	Perché conta
Qual è l'assetto istituzionale dell'ente?	Serve a leggere organi, rappresentanza e rapporti interni.
Quali forme di partecipazione sono previste?	Serve nei casi su petizioni, consulte, partecipazione e cittadini.
Come sono disciplinati accesso e trasparenza locale?	Serve a collegare legge generale e fonte interna.
Quali criteri generali orientano l'organizzazione?	Serve a non confondere statuto e regolamenti di dettaglio.
Il bando riguarda Comune singolo o Unione?	Serve a capire se cercare statuto comunale o statuto dell'Unione.

Una buona risposta non deve trasformare lo statuto in un elenco. Deve spiegare la funzione: lo statuto è la fonte che definisce la struttura fondamentale dell'ente locale nel rispetto della legge.

Statuto e singolo Comune: quando serve la fonte locale

Nel manuale si parla in termini generali di statuto comunale. Nella pratica, però, ogni Comune ha il proprio statuto. Questo punto è decisivo per la preparazione.

Se il bando richiede espressamente la conoscenza dello statuto dell'ente, il candidato deve scaricare il testo ufficiale dal sito istituzionale del Comune o dell'Unione. Non basta conoscere il TUEL. In quel caso la prova potrebbe chiedere organi, commissioni, forme di partecipazione, istituti consultivi, diritti dei consiglieri, decentramento o modalità organizzative previste localmente.

Se il bando non richiama uno statuto specifico, il candidato deve comunque conoscere la funzione dello statuto. Questo consente di rispondere correttamente a domande generali come:

NOTA

Qual è il ruolo dello statuto nell'autonomia comunale?

oppure:

NOTA

In che rapporto stanno statuto, regolamenti e legge?

La risposta corretta distingue sempre tra principio generale e fonte locale concreta. Nel primo caso si parla della funzione dello statuto nel sistema degli enti locali. Nel secondo caso si consulta lo statuto vigente dell'ente interessato.

Regolamenti comunali: dalla fonte alla procedura

Il regolamento è lo strumento con cui l'autonomia normativa locale si traduce in regole operative e disciplina di dettaglio. L'art. 7 TUEL attribuisce a Comune e Provincia il potere di adottare regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, per le materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Nei concorsi comunali i regolamenti più ricorrenti non sono tutti ugualmente importanti per ogni profilo. Un istruttore amministrativo incontra spesso procedimento, accesso, uffici e servizi, servizi al cittadino, concessioni, contributi, privacy organizzativa e protocollo. Un profilo contabile incontra contabilità, economato, tributi, entrate, patrimonio e riscossione. Un profilo tecnico-amministrativo incontra contratti, lavori, patrimonio, edilizia, occupazioni di suolo e servizi territoriali. Un profilo di polizia locale incontra regolamenti di polizia urbana, commercio, mercati, convivenza urbana e sanzioni amministrative nei limiti della normativa statale e regionale.

La seguente tabella funge da mappa di studio.

Regolamento	Uso tipico in prova	Collegamento operativo
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Organizzazione interna, responsabilità, struttura, uffici.	Aiuta a capire chi istruisce e chi gestisce.
Regolamento sul procedimento amministrativo	Termini, responsabile, fasi, comunicazioni, conclusione.	Va letto con la legge generale sul procedimento.
Regolamento su accesso e trasparenza locale	Accesso documentale, civico e forme organizzative interne.	Collega fonte generale, ufficio e modalità operative.
Regolamento di contabilità	Programmazione, gestione finanziaria, impegni, controlli contabili.	Serve nei casi su bilancio, spesa e atti finanziari.
Regolamenti tributari	Entrate locali, agevolazioni, termini, dichiarazioni, controlli.	Serve per tributi comunali e attività di accertamento.
Regolamento per concessioni, contributi o benefici	Criteri, requisiti, istruttoria, graduatorie, controlli.	Serve nei casi su parità di trattamento e motivazione.
Regolamento di polizia urbana	Regole di convivenza urbana, uso spazi, comportamenti e sanzioni.	Serve per profili amministrativi e polizia locale.
Regolamento per uso di beni e spazi comunali	Sale, impianti, aree pubbliche, canoni, priorità.	Serve nei casi su domande dei cittadini o associazioni.
Regolamento contratti o acquisti sotto soglia, se vigente e compatibile	Procedure interne e responsabilità operative.	Va sempre coordinato con il Codice dei contratti pubblici.

La tabella non va memorizzata come catalogo chiuso. Serve a riconoscere la domanda nascosta nella traccia: quale regolamento devo cercare per risolvere il caso?

Il rapporto tra legge, statuto, regolamento e atto

La gerarchia delle fonti deve diventare una sequenza pratica. Nei casi comunali la catena ordinata è questa:

Livello	Funzione	Esempio di domanda
Costituzione e fonti sovraordinate	Fondano autonomia, principi e limiti.	Il Comune ha autonomia normativa illimitata?
Legge statale o regionale competente	Disciplina funzioni, principi, procedimenti, vincoli e materie.	Quale norma generale regola il procedimento o il tributo?
TUEL	Definisce ordinamento degli enti locali, organi, statuto, regolamenti, atti fondamentali e struttura generale.	Chi approva un regolamento? Quale fonte disciplina l'ente locale?
Statuto	Stabilisce norme fondamentali dell'organizzazione locale.	Quali principi organizzativi o partecipativi valgono nell'ente?
Regolamento	Disciplina criteri, modalità, servizi, uffici e procedure.	Quali requisiti servono per accedere al servizio?
Deliberazione o atto di indirizzo	Applica o attua una scelta dell'organo politico competente.	La Giunta può definire indirizzi attuativi?
Determinazione o provvedimento gestionale	Realizza la gestione concreta del procedimento.	Chi approva avviso, impegno, graduatoria o esclusione?

La catena evita l'errore più frequente nelle prove: saltare direttamente dal principio generale al provvedimento finale senza verificare la fonte interna.

Statuto, regolamento e atto amministrativo: differenze essenziali

Statuto, regolamento e atto amministrativo non svolgono la stessa funzione.

Lo statuto ha una funzione fondativa e organizzativa. Disegna l'assetto fondamentale dell'ente e indica i principi interni di funzionamento.

Il regolamento ha una funzione normativa interna e di dettaglio. Disciplina una materia o un servizio in modo generale e astratto, applicabile a una pluralità di casi.

L'atto amministrativo ha una funzione applicativa. Decide un caso, avvia una procedura, approva una graduatoria, concede un beneficio, impegna una spesa, dispone un diniego, indice una selezione o conclude un procedimento.

Il regolamento è la regola generale; la determinazione o il provvedimento è l'applicazione al caso concreto. Se il candidato confonde questi piani, attribuisce l'atto all'organo sbagliato o descrive una procedura senza base regolamentare. Il mini-esercizio finale allena proprio questa distinzione.

Chi approva statuto e regolamenti

Il Consiglio comunale approva lo statuto e, secondo l'art. 42, comma 2, lett. a), TUEL, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Quest'ultimo compete alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 48, comma 3). Il contenuto del regolamento determina dunque la competenza: non basta che l'atto si chiami «regolamento».

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Proprio per questo, l'approvazione delle regole fondamentali e generali dell'ente non appartiene all'ordinaria gestione del responsabile di servizio.

La Giunta può proporre atti consiliari e approva direttamente il regolamento degli uffici e servizi. Il responsabile di servizio cura l'istruttoria e applica la fonte vigente con gli atti gestionali conseguenti: non subentra all'organo competente ad adottare lo statuto o il regolamento.

In prova la risposta può essere costruita così:

NOTA

Lo statuto è approvato dal Consiglio con il procedimento rinforzato dell'art. 6 TUEL. I regolamenti sono di competenza consiliare, con l'eccezione del regolamento degli uffici e servizi, adottato dalla Giunta secondo i criteri generali del Consiglio. Dirigenti e responsabili adottano gli atti applicativi.

Separare organo politico, fonte normativa e gestione rende questa formula più sicura di un generico “decide il Comune”.

IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO

L'art. 6, comma 4, TUEL richiede in prima votazione il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la maggioranza non è raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenere entro trenta giorni: occorrono due approvazioni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il procedimento si applica anche alle modifiche statutarie. Si considera la consistenza assegnata, non soltanto il numero dei presenti; nel computo rientra il sindaco, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 129/2021.

La prima votazione che non raggiunge i due terzi non si trasforma nella prima delle due approvazioni successive, anche se ha già ottenuto la maggioranza assoluta. Questo passaggio evita un errore frequente nei quiz sui quorum.

Esempio didattico: un Consiglio è composto da dodici consiglieri più il sindaco, quindi tredici componenti da considerare nel computo. Due terzi di tredici sono 8,66: servono almeno nove voti favorevoli. Se nella prima seduta i favorevoli sono otto, lo statuto non è approvato. Nelle successive sedute previste dall'art. 6 occorrono due votazioni con almeno sette favorevoli ciascuna. Otto voti nella prima seduta e sette nella seconda, da soli, non chiudono il procedimento.

Dopo l'approvazione, lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per la raccolta ufficiale. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dall'affissione (art. 6, comma 5). Per lo statuto non si sostituisce questa disciplina con l'ordinaria esecutività delle deliberazioni; il vecchio controllo dei comitati regionali sugli atti non costituisce una fase ordinaria attuale del procedimento.

VERIFICA: FONTE, ORGANO E QUORUM

Il Comune modifica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: decide il Consiglio perché si tratta di un regolamento? No: decide la Giunta, rispettando i criteri generali consiliari. Il regolamento per l'uso delle sale comunali resta invece un esempio di competenza consiliare.

Nel Consiglio di tredici componenti dell'esempio, lo statuto ottiene nove voti nella prima seduta. Servono altre due votazioni? No: i due terzi sono stati raggiunti. Segue la pubblicazione prevista per lo statuto. Se ottiene otto voti, si apre la fase delle due successive approvazioni a maggioranza assoluta.

I limiti dell'autonomia normativa locale

L'autonomia normativa locale non è un potere libero. Statuto e regolamenti devono rispettare la Costituzione, i principi dell'ordinamento, la legge statale, la legge regionale competente, il TUEL, il diritto europeo quando rilevante e le fonti sovraordinate.

Il limite va spiegato in modo concreto.

Un regolamento comunale non può introdurre requisiti discriminatori per accedere a un servizio. Non può modificare una competenza attribuita dalla legge a un organo diverso. Non può trasformare un procedimento vincolato in discrezionale senza base normativa. Non può superare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e proporzionalità. Non può derogare al Codice dei contratti pubblici, alla disciplina dei tributi o alla normativa nazionale sul procedimento quando queste norme sono applicabili.

Il regolamento può invece disciplinare aspetti locali compatibili con la legge: modalità operative, criteri attuativi, organizzazione interna, modulistica, termini interni se consentiti, priorità coerenti, responsabilità degli utenti, uso dei beni, servizi, controlli e procedure interne.

Il punto da tenere fermo è:

NOTA

l'autonomia normativa locale consente di adattare e disciplinare l'azione dell'ente, non di sottrarla alle fonti superiori.

Regolamenti e organizzazione degli uffici

Un'area molto frequente nei concorsi riguarda l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Qui il regolamento non è una nozione astratta: serve a capire come funziona la macchina comunale.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può disciplinare struttura, aree, settori, servizi, responsabilità, incarichi, modalità organizzative e rapporti interni, secondo la normativa sul pubblico impiego e l'ordinamento locale.

Per il candidato questo regolamento ha due utilità.

La prima: aiuta a individuare l'ufficio competente. Se la traccia parla di servizio demografico, tributi, sociale, patrimonio o contratti, il candidato deve chiedersi quale struttura istruisce.

La seconda: aiuta a distinguere indirizzo politico e gestione. L'organo politico definisce indirizzi e regole generali; la struttura gestionale cura istruttoria e provvedimenti.

Una risposta matura non dice "l'ufficio decide". Dice: l'ufficio competente istruisce secondo la normativa generale, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del servizio; il responsabile adotta l'atto gestionale se la competenza non è riservata ad altro organo.

Regolamenti, procedimento e accesso

Il procedimento amministrativo resta disciplinato dalla legge generale, trattata nel libro base: procedimento, partecipazione, accesso, motivazione, trasparenza, privacy e digitalizzazione. Nel Comune, regolamenti e atti organizzativi possono però precisare uffici competenti, responsabili, termini organizzativi, modulistica e gestione documentale.

Esempio: una richiesta di accesso agli atti non si risolve inventando una procedura locale. Si applica la disciplina generale sull'accesso, ma l'ente può avere un regolamento che individua uffici, modalità di presentazione e canali digitali. La fonte locale non cancella la legge generale; la rende gestibile nell'organizzazione dell'ente.

Questa distinzione prepara il capitolo sul procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso.

Regolamenti e servizi comunali

Molti servizi comunali funzionano tramite regolamenti: servizi sociali ed educativi, impianti e sale pubbliche, contributi, mense e trasporto scolastico, mercati, beni patrimoniali e altri servizi a domanda individuale.

In un caso pratico, il candidato deve seguire una sequenza.

1. identificare il servizio richiesto;
2. individuare la fonte generale applicabile;
3. verificare se esiste un regolamento comunale del servizio;
4. distinguere criteri generali, istruttoria e provvedimento finale;
5. controllare competenza dell'organo o del responsabile;
6. motivare l'esito rispetto ai criteri vigenti.

L'ufficio non può scegliere "a buon senso" chi ammettere a un servizio se il regolamento stabilisce requisiti, priorità o graduatorie. Allo stesso tempo, il regolamento non può introdurre criteri contrari a legge, ragionevolezza o parità di trattamento.

Unioni di Comuni e forme associative

Quando il bando riguarda un'Unione di Comuni, la domanda sulle fonti interne cambia. Non basta cercare lo statuto del Comune aderente: bisogna considerare lo statuto dell'Unione, i regolamenti dell'Unione, le convenzioni e gli atti che disciplinano il conferimento o l'esercizio associato delle funzioni.

Il punto operativo è questo: una funzione può essere svolta da un ente diverso dal Comune singolo, pur restando collegata agli interessi delle comunità locali. Servizi sociali, polizia locale, tributi, personale, centrale di committenza, informatica, protezione civile o servizi tecnici possono essere organizzati in forma associata.

In prova bisogna quindi chiedersi:

- qual è l'ente titolare o gestore del servizio?
- quale statuto disciplina l'ente che opera?
- quale regolamento si applica?
- quale organo approva le regole?
- quale responsabile adotta l'atto gestionale?

La risposta non deve trattare l'Unione come un dettaglio. Per chi concorre in un'Unione, le fonti interne dell'ente associativo possono incidere direttamente su mansioni, uffici e procedimenti.

Come rispondere all'orale

Una domanda orale su statuto, regolamenti e autonomia normativa locale va costruita in quattro passaggi.

Primo: definire il quadro. Il Comune è ente locale territoriale dotato di autonomia, ma opera nei limiti della Costituzione, della legge e del TUEL.

Secondo: distinguere le fonti. Lo statuto definisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente; i regolamenti disciplinano in modo generale e operativo materie, servizi, uffici e procedure.

Terzo: collegare organi e atti. Il Consiglio approva lo statuto e i regolamenti di sua competenza; la Giunta adotta il regolamento degli uffici e servizi secondo i criteri consiliari. Dirigenti e responsabili applicano queste fonti attraverso provvedimenti e atti di gestione.

Quarto: fare un esempio. Per un servizio comunale, il regolamento può stabilire requisiti e criteri; l'ufficio istruisce le domande e il responsabile adotta l'atto finale.

Una risposta completa può essere:

NOTA

L'autonomia normativa locale si manifesta attraverso statuto e regolamenti. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e disciplina profili come organi, partecipazione, accesso e criteri generali. I regolamenti disciplinano materie e servizi in modo operativo, sempre nel rispetto della Costituzione, della legge, del TUEL e delle competenze statali o regionali. Nei concorsi e nei casi pratici occorre quindi individuare la fonte generale, poi la fonte locale, poi l'organo competente e infine l'atto gestionale applicativo.

Caso guidato

Un Comune approva un regolamento per l'accesso a un servizio comunale di sostegno alle famiglie. Il regolamento stabilisce requisiti, criteri di priorità, documenti da presentare, termini per la domanda e modalità di formazione della graduatoria. Una cittadina presenta domanda incompleta oltre il termine previsto, chiedendo comunque l'ammissione per ragioni di urgenza.

La traccia chiede: come deve procedere l'ufficio?

La risposta non può limitarsi a dire che il Comune valuta la domanda. Occorre seguire la catena delle fonti.

Primo: si individua la cornice generale. Il servizio comunale deve rispettare principi di legalità, imparzialità, buon andamento, parità di trattamento, trasparenza, motivazione e corretto procedimento.

Secondo: si consulta il regolamento del servizio. Se il regolamento stabilisce termini, requisiti e documenti, l'ufficio deve applicarli in modo coerente e non arbitrario.

Terzo: si separano tardività e incompletezza. L'ufficio verifica se il termine è perentorio e quale disciplina regola eventuali domande successive. La rettifica di un documento non rende tempestiva una domanda presentata oltre una scadenza perentoria. L'urgenza sociale può richiedere l'attivazione di un distinto intervento previsto dall'ordinamento, ma non consente di alterare arbitrariamente la graduatoria.

Quarto: si verifica quali informazioni siano già detenute da amministrazioni e debbano essere acquisite d'ufficio. Per le irregolarità sanabili, il potere di chiedere rettifica o completamento discende dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 241/1990: non dipende soltanto da una previsione del regolamento. La regolarizzazione serve a chiarire una domanda o documentare un requisito esistente; non permette di creare dopo la scadenza un requisito che doveva essere posseduto prima. L'esito deve indicare quale difetto sia decisivo e perché.

Quinto: si evita la scorciatoia politica. L'assessore o la Giunta non possono sostituirsi all'ufficio per decidere il singolo caso, salvo specifiche competenze previste dall'ordinamento. L'indirizzo politico può riguardare la disciplina generale del servizio, non l'arbitraria gestione di una domanda individuale.

La soluzione corretta è:

NOTA

Assumendo che il termine del caso sia perentorio e non siano ammesse domande tardive, la domanda non può entrare nella graduatoria. La motivazione si fonda sulla tardività, non sull'equazione «documento mancante = esclusione». Se invece la domanda fosse tempestiva e mancasse soltanto un documento relativo a un requisito già posseduto, l'ufficio dovrebbe verificare prima l'acquisizione d'ufficio e poi l'eventuale regolarizzazione, secondo la disciplina applicabile. L'urgenza familiare viene segnalata al servizio competente per gli eventuali interventi distinti previsti dalla legge e dal regolamento.

Da sapere in 5 righe

1. Lo statuto è la fonte fondamentale dell'organizzazione dell'ente locale.
2. I regolamenti disciplinano materie, uffici, servizi e procedure in modo generale e operativo.
3. Autonomia normativa non significa libertà di derogare alla legge.
4. Nei casi pratici bisogna costruire la catena: fonte generale, statuto, regolamento, organo competente, atto gestionale.
5. Se il bando riguarda un ente specifico, statuto e regolamenti vanno cercati sul sito istituzionale dell'ente.

Domanda da commissario

Che differenza c'è tra statuto comunale e regolamento comunale?

Lo statuto ha funzione fondamentale e organizzativa: definisce l'assetto essenziale dell'ente, i principi di funzionamento, le forme di partecipazione, i criteri generali di organizzazione e altri profili previsti dall'ordinamento. Il regolamento ha funzione più specifica e operativa: disciplina materie, servizi, uffici, procedure e criteri applicabili a una pluralità di casi. Entrambi sono espressione dell'autonomia locale, ma devono rispettare Costituzione, legge, TUEL e fonti sovraordinate. Nei casi pratici lo statuto orienta l'organizzazione, mentre il regolamento spesso fornisce la regola concreta da applicare.

Domanda-trappola

Un regolamento comunale può derogare alla legge nazionale se il Comune ritiene che la soluzione locale sia più adatta al territorio?

No. Il regolamento comunale può disciplinare aspetti locali e operativi, ma non può violare o derogare alle fonti superiori. L'autonomia normativa locale opera entro i limiti della Costituzione, della legge, del TUEL e delle competenze statali o regionali. Se una norma di legge stabilisce un principio o una regola inderogabile, il regolamento comunale incompatibile non può essere applicato come fonte prevalente.

Errore tipico

Un errore frequente consiste nel citare statuto e regolamenti come parole di contorno, senza usarli nella soluzione del caso.

Esempio di risposta debole:

NOTA

Il Comune ha autonomia e quindi disciplina il servizio con i propri regolamenti.

La frase è incompleta. Non dice quale fonte si applica, quale limite incontra, chi approva il regolamento, chi gestisce il procedimento e quale atto conclude il caso.

Risposta più solida:

NOTA

Il Comune può disciplinare il servizio mediante regolamento, nel rispetto della legge e del TUEL. Il regolamento definisce criteri generali, requisiti e modalità operative; l'ufficio competente istruisce la domanda e il responsabile adotta il provvedimento finale, motivandolo sulla base della disciplina applicabile.

Mini-esercizio

Leggi la seguente traccia:

NOTA

Il Comune deve disciplinare l'uso temporaneo di una sala civica da parte di associazioni e cittadini. Occorre stabilire requisiti, priorità, eventuali tariffe, responsabilità per danni e modalità di domanda. Dopo l'approvazione della disciplina, un'associazione presenta istanza per una data già richiesta da un altro soggetto.

Compila lo schema.

Passaggio	Risposta
Fonte generale da considerare	
Fonte interna da predisporre o consultare	
Organo collegato all'approvazione della regola generale	
Ufficio o responsabile nella fase applicativa	
Atto finale nel caso concreto	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

Passaggio	Risposta
Fonte generale da considerare	TUEL, principi generali dell'azione amministrativa, disciplina su beni/servizi comunali e regole settoriali eventualmente applicabili.
Fonte interna da predisporre o consultare	Regolamento comunale per l'uso delle sale o dei beni comunali.
Organo collegato all'approvazione della regola generale	Consiglio comunale, se si tratta di regolamento o atto fondamentale secondo il TUEL e l'ordinamento dell'ente.
Ufficio o responsabile nella fase applicativa	Ufficio competente per patrimonio, cultura, servizi al cittadino o altro servizio individuato dall'organizzazione dell'ente.

Passaggio	Risposta
Atto finale nel caso concreto	Provvedimento o determinazione di concessione, diniego o assegnazione secondo i criteri regolamentari.
Errore da evitare	Decidere la priorità caso per caso senza applicare criteri generali e parità di trattamento.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Trattare lo statuto come documento simbolico	Risposta generica e poco concorsuale.	Spiegare che contiene norme fondamentali dell'organizzazione locale.
Confondere regolamento e provvedimento	Attribuzione sbagliata di competenze e atti.	Distinguere regola generale e decisione sul caso concreto.
Dire che il regolamento può derogare alla legge	Errore grave sulla gerarchia delle fonti.	Richiamare limiti: Costituzione, legge, TUEL, fonti sovraordinate.
Ignorare il regolamento del servizio	Soluzione pratica incompleta.	Cercare la fonte interna applicabile prima di concludere il caso.
Dimenticare l'Unione di Comuni	Applicazione della fonte sbagliata.	Verificare ente competente, statuto dell'Unione e regolamenti vigenti.
Attribuire al responsabile l'approvazione del regolamento	Confusione tra indirizzo politico e gestione.	Collegare regolamenti agli atti fondamentali e la gestione agli atti applicativi.

Checklist operativa finale

- so spiegare che cos'è l'autonomia normativa locale?
- so distinguere statuto, regolamento e atto amministrativo?
- so collocare statuto e regolamenti sotto Costituzione, legge e TUEL?
- so dire perché lo statuto è fonte fondamentale dell'organizzazione dell'ente?

- so individuare il regolamento rilevante in un caso su servizio, ufficio o procedimento?
- so distinguere approvazione della regola generale e applicazione gestionale?
- so evitare la risposta “il Comune è autonomo, quindi può decidere”?
- so cercare statuto e regolamenti sul sito dell’ente quando il bando riguarda un Comune o un’Unione specifica?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana - testo vigente
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 6–7, 42 e 48: statuto, regolamenti e competenze.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6 e 18: istruttoria e acquisizione d'ufficio.
- Consiglio di Stato, parere n. 129/2021: computo del sindaco nel quorum statutario.
- Il Metodo BANDO (VOL-01) - per procedimento amministrativo generale, accesso, trasparenza, privacy, digitalizzazione e contratti pubblici essenziali.

Organizzazione comunale, uffici, servizi e gestioni associate

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali molti candidati imparano gli organi politici, ma restano incerti quando la traccia entra nell'ufficio. Sanno dire che esistono Consiglio, Giunta e Sindaco; poi non sanno chi istruisce una domanda di contributo, chi gestisce una pratica di residenza, chi predispone un avviso, chi cura il protocollo, chi segue un impegno di spesa o chi risponde quando il servizio è gestito da un'Unione di Comuni.

Questo capitolo serve a colmare quel vuoto. Dopo il TUEL e dopo statuto e regolamenti, bisogna entrare nella macchina amministrativa. Il candidato deve capire che ogni servizio comunale ha una posizione dentro l'organizzazione, una catena di responsabilità e una forma di output.

La prova concorsuale raramente chiede una descrizione puramente teorica della macrostruttura. Più spesso propone una situazione: arriva un'istanza, va individuato l'ufficio competente, occorre capire se decide un organo politico o un responsabile, bisogna applicare un regolamento, serve una determinazione o un provvedimento, oppure il servizio è svolto in forma associata.

La regola di lavoro del capitolo è questa: ogni materia comunale deve diventare una mappa ufficio-procedimento-atto.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare sette operazioni:

1. leggere l'organizzazione comunale senza confondere organi politici e uffici;
2. distinguere area, settore, servizio e ufficio come etichette organizzative variabili;
3. collegare responsabile di servizio, dirigente ove presente e Segretario comunale alle rispettive funzioni;
4. riconoscere un servizio comunale come unità operativa di procedimento;
5. costruire la sequenza istanza, protocollo, ufficio competente, istruttoria, atto finale e comunicazione;
6. capire quando una funzione è svolta in forma associata o tramite Unione di Comuni;
7. rispondere a un caso pratico senza attribuire all'organo politico ciò che è gestione amministrativa.

L'obiettivo non è imparare la struttura di un Comune specifico. Ogni ente può usare denominazioni diverse. L'obiettivo è acquisire un metodo per orientarsi in qualunque Comune o Unione.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo si colloca tra fonti interne e atti. Il capitolo precedente ha spiegato statuto e regolamenti; qui si vede come quelle fonti si traducono in organizzazione. Il capitolo successivo entrerà negli atti: deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri.

Il percorso corretto è:

- prima riconosci la fonte: legge, TUEL, statuto, regolamento;
- poi individui l'organizzazione: settore, servizio, ufficio, responsabile;
- poi scegli l'atto: deliberazione, determinazione, provvedimento, avviso, comunicazione;
- infine controlli se il servizio è comunale diretto, associato, affidato o svolto da altro soggetto.

Questa sequenza evita l'errore più comune: partire dall'atto senza aver capito chi deve lavorare la pratica.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama organizzazione comunale, uffici, servizi, responsabilità, Unioni o gestione associata?	Attivazione del nucleo organizzazione M-FL01.
A - Aree	La traccia riguarda sportello, tributi, personale, demografici, sociale, tecnico, patrimonio, ragioneria o servizi al cittadino?	Identificazione dell'area o servizio competente.
N - Nuclei	Chi istruisce? Chi firma? Quale regolamento si applica? Il servizio è comunale o associato?	Mappa ufficio-procedimento-atto.
D - Diario	Dove rischio di confondere organo politico e ufficio?	Diario errori su competenze, gestione e organizzazione.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta orale, schema operativo, caso guidato, checklist di istruttoria.

La mappa BANDO chiarisce il taglio del capitolo: non si studia l'organigramma come disegno statico, ma come strumento per risolvere casi.

Perché l'organizzazione conta nei concorsi comunali

L'organizzazione conta perché il Comune agisce tramite uffici. Gli organi politici definiscono indirizzi, approvano atti fondamentali e governano secondo le competenze previste dall'ordinamento. La gestione concreta, però, passa attraverso la struttura amministrativa.

In una prova scritta, questo emerge in tre modi.

Il primo è il caso di sportello: il cittadino presenta una richiesta e il candidato deve spiegare quale ufficio riceve, istruisce e conclude.

Nel secondo caso l'ente deve organizzare un servizio comunale: applicare un regolamento, controllare requisiti, formare una graduatoria o comunicare un esito.

Nel terzo caso il bando o la traccia riguarda una gestione associata: un'Unione, una convenzione o un servizio esercitato per più Comuni. Qui la risposta cambia: non basta dire "il Comune competente", bisogna capire quale ente gestisce il servizio e quale struttura adotta l'atto.

La domanda da tenere sempre aperta è:

NOTA

il problema è politico, normativo, organizzativo o gestionale?

Se il problema è organizzativo o gestionale, la risposta deve entrare negli uffici.

Macrostruttura comunale: area, settore, servizio, ufficio

Ogni Comune organizza la propria struttura con denominazioni che possono variare. Un ente può parlare di aree, settori, servizi, unità organizzative, uffici, sportelli o posizioni di responsabilità. Non esiste una nomenclatura identica per tutti gli enti.

Per il candidato, però, il ragionamento è stabile.

L'area o il settore è spesso un contenitore ampio: amministrativo, finanziario, tecnico, servizi alla persona, polizia locale, affari generali, personale, servizi demografici, patrimonio, tributi.

Il servizio è il livello più vicino al procedimento: servizio anagrafe, servizio tributi, servizio sociale, servizio protocollo, servizio ragioneria, servizio contratti, servizio edilizia privata, servizio patrimonio, servizio scuola.

L'ufficio è il punto operativo: riceve domande, gestisce documenti, svolge istruttorie, prepara atti, cura comunicazioni, aggiorna banche dati, interagisce con cittadini e altri enti.

La tabella seguente aiuta a leggere il lessico senza irrigidirlo.

Etichetta	Funzione pratica	Esempio
Area	Raggruppa più materie o servizi.	Area amministrativa, area finanziaria, area tecnica.
Settore	Struttura organizzativa ampia, spesso con responsabilità definita.	Settore servizi al cittadino, settore lavori pubblici.
Servizio	Unità funzionale collegata a procedimenti e attività.	Servizio tributi, servizio demografico, servizio sociale.
Ufficio	Punto operativo di istruttoria e gestione.	Ufficio protocollo, ufficio anagrafe, ufficio personale.
Sportello	Punto di contatto con utenti e cittadini.	URP, sportello demografico, sportello tributi.

La denominazione può cambiare. Il metodo no: individuare struttura, funzione, responsabile, procedimento e atto.

Organi politici e uffici: la distinzione da non perdere

Il capitolo sul TUEL ha già spiegato la distinzione tra indirizzo politico e gestione. Qui bisogna applicarla all'organizzazione.

L'organo politico non è l'ufficio. Il Consiglio non istruisce domande. La Giunta non forma graduatorie caso per caso. Il Sindaco non sostituisce il responsabile di servizio in ogni procedimento. Allo stesso tempo, il responsabile non decide indirizzi politici generali, non approva atti fondamentali e non modifica la cornice normativa dell'ente.

La distinzione può essere tradotta così:

Piano	Soggetto	Domanda utile
Indirizzo	Consiglio, Giunta, Sindaco secondo competenza	Quale scelta generale o atto politico-amministrativo è richiesto?
Organizzazione	Statuto, regolamenti, atti organizzativi, Segretario e struttura	Quale ufficio è competente e come è costruito il flusso di lavoro?
Gestione	Dirigente o responsabile di servizio	Quale procedimento deve essere istruito e quale atto finale serve?
Supporto e garanzia	Segretario comunale e funzioni interne di controllo/assistenza	L'atto richiede assistenza giuridico-amministrativa, verbalizzazione, rogito o coordinamento?

Questa tabella è la chiave per non rispondere con formule vaghe. “Se ne occupa il Comune” non è una risposta. Bisogna dire quale ufficio e quale livello di responsabilità.

Responsabile di servizio e dirigente

Nei Comuni più grandi può esserci una dirigenza strutturata. Nei Comuni piccoli e medi, il punto operativo è spesso il responsabile di servizio o il responsabile dell'area. Le denominazioni concrete dipendono dall'ordinamento dell'ente e dalla disciplina organizzativa vigente.

Per il concorso interessa soprattutto la funzione: il responsabile o dirigente è il soggetto che presidia la gestione amministrativa. Adotta atti gestionali, cura procedimenti, organizza il lavoro dell'ufficio, esercita poteri di gestione e risponde degli output amministrativi nei limiti della competenza attribuita.

Nei casi pratici, il responsabile può essere collegato a:

- determinazioni;
- provvedimenti amministrativi;
- impegni o atti con riflessi gestionali, quando ricorrono le condizioni;
- avvisi, graduatorie, ammissioni ed esclusioni;
- autorizzazioni, concessioni, dinieghi o comunicazioni finali;
- controlli, verifiche e atti istruttori;
- coordinamento del personale assegnato al servizio.

Il candidato deve evitare due errori.

Il primo è considerare il responsabile come semplice esecutore materiale. Non lo è: nell'ambito della gestione ha poteri e responsabilità.

Il secondo è considerarlo sostitutivo degli organi politici. Non lo è: non approva indirizzi generali, non decide l'assetto politico dell'ente e non invade competenze riservate.

La formula sicura è:

NOTA

il responsabile di servizio applica fonti, regolamenti e indirizzi legittimi attraverso la gestione amministrativa concreta, adottando gli atti di propria competenza.

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale è una figura essenziale per capire il funzionamento dell’ente. Non va confuso con il responsabile di un singolo servizio e non va ridotto a un ruolo di mera verbalizzazione.

Nel sistema comunale il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente. Può essere collegato alla regolarità dell’azione amministrativa, alla verbalizzazione, al rogito dei contratti quando previsto, al supporto agli organi e al coordinamento secondo la disciplina applicabile.

Per il candidato, il Segretario rileva in quattro situazioni:

1. quando una traccia riguarda il funzionamento degli organi collegiali;
2. quando un atto richiede assistenza giuridico-amministrativa;
3. quando il caso richiama verbalizzazione, rogito o supporto alla legalità dell’azione dell’ente;
4. quando bisogna spiegare il rapporto tra organi politici, struttura gestionale e garanzie interne.

Una risposta equilibrata evita due estremi. Non presenta il Segretario come un organo politico. Non lo presenta nemmeno come un impiegato generico. Lo colloca come figura di garanzia, assistenza e raccordo istituzionale.

Servizi comunali come unità operative di procedimento

Un servizio comunale non è solo una materia del programma. È un luogo organizzativo in cui si lavora una domanda, un procedimento o un’attività.

Per questo il candidato deve imparare a ragionare per servizi:

Servizio	Domande tipiche	Output ricorrente
Protocollo e affari generali	Come entra l’istanza? Come viene registrata e smistata?	Registrazione, assegnazione, fascicolo, comunicazioni.
Demografici	Residenza, certificazioni, anagrafe, stato civile, elettorale.	Iscrizioni, aggiornamenti, certificati, comunicazioni.
Tributi	Dichiarazioni, accertamenti, agevolazioni, pagamenti.	Avvisi, controlli, provvedimenti, comunicazioni.
Ragioneria	Bilancio, impegni, liquidazioni, controlli contabili.	Pareri, visti, registrazioni, mandati, verifiche.

Servizio	Domande tipiche	Output ricorrente
Personale	Concorsi, assunzioni, presenze, fascicoli, formazione.	Atti di gestione del personale, comunicazioni, istruttorie.
Servizi sociali/educativi	Accesso a benefici, ISEE, graduatorie, presa in carico.	Istruttoria, graduatoria, concessione, diniego, monitoraggio.
Tecnico/patrimonio	Edilizia, manutenzioni, patrimonio, lavori, concessioni.	Atti tecnici-amministrativi, autorizzazioni, determinazioni.
Polizia locale	Controlli, verbali, ordinanze, commercio, viabilità.	Verbali, relazioni, atti sanzionatori, proposte operative.

La tabella non sostituisce lo studio dei singoli capitoli. Serve a costruire l'abitudine giusta: ogni servizio produce documenti e atti, non solo informazioni.

Front office, back office e flusso della pratica

Nelle prove teorico-pratiche è utile distinguere front office e back office.

Il front office è il punto di contatto con il cittadino o l'utente: riceve domande, orienta, informa, acquisisce documenti, aiuta a individuare il canale corretto, indirizza verso l'ufficio competente.

Il back office è la parte istruttoria e gestionale: verifica requisiti, consulta banche dati, acquisisce pareri, controlla documenti, applica regolamenti, propone o adotta provvedimenti, cura comunicazioni e archiviazione.

Il flusso ordinato può essere rappresentato così:

Fase	Che cosa accade	Rischio da evitare
Ricezione	L'istanza entra tramite sportello, PEC, piattaforma o altro canale.	Trattare una richiesta informale come se fosse già procedimento completo.
Protocollo	Il documento viene registrato e assegnato.	Perdere tracciabilità o data certa.
Assegnazione	La pratica arriva all'ufficio competente.	Smistare al servizio sbagliato.
Istruttoria	Si verificano requisiti, documenti, termini e fonti.	Decidere senza base istruttoria.

Fase	Che cosa accade	Rischio da evitare
Atto finale	Il responsabile adotta o propone l'atto di competenza.	Confondere atto gestionale e atto politico.
Comunicazione/pubblicazione	L'esito viene comunicato, pubblicato o registrato secondo i casi.	Dimenticare gli adempimenti successivi.

Questa sequenza prepara i capitoli su procedimento locale, protocollo, albo, URP, accesso e servizi digitali.

Servizi amministrativi, servizi pubblici locali e affidamenti

Nel linguaggio dei bandi la parola “servizio” può avere significati diversi. Il candidato deve distinguerli.

Il servizio amministrativo è una struttura interna o un’attività dell’ente: servizio protocollo, servizio tributi, servizio personale, servizio anagrafe.

Il servizio al cittadino è una prestazione o attività rivolta agli utenti: mensa, trasporto scolastico, servizi educativi, uso di impianti, contributi, sportelli.

Il servizio pubblico locale, soprattutto quando ha rilevanza economica, può richiedere scelte organizzative ulteriori: affidamento, gestione, controllo, qualità, rapporto con gestori o società, tutela dell’utenza.

Per M-FL01 non serve anticipare il capitolo sugli appalti o quello sui servizi pubblici locali avanzati. Serve però una distinzione minima:

Formula nel bando o nella traccia	Che cosa chiedersi
Servizio tributi, servizio personale, servizio demografico	Quale ufficio interno è competente?
Servizio mensa, trasporto scolastico, impianto sportivo	Quale regolamento o atto disciplina accesso e gestione?
Servizio pubblico locale affidato a gestore	Quale ruolo mantiene il Comune: indirizzo, affidamento, controllo, regolazione, rapporto con utenti?
Servizio in Unione di Comuni	Quale ente gestisce e quale fonte interna si applica?

Questa distinzione impedisce di usare la parola “servizio” come contenitore generico.

Gestione associata: perché cambia la risposta

Molti Comuni, soprattutto piccoli e medi, esercitano funzioni e servizi in forma associata. La gestione associata può avvenire tramite Unioni di Comuni, convenzioni o altri modelli previsti dall'ordinamento. Nei concorsi M-FL01 questo dato è rilevante perché il candidato potrebbe non lavorare per un Comune singolo.

La gestione associata cambia almeno quattro elementi.

Il primo riguarda l'ente di riferimento: la pratica può essere gestita da un'Unione, da un ufficio comune o da una struttura che opera per più Comuni.

Il secondo riguarda la fonte interna: possono essere rilevanti lo statuto e i regolamenti dell'Unione, le convenzioni tra enti o il regolamento del servizio associato.

Il terzo riguarda l'organizzazione: l'ufficio può servire più territori e interagire con più amministrazioni.

Il quarto riguarda l'atto: bisogna capire quale responsabile e quale ente adottano l'atto finale.

La domanda da concorso può essere semplice:

NOTA

Il candidato presta servizio presso un'Unione di Comuni che gestisce il servizio personale per i Comuni aderenti. Quali elementi deve considerare nello svolgimento dell'istruttoria?

La risposta corretta non parla solo di "ufficio personale". Deve considerare ente gestore, fonti associative, competenza del responsabile, atti dei Comuni aderenti quando necessari e flusso documentale.

Leggere un bando di Comune o Unione

Quando il bando arriva da un Comune singolo, la lettura è relativamente diretta: ente, profilo, area, servizio di destinazione se indicato, materie, prove e fonti locali.

Quando il bando arriva da un'Unione di Comuni o da una gestione associata, bisogna aggiungere alcune domande:

- il datore di lavoro o ente banditore è l'Unione?
- il posto è destinato a un servizio associato?
- il dipendente lavorerà per più Comuni o per una struttura unica?
- quali statuti, regolamenti o convenzioni disciplinano l'organizzazione?
- il profilo richiede conoscenze su servizi specifici gestiti in forma associata?

Queste domande servono soprattutto nei piccoli enti. Un bando può indicare un profilo amministrativo, ma il lavoro concreto può riguardare personale, tributi, segreteria, servizi demografici, sociale o polizia locale associata.

Nel Metodo BANDO questa è una fase di decodifica: non basta leggere le materie. Bisogna capire l'ambiente operativo.

Come costruire la mappa ufficio-procedimento-atto

La mappa ufficio-procedimento-atto è lo strumento principale del capitolo.

Per costruirla, usa sei colonne:

Elemento	Domanda
Servizio	Quale servizio comunale o associato è coinvolto?
Fonte	Quale legge, statuto, regolamento o atto organizzativo serve?
Ufficio	Quale ufficio riceve e istruisce?
Responsabile	Chi firma o adotta l'atto gestionale?
Atto	Quale output amministrativo conclude o porta avanti la fase?
Controllo	Serve parere, visto, pubblicazione, comunicazione o verifica successiva?

Esempio sintetico:

Caso	Servizio	Ufficio	Atto
Domanda di agevolazione TARI	Tributi	Ufficio tributi	Provvedimento/atto gestionale secondo regolamento.
Richiesta di contributo sociale	Servizi sociali	Ufficio servizi alla persona	Istruttoria, graduatoria o provvedimento motivato.
Acquisto di materiale per ufficio	Economato/procurement	Ufficio competente con ragioneria	Determinazione o atto gestionale secondo disciplina.
Richiesta sala civica	Patrimonio/cultura	Ufficio beni o servizi culturali	Concessione, diniego o assegnazione.

Caso	Servizio	Ufficio	Atto
Procedura gestita dall'Unione	Servizio associato	Ufficio dell'Unione	Atto del responsabile competente dell'ente gestore.

La mappa non sostituisce la fonte. Ti dice dove cercare e quale risposta costruire.

Come rispondere all'orale

All'orale una domanda sull'organizzazione comunale può essere impostata in cinque passaggi.

Primo: chiarire che il Comune opera tramite organi politici e struttura amministrativa.

Secondo: spiegare che la struttura è definita da statuto, regolamenti e atti organizzativi dell'ente, nel quadro del TUEL e del lavoro pubblico.

Terzo: distinguere macrostruttura e servizi: aree, settori, servizi, uffici e sportelli sono strumenti per attribuire competenze e responsabilità.

Quarto: collegare responsabili, dirigenti ove presenti e Segretario comunale alle rispettive funzioni.

Quinto: concludere con un esempio pratico: una domanda presentata dal cittadino entra al protocollo, viene assegnata al servizio competente, istruita dall'ufficio e conclusa con un atto del responsabile, salvo competenze di organi politici o gestione associata.

Una risposta efficace può essere:

NOTA

L'organizzazione comunale è la struttura attraverso cui l'ente trasforma indirizzi, regolamenti e servizi in attività amministrativa. Gli organi politici definiscono indirizzi e atti fondamentali; gli uffici curano l'istruttoria; dirigenti o responsabili adottano gli atti di gestione; il Segretario svolge funzioni di assistenza e garanzia secondo l'ordinamento. In prova occorre sempre individuare servizio competente, fonte applicabile, responsabile e atto finale, verificando se il servizio è svolto dal Comune singolo o in forma associata.

Caso guidato

Un'Unione di Comuni gestisce in forma associata il servizio tributi per tre Comuni aderenti. Un cittadino presenta al proprio Comune una richiesta di agevolazione su un tributo locale. La richiesta viene protocollata dal Comune, ma l'istruttoria è svolta dall'ufficio tributi dell'Unione in base alla convenzione e al regolamento applicabile.

La traccia chiede: come va impostata la risposta?

Primo: bisogna individuare l'ente e il servizio. Il tributo riguarda il Comune, ma l'organizzazione del servizio è associata. Quindi occorre capire quale funzione è rimasta al Comune e quale è esercitata dall'Unione.

Secondo: bisogna individuare le fonti. Servono la normativa generale, il regolamento tributario applicabile, gli atti o convenzioni che disciplinano la gestione associata e l'organizzazione interna dell'Unione.

Terzo: bisogna ricostruire il flusso. La domanda può entrare al protocollo del Comune o dell'Unione secondo le regole organizzative. L'istruttoria è assegnata all'ufficio competente. L'ufficio verifica requisiti, documenti, termini e presupposti dell'agevolazione.

Quarto: bisogna individuare il responsabile dell'atto. Non basta dire "decide il Sindaco" o "decide il Comune". Occorre verificare quale responsabile, del Comune o dell'Unione, è competente ad adottare l'atto gestionale secondo la disciplina associativa.

Quinto: bisogna motivare l'esito. L'eventuale accoglimento o diniego deve richiamare la fonte applicabile e gli elementi istruttori.

La risposta corretta è:

NOTA

nel servizio associato il candidato deve distinguere titolarità della funzione, ente gestore, regolamento applicabile, ufficio istruttore e responsabile competente. La domanda non si risolve con un richiamo generico al Comune: va ricostruita la catena organizzativa tra Comune aderente, Unione, ufficio tributi e atto gestionale finale.

Da sapere in 5 righe

1. Il Comune agisce tramite organi politici e struttura amministrativa: non sono la stessa cosa.
2. Aree, settori, servizi e uffici sono etichette variabili, ma servono sempre a individuare competenze e responsabilità.
3. Il responsabile di servizio o dirigente cura la gestione e adotta gli atti di competenza.
4. Il Segretario comunale svolge funzioni di assistenza, garanzia e raccordo secondo l'ordinamento.
5. Nelle Unioni e nelle gestioni associate bisogna verificare ente gestore, fonti interne, ufficio competente e responsabile dell'atto.

Domanda da commissario

Perché l'organizzazione degli uffici e dei servizi è importante nei concorsi comunali?

Una risposta solida spiega che l'organizzazione consente di passare dalla norma al funzionamento concreto dell'ente. Il Comune non agisce in modo indistinto: ogni procedimento deve essere assegnato a un servizio, istruito da un ufficio e concluso con un atto del soggetto competente. L'organizzazione permette di distinguere indirizzo politico e gestione, di individuare il responsabile del procedimento o del servizio, di applicare regolamenti interni e di capire se il servizio è gestito direttamente dal Comune o in forma associata.

Domanda-trappola

Se una pratica riguarda un servizio comunale, l'atto finale deve essere adottato dalla Giunta perché il servizio appartiene al Comune?

No. Il fatto che il servizio sia comunale non attribuisce automaticamente la competenza alla Giunta. Bisogna distinguere l'atto di indirizzo o regolazione generale dall'atto gestionale. Molti atti relativi ai servizi comunali sono adottati dal dirigente o dal responsabile di servizio, secondo la disciplina dell'ente. La Giunta interviene solo quando la competenza rientra nel suo ambito e non quando si tratta di gestione concreta del singolo procedimento.

Errore tipico

L'errore più frequente è cercare subito l'organo politico quando il problema è organizzativo.

Esempio di risposta debole:

NOTA

La domanda viene valutata dal Comune e la Giunta decide se accoglierla.

La frase non individua ufficio, fonte, istruttoria, responsabile e atto, e attribuisce alla Giunta una decisione che potrebbe essere gestionale.

Risposta più solida:

NOTA

La domanda è ricevuta e protocollata, assegnata al servizio competente, istruita secondo la normativa e il regolamento applicabile; il responsabile del servizio adotta il provvedimento finale, salvo diversa competenza prevista dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dagli atti di gestione associata.

Mini-esercizio

Leggi le situazioni e compila la mappa ufficio-procedimento-atto.

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile
Domanda di residenza			
Richiesta agevolazione tributo locale			

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile
Istanza per contributo sociale			
Uso temporaneo di una sala comunale			
Procedura personale gestita da Unione			

Situazione	Errore da evitare
Domanda di residenza	
Richiesta agevolazione tributo locale	
Istanza per contributo sociale	
Uso temporaneo di una sala comunale	
Procedura personale gestita da Unione	

Soluzione attesa:

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile
Domanda di residenza	Servizi demografici/anagrafe.	Normativa demografica, regole organizzative e capitolo dedicato.	Istruttoria, aggiornamento o provvedimento secondo disciplina.
Richiesta agevolazione tributo locale	Ufficio tributi.	Regolamento tributario e disciplina dell'entrata.	Provvedimento o atto gestionale motivato.
Istanza per contributo sociale	Servizi sociali/servizi alla persona.	Regolamento del servizio, criteri, ISEE e disciplina privacy.	Istruttoria, graduatoria, concessione o diniego.
Uso temporaneo di una sala comunale	Patrimonio, cultura o servizio individuato dall'ente.	Regolamento beni/spazi comunali.	Concessione, assegnazione o diniego.

Situazione	Servizio competente	Fonte da controllare	Atto/output probabile
Procedura personale gestita da Unione	Ufficio personale associato.	Statuto, convenzione, regolamento organizzativo dell'Unione.	Atto del responsabile competente.

Situazione	Errore da evitare
Domanda di residenza	Rispondere senza distinguere ufficio e funzione statale/locale.
Richiesta agevolazione tributo locale	Far decidere l'organo politico sul singolo caso.
Istanza per contributo sociale	Ignorare criteri e parità di trattamento.
Uso temporaneo di una sala comunale	Decidere senza criteri generali.
Procedura personale gestita da Unione	Applicare automaticamente l'organizzazione del Comune singolo.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Dire "decide il Comune"	Risposta generica e non valutabile.	Individuare ufficio, responsabile e atto.
Confondere Giunta e responsabile di servizio	Attribuzione sbagliata di competenza.	Chiedere se l'atto è indirizzo o gestione.
Usare area, settore, servizio e ufficio come sinonimi rigidi	Lettura meccanica dell'organigramma.	Capire la funzione concreta della struttura.
Dimenticare il protocollo e l'assegnazione	Flusso procedimentale incompleto.	Partire dall'ingresso dell'istanza e dalla tracciabilità.
Ignorare il Segretario comunale	Risposta povera su assistenza e garanzia.	Collocarlo nel raccordo giuridico-amministrativo dell'ente.
Ignorare la gestione associata	Applicazione della fonte o dell'ente sbagliato.	Verificare Unione, convenzione, ente gestore e regolamenti.

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Confondere servizio interno e servizio pubblico locale affidato	Soluzione organizzativa errata.	Distinguere ufficio comunale, prestazione al cittadino e gestione esterna.

Checklist operativa finale

- so distinguere organi politici e uffici?
- so spiegare perché l'organizzazione conta in un caso pratico?
- so leggere area, settore, servizio e ufficio senza irrigidire le etichette?
- so collegare un servizio comunale al relativo procedimento?
- so individuare responsabile, dirigente ove presente e Segretario?
- so descrivere il flusso istanza, protocollo, assegnazione, istruttoria, atto finale?
- so distinguere servizio amministrativo interno e servizio pubblico locale?
- so verificare se un servizio è gestito da Comune singolo, Unione o convenzione?
- so costruire una mappa ufficio-procedimento-atto?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico enti locali
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - pubblico impiego
- D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - servizi pubblici locali
- VOL-01 — Il Metodo BANDO per pubblico impiego generale, procedimento amministrativo, accesso, trasparenza, privacy, CAD, contratti pubblici e principi comuni della pubblica amministrazione.

Deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze e pareri

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali l'errore sull'atto pesa molto. Un candidato può conoscere bene gli organi, i regolamenti e gli uffici, ma perdere solidità se chiama “delibera” ciò che è una determinazione, se attribuisce alla Giunta un atto gestionale, se usa “ordinanza” come sinonimo generico di provvedimento o se dimentica pareri e visto quando l'atto incide su spesa e bilancio.

Questo capitolo costruisce una grammatica pratica degli atti locali. Non richiede di redigere modelli completi di deliberazione, determinazione o ordinanza; richiede di riconoscere la forma della decisione, il soggetto competente, i passaggi istruttori necessari e l'errore da evitare.

La prova può presentarsi in molti modi. Nel quiz chiede chi adotta un determinato atto. Nella risposta aperta chiede la differenza tra delibera e determina. Nel caso pratico chiede di impostare l'iter: proposta, pareri, decisione, pubblicazione, esecuzione, comunicazione. All'orale può partire da una formula apparentemente semplice: “Mi parli degli atti del Comune”.

Una buona risposta non si limita a elencare gli atti: li collega a competenza, funzione e procedimento.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. distinguere deliberazione, determinazione, decreto, ordinanza, parere e visto;
2. collegare ciascun atto all'organo o al responsabile competente;
3. capire quando serve una deliberazione consiliare e quando una deliberazione di Giunta;
4. riconoscere la determinazione come atto tipico della gestione amministrativa;
5. distinguere decreto sindacale e ordinanza sindacale;
6. capire il ruolo di parere tecnico, parere contabile e visto di copertura;
7. ricostruire la catena proposta, istruttoria, pareri, atto, pubblicazione ed esecuzione;
8. evitare la risposta automatica “serve una delibera”.

L'obiettivo non è sostituire un manuale di redazione atti. È dare al candidato la bussola per scegliere l'atto corretto nelle prove comunali.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va letto dopo quelli su TUEL, fonti interne e organizzazione comunale. Prima devi sapere chi sono gli organi e come funziona l'ufficio; solo dopo puoi scegliere l'atto.

La sequenza corretta è:

- qual è la fonte applicabile?
- qual è l'organo o ufficio competente?
- la decisione è di indirizzo, gestione, rappresentanza, urgenza o controllo?
- l'atto produce effetti finanziari?
- servono pareri, visto, pubblicazione o comunicazione?
- quale output va indicato nella risposta?

Se salti queste domande, rischi di usare la forma sbagliata. Nei casi pratici non basta scrivere un atto formalmente ordinato: bisogna dimostrare che la competenza è corretta.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama atti degli enti locali, TUEL, deliberazioni, determinazioni, ordinanze, pareri o procedimento?	Attivazione del nucleo atti comunali.
A - Aree	La traccia riguarda organi, uffici, servizi, spesa, urgenza, nomine o provvedimenti finali?	Separazione tra indirizzo, gestione, ordinanza, decreto e controllo.
N - Nuclei	Quale atto è corretto e chi lo adotta?	Tabella atto-organo-funzione.
D - Diario	Dove rischio di attribuire l'atto al soggetto sbagliato?	Diario errori su delibera/determina/ordinanza/pareri.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Schema di iter, mini-atto essenziale, risposta orale, caso guidato.

La mappa fissa il criterio del capitolo: l'atto si sceglie in base alla funzione, non per abitudine.

Atto locale e competenza

Ogni atto amministrativo deve essere collegato a una competenza. Nei concorsi comunali questa regola è decisiva: se sbaglia il soggetto competente, anche una risposta ben scritta diventa fragile.

La scelta dell'atto dipende da quattro domande:

1. la decisione riguarda un atto fondamentale, una regola generale o un indirizzo politico-amministrativo? In questo caso bisogna guardare agli organi politici e, secondo le competenze, al Consiglio o alla Giunta;
2. la decisione attua un indirizzo, gestisce una pratica, impegna risorse, conclude un procedimento o produce effetti verso l'esterno? In questo caso bisogna guardare al dirigente o al responsabile di servizio;
3. la decisione è attribuita al Sindaco come rappresentante dell'ente, autorità locale o ufficiale del Governo? Occorre allora distinguere decreto, ordinanza e funzioni sindacali;
4. l'atto ha riflessi tecnici, contabili o finanziari? In questo caso entrano pareri, visto e controlli.

La tabella di base è:

Atto	Soggetto da verificare	Funzione prevalente
Deliberazione consiliare	Consiglio comunale	Indirizzo, controllo, atti fondamentali, regole generali.
Deliberazione di Giunta	Giunta comunale	Governo dell'ente, attuazione indirizzi, atti collegiali non riservati ad altri.
Determinazione	Dirigente o responsabile di servizio	Gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e procedimentale.
Decreto sindacale	Sindaco	Nomine, incarichi, attribuzioni o atti sindacali tipici.
Ordinanza	Sindaco o altro soggetto competente secondo legge	Ordine, prescrizione, urgenza o potere specifico previsto dall'ordinamento.
Parere/visto	Responsabile tecnico, responsabile finanziario o soggetti competenti	Regolarità, copertura, controllo tecnico-contabile.

Questa tabella è il punto di partenza. La fonte concreta va sempre verificata.

Deliberazione consiliare

La deliberazione consiliare è l'atto collegiale del Consiglio comunale. Va collegata agli atti fondamentali, all'indirizzo politico-amministrativo e al controllo.

Il Consiglio interviene sugli atti fondamentali attribuitigli dall'art. 42 TUEL: statuto, regolamenti di sua competenza, programmi, bilanci, convenzioni e forme associative. La gestione dei singoli fascicoli spetta ai responsabili competenti. Per i regolamenti esiste un'eccezione da ricordare: quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali consiliari, ai sensi dell'art. 48, comma 3.

In prova, quando pensi alla deliberazione consiliare, devi chiederti:

- l'atto incide sulla struttura fondamentale dell'ente?
- stabilisce una regola generale?
- riguarda programmazione, bilancio, convenzioni o forme associative?
- è riservato dalla legge al Consiglio?
- richiede pareri tecnici o contabili prima della decisione?

Esempio: il regolamento per l'uso delle sale comunali è approvato dal Consiglio; quello sull'ordinamento degli uffici e servizi dalla Giunta. In entrambi i casi uffici e responsabili adottano gli atti applicativi nelle rispettive competenze.

L'errore da evitare è trasformare il Consiglio in un ufficio gestionale.

Deliberazione di Giunta

La deliberazione di Giunta è l'atto collegiale della Giunta comunale. Ai sensi dell'art. 48 TUEL la Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell'ente e adotta gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati al Consiglio né rientrino nelle competenze del Sindaco o della gestione.

La Giunta può intervenire su indirizzi attuativi, programmi operativi, proposte, schemi, atti di governo e scelte collegiali non riservate ad altri soggetti. Tuttavia, non bisogna usarla come risposta residuale automatica.

Per distinguere indirizzo e gestione, chiedi:

NOTA

l'atto è davvero di governo dell'ente o è una gestione concreta di ufficio?

Se l'atto conclude una pratica individuale, approva un avviso gestionale, assume un impegno di spesa, aggiudica una procedura, concede un beneficio secondo criteri predeterminati o dispone un atto di gestione, di regola bisogna guardare al responsabile competente, non alla Giunta.

Una buona risposta può dire:

NOTA

La Giunta opera con deliberazioni collegiali negli ambiti di governo dell'ente non riservati al Consiglio, al Sindaco o agli organi gestionali. La gestione concreta resta in capo ai dirigenti o responsabili di servizio, secondo la disciplina applicabile.

Determinazione

La determinazione è l'atto tipico della gestione. Nei Comuni con dirigenza è collegata al dirigente; nei Comuni privi di dirigenza è spesso collegata al responsabile di servizio, secondo l'organizzazione dell'ente. L'art. 107 TUEL riserva a questi soggetti tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

La determinazione serve quando bisogna attuare un indirizzo o una regola generale mediante un atto gestionale. È frequente in materia di acquisti, affidamenti, impegni di spesa, liquidazioni, avvisi, graduatorie, concessioni, autorizzazioni, atti di personale, incarichi gestionali, approvazione di esiti istruttori e altri provvedimenti amministrativi.

La determinazione va letta attraverso competenza, istruttoria ed effetto. Si parte dalla competenza: chi firma deve essere responsabile del servizio o soggetto abilitato secondo l'organizzazione dell'ente.

Conta poi l'istruttoria. La determinazione non nasce nel vuoto, ma richiama presupposti, fonti, atti precedenti, valutazioni, disponibilità di bilancio se rilevanti e motivazione.

Infine va considerato l'effetto. La determinazione può impegnare l'amministrazione verso l'esterno, produrre effetti finanziari, concludere un procedimento o avviare una fase successiva.

Nei casi pratici, la determinazione è spesso l'atto giusto quando la traccia dice:

- “l'ufficio deve procedere”;
- “il responsabile deve approvare”;
- “si deve impegnare la spesa”;
- “si deve approvare un avviso”;
- “si deve concedere o negare un beneficio sulla base di un regolamento”;
- “si deve affidare un servizio o acquistare un bene”, nel rispetto della disciplina di settore.

L'errore è dire “serve una delibera” per ogni scelta dell'ente.

Decreto sindacale

Il decreto sindacale è un atto del Sindaco, che l'art. 50 TUEL individua come organo responsabile dell'amministrazione dell'ente e titolare delle funzioni attribuite da legge, statuto e regolamenti. Non va confuso con l'ordinanza e non va usato come formula generica.

Nella pratica comunale il decreto può riguardare nomine, designazioni, attribuzioni, incarichi, individuazione di responsabili, deleghe o altri atti sindacali previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

Per il candidato la domanda è:

NOTA

il Sindaco sta nominando, attribuendo, designando o organizzando una funzione che l'ordinamento gli assegna?

Se sì, il decreto può essere la forma da considerare. Se invece il Sindaco impone un comportamento, ordina un intervento urgente o adotta un provvedimento contingibile e urgente, bisogna ragionare sull'ordinanza.

Esempio: la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi o l'attribuzione di incarichi dirigenziali va collegata alla funzione sindacale prevista dall'ordinamento locale e dai regolamenti dell'ente. Il singolo atto gestionale successivo, però, resta del responsabile competente.

Ordinanza

L'ordinanza è un atto che contiene un ordine, una prescrizione o una misura adottata nell'esercizio di un potere previsto dalla legge. Nel contesto comunale è spesso collegata al Sindaco, ma non deve essere usata come sinonimo di qualunque provvedimento.

Bisogna distinguere almeno tre piani. L'ordinanza ordinaria è prevista da discipline specifiche e può riguardare materie attribuite all'autorità competente dalla legge o dai regolamenti.

L'ordinanza contingibile e urgente richiede invece presupposti particolari: urgenza, necessità, situazione concreta da fronteggiare, motivazione rafforzata, temporaneità o proporzionalità della misura secondo i principi dell'ordinamento.

Un terzo piano riguarda l'ordinanza del Sindaco quale ufficiale del Governo. In questo caso il Sindaco esercita funzioni statali attribuitegli dall'ordinamento, con il raccordo prefettizio nei casi previsti.

La risposta concorsuale deve evitare sia la banalizzazione sia la confusione con la determinazione. Dire che “il Sindaco fa ordinanza quando c'è un problema” non basta: occorre indicare potere, presupposti e motivazione.

L'altro errore è ricorrere all'ordinanza per una gestione ordinaria di servizio, una graduatoria, un affidamento o un beneficio individuale. In questi casi l'atto non è automaticamente un'ordinanza.

Formula utile:

NOTA

L'ordinanza presuppone uno specifico potere ordinatorio attribuito dall'ordinamento. Nei casi contingibili e urgenti occorre motivare la necessità dell'intervento, la situazione concreta, la proporzionalità della misura e il rispetto dei limiti di legge.

Parere di regolarità tecnica

L'art. 49 TUEL richiede il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato su ogni proposta di deliberazione sottoposta a Giunta o Consiglio che non sia un mero atto di indirizzo. Il responsabile valuta la proposta rispetto alla normativa, all'istruttoria e alla regolarità dell'azione amministrativa; il parere viene inserito nella deliberazione.

Non è un parere politico. Non sostituisce la decisione dell'organo. Non è una formula ornamentale.

Per il candidato, il parere tecnico risponde alla domanda:

NOTA

dal punto di vista del servizio competente, la proposta è istruita correttamente e può essere sottoposta all'organo?

Esempio: una proposta che approva una convenzione per l'uso di un immobile comunale richiede il parere tecnico. Se incide anche sul patrimonio o sulla situazione economico-finanziaria, occorre il parere contabile. Chiamare l'atto «di indirizzo» nel titolo non basta a escludere i controlli: bisogna esaminarne il contenuto effettivo.

Se l'ente non ha responsabili dei servizi, l'art. 49, comma 2, attribuisce il parere al segretario, in relazione alle sue competenze. Quando Giunta o Consiglio non intendono conformarsi ai pareri, devono motivare adeguatamente la scelta nella deliberazione (comma 4). La motivazione del dissenso non sana una violazione di legge né rende disponibile uno stanziamento inesistente.

In prova è importante scrivere “parere del responsabile del servizio interessato” e non genericamente “parere dell'ufficio”.

Parere contabile e visto di copertura

Quando l'atto ha riflessi economico-finanziari o patrimoniali, entra in gioco il responsabile finanziario. Il capitolo di contabilità locale svilupperà in modo più ampio bilancio, impegni, visti, controlli e responsabilità; qui serve una grammatica minima.

Il parere di regolarità contabile è reso dal responsabile di ragioneria quando la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, nel campo dell'art. 49. Non è limitato agli atti che assumono immediatamente un impegno: anche una concessione gratuita di un immobile può avere conseguenze patrimoniali da valutare.

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria riguarda invece i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa. Essi sono trasmessi al responsabile finanziario e diventano esecutivi con l'apposizione del visto (art. 183, comma 7). La firma del responsabile proponente e la pubblicazione non sostituiscono questo passaggio. La regolarità tecnica degli atti gestionali rientra inoltre nel controllo preventivo dell'art. 147-bis; non va confusa con la richiesta di pareri prevista per una proposta collegiale.

La distinzione pratica è:

Presidio	Dove si incontra	Domanda operativa
Parere tecnico, art. 49	Proposta a Giunta o Consiglio diversa dal mero indirizzo.	La proposta è regolare sotto il profilo tecnico?
Parere contabile, art. 49	Proposta con riflessi diretti o indiretti economico-finanziari o patrimoniali.	Quali effetti contabili e patrimoniali produce?
Visto, art. 183, comma 7	Provvedimento gestionale che comporta impegno di spesa.	È attestata la copertura necessaria all'esecutività?

L'errore da evitare è trattare questi presidi come passaggi burocratici irrilevanti. Nei casi pratici possono essere il punto che fa capire se il candidato sa collegare atto e bilancio.

Catena istruttoria dell'atto locale

Un atto locale non nasce solo dalla firma finale. Prima c'è una catena.

La catena tipica può essere rappresentata così:

Fase	Funzione	Domanda da porsi
Bisogno o impulso	Nasce una necessità: servizio, richiesta, indirizzo, obbligo normativo.	Perché l'ente deve agire?
Istruttoria	L'ufficio verifica fatti, fonti, competenza, documenti e risorse.	Quali presupposti sostengono l'atto?
Proposta	Il servizio formula una proposta se serve l'atto collegiale.	Quale organo deve decidere?
Pareri	Si acquisiscono pareri tecnici o contabili quando richiesti.	L'atto è regolare e sostenibile?

Fase	Funzione	Domanda da porsi
Decisione	L'organo o il responsabile adotta l'atto.	Chi firma e con quale competenza?
Pubblicazione/comunicazione	L'atto viene pubblicato, comunicato o notificato secondo il caso.	Come produce conoscibilità o effetti verso terzi?
Esecuzione	Gli uffici attuano la decisione.	Quale fase gestionale segue?

Questa catena è più importante di un modello formale. Nelle prove teorico-pratiche il commissario vuole vedere se sai ricostruire il percorso corretto.

Pubblicazione, esecuzione e comunicazione

Dopo l'adozione dell'atto, non sempre il lavoro è finito. Molti atti richiedono pubblicazione, comunicazione, trasmissione, registrazione, controllo o esecuzione.

Nel contesto comunale ricorrono spesso:

- pubblicazione all'albo pretorio online;
- inserimento nelle sezioni di amministrazione trasparente quando previsto;
- comunicazione ai destinatari;
- notifica quando necessaria;
- trasmissione agli uffici competenti;
- acquisizione di efficacia o esecutività secondo la disciplina applicabile;
- attivazione della fase gestionale successiva.

Per le deliberazioni comunali, l'art. 124 TUEL prevede la pubblicazione all'albo per quindici giorni consecutivi, salvo disposizioni specifiche. L'art. 134, comma 3, stabilisce l'esecutività ordinaria dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. Le due durate rispondono a funzioni differenti: conoscere un atto e poterlo eseguire non sono la stessa cosa. Per il computo concreto della decorrenza occorre leggere il regime dell'atto e la certificazione di pubblicazione, senza sostituire alla formula normativa una data scelta intuitivamente.

In caso di urgenza, Consiglio e Giunta possono dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile con il voto della maggioranza dei componenti, secondo l'art. 134, comma 4. La dichiarazione deve risultare da una votazione distinta, motivata dall'urgenza. Non elimina la pubblicazione e non sana difetti di competenza, istruttoria o copertura.

Per una determinazione con impegno, il riferimento decisivo è invece il visto dell'art. 183, comma 7: non si applica automaticamente il termine di esecutività delle deliberazioni. Una comunicazione al destinatario può a sua volta rilevare per l'efficacia di determinati provvedimenti. In prova occorre quindi precisare se si sta parlando di deliberazione, atto gestionale di spesa o provvedimento rivolto a un destinatario.

Come scegliere l'atto corretto

Per scegliere l'atto, usa questa sequenza:

1. individua la materia;
2. individua la fonte applicabile;
3. stabilisci se la decisione è politica, gestionale, sindacale, urgente o tecnico-contabile;
4. individua il soggetto competente;
5. verifica se servono pareri, visto, pubblicazione o comunicazione;
6. scrivi l'atto o la risposta usando la forma corretta.

Applicazione rapida:

Traccia	Atto da considerare	Motivo
Approvare il regolamento per l'uso delle sale comunali	Deliberazione consiliare	Competenza dell'art. 42 TUEL.
Approvare il regolamento degli uffici e servizi	Deliberazione di Giunta	Eccezione dell'art. 48, comma 3, nel rispetto dei criteri consiliari.
Approvare un avviso per contributi già regolati	Determinazione	Atto gestionale del servizio competente.
Nominare un responsabile secondo regolamento	Decreto sindacale o atto sindacale previsto	Funzione attribuita al Sindaco.
Ordinare misure urgenti per emergenza locale	Ordinanza	Potere ordinatorio fondato su presupposti di legge.
Impegnare spesa per un acquisto	Determinazione con profili contabili	Gestione e copertura finanziaria.
Esprimere regolarità su proposta di Giunta	Parere tecnico/contabile	Presidio istruttorio prima della decisione collegiale.

La tabella non esaurisce i casi. Serve a costruire l'automatismo giusto: prima funzione, poi atto.

Come rispondere all'orale

Una risposta orale sugli atti del Comune può seguire cinque passaggi.

Primo: dire che gli atti locali vanno studiati insieme alla competenza.

Secondo: distinguere atti collegiali e atti monocratici. Le deliberazioni sono atti collegiali di Consiglio o Giunta; determinazioni, decreti e ordinanze sono atti adottati da soggetti specifici secondo competenza.

Terzo: separare indirizzo e gestione. La deliberazione riguarda organi collegiali; la determinazione riguarda la gestione del dirigente o responsabile.

Quarto: distinguere decreto e ordinanza del Sindaco. Il decreto è spesso legato a nomine, attribuzioni o atti sindacali tipici; l'ordinanza richiede un potere ordinatorio e, nei casi urgenti, presupposti specifici.

Quinto: chiudere con pareri e visto. Prima o insieme all'atto possono servire parere tecnico, parere contabile e visto di copertura, secondo i casi.

Una risposta efficace può essere:

NOTA

Gli atti comunali devono essere letti in rapporto alla competenza. Il Consiglio e la Giunta operano con deliberazioni nei rispettivi ambiti; i dirigenti o responsabili adottano determinazioni e provvedimenti di gestione; il Sindaco può adottare decreti e ordinanze quando la legge, lo statuto o i regolamenti gli attribuiscono la funzione. Le proposte e gli atti con rilevanza tecnica o contabile richiedono i presidi di regolarità previsti dall'ordinamento. In prova, quindi, occorre individuare funzione, soggetto competente, forma dell'atto, pareri e fase successiva.

Caso guidato

Il Comune vuole concedere contributi ad associazioni locali per iniziative culturali. Il Consiglio ha approvato il regolamento generale sui contributi. La Giunta ha definito un indirizzo per sostenere alcune linee di intervento nel bilancio dell'anno. L'ufficio cultura deve pubblicare l'avviso, ricevere le domande, formare la graduatoria e concedere i contributi. Sono previste risorse di bilancio.

La traccia chiede: quali atti servono?

La risposta deve separare i piani.

Primo: il regolamento generale è fonte interna dell'ente e va collegato alla deliberazione consiliare.

Secondo: l'indirizzo politico-amministrativo può essere collegato alla deliberazione di Giunta, se rientra nella competenza dell'organo e non invade la gestione.

Terzo: l'avviso, l'istruttoria, l'approvazione della graduatoria e la concessione concreta dei contributi sono atti gestionali del responsabile del servizio, normalmente mediante determinazione o provvedimento gestionale, secondo l'organizzazione dell'ente.

Quarto: la proposta collegiale con riflessi finanziari richiede i pareri tecnico e contabile dell'art. 49. La determinazione che assume l'impegno viene invece trasmessa al responsabile finanziario e diventa esecutiva con il visto attestante copertura dell'art. 183, comma 7.

Quinto: l'esito deve essere pubblicato o comunicato secondo le regole applicabili, rispettando trasparenza e protezione dei dati personali.

La risposta corretta non dice semplicemente "la Giunta concede i contributi". Dice:

NOTA

il Consiglio approva il regolamento generale, la Giunta può adottare indirizzi nei limiti della sua competenza, il responsabile del servizio gestisce avviso, istruttoria, graduatoria e concessione, con i presidi contabili e di pubblicazione richiesti.

CASO RISOLTO: PARERE E VISTO IN DUE FASI DIVERSE

Nel Comune fittizio di Valleverde la Giunta propone una convenzione annuale per mettere una sala comunale a disposizione di un'associazione culturale. L'istruttoria stima minori entrate per 1.200 euro e spese di utenza per 800 euro. Il Consiglio ha già approvato il regolamento applicabile e il responsabile cultura dispone delle risorse assegnate per gli atti gestionali. La domanda chiede quali controlli accompagnino la convenzione e il successivo impegno per le utenze.

La proposta di convenzione ha contenuto concreto e riflessi patrimoniali e finanziari: occorrono il parere tecnico del responsabile del servizio e quello contabile del responsabile di ragioneria. Le minori entrate costituiscono un riflesso da valutare anche se non sono una spesa. I pareri sono inseriti nella deliberazione dell'organo competente; l'eventuale urgenza dell'esecuzione va motivata e votata separatamente.

Il responsabile competente assume poi l'impegno relativo alle utenze, verificando titolo dell'obbligazione, creditore, importo, esercizio di esigibilità e disponibilità dello stanziamento. La determinazione passa al finanziario per il visto di copertura. Il parere contabile espresso sulla convenzione non sostituisce il visto sulla determinazione. Nel dossier si conservano entrambi perché riguardano atti e funzioni differenti.

Verifica: se la convenzione è dichiarata immediatamente eseguibile, il responsabile può ordinare una spesa priva di copertura? No. L'immediata eseguibilità riguarda la deliberazione; le regole sull'assunzione della spesa rimangono applicabili. Se invece la proposta contiene solo una generica dichiarazione politica priva di effetti concreti, va verificata la diversa fattispecie del mero atto di indirizzo, non assimilata automaticamente alla convenzione del caso.

Da sapere in 5 righe

1. L'atto corretto dipende dalla competenza: prima si individua chi decide, poi la forma.
2. La deliberazione è atto collegiale di Consiglio o Giunta; non va usata per ogni decisione comunale.
3. La determinazione è l'atto tipico della gestione del dirigente o responsabile di servizio.
4. Decreto e ordinanza del Sindaco non sono sinonimi: il decreto riguarda funzioni sindacali tipiche, l'ordinanza presuppone un potere ordinatorio.
5. Parere tecnico, parere contabile e visto di copertura collegano l'atto alla regolarità istruttoria e alla sostenibilità finanziaria.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra deliberazione e determinazione?

La deliberazione è un atto collegiale adottato da Consiglio o Giunta nei rispettivi ambiti di competenza. È collegata a indirizzo, governo dell'ente, atti fondamentali o decisioni collegiali. La determinazione è invece un atto gestionale adottato dal dirigente o dal responsabile di servizio: attua indirizzi, conclude procedimenti, impegna risorse quando ricorrono i presupposti, approva avvisi, graduatorie, affidamenti o provvedimenti di competenza. La distinzione riflette la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

Domanda-trappola

In un Comune, quando bisogna adottare una decisione importante, serve sempre una delibera?

No. L'importanza dell'atto non basta per scegliere la deliberazione. Bisogna verificare la competenza. Una decisione può essere importante ma gestionale, e quindi spettare al dirigente o responsabile con determinazione. La deliberazione serve quando la decisione rientra nella competenza del Consiglio o della Giunta. La domanda corretta non è "è importante?", ma "quale funzione svolge e quale soggetto è competente?".

Errore tipico

L'errore più frequente è usare la delibera come risposta universale.

Esempio di risposta debole:

NOTA

Per pubblicare l'avviso e assegnare i contributi serve una delibera di Giunta.

La frase confonde indirizzo e gestione. La Giunta può avere un ruolo di indirizzo, ma l'avviso, l'istruttoria e l'atto di concessione possono essere gestione del responsabile competente.

Risposta più solida:

NOTA

Occorre distinguere il regolamento o l'indirizzo generale dagli atti applicativi. L'atto collegiale definisce la cornice; il responsabile del servizio adotta gli atti gestionali, acquisendo i presidi tecnici e contabili necessari.

Mini-esercizio

Leggi le situazioni e individua l'atto più probabile.

Situazione	Atto da indicare	Soggetto da verificare	Presidio da controllare
Approvazione del regolamento per l'uso di sale comunali			
Approvazione dell'avviso per assegnare una sala secondo il regolamento			
Nomina del responsabile di un servizio			
Ordinanza per fronteggiare un'emergenza locale specifica			
Impegno di spesa per acquistare materiale d'ufficio			
Proposta di deliberazione con riflessi finanziari			

Soluzione attesa:

Situazione	Atto da indicare	Soggetto da verificare	Presidio da controllare
Approvazione del regolamento per l'uso di sale comunali	Deliberazione consiliare.	Consiglio comunale.	Parere tecnico e, se rilevante, contabile.
Approvazione dell'avviso per assegnare una sala secondo il regolamento	Determinazione o atto gestionale.	Responsabile del servizio competente.	Istruttoria, regolamento, eventuali profili contabili.
Nomina del responsabile di un servizio	Decreto/atto sindacale previsto.	Sindaco.	Statuto, regolamento uffici e servizi, motivazione.
Ordinanza per fronteggiare un'emergenza locale specifica	Ordinanza.	Sindaco o autorità competente secondo legge.	Presupposti, urgenza, motivazione, proporzionalità.
Impegno di spesa per acquistare materiale d'ufficio	Determinazione.	Responsabile competente.	Visto/copertura e regole di contabilità.
Proposta di deliberazione con riflessi finanziari	Deliberazione con pareri.	Organo collegiale competente.	Parere tecnico e parere contabile.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Usare "delibera" per ogni atto	Confusione tra indirizzo e gestione.	Chiedere se l'atto è collegiale o gestionale.
Attribuire alla Giunta atti del responsabile	Competenza sbagliata.	Verificare se l'atto applica criteri già definiti.
Confondere decreto e ordinanza	Forma errata dell'atto sindacale.	Chiedere se il Sindaco nomina/attribuisce o ordina/prescrive.
Dimenticare pareri e visto	Atto incompleto nei profili tecnico-contabili.	Controllare regolarità tecnica, contabile e copertura.

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Ignorare la pubblicazione	Catena dell'atto incompleta.	Inserire albo, comunicazione o pubblicazione quando richiesti.
Scrivere un modello senza competenza	Atto formalmente ordinato ma giuridicamente debole.	Prima funzione e competenza, poi forma.

Checklist operativa finale

- so distinguere deliberazione consiliare e deliberazione di Giunta?
- so spiegare quando serve una determinazione?
- so collegare decreto sindacale e ordinanza a funzioni diverse?
- so individuare il soggetto competente prima di scegliere l'atto?
- so dire quando entrano parere tecnico, parere contabile e visto di copertura?
- so costruire la catena impulso, istruttoria, proposta, pareri, decisione, pubblicazione, esecuzione?
- so evitare la frase “serve una delibera” senza verificare la competenza?
- so trasformare un caso di ufficio in tabella atto-organo-funzione?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42, 48–50, 54 e 107 (competenze); 49 e 147-bis (regolarità); 124 e 134 (pubblicazione ed esecutività); 183, comma 7 (visto di copertura).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - procedimento amministrativo
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - pubblico impiego
- VOL-01 — Il Metodo BANDO per teoria generale del provvedimento amministrativo, motivazione, procedimento, accesso, trasparenza e redazione atti base.

Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali il procedimento diventa lavoro d'ufficio: una domanda protocollata, un fascicolo da assegnare, un'integrazione, una pubblicazione, una richiesta di accesso o un dato personale da proteggere. Il candidato deve ricostruire la traiettoria della pratica: ingresso, registrazione, assegnazione, istruttoria, decisione, comunicazione, eventuale pubblicazione e conservazione.

Il capitolo precedente ha spiegato gli atti locali; qui l'atto viene inserito in un procedimento tracciabile. Quando la prova presenta un'istanza incompleta, una richiesta di copia o un provvedimento da pubblicare, la risposta efficace è una cronologia motivata.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare nove operazioni:

1. ricostruire il flusso di un procedimento comunale dall'istanza alla conclusione;
2. spiegare la funzione del protocollo e del fascicolo senza confonderli con la decisione di merito;
3. individuare il ruolo del responsabile del procedimento e distinguerlo dal responsabile che firma l'atto finale;
4. collegare procedimento, ufficio competente, atto e comunicazione al cittadino;
5. distinguere albo pretorio online, amministrazione trasparente e pubblicazione sul sito istituzionale;
6. spiegare il ruolo dell'URP come punto di informazione, orientamento e raccordo;
7. distinguere accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;
8. riconoscere quando trasparenza e privacy richiedono bilanciamento, oscuramento o diniego motivato;
9. risolvere un mini-caso di accesso con dati personali o controinteressati.

Il risultato operativo è una check-list: se in prova hai una pratica comunale, devi saperla ordinare.

Come usare questo capitolo

Usa il capitolo 6 per uffici e servizi, il capitolo 7 per l'atto corretto e il VOL-01 per la teoria generale. Qui devi localizzare il procedimento nel Comune.

Per ogni traccia individua chi avvia la pratica, canale d'ingresso e protocollo, servizio e responsabile, istruttoria, atto finale, comunicazione o pubblicazione. Controlla poi dati personali, controinteressati e forma di accesso applicabile.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama procedimento, L. 241/1990, protocollo, albo, URP, accesso, trasparenza o privacy?	Attivazione del nucleo procedimento locale.
A - Aree	La traccia riguarda istanze, sportello, atti, pubblicazione, accesso o rapporto con il cittadino?	Collegamento tra diritto amministrativo, organizzazione comunale e PA digitale.
N - Nuclei	Quali passaggi non posso dimenticare?	Istanza, protocollo, fascicolo, responsabile, istruttoria, atto, comunicazione, pubblicazione, accesso.
D - Diario	Dove rischio di confondere istituti vicini?	Scheda errori su accesso documentale/civico, albo/trasparenza, protocollo/provvedimento.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Cronologia del procedimento, risposta orale, mini-caso, check-list accesso.

La mappa fissa il criterio di lavoro: il procedimento locale va ricostruito come flusso, non come elenco di definizioni.

Il procedimento amministrativo dentro il Comune

Nel Comune il procedimento amministrativo è la forma ordinata con cui l'ente passa da un impulso iniziale a un esito. L'impulso può arrivare da un cittadino, da un'impresa, da un'associazione, da un altro ente, da un organo politico, da un obbligo normativo o da un'attività d'ufficio.

Esempi:

- una famiglia chiede un beneficio economico;
- un cittadino presenta domanda di accesso agli atti;
- un'impresa trasmette una comunicazione o un'istanza;
- un ufficio deve pubblicare una determinazione;
- il servizio sociale deve istruire una domanda;
- l'ufficio tributi deve rispondere a una richiesta;
- l'URP riceve un reclamo e lo indirizza al servizio competente.

In tutti questi casi il Comune deve evitare sia la gestione informale, priva di registrazione e responsabilità riconoscibili, sia l'aggravamento inutile. I principi della Legge 241/1990 si traducono in azioni concrete: ricevere, assegnare, istruire, comunicare, concludere e conservare traccia.

La cronologia minima è:

Fase	Funzione	Domanda da prova
Impulso	Avvio d'ufficio o istanza di parte.	Da dove nasce la pratica?
Ricezione	Arrivo del documento o della richiesta.	Come entra nel Comune?
Protocollo	Registrazione e tracciamento.	È stata identificata e registrata?
Assegnazione	Invio al servizio competente.	Quale ufficio deve istruire?
Fascicolo	Raccolta ordinata di documenti e passaggi.	Dove restano atti, comunicazioni e prove?
Istruttoria	Verifica di fatti, requisiti, documenti e interessi.	Che cosa deve accertare l'ufficio?
Decisione	Provvedimento, determinazione, comunicazione o altro atto finale.	Chi decide e con quale forma?
Comunicazione/pubblicazione	Conoscibilità verso destinatari o pubblico nei casi previsti.	Come si rende noto l'esito?

Fase	Funzione	Domanda da prova
Conservazione	Mantenimento ordinato del documento e del fascicolo.	Come si garantisce reperibilità nel tempo?

La tabella traduce la definizione generale in una sequenza utilizzabile in prova.

Istanza, impulso d'ufficio e pratica comunale

Una pratica comunale può iniziare su istanza di parte o d'ufficio.

L'istanza di parte è la domanda del cittadino, dell'impresa o di altro soggetto interessato. Può riguardare un beneficio, un'autorizzazione, una certificazione, un servizio, una rettifica, un accesso, un contributo o una richiesta di intervento.

L'avvio d'ufficio nasce invece da un'iniziativa dell'amministrazione: controllo, vigilanza, aggiornamento, recupero di somme, revoca, procedimento sanzionatorio, manutenzione di un elenco, pubblicazione obbligatoria o esecuzione di un indirizzo.

La distinzione cambia avvio, comunicazioni e output. Nell'istanza di parte l'ufficio verifica domanda e documenti, chiede eventuali integrazioni e consente al cittadino di seguire la pratica. Nel procedimento d'ufficio individua invece l'atto o il fatto che giustifica l'avvio e applica le garanzie di partecipazione previste. In prova, il primo caso può condurre a una richiesta di integrazione; il secondo a una nota istruttoria o a un provvedimento finale.

Formula utile:

NOTA

Nel Comune l'istanza è l'impulso che attiva registrazione, assegnazione, istruttoria e conclusione del procedimento, secondo competenza e disciplina applicabile.

Dal protocollo al fascicolo

Il protocollo è il punto in cui il documento entra nella tracciabilità dell'ente. Non decide la domanda, non valuta il merito, non sostituisce l'istruttoria. Registra e rende rintracciabile.

In un Comune il protocollo serve a:

- identificare il documento in ingresso o in uscita;
- collegarlo a data, mittente, oggetto e destinatario interno;
- consentire l'assegnazione al servizio competente;
- evitare dispersione di documenti;
- alimentare il fascicolo;
- rendere verificabile la cronologia della pratica.

Il candidato deve evitare una confusione frequente: protocollare non significa accogliere. Una domanda può essere protocollata e poi risultare incompleta, irricevibile, infondata o da rigettare. Il protocollo prova l'ingresso e avvia la gestione documentale; non anticipa l'esito.

Il fascicolo è il contenitore organizzato della pratica. Può raccogliere istanza, allegati, comunicazioni, richieste di integrazione, risposte, pareri, note istruttorie, provvedimento finale, ricevute, pubblicazioni e ogni documento utile.

La sequenza pratica è:

Passaggio	Che cosa succede	Errore da evitare
Ricezione	Il documento arriva tramite sportello, PEC, portale o altro canale ammesso.	Gestire la pratica solo a voce.
Protocollo	Il documento viene registrato.	Confondere registrazione e decisione.
Smistamento	La pratica è inviata al servizio competente.	Lasciarla genericamente "al Comune".
Fascicolazione	I documenti sono raccolti in modo coerente.	Conservare allegati senza criterio.
Istruttoria	L'ufficio valuta presupposti e requisiti.	Decidere senza verificare atti e dati.

Il capitolo successivo svilupperà documento informatico, fascicolo digitale, conservazione e metadati. Qui devi fissare la logica concorsuale: senza protocollo e fascicolo non c'è procedimento governabile.

Ufficio competente e responsabile del procedimento

Il procedimento deve essere assegnato a un ufficio competente. Questo passaggio collega il capitolo sull'organizzazione comunale al capitolo sugli atti.

La competenza può dipendere da:

- materia;
- regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- regolamento del procedimento;
- macrostruttura dell'ente;
- attribuzioni del responsabile di servizio;
- gestione associata con Unione o convenzione;
- disciplina speciale del procedimento.

Il responsabile del procedimento è la figura che cura l'istruttoria e gli adempimenti procedurali secondo la disciplina applicabile. La sua funzione è rendere il procedimento presidiato: qualcuno deve seguire la pratica, coordinare attività, acquisire elementi, curare comunicazioni e preparare la decisione o la proposta.

Va distinta una coppia importante:

Figura	Funzione	Attenzione in prova
Responsabile del procedimento	Cura istruttoria e adempimenti del procedimento.	Non sempre coincide con chi firma l'atto finale.
Responsabile di servizio/dirigente	Assume atti gestionali e può adottare il provvedimento finale se competente.	Non va sostituito automaticamente dal responsabile del procedimento.

In molti Comuni piccoli le figure possono coincidere nella pratica organizzativa. In una risposta concorsuale, però, conviene tenere distinto il piano funzionale: una cosa è seguire il procedimento, altra cosa è adottare l'atto finale se la competenza spetta a un responsabile.

Una risposta efficace può dire:

NOTA

Ricevuta l'istanza, il Comune la protocolla, la assegna al servizio competente e individua il responsabile del procedimento, che cura l'istruttoria, le comunicazioni e la raccolta degli elementi necessari. Il provvedimento finale è adottato dal soggetto competente secondo legge, statuto, regolamenti e organizzazione dell'ente.

Istruttoria, integrazioni e conclusione

L'istruttoria è la fase in cui l'ufficio verifica se l'istanza o la pratica può essere accolta, respinta, integrata o definita in altro modo. È la parte più concreta del procedimento.

Nel Comune l'istruttoria può comprendere:

- verifica della competenza;
- controllo della completezza dell'istanza;
- esame di documenti e dichiarazioni sostitutive;
- acquisizione d'ufficio di dati o certificazioni quando previsto;
- richiesta di integrazioni;
- eventuale coinvolgimento di altri uffici;
- acquisizione di pareri;
- valutazione dei requisiti previsti da legge, regolamento o avviso;
- predisposizione dell'atto finale o della proposta.

Il D.P.R. 445/2000 rileva per documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli: l'ufficio non chiede automaticamente ciò che può acquisire o verificare secondo la disciplina applicabile. Se l'istanza è incompleta, individua la carenza, valuta l'integrazione e ne comunica modalità, termine e conseguenze; l'eventuale esito negativo deve essere motivato.

Il provvedimento finale deve essere collegato a:

- soggetto competente;
- presupposti di fatto;
- ragioni giuridiche;
- istruttoria compiuta;
- eventuali osservazioni o integrazioni;
- motivazione;
- comunicazione o pubblicazione.

In prova è preferibile indicare la “conclusione del procedimento”, formula più precisa della generica “risposta dell'ufficio”.

Albo pretorio online, pubblicazione e conoscibilità

L'albo pretorio online è lo spazio di pubblicità legale attraverso cui il Comune pubblica determinati atti quando la legge o la disciplina applicabile lo prevede. Nel lessico concorsuale serve a collegare l'atto alla sua conoscibilità legale.

Non tutto ciò che l'ente fa va pubblicato all'albo. Non tutto ciò che è pubblicato all'albo deve rimanere indefinitamente online. Non ogni pubblicazione all'albo coincide con amministrazione trasparente.

La distinzione è:

Strumento	Funzione	Esempio concorsuale
Albo pretorio online	Pubblicità legale di atti determinati.	Deliberazioni, determinazioni, ordinanze o avvisi quando soggetti a pubblicazione.
Amministrazione trasparente	Sezione organizzata per obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013 e discipline collegate.	Dati su organizzazione, procedimenti, bandi, provvedimenti, pagamenti, secondo obblighi applicabili.
Sito istituzionale	Canale informativo e di servizio dell'ente.	News, avvisi, modulistica, comunicazioni al cittadino.

In prova occorre indicare funzione e sede, anziché scrivere genericamente “si pubblica sul sito”. La pubblicazione è un trattamento di dati e deve essere fondata, proporzionata e limitata a ciò che serve.

Amministrazione trasparente e procedimenti

La sezione “Amministrazione trasparente” non è un archivio casuale. È una struttura ordinata di pubblicazione obbligatoria, collegata alla disciplina sulla trasparenza.

Per i procedimenti comunali rende conoscibili, secondo gli obblighi applicabili, uffici, responsabili, termini, tutele, modulistica e recapiti. Non sostituisce il procedimento individuale e non autorizza a pubblicare qualunque dato. Va distinta dall'albo, che assolve funzioni di pubblicità legale, e dall'accesso, che opera su richiesta secondo presupposti e limiti propri.

URP e rapporto con il cittadino

L'URP, Ufficio relazioni con il pubblico, raccorda amministrazione e cittadini. Orienta l'utente, ma non sostituisce il servizio competente e non anticipa l'esito delle pratiche.

L'URP informa sui procedimenti, orienta verso l'ufficio competente, aiuta a individuare modulistica e canali, raccoglie segnalazioni o reclami e indirizza sulle forme di accesso. Restano fermi due limiti: non decide al posto del responsabile competente e non comunica dati di pratiche altrui senza titolo.

Se un cittadino chiede all'URP una determinazione contenente dati personali di terzi, l'ufficio non consegna automaticamente il documento. Orienta il richiedente verso la corretta istanza di accesso e la trasmette al servizio competente, segnalando la presenza di dati personali o controinteressati.

Le tre forme di accesso

Nei concorsi il tema degli accessi è ad alta probabilità perché genera confusione. Le tre forme principali da distinguere sono:

1. accesso documentale;
2. accesso civico semplice;
3. accesso civico generalizzato.

La tabella base è:

Forma di accesso	Fonte principale	A che cosa serve	Chi può attivarla
Accesso documentale	Legge 241/1990	Prendere visione o copia di documenti amministrativi collegati a un interesse qualificato.	Soggetto con interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento.
Accesso civico semplice	D.Lgs. 33/2013	Ottenere la pubblicazione di dati, documenti o informazioni che dovevano essere pubblicati.	Chiunque.
Accesso civico generalizzato	D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016	Accedere a dati e documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione, entro limiti.	Chiunque, senza motivazione in senso tradizionale.

Forma di accesso	Punto da non sbagliare
Accesso documentale	Non è accesso di chiunque.
Accesso civico semplice	Presuppone un obbligo di pubblicazione o messo.
Accesso civico generalizzato	Non è illimitato: incontra limiti pubblici e privati.

Questa tabella va memorizzata, ma soprattutto va applicata.

Se un candidato dice “accesso agli atti” per tutto, perde precisione. Se dice “FOIA” per ogni richiesta, rischia di confondere accesso civico generalizzato e accesso documentale. Se dice “privacy blocca sempre”, sbaglia. Se dice “trasparenza prevale sempre”, sbaglia ugualmente.

Per scegliere la forma di accesso, chiediti:

NOTA

quale interesse, quale documento o dato, quale finalità e quali limiti sono coinvolti?

Accesso documentale

L'accesso documentale è l'accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Serve a consentire a un soggetto interessato di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi quando vi è un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e a una situazione giuridicamente tutelata.

Nel Comune può riguardare pratiche edilizie, procedimenti sanzionatori, graduatorie, concessioni o autorizzazioni che incidono sulla posizione del richiedente. Non è uno strumento di controllo generalizzato: il collegamento qualificato con il documento distingue questo accesso dalle forme civiche.

Nel caso pratico occorre identificare richiedente, documento e interesse; verificare ufficio detentore, controinteressati e limiti; valutare accesso parziale o oscuramento; motivare accoglimento, diniego o differimento.

Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice è il rimedio contro l'omessa pubblicazione. Se un dato, documento o informazione doveva essere pubblicato nella sezione prevista e non lo è, chiunque può chiederne la pubblicazione.

L'ufficio verifica quindi l'esistenza dell'obbligo e, se l'omissione è confermata, pubblica il dato o documento nella sezione corretta. Se il documento non è soggetto a pubblicazione obbligatoria, occorre valutare l'accesso civico generalizzato o quello documentale.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti.

La sua funzione è favorire il controllo diffuso sull'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche. Non richiede l'interesse qualificato dell'accesso documentale, ma non è assoluto: l'ufficio valuta richieste esplorative o massive e il possibile pregiudizio concreto agli interessi pubblici e privati tutelati.

Nel Comune può riguardare documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria e dati su organizzazione, spesa, gestione o procedimenti. In presenza di dati personali, l'ufficio verifica controinteressati, possibilità di oscuramento e accesso parziale prima di motivare un eventuale diniego o differimento.

Accesso e controinteressati

Un controinteressato è un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dalla divulgazione dei dati o documenti richiesti: per esempio un vicino, un beneficiario, un dipendente, un'impresa o un utente di servizi. La presenza di terzi impone una valutazione, non la consegna o il diniego automatici.

La check-list è:

1. il documento contiene dati o informazioni riferibili a terzi?
2. quei terzi sono effettivamente controinteressati?
3. quale forma di accesso è stata chiesta?
4. serve comunicare la richiesta ai controinteressati?
5. possono presentare opposizione?
6. l'ostensione integrale crea un pregiudizio concreto?
7. è possibile accesso parziale con oscuramento?
8. il diniego o differimento è motivato?

La sequenza evita di trattare privacy e trasparenza come automatismi opposti.

Privacy, pubblicazione e oscuramento

La protezione dei dati personali è parte del procedimento. Il Comune tratta dati in quasi ogni servizio; la questione operativa è farlo correttamente.

Principi da ricordare:

- base giuridica: il trattamento deve avere un fondamento;
- finalità: i dati vanno usati per lo scopo amministrativo pertinente;
- minimizzazione: non si raccolgono o diffondono dati eccedenti;
- esattezza: i dati devono essere corretti e aggiornati quando rilevante;
- limitazione della conservazione: non si tengono o pubblicano dati oltre il necessario;
- integrità e riservatezza: i dati devono essere protetti;
- responsabilizzazione: l'ente deve poter dimostrare scelte corrette.

Prima di pubblicare online, dove i dati diventano facilmente copiabili e indicizzabili, bisogna chiedersi:

- è prevista una pubblicazione?
- quali dati sono necessari?
- vi sono dati particolari, giudiziari o comunque delicati?
- serve oscurare nominativi, indirizzi, codici fiscali, condizioni personali o informazioni non pertinenti?
- per quanto tempo deve rimanere online?
- la pubblicazione va fatta all'albo, in amministrazione trasparente o in altra sezione?

La regola è pubblicare ciò che è previsto, nella sede corretta e per il tempo necessario, applicando minimizzazione e oscuramento quando occorre.

Per sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone fisiche vale una regola specifica: l'art. 26, comma 4, D.Lgs. 33/2013 esclude la pubblicazione dei dati identificativi quando permettono di ricavare informazioni sulla salute o sul disagio economico-sociale. In un elenco di sussidi per famiglie indigenti, togliere il codice fiscale e lasciare nome e cognome non rispetta il divieto; anche iniziali e informazioni di contesto possono rendere riconoscibile la persona. L'atto completo viene comunicato al beneficiario attraverso il canale appropriato; la versione destinata alla pubblicazione deve rispettare questo limite.

Come rispondere all'orale

Una risposta orale su procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso può seguire sei passaggi.

Primo: inquadrare. Il procedimento amministrativo generale, nel Comune, si traduce in una sequenza concreta: istanza o impulso, protocollo, assegnazione, istruttoria, decisione, comunicazione, pubblicazione e conservazione.

Secondo: spiegare il protocollo. Il protocollo registra e traccia il documento, ma non decide il merito.

Terzo: individuare ufficio e responsabile. La pratica va assegnata al servizio competente; il responsabile del procedimento cura istruttoria e comunicazioni, mentre l'atto finale spetta al soggetto competente.

Quarto: collegare albo e trasparenza. L'albo pretorio online assolve pubblicità legale di determinati atti; amministrazione trasparente riguarda obblighi di pubblicazione; il sito istituzionale può avere anche funzione informativa.

Quinto: richiamare URP. L'URP orienta e informa il cittadino, ma non sostituisce ufficio competente e responsabile del procedimento.

Sesto: distinguere gli accessi. Accesso documentale richiede interesse qualificato; accesso civico semplice riguarda omessa pubblicazione obbligatoria; accesso civico generalizzato consente l'accesso di chiunque a dati e documenti ulteriori, entro limiti e bilanciamenti.

Risposta modello:

NOTA

Nel Comune il procedimento amministrativo deve essere letto come un flusso operativo. Una domanda entra tramite sportello, PEC o servizio digitale, viene protocollata, assegnata al servizio competente e inserita in un fascicolo. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e le comunicazioni; l'atto finale è adottato dal soggetto competente. Dopo l'adozione possono seguire comunicazione, pubblicazione all'albo o nella sezione amministrazione trasparente, se previste, e conservazione. L'URP orienta il cittadino, ma non sostituisce l'ufficio competente. Se viene chiesto accesso, occorre distinguere accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, bilanciando trasparenza, dati personali e altri limiti.

Caso guidato: accesso a una pratica con dati personali

Traccia. Un cittadino chiede al Comune copia degli atti relativi alla concessione di un contributo economico a un'altra persona. La richiesta è presentata all'URP. Gli atti contengono dati personali e informazioni sulla situazione economica del beneficiario. Indicare come deve comportarsi l'amministrazione.

Lettura del caso.

Elemento	Valutazione
Richiedente	Cittadino diverso dal beneficiario.
Oggetto	Atti relativi a contributo economico.
Ufficio ricevente	URP, non necessariamente ufficio competente.
Rischio	Dati personali e possibili dati delicati.
Problema	Quale forma di accesso? Quali limiti? Quali cautele?

Soluzione guidata.

Primo: l'URP non deve consegnare automaticamente gli atti. Deve ricevere, orientare o trasmettere la richiesta all'ufficio competente, secondo organizzazione dell'ente.

Secondo: l'ufficio deve qualificare l'istanza. Se il richiedente invoca un interesse personale collegato a una situazione giuridicamente tutelata, si ragiona sull'accesso documentale. Se chiede controllo diffuso su dati o documenti ulteriori, si ragiona sull'accesso civico generalizzato. Se lamenta una pubblicazione obbligatoria mancante, si ragiona sull'accesso civico semplice.

Terzo: l'ufficio deve verificare se esistono controinteressati. Il beneficiario del contributo può essere controinteressato, soprattutto per i dati personali contenuti negli atti.

Quarto: va valutato il bilanciamento. Non si deve pubblicare o ostendere più del necessario. Può essere possibile rilasciare un documento con oscuramento di dati non pertinenti, oppure dare accesso parziale. Se il pregiudizio alla riservatezza è concreto e non superabile, il diniego deve essere motivato. Se servono ulteriori verifiche, può valutarsi il differimento nei casi previsti.

Nel caso, se il contributo rivela una condizione di disagio economico-sociale, il nominativo non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 4: l'accesso civico semplice non può imporre ciò che la legge esclude. L'eventuale accesso documentale o generalizzato va valutato nel proprio regime, verificando interesse o pregiudizio e coinvolgendo il controinteressato quando previsto. Non si trasferisce automaticamente a una richiesta individuale la disciplina della diffusione sul sito.

Quinto: l'esito deve essere comunicato in modo comprensibile, indicando accoglimento, accesso parziale, diniego o differimento e la ragione della scelta.

Risposta sintetica:

NOTA

L'amministrazione non deve consegnare automaticamente gli atti richiesti all'URP. Deve qualificare l'istanza, trasmetterla all'ufficio competente, verificare l'eventuale interesse qualificato o la natura civica della richiesta, individuare i controinteressati e bilanciare accesso e protezione dei dati personali. Se possibile, può consentire accesso parziale con oscuramento dei dati non pertinenti; in caso contrario deve motivare diniego o differimento secondo la disciplina applicabile.

Da sapere in 5 righe

1. Nel Comune il procedimento è un flusso: istanza, protocollo, assegnazione, fascicolo, istruttoria, atto, comunicazione e pubblicazione.
2. Il protocollo traccia il documento; non decide il merito della pratica.
3. Il responsabile del procedimento cura istruttoria e adempimenti; l'atto finale spetta al soggetto competente.
4. Albo pretorio, amministrazione trasparente e sito istituzionale hanno funzioni diverse.
5. Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato vanno distinti per presupposti, soggetti, oggetto e limiti.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato?

L'accesso documentale, disciplinato dalla Legge 241/1990, riguarda documenti amministrativi e richiede un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente. L'accesso civico semplice riguarda invece l'omessa pubblicazione di dati, documenti o informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione: chiunque può chiederne la pubblicazione. L'accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione, ma incontra limiti quando l'ostensione può pregiudicare interessi pubblici o privati, compresa la protezione dei dati personali. La distinzione centrale è quindi tra interesse qualificato, rimedio contro omissione di pubblicazione e controllo diffuso entro limiti.

Domanda-trappola

Se un atto è pubblicato all'albo pretorio online, significa che tutti i dati contenuti possono essere diffusi senza limiti?

No. La pubblicazione all'albo ha una funzione di pubblicità legale quando prevista, ma non autorizza automaticamente la diffusione indiscriminata di ogni dato personale. L'amministrazione deve pubblicare ciò che è necessario e previsto, nella sede corretta e per il tempo richiesto, applicando minimizzazione, oscuramento e cautele quando vi sono dati non pertinenti o particolarmente delicati.

Errore tipico

L'errore più frequente è usare parole generiche:

NOTA

Il cittadino fa accesso agli atti e il Comune pubblica sul sito.

La frase è debole perché non distingue:

- quale accesso;
- quale interesse;
- quale documento o dato;
- quale ufficio competente;
- quale pubblicazione;
- quali dati personali;
- quali controinteressati.

Risposta più solida:

NOTA

L'istanza va qualificata: accesso documentale se il richiedente ha interesse qualificato a un documento; accesso civico semplice se manca una pubblicazione obbligatoria; accesso civico generalizzato se chiede dati o documenti ulteriori per controllo diffuso. L'ufficio competente valuta limiti, controinteressati e privacy, disponendo accesso integrale, parziale, differimento o diniego motivato.

Mini-esercizio

Per ciascuna situazione, indica il passaggio corretto.

Situazione	Forma/strumento da considerare	Ufficio o figura da verificare	Cautela
Domanda di contributo incompleta			
Determinazione da rendere conoscibile secondo disciplina			

Situazione	Forma/strumento da considerare	Ufficio o figura da verificare	Cautela
Cittadino chiede documento che incide sulla propria posizione			
Cittadino segnala assenza di un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria			
Richiesta di dati ulteriori su spese dell'ente			
Reclamo presentato allo sportello senza individuare ufficio competente			

Soluzione attesa:

Situazione	Forma/strumento da considerare	Ufficio o figura da verificare	Cautela
Domanda di contributo incompleta	Richiesta di integrazione istruttoria.	Servizio competente e responsabile del procedimento.	Indicare cosa manca, canale, termine e conseguenze.
Determinazione da rendere conoscibile secondo disciplina	Pubblicazione all'albo o altra sede prevista.	Ufficio segreteria/servizio competente secondo organizzazione.	Verificare dati personali e oscuramenti.
Cittadino chiede documento che incide sulla propria posizione	Accesso documentale.	Ufficio che detiene gli atti.	Verificare interesse qualificato e controinteressati.
Cittadino segnala assenza di un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria	Accesso civico semplice.	Ufficio competente o RPCT secondo disciplina interna.	Accertare obbligo e sede corretta di pubblicazione.

Situazione	Forma/strumento da considerare	Ufficio o figura da verificare	Cautela
Richiesta di dati ulteriori su spese dell'ente	Accesso civico generalizzato.	Ufficio che detiene dati/documenti.	Valutare limiti, carico irragionevole, dati personali.
Reclamo presentato allo sportello senza individuare ufficio competente	URP/orientamento e smistamento.	URP e servizio competente.	Non promettere esito; tracciare e indirizzare.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Dire "accesso agli atti" per ogni richiesta	Confusione tra istituti diversi.	Distinguere documentale, civico semplice, civico generalizzato.
Confondere protocollo e provvedimento	Sembra che la registrazione decida il merito.	Scrivere: il protocollo traccia, l'istruttoria valuta, l'atto decide.
Dire "si pubblica sul sito" senza sede	Risposta generica e poco tecnica.	Separare albo, amministrazione trasparente e sito informativo.
Dimenticare i controinteressati	Accesso gestito senza garanzie.	Verificare se l'ostensione incide su terzi.
Usare privacy come diniego automatico	Bilanciamento assente.	Valutare accesso parziale, oscuramento e pregiudizio concreto.
Pensare che l'URP decida tutto	Competenza sbagliata.	URP orienta; ufficio competente istruisce e decide.
Dimenticare il fascicolo	Procedimento non tracciabile.	Collegare ogni pratica a documenti, comunicazioni e atto finale.

Checklist operativa finale

- ho individuato se il procedimento nasce da istanza o d'ufficio?
- ho indicato come la pratica entra nell'ente e viene protocollata?
- ho assegnato la pratica al servizio competente?
- ho distinto responsabile del procedimento e soggetto che adotta l'atto finale?
- ho previsto fascicolo, istruttoria, eventuali integrazioni e motivazione?
- ho chiarito se l'esito va comunicato, notificato o pubblicato?
- ho distinto albo pretorio, amministrazione trasparente e sito istituzionale?
- ho considerato il ruolo dell'URP senza attribuirgli competenze non sue?
- ho qualificato correttamente la richiesta di accesso?
- ho verificato controinteressati, dati personali, limiti e possibile oscuramento?
- ho scritto un esito motivato, evitando automatismi?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - procedimento amministrativo e accesso documentale
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - documentazione amministrativa
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - trasparenza e accesso civico
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA e revisione trasparenza
- ANAC 2016 - accesso civico generalizzato e obblighi di pubblicazione
- Garante Privacy - trasparenza PA, accesso civico e dati personali
- Regolamento UE 2016/679 - GDPR
- AgID - linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- VOL-01 — Il Metodo BANDO per teoria generale del procedimento amministrativo, accesso, trasparenza, privacy e PA digitale.

Servizi digitali comunali, CAD, ANPR e gestione documentale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali la PA digitale non è una materia separata dall'ufficio. È il modo in cui l'ufficio riceve istanze, identifica utenti, forma documenti, protocolla comunicazioni, gestisce fascicoli, conserva atti, scambia dati con altre amministrazioni e rende servizi al cittadino.

La tentazione è studiare l'argomento come una lista di sigle: CAD, SPID, CIE, CNS, PEC, INAD, IPA, ANPR, pagoPA, App IO, PDND. Questo approccio aiuta poco. In prova, la commissione non vuole solo sapere che una sigla esiste. Vuole capire se il candidato sa usarla nel flusso amministrativo.

Un Comune digitale non è un Comune che “mette tutto online”. È un ente che organizza il servizio in modo tracciabile, sicuro, accessibile e coerente con la disciplina sul documento informatico. Una domanda online deve essere identificabile. Un allegato deve entrare nel fascicolo. Una comunicazione deve avere un canale corretto. Un pagamento deve essere tracciabile. Un certificato anagrafico deve collegarsi ad ANPR. Un documento deve essere conservato nel tempo. Un dato personale deve essere trattato solo quando serve e con misure adeguate.

Il capitolo precedente ha seguito la pratica dal protocollo all'accesso. Questo capitolo guarda alla stessa pratica in ambiente digitale. Non ripete il procedimento generale: lo traduce in strumenti, piattaforme e cautele che un candidato per profili comunali deve riconoscere.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare dieci operazioni:

1. spiegare il CAD come cornice giuridico-organizzativa della PA digitale;
2. distinguere identità digitale, firma elettronica/digitale, PEC e domicilio digitale;
3. descrivere che cosa cambia quando un'istanza comunale è presentata online;
4. collegare documento informatico, protocollo informatico, fascicolo e conservazione;
5. capire perché i metadati non sono un dettaglio tecnico irrilevante;
6. collocare ANPR nel sistema dei servizi demografici comunali;
7. distinguere servizi al cittadino, banche dati e interoperabilità tra amministrazioni;
8. riconoscere il ruolo di privacy, sicurezza e accessibilità nei servizi digitali;
9. risolvere un caso guidato su domanda online per un servizio comunale;
10. usare le sigle digitali in una risposta orale senza trasformarle in elenco.

In sintesi:

NOTA

la digitalizzazione non elimina il procedimento; lo rende più tracciabile e più esigente.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va letto dopo il capitolo 8. Li puoi distinguere così:

- il capitolo 8 spiega il flusso amministrativo: istanza, protocollo, fascicolo, istruttoria, atto, pubblicazione e accesso;
- il capitolo 9 spiega gli strumenti digitali che sostengono quel flusso: identità, domicilio, documento informatico, fascicolo informatico, conservazione, ANPR, interoperabilità, sicurezza e accessibilità.

Quando trovi una traccia su “servizi digitali comunali”, non partire dalle sigle. Parti dall’azione.

La sequenza corretta è:

1. il cittadino come accede al servizio?
2. come viene identificato?
3. quale istanza o documento presenta?
4. il documento entra nel protocollo?
5. quale fascicolo viene formato?
6. quali dati l’ufficio deve acquisire o verificare?
7. serve interoperabilità con altre banche dati?
8. come si comunica l’esito?
9. come si conserva il documento?
10. quali cautele servono su privacy, sicurezza e accessibilità?

Questa sequenza trasforma il digitale in un caso amministrativo.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama CAD, servizi digitali, ANPR, protocollo informatico, PEC, SPID/CIE, privacy o sicurezza?	Attivazione del nucleo PA digitale comunale.
A - Aree	La traccia riguarda sportello online, documenti, comunicazioni, pagamenti, anagrafe o fascicolo?	Collegamento tra diritto amministrativo, informatica, demografici e organizzazione comunale.

Fase	Domanda operativa	Output atteso
N - Nuclei	Quali sigle sono davvero operative?	Tabella sigla-funzione-errore da evitare.
D - Diario	Dove rischio di confondere strumenti diversi?	Scheda errori su PEC/firma, identità/firma, protocollo/conservazione, ANPR/anagrafe comunale.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Caso guidato, schema documento-fascicolo-conservazione, risposta orale, checklist servizio digitale.

La mappa mostra la regola del capitolo: ogni strumento digitale deve rispondere a una funzione amministrativa.

Servizio digitale comunale: che cosa cambia per l'ufficio

Un servizio digitale comunale consente di attivare, gestire o seguire per via telematica domande, certificazioni, pagamenti, prenotazioni, segnalazioni, richieste di accesso e altri procedimenti. La pratica può entrare da portale, PEC o piattaforma nazionale, ma l'ufficio deve comunque identificare l'utente, trattare istanza e allegati come documenti amministrativi, collegarli a protocollo e fascicolo e rendere verificabili istruttoria, decisione, dati trattati e comunicazioni.

NOTA

Un servizio digitale comunale è un procedimento organizzato in ambiente digitale: comprende identificazione, documento, protocollo, fascicolo, istruttoria, comunicazione, conservazione e protezione dei dati.

CAD: cornice, non elenco di articoli

Il Codice dell'amministrazione digitale, CAD, è la cornice normativa che disciplina molti istituti della PA digitale: documento informatico, firme, identità digitale, servizi in rete, domicilio digitale, dati delle pubbliche amministrazioni, interoperabilità e regole tecniche.

Per un concorso comunale non devi trasformare il CAD in una lista di articoli. Devi capirne la funzione.

Il CAD distingue efficacia del documento e obblighi dell'organizzazione. Il documento informatico è la rappresentazione elettronica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L'art. 20 disciplina forma scritta e valore probatorio: nei casi qualificati dalla norma, fra cui la firma digitale, si applica l'efficacia dell'art. 2702 del codice civile; negli altri casi idoneità alla forma scritta e valore probatorio sono valutabili in giudizio in relazione a sicurezza, integrità e immodificabilità. Copie informatiche di documenti analogici e copie analogiche di documenti informatici seguono rispettivamente gli artt. 22 e 23. Una scansione, quindi, non è automaticamente un originale firmato digitalmente.

Protocollo, gestione, conservazione e sicurezza sono obblighi da rispettare, ma non costituiscono un'unica condizione che annulla indistintamente ogni effetto di un file o di una email. Per esempio, la mancata protocollazione interna non permette da sola di ignorare un'istanza validamente presentata: si verifica la presentazione secondo il CAD, si rimedia all'omissione documentale e si ricostruiscono ricezione e termini. Il protocollo non aggiunge una firma mancante e la conservazione non sana da sola un difetto di provenienza.

Il CAD non riguarda soltanto informatici e tecnici: incide sul lavoro ordinario, inserisce il digitale nel procedimento e richiede organizzazione, responsabilità e regole tecniche. Va letto insieme alla disciplina su privacy, sicurezza, accessibilità e gestione documentale.

NOTA

Il CAD è la cornice che consente alla PA di operare digitalmente con valore giuridico. Nel Comune incide su servizi online, documenti informatici, identità digitale, comunicazioni, domicilio digitale, dati, interoperabilità e conservazione. Non sostituisce il procedimento amministrativo, ma lo organizza in ambiente digitale.

Identità digitale: SPID, CIE e CNS

L'identità digitale serve a identificare l'utente che accede a un servizio. Nei concorsi ricorrono soprattutto SPID, CIE e CNS.

La funzione è:

- consentire l'accesso ai servizi online;
- riconoscere il cittadino o il soggetto che opera;
- collegare l'operazione digitale a un'identità;
- ridurre passaggi fisici allo sportello;
- rendere più sicura la presentazione dell'istanza.

Non bisogna confondere identità digitale e firma digitale. L'identità digitale serve per accedere o autenticarsi; la firma serve a sottoscrivere un documento, secondo la disciplina applicabile.

Tabella essenziale:

Strumento	Funzione	Errore da evitare
SPID	Identificazione e accesso ai servizi online.	Pensare che sia una firma digitale.
CIE	Documento di identità e strumento di accesso ai servizi abilitati.	Trattarla solo come tessera fisica.
CNS	Strumento di accesso ai servizi, spesso collegato a certificati digitali.	Confonderla con PEC o firma.

Esempio comunale:

NOTA

Il cittadino accede al portale comunale con SPID o CIE e presenta una domanda per un servizio scolastico. L'identità digitale permette all'ente di riconoscere l'utente; l'istanza, gli allegati e le comunicazioni successive devono comunque essere gestiti secondo regole documentali e procedurali.

Firma elettronica, firma digitale e sottoscrizione

La firma riguarda la sottoscrizione del documento. Serve a collegare il contenuto al soggetto che lo sottoscrive e, secondo il tipo di firma e la disciplina applicabile, a garantire imputazione, integrità e valore giuridico.

In una risposta concorsuale non serve ricostruire tutta la tassonomia tecnica delle firme. Occorre invece evitare tre confusioni: una firma autografa scansionata non è automaticamente una firma digitale; la PEC prova aspetti della trasmissione, mentre la firma riguarda il documento; l'accesso con identità digitale non rende da solo validamente sottoscritto ogni allegato quando è richiesta una firma specifica.

La domanda da porsi è:

NOTA

la disciplina del procedimento richiede solo identificazione dell'utente, oppure richiede anche sottoscrizione del documento?

Nel caso pratico puoi rispondere così:

NOTA

L'ufficio deve verificare se l'istanza presentata online è validamente formata secondo il servizio utilizzato e se la disciplina richiede una sottoscrizione specifica. L'identità digitale consente l'accesso e l'identificazione, mentre la firma digitale o altra firma elettronica rileva quando occorre sottoscrivere il documento.

PEC, domicilio digitale, INAD e IPA

La PEC e il domicilio digitale riguardano comunicazioni e recapiti. Sono strumenti centrali negli uffici comunali, perché molti procedimenti si fondano su invii, ricevute, comunicazioni e notifiche.

La PEC è un canale di trasmissione con ricevute. Non è una firma digitale, non trasforma ogni allegato in documento sottoscritto e non risolve da sola il problema della competenza o del contenuto dell'atto.

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico usato per le comunicazioni aventi valore secondo la disciplina digitale. Gli indici pubblici, come IPA per le pubbliche amministrazioni e INAD per persone fisiche e altri soggetti previsti, servono a individuare recapiti digitali ufficiali.

Per il Comune questo significa:

- ricevere istanze e comunicazioni tramite canali digitali;
- inviare comunicazioni al domicilio digitale quando previsto;
- usare indirizzi ufficiali dell'amministrazione;
- conservare ricevute e tracce della comunicazione;
- distinguere email ordinaria, PEC e domicilio digitale.

Tabella anti-confusione:

Strumento	Domanda pratica	Cosa non è
PEC	Come trasmetto con ricevute di invio e consegna?	Non è automaticamente firma del documento.
Domicilio digitale	A quale recapito ufficiale posso comunicare?	Non è una semplice email privata.
IPA	Dove trovo riferimenti e domicili digitali delle PA?	Non è un protocollo di pratica.
INAD	Dove sono domicili digitali di persone fisiche e altri soggetti previsti?	Non è un'anagrafe generale della popolazione.

Nel caso pratico, la PEC va sempre collegata a protocollo e fascicolo. Una PEC ricevuta dall'ente deve essere trattata come documento in ingresso, registrata quando necessario, assegnata e conservata secondo le regole dell'ente.

Documento informatico

Il documento informatico non è semplicemente "un file". È un documento formato, acquisito, gestito e conservato in modo coerente con regole giuridiche e tecniche.

Nel Comune sono documenti informatici, tra gli altri, le istanze e gli allegati presentati online, le comunicazioni PEC, le determinazioni firmate digitalmente, i certificati, le ricevute, gli esiti di pagamento e i dati strutturati generati da una piattaforma. Il candidato deve distinguere il documento nativo digitale dalle diverse copie informatiche o analogiche e non deve confondere un documento firmato digitalmente con uno semplicemente trasmesso via PEC.

Non occorre sapere tutto come un tecnico archivistico. Occorre sapere che ogni forma produce conseguenze su validità, provenienza, integrità, conservazione e uso in istruttoria.

Formula utile:

NOTA

Il documento informatico va gestito in tutto il ciclo di vita: formazione o acquisizione, protocollazione se dovuta, fascicolazione, uso istruttorio, comunicazione, accesso e conservazione.

Protocollo informatico e fascicolo informatico

Il capitolo 8 ha spiegato il protocollo come tracciabilità del procedimento. Qui aggiungiamo il profilo digitale.

Il protocollo informatico registra i documenti in ingresso e in uscita nel sistema di gestione documentale dell'ente. Collega documento, data, mittente, destinatario, oggetto, classificazione e assegnazione; questa registrazione rende la pratica rintracciabile.

Il fascicolo informatico raccoglie i documenti e i dati relativi a un procedimento o affare. Serve a impedire che la pratica sia dispersa tra email, cartelle personali, stampe, file scaricati e comunicazioni isolate.

La sequenza è:

Fase	Domanda dell'ufficio	Output digitale
Acquisizione	Da dove arriva il documento?	Portale, PEC, scansione, interoperabilità, upload.
Registrazione	Va protocollato?	Registrazione di protocollo o registrazione nel sistema previsto.
Classificazione	A quale materia o procedimento appartiene?	Classifica, repertorio o voce documentale.
Fascicolazione	In quale fascicolo va inserito?	Fascicolo informatico della pratica.

Fase	Domanda dell'ufficio	Output digitale
Istruttoria	Quali documenti servono per decidere?	Note, allegati, pareri, dati acquisiti.
Chiusura	Come si conclude e conserva?	Provvedimento, comunicazione, pacchetto o versamento in conservazione.

L'errore da evitare è salvare documenti su cartelle informali senza inserirli nel sistema di gestione documentale. In prova basta dire:

NOTA

Il documento digitale deve entrare nel sistema documentale dell'ente, essere classificato, fascicolato e conservato; non basta riceverlo via email o scaricarlo dal portale.

Metadati e gestione documentale

I metadati sono informazioni che descrivono il documento e ne consentono gestione, ricerca, collegamento e conservazione. Possono riguardare autore, data, oggetto, classificazione, fascicolo, formato, impronta, stato, riferimenti procedurali o altri elementi previsti dalle regole tecniche.

In una prova generalista non serve entrare nei tracciati tecnici. Basta spiegare che i metadati rendono il documento ricercabile, lo collegano a procedimento e fascicolo, ne ricostruiscono la cronologia e sostengono conservazione, accesso e controllo, riducendo smarrimenti e duplicazioni.

La gestione documentale è un'attività amministrativa oltre che informatica. Il responsabile dell'ufficio, il servizio protocollo, il responsabile della gestione documentale, il responsabile della conservazione e gli utenti autorizzati devono seguire regole organizzative comuni.

Formula da orale:

NOTA

I metadati non sono un accessorio tecnico: consentono di collegare documento, fascicolo, procedimento e conservazione, rendendo il documento reperibile, affidabile e gestibile nel tempo.

Conservazione digitale

La conservazione digitale è il processo che consente di mantenere nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Un file sul desktop o in una cartella condivisa, così come una stampa di sicurezza, non realizza da solo questo risultato.

La conservazione richiede regole, responsabilità, sistema di conservazione, formati, metadati, pacchetti informativi e procedure. Per il candidato, il concetto va tradotto così:

NOTA

il documento deve restare utilizzabile e verificabile anche dopo anni, quando il procedimento è chiuso e quando l'ente deve produrlo per controlli, accesso, contenzioso o archivio.

Una determinazione firmata digitalmente, gli allegati, la ricevuta di protocollo e le comunicazioni PEC devono quindi confluire nel fascicolo ed essere conservati secondo le regole dell'ente. Documenti irreperibili o illeggibili, metadati incompleti e comunicazioni non tracciate producono anche conseguenze amministrative.

ANPR come infrastruttura demografica

ANPR, Anagrafe nazionale della popolazione residente, è l'infrastruttura nazionale che ha superato la logica delle anagrafi comunali isolate, concentrando in una base dati nazionale le posizioni anagrafiche dei residenti e dei cittadini italiani residenti all'estero, secondo la disciplina applicabile.

Per il candidato comunale conta la funzione: ANPR riduce duplicazioni e frammentazione, abilita servizi e certificati online, collega gli uffici a una piattaforma nazionale e facilita controlli e interoperabilità. Proprio per questo richiede dati corretti, aggiornati e protetti.

ANPR non elimina il ruolo del Comune. Cambia il modo in cui il Comune lavora sui dati anagrafici. L'ufficiale d'anagrafe e gli uffici demografici restano centrali per procedimenti, verifiche, aggiornamenti, rettifiche e rapporto con il cittadino, ma operano dentro una infrastruttura nazionale.

ANPR non è quindi soltanto una banca dati: collega i servizi demografici comunali a un sistema unitario di dati e servizi. Il capitolo successivo svilupperà anagrafe, stato civile, elettorale, certificazioni, AIRE e casi di sportello.

ANPR, ANSC e servizi demografici digitali

L'evoluzione riguarda anche l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile, ANSC, e le funzionalità collegate al portale ANPR. I servizi demografici non dipendono più soltanto dallo sportello e dai registri locali: il Comune opera in piattaforme nazionali, mantenendo qualità del dato, sicurezza e correttezza delle operazioni. Per dettagli tecnici e scadenze, soggetti a evoluzione, occorre verificare portale ANPR, fonti DAIT, circolari e documentazione tecnica vigenti.

Formula prudente:

NOTA

ANPR e, nelle evoluzioni più recenti, ANSC mostrano che i servizi demografici comunali sono sempre più integrati in infrastrutture nazionali. Il candidato deve conoscere la funzione del sistema e verificare gli aggiornamenti operativi nelle fonti DAIT prima di usare dettagli tecnici o scadenze.

Interoperabilità e dati

L'interoperabilità è la capacità di amministrazioni e sistemi di scambiare dati e servizi in modo ordinato, sicuro e regolato. Nel Comune serve a evitare che il cittadino debba ripetere informazioni che l'amministrazione può acquisire o verificare attraverso canali istituzionali.

Esempi:

- verificare dati anagrafici;
- acquisire informazioni necessarie a un procedimento;
- collegare servizi comunali a piattaforme nazionali;
- usare pagamenti digitali;
- scambiare dati tra enti;
- semplificare istruttorie e controlli.

L'interoperabilità non significa accesso libero a qualunque dato. Ogni scambio deve avere finalità, base giuridica, sicurezza, tracciabilità e limiti. In particolare, l'ufficio deve sapere perché accede a un dato, chi è autorizzato, come il dato entra nel fascicolo e come viene protetto.

La PDND, Piattaforma Digitale Nazionale Dati, è una delle infrastrutture collegate al tema dell'interoperabilità. In un concorso comunale generalista basta sapere che supporta lo scambio di dati e servizi tra amministrazioni secondo regole tecniche e organizzative.

Risposta sintetica:

NOTA

L'interoperabilità consente alla PA di scambiare dati e servizi senza duplicare richieste al cittadino, ma non elimina privacy, sicurezza e responsabilità: ogni accesso al dato deve essere finalizzato, autorizzato, tracciato e pertinente.

pagoPA, App IO e servizi al cittadino

Alcune piattaforme non riguardano direttamente il documento, ma il servizio.

pagoPA è l'infrastruttura per pagamenti verso la pubblica amministrazione. Per il Comune consente di collegare tributi, tariffe, diritti, sanzioni o altri pagamenti a flussi tracciabili. Non è una tassa e non è un ufficio: è un sistema di pagamento.

App IO è uno strumento di interazione tra cittadino e pubbliche amministrazioni per comunicazioni e servizi digitali abilitati. Non sostituisce tutti i portali comunali e non elimina la necessità di una corretta istruttoria.

La logica concorsuale è:

- pagoPA: pagamento tracciabile;
- App IO: comunicazione/servizi al cittadino;
- portale comunale: accesso a procedimenti o servizi dell’ente;
- protocollo/fascicolo: gestione amministrativa della pratica;
- conservazione: tenuta nel tempo dei documenti.

Esempio:

NOTA

Un cittadino presenta online una domanda per un servizio comunale e paga una tariffa tramite pagoPA. L’ufficio deve collegare domanda, ricevuta, protocollo, fascicolo, istruttoria e comunicazione dell’esito. Il pagamento digitale non sostituisce la verifica dei requisiti.

Privacy, sicurezza e accessibilità

Un servizio digitale comunale deve essere utile, ma anche legittimo, sicuro e accessibile.

La privacy entra perché ogni servizio digitale tratta dati personali: nome, codice fiscale, indirizzo, dati familiari, economici, scolastici, sanitari, sociali o anagrafici. L’ufficio deve applicare principi di liceità, minimizzazione, finalità, sicurezza, esattezza e responsabilizzazione.

La sicurezza entra perché il servizio digitale può essere esposto a rischi: credenziali deboli, phishing, accessi non autorizzati, perdita di dati, malware, errori di configurazione, mancati backup, data breach.

L’accessibilità entra perché il servizio deve essere utilizzabile anche da persone con disabilità e, più in generale, deve essere comprensibile e fruibile. Un servizio digitale non accessibile può diventare una barriera amministrativa.

Tabella pratica:

Vincolo	Domanda da porsi	Errore da evitare
Privacy	Quali dati sono necessari e per quale finalità?	Chiedere o pubblicare dati eccedenti.
Sicurezza	Chi accede al sistema e con quali misure?	Condividere credenziali o ignorare log e backup.

Vincolo	Domanda da porsi	Errore da evitare
Accessibilità	Il servizio è fruibile da utenti con esigenze diverse?	Creare un servizio online che esclude parte dei cittadini.
Continuità	Il servizio resta disponibile e i dati recuperabili?	Pensare che il cloud o il portale bastino da soli.

In prova, una risposta matura chiude sempre con queste cautele. Digitale non significa solo velocità.

Tabella sigle digitali da concorso

Sigla/strumento	Funzione	Frase da usare in prova	Errore tipico
CAD	Cornice normativa della PA digitale.	“Organizza il valore giuridico del digitale nella PA.”	Trattarlo come materia solo informatica.
SPID	Identità digitale per accesso ai servizi.	“Serve a identificare l'utente.”	Confonderlo con firma digitale.
CIE	Documento e strumento di accesso digitale.	“Può essere usata per accedere ai servizi abilitati.”	Considerarla solo carta fisica.
CNS	Strumento di accesso ai servizi.	“Rileva nell'autenticazione.”	Confonderla con PEC.
PEC	Canale di trasmissione certificata.	“Produce ricevute di invio e consegna.”	Pensare che firmi automaticamente gli allegati.
Domicilio digitale	Recapito elettronico ufficiale.	“Serve per comunicazioni digitali con valore.”	Confonderlo con email ordinaria.
IPA	Indice riferimenti PA.	“Aiuta a individuare riferimenti ufficiali delle amministrazioni.”	Usarlo come archivio di pratiche.
INAD	Indice dei domicili digitali previsti.	“Rileva per recapiti digitali di soggetti non PA.”	Confonderlo con ANPR.

Sigla/strumento	Funzione	Frase da usare in prova	Errore tipico
ANPR	Anagrafe nazionale.	"Infrastruttura nazionale dei dati anagrafici."	Pensare che elimini il ruolo del Comune.
pagoPA	Pagamenti verso PA.	"Rende tracciabile il pagamento."	Chiamarlo tassa o tributo.
App IO	Interazione digitale con il cittadino.	"Canale per comunicazioni e servizi abilitati."	Sostituirla al procedimento.
PDND	Interoperabilità dati.	"Favorisce scambio di dati e servizi tra PA."	Pensare che dia accesso libero a ogni dato.
Conservazione digitale	Tenuta nel tempo del documento informatico.	"Mantiene reperibilità, integrità e leggibilità."	Ridurla a salvataggio file.

Questa tabella non sostituisce lo studio. Serve a costruire risposte rapide e a neutralizzare distrattori.

Caso guidato: domanda online per un servizio comunale

Traccia. Un cittadino accede con identità digitale al portale del Comune e presenta domanda per un servizio scolastico. Allega documenti, effettua un pagamento tramite pagoPA e riceve una comunicazione dall'ente. Indicare i principali passaggi amministrativi e digitali che l'ufficio deve gestire.

Lettura del caso.

Elemento	Lettura
Accesso	Identità digitale per riconoscere l'utente.
Istanza	Domanda online da acquisire come documento.
Allegati	Documenti informatici o copie da verificare.
Pagamento	Flusso pagoPA da collegare alla pratica.

Elemento	Lettura
Procedimento	Assegnazione al servizio competente e istruttoria.
Comunicazione	Esito da trasmettere tramite canale corretto.
Conservazione	Fascicolo e documenti da conservare.
Cautele	Privacy, sicurezza e accessibilità.

Soluzione guidata.

Primo: il cittadino accede al servizio tramite identità digitale. Questo consente l'identificazione, ma l'ufficio deve verificare se la domanda è completa e se la disciplina richiede una sottoscrizione specifica.

Secondo: l'istanza e gli allegati devono essere acquisiti nel sistema dell'ente. Se dovuto, la domanda viene protocollata, classificata e assegnata al servizio competente.

Terzo: il fascicolo informatico deve raccogliere domanda, allegati, ricevuta di pagamento, comunicazioni, note istruttorie, eventuali integrazioni e provvedimento finale.

Quarto: l'ufficio verifica requisiti, dati dichiarati, pagamento e documentazione. Se alcuni dati possono essere acquisiti d'ufficio o tramite interoperabilità, l'ente evita richieste inutili al cittadino, nei limiti della disciplina applicabile.

Quinto: l'esito viene comunicato tramite canale idoneo e resta tracciato nel fascicolo.

Sesto: i documenti devono essere conservati secondo regole di gestione documentale, con attenzione a metadati, sicurezza e protezione dei dati personali.

Risposta sintetica:

NOTA

La domanda online non elimina il procedimento. L'ufficio deve identificare l'utente, acquisire l'istanza come documento, protocollarla se dovuto, inserirla nel fascicolo informatico, collegare il pagamento pagoPA, svolgere l'istruttoria, comunicare l'esito attraverso un canale idoneo e conservare documenti e metadati. Tutto il flusso deve rispettare privacy, sicurezza e accessibilità.

Come rispondere all'orale

Una risposta orale su servizi digitali comunali può seguire sei passaggi.

Primo: inquadrare il CAD come cornice della PA digitale.

Secondo: distinguere gli strumenti di accesso e comunicazione. SPID, CIE e CNS identificano; PEC e domicilio digitale servono per comunicazioni; firma digitale e firme elettroniche riguardano la sottoscrizione.

Terzo: collegare servizio online e procedimento. Una domanda online resta una pratica amministrativa: va acquisita, protocollata se dovuto, fascicolata, istruita e conclusa.

Quarto: spiegare documento informatico, protocollo, fascicolo e conservazione come ciclo documentale.

Quinto: collocare ANPR come infrastruttura nazionale dei servizi demografici.

Sesto: chiudere con privacy, sicurezza e accessibilità.

Risposta modello:

NOTA

Nei servizi digitali comunali il CAD fornisce la cornice giuridica per operare con documenti, comunicazioni e servizi in rete. Il cittadino può accedere con SPID, CIE o CNS; può ricevere comunicazioni tramite canali digitali e domicilio digitale; può trasmettere istanze e allegati. L'ufficio deve però gestire il procedimento: acquisire il documento, protocollarlo se dovuto, inserirlo nel fascicolo informatico, istruire la pratica, comunicare l'esito e conservare gli atti. ANPR è l'infrastruttura nazionale che sostiene molti servizi demografici. Privacy, sicurezza e accessibilità sono vincoli dell'intero servizio, non elementi decorativi.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra identità digitale, PEC e firma digitale?

L'identità digitale, come SPID, CIE o CNS, identifica l'utente e gli consente di accedere ai servizi online. La PEC è un canale di trasmissione che produce ricevute di invio e consegna. La firma digitale riguarda invece la sottoscrizione del documento informatico e la riconducibilità del contenuto al firmatario secondo la disciplina applicabile. Sono strumenti collegati, ma non equivalenti: accedere con SPID non significa firmare digitalmente un allegato; inviarlo via PEC non significa che sia automaticamente sottoscritto.

Domanda-trappola

Se una domanda è presentata tramite portale online, l'ufficio può considerare concluso il procedimento?

No. Il portale è il canale di presentazione, non la conclusione del procedimento. L'ufficio deve acquisire la domanda, verificarne completezza e validità, protocollarla se dovuto, inserirla nel fascicolo, svolgere l'istruttoria, adottare l'atto finale o comunicare l'esito e conservare la documentazione. Il digitale semplifica e rende tracciabile il flusso, ma restano necessari competenza, istruttoria e motivazione.

Errore tipico

L'errore più frequente è rispondere con una lista di sigle:

NOTA

Il Comune usa SPID, CIE, PEC, ANPR, pagoPA, App IO e PDND.

La frase è debole perché non spiega a cosa servono.

Risposta più solida:

NOTA

Il Comune usa identità digitali per riconoscere l'utente, PEC e domicilio digitale per comunicare, pagoPA per gestire pagamenti tracciabili, ANPR per i dati anagrafici, strumenti di interoperabilità per acquisire dati e sistemi di gestione documentale per protocollare, fascicolare e conservare documenti informatici.

Mini-esercizio

Completa la tabella collegando ogni strumento a un'azione dell'ufficio.

Situazione	Strumento/funzione da indicare	Attenzione
Cittadino accede a un servizio online		
Domanda arriva via PEC		
Allegato deve essere sottoscritto		
Pratica deve essere tracciata		

Situazione	Strumento/funzione da indicare	Attenzione
Documenti della pratica devono restare reperibili nel tempo		
Ufficio verifica dati anagrafici		
Cittadino paga una tariffa		
Servizio deve essere usabile da persone con disabilità		

Soluzione attesa:

Situazione	Strumento/funzione da indicare	Attenzione
Cittadino accede a un servizio online	SPID, CIE o CNS come identità digitale.	Identificazione non equivale sempre a firma.
Domanda arriva via PEC	PEC come canale di trasmissione.	Allegato e contenuto vanno gestiti e protocollati se dovuto.
Allegato deve essere sottoscritto	Firma digitale o firma elettronica richiesta.	Non basta la scansione della firma se serve firma valida.
Pratica deve essere tracciata	Protocollo informatico e fascicolo.	Non basta salvare il file in una cartella personale.
Documenti della pratica devono restare reperibili nel tempo	Conservazione digitale.	Non coincide con backup o semplice archiviazione informale.
Ufficio verifica dati anagrafici	ANPR e servizi demografici.	Il Comune resta responsabile della corretta gestione del dato.
Cittadino paga una tariffa	pagoPA.	Il pagamento va collegato alla pratica.
Servizio deve essere usabile da persone con disabilità	Accessibilità digitale.	Il digitale non deve creare barriere.

Diario errori del capitolo

Errore	Effetto in prova	Correzione operativa
Imparare le sigle senza funzione	Risposta nozionistica e fragile.	Collegare ogni sigla a un'azione dell'ufficio.
Confondere SPID e firma digitale	Errore su identificazione e sottoscrizione.	SPID/CIE/CNS identificano; la firma sottoscrive.
Confondere PEC e firma	Comunicazione e documento sovrapposti.	PEC trasmette; la firma riguarda il documento.
Dire che un file è sempre documento informatico valido	Valore giuridico dato per scontato.	Verificare formazione, sottoscrizione, gestione e conservazione.
Ridurre conservazione a salvataggio	Perdita del ciclo documentale.	Parlare di sistema, metadati, integrità, leggibilità e reperibilità.
Pensare che ANPR elimini l'ufficio anagrafe	Ruolo del Comune cancellato.	ANPR integra e coordina; il Comune resta presidio del servizio.
Ignorare privacy e sicurezza	Servizio digitale incompleto.	Chiudere sempre con dati necessari, accessi autorizzati, protezione e tracciabilità.
Dimenticare accessibilità	Digitalizzazione escludente.	Un servizio digitale deve essere fruibile e comprensibile.

Da sapere in 5 righe

1. Il CAD è la cornice giuridica della PA digitale, non una lista di sigle.
2. Identità digitale, PEC, domicilio digitale e firma hanno funzioni diverse.
3. Documento informatico, protocollo, fascicolo e conservazione formano il ciclo documentale digitale.
4. ANPR è l'infrastruttura nazionale dei dati e servizi anagrafici, ma non elimina il ruolo del Comune.
5. Privacy, sicurezza e accessibilità sono condizioni del servizio digitale, non passaggi facoltativi.

Checklist operativa finale

- so spiegare il CAD come cornice della PA digitale?
- so distinguere identificazione, trasmissione, recapito e sottoscrizione?
- so dire perché PEC e firma digitale non sono la stessa cosa?
- so descrivere il ciclo documento, protocollo, fascicolo e conservazione?
- so spiegare perché i metadati servono a reperibilità e tracciabilità?
- so collocare ANPR nei servizi demografici comunali?
- so collegare pagoPA e App IO a funzioni concrete?
- so spiegare interoperabilità senza trasformarla in accesso libero ai dati?
- so chiudere una risposta digitale con privacy, sicurezza e accessibilità?
- so risolvere un caso di istanza online senza saltare istruttoria e atto finale?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale
- AgID - linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- AgID - catalogo linee guida CAD e domicilio digitale
- Ministero dell'interno - DAIT, servizi demografici e ANPR
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - documentazione amministrativa
- Regolamento UE 2016/679 - GDPR
- Cfr. VOL-01 — Il Metodo BANDO per il quadro generale su informatica, PA digitale, privacy, sicurezza e competenze digitali.

Servizi demografici ed elettorali

B
BANDOA
AREEN
NUCLEID
DIARIOO
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi comunali i servizi demografici ed elettorali possono sembrare materie di sportello: certificati, residenze, carte d'identità, tessere elettorali, liste, atti di nascita, matrimoni, decessi. Sono invece funzioni pubbliche essenziali. Il Comune identifica la popolazione residente, registra eventi della vita civile, alimenta banche dati nazionali, rende possibile l'esercizio del voto e tutela informazioni personali delicate.

Studiare queste attività come un elenco di pratiche porta facilmente a confonderle. Una risposta ordinata parte dalla funzione e individua ufficio, dato, procedimento, atto o registro, comunicazioni, controlli e tutela della riservatezza.

Anagrafe, stato civile ed elettorale hanno un tratto comune: non producono soltanto "documenti". Producono certezza pubblica. Dire che una persona risiede in un Comune, che un evento di nascita o morte è registrato, che un cittadino è iscritto nelle liste elettorali, che una variazione anagrafica è stata acquisita, significa rendere utilizzabile un dato nei rapporti tra cittadini, amministrazioni e ordinamento.

Il capitolo precedente ha mostrato come il digitale comunale trasformi protocollo, documento informatico, ANPR e conservazione. Qui quel discorso entra nei servizi più vicini al cittadino. ANPR, ANSC, certificazioni online, dichiarazioni sostitutive, controlli e liste elettorali non sono sigle da memorizzare: sono passaggi del lavoro quotidiano dell'ufficio comunale.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare dieci operazioni:

1. spiegare perché i servizi demografici sono funzioni pubbliche comunali e non mera attività di sportello;
2. distinguere anagrafe, stato civile ed elettorale;
3. collegare anagrafe comunale, ANPR e dati della popolazione residente;
4. descrivere la funzione essenziale dello stato civile e il passaggio verso ANSC;
5. riconoscere gli adempimenti elettorali comunali più frequenti in prova;
6. distinguere certificato, dichiarazione sostitutiva, dato acquisito d'ufficio e controllo;
7. collegare servizi demografici, privacy, sicurezza e minimizzazione dei dati;
8. risolvere un caso di sportello su residenza, certificazione o tessera elettorale;
9. costruire una risposta orale ordinata su anagrafe, stato civile o elettorale;
10. evitare l'errore tipico: confondere il rilascio del documento con la funzione pubblica sottostante.

Il messaggio centrale è:

NOTA

il servizio demografico non si esaurisce nel certificato consegnato al cittadino; serve a garantire dati pubblici corretti, aggiornati, interoperabili e giuridicamente affidabili.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo va studiato con tre colonne aperte:

Colonna	Domanda	Esempi
Funzione	Che cosa garantisce il Comune?	Residenza, stato civile, corpo elettorale, identificazione del cittadino.
Procedimento	Quale sequenza segue l'ufficio?	Dichiarazione, registrazione, accertamento, aggiornamento, comunicazione, controllo.
Documento/dato	Quale output viene prodotto o aggiornato?	Certificato, estratto, annotazione, iscrizione, cancellazione, tessera, lista.

Quando incontri una traccia su “servizi demografici”, non partire dalla modulistica. Parti dalla funzione. Poi scendi al procedimento.

Esempio:

- non dire solo: “il cittadino chiede un certificato di residenza”;
- di’ invece: “il certificato attesta un dato anagrafico risultante dal sistema anagrafico, oggi collegato ad ANPR; nei rapporti con la PA opera la logica della dichiarazione sostitutiva e dell’acquisizione d’ufficio, mentre il rilascio del certificato ha senso nei casi in cui la legge o il rapporto lo richiedano”.

Questo cambio di impostazione alza subito il livello della risposta.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama servizi demografici, anagrafe, stato civile, elettorale, ANPR, certificazioni o servizi comunali?	Attiva il blocco servizi demografici comunali.
A - Aree	La traccia è di ordinamento locale, procedimento, digitale, privacy o sportello?	Collega ufficio comunale, dato personale, procedimento e fonte.
N - Nuclei	Quale funzione è coinvolta: anagrafe, stato civile, elettorale, certificazione?	Classifica il caso prima di rispondere.
D - Diario	Quale confusione fai più spesso?	Segna errori su certificato/autocertificazione , ANPR/ufficio comunale, lista/tessera.
O - Output	Che cosa devi produrre in prova?	Risposta orale, schema servizio-fonte-atto, caso di sportello, checklist privacy.

Prima di rispondere, classifica il caso. La disciplina cambia se riguarda:

- iscrizione o variazione anagrafica;
- atto di stato civile;
- certificazione;
- dichiarazione sostitutiva;
- lista elettorale;
- esercizio del voto;
- accesso o comunicazione di dati personali.

Perché i servizi demografici ricorrono nei concorsi comunali

I servizi demografici ricorrono nei concorsi perché attraversano il lavoro comunale. Anche chi opera altrove deve saper usare un dato anagrafico, distinguere certificazione e acquisizione d'ufficio e trattare correttamente i dati personali.

La materia unisce diritto amministrativo e pratica: una variazione di residenza, un'iscrizione nelle liste o un atto di stato civile verificano la capacità di ragionare su competenza, istruttoria, responsabilità e comunicazione. ANPR e ANSC aggiungono il rapporto con le banche dati nazionali, mentre il servizio elettorale impone di consultare istruzioni e circolari aggiornate per ciascuna consultazione.

Il Comune come ufficio di certezza pubblica

Nel linguaggio quotidiano il cittadino “va all'anagrafe” o “chiede un certificato”. Nel linguaggio amministrativo, il Comune gestisce funzioni che incidono sulla posizione della persona nell'ordinamento.

L'anagrafe riguarda la popolazione residente e le relative variazioni. Lo stato civile riguarda eventi e status fondamentali della persona. L'elettorale riguarda il corpo elettorale, le liste e gli adempimenti che rendono possibile l'esercizio del voto.

Queste funzioni hanno alcune caratteristiche comuni:

- sono disciplinate da fonti statali e da istruzioni ministeriali;
- sono esercitate a livello comunale, con raccordo con Ministero dell'interno e prefetture;
- richiedono registri, archivi, sistemi informativi e controlli;
- producono effetti verso altre amministrazioni e verso i privati;
- devono essere gestite con particolare attenzione a correttezza del dato, sicurezza e riservatezza.

Il sindaco, nel quadro dell'ordinamento locale, opera anche come ufficiale del Governo per alcune funzioni attribuite dalla legge. Gli uffici comunali esercitano concretamente le attività attraverso ufficiali, responsabili e personale delegato, secondo la disciplina di settore e l'organizzazione dell'ente.

In prova non serve trasformare la risposta in un trattato. Serve far capire che il servizio demografico è una funzione pubblica regolata, non un bancone di rilascio moduli.

Anagrafe della popolazione residente

L'anagrafe registra la popolazione residente e le variazioni che incidono sulla posizione anagrafica delle persone. La fonte regolamentare di base è il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, collegato alla disciplina dell'ordinamento anagrafico e oggi coordinato con ANPR.

Per il candidato sono essenziali quattro idee.

La prima è che l'anagrafe riguarda la residenza e la composizione delle posizioni anagrafiche, non qualunque informazione personale. Ogni dato inserito o aggiornato deve avere un fondamento e una funzione.

La seconda è che l'ufficio anagrafe non “decide liberamente” dove una persona risiede: gestisce dichiarazioni, accertamenti, aggiornamenti e controlli secondo le regole. La residenza è un fatto giuridicamente rilevante, non una preferenza amministrativa.

La terza è che il dato anagrafico ha valore per molti procedimenti. Serve per notifiche, servizi sociali, scuola, tributi, elettorale, statistica, certificazioni, rapporti con altre amministrazioni.

La quarta è che l'anagrafe oggi va letta dentro ANPR. Il Comune resta protagonista dell'alimentazione e della qualità del dato, ma opera in un sistema nazionale, digitale e interoperabile.

In prova puoi sintetizzare così:

NOTA

L'anagrafe comunale registra la popolazione residente e le relative variazioni. Il Comune gestisce dichiarazioni, iscrizioni, mutazioni e cancellazioni secondo la disciplina anagrafica, oggi raccordata con ANPR. Il dato anagrafico non serve solo al certificato: alimenta procedimenti, controlli e servizi pubblici, e deve essere corretto, aggiornato e trattato nel rispetto della protezione dei dati.

ANPR: cosa deve sapere il candidato

ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, è una base dati nazionale di interesse pubblico che ha superato la frammentazione delle anagrafi comunali come archivi isolati. Nel capitolo precedente è stata presentata come infrastruttura digitale. Qui interessa il suo effetto sui servizi demografici.

Per un concorso comunale devi ricordare cinque punti:

1. ANPR non elimina l'ufficio comunale: cambia il contesto tecnico e organizzativo in cui il dato anagrafico viene gestito;
2. il Comune alimenta e aggiorna il dato secondo le regole di settore;
3. il cittadino può accedere a servizi online, secondo le modalità previste dal portale e dall'identità digitale;
4. altre amministrazioni possono usare il dato nei casi previsti, secondo regole di interoperabilità e sicurezza;
5. la qualità del dato diventa ancora più importante, perché un errore locale può propagarsi in molti servizi.

In prova, ANPR va qualificata come piattaforma di servizio e interoperabilità: richiede dati corretti, operatori abilitati, tracciamento degli accessi e sicurezza.

Per usare un servizio ANPR occorre verificare sul portale ufficiale funzione disponibile, modalità di identificazione e dati richiesti: la presenza del dato nell'anagrafe non autorizza qualunque consultazione o comunicazione.

AIRE e cittadini italiani residenti all'estero

L'AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all'estero, riguarda la posizione anagrafica dei cittadini italiani che risiedono all'estero. Nel quadro attuale va letta insieme ad ANPR, che ricomprende anche queste posizioni e raccorda il dato nazionale con l'attività degli uffici comunali.

La distinzione utile in prova è questa: l'anagrafe della popolazione residente riguarda chi risiede nel Comune; l'AIRE riguarda i cittadini italiani residenti all'estero. In entrambi i casi il Comune conserva un ruolo amministrativo nella gestione e nella qualità del dato secondo la disciplina applicabile. L'iscrizione AIRE non va confusa con un atto di stato civile né, da sola, con l'intera posizione elettorale del cittadino.

Il riferimento è la L. 470/1988 con il regolamento DPR323/1989. Chi trasferisce stabilmente la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi deve dichiararlo all'ufficio consolare competente entro novanta giorni dal trasferimento; non aspetta che trascorra il primo anno. Sono esclusi, fra gli altri, i trasferimenti temporanei inferiori a dodici mesi e le categorie specificamente previste, come i lavoratori stagionali. La richiesta passa dal canale consolare, anche mediante Fast It: il consolato verifica e trasmette al Comune competente, che cura l'iscrizione AIRE e la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente. Vanno comunicate anche le successive variazioni d'indirizzo e di stato civile secondo i rispettivi procedimenti.

Esempio. Un cittadino si trasferisce per un impiego stabile di tre anni: deve attivare la dichiarazione nei novanta giorni, non al termine dei dodici mesi. Una vacanza di due mesi non comporta iscrizione AIRE. L'aggiornamento anagrafico non sostituisce la trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero e non decide da solo ogni questione fiscale o sanitaria.

Residenza, iscrizioni, variazioni e controlli

Le domande di residenza e le variazioni anagrafiche sono uno dei casi più adatti a una prova teorico-pratica.

La residenza coincide con la dimora abituale (art. 43 codice civile), distinta dal domicilio, sede principale degli affari e interessi. L'iscrizione rappresenta questa situazione, non una scelta dell'indirizzo più conveniente. Il titolo di occupazione dell'alloggio e le condizioni di soggiorno, quando richieste, vanno verificati secondo la disciplina applicabile; la proprietà dell'immobile non prova da sola la dimora abituale.

Passaggio	Regola nazionale essenziale
Dichiarazione	Si presenta al Comune competente secondo DPR223/1989 e art. 5 DL5/2012, con gli elementi necessari e attraverso un canale ammesso.
Registrazione	L'ufficiale d'anagrafe effettua l'iscrizione nei due giorni lavorativi successivi alla dichiarazione ricevibile.

Passaggio	Regola nazionale essenziale
Decorrenza	Gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione, non dalla data del sopralluogo.
Accertamenti	Entro quarantacinque giorni si verifica la sussistenza dei requisiti, compresa la dimora abituale.
Esito negativo	Si comunicano i motivi ostativi e si valutano le osservazioni secondo le garanzie procedurali; se confermato, si ripristina la posizione precedente con gli effetti previsti.
Decorso senza comunicazioni negative previste	La posizione si consolida secondo il meccanismo del silenzio-assenso; restano le conseguenze di dichiarazioni non veritiere e i poteri esercitabili nei presupposti di legge.

Caso con soluzione. La dichiarazione completa è ricevuta lunedì 5 ottobre 2026. In assenza di festività, la registrazione va eseguita entro mercoledì 7; gli effetti decorrono dal 5. Il sopralluogo del 20 ottobre non sposta la decorrenza al 20. Se emerge che l’abitazione è soltanto un recapito occasionale, il verbale deve descrivere gli elementi raccolti: una singola assenza al campanello non dimostra da sola la mancanza di dimora abituale. L’ufficio completa l’accertamento e attiva le garanzie prima dell’esito negativo, senza attendere passivamente oltre i quarantacinque giorni.

La sequenza di base è:

1. il cittadino presenta una dichiarazione o una comunicazione rilevante;
2. l’ufficio registra l’ingresso della pratica e verifica la competenza;
3. il dato viene trattato nel sistema anagrafico;
4. possono essere svolti controlli e accertamenti;
5. l’esito produce aggiornamento, conferma, rettifica o eventuale provvedimento negativo;
6. il dato aggiornato produce effetti su altri procedimenti e servizi.

Il candidato deve evitare due semplificazioni.

La prima è: “il cittadino porta i documenti e l’ufficio cambia la residenza”. No. L’ufficio gestisce una dichiarazione, applica regole, aggiorna sistemi e può attivare controlli.

La seconda è: “la residenza si dimostra sempre con certificato”. No. Nei rapporti con la pubblica amministrazione opera la logica della dichiarazione sostitutiva e dell’acquisizione d’ufficio, mentre il certificato resta rilevante nei casi previsti o nei rapporti in cui sia richiesto legittimamente.

Un buon schema di risposta è:

Passaggio	Cosa guarda l'ufficio	Rischio da evitare
Presentazione	Identità del dichiarante, completezza essenziale, competenza del Comune.	Trattare la domanda come favore o richiesta informale.
Registrazione	Protocollo o tracciamento, fascicolo, assegnazione.	Perdere la prova dell'ingresso della pratica.
Istruttoria	Requisiti, dichiarazioni, accertamenti.	Confondere controllo anagrafico e valutazione discrezionale generica.
Aggiornamento	Registrazione tempestiva, effetti dalla dichiarazione e controlli successivi.	Rinvviare l'iscrizione fino al sopralluogo, confondendo registrazione e conferma.
Comunicazione	Esito, eventuale richiesta integrazioni, garanzie procedurali.	Non motivare o non comunicare correttamente.
Conservazione	Fascicolo, documenti e metadati.	Conservare in modo disordinato o eccedente.

Stato civile: atti, registri e valore pubblico

Lo stato civile riguarda eventi e status fondamentali della persona: nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza e altri atti o annotazioni previsti dalla disciplina di settore. La fonte regolamentare centrale è il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

La funzione dello stato civile è diversa dall’anagrafe.

L’anagrafe registra la posizione della persona rispetto alla popolazione residente. Lo stato civile documenta eventi e status personali che hanno rilevanza giuridica generale. Per questo gli atti di stato civile devono essere formati, iscritti, trascritti, annotati e conservati secondo regole precise.

In prova la commissione può chiedere:

- che cosa si intende per stato civile;
- quali sono gli atti principali;
- quale ruolo svolge l’ufficiale dello stato civile;
- come si distingue certificato, estratto e copia integrale;

- come si collegano stato civile, ANSC e ANPR;
- quali cautele servono nel rilascio e nella comunicazione di dati.

All'orale basta chiarire funzione, fonte e responsabilità:

NOTA

Lo stato civile è il servizio comunale che forma, conserva e aggiorna gli atti relativi agli eventi fondamentali della vita civile, secondo la disciplina del D.P.R. 396/2000 e le istruzioni ministeriali. Non è semplice certificazione: è funzione di certezza pubblica, esercitata dall'ufficiale dello stato civile, con effetti su status, rapporti familiari, cittadinanza e altri procedimenti.

CERTIFICATO, ESTRATTO PER RIASSUNTO E COPIA INTEGRALE

Il certificato attesta i dati essenziali del fatto di stato civile; l'estratto per riassunto riporta le indicazioni dell'atto e le annotazioni previste; la copia integrale riproduce l'atto con le sue annotazioni. Gli artt. 106–108 DPR396/2000 disciplinano contenuto e rilascio. Per la copia integrale occorre richiesta espressa di chi ha interesse e il rilascio non deve essere vietato dalla legge; non è una copia liberamente consegnabile a qualunque curioso.

Caso risolto. Un vicino chiede «tutto l'atto di nascita» di un minore per conoscere la situazione familiare. L'operatore non consegna la copia perché l'atto è conservato dal Comune: identifica il richiedente, qualifica richiesta e interesse, verifica limiti e legittimazione e comunica l'esito motivato. Una richiesta dell'interessato per una finalità ammessa si istruisce invece verificando il documento necessario, senza aggiungere dati non richiesti. Se il dato deve essere prodotto a una PA italiana, si applica anche la disciplina della decertificazione; l'esistenza di un servizio digitale non la elimina.

ANSC e stato civile digitale

ANSC, Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile, rappresenta il passaggio dello stato civile verso una gestione nazionale digitale degli atti.

Il candidato non deve conoscere ogni dettaglio tecnico, ma deve comprenderne gli effetti: gli atti formati digitalmente possono alimentare l'archivio nazionale e dialogare con ANPR; il cittadino può accedere ai servizi online previsti per certificati ed estratti; l'ufficiale dello stato civile conserva il proprio ruolo e la relativa responsabilità amministrativa.

Nel 2026 le fonti istituzionali hanno comunicato l'attivazione di servizi online tramite il portale ANPR per certificati di stato civile ed estratti degli atti presenti in ANSC. La regola di studio è questa:

NOTA

quando una fonte parla di “certificato online”, chiediti sempre qual è l'atto sottostante, quale archivio lo contiene, chi lo forma o lo verifica e quali garanzie ne assicurano validità e autenticità.

Elettorale: liste, tessera e adempimenti comunali

Il servizio elettorale comunale consente l'esercizio concreto del diritto di voto. La disciplina è articolata: il candidato deve conoscere la funzione amministrativa senza perdersi nei calendari specifici di ogni consultazione.

I nuclei più frequenti sono:

- tenuta e revisione delle liste elettorali;
- iscrizioni, cancellazioni e variazioni;
- tessera elettorale e duplicati;
- sezioni elettorali e dati del corpo elettorale;
- certificazioni elettorali;
- supporto agli adempimenti preparatori e alle operazioni di voto;
- raccordo con Prefettura, Ministero dell'interno e istruzioni DAIT.

Le fonti di base da richiamare sono il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per elettorato attivo e liste elettorali, e il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni comunali. A queste si aggiungono le istruzioni ministeriali emanate in occasione delle singole consultazioni.

In una risposta orale non devi elencare tutto. Devi costruire un perimetro:

NOTA

Il servizio elettorale comunale cura la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, gli adempimenti connessi alla tessera elettorale, le certificazioni e il supporto organizzativo alle consultazioni, nel quadro delle norme statali e delle istruzioni del Ministero dell'interno e delle prefetture.

Questa frase funziona perché tiene insieme Comune, fonte statale e circuito ministeriale.

LE REVISIONI DELLE LISTE

Le revisioni semestrali, che si chiudono a giugno e dicembre, preparano fra l'altro l'iscrizione dei cittadini che raggiungeranno la maggiore età nel semestre successivo; gli effetti seguono la maturazione del requisito. Le revisioni dinamiche ordinarie, a gennaio e luglio, recepiscono variazioni quali trasferimenti, decessi, acquisto o perdita della capacità elettorale secondo le cause previste. Le revisioni dinamiche straordinarie collegate a elezioni e referendum seguono il calendario specifico della consultazione: non sono una generica facoltà di modificare le liste fino al voto.

Applicazione. Il trasferimento in un altro Comune avvia il raccordo per cancellazione dalle vecchie liste e iscrizione nelle nuove; il trasferimento d'indirizzo nello stesso Comune può cambiare la sezione. La tessera viene rilasciata o aggiornata secondo la posizione risultante: non si promette che il cittadino voterà subito nel nuovo Comune prima della conclusione della revisione pertinente. In prossimità del voto l'operatore verifica le liste e le istruzioni della consultazione e indica concretamente Comune e sezione di iscrizione.

Differenza tra anagrafe ed elettorale

Un errore frequente è pensare che anagrafe ed elettorale coincidano.

Non coincidono.

Il dato anagrafico può incidere sulla posizione elettorale, ma l'iscrizione nelle liste elettorali segue regole proprie. Una variazione di residenza può comportare conseguenze sul Comune di iscrizione elettorale, sulla sezione, sulla tessera e sulle comunicazioni, ma non si identifica automaticamente con l'intera procedura elettorale.

Usa questa tabella:

Profilo	Anagrafe	Elettorale
Oggetto	Popolazione residente e relative variazioni.	Corpo elettorale, liste, sezioni, tessere e adempimenti di voto.
Domanda tipica	Dove risiede la persona? Quale posizione anagrafica ha?	La persona è iscritta nelle liste? Dove vota? Ha titolo al rilascio/aggiornamento della tessera?
Output	Dato anagrafico, certificato, aggiornamento ANPR.	Lista, tessera, certificato elettorale, adempimento consultazione.
Collegamento	Alimenta molti procedimenti, incluso l'elettorale.	Usa dati anagrafici ma segue regole elettorali specifiche.

In prova, se la traccia parla di “cambio di residenza e tessera elettorale”, devi rispondere su entrambi i livelli: aggiornamento anagrafico e conseguenze elettorali.

Certificati, dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è decisivo per capire i servizi demografici. Per stati, qualità e fatti certificabili, nei rapporti con PA e gestori di pubblici servizi si applicano dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio, salve le deroghe di legge. Gli artt. 40 e 43 non esprimono una semplice preferenza: l'amministrazione non deve imporre al cittadino di ottenere da un'altra PA un certificato sostituibile.

L'amministrazione acquisisce d'ufficio informazioni e documenti detenuti da amministrazioni pubbliche, indicati dall'interessato con gli elementi indispensabili al reperimento, oppure accetta le dichiarazioni sostitutive previste; effettua poi i controlli. I certificati rilasciati per gli usi ammessi non diventano utilizzabili davanti alla PA italiana perché il cittadino insiste nel presentarli.

Questo punto è molto spendibile all'orale:

NOTA

Il certificato attesta un dato dei registri; nei rapporti con la PA, salve deroghe di legge, viene sostituito dalle dichiarazioni previste e dall'acquisizione d'ufficio. L'ufficio deve procurarsi il dato attraverso il procedimento corretto, senza richiedere un certificato non utilizzabile.

La distinzione fondamentale è:

Strumento	Funzione	Attenzione
Certificato	Attesta un dato risultante da un registro o archivio pubblico.	Verificare se è davvero richiedibile e per quale uso.
Estratto	Riporta elementi di un atto, spesso di stato civile.	Controllare contenuto, destinatario e limiti di rilascio.
Copia integrale	Riproduce integralmente un atto nei casi consentiti.	Maggiore attenzione a dati personali e base giuridica.
Dichiarazione sostitutiva	Consente al cittadino di dichiarare stati, qualità o fatti.	Controlli e responsabilità per dichiarazioni non veritiere.
Acquisizione d'ufficio	Permette alla PA di reperire direttamente il dato.	Evitare richieste documentali non necessarie al cittadino.
Consultazione dati	Uso di banche dati o interoperabilità.	Base giuridica, tracciamento, minimizzazione e sicurezza.

Dati personali, riservatezza e sicurezza

I servizi demografici trattano dati personali in modo continuo. Proprio per questo non bisogna confondere disponibilità del dato con libera circolazione del dato.

Un ufficio può conoscere molti dati per ragioni istituzionali, ma può usarli solo per finalità legittime, pertinenti e proporzionate. La presenza di un'informazione nell'archivio non ne autorizza la comunicazione indiscriminata: prima del rilascio o della trasmissione vanno verificati destinatario, base giuridica e dati necessari.

I principi da richiamare sono:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza e aggiornamento;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- responsabilizzazione dell'amministrazione.

Applicati ai servizi demografici, questi principi significano:

- accessi ai sistemi solo da parte di operatori abilitati;
- uso del dato solo per finalità di servizio;
- attenzione al rilascio di copie integrali, estratti e informazioni sensibili;
- tracciamento degli accessi quando previsto;
- protezione delle credenziali e dei dispositivi;
- verifica dell'identità del richiedente;
- oscuramento o limitazione quando la comunicazione eccede la finalità legittima.

Le raccomandazioni istituzionali su ANPR e sicurezza richiamano un punto semplice: le credenziali e gli strumenti di accesso non sono una formalità tecnica. Sono parte della tutela del dato pubblico e della fiducia nel servizio.

Rapporti con Ministero dell'interno, DAIT e prefetture

I servizi demografici ed elettorali non sono un'isola comunale. Il Comune opera dentro un circuito istituzionale che coinvolge Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Direzione centrale per i servizi elettorali e prefetture.

Questo circuito serve a:

- emanare istruzioni e circolari;
- coordinare l'attuazione di norme e piattaforme nazionali;
- supportare Comuni e prefetture;
- gestire adempimenti elettorali e calendari;
- aggiornare modelli, pubblicazioni e procedure;
- garantire uniformità applicativa.

Per il candidato la conseguenza è operativa:

NOTA

sulle procedure puntuali, soprattutto elettorali e digitali, non si risponde mai "a memoria libera"; si richiama la fonte normativa di base e si rinvia alle istruzioni ministeriali aggiornate.

La risposta deve quindi distinguere la disciplina stabile dalle istruzioni operative soggette ad aggiornamento.

Tabella di sintesi: servizio, fonte, output

Servizio	Funzione	Fonti/raccordi	Output tipico
Anagrafe	Gestione popolazione residente e variazioni.	Ordinamento anagrafico, ANPR, istruzioni DAIT.	Iscrizione, cancellazione, mutazione, certificato, aggiornamento dato.
Stato civile	Registrazione eventi e status fondamentali.	D.P.R. 396/2000, ANSC, istruzioni ministeriali.	Atto, annotazione, certificato, estratto, copia nei casi previsti.
Elettorale	Tenuta corpo elettorale e supporto al voto.	D.P.R. 223/1967, D.P.R. 570/1960, circolari DAIT.	Liste, tessera, certificazioni, sezioni, adempimenti consultazione.
Certificazioni	Attestazione di dati risultanti da registri.	D.P.R. 445/2000, norme di settore.	Certificato, estratto, controllo, acquisizione d'ufficio.
Servizi digitali	Accesso online e interoperabilità.	CAD, ANPR, ANSC, PDND, linee guida.	Certificato online, richiesta estratto, consultazione dati, tracciamento.
Privacy e sicurezza	Protezione dei dati e degli accessi.	GDPR, Codice privacy, regole interne, misure tecniche.	Abilitazioni, log, minimizzazione, verifica identità, limitazioni rilascio.

Caso guidato: cambio di residenza, certificato e tessera elettorale

Un cittadino comunica il cambio di residenza nel Comune. Dopo pochi giorni chiede un certificato di residenza e domanda anche se riceverà una nuova tessera elettorale. L'operatore allo sportello nota che alcuni dati risultano non allineati con precedenti informazioni presenti nel sistema.

Come si imposta la risposta?

Prima fase: classificare il caso.

La pratica non è una sola. Contiene almeno tre profili:

1. procedimento anagrafico di variazione o iscrizione;
2. richiesta di certificazione o attestazione del dato;
3. eventuali conseguenze elettorali sulla posizione del cittadino.

Seconda fase: distinguere i piani.

Sul piano anagrafico, l'ufficio deve gestire la dichiarazione, aggiornare la posizione secondo le regole e svolgere o completare gli accertamenti previsti. Se emergono incoerenze, non si improvvisa: si verifica il dato, si chiede integrazione quando necessario e si garantisce la corretta gestione del procedimento.

Sul piano certificativo, l'ufficio deve verificare se il certificato può essere rilasciato, per quale uso e sulla base di quale dato aggiornato. Se il destinatario è una pubblica amministrazione, occorre ricordare la logica del D.P.R. 445/2000: dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli.

Sul piano elettorale, il cambio di residenza può incidere sulla posizione nelle liste e sulla sezione. L'ufficio elettorale dovrà curare gli adempimenti secondo le regole e i tempi applicabili, anche in relazione al calendario elettorale eventualmente in corso.

Terza fase: trattare i dati con prudenza.

Il cittadino ha diritto a informazioni comprensibili, ma l'operatore deve evitare comunicazioni improprie di dati non necessari. Se ci sono dati disallineati, si deve spiegare il procedimento senza esporre informazioni eccedenti o non verificate.

Risposta sintetica da prova:

NOTA

Il caso va separato in profilo anagrafico, certificativo ed elettorale. L'ufficio anagrafe gestisce la dichiarazione di residenza, verifica la posizione e aggiorna i dati nel sistema, oggi raccordato con ANPR. Il certificato può essere rilasciato nei casi consentiti, ricordando che nei rapporti con la PA operano dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio. Le conseguenze sulla tessera e sulle liste spettano all'ufficio elettorale secondo le revisioni e gli adempimenti previsti. In ogni fase occorre trattare solo i dati necessari e garantire correttezza, sicurezza e tracciabilità.

Come rispondere all'orale

Per una domanda generale sui servizi demografici ed elettorali puoi usare questa scaletta:

1. definizione: sono funzioni comunali di certezza pubblica relative a popolazione, status personali e corpo elettorale;
2. distinzione: anagrafe, stato civile ed elettorale hanno oggetti diversi;
3. fonti: disciplina statale, istruzioni ministeriali, raccordo con DAIT e prefetture;
4. digitale: ANPR per anagrafe e servizi collegati, ANSC per stato civile digitale, interoperabilità e servizi online;

5. output: atti, registri, certificati, estratti, liste, tessere, comunicazioni;
6. D.P.R. 445/2000: certificati, dichiarazioni sostitutive, acquisizione d'ufficio e controlli;
7. privacy e sicurezza: dati personali, operatori abilitati, minimizzazione, tracciamento;
8. chiusura: il candidato deve vedere il servizio come procedimento pubblico, non come semplice consegna di documenti.

Modello breve:

NOTA

I servizi demografici ed elettorali sono funzioni essenziali del Comune. L'anagrafe riguarda la popolazione residente ed è oggi integrata con ANPR; lo stato civile forma e conserva gli atti relativi agli eventi fondamentali della persona, con evoluzione verso ANSC; l'elettorale cura liste, tessere, sezioni e adempimenti che rendono effettivo il diritto di voto. In tutti i casi l'ufficio opera secondo fonti statali e istruzioni ministeriali, distingue certificati e dichiarazioni sostitutive, e tratta dati personali con criteri di correttezza, sicurezza e minimizzazione.

Domanda da commissario

Che differenza c'è tra anagrafe, stato civile ed elettorale?

L'anagrafe registra la popolazione residente e le variazioni anagrafiche, oggi nel quadro ANPR. Lo stato civile riguarda gli atti relativi agli eventi e agli status fondamentali della persona, come nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza, secondo il D.P.R. 396/2000 e con l'evoluzione digitale di ANSC. L'elettorale riguarda liste, tessera, sezioni, certificazioni e adempimenti che consentono l'esercizio del voto. Le tre funzioni usano dati della persona, ma hanno oggetti e regole diverse.

Domanda-trappola

Se un'amministrazione ha bisogno di sapere la residenza di un cittadino, deve chiedergli un certificato?

No: per il dato di residenza certificabile, salve specifiche deroghe di legge, la PA deve acquisire il dato d'ufficio oppure accettare la dichiarazione sostitutiva prevista, sottoponendola ai controlli. Non può chiedere un certificato da produrre alla PA in alternativa, a propria discrezione, a questi strumenti.

Errore tipico

L'errore tipico è rispondere così:

NOTA

"I servizi demografici rilasciano certificati e la tessera elettorale."

La risposta è troppo povera. Manca la funzione pubblica.

Una formulazione migliore è:

NOTA

“I servizi demografici ed elettorali gestiscono dati e atti essenziali sulla persona e sull’esercizio dei diritti civili. Il rilascio del certificato o della tessera è solo l’output visibile di un procedimento regolato, collegato a registri, sistemi nazionali, controlli e responsabilità dell’ufficio.”

Mini-esercizio

Leggi la traccia:

NOTA

Un cittadino chiede allo sportello un certificato di stato di famiglia per consegnarlo a un’altra amministrazione. L’operatore sa che il dato è disponibile nei sistemi comunali e che il cittadino insiste per avere comunque il certificato.

Rispondi in quattro passaggi:

1. quale funzione è coinvolta?
2. quale disciplina generale sulle certificazioni devi richiamare?
3. che cosa cambia se il destinatario è una PA?
4. quali cautele di privacy devi osservare?

Soluzione guida:

1. è coinvolta una certificazione anagrafica;
2. occorre richiamare il D.P.R. 445/2000;
3. per la consegna a una PA italiana non si rilascia un certificato presentandolo come utilizzabile per quell’uso: si informa il cittadino dell’acquisizione d’ufficio o della dichiarazione sostitutiva; un eventuale certificato per gli usi ammessi reca la dicitura di non producibilità a PA e gestori di pubblici servizi;
4. l’ufficio deve trattare solo i dati necessari, verificare l’identità e la legittimazione del richiedente e non comunicare informazioni eccedenti.

Diario errori

Usa questa griglia per segnare gli errori ricorrenti.

Errore	Come correggerlo
Confondo anagrafe e stato civile.	Anagrafe: popolazione residente. Stato civile: eventi e status della persona.
Penso che ANPR sostituisca il Comune.	ANPR è infrastruttura nazionale; il Comune resta responsabile dell’alimentazione e della qualità del dato secondo le regole.

Errore	Come correggerlo
Uso sempre “certificato” come risposta.	Prima chiedi se bastano dichiarazione sostitutiva, acquisizione d'ufficio o controllo.
Tratto l'elettorale come materia politica.	Nei concorsi comunali il focus è amministrativo: liste, tessere, sezioni, adempimenti, istruzioni ministeriali.
Comunico dati perché “sono nell’archivio”.	Verifica base giuridica, finalità, legittimazione, minimizzazione e sicurezza.
Cito procedure elettorali senza aggiornamento.	Le consultazioni hanno istruzioni e scadenze specifiche: controllare sempre DAIT e prefettura.

Da sapere in 5 righe

I servizi demografici ed elettorali sono funzioni comunali di certezza pubblica. L'anagrafe gestisce popolazione residente e variazioni, oggi in raccordo con ANPR. Lo stato civile forma e conserva atti su eventi e status fondamentali, con evoluzione digitale verso ANSC. L'elettorale cura liste, tessera, sezioni e adempimenti del voto secondo norme statali e istruzioni ministeriali. Certificati, dichiarazioni sostitutive, controlli, privacy e sicurezza sono parte integrante del lavoro dell'ufficio.

Checklist del candidato

Prima di chiudere lo studio del capitolo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- So distinguere anagrafe, stato civile ed elettorale?
- So spiegare ANPR senza dire solo “banca dati”?
- So spiegare ANSC come evoluzione digitale dello stato civile?
- So collegare certificati e dichiarazioni sostitutive al D.P.R. 445/2000?
- So dire perché nei rapporti con la PA non si deve chiedere sempre un certificato?
- So impostare un caso di cambio residenza con effetti elettorali?
- So distinguere lista elettorale, tessera elettorale e certificazione elettorale?
- So indicare il ruolo del Ministero dell'interno, DAIT e prefetture?
- So richiamare privacy, minimizzazione e sicurezza senza appesantire la risposta?
- So evitare procedure puntuali non verificate?

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Ministero dell'interno — DAIT, ANPR e finanza locale
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — documentazione amministrativa
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'amministrazione digitale
- Regolamento (UE) 2016/679 — protezione dei dati personali
- Per documentazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive, cfr. VOL-01 — Documentazione amministrativa.
- Per il nucleo comune su protezione dei dati, cfr. VOL-01 — Privacy e GDPR.

Welfare locale, servizi sociali, ISEE, minori e servizi educativi

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

Il welfare locale è uno dei punti in cui il Comune incontra bisogni reali: povertà, disabilità, non autosufficienza, minori, famiglie, servizi educativi, casa, contributi, sostegni alla frequenza, presa in carico. Per questo è anche uno degli ambiti più delicati nei concorsi comunali.

Il profilo amministrativo non sostituisce l'assistente sociale, l'educatore, lo psicologo o il dirigente dei servizi alla persona. Presidia invece il governo della pratica: domanda, requisiti, ISEE, graduatoria, beneficio o diniego, controlli, dati, comunicazioni e atto conclusivo.

Dire che "il Comune aiuta le persone fragili" non basta. Una risposta completa ricostruisce il sistema: servizi integrati, ambiti territoriali, programmazione regionale, LEPS, ISEE, regole di accesso, istruttoria, progetto individuale o familiare, tutela dei minori, servizi educativi, privacy e controllo delle risorse.

Nel lavoro comunale solidarietà e amministrazione procedono insieme. Le situazioni vulnerabili richiedono regole chiare e particolare attenzione: una domanda incompleta, una graduatoria poco motivata, la diffusione illecita di un dato sanitario, una comunicazione al soggetto sbagliato, una verifica ISEE superficiale o un diniego immotivato possono produrre danni concreti.

Il capitolo resta amministrativo. Non sostituisce un manuale di servizio sociale, non entra nella valutazione professionale dell'assistente sociale e non pretende di riassumere tutte le discipline regionali. Prepara invece il candidato a gestire avvisi, domande, requisiti, ISEE, istruttoria, graduatorie, concessioni, dinieghi, controlli, comunicazioni e trattamento dei dati.

La domanda guida è questa:

NOTA

Quando una persona fragile, una famiglia o un minore accede a un servizio comunale, quali passaggi amministrativi rendono il sostegno corretto, tracciabile, motivato e rispettoso della riservatezza?

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo devi saper fare dieci operazioni:

1. spiegare che cosa si intende per welfare locale nel contesto comunale;
2. collocare la L. 328/2000 nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
3. distinguere Comune, ambito territoriale sociale, Regione, Stato e INPS;
4. usare l'ISEE come strumento di accesso e non come sinonimo automatico di diritto al beneficio;
5. impostare l'istruttoria di una domanda per contributo, servizio o agevolazione;
6. distinguere avviso, domanda, graduatoria, concessione, diniego e controllo;
7. descrivere il sistema integrato 0-6 e i servizi educativi in chiave comunale;
8. trattare minori, fragilità e dati personali con linguaggio amministrativo corretto;
9. risolvere un caso guidato su beneficio comunale o servizio educativo;
10. rispondere alla domanda-trappola: il servizio sociale è pura discrezionalità?

In sintesi:

NOTA

il welfare locale è aiuto pubblico organizzato: richiede ascolto e presa in carico, ma anche regole, istruttoria, motivazione, controlli e protezione dei dati.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Studia il capitolo con una griglia a cinque colonne:

Colonna	Domanda	Esempi
Bisogno	Quale situazione emerge?	Povertà, minore, disabilità, non autosufficienza, famiglia, accesso al nido.
Canale	Come entra la domanda?	Sportello sociale, avviso, domanda online, segnalazione, accesso professionale.
Requisiti	Che cosa verifica l'ufficio?	Residenza, età, nucleo, ISEE, priorità, documenti, condizioni dichiarate.
Decisione	Quale output produce il Comune?	Ammissione, graduatoria, beneficio, compartecipazione, diniego, presa in carico.

Colonna	Domanda	Esempi
Tutele	Quali cautele servono?	Privacy, minori, motivazione, controlli, trasparenza nei limiti di legge.

Questa griglia evita due errori:

- trasformare il welfare in pura compassione, senza procedimento;
- trasformarlo in burocrazia fredda, senza comprendere la vulnerabilità del destinatario.

Una buona risposta da concorso tiene insieme entrambe le dimensioni.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama servizi sociali, servizi alla persona, ISEE, minori, educativi, asili nido, welfare, fragilità o contributi?	Attiva il blocco welfare locale.
A - Aree	La traccia è giuridica, amministrativa, contabile, privacy o di sportello?	Collega procedimento, regolamento, avviso, dati e atto finale.
N - Nuclei	Quale nucleo serve: L. 328/2000, ISEE, ambito, LEPS, 0-6, minori, privacy?	Seleziona la fonte giusta senza invadere il servizio sociale professionale.
D - Diario	Quale errore fai?	Confondere ISEE e diritto automatico, bisogno e requisito, pubblicazione e privacy.
O - Output	Che cosa devi produrre?	Caso guidato, check-list istruttoria, risposta orale, schema atto-procedimento.

La domanda tipica non sarà sempre teorica. Può essere:

- “Un cittadino chiede un contributo economico”;
- “Una famiglia presenta domanda per il nido comunale”;
- “Un minore è seguito dai servizi sociali”;
- “Un’associazione gestisce un servizio per conto del Comune”;

- “Un richiedente contesta la graduatoria”;
- “Un ufficio chiede dati sanitari o sociali per istruire una pratica”.

La situazione concreta cambia, ma l'analisi comincia sempre dal procedimento e dalla fonte che lo disciplina.

11.1 Sistema integrato e governance del welfare locale

WELFARE LOCALE: SIGNIFICATO E FUNZIONE

Per welfare locale si intende l'insieme degli interventi, servizi, misure e procedure attraverso cui il Comune e il sistema territoriale rispondono a bisogni sociali, educativi e familiari della popolazione.

La cornice generale è il sistema integrato di interventi e servizi sociali, fondato sulla L. 328/2000. Nel tempo questo sistema si è intrecciato con piani nazionali, programmazione regionale, ambiti territoriali sociali, LEPS, misure di contrasto alla povertà, terzo settore e servizi educativi.

Nel lavoro di un Comune il welfare può riguardare:

- accesso allo sportello sociale;
- contributi economici o agevolazioni tariffarie;
- assistenza domiciliare;
- interventi per persone con disabilità;
- sostegno a persone anziane o non autosufficienti;
- servizi per minori e famiglie;
- servizi educativi per l'infanzia;
- inserimenti in strutture o servizi convenzionati;
- progetti personalizzati;
- compartecipazione alla spesa;
- controlli sui requisiti dichiarati.

Non tutto è gestito direttamente dal singolo Comune. Spesso intervengono ambiti territoriali sociali, aziende speciali, unioni, convenzioni, soggetti del terzo settore, cooperative, istituzioni scolastiche, ASL, Regione e amministrazioni statali.

Per risolvere i casi occorre riconoscere questa rete. Il Comune può gestire direttamente un servizio, ma può anche curare l'accesso, programmare gli interventi, regolare le procedure, controllare i gestori e tutelare gli utenti. In ogni ruolo deve presidiare il procedimento amministrativo di propria competenza.

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

La L. 328/2000 è la fonte da citare quando si vuole inquadrare il welfare come sistema integrato. Il suo valore per il concorso non sta nel memorizzare ogni articolo, ma nel capire la logica:

- gli interventi sociali non sono episodi isolati;
- il sistema coinvolge più livelli istituzionali;
- la programmazione è essenziale;
- il territorio è il luogo in cui il bisogno viene letto e trattato;
- pubblico, privato sociale, famiglie e comunità possono concorrere alla risposta;
- il cittadino non è solo destinatario passivo, ma persona titolare di diritti e bisogni da valutare.

Una possibile formulazione orale è questa:

NOTA

La L. 328/2000 imposta il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Per il Comune significa che il servizio sociale non è un insieme di interventi occasionali, ma un sistema programmato, coordinato con Regione e ambiti territoriali, aperto alla collaborazione con il terzo settore e gestito tramite procedure amministrative, progetti e controlli.

Questa formulazione è utile perché distingue tre piani:

- piano dei principi;
- piano dell'organizzazione;
- piano del procedimento.

Il welfare locale, infatti, non si esaurisce nell'atto finale. Prima dell'atto c'è programmazione. Dopo l'atto ci sono monitoraggio, rendicontazione e controllo.

COMUNE, AMBITO TERRITORIALE SOCIALE E REGIONE

Una lettura esclusivamente comunale sarebbe incompleta. Nei servizi sociali il Comune ha un ruolo centrale, ma spesso opera con altri livelli e soggetti.

La Regione definisce indirizzi, programmazione, standard, riparto di risorse, disciplina dei servizi e raccordo con la rete territoriale secondo il proprio ordinamento. Il Comune gestisce servizi, accesso, interventi, regolamenti, procedimenti e rapporti con cittadini e soggetti gestori. L'ambito territoriale sociale è il livello organizzativo in cui più Comuni possono programmare e gestire funzioni sociali in forma coordinata, anche per garantire servizi più omogenei e capacità amministrativa.

Il livello statale definisce cornici, fondi, piani e livelli essenziali. INPS rileva soprattutto per ISEE e prestazioni nazionali. Il terzo settore può essere coinvolto in gestione, co-programmazione, co-progettazione o attuazione di interventi, secondo le regole applicabili e senza confondere collaborazione con affidamento privo di regole.

Schema sintetico:

Soggetto	Funzione nel welfare locale	Rischio da evitare
Comune	Accesso, regolamenti, istruttorie, servizi, atti, controlli e relazione con l'utente.	Pensare che ogni beneficio sia discrezionale e informale.
Ambito territoriale sociale	Programmazione e gestione coordinata tra Comuni, rafforzamento dei servizi, integrazione territoriale.	Ignorare il livello associato quando il bando lo richiama.
Regione	Programmazione, indirizzi, discipline regionali, riparto e standard dei servizi.	Applicare una regola nazionale dove serve la norma regionale.
Stato	Cornici, LEPS, fondi, piani nazionali, misure generali.	Citare fondi senza collegarli al procedimento locale.
INPS	ISEE, DSU, prestazioni nazionali e scambi informativi nei casi previsti.	Trattare l'ISEE come certificato comunale.
Terzo settore	Collaborazione, gestione o attuazione di interventi secondo regole pubbliche.	Confondere sussidiarietà con assenza di procedimento.

LEPS E PIANO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIALI

Nei concorsi ricorre la sigla LEPS, livelli essenziali delle prestazioni sociali. Conoscerne l'espansione non basta: occorre spiegarne l'effetto sull'organizzazione dei servizi.

I LEPS indicano prestazioni o servizi da garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa e dalla programmazione. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con decreto interministeriale del 2 aprile 2025, richiama questa logica e orienta l'uso delle risorse nazionali, in raccordo con Regioni ed enti locali.

Per un profilo comunale non occorre recitare l'elenco dei LEPS; occorre comprenderne il significato operativo:

- la programmazione sociale non è solo locale;
- le risorse hanno vincoli e finalità;
- gli ambiti territoriali sociali sono decisivi;
- i servizi vanno monitorati;

- i procedimenti locali devono essere coerenti con piani, fondi e indirizzi.

Una formulazione sintetica:

NOTA

I LEPS servono a orientare l'omogeneità minima delle prestazioni sociali sul territorio. Per il Comune e per l'ambito non sono uno slogan, ma un vincolo di programmazione, organizzazione, monitoraggio e uso corretto delle risorse, da coordinare con la disciplina regionale e con gli atti locali.

11.2 Accesso, ISEE, DSU e controlli

ACCESSO AL SERVIZIO: DOMANDA, REQUISITI, ISEE, ISTRUTTORIA

Il cuore amministrativo del welfare locale è l'accesso.

Una persona o una famiglia può accedere al servizio tramite domanda, sportello sociale, avviso pubblico, segnalazione, presa in carico professionale o canale digitale. In ogni caso l'ufficio deve trasformare il bisogno in procedimento.

La sequenza ordinaria è:

1. individuazione del servizio o beneficio;
2. verifica della fonte: legge, regolamento comunale, atto regionale, avviso, progetto, fondo;
3. presentazione della domanda o attivazione della presa in carico;
4. controllo di identità, residenza, nucleo, requisiti e documentazione;
5. eventuale acquisizione dell'ISEE o verifica dell'attestazione;
6. istruttoria tecnica e amministrativa;
7. formazione di graduatoria o valutazione individuale;
8. adozione dell'atto: concessione, ammissione, esclusione, diniego, compartecipazione;
9. comunicazione all'interessato;
10. controlli successivi, rendicontazione e conservazione del fascicolo.

Nell'istruttoria vanno separati tre livelli:

- il bisogno sociale, che richiede ascolto e valutazione;
- il requisito amministrativo, che permette o impedisce l'accesso;
- la decisione amministrativa, che deve essere motivata e tracciabile.

La formula "si valuta il caso" è troppo generica. Occorre indicare chi valuta, quale oggetto esamina, quale fonte applica e quale atto conclude il procedimento.

ISEE: INDICATORE, NON DIRITTO AUTOMATICO

L'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve a valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che richiedono prestazioni sociali agevolate. La disciplina di base è il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con aggiornamenti successivi; l'attestazione si ottiene attraverso la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Per un profilo comunale valgono cinque regole.

1. L'ISEE non è un beneficio, ma un indicatore.
2. Un valore basso non produce automaticamente il diritto a ogni prestazione. L'ufficio applica avviso o regolamento, controlla gli altri requisiti e considera risorse e graduatoria.
3. La disciplina prevede ISEE differenti per specifiche prestazioni, tra cui quello per minorenni, quello socio-sanitario, quello universitario e quello corrente.
4. La DSU combina dichiarazioni del cittadino e dati acquisiti secondo le regole applicabili; resta inserita nel sistema delle dichiarazioni sostitutive e dei controlli.
5. Modelli e istruzioni possono cambiare. Per l'anno della prova occorre usare la versione vigente pubblicata da INPS e dalle amministrazioni competenti.

Formula da usare all'orale:

NOTA

L'ISEE è uno strumento di misurazione della condizione economica del nucleo familiare, usato per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, tariffe differenziate o soglie di ammissione. Non attribuisce da solo il beneficio: l'ufficio deve applicare la disciplina del servizio, verificare requisiti, risorse, graduatoria e controlli.

DSU, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

La DSU è una dichiarazione sostitutiva: il cittadino dichiara informazioni rilevanti, l'amministrazione le usa secondo le regole applicabili e può svolgere i controlli previsti.

Nel procedimento comunale l'operatore deve chiedersi:

- l'avviso richiede ISEE ordinario o specifico?
- l'attestazione è valida?
- l'ISEE è coerente con il tipo di prestazione?
- sono necessari altri requisiti oltre all'ISEE?
- occorre verificare dichiarazioni ulteriori?
- il regolamento prevede controlli a campione o controlli mirati?
- in caso di irregolarità, quali effetti sono previsti?

Due scorciatoie portano fuori strada: concedere il beneficio per la sola presenza dell'ISEE oppure chiedere qualsiasi documento sembri utile. L'ufficio acquisisce solo ciò che serve, usa i dati ottenibili d'ufficio, rispetta la proporzionalità e svolge i controlli previsti.

SCHEMA OPERATIVO: LEGGERE L'ISEE DENTRO IL PROCEDIMENTO

Per non trasformare l'indicatore in una risposta automatica, usa una sequenza in quattro domande. Quale prestazione? Individua il servizio, la misura o l'agevolazione richiesta. Quale ISEE? Verifica che l'attestazione sia quella prevista per la prestazione e sia utilizzabile nel periodo considerato. Quali altri requisiti? Controlla residenza, composizione del nucleo, condizioni soggettive, termine e documentazione secondo la disciplina applicabile. Quale effetto? Stabilisci se l'ISEE opera come soglia, fascia tariffaria, punteggio o criterio di priorità.

Esempio: due famiglie possono avere lo stesso valore ISEE e ottenere esiti diversi se cambiano i requisiti del servizio, il punteggio complessivo, la tempestività della domanda o la disponibilità dei posti. La motivazione deve quindi mostrare non solo il valore acquisito, ma anche la regola applicata e il rapporto con gli altri elementi dell'istruttoria.

11.3 Atti, presa in carico e tutela di minori e famiglie

ATTI TIPICI DEL WELFARE LOCALE

Nel welfare locale le parole contano. “Contributo”, “servizio”, “beneficio”, “presa in carico”, “graduatoria” e “progetto” non sono sinonimi.

Gli atti e i passaggi più frequenti sono:

Passaggio	Funzione	Esempio
Regolamento	Stabilisce criteri locali generali.	Regolamento per contributi economici o accesso ai servizi educativi.
Avviso	Aprire una procedura o raccogliere domande.	Bando per contributo affitto, bonus comunale, iscrizione nido.
Domanda	Attiva il procedimento su istanza.	Richiesta di beneficio o servizio.
Istruttoria	Verifica requisiti, documenti, ISEE, priorità.	Controllo residenza, nucleo, soglia ISEE, condizioni dichiarate.

Passaggio	Funzione	Esempio
Valutazione sociale	Esamina il bisogno quando la disciplina lo prevede.	Relazione o progetto dell'assistente sociale.
Graduatoria	Ordina i richiedenti secondo criteri predeterminati.	Graduatoria per nido o contributo con risorse limitate.
Concessione	Ammette al beneficio o al servizio.	Determinazione di assegnazione contributo.
Diniego/esclusione	Respinge per mancanza requisiti o risorse.	Esclusione motivata da graduatoria o carenza documentale.
Controllo	Verifica veridicità e permanenza dei requisiti.	Controlli su DSU, residenza, composizione nucleo.
Decadenza	Perdita del beneficio per la causa prevista dalla disciplina, ad esempio dichiarazione non veritiera rilevante o perdita di un requisito da mantenere.	Accertamento della causa, contraddittorio previsto e conseguenze sul beneficio.
Annullamento d'ufficio	Rimozione di un atto illegittimo, alle condizioni dell'art. 21-nonies L. 241/1990.	Beneficio attribuito applicando un criterio contrario alla legge: verificare vizio, interesse pubblico, termine e affidamento.
Revoca	Ritiro per le ragioni ammesse dall'art. 21-quinquies, distinto dall'illegittimità originaria.	Per i vantaggi economici non basta rivalutare l'interesse pubblico originario: verificare presupposti, effetti e possibile indennizzo.

Per l'annullamento d'ufficio di autorizzazioni e attribuzioni di vantaggi economici, comprese quelle formate per silenzio-assenso, l'art. 21-nonies prevede un termine ragionevole comunque non superiore a sei mesi dall'adozione. Non basta rispettare il termine: occorrono anche gli altri presupposti e la considerazione degli interessi del destinatario e dei controinteressati. La deroga del comma 2-bis per falsità connesse a reati accertati con sentenza definitiva non va estesa a qualsiasi errore nella domanda.

Una traccia teorico-pratica può chiedere di redigere una nota istruttoria. In quel caso devi costruire una sequenza pulita: fonte, domanda, requisiti, dati, valutazione, esito, atto.

Caso risolto. Il contributo richiede un ISEE sotto una soglia. Se il beneficiario ha dichiarato un dato non veritiero determinante, l'ufficio valuta la decadenza ai sensi dell'art. 75 DPR445/2000 e le altre conseguenze previste, dopo aver accertato il fatto. Se invece il dato era corretto ma l'ufficio ha applicato male la soglia, il problema è l'illegittimità dell'attribuzione e va valutato secondo l'autotutela applicabile. Se cambia successivamente il programma comunale, non si presume né falsità né illegittimità iniziale: occorre verificare disciplina della misura e presupposti dell'eventuale revoca. Il recupero delle somme è una conseguenza da motivare e quantificare, non il nome dell'istituto.

PRESA IN CARICO E PROGETTO PERSONALIZZATO

La presa in carico non è una formula generica. Indica un processo attraverso cui il servizio competente legge il bisogno, valuta la situazione e costruisce un percorso di intervento, spesso con più soggetti coinvolti.

Per il candidato amministrativo è importante non invadere il merito professionale. L'assistente sociale o l'equipe valutano il bisogno secondo competenze tecniche. L'ufficio amministrativo deve invece garantire:

- corretta apertura del fascicolo;
- tracciabilità delle comunicazioni;
- rispetto della competenza;
- gestione degli atti;
- copertura amministrativa e contabile quando serve;
- riservatezza;
- conservazione documentale;
- monitoraggio e controlli.

Quando la presa in carico porta a un beneficio economico, a un servizio, a un inserimento o a un progetto, occorre distinguere:

- valutazione professionale del bisogno;
- presupposti amministrativi;
- disponibilità delle risorse;
- atto di autorizzazione o concessione;
- eventuali obblighi del beneficiario;
- monitoraggio.

Nelle prove situazionali, confondere questi piani porta a invadere competenze oppure a lasciare la decisione priva di base amministrativa.

MINORI E FAMIGLIE

I minori richiedono una cautela specifica. Non perché ogni pratica minorile sia identica, ma perché il trattamento amministrativo incide su diritti, protezione, sviluppo, relazioni familiari, scuola, salute e sicurezza.

Nel contesto comunale il tema può comparire in molti modi:

- contributi a famiglie con minori;
- sostegno educativo domiciliare o territoriale;
- servizi per l'infanzia;
- segnalazioni e collaborazione con servizi specialistici;
- interventi per disagio familiare;
- rapporti con autorità giudiziaria minorile nei casi previsti;
- accesso a misure nazionali o locali;
- gestione di dati particolarmente delicati.

Nei casi che riguardano minori serve un linguaggio preciso. Il Comune non “decide tutto”: attraverso i servizi competenti concorre alla tutela e al sostegno, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali e nei limiti delle rispettive competenze.

Frase utile:

NOTA

Nei procedimenti che riguardano minori l'ufficio deve tenere insieme interesse del minore, competenza del servizio, riservatezza, coinvolgimento degli esercenti la responsabilità genitoriale quando previsto, e raccordo con autorità o servizi specialistici nei casi stabiliti dalla legge.

APPLICAZIONE AL PROFILO AMMINISTRATIVO

Davanti a una pratica complessa, il dipendente amministrativo non formula diagnosi né sostituisce la valutazione sociale. Verifica invece che il fascicolo abbia una base procedurale chiara: soggetto competente, domanda o segnalazione, documenti necessari, valutazioni acquisite, risorse, atto da adottare, destinatari delle comunicazioni e regime di conservazione.

Una nota istruttoria efficace separa ciò che è accertato da ciò che è valutato. Residenza, composizione del nucleo, presentazione della domanda e attestazione ISEE sono elementi amministrativi; bisogno, rischio e progetto appartengono alla valutazione professionale nei casi previsti. La decisione finale deve raccordare i due piani e spiegare quale misura viene attivata, con quali condizioni, per quale durata e con quali verifiche, senza riportare dettagli personali eccedenti.

11.4 Servizi educativi, graduatorie e gestione con il terzo settore

SERVIZI EDUCATIVI E SISTEMA INTEGRATO 0-6

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Per il concorso comunale, il tema va trattato con taglio amministrativo, non pedagogico.

Il sistema 0-6 comprende servizi educativi per l'infanzia e scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di sostenere educazione, cura, relazione, gioco, continuità educativa, pari opportunità e riduzione delle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali.

Per il Comune questo si traduce in:

- gestione diretta o indiretta di servizi educativi;
- regolamenti di accesso;
- iscrizioni;
- graduatorie;
- tariffe e agevolazioni;
- rapporti con gestori;
- coordinamento con Regione e sistema scolastico;
- qualità del servizio;
- sicurezza e tutela dei minori;
- trattamento di dati personali di bambini e famiglie.

In prova può comparire un caso su asilo nido comunale:

- domanda presentata fuori termine;
- ISEE mancante;
- contestazione della graduatoria;
- richiesta di accesso agli atti;
- trattamento di dati su disabilità o salute;
- rapporto con gestore esterno.

In prova occorre distinguere la finalità educativa dalla procedura amministrativa che regola l'accesso e la gestione del servizio.

GRADUATORIE, TARIFFE E COMPARTECIPAZIONE

Molti servizi sociali ed educativi hanno risorse limitate. Per questo il Comune deve spesso definire criteri di priorità, soglie, punteggi, graduatorie e partecipazioni.

La graduatoria non è un elenco “socialmente intuitivo”. Deve derivare da criteri predeterminati: ISEE, residenza, composizione del nucleo, presenza di minori, disabilità, situazioni lavorative, condizioni sociali, ordine di arrivo solo se previsto e compatibile con la disciplina del servizio.

La tariffa o compartecipazione deve essere collegata alla disciplina del servizio. L'ISEE può servire a differenziare il costo a carico dell'utente o a determinare una soglia di accesso. Ma serve sempre una base regolamentare o un atto che definisca criteri e modalità.

Se il candidato risponde “si guarda l'ISEE e si fa la graduatoria”, manca il pezzo essenziale: secondo quali criteri?

La formulazione corretta conserva la responsabilità pubblica:

NOTA

L'ISEE può concorrere alla graduatoria o alla tariffa, ma l'ufficio deve applicare criteri predeterminati dall'avviso, dal regolamento o dalla disciplina regionale. La graduatoria deve essere motivabile, controllabile e rispettosa della riservatezza dei richiedenti.

TERZO SETTORE E GESTIONE DEI SERVIZI

Nel welfare locale il Comune può collaborare con soggetti del terzo settore, cooperative sociali, associazioni, fondazioni, enti religiosi, scuole paritarie, gestori accreditati o altri soggetti pubblici e privati.

Non occorre esaurire tutte le forme giuridiche. Occorre però riconoscere che la collaborazione con soggetti esterni resta soggetta alle regole pubbliche applicabili.

Il Comune deve distinguere:

- programmazione del bisogno;
- scelta dello strumento giuridico;
- eventuale co-programmazione o co-progettazione;
- affidamento o convenzione quando applicabile;
- accreditamento o autorizzazione;
- controllo del servizio;
- tutela dell'utente;
- responsabilità sul trattamento dei dati;
- rendicontazione delle risorse pubbliche.

Una formula come la seguente è imprecisa:

NOTA

“Il Comune delega il servizio alla cooperativa.”

Formulazione corretta:

NOTA

Il Comune può coinvolgere soggetti esterni nella gestione o attuazione del servizio, ma conserva responsabilità di programmazione, controllo, corretto uso delle risorse, tutela degli utenti e rispetto delle regole pubbliche applicabili.

SCHEMA DI SCELTA E CONTROLLO

Il ragionamento amministrativo segue cinque passaggi: definire il bisogno pubblico; individuare la disciplina di settore; scegliere lo strumento giuridico coerente; assegnare obblighi, responsabilità e flussi informativi; controllare qualità, risultati e risorse. Solo dopo questa qualificazione si può parlare correttamente di affidamento, convenzione, accreditamento, co-programmazione o co-progettazione.

Nel caso di un servizio educativo gestito all'esterno, per esempio, non basta verificare che il gestore apra la struttura. Il Comune presidia requisiti e standard applicabili, accesso degli utenti, tariffe o agevolazioni, continuità del servizio, trattamento dei dati, gestione delle segnalazioni, rendicontazione e controlli. In una prova pratica, la frase «il servizio è esternalizzato» apre quindi il problema; non lo chiude.

La collaborazione disciplina il rapporto organizzativo con il soggetto esterno. La responsabilità verso l'interesse pubblico resta distribuita tra Comune e altri enti secondo i rispettivi ruoli. Una finalità sociale non rende facoltative le regole.

SCEGLIERE LO STRUMENTO: QUATTRO RAPPORTI DIVERSI

Strumento	Presupposto e regola essenziale
Appalto di servizi	Il Comune acquista prestazioni definite contro un corrispettivo: si applica il D.Lgs. 36/2023 e la disciplina pertinente dei servizi sociali. La natura non lucrativa dell'operatore non trasforma il contratto in coprogettazione.
Accreditamento	Si verifica il possesso di requisiti di qualità e organizzazione fissati dalla disciplina del servizio. Ammissione, scelta del gestore e finanziamento non coincidono: l'accREDITamento non garantisce da solo un contratto o un volume di utenti.

Strumento	Presupposto e regola essenziale
Coprogrammazione e coprogettazione, art. 55 CTS	Il primo procedimento individua bisogni, interventi e risorse; il secondo definisce ed eventualmente realizza specifici progetti con gli ETS. Occorrono trasparenza, partecipazione, imparzialità e condivisione effettiva; il rapporto collaborativo va distinto da uno scambio prestazione-prezzo.
Convenzione, art. 56 CTS	Riservata a ODV e APS iscritte da almeno sei mesi al RUNTS per attività o servizi sociali di interesse generale a favore di terzi; richiede condizioni più favorevoli rispetto al mercato, procedura comparativa e rimborso delle sole spese effettive e documentate.

L'art. 6 del Codice dei contratti riconosce i modelli di amministrazione condivisa privi di rapporto sinallagmatico; non consente di chiamare «collaborazione» qualsiasi acquisto. Nell'accreditamento occorre inoltre distinguere il regime settoriale da quello usato per individuare partner nella coprogettazione dell'art. 55: fonte, avviso e condizioni economiche devono renderlo riconoscibile.

Esercizio risolto. Il Comune vuole acquistare 2.000 ore di assistenza domiciliare, stabilisce prestazioni e turni e paga il prezzo contrattuale: la traccia descrive un appalto. Se avvia con ETS un procedimento pubblico per elaborare un progetto di contrasto all'isolamento, mettendo in comune personale, locali e risorse, può ricorrere alla coprogettazione nei suoi presupposti. Una APS iscritta da due mesi non soddisfa invece il requisito temporale dell'art. 56; la sua utilità sociale non permette di ignorarlo. In tutti i casi restano qualità del servizio, copertura, controlli e protezione degli utenti.

11.5 Dati sociali, riservatezza e accesso agli atti

DATI PERSONALI, FRAGILITÀ E RISERVATEZZA

Nel welfare locale la privacy non è un'aggiunta finale. È parte del procedimento.

Una pratica sociale può contenere:

- dati anagrafici;
- situazione economica;
- composizione familiare;
- condizioni abitative;

- dati su disabilità o salute;
- informazioni su minori;
- relazioni sociali;
- dati giudiziari o informazioni molto delicate nei casi previsti;
- valutazioni professionali.

Il GDPR usa la categoria di “categorie particolari di dati personali” per dati come salute, vita sessuale, origine, convinzioni, ecc. Nei concorsi può comparire ancora la parola “dati sensibili”, ma conviene conoscere il linguaggio attuale.

L'ufficio deve rispettare:

- liceità e base giuridica;
- finalità determinate;
- minimizzazione;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- accesso solo a personale autorizzato;
- comunicazioni solo quando necessarie e consentite;
- oscuramento o limitazione in caso di pubblicazione o accesso agli atti.

Attenzione alla trasparenza: un beneficio pubblico può richiedere atti amministrativi, ma non autorizza a pubblicare dettagli sulla fragilità della persona. La pubblicazione deve rispettare norme su trasparenza e protezione dei dati.

L'art. 26, comma 4, D.Lgs. 33/2013 esclude i dati identificativi delle persone beneficiarie quando rivelano salute o disagio economico-sociale. Per un sussidio alla povertà non si pubblica quindi un elenco nominativo accompagnato dall'ISEE; non basta togliere indirizzo e codice fiscale. La comunicazione individuale dell'esito, la versione pubblicabile e l'eventuale accesso agli atti seguono regole distinte. Anche un codice accompagnato da dettagli facilmente riconoscibili può non impedire l'identificazione.

ACCESSO AGLI ATTI NEI SERVIZI SOCIALI

Nei servizi sociali può capitare che un cittadino chieda accesso agli atti: alla propria pratica, a una graduatoria, agli atti di un beneficio, a documenti relativi a un minore o a un nucleo familiare.

Si applica il metodo del Capitolo 8 di questo modulo, “Procedimento locale, protocollo, albo, URP e accesso”:

1. identificare il tipo di accesso richiesto;
2. verificare legittimazione e interesse, se accesso documentale;
3. individuare controinteressati;
4. valutare dati personali e categorie particolari;

5. oscurare ciò che non è necessario;
6. motivare eventuale diniego, differimento o accesso parziale;
7. conservare traccia della decisione.

Nei casi sociali l'ufficio non concede automaticamente l'accesso integrale e non lo nega per la sola presenza di dati delicati. Valuta documenti, interessi, controinteressi e possibili oscuramenti.

APPLICAZIONE: GRADUATORIA CON DATI SOCIALI

Immagina che un genitore, escluso da una graduatoria per un servizio educativo, chieda di conoscere i punteggi e le condizioni dichiarate da tutte le famiglie ammesse. La richiesta non va trattata con le formule «trasparenza totale» o «privacy assoluta». L'ufficio deve anzitutto qualificare l'istanza e comprendere quale posizione il richiedente intende tutelare. Deve poi individuare i documenti pertinenti, valutare la presenza di controinteressi e distinguere i dati necessari dalla parte eccedente.

Il punteggio attribuito, i criteri utilizzati e gli elementi indispensabili per verificare la correttezza della graduatoria possono avere rilievo per la tutela dell'interessato. Diagnosi, relazioni sociali, dettagli sanitari, condizioni familiari intime o dati non necessari richiedono invece una protezione rafforzata. La soluzione può consistere, secondo il caso e la disciplina applicabile, nell'accesso a documenti selezionati, in estratti, nell'oscuramento di dati o in una motivazione di diniego o differimento per la parte non ostensibile.

COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE E ACCESSO NON SONO LA STESSA COSA

La comunicazione porta dati a destinatari determinati; la diffusione li rende conoscibili a soggetti indeterminati; l'accesso consente a un richiedente di ottenere documenti o informazioni secondo uno specifico regime. Confondere questi piani produce errori frequenti. L'atto individuale inviato al beneficiario può contenere elementi che non devono comparire nell'elenco pubblicato sul sito. Il documento accessibile a chi dimostra una posizione qualificata può richiedere oscuramenti prima della consegna.

Per ogni operazione il dipendente deve chiedersi: qual è la finalità, qual è la base giuridica, chi è il destinatario, quali dati sono davvero necessari, per quanto tempo devono essere conservati e quali misure evitano accessi non autorizzati? Nei servizi sociali questa sequenza non rallenta l'amministrazione: impedisce che la fragilità della persona diventi un'informazione esposta senza necessità.

FASCICOLO, AUTORIZZAZIONI E TRACCIABILITÀ

La protezione dei dati riguarda anche l'organizzazione interna. Il fascicolo deve essere accessibile soltanto a chi ne ha bisogno per compiti autorizzati; le comunicazioni tra uffici e soggetti esterni devono essere coerenti con finalità e ruoli; documenti e valutazioni vanno conservati secondo le regole applicabili. La semplice appartenenza allo stesso ente non giustifica la consultazione di ogni pratica.

In una risposta situazionale, il comportamento corretto è verificare identità e legittimazione dell'interlocutore, usare il canale previsto, limitare le informazioni, coinvolgere il responsabile competente quando il caso è dubbio e lasciare traccia della decisione. Cortesia e orientamento al cittadino restano essenziali, ma non autorizzano comunicazioni informali su minori, salute o difficoltà economiche.

11.6 Istruttoria applicata e risposta da concorso

TABELLA OPERATIVA: BISOGNO, PROCEDIMENTO, ATTO

Caso	Procedimento	Atto/output	Attenzione
Contributo economico	Domanda, ISEE, requisiti, istruttoria, disponibilità risorse.	Concessione, diniego, graduatoria o liquidazione.	Controlli su dichiarazioni e motivazione.
Asilo nido comunale	Avviso/iscrizione, ISEE, criteri, punteggio, graduatoria.	Ammissione, lista d'attesa, tariffa.	Dati di minori e criteri pubblici.
Assistenza domiciliare	Domanda o presa in carico, valutazione bisogno, progetto.	Attivazione servizio, compartecipazione, revisione.	Dati sanitari/sociali e ruolo professionale.
Minore in situazione fragile	Segnalazione, valutazione servizio competente, raccordo istituzionale.	Progetto, intervento, comunicazione agli enti competenti.	Riservatezza, interesse del minore, competenze.
Agevolazione tariffaria	Domanda, ISEE, verifica regolamento.	Tariffa ridotta o esclusione.	ISEE non basta senza disciplina del servizio.
Servizio gestito da terzo	Programmazione, affidamento/convenzione/accreditamento, controllo.	Contratto, convenzione, report, liquidazione.	Responsabilità pubblica e trattamento dati.

CASO GUIDATO: DOMANDA PER CONTRIBUTO E PRESA IN CARICO

Una famiglia residente nel Comune presenta domanda per un contributo economico straordinario. Allegata alla domanda c'è un'attestazione ISEE valida. Dalla documentazione emergono difficoltà economiche, presenza di due minori e una situazione abitativa instabile. Il regolamento comunale prevede che il contributo sia concesso nei limiti delle risorse disponibili, previa istruttoria dell'ufficio e valutazione del servizio sociale.

Come si imposta la pratica?

Primo passaggio: individuare la fonte.

L'ufficio deve verificare regolamento comunale, eventuale avviso, fondi disponibili, criteri di accesso e competenza del servizio. Non basta la domanda del cittadino.

Secondo passaggio: aprire l'istruttoria.

Si verificano identità, residenza, nucleo, completezza della domanda, validità ISEE, requisiti ulteriori e documentazione. Se mancano elementi essenziali, si può chiedere integrazione secondo le regole del procedimento.

Terzo passaggio: distinguere requisito economico e valutazione sociale.

L'ISEE documenta la condizione economica, ma non sostituisce la valutazione complessiva prevista dal regolamento. Se il servizio sociale deve valutare il caso, l'ufficio amministrativo deve acquisire l'esito nel rispetto delle competenze e della riservatezza.

Quarto passaggio: decidere e motivare.

Se i requisiti ci sono e le risorse consentono l'intervento, si adotta l'atto di concessione o ammissione al beneficio. Se mancano requisiti o risorse, si motiva il diniego o l'esclusione. Se esiste graduatoria, si applicano i criteri predeterminati.

Quinto passaggio: proteggere i dati.

La pratica contiene dati su minori, condizione economica e situazione familiare. Le comunicazioni devono essere limitate agli interessati legittimati; eventuali pubblicazioni devono evitare dati eccedenti.

Risposta sintetica da prova:

NOTA

La domanda va trattata come procedimento amministrativo di welfare locale. L'ufficio verifica la fonte regolamentare, apre l'istruttoria, controlla residenza, nucleo, ISEE e requisiti, acquisisce la valutazione del servizio sociale se prevista, applica criteri e risorse disponibili, adotta un atto motivato di concessione, esclusione o diniego e tutela i dati personali, soprattutto per la presenza di minori e informazioni sulla fragilità familiare.

COME RISPONDERE ALL'ORALE

Una domanda generale sul welfare locale può essere risolta con questa scaletta:

1. definizione: sistema locale di interventi e servizi sociali, educativi e di sostegno a persone e famiglie;
2. fonte base: L. 328/2000 per sistema integrato;
3. organizzazione: Comune, ambito territoriale sociale, Regione, Stato, INPS, terzo settore;
4. strumenti: regolamento, avviso, domanda, ISEE, istruttoria, graduatoria, beneficio, progetto;
5. servizi educativi: sistema 0-6 e ruolo comunale in accesso, gestione e tariffe;
6. minori: tutela rafforzata, riservatezza e raccordo con servizi competenti;
7. privacy: categorie particolari di dati, minimizzazione e accessi autorizzati;
8. chiusura: non è pura discrezionalità, ma procedimento motivato su bisogni reali.

Una formulazione breve:

NOTA

Il welfare locale comprende interventi e servizi sociali, educativi e di sostegno a persone fragili, minori e famiglie. Il Comune opera nel sistema integrato della L. 328/2000, spesso attraverso ambiti territoriali sociali e in raccordo con la Regione. L'accesso ai benefici avviene tramite regole, domande, requisiti, ISEE, istruttoria, eventuale valutazione sociale, graduatorie e atti motivati. Nei servizi educativi rileva il sistema 0-6 del D.Lgs. 65/2017. In ogni fase occorre tutelare dati personali, in particolare quando emergono minori, salute, disabilità o condizioni di fragilità.

▣ Verifica 08.A · Quiz commentati e caso ragionato**QUIZ 1 — FUNZIONE DELL'ISEE**

In una procedura comunale per un contributo economico, un ISEE inferiore alla soglia indicata nell'avviso:

- A. attribuisce sempre il contributo;
- B. sostituisce la domanda dell'interessato;
- C. costituisce un elemento dell'istruttoria, da leggere con gli altri requisiti e con le risorse disponibili;
- D. impedisce ogni controllo successivo.

Risposta corretta: C. L'ISEE misura la situazione economica equivalente e può essere requisito, criterio di priorità o parametro tariffario. Il diritto al beneficio dipende però dalla disciplina della misura, dagli altri requisiti, dall'eventuale graduatoria e dalle risorse. L'attestazione non sostituisce l'istruttoria e non esclude i controlli.

QUIZ 2 — VALUTAZIONE SOCIALE E DECISIONE AMMINISTRATIVA

La valutazione professionale dell'assistente sociale:

- A. può concorrere alla presa in carico e alla decisione, restando distinta dai presupposti e dagli atti amministrativi;
- B. coincide sempre con l'atto finale di concessione;
- C. rende inutili regolamento, istruttoria e motivazione;
- D. può essere sostituita da un controllo automatico dell'ISEE.

Risposta corretta: A. La valutazione professionale riguarda il bisogno e il progetto di intervento; l'amministrazione deve inoltre verificare competenza, requisiti, regole, risorse e forma dell'atto. Distinguere i due piani evita sia l'arbitrio sia l'invasione delle competenze professionali.

QUIZ 3 — RUOLO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Quale affermazione descrive meglio l'ambito territoriale sociale?

- A. è il livello nel quale più Comuni possono programmare e gestire in modo coordinato funzioni e servizi sociali;
- B. È sempre un ufficio statale periferico;
- C. sostituisce in ogni caso la Regione;
- D. rilascia l'attestazione ISEE al posto dell'INPS.

Risposta corretta: A. L'ambito favorisce programmazione coordinata, omogeneità e capacità amministrativa tra Comuni. Assetto, funzioni e strumenti dipendono dalla disciplina applicabile. Non è una sovraordinazione generale sui Comuni, non sostituisce la Regione e non trasforma l'ISEE in un documento locale.

QUIZ 4 — GRADUATORIA E PROTEZIONE DEI DATI

Nel pubblicare l'esito di una graduatoria per un servizio educativo, l'ufficio deve:

- A. pubblicare tutte le domande e gli allegati per garantire trasparenza;
- B. rendere conoscibile ciò che la legge e la procedura richiedono, minimizzando o oscurando i dati personali non necessari;
- C. indicare sempre diagnosi, ISEE e condizioni familiari;
- D. evitare qualsiasi forma di comunicazione dell'esito.

Risposta corretta: B. La trasparenza non autorizza la diffusione indiscriminata di informazioni su minori, salute, fragilità o situazione economica. L'ufficio deve individuare la base giuridica, limitare i dati, usare modalità proporzionate e distinguere pubblicazione, comunicazione individuale e accesso agli atti.

QUIZ 5 — DOMANDA TARDIVA PER IL NIDO

Una famiglia presenta oltre il termine una domanda per il nido comunale e invoca una condizione di fragilità. Qual è il primo criterio di decisione?

- A. La sensibilità personale dell'operatore;
- B. il solo valore ISEE;
- C. il regolamento, l'avviso e gli eventuali strumenti specifici previsti per situazioni particolari;
- D. l'ordine verbale di un amministratore.

Risposta corretta: C. L'ufficio deve applicare regole predeterminate e verificare se la disciplina consente riaperture, liste successive, priorità o interventi diversi. La fragilità richiede attenzione, ma non autorizza deroghe informali. Se la misura ordinaria non è accessibile, il servizio valuta gli altri canali previsti.

QUIZ 6 — SERVIZIO GESTITO DA UN SOGGETTO ESTERNO

Quando un servizio sociale è gestito da un ente del terzo settore o da altro soggetto esterno:

- A. il Comune perde ogni responsabilità verso utenti e risorse;
- B. non servono controlli perché la finalità è sociale;
- C. il Comune deve individuare lo strumento giuridico corretto e presidiare programmazione, controllo, qualità, dati e rendicontazione;
- D. co-progettazione, convenzione, accreditamento e appalto diventano sinonimi.

Risposta corretta: C. La gestione esterna non cancella le responsabilità pubbliche. Lo strumento dipende dalla disciplina e dall'oggetto; istituti diversi non sono intercambiabili. Il Comune deve controllare prestazioni, risorse, obblighi, protezione dei dati e tutela dell'utente.

CASO RAGIONATO — NIDO COMUNALE, DOMANDA TARDIVA E ACCESSO ALLA GRADUATORIA

Il Comune pubblica un avviso per l'accesso al nido. Una famiglia presenta domanda con ISEE valido dopo il termine e segnala una condizione di fragilità del minore. Un'altra famiglia contesta il punteggio ricevuto e chiede copia integrale delle domande degli altri richiedenti.

La soluzione richiede cinque passaggi.

1. Individuare la disciplina. Si parte da regolamento del servizio, avviso, disciplina regionale applicabile e atti organizzativi. Occorre controllare termini, requisiti, criteri, cause di esclusione, gestione delle liste e rimedi.
2. Separare ISEE e ammissione. L'ISEE valido è un elemento della domanda, non sana automaticamente la tardività e non attribuisce il posto. La sua funzione dipende dai criteri della procedura.
3. Istruire la fragilità senza deroghe arbitrarie. L'ufficio verifica se la disciplina prevede priorità, riaperture, liste successive o un diverso intervento sociale. La valutazione della situazione non consente di ignorare le regole della graduatoria; può però attivare gli strumenti specifici previsti dall'ordinamento e dai servizi.
4. Trattare la contestazione. L'ufficio controlla il calcolo del punteggio e istruisce l'istanza di accesso, verificando posizione del richiedente, documenti necessari, controinteressati e possibilità di accesso parziale. Non consegna automaticamente tutte le domande integrali.
5. Proteggere i dati. ISEE, condizioni familiari, dati sanitari e informazioni sui minori devono essere limitati a ciò che è necessario. Ove possibile si usano estratti, oscuramenti o dati non identificativi, motivando la decisione.

La conclusione da prova è netta: la vulnerabilità non va ignorata, ma deve essere trattata attraverso gli strumenti legittimi; la trasparenza della graduatoria non elimina la protezione dei dati degli altri nuclei.

Errori e trappole ricorrenti

Errore	Come correggerlo
Confondo welfare e beneficenza.	Il welfare locale è un sistema pubblico regolato, con programmazione, procedimenti, atti e controlli.
Penso che un ISEE basso basti sempre.	L'ISEE è un indicatore, non un titolo automatico al beneficio.
Ignoro l'ambito territoriale sociale.	Molti interventi sono programmati o gestiti in forma coordinata tra Comuni.
Applico una regola locale come se fosse nazionale.	Soglie, tariffe, termini e priorità vanno ricavati dalla disciplina del servizio.
Pubblico graduatorie con dettagli sociali.	Conoscibilità e privacy vanno bilanciate; i dati eccedenti si omettono o si oscurano.
Tratto il minore come un richiedente qualsiasi.	Servono cautele rafforzate, competenze precise e raccordi istituzionali.

Errore	Come correggerlo
Confondo valutazione professionale e atto amministrativo.	La valutazione legge il bisogno; l'atto ammette, concede, nega o attiva secondo la disciplina applicabile.
Considero equivalenti tutti gli strumenti con il terzo settore.	Prima si qualifica il bisogno e poi si sceglie lo strumento giuridico previsto.

Da sapere in 5 righe

Il welfare locale è il sistema con cui Comune, ambito territoriale sociale, Regione e altri soggetti rispondono a bisogni sociali, familiari ed educativi. La L. 328/2000 imposta il sistema integrato dei servizi sociali; il D.Lgs. 65/2017 inquadra il sistema educativo 0-6. L'ISEE valuta la condizione economica, ma non attribuisce automaticamente il beneficio. Ogni domanda richiede fonte, requisiti, istruttoria, atto motivato e controlli. Nei casi con minori, fragilità e categorie particolari di dati, la riservatezza è parte del procedimento.

Checklist finale

- So spiegare il welfare locale senza ridurlo ai contributi economici?
- So collocare la L. 328/2000 nel sistema integrato?
- So distinguere Comune, ambito territoriale sociale, Regione, Stato e INPS?
- So spiegare LEPS e programmazione senza trasformarli in slogan?
- So distinguere ISEE, DSU, requisito e diritto al beneficio?
- So impostare l'istruttoria di una domanda?
- So distinguere valutazione professionale e decisione amministrativa?
- So trattare graduatoria, concessione, diniego, controllo, revoca e decadenza?
- So risolvere un caso di nido o servizio educativo 0-6?
- So indicare le cautele per minori e categorie particolari di dati?
- So qualificare il rapporto con un soggetto gestore senza confondere gli strumenti?
- So costruire una risposta orale in otto passaggi?

Riferimenti normativi e professionali

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, sul sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per gli aspetti relativi alla rete di protezione e inclusione sociale, alla programmazione e agli ambiti territoriali.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, per disciplina e modalità di determinazione dell'ISEE.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni sostitutive e controlli.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedimento amministrativo e accesso ai documenti.
- Legge 241/1990, artt. 21-quinquies e 21-nonies, nel testo modificato dalla L. 182/2025, e DPR445/2000, art. 75, per distinguere revoca, annullamento e decadenza.
- D.Lgs. 117/2017, artt. 55 e 56; DM72/2021; D.Lgs. 36/2023, art. 6, per rapporti fra amministrazioni ed enti del Terzo settore.
- D.Lgs. 33/2013, art. 26, comma 4, per i limiti di pubblicazione dei dati identificativi dei beneficiari.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.
- Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, per la protezione dei dati personali.
- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, adottato con decreto interministeriale del 2 aprile 2025, come quadro di programmazione da leggere con gli atti territoriali applicabili.
- Istruzioni e modelli annuali ISEE e DSU pubblicati dalle amministrazioni competenti, da verificare per l'anno della prova.
- Legislazione regionale, regolamento comunale dei servizi sociali, regolamento dei servizi educativi e atti dell'ambito territoriale sociale richiamati dal bando o dalla procedura concreta.

Programmazione integrata comunale: DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

Un Comune non può istituire un servizio, avviare un investimento o riorganizzare un ufficio affidandosi a una successione casuale di atti. Prima chiarisce la priorità, ne verifica la sostenibilità finanziaria, assegna obiettivi e risorse, prepara l'organizzazione e stabilisce come misurare il risultato. La programmazione dà ordine a questi passaggi.

DUP, bilancio di previsione, PEG, PIAO e performance non sono sinonimi. Sono strumenti diversi, coordinati tra loro. Il Documento unico di programmazione colloca le priorità in un orizzonte strategico e operativo. Il bilancio di previsione autorizza la gestione finanziaria. Il Piano esecutivo di gestione assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili. Il Piano integrato di attività e organizzazione raccorda valore pubblico, performance, organizzazione, personale e rischi. Il ciclo della performance misura risultati e scostamenti.

Al termine del capitolo dovrai saper:

1. ricostruire la catena indirizzo-risorse-obiettivi-organizzazione-risultati;
2. distinguere funzione, contenuto essenziale e competenza dei principali documenti;
3. collegare Consiglio, Giunta, Sindaco, responsabili dei servizi e responsabile finanziario;
4. spiegare Sezione strategica e Sezione operativa del DUP;
5. riconoscere la funzione autorizzatoria del bilancio di previsione;
6. leggere il PEG come collegamento tra programmazione politica e gestione amministrativa;
7. collocare PIAO e performance senza confonderli con bilancio e PEG;
8. costruire una tavola obiettivo-risorsa-responsabile-indicatore;
9. risolvere un caso sulla programmazione di un servizio comunale;
10. formulare una risposta orale breve ma completa.

Questo capitolo tratta il delta locale. Per i principi generali della contabilità pubblica puoi richiamare il Capitolo 8 del volume Il Metodo BANDO, in particolare le sezioni sull'armonizzazione e sull'ordinamento finanziario degli enti locali. Le fasi dell'entrata e della spesa, i residui, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, la tesoreria, il rendiconto e i controlli saranno sviluppati nel capitolo successivo di questo modulo.

Mappa BANDO

Quando il bando richiama ordinamento finanziario degli enti locali, programmazione, bilancio, DUP, PEG, PIAO o performance, una lista di sigle aiuta poco. Ciascuno strumento va associato alla domanda amministrativa che risolve.

Passaggio	Domanda	Strumento prevalente	Output da prova
Indirizzo	Che cosa vuole realizzare l'amministrazione?	Linee di mandato e DUP	priorità strategica e operativa
Risorse	Con quali entrate e spese?	Bilancio di previsione	quadro autorizzatorio e sostenibilità
Assegnazione	Chi realizza l'obiettivo e con quali dotazioni?	PEG	obiettivo, responsabile e risorse
Organizzazione	Quali persone, processi e presidi servono?	PIAO	capacità organizzativa, rischi e valore pubblico
Risultato	Come si misura ciò che è stato realizzato?	Ciclo della performance	indicatore, target, monitoraggio e scostamento

La Mappa BANDO applicata al capitolo funziona così:

- B — Bando: individua se la materia richiesta è programmazione locale, contabilità, organizzazione o performance;
- A — Aree: collega ordinamento degli enti locali, armonizzazione contabile, pubblico impiego e organizzazione;
- N — Nuclei: seleziona il documento in base alla sua funzione, non al nome;
- D — Diario: registra le confusioni ricorrenti, soprattutto DUP/PEG, bilancio/rendiconto e attività/risultato;
- O — Output: costruisci uno schema che colleghi priorità, documento, risorsa, responsabile e indicatore.

La domanda guida resta una: come passa una priorità politica dentro documenti, risorse, uffici, atti e risultati verificabili?

12.1 Programmazione comunale, catena operativa e competenze

DEFINIZIONE E FUNZIONE

Il Testo unico degli enti locali stabilisce che la gestione degli enti locali si ispira al principio della programmazione. Programmare significa decidere in anticipo quali risultati perseguire, con quali risorse e attraverso quali responsabilità. Non equivale a prevedere ogni evento. Significa predisporre una struttura di decisioni coerenti, capace di adattarsi quando cambiano entrate, bisogni o vincoli.

La programmazione comunale mette in relazione tre piani. Il primo è politico: gli organi di governo definiscono indirizzi e priorità. Il secondo è finanziario: le scelte devono essere compatibili con entrate, spese ed equilibri. Il terzo è amministrativo: dirigenti e responsabili trasformano obiettivi e dotazioni in procedimenti, atti e servizi. La performance aggiunge la verifica dei risultati.

Una definizione efficace in sede orale è questa:

NOTA

La programmazione comunale è il sistema che collega indirizzo politico, risorse finanziarie, obiettivi gestionali, organizzazione degli uffici e misurazione dei risultati.

La programmazione interessa ogni servizio, non soltanto l'ufficio ragioneria. Se il Comune vuole aumentare i posti disponibili negli asili nido, per esempio, la priorità coinvolge programmazione sociale ed educativa, bilancio, personale, eventuale gestione esterna, procedure di iscrizione, protezione dei dati e indicatori di servizio.

CHI DECIDE, CHI GESTISCE, CHI CONTROLLA

La programmazione funziona soltanto se le competenze restano distinte.

Soggetto	Funzione prevalente	Errore da evitare
Consiglio comunale	approva gli atti fondamentali, tra cui DUP e bilancio secondo la disciplina vigente	attribuirgli la gestione dei singoli procedimenti
Giunta comunale	attua gli indirizzi di governo e delibera il PEG	confonderla con i responsabili che adottano gli atti gestionali

Soggetto	Funzione prevalente	Errore da evitare
Sindaco	guida l'indirizzo politico-amministrativo e coordina la linea di mandato	considerarlo responsabile contabile delle singole spese
Dirigenti e responsabili	gestiscono obiettivi, risorse, personale e procedimenti assegnati	ridurli a meri esecutori senza autonomia gestionale
Responsabile finanziario	presidia regolarità contabile, copertura, raccordo finanziario ed equilibri	trattare il controllo contabile come un visto privo di sostanza
Organo di revisione	svolge verifiche, esprime pareri e relaziona nei casi previsti	attribuirgli poteri di amministrazione attiva
OIV o organismo equivalente	supporta e presidia il sistema di misurazione e valutazione	confonderlo con il responsabile che realizza l'obiettivo

Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa dà ordine alla catena. Gli organi politici scelgono le finalità e allocano le risorse attraverso gli atti di competenza. I responsabili adottano gli atti necessari alla gestione, organizzano il lavoro e rispondono dei risultati. Per il quadro generale di questa separazione resta utile la sezione “Indirizzo politico e gestione amministrativa” del Capitolo 6 di Il Metodo BANDO.

DALLA PRIORITÀ AL RISULTATO

Immagina che l'amministrazione voglia ridurre le code all'anagrafe. La decisione politica, da sola, non attiva un progetto. Occorre verificare che la priorità sia coerente con il DUP; stimare risorse per software, formazione o spazi; inserirle nel bilancio; assegnare un obiettivo al responsabile mediante PEG; valutare nel PIAO l'impatto su organizzazione, personale, digitalizzazione e rischi; definire indicatori, come tempo medio di attesa e percentuale di prenotazioni online.

La sequenza consente anche di attribuire le responsabilità. Se manca la copertura, il problema riguarda la sostenibilità finanziaria o la programmazione. Se le risorse sono disponibili ma nessun ufficio ha ricevuto l'obiettivo, manca l'assegnazione gestionale. Se l'obiettivo è assegnato ma l'indicatore è vago, il sistema di performance non permette una valutazione attendibile.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Nel profilo amministrativo-contabile la prova può chiedere di individuare il documento competente o di impostare una breve istruttoria. La traccia si ordina con cinque domande:

1. qual è la priorità pubblica;
2. dove è programmata;
3. quali risorse la sostengono;
4. quale responsabile deve attuarla;
5. come sarà misurata.

Una risposta che elenca documenti senza ricostruire queste relazioni resta descrittiva. Una risposta che indica anche competenza, effetto e passaggio successivo dimostra invece comprensione del sistema.

12.2 DUP: strategia, operatività e raccordo con il bilancio

CHE COS'È IL DUP

Il Documento unico di programmazione è il principale strumento con cui l'ente locale ordina la propria strategia e la traduce in programmi operativi. Precede e orienta il bilancio di previsione. La sua funzione consiste nello spiegare quali priorità giustificano l'impiego delle risorse, ben oltre il ruolo formale di un allegato.

Il DUP consente di leggere insieme mandato amministrativo, condizioni esterne e interne dell'ente, obiettivi, programmi e sostenibilità. La programmazione finanziaria acquista così un significato amministrativo: ogni cifra va ricondotta alla finalità pubblica che dovrebbe sostenere.

SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA

Il DUP comprende due sezioni con orizzonti differenti.

La Sezione strategica guarda al periodo del mandato amministrativo. Definisce indirizzi di lungo periodo, tiene conto delle condizioni della comunità e dell'ente e colloca le priorità politiche in un quadro sostenibile. Non descrive ogni singolo atto da adottare. Indica la direzione: migliorare la mobilità, sostenere le famiglie, digitalizzare i servizi, mantenere il patrimonio, rafforzare la capacità di riscossione.

La Sezione operativa traduce quella direzione nell'orizzonte del bilancio di previsione. Organizza programmi, obiettivi e risorse secondo la disciplina contabile applicabile. È più vicina alle decisioni da attuare, ma non coincide con il PEG: il DUP mantiene una funzione programmatica, mentre il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili della gestione.

Profilo	Sezione strategica	Sezione operativa
Orizzonte	mandato amministrativo	periodo del bilancio di previsione
Domanda	dove vuole andare l'ente?	quali programmi attuano gli indirizzi?
Contenuto prevalente	indirizzi e priorità	programmi, obiettivi operativi e raccordo con le risorse
Rischio d'esame	confonderla con un programma elettorale	confonderla con il PEG

La distinzione non spezza il documento. Le due sezioni devono essere coerenti. Se la parte strategica promette un forte investimento sulla digitalizzazione, la parte operativa deve individuare programmi compatibili; il bilancio dovrà poi sostenere le relative previsioni.

RAPPORTO TRA DUP E BILANCIO

Il DUP viene prima sul piano logico perché chiarisce il perché della spesa. Il bilancio stabilisce con quali risorse e nei limiti di quale autorizzazione finanziaria la programmazione può essere attuata. Una buona risposta aggiunge quindi che il DUP orienta il bilancio e ne costituisce il quadro programmatico.

Il rapporto può essere verificato con tre domande:

- la previsione di spesa corrisponde a un programma dichiarato?
- il programma è sostenibile rispetto alle entrate e ai vincoli dell'ente?
- l'obiettivo operativo è formulato in modo da poter essere assegnato e misurato?

Se manca questo raccordo, il bilancio rischia di diventare un insieme di stanziamenti privi di una priorità leggibile. Al contrario, un DUP senza riscontro finanziario resta una dichiarazione non attuabile.

ESEMPIO: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Supponiamo che l'amministrazione individui la sicurezza degli edifici scolastici come priorità. La Sezione strategica colloca l'obiettivo nel mandato, considerando condizioni del patrimonio e bisogni della comunità. La Sezione operativa individua il programma, gli interventi previsti e il raccordo con le risorse. Il bilancio autorizza gli stanziamenti. Il PEG assegna obiettivi e dotazioni al responsabile tecnico. Il PIAO può considerare competenze, fabbisogni organizzativi e rischi. Gli indicatori misurano interventi completati, tempi e scostamenti.

Il DUP, dunque, non è un elenco di lavori. È il punto in cui l'ente spiega la coerenza tra priorità, programma e quadro finanziario.

USO NELLA PROVA

Alla domanda “Qual è la funzione del DUP?” una risposta completa deve contenere quattro elementi: natura programmatica, articolazione strategica e operativa, rapporto con il mandato e funzione di orientamento del bilancio. Puoi aggiungere il collegamento con PEG e performance, evitando però di attribuire al DUP l’assegnazione gestionale delle risorse.

Errore tipico: “Il DUP è il bilancio politico del Comune”. La formula è imprecisa. Il DUP non sostituisce il bilancio e non produce l’autorizzazione finanziaria propria di quest’ultimo. Organizza invece gli indirizzi e i programmi che il bilancio deve sostenere.

12.3 Bilancio di previsione e armonizzazione contabile

FUNZIONE AUTORIZZATORIA

Il bilancio di previsione finanziario traduce la programmazione in previsioni di entrata e di spesa e autorizza la gestione finanziaria dell’ente. Nel Comune una priorità può diventare azione amministrativa soltanto se dispone di una previsione coerente e delle risorse necessarie. Il bilancio non dimostra ciò che è già avvenuto: questa è la funzione del rendiconto. Guarda alla gestione futura e ne delimita lo spazio finanziario.

Il bilancio di previsione copre un orizzonte almeno triennale. Nel primo esercizio sono presenti previsioni di competenza e di cassa; negli esercizi successivi operano le previsioni di competenza previste dal sistema. La competenza indica le obbligazioni riferite all’esercizio secondo le regole contabili; la cassa riguarda incassi e pagamenti. L’approfondimento tecnico sulla competenza finanziaria potenziata e sull’esigibilità appartiene al capitolo 13.

Per una risposta concorsuale sono essenziali cinque concetti:

1. il bilancio è coerente con il DUP;
2. ha funzione autorizzatoria;
3. comprende entrate e spese secondo schemi e principi armonizzati;
4. deve rispettare gli equilibri;
5. costituisce la base per l’assegnazione gestionale tramite PEG.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE

Il decreto legislativo 118/2011 ha armonizzato sistemi contabili e schemi di bilancio di Regioni ed enti locali. L’obiettivo è rendere i dati pubblici più leggibili, confrontabili e raccordabili. Gli enti non costruiscono quindi i documenti contabili secondo modelli liberamente inventati: applicano principi generali e principi contabili applicati.

Qui contano soprattutto il principio della programmazione e il rapporto tra documenti. L’armonizzazione rende leggibile la catena che unisce programmazione, gestione e rendicontazione. I dettagli su piano dei conti integrato, residui, fondo pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità saranno esaminati nel capitolo successivo.

Distinzione	Bilancio di previsione	Rendiconto
Tempo	gestione futura	gestione conclusa
Funzione	autorizza e programma finanziariamente	dimostra i risultati
Domanda	quali risorse possono essere gestite?	quali risultati finanziari, economici e patrimoniali sono emersi?
Collocazione	prima e durante la gestione	dopo la chiusura dell'esercizio

Confondere previsione e rendicontazione produce risposte sbagliate anche quando le definizioni isolate sembrano corrette. Il bilancio può essere modificato durante l'esercizio attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. Variazioni, assestamento e salvaguardia degli equilibri permettono di adeguare la gestione a nuove esigenze, ma non autorizzano decisioni informali: ogni modifica deve seguire competenze e procedure proprie.

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ

Una richiesta politica non genera automaticamente una spesa. Il servizio competente deve verificare presupposti, programma, stanziamento e procedura. Il responsabile finanziario presidia il raccordo contabile e gli equilibri; non sceglie la priorità politica, ma verifica che gli atti finanziari e gestionali rispettino il quadro dell'ente.

Anche lo stanziamento non coincide con una decisione gestionale già perfezionata né con un pagamento immediato. Indica lo spazio autorizzatorio entro cui il responsabile competente può operare, dopo avere verificato presupposti, obbligazione e procedura applicabile. L'atto di gestione deve quindi trovare una previsione adeguata, ma conserva una propria funzione e una propria responsabilità. Il bilancio, perciò, non è un elenco di spese automaticamente dovute.

Prendiamo un contributo regionale destinato ai servizi educativi. La disponibilità annunciata non basta. L'ente deve verificare il titolo dell'entrata, il vincolo, la corretta previsione, l'eventuale variazione, l'assegnazione al responsabile e le condizioni di utilizzo. Solo dopo potrà adottare gli atti di gestione e misurare il risultato. Nel capitolo 13 la stessa situazione sarà osservata attraverso accertamento, impegno, liquidazione e rendicontazione.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Se una traccia chiede di avviare un nuovo servizio, la risposta deve contenere una verifica finanziaria esplicita. Scrivere "si procede con determina" è prematuro se non hai chiarito programmazione e disponibilità delle risorse. Una scaletta corretta parte dal DUP, passa al bilancio, individua PEG e responsabile, quindi descrive gli atti gestionali necessari.

Il calendario seguente riporta i termini ordinari. Un differimento previsto per un determinato esercizio va verificato nella fonte che lo dispone; non modifica per sempre la regola del TUEL.

Documento o verifica	Organo e adempimento	Termine ordinario
DUP	La Giunta presenta al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni	31 luglio, in vista del ciclo successivo
Nota di aggiornamento al DUP	La Giunta presenta al Consiglio con lo schema del bilancio	15 novembre
Bilancio di previsione	Approvazione del Consiglio	31 dicembre dell'anno precedente
PEG	Adozione della Giunta	Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio
Assestamento generale	Verifica generale del Consiglio	31 luglio dell'esercizio in corso
Salvaguardia degli equilibri	Verifica e, se necessarie, misure del Consiglio	Almeno una volta entro il 31 luglio, oltre alle verifiche previste dal regolamento
Rendiconto	Approvazione del Consiglio	30 aprile dell'anno successivo
Bilancio consolidato, per gli enti tenuti a redigerlo	Approvazione del Consiglio	31 ottobre dell'anno successivo, art. 151, comma 8, TUEL nel testo vigente dal 2026

Per il bilancio 2027–2029, il percorso ordinario parte dal DUP presentato entro luglio 2026 e arriva al bilancio approvato entro dicembre 2026. Il rendiconto della gestione 2027 si approva entro aprile 2028. L'esempio separa l'anno di preparazione, quello di gestione e quello della dimostrazione dei risultati; non presume proroghe.

12.4 PEG, obiettivi, dotazioni e responsabilità gestionale

IL RUOLO DEL PEG

Il Piano esecutivo di gestione collega bilancio e attività degli uffici. L'art. 169 TUEL prevede che la Giunta lo deliberi entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e vi individui obiettivi di gestione, dotazioni e responsabili dei servizi. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 169 è facoltativa: la facoltà riguarda il PEG, non l'obbligo di assicurare una gestione organizzata, responsabilità definite e copertura delle spese. Il PEG risponde quindi a tre domande: che cosa deve essere realizzato, chi ne risponde e con quali risorse.

Il documento rende concreta la separazione tra indirizzo politico e gestione. La Giunta assegna; il dirigente o responsabile gestisce. Quest'ultimo organizza procedimenti, adotta atti, utilizza le dotazioni assegnate e risponde dei risultati. Il PEG resta distinto dalle determinazioni e dagli altri atti che daranno esecuzione agli obiettivi.

La relazione tra i documenti può essere sintetizzata così:

Documento	Funzione	Soggetto/compe tenza prevalente	Effetto successivo
DUP	definisce strategia e programmi	Consiglio, nel sistema degli atti fondamentali	orienta bilancio e obiettivi
Bilancio	autorizza la gestione finanziaria	Consiglio	rende disponibili stanziamenti nel quadro autorizzatorio
PEG	assegna obiettivi e dotazioni	Giunta	attiva la responsabilità gestionale
Determinazione	assume la decisione gestionale di competenza	dirigente o responsabile	produce effetti sul procedimento e, se previsto, sulla spesa

L'approvazione del PEG non rende la Giunta titolare della gestione. La Giunta assegna obiettivi e risorse; il responsabile adotta gli atti di propria competenza.

COME FORMULARE UN OBIETTIVO

Un obiettivo utile non coincide con una semplice attività. “Gestire lo sportello” descrive un compito ordinario. “Ridurre il tempo medio di attesa allo sportello da un valore iniziale a un target verificabile entro il periodo assegnato” indica un risultato misurabile. La formulazione deve essere coerente con risorse, responsabilità e tempi.

Per leggere un obiettivo puoi usare questa griglia:

- risultato atteso: quale cambiamento deve prodursi;
- responsabile: chi governa l’attuazione;
- risorse: quali dotazioni finanziarie, umane o strumentali sono assegnate;
- indicatore: quale misura rende osservabile il risultato;
- target: quale livello si vuole raggiungere;
- termine: entro quando deve essere verificato;
- rischio: quale evento può impedire il risultato.

Se manca una di queste componenti, l’obiettivo può diventare ambiguo. Un target privo di risorse è irrealistico; risorse senza responsabile non generano accountability; un indicatore senza valore iniziale o criterio di rilevazione può risultare inutilizzabile.

PEG E VARIAZIONI

La programmazione non è immobile. Un nuovo finanziamento, una riduzione di entrata, un’emergenza o un cambiamento organizzativo possono richiedere l’adeguamento dei documenti. La modifica deve rispettare la coerenza dell’intera catena. Se cambia il bilancio, può diventare necessario aggiornare l’assegnazione gestionale. Se cambia il responsabile o l’organizzazione, occorre verificare PEG e PIAO. Se cambia il risultato atteso, devono essere aggiornati indicatori e target.

I singoli tipi di variazione saranno studiati nel capitolo 13. In una prova pratica conta prima di tutto mostrare che una decisione sopravvenuta richiede la verifica degli strumenti e delle competenze prima di entrare nella gestione.

CASO BREVE: SPORTELLLO TRIBUTI DIGITALE

Il Comune decide di potenziare lo sportello tributi digitale. Il DUP colloca la priorità nel programma di semplificazione. Il bilancio prevede risorse per software e formazione. Il PEG assegna al responsabile tributi l’obiettivo di attivare il servizio e al responsabile informatico le attività di supporto. Le determinazioni avviano gli acquisti o gli altri procedimenti necessari. Il sistema di performance misura utilizzo del canale digitale, tempi di risposta e riduzione degli accessi fisici.

Il responsabile finanziario verifica il raccordo contabile. Il responsabile del servizio resta titolare della gestione dell’obiettivo. Se il software è acquistato ma il personale non è formato, l’attività è stata avviata, ma il risultato può non essere raggiunto. La differenza tra adempimento e risultato collega PEG e performance.

USO NELLA PROVA

Alla domanda “Qual è la differenza tra DUP e PEG?” puoi rispondere:

NOTA

Il DUP definisce indirizzi strategici e programmi operativi e orienta il bilancio; il PEG, deliberato dalla Giunta dopo il bilancio, assegna obiettivi di gestione, dotazioni e responsabilità ai dirigenti o responsabili dei servizi. Il primo programma la direzione dell'ente, il secondo rende operativa l'assegnazione gestionale.

12.5 PIAO, valore pubblico e capacità organizzativa

FUNZIONE DEL PIAO

Il Piano integrato di attività e organizzazione raccoglie in un quadro unitario diverse dimensioni che in passato erano distribuite tra piani separati. Istituito dall'art. 6 del d.l. 80/2021, il Piano collega valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza, organizzazione e capitale umano. Il D.P.R. 81/2022 individua gli adempimenti assorbiti; il decreto ministeriale 132/2022 definisce contenuti e Piano tipo.

Il PIAO opera sul piano organizzativo. Lascia al DUP la programmazione strategica e operativa, al bilancio l'autorizzazione finanziaria e al PEG l'assegnazione di obiettivi e dotazioni. Il suo compito riguarda il modo in cui l'amministrazione organizza persone, competenze, processi e presidi. La parola “integrato” richiama il coordinamento tra queste dimensioni.

Per esempio, un progetto di digitalizzazione può avere un obiettivo di performance, richiedere formazione, modificare l'organizzazione del lavoro, incidere sui rischi corruttivi e sulla protezione dei dati. Un piano che considera soltanto l'acquisto del software lascia fuori la capacità effettiva dell'ente di usare lo strumento.

LE DIMENSIONI ESSENZIALI

Il PIAO può essere letto attraverso quattro domande.

Dimensione	Domanda	Esempio comunale
Valore pubblico e performance	quale beneficio deve ricevere la comunità e come lo misuriamo?	riduzione dei tempi di rilascio di un'autorizzazione
Rischi corruttivi e trasparenza	quali rischi possono alterare correttezza e imparzialità?	criteri opachi nella gestione di una graduatoria

Dimensione	Domanda	Esempio comunale
Organizzazione	quali processi e assetti devono cambiare?	integrazione tra sportello, protocollo e servizio competente
Capitale umano	quali persone e competenze servono?	formazione digitale e copertura del fabbisogno professionale

Per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti il DM 132/2022 prevede modalità semplificate: la semplificazione non equivale a esonero dal Piano. Il caso di esattamente 50 dipendenti richiede attenzione: il DPR 81/2022 usa «non più di cinquanta», mentre il DM 132/2022 usa «meno di cinquanta». Il quadro operativo del PNA 2022 ANAC distingue almeno 50 dipendenti, regime ordinario, e meno di 50, regime semplificato. Una risposta che colloca 50 in nessuna delle due fasce lascia irrisolta la domanda. Restano da applicare le indicazioni specifiche per la tipologia di ente e i contenuti effettivamente richiesti.

VALORE PUBBLICO E COERENZA

Il valore pubblico esprime il beneficio che l'azione amministrativa produce per cittadini, imprese e comunità, salvaguardando nel tempo risorse e capacità dell'ente. Una dichiarazione astratta è insufficiente: il beneficio deve tradursi in obiettivi verificabili.

Se un Comune vuole migliorare l'accessibilità dei servizi, il risultato non coincide con "approvare il PIAO". Può riguardare tempi di attesa, fruibilità digitale, assistenza agli utenti fragili, accessibilità dei canali e qualità percepita. Il PIAO deve mostrare quali cambiamenti organizzativi e quali competenze sostengono quel risultato.

La coerenza va letta in entrambe le direzioni. Un obiettivo finanziato ma privo di personale o competenze rischia di fallire. Un piano di formazione non collegato a obiettivi reali rischia di diventare un adempimento. Un presidio anticorruzione scollegato dai processi più esposti non riduce il rischio effettivo.

RAPPORTO CON DUP, BILANCIO E PEG

I documenti operano su piani diversi ma devono parlare tra loro:

- il DUP definisce priorità e programmi;
- il bilancio autorizza le risorse;
- il PEG assegna obiettivi e dotazioni;
- il PIAO verifica e programma capacità organizzativa, performance, personale e rischi;
- il sistema di performance misura il raggiungimento dei risultati.

La risposta corretta alla domanda-trappola "Il PIAO sostituisce bilancio e PEG?" è no. Il PIAO integra piani organizzativi e di performance, ma non assume la funzione finanziaria autorizzatoria del bilancio né la funzione di assegnazione gestionale del PEG.

APPLICAZIONE AL PROFILO

In una prova pratica il PIAO entra quando l'obiettivo richiede cambiamenti nelle persone o nei processi. Per un nuovo sportello digitale, per esempio, devi chiederti se il personale possiede le competenze necessarie, se cambiano responsabilità e flussi di lavoro, quali rischi emergono, come si tutela l'utenza e quali indicatori misurano il servizio.

Per il quadro generale puoi richiamare le sezioni "Performance amministrativa" e "PIAO essenziale" del Capitolo 6 di Il Metodo BANDO. In questo modulo conta soprattutto l'applicazione comunale: ricordare il PIAO con DUP, bilancio, PEG e caratteristiche organizzative dell'ente.

12.6 Performance, indicatori e programmazione applicata

DAL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ AL RISULTATO

Il ciclo della performance, disciplinato dal decreto legislativo 150/2009 e coordinato con il PIAO, collega obiettivi, indicatori, monitoraggio, risultati e valutazione. La correttezza formale degli atti resta necessaria, ma non dimostra da sola che il servizio abbia funzionato.

Un ufficio può adottare tutte le determinazioni previste e tuttavia non ridurre i tempi di attesa. Va quindi distinta la produzione amministrativa dal risultato. L'output comprende pratiche lavorate, corsi svolti e sportelli aperti. Il risultato descrive l'effetto: riduzione dell'arretrato, maggiore accessibilità, diminuzione dei tempi o miglioramento della qualità.

La performance può riguardare l'amministrazione nel suo complesso, una struttura organizzativa o il contributo individuale. Nel capitolo interessa soprattutto il raccordo organizzativo: gli obiettivi assegnati devono essere coerenti con risorse e responsabilità e devono consentire una misurazione attendibile.

INDICATORI E TARGET

Un indicatore è una misura che rende osservabile l'andamento di un obiettivo. Il target è il livello da raggiungere. Per essere utile, l'indicatore deve avere una definizione chiara, una fonte del dato, una frequenza di rilevazione e un responsabile della misurazione.

Obiettivo	Indicatore debole	Indicatore più utile
migliorare lo sportello	servizio migliorato	tempo medio di attesa e percentuale di pratiche concluse entro il termine
digitalizzare le istanze	portale attivo	percentuale di istanze presentate online e tasso di richieste incomplete

Obiettivo	Indicatore debole	Indicatore più utile
formare il personale	corso realizzato	percentuale di operatori formati e verifica delle competenze applicate
ridurre l'arretrato	numero di riunioni	pratiche arretrate all'inizio e alla fine del periodo

L'indicatore debole descrive spesso un'attività o usa parole non misurabili. Quello più utile collega il risultato a un dato verificabile. Non esiste però un indicatore perfetto per ogni caso. Il tempo di risposta, per esempio, deve essere letto insieme alla qualità e alla complessità delle pratiche; altrimenti può premiare una lavorazione rapida ma superficiale.

TAVOLA OBIETTIVO-RISORSA-RESPONSABILE-INDICATORE

Priorità	Documenti interessati	Risorsa	Responsabile
aumentare i posti nido	DUP, bilancio, PEG, PIAO	stanziamenti, personale e strutture	servizi educativi
ridurre i tempi di pagamento	DUP/PEG, bilancio e PIAO	sistemi contabili e organizzazione	finanziario e servizi
manutenere le scuole	DUP, bilancio e PEG	risorse di investimento o manutenzione	servizio tecnico
potenziare lo sportello digitale	DUP, bilancio, PEG e PIAO	software, formazione e assistenza	servizio competente e innovazione

Priorità	Indicatore	Rischio
aumentare i posti nido	posti disponibili, domande soddisfatte, tempi graduatoria	criteri poco chiari o capacità insufficiente
ridurre i tempi di pagamento	tempo medio e pratiche oltre termine	ritardi istruttori o dati incompleti
manutenere le scuole	interventi completati, tempi e scostamenti	ritardi di affidamento o copertura insufficiente
potenziare lo sportello digitale	uso del canale, tempi e accessibilità	esclusione digitale o mancata formazione

La tavola costringe a verificare tutte le componenti. Se una colonna resta vuota, la programmazione presenta un punto debole.

CASO GUIDATO: PRENOTAZIONI ONLINE PER ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI

Il Comune vuole introdurre un sistema di prenotazione online per l'anagrafe e i servizi sociali. L'obiettivo politico è ridurre le code, migliorare l'accessibilità e conoscere i tempi di risposta. Servono software, formazione e una revisione degli orari.

Nel DUP la scelta deve risultare coerente con digitalizzazione, semplificazione e qualità dei servizi. Il bilancio deve prevedere le risorse per tecnologia, assistenza, formazione e comunicazione. Il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili dei servizi coinvolti. Il PIAO valuta competenze, organizzazione, accessibilità, rischi e protezione dei dati. Il sistema di performance misura data di attivazione, percentuale di prenotazioni online, attese allo sportello, operatori formati e segnalazioni degli utenti.

La decisione non si esaurisce con l'acquisto del software. Se gli utenti fragili non riescono ad accedere, se gli orari non cambiano o se gli operatori non sono formati, il progetto produce un output tecnico ma non il risultato atteso. Il monitoraggio deve quindi collegare quantità e qualità.

RISPOSTA ORALE

NOTA

La programmazione integrata comunale collega DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance. Il DUP definisce indirizzi strategici e programmi operativi; il bilancio autorizza le risorse; il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili; il PIAO raccorda valore pubblico, organizzazione, personale e rischi; il ciclo della performance misura risultati e scostamenti. La catena trasforma una priorità politica in gestione amministrativa tracciabile e valutabile, nel rispetto della separazione tra indirizzo e gestione.

▣ Verifica 09.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — FUNZIONE DEL DUP

Quale affermazione descrive meglio il DUP?

- A. È l'atto con cui il responsabile assume ogni impegno di spesa.
- B. È il documento che dimostra i risultati della gestione conclusa.
- C. È il documento che ordina strategia e programmi e orienta il bilancio.
- D. È il piano che valuta esclusivamente la produttività individuale.

Risposta corretta: C. Il DUP collega indirizzi strategici, programmi operativi e quadro finanziario. Non è un atto di gestione, non è il rendiconto e non coincide con il sistema di valutazione.

QUIZ 2 — BILANCIO DI PREVISIONE

La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione significa che:

- A. la gestione finanziaria deve svolgersi entro le previsioni e i vincoli approvati;
- B. il bilancio sostituisce tutti gli atti gestionali;
- C. il Consiglio gestisce direttamente ogni capitolo di spesa;
- D. le previsioni dimostrano già il risultato finale.

Risposta corretta: A. Il bilancio delimita e autorizza la gestione finanziaria. Gli atti gestionali restano di competenza dei dirigenti o responsabili e i risultati saranno dimostrati dal rendiconto.

QUIZ 3 — DUP E PEG

Qual è la distinzione corretta?

- A. Il DUP assegna le dotazioni ai responsabili, il PEG approva il bilancio.
- B. Il DUP programma indirizzi e programmi, il PEG assegna obiettivi e dotazioni.
- C. Il DUP riguarda solo la politica, il PEG soltanto la contabilità.
- D. I due documenti hanno la stessa funzione.

Risposta corretta: B. Il DUP orienta programmazione e bilancio. Il PEG, deliberato dalla Giunta, rende operativa l'assegnazione a dirigenti e responsabili.

QUIZ 4 — PIAO

Il PIAO:

- A. sostituisce il bilancio di previsione;
- B. integra valore pubblico, performance, rischi, organizzazione e capitale umano;
- C. sostituisce sempre il PEG;
- D. contiene soltanto il piano delle assunzioni.

Risposta corretta: B. Il PIAO coordina più dimensioni organizzative. Non assume la funzione autorizzatoria del bilancio né quella di assegnazione gestionale del PEG.

QUIZ 5 — INDICATORE

Quale indicatore è più adatto all'obiettivo "ridurre l'arretrato delle pratiche"?

- A. Numero di riunioni dell'ufficio.
- B. Approvazione del PEG.
- C. Differenza tra pratiche arretrate all'inizio e alla fine del periodo.
- D. Numero dei dipendenti dell'ente.

Risposta corretta: C. Misura direttamente l'andamento dell'arretrato. Le riunioni sono attività; approvazione del PEG e consistenza del personale non dimostrano il risultato.

QUIZ 6 — COMPETENZE

Chi adotta ordinariamente gli atti di gestione necessari a realizzare un obiettivo assegnato?

- A. Il dirigente o responsabile competente.
- B. Il Consiglio comunale.
- C. La Giunta comunale.
- D. L'organo di revisione.

Risposta corretta: A. Gli organi politici definiscono indirizzi e assegnano obiettivi secondo le rispettive competenze; dirigenti e responsabili adottano gli atti gestionali. Il revisore esercita funzioni di controllo e collaborazione tecnica.

CASO RAGIONATO — RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il Comune vuole ridurre del 20% i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. Il progetto richiede revisione del procedimento, formazione degli operatori, aggiornamento del portale e monitoraggio mensile.

La risposta deve ricostruire l'intera catena.

1. Priorità: semplificare il servizio e ridurre i tempi per cittadini e imprese.
2. DUP: collocare l'obiettivo nel programma operativo coerente con semplificazione e sviluppo locale.
3. Bilancio: verificare risorse per portale, formazione e supporto tecnico.
4. PEG: assegnare obiettivo e dotazioni al responsabile del servizio competente, coordinandolo con l'ufficio digitale.
5. PIAO: considerare performance, formazione, organizzazione del processo, rischi corruttivi, trasparenza e accessibilità.
6. Indicatore: confrontare il tempo medio iniziale con quello finale; affiancare numero di pratiche concluse, arretrato ed eventuali errori o annullamenti.
7. Rischi: obiettivo senza risorse, indicatore non definito, mancata formazione, portale non accessibile o trasferimento del ritardo a una fase diversa.

La percentuale indicata nella traccia è il target politico-amministrativo del caso, non una soglia normativa. La valutazione deve verificare che la riduzione dei tempi non comprometta qualità, correttezza istruttoria e garanzie del procedimento.

Errori e trappole ricorrenti

Errore	Correzione
DUP, PEG e PIAO sono tutti “piani” equivalenti	distingui programmazione, assegnazione gestionale e capacità organizzativa
il bilancio è una previsione senza effetti autorizzatori	collega stanziamenti, vincoli ed esercizio della gestione
la Giunta approva il PEG e quindi adotta gli atti gestionali	la Giunta assegna; dirigenti e responsabili gestiscono
performance significa soltanto valutare il dipendente	considera amministrazione, strutture, servizi, obiettivi e contributo individuale
un’attività completata prova il raggiungimento del risultato	verifica indicatori, target, qualità e scostamenti
una scadenza letta in un manuale vale per ogni anno	controlla eventuali differimenti sulle fonti ufficiali vigenti
una priorità politica basta per avviare una spesa	verifica DUP, bilancio, PEG, competenza e atti di gestione

Da sapere in 5 righe

La programmazione comunale collega indirizzo politico, risorse, organizzazione e risultati. Il DUP ordina strategia e programmi e orienta il bilancio. Il bilancio di previsione autorizza la gestione finanziaria nel quadro armonizzato. Il PEG assegna obiettivi e dotazioni ai responsabili. Il PIAO integra valore pubblico, performance, organizzazione, personale e rischi; gli indicatori rendono verificabili i risultati.

Checklist finale

- So spiegare la catena indirizzo-risorse-obiettivi-organizzazione-risultati?
- So distinguere Consiglio, Giunta, responsabili, responsabile finanziario e organi di controllo?
- So descrivere Sezione strategica e Sezione operativa del DUP?
- So spiegare perché il DUP orienta il bilancio senza sostituirlo?
- So distinguere bilancio di previsione e rendiconto?
- So collegare PEG, obiettivi, dotazioni e responsabilità gestionale?
- So spiegare perché il PIAO non sostituisce bilancio e PEG?
- So distinguere attività, output, risultato, indicatore e target?

- So costruire una tavola obiettivo-risorsa-responsabile-indicatore?
- So evitare scadenze annuali non verificate?

Riferimenti normativi e professionali

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, con particolare riguardo a programmazione, DUP, bilancio di previsione, PEG e competenze degli organi, in particolare l'art. 169 (piano esecutivo di gestione);
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, e principi contabili applicati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato tramite Arconet;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, misurazione e valutazione della performance;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, adempimenti assorbiti dal PIAO;
- decreto 30 giugno 2022, n. 132, contenuti e Piano tipo del PIAO;
- Portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
- portale Finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, per termini e differimenti annuali.

Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

La programmazione decide obiettivi e risorse; la gestione finanziaria traduce quelle decisioni in crediti, obbligazioni, incassi e pagamenti. Il rendiconto chiude il ciclo, mentre i controlli intervengono in momenti e con funzioni differenti. In prova, un elenco di termini serve poco se ogni operazione non trova il proprio posto nella sequenza.

Al termine del capitolo saprai distinguere le fasi dell'entrata e della spesa, collegare responsabile del servizio e responsabile finanziario, leggere competenza, cassa e residui come piani diversi, spiegare FPV e FCDE senza ricorrere a formule avanzate, ricostruire il circuito di tesoreria, inquadrare rendiconto e risultato di amministrazione, riconoscere le funzioni di revisori, controlli interni e Corte dei conti. Saprai inoltre impostare un caso dal provvedimento iniziale alla sua rappresentazione finale.

Il capitolo 8 di Il Metodo BANDO, nelle sezioni dedicate a entrate, spese, gestione del bilancio, tesoreria, rendiconto e controlli, offre il quadro generale. Qui viene sviluppato il delta proprio del Comune. Il capitolo precedente ha già trattato DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance; il successivo approfondirà tributi locali, patrimonio, economato e riscossione.

Il filo da seguire è questo:

NOTA

ogni operazione finanziaria deve avere una base nel bilancio, un titolo giuridico, un soggetto responsabile, una registrazione corretta, un movimento di cassa tracciabile quando previsto e un esito verificabile nel rendiconto.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output utile
B — Bando	Il programma richiama contabilità locale, gestione, rendiconto, tesoreria o controlli?	Attiva il blocco finanziario comunale.
A — Aree	La traccia riguarda entrata, spesa, cassa, chiusura o controllo?	Individua TUEL, armonizzazione e disciplina dei controlli.

Fase	Domanda operativa	Output utile
N — Nuclei	Quale fase, atto e soggetto sono coinvolti?	Ricostruisci la sequenza senza salti.
D — Diario	Quale coppia rischi di confondere?	Accertamento/riscossione; impegno/pagamento; cassa/competenza; avanzo/residui.
O — Output	Che cosa richiede la prova?	Tabella, risposta orale, atto motivato o soluzione di caso.

Davanti a una traccia pratica, procedi in cinque mosse: identifica il fatto amministrativo; stabilisci se produce un'entrata o una spesa; individua la fase contabile; assegna atto, competenza e controllo; verifica come l'operazione incide su cassa, equilibri e rendiconto. Questo metodo impedisce di iniziare dal pagamento quando manca ancora l'impegno, o di considerare disponibile un'entrata soltanto perché è stata prevista.

13.1 Ciclo finanziario, fasi, atti e responsabilità

DALLA PREVISIONE ALLA GESTIONE

Il bilancio di previsione autorizza la gestione, ma lo stanziamento non coincide con l'operazione concreta. Tra la previsione e il pagamento si collocano atti, verifiche e registrazioni. Lo stesso vale per le entrate: una somma prevista non diventa automaticamente un credito certo, né un credito accertato coincide con denaro già incassato.

Per l'entrata la sequenza essenziale è accertamento, riscossione e versamento. Con l'accertamento l'ente verifica la ragione del credito, il titolo giuridico, il debitore, l'importo e la scadenza, e imputa l'entrata all'esercizio in cui è esigibile. La riscossione riguarda il pagamento effettuato dal debitore e acquisito dal soggetto incaricato. Il versamento trasferisce le somme riscosse nelle disponibilità di tesoreria dell'ente. Nei circuiti moderni riscossione e versamento possono essere ravvicinati, ma restano concettualmente distinti.

Per la spesa la sequenza è impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'art. 183 TUEL disciplina l'impegno: registra e vincola le risorse in relazione a un'obbligazione giuridicamente perfezionata, individua il soggetto creditore, la ragione e la scadenza, secondo le regole di imputazione e i casi previsti dall'ordinamento. La liquidazione verifica che il creditore abbia titolo, che la prestazione sia stata eseguita correttamente e che la somma dovuta sia determinata ed esigibile. Con l'ordinazione il servizio finanziario impartisce al tesoriere l'ordine di pagare, normalmente mediante mandato. Il pagamento è l'effettiva uscita di cassa che estingue il debito nei limiti della somma corrisposta.

Percorso	Fase	Domanda decisiva	Esito
Entrata	Accertamento	Esistono titolo, debitore, importo e scadenza?	Credito registrato e imputato.
Entrata	Riscossione/versamento	La somma è stata acquisita e riversata?	Entrata di cassa disponibile secondo le regole.
Spesa	Impegno	Esistono obbligazione, copertura e corretta imputazione?	Stanziamiento vincolato.
Spesa	Liquidazione	Prestazione e credito sono verificati?	Somma pronta per l'ordinazione.
Spesa	Ordinazione/pagamento	L'ordinativo è regolare e può essere eseguito?	Uscita di cassa ed estinzione del debito.

SOGGETTI E CONTROLLI

Il responsabile del servizio cura il bisogno amministrativo, l'istruttoria, l'atto gestionale e la verifica dell'esecuzione. Il responsabile del servizio finanziario presidia registrazioni, regolarità contabile, copertura ed equilibri. Il tesoriere esegue gli ordinativi di incasso e pagamento: non sceglie la spesa e non sostituisce gli uffici comunali. L'organo di revisione esercita vigilanza e controllo tecnico-contabile, senza assumere funzioni gestionali.

Il parere di regolarità contabile riguarda gli effetti diretti o indiretti dell'atto sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale. Il visto attestante la copertura accompagna gli atti di gestione che comportano impegni di spesa. I due presidi non rendono opportuno un acquisto né sanano un procedimento difettoso: collegano l'atto al sistema contabile. La regolarità amministrativa resta responsabilità del servizio competente; quella contabile richiede la verifica finanziaria prevista.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un Comune deve affidare la manutenzione annuale del software di protocollo. Il PEG assegna al responsabile l'obiettivo e le risorse, ma il PEG non costituisce ancora impegno. L'ufficio svolge la procedura di affidamento e adotta la determinazione, indica la ragione della spesa e assume l'impegno con corretta imputazione. Il servizio finanziario effettua le verifiche contabili. Dopo l'esecuzione, il responsabile controlla la prestazione e liquida la fattura. Il servizio finanziario emette il mandato e il tesoriere paga. L'intero percorso confluisce nelle scritture dell'esercizio e, infine, nel rendiconto.

Una risposta orale acquista subito precisione se distingue fase giuridico-contabile e movimento monetario. L'impegno non è pagamento; la liquidazione non determina da sola l'uscita di cassa; l'accertamento non equivale alla riscossione. Saltare dall'atto amministrativo al bonifico significa cancellare proprio i controlli che rendono legittima e tracciabile la gestione.

Le conseguenze di una sequenza errata vanno oltre le parole. Un impegno assunto senza adeguata base contabile può esporre l'ente e chi ha agito a problemi di validità, copertura e responsabilità; una liquidazione priva della verifica della prestazione può condurre a un pagamento indebito; un accertamento non sorretto da un credito attendibile può alterare equilibri e risultato. Nella prova scritta, ciascun presidio merita una frase autonoma: istruttoria del servizio, registrazione contabile, verifica della prestazione, ordinativo e controllo finale. La precisione della sequenza dimostra la capacità di tradurre le regole in comportamento d'ufficio.

13.2 Competenza, esigibilità, cassa, residui e riaccertamento

TRE PIANI DA TENERE SEPARATI

Competenza e cassa osservano lo stesso fatto da prospettive diverse. La competenza finanziaria riguarda la registrazione e l'imputazione dell'obbligazione all'esercizio; la cassa rileva l'incasso o il pagamento effettivo. Un Comune può avere un credito correttamente accertato ma non ancora riscosso, oppure una spesa impegnata e non ancora pagata. Perciò disponibilità monetaria, autorizzazione di bilancio e obbligazione giuridica non sono sinonimi.

L'armonizzazione contabile ha rafforzato il collegamento tra imputazione ed esigibilità. In termini operativi, un'obbligazione è imputata all'esercizio nel quale viene a scadenza ed è esigibile secondo i principi applicati. Non basta chiedersi quando è stato firmato l'atto: occorre comprendere quando il creditore può pretendere il pagamento o quando l'ente può pretendere l'entrata. Questa regola rende più attendibile il confronto tra previsioni, gestione e risultati.

Piano	Che cosa misura	Domanda corretta	Errore ricorrente
Competenza	Obbligazioni registrate e imputate	In quale esercizio è esigibile?	Identificarla con il denaro in banca.
Cassa	Incassi e pagamenti	Il movimento monetario è avvenuto?	Considerarla sufficiente per spendere.
Residui	Operazioni di competenza non chiuse in cassa	Il credito o debito permane validamente?	Scambiarli per avanzo o disavanzo.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi sono entrate accertate e non rimosse entro la chiusura dell'esercizio. I residui passivi sono spese impegnate e non pagate entro la stessa data. La definizione è semplice; la loro qualità è più importante del loro ammontare. Un residuo attivo mantenuto senza un credito effettivo gonfia la rappresentazione delle risorse. Un residuo passivo privo di un'obbligazione valida conserva artificialmente un debito che non dovrebbe figurare.

Il riaccertamento verifica le ragioni del mantenimento dei residui e la corretta imputazione delle obbligazioni. Non è una pulizia cosmetica. Richiede di controllare titolo, esistenza, esigibilità e collocazione temporale, eliminando ciò che non ha più fondamento e reimputando ciò che deve gravare su esercizi successivi secondo la disciplina applicabile. Le risultanze del riaccertamento alimentano il rendiconto e incidono sul risultato di amministrazione.

Due letture opposte portano allo stesso errore. Considerare ogni residuo un'anomalia trascura le operazioni che attraversano legittimamente la chiusura dell'anno; trattarlo come un dato intoccabile ignora invece che la sua persistenza, soprattutto sul lato attivo, può segnalare difficoltà di riscossione o scarsa attendibilità.

CASO BREVE E CONSEGUENZE

Il Comune accerta a ottobre un contributo regionale sulla base di un provvedimento che individua importo e scadenza. L'incasso avverrà nell'esercizio successivo. A fine anno l'entrata può risultare tra i residui attivi se ne ricorrono i presupposti; non per questo esiste già cassa. Se il contributo finanzia una spesa vincolata, l'ufficio deve coordinare esigibilità dell'entrata, cronoprogramma della spesa, imputazioni e vincolo. Spendere contando sull'incasso senza verificare questi elementi può compromettere la liquidità e gli equilibri.

Per una fattura, la sequenza inversa è altrettanto istruttiva. Se la prestazione è esigibile e l'impegno è valido, ma il pagamento non avviene entro l'anno, può formarsi un residuo passivo. Se invece la prestazione sarà resa nell'esercizio futuro, non basta conservare meccanicamente l'impegno nel vecchio esercizio: va applicata la corretta imputazione temporale.

Nella prova, la risposta completa collega sempre quattro domande: esiste l'obbligazione? quando è esigibile? è avvenuto l'incasso o il pagamento? che cosa rimane alla chiusura? Solo dopo queste verifiche si può parlare con precisione di residuo e dei suoi effetti sul rendiconto.

La stessa analisi aiuta nelle domande sui ritardi di pagamento. Il ritardo può dipendere da carenze istruttorie, tempi di liquidazione, tensioni di cassa o errori nell'ordinativo: il solo dato del residuo passivo non ne individua automaticamente la causa. Un residuo attivo elevato, a sua volta, può derivare da crediti recenti e validi oppure da una riscossione strutturalmente debole. La grandezza va interpretata, non soltanto nominata. Una nota istruttoria indicherà titolo, scadenza, stato della riscossione o del pagamento, azioni svolte e conseguenze sull'esercizio; una risposta orale collegherà il riaccertamento all'attendibilità del rendiconto.

13.3 FPV, FCDE, variazioni ed equilibri

TEMPO E PRUDENZA

Il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità rispondono a problemi diversi. Il FPV collega risorse già accertate a spese imputate a esercizi successivi, rendendo leggibile lo scarto temporale prodotto dal principio di competenza finanziaria potenziata. Il FCDE protegge gli equilibri dal rischio che entrate accertate non vengano rimosse nella misura prevista. Il primo guarda soprattutto al tempo della spesa; il secondo alla prudenza nella disponibilità delle entrate.

Il FPV non è una riserva liberamente utilizzabile. Esprime un collegamento tra copertura e obbligazioni esigibili in anni futuri. Il FCDE non cancella il credito e non dichiara in anticipo che esso sia definitivamente perso: limita la possibilità di considerare spendibile una quota di entrate caratterizzate da difficoltà di riscossione. Entrambi migliorano l'attendibilità del bilancio e del rendiconto, ma con logiche distinte.

Strumento	Problema affrontato	Effetto didattico	Errore da evitare
FPV	Spesa esigibile in esercizi futuri	Raccorda copertura e cronoprogramma	Chiamarlo avanzo libero.
FCDE	Rischio di mancata riscossione	Accantona prudenzialmente risorse	Confonderlo con la cancellazione del credito.

Strumento	Problema affrontato	Effetto didattico	Errore da evitare
Variazione	Previsioni non più adeguate	Aggiorna stanziamenti secondo competenza	Modificare informalmente il bilancio.
Salvaguardia	Squilibri emersi nella gestione	Impone valutazione e misure correttive	Rinviare ogni verifica al rendiconto.

LA GESTIONE CAMBIA DURANTE L'ANNO

Il bilancio è autorizzatorio, ma non immobile. Nuove entrate, minori riscossioni, costi imprevisti, cronoprogrammi modificati e maggiori fabbisogni possono rendere necessaria una variazione. La modifica deve rispettare competenze e procedimento previsti: non è sufficiente spostare risorse con una scelta informale dell'ufficio. Anche quando la finalità è utile, la gestione deve rimanere coerente con la rappresentazione contabile.

L'assestamento svolge una verifica generale delle previsioni e consente di adeguarle all'andamento della gestione. La salvaguardia degli equilibri concentra l'attenzione sulla sostenibilità complessiva e sulle misure necessarie quando emergono squilibri. Il controllo non riguarda soltanto la competenza: assumono rilievo anche gestione dei residui e cassa. La responsabilità non si esaurisce nell'approvazione iniziale del bilancio; prosegue durante l'esercizio.

Il responsabile finanziario ha una posizione centrale nel monitoraggio, ma gli altri responsabili devono comunicare tempestivamente fatti che incidono sulla gestione. Un contenzioso, una minore entrata, un debito emerso, il ritardo di un investimento o una prestazione più costosa del previsto non sono informazioni da confinare nel singolo settore. Possono richiedere variazioni, accantonamenti o altre misure per conservare gli equilibri.

APPLICAZIONE: CREDITO INCERTO E OPERA PLURIENNALE

Supponiamo che il Comune finanzia manutenzioni con proventi la cui riscossione storica è discontinua. L'accertamento deve rispettare i presupposti; l'FCDE impedisce di trasformare automaticamente tutto il valore nominale in capacità di spesa. Se gli incassi peggiorano, il monitoraggio deve cogliere il rischio e valutare le correzioni necessarie.

In un altro caso, un contributo già accertato finanzia lavori che saranno esigibili in più esercizi. Il cronoprogramma e l'imputazione della spesa diventano decisivi; il FPV rende visibile il raccordo temporale previsto dalla contabilità armonizzata. Se i tempi dell'opera cambiano, occorre aggiornare coerentemente programmazione, imputazioni e rappresentazione contabile.

DUE CALCOLI CON PRESUPPOSTI DICHIARATI

FPV. Un contributo di 100.000 euro è già accertato e incassato nel 2026. Il contratto di lavori è perfezionato: 40.000 euro di prestazioni sono esigibili nel 2026 e 60.000 nel 2027. Assumendo soddisfatte le condizioni del principio contabile applicato, il FPV di spesa al termine del 2026 è 60.000 euro: conserva il collegamento tra finanziamento e spesa futura. L'importo non diventa avanzo libero solo perché si trova ancora in tesoreria. Se manca l'obbligazione perfezionata, occorre esaminare le specifiche condizioni del principio applicato: non si costituisce il FPV per il solo desiderio di spendere l'anno dopo.

FCDE. Le previsioni di entrate soggette al fondo sono 100.000 euro. Si assume che il rapporto medio di riscossione, calcolato correttamente sulla serie storica e secondo le regole applicabili, sia il 70%. La quota non riscossa è il 30%: nell'esempio l'accantonamento è $100.000 \times 30\% = 30.000$ euro. Non si inventa una percentuale prudenziale: si selezionano le entrate soggette al fondo, si applica il metodo previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e si documentano dati e calcolo. Il credito rimane iscritto finché ne sussistono i presupposti; il fondo limita la capacità di spendere contando su incassi incerti.

CHI APPROVA UNA VARIAZIONE

Fattispecie	Competenza e controllo
Regola generale delle variazioni di bilancio	Consiglio, art. 175, comma 2, TUEL
Variazioni attribuite espressamente all'esecutivo	Giunta, nei casi del comma 5-bis; per esempio, variazioni di cassa nei limiti previsti
Variazioni gestionali attribuite ai responsabili	Responsabili, nei casi e con le modalità del comma 5-quater e del regolamento contabile; non qualsiasi spostamento discrezionale
Variazione urgente di competenza consiliare	Giunta con urgenza motivata; ratifica consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre

Il termine generale per deliberare le variazioni è il 30 novembre; le categorie tassative dell'art. 175, comma 3, possono arrivare al 31 dicembre. L'urgenza non elimina questo limite. Se, per esempio, il 20 dicembre occorre istituire una tipologia di entrata vincolata e il correlato programma di spesa, la fattispecie rientra nell'eccezione della lettera a). Se la variazione è di competenza consiliare e la Giunta la adotta in via d'urgenza motivata, la ratifica deve comunque intervenire entro il 31 dicembre: non si può attendere febbraio.

Se la ratifica manca o è parziale, il Consiglio regola i rapporti eventualmente sorti nei successivi 30 giorni, sempre entro il 31 dicembre. Non occorre invece ratificare come urgente una variazione che appartiene già alla competenza propria della Giunta.

Va inoltre distinta la copertura della singola spesa dall'equilibrio complessivo. Uno stanziamento disponibile risponde alla prima esigenza, ma non esaurisce la seconda: una riduzione generalizzata degli incassi o l'emersione di passività può compromettere la sostenibilità anche se il capitolo di spesa conserva disponibilità. In un caso pratico si deve quindi verificare prima l'operazione e poi allargare lo sguardo alla gestione. La corretta conclusione non è sempre «bloccare la spesa», bensì rappresentare il fatto, attivare le competenze previste e adottare le misure necessarie. Questa distinzione valorizza il ruolo informativo dei responsabili e quello di coordinamento del servizio finanziario.

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

Se il bilancio non è approvato all'inizio dell'anno, non si applica automaticamente una proroga illimitata. L'esercizio provvisorio è autorizzato dalla legge o dal decreto che differisce il termine nei casi previsti. L'art. 163 TUEL consente la gestione entro i limiti delle previsioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato. Sono ammessi impegni per spese correnti, correlate partite di giro, lavori pubblici e altri interventi di somma urgenza; è vietato ricorrere all'indebitamento, mentre è consentita l'anticipazione di tesoreria.

Per le spese ammesse opera, per ciascun programma, il limite mensile dei dodicesimi, considerando anche quelli non utilizzati nei mesi precedenti e depurando la base dagli impegni già assunti e dal FPV secondo la norma. Un investimento ordinario non diventa ammissibile solo perché inferiore al dodicesimo.

Sono sottratte al frazionamento le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato e quelle continuative necessarie a mantenere il livello dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. L'eccezione va motivata sulla fattispecie: chiamare una spesa «utile» non basta. In mancanza dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la gestione provvisoria ammette soltanto le operazioni nei limiti più restrittivi del comma 2, tra cui obbligazioni già assunte e operazioni necessarie a evitare danni patrimoniali certi e gravi.

DEBITI FUORI BILANCIO: RICONOSCERE NON SIGNIFICA SANARE TUTTO

Il Consiglio può riconoscere i debiti nelle categorie dell'art. 194 TUEL: sentenze esecutive; copertura dei disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni nei limiti prescritti; ricapitalizzazione delle società di capitali costituite per servizi pubblici locali nei limiti civilistici o di norme speciali; procedure espropriative o occupazioni d'urgenza per opere di pubblica utilità; acquisizioni di beni e servizi effettuate violando le regole di impegno, limitatamente all'utilità e all'arricchimento accertati nell'esercizio di funzioni e servizi dell'ente.

Il provvedimento deve individuare categoria, titolo, quantificazione e copertura, con istruttoria e parere dell'organo di revisione. Non è sufficiente constatare che è arrivata una fattura. Per esempio, una fornitura ordinata irregolarmente costa 8.000 euro, ma l'istruttoria dimostra utilità e arricchimento per l'ente soltanto per 6.000: la lettera e) non consente di riconoscere automaticamente tutti gli 8.000. Per la parte non riconoscibile rileva il rapporto previsto dall'art. 191, comma 4, con chi ha consentito la fornitura, nei suoi presupposti; eventuali responsabilità richiedono accertamento separato.

RIEQUILIBRIO E DISSESTO

Il riequilibrio finanziario pluriennale dell'art. 243-bis affronta squilibri strutturali che possono provocare dissesto quando le misure ordinarie non bastano, attraverso un piano sottoposto a istruttoria e controllo. Non è una dilazione informale dei debiti. Il dissesto dell'art. 244 ricorre quando l'ente non riesce a garantire funzioni e servizi indispensabili oppure non può far fronte a debiti liquidi ed esigibili con gli strumenti previsti dagli artt. 193 e 194. Alla deliberazione consiliare seguono la gestione della massa pregressa affidata all'organo straordinario di liquidazione e il risanamento della gestione dell'ente secondo le rispettive competenze. Il piano di riequilibrio non consente di ignorare i presupposti che rendono necessaria la dichiarazione di dissesto.

13.4 Tesoreria, ordinativi e tracciabilità dei flussi

ENTE E TESORIERE

Il servizio di tesoreria cura materialmente riscossioni, pagamenti e altri adempimenti connessi alla gestione finanziaria secondo legge, statuto, regolamenti e convenzione. Il tesoriere opera sulla cassa, ma non determina il bisogno pubblico, non sceglie il contraente e non assume l'impegno. Gli atti restano imputabili agli organi e agli uffici comunali competenti; il tesoriere esegue ordinativi regolari e rende conto della propria gestione.

La reverse, o ordinativo di incasso, comunica gli elementi necessari per acquisire e imputare l'entrata. Il mandato dispone il pagamento e identifica, secondo le regole applicabili, creditore, importo, causale, riferimenti contabili e modalità di esecuzione. L'esistenza del mandato non sostituisce le fasi anteriori: prima dell'ordinazione devono risultare impegno e liquidazione corretti.

Documento o sistema	Funzione	Soggetto prevalente	Non va confuso con
Reverse	Ordina o regolarizza l'incasso	Ente e tesoriere	Accertamento del credito.
Mandato	Ordina il pagamento	Servizio finanziario e tesoriere	Impegno o liquidazione.

Documento o sistema	Funzione	Soggetto prevalente	Non va confuso con
SIOPE	Rileva in modo uniforme incassi e pagamenti pubblici	Sistema pubblico di monitoraggio	Sistema che decide la spesa.
SIOPE+	Scambia telematicamente ordinativi con tesoriere e cassieri	Ente, infrastruttura e tesoriere	Semplice archivio interno.

SIOPE E SIOPE+

SIOPE registra informazioni sugli incassi e sui pagamenti delle amministrazioni pubbliche mediante codificazioni uniformi. I dati sostengono monitoraggio dei conti, confrontabilità e coordinamento della finanza pubblica. SIOPE+ riguarda lo scambio telematico degli ordini di incasso e pagamento tra amministrazioni e banche tesoriere o cassiere mediante ordinativi informatici e infrastrutture definite a livello nazionale.

La differenza è utile nei quiz. Dire che SIOPE «serve a pagare» è incompleto: la sua funzione caratteristica è informativa e di monitoraggio. SIOPE+ rende digitale e standardizzato il colloquio relativo agli ordinativi. Nessuno dei due sistemi trasferisce al tesoriere il potere di decidere la spesa.

La tesoreria va inoltre distinta dalla tesoreria unica. La prima è il servizio dell'ente che esegue i flussi sulla base degli ordinativi; la seconda è un sistema nazionale di gestione delle disponibilità liquide di amministrazioni ed enti soggetti alla relativa disciplina. Per una prova generale basta riconoscere i due piani, senza entrare nelle regole tecniche di giacenza o nelle eccezioni operative.

CASSA, TEMPI E CONTROLLI

Una gestione può essere in equilibrio sul piano della competenza e incontrare tensioni di liquidità se gli incassi arrivano dopo i pagamenti. Il monitoraggio della cassa non è quindi un dettaglio esecutivo. Programmazione dei flussi, tempestività delle riscossioni, calendario dei pagamenti e qualità dei residui attivi concorrono alla capacità del Comune di onorare le obbligazioni.

La tracciabilità collega ordinativi, codificazioni, documenti e controlli. Per una fattura relativa a un contratto, per esempio, l'ufficio deve seguire anche gli adempimenti specifici applicabili, ma il nucleo finanziario resta riconoscibile: prestazione verificata, liquidazione, mandato, esecuzione del tesoriere, registrazione del flusso. Nei contributi vincolati la documentazione deve inoltre consentire di dimostrare destinazione e corretto utilizzo.

Caso breve: un mandato è stato predisposto, ma la liquidazione non contiene prova dell'esecuzione del servizio. La presenza di cassa non rende pagabile la fattura. L'ufficio deve completare la verifica sostanziale e documentale prima dell'ordinazione regolare. La lezione è netta: la tesoreria è l'ultimo tratto del pagamento, non una scorciatoia capace di sostituire istruttoria, titolo e controlli precedenti.

La stessa cautela vale sul lato delle entrate. Un versamento ricevuto senza un ordinativo già emesso deve essere ricondotto alla corretta causale e regolarizzato secondo le procedure dell'ente; non può restare un movimento privo di attribuzione. La qualità della tesoreria dipende dalla riconciliazione tra scritture, ordinativi e conto del tesoriere. In una traccia sull'ufficio finanziario, perciò, è opportuno citare controlli formali, corrispondenza con i documenti, codificazione e verifica periodica della cassa. In una traccia sul servizio competente, invece, il centro resta la completezza dei dati trasmessi al finanziario: creditore o debitore, titolo, causale, importo e scadenza.

13.5 Rendiconto e risultato di amministrazione

IL DOCUMENTO CHE CHIUDE IL CICLO

Il rendiconto della gestione dimostra ciò che è accaduto nell'esercizio. Il bilancio di previsione guarda alle operazioni future e autorizza la gestione; il rendiconto ricostruisce risultati finanziari, economici e patrimoniali secondo l'ordinamento degli enti locali e la contabilità armonizzata. La sua funzione è insieme informativa, contabile e di controllo.

Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale secondo le regole applicabili. Il conto del bilancio confronta previsioni e gestione finanziaria, mostrando accertamenti, impegni, riscossioni, pagamenti e residui. Il conto economico rappresenta componenti positive e negative della gestione; lo stato patrimoniale espone attività, passività e patrimonio. Regimi e semplificazioni previsti per determinate categorie di enti vanno verificati sul testo vigente, ma non cambiano la distinzione concettuale tra autorizzazione preventiva e dimostrazione consuntiva.

Documento	Prospettiva	Domanda cui risponde
Bilancio di previsione	Autorizzazione futura	Quali risorse e spese possono essere gestite?
Conto del bilancio	Risultato finanziario	Come sono state gestite previsioni, obbligazioni e cassa?
Conto economico	Componenti economiche	Quali costi e proventi caratterizzano la gestione?
Stato patrimoniale	Consistenza patrimoniale	Quali attività, passività e valori risultano?

Il Consiglio delibera il rendiconto sulla base della proposta e della documentazione predisposta secondo il procedimento previsto, con la relazione dell'organo di revisione. Questa attribuzione è coerente con la funzione consiliare di indirizzo e controllo. I responsabili e il servizio finanziario producono dati e verifiche; il revisore formula la propria relazione; il Consiglio valuta e approva. Le scadenze annuali e le eventuali proroghe devono essere sempre controllate sulle fonti istituzionali aggiornate.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione si determina al rendiconto con la formula:

Fondo cassa al 31 dicembre + residui attivi – residui passivi – fondo pluriennale vincolato di spesa = risultato di amministrazione.

Il risultato si scompone poi in quote accantonate, vincolate, destinate agli investimenti e parte disponibile. Il FPV, già sottratto nella prima formula, non va sottratto una seconda volta.

Esempio, valori in migliaia di euro. Cassa 200, residui attivi 120, residui passivi 90 e FPV 60 producono: $200 + 120 - 90 - 60 = 170$. Se le quote accantonate sono 80, quelle vincolate 50 e quelle destinate agli investimenti 20, la parte disponibile è $170 - 80 - 50 - 20 = 20$. La cassa di 200 non misura quindi le risorse libere. Se gli accantonamenti necessari salgono a 110, a parità degli altri dati la parte disponibile diventa -10 : emerge un disavanzo da affrontare secondo l'art. 188 TUEL, benché il risultato complessivo sia ancora positivo. L'esempio mostra perché omettere il FCDE o altri accantonamenti altera la valutazione dell'equilibrio.

Le quote accantonate proteggono rischi o obblighi, tra cui assume rilievo il FCDE. Le quote vincolate restano legate alla fonte o alla finalità che ha generato il vincolo. Le quote destinate seguono la disciplina applicabile. Soltanto dopo queste distinzioni si individua la parte disponibile, la cui utilizzazione resta soggetta alle condizioni previste dall'ordinamento. Se il risultato evidenzia una componente negativa, l'ente deve affrontarla con gli strumenti stabiliti.

Per usare la quota libera accertata occorre una variazione di bilancio. L'art. 187, comma 2, assegna priorità alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri quando non bastano i mezzi ordinari. Nel testo modificato dalla legge di bilancio 2026, le ulteriori destinazioni — spese correnti non permanenti, investimenti ed estinzione anticipata dei prestiti — dipendono dalle specifiche necessità: non va ripetuta la precedente graduatoria fra investimenti e spese correnti. Restano i limiti del comma 3-bis in presenza di utilizzo di entrate vincolate o anticipazione di tesoreria, salvo il riequilibrio previsto dalla norma.

La qualità del risultato dipende dalla qualità dei dati. Residui attivi inesigibili mantenuti senza fondamento possono rendere illusoria la consistenza rappresentata; debiti non rilevati o accantonamenti insufficienti producono un'immagine incompleta. Riaccertamento, riconciliazione delle scritture e relazione del revisore sono quindi passaggi sostanziali.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un Comune ha accertato contributi vincolati non ancora riscossi e ha rinviato parte dei lavori all'esercizio successivo. Nel rendiconto non può limitarsi a sommare cassa e crediti. Deve verificare esistenza ed esigibilità dei residui, rispettare i vincoli, rappresentare correttamente le spese reimputate e leggere il risultato nelle sue componenti. L'eventuale avanzo non diventa automaticamente disponibile per nuove iniziative.

All'orale, una risposta efficace parte dalla funzione del rendiconto, ne indica le componenti, lo distingue dal bilancio e chiude con revisione e controllo. L'errore tipico è definirlo «il bilancio dell'anno dopo». Il rendiconto non autorizza nuove operazioni: dimostra quelle svolte e offre la base per valutare regolarità, equilibri, risultati e responsabilità.

Il rendiconto ha anche un valore di continuità amministrativa. I risultati della gestione precedente condizionano la programmazione successiva: qualità dei crediti, consistenza della cassa, accantonamenti, vincoli e debiti non possono essere ignorati quando si costruiscono nuove previsioni. Ciò non trasforma il rendiconto in un documento programmatico, ma spiega perché una programmazione attendibile parte dai consuntivi. In un caso scritto, il candidato può utilizzare questa relazione per motivare una scelta prudente: prima verifica il risultato e le sue componenti, poi valuta se e a quali condizioni una quota possa finanziare nuove spese. La semplice presenza di un risultato positivo non conclude l'istruttoria.

13.6 Revisione economico-finanziaria e controlli interni

L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione è il presidio tecnico-contabile che collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e svolge pareri, verifiche, vigilanza e relazioni previste dall'ordinamento. Per i Comuni con meno di 15.000 abitanti opera un revisore unico; da 15.000 abitanti opera un collegio di tre componenti, secondo l'art. 234 TUEL. Questa soglia non va trasferita automaticamente alle Unioni, per le quali esistono disposizioni specifiche. L'incarico dura tre anni; non può essere svolto più di due volte nello stesso ente, anche se i mandati non sono consecutivi.

La nomina segue le regole speciali di selezione e le incompatibilità: non è una scelta fiduciaria del responsabile finanziario. Il revisore non adotta determinazioni, non assume impegni e non sostituisce il responsabile finanziario.

L'art. 239 TUEL prevede, fra l'altro, pareri sul bilancio, sulle variazioni per le quali il parere è richiesto, sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e sulle proposte di regolamento di contabilità, economato e applicazione dei tributi locali. Comprende vigilanza sulla gestione e relazione sul rendiconto. Le verifiche ordinarie di cassa e della gestione del tesoriere e degli altri agenti contabili hanno cadenza trimestrale, ai sensi dell'art. 223; vanno distinte dalle verifiche straordinarie.

L'organo interagisce inoltre con le sezioni regionali della Corte dei conti attraverso questionari, relazioni e altri adempimenti. Il parere non trasferisce al revisore la decisione politica o gestionale: offre una valutazione tecnica all'organo competente.

Soggetto	Funzione prevalente	Atto o attività tipica	Limite
Responsabile finanziario	Gestione e presidio contabile interno	Registrazioni, pareri, copertura, equilibri	Non sostituisce il responsabile del servizio.
Organo di revisione	Vigilanza tecnico-contabile	Pareri, verifiche, relazione al rendiconto	Non gestisce entrate o spese.
Consiglio	Indirizzo e controllo politico-amministrativo	Bilancio, rendiconto e atti di competenza	Non adotta gli atti gestionali.
Corte dei conti	Controllo esterno e giurisdizione	Esami, pronunce e giudizi secondo competenza	Non è controllo interno dell'ente.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

I controlli interni perseguono finalità differenti. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica legittimità, regolarità e correttezza dell'azione. Il controllo di gestione considera efficacia, efficienza ed economicità nell'impiego delle risorse. Il controllo strategico osserva l'attuazione di piani, programmi e indirizzi. Il controllo sugli equilibri finanziari presidia competenza, residui e cassa. L'ordinamento contempla inoltre, nei casi e secondo le modalità previste, controlli sulla qualità dei servizi e sugli organismi gestionali esterni.

Questi controlli non sono duplicati inutili. Un pagamento può essere contabilmente regolare ma riferirsi a un servizio inefficiente; un obiettivo può essere realizzato con costi sproporzionati; una società partecipata può generare rischi per gli equilibri dell'ente; un procedimento corretto può produrre risultati inferiori al target. Ogni controllo risponde a una domanda diversa e alimenta decisioni correttive.

Il controllo di regolarità opera anche in forma successiva secondo l'organizzazione dell'ente, mentre il presidio contabile accompagna gli atti con effetti finanziari. Il controllo di gestione usa dati su costi, attività e risultati. Quello strategico mette a confronto indirizzi e risultati. Il controllo sugli equilibri richiede collaborazione tra servizio finanziario, responsabili e organi, perché i rischi nascono spesso nei settori prima di emergere nei prospetti contabili.

APPLICAZIONE E USO NELLA PROVA

Un progetto di digitalizzazione rispetta lo stanziamento e i pagamenti sono regolari, ma il servizio viene utilizzato da pochissimi cittadini. Il controllo contabile non rileva necessariamente un errore; il controllo di gestione e quello strategico devono chiedere se risorse, output e risultato siano coerenti. Se invece il progetto genera pagamenti senza copertura, entra in gioco la regolarità contabile e il controllo degli equilibri.

Un elenco privo di funzione non basta. Per ciascun controllo vanno indicati oggetto, finalità e possibile conseguenza. Il revisore si riconosce attraverso pareri, verifiche, relazione e vigilanza sugli equilibri. Chiamarlo consulente del responsabile finanziario o organo che autorizza la spesa altera il suo ruolo. La revisione resta distinta dalla gestione e rende più affidabili la decisione e il controllo consiliare.

Quando un controllo rileva una criticità, il suo valore dipende dalla capacità dell'ente di reagire. Una segnalazione sui residui deve condurre a verifiche e, se necessario, a correzioni; uno scostamento di gestione richiede analisi delle cause; un rischio per gli equilibri deve essere portato tempestivamente agli organi competenti. Controllare non significa soltanto produrre un verbale, ma alimentare decisioni tracciabili. In sede concorsuale questa conseguenza distingue una risposta operativa da una definizione mnemonica. È utile chiudere precisando che modalità, frequenza e responsabilità sono disciplinate dal TUEL e dall'organizzazione dell'ente, mentre resta ferma la separazione tra chi gestisce e chi verifica.

13.7 Corte dei conti, agenti contabili e caso integrato

CONTROLLO E GIURISDIZIONE

La Corte dei conti svolge funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica. Per gli enti locali assumono particolare rilievo le sezioni regionali di controllo, che esaminano bilanci, rendiconti, equilibri, indebitamento e funzionamento dei controlli secondo i procedimenti previsti. Le linee guida e i questionari rivolti agli organi di revisione rendono strutturato il flusso informativo tra ente, revisori e controllo esterno.

La funzione di controllo mira a tutelare legalità finanziaria, equilibri e sana gestione. Le pronunce possono evidenziare irregolarità e richiedere misure correttive nei limiti dell'ordinamento. La funzione giurisdizionale riguarda, tra l'altro, responsabilità amministrativa per danno erariale e giudizi di conto. I due piani comunicano ma non coincidono: una verifica sul rendiconto non è già una condanna, e la Corte non può essere descritta soltanto come giudice del danno.

La responsabilità erariale richiede i presupposti stabiliti dalla disciplina vigente. Non va dedotta automaticamente da un errore contabile né confusa con responsabilità disciplinare, civile o penale. In una prova generale conviene descrivere il collegamento tra condotta, danno alle finanze pubbliche, elemento soggettivo richiesto e nesso causale, segnalando che i dettagli dipendono dal quadro normativo vigente. Il Codice di giustizia contabile disciplina il processo davanti alla Corte; non occorre trasformare la risposta in una lezione processuale se la traccia riguarda la gestione comunale.

AGENTI CONTABILI E RESA DEL CONTO

È agente contabile chi, in ragione delle funzioni effettivamente svolte, ha maneggio di denaro, beni o valori pubblici e deve rendere conto della gestione. Tra gli esempi ricorrenti rientrano tesoriere, economo, consegnatario e soggetti incaricati della riscossione, secondo il concreto assetto e la disciplina applicabile. La qualifica dipende dalla funzione sostanziale, non soltanto dal nome attribuito nell'organigramma.

La resa del conto documenta entrate, uscite, consistenze e operazioni affidate all'agente. Il conto dell'agente non coincide con il rendiconto generale dell'ente, sebbene contribuisca al sistema complessivo di rendicontazione. Il giudizio di conto verifica la gestione contabile secondo il Codice di giustizia contabile. Nel capitolo successivo il tema ritornerà per economato, patrimonio e riscossione; qui interessa il principio: chi custodisce o maneggia risorse pubbliche deve operare con tracciabilità e rendere conto.

TAVOLA FASE-ATTO-SOGGETTO-CONTROLLO

Fase	Atto o documento	Soggetto prevalente	Controllo essenziale
Programmazione	DUP, bilancio, PEG	Consiglio, Giunta e responsabili	Coerenza e autorizzazione.
Accertamento	Registrazione dell'entrata	Responsabile competente e finanziario	Titolo, debitore, importo, esigibilità.
Impegno	Determinazione e registrazione	Responsabile del servizio	Copertura e imputazione.
Liquidazione	Atto di liquidazione	Responsabile competente	Prestazione, titolo e importo.
Ordinazione/pagamento	Mandato	Servizio finanziario e tesoriere	Regolarità e tracciabilità.
Chiusura	Rendiconto	Giunta, Consiglio e revisore	Risultati, residui ed equilibri.

CASO GUIDATO: CONTRIBUTO VINCOLATO PER UN EDIFICIO COMUNALE

Il Comune riceve un provvedimento ministeriale che assegna un contributo per lavori su un edificio pubblico. Il responsabile verifica titolo, importo, soggetto debitore ed esigibilità e procede all'accertamento. Se bilancio e cronoprogramma non rappresentano ancora correttamente entrata e spesa, si adotta la variazione secondo le competenze previste. Il vincolo di destinazione impedisce di usare la risorsa per finalità diverse.

L'ufficio tecnico svolge la procedura necessaria e assume l'impegno, coordinando esigibilità delle prestazioni e imputazione. Quando i lavori avanzano, verifica quanto eseguito e liquida soltanto gli importi dovuti. Il servizio finanziario emette i mandati; il tesoriere esegue i pagamenti; codificazioni e documenti rendono tracciabile il flusso. Se una parte dei lavori diventa esigibile nell'esercizio successivo, l'ente applica le regole armonizzate e rappresenta correttamente il raccordo temporale.

Alla chiusura si verificano residui, vincoli, somme non utilizzate e obblighi di restituzione. La rendicontazione richiesta dall'amministrazione erogante è distinta, ma collegata, al rendiconto generale del Comune. Revisore e controlli interni esaminano gli aspetti di rispettiva competenza; la Corte dei conti può valutare la gestione nel quadro dei controlli sugli enti territoriali. Il caso mostra che una risorsa pubblica attraversa l'intero ciclo: titolo, bilancio, gestione, cassa, documentazione, rendiconto e controllo.

Una chiusura adatta all'orale è: «Il bilancio autorizza, la gestione registra e realizza, il tesoriere esegue, il rendiconto dimostra e i controlli verificano. Ogni passaggio conserva una competenza distinta e produce documenti tracciabili».

▣ Verifica 10.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — FASI DELLA SPESA

Una fattura è stata verificata quanto a prestazione, titolo e importo, ma il mandato non è ancora stato emesso. In quale fase si trova la spesa?

- A. Impegno.
- B. Pagamento.
- C. Liquidazione.
- D. Rendiconto.

Risposta corretta: C. La liquidazione accerta che il credito sia dovuto e quantifica la somma da pagare. Seguono ordinazione tramite mandato e pagamento del tesoriere. La verifica non produce da sola un'uscita di cassa.

QUIZ 2 — COMPETENZA E CASSA

Un'entrata è accertata ed esigibile nell'esercizio, ma non è stata incassata entro il 31 dicembre. Quale affermazione è corretta?

- A. Non esiste alcuna entrata.
- B. È necessariamente avanzo libero.
- C. È un residuo passivo.
- D. Può formare un residuo attivo se permangono i presupposti.

Risposta corretta: D. L'accertamento riguarda il credito; l'incasso riguarda la cassa. Alla chiusura, il credito accertato e non riscosso può permanere come residuo attivo dopo le verifiche richieste.

QUIZ 3 — FPV E FCDE

Quale abbinamento è corretto?

- A. FPV — rischio di mancata riscossione; FCDE — spesa futura.
- B. FPV — raccordo temporale della spesa; FCDE — prudenza sui crediti.
- C. FPV — pagamento del tesoriere; FCDE — residuo passivo.
- D. Entrambi indicano cassa immediatamente spendibile.

Risposta corretta: B. Il FPV collega copertura e spese esigibili in esercizi futuri; il FCDE limita prudenzialmente la disponibilità di entrate di dubbia riscossione. Nessuno dei due è denaro libero.

QUIZ 4 — TESORERIA

Chi decide l'acquisto e assume l'impegno di spesa per un servizio comunale?

- A. Il tesoriere.
- B. Il responsabile competente, con i controlli contabili previsti.
- C. La banca che gestisce SIOPE+.
- D. L'organo di revisione.

Risposta corretta: B. Il tesoriere esegue gli ordinativi; il revisore controlla. L'atto gestionale e l'impegno spettano al responsabile competente, nel rispetto di programmazione, copertura e procedimento.

QUIZ 5 — RENDICONTO

Qual è la differenza principale tra bilancio di previsione e rendiconto?

- A. Il primo è facoltativo, il secondo obbligatorio.
- B. Il rendiconto contiene soltanto i pagamenti.
- C. Sono due nomi dello stesso documento.
- D. Il bilancio autorizza la gestione futura; il rendiconto dimostra quella svolta.

Risposta corretta: D. Il rendiconto rappresenta risultati finanziari, economici e patrimoniali; non è una nuova autorizzazione di spesa e non si limita alla cassa.

QUIZ 6 — REVISIONE E CONTROLLI

Quale attività appartiene tipicamente all'organo di revisione?

- A. Affidare un contratto.
- B. Redigere la relazione sul rendiconto e svolgere verifiche tecnico-contabili.
- C. Liquidare una fattura.
- D. Emettere il mandato come tesoriere.

Risposta corretta: B. Il revisore esprime pareri, effettua verifiche, vigila e relaziona. Non assume la gestione dell'ente e non sostituisce servizio finanziario o tesoriere.

QUIZ 7 — CORTE DEI CONTI E AGENTI CONTABILI

Quale affermazione è corretta?

- A. La Corte dei conti esercita soltanto funzioni penali.
- B. La Corte svolge controllo e giurisdizione contabile; l'agente contabile rende conto del maneggio affidato.
- C. Ogni dipendente comunale è automaticamente agente contabile.
- D. Il conto dell'agente coincide sempre con il bilancio di previsione.

Risposta corretta: B. Le sezioni di controllo e le funzioni giurisdizionali hanno oggetti distinti. La qualità di agente deriva dal concreto maneggio di denaro, beni o valori e comporta obblighi di resa del conto.

QUIZ 8 — RISULTATO DISPONIBILE

Cassa 200, residui attivi 120, residui passivi 90, FPV 60; quote accantonate 80, vincolate 50 e destinate agli investimenti 20. Tutti gli importi sono in migliaia. Qual è la parte disponibile?

- A. 200.
- B. 170.
- C. 80.
- D. 20.

Risposta corretta: D. Prima si determina il risultato: $200 + 120 - 90 - 60 = 170$. Poi si sottraggono $80 + 50 + 20$: restano 20. A indica la cassa; B ignora la scomposizione; C non deriva dalla formula completa. Il FPV non va sottratto due volte.

QUIZ 9 — RATIFICA URGENTE

La Giunta adotta il 20 dicembre, con urgenza motivata, una variazione di competenza consiliare che istituisce una tipologia di entrata vincolata e il correlato programma di spesa, ammessa fino al 31 dicembre dall'art. 175, comma 3. Quale limite vale per la ratifica?

- A. Il 31 dicembre dello stesso anno.
- B. Sempre 60 giorni, anche oltre la fine dell'anno.
- C. Il termine del rendiconto successivo.
- D. Nessun termine, se il revisore è favorevole.

Risposta corretta: A. I 60 giorni sono limitati dal 31 dicembre. Il parere non sostituisce la ratifica e il rendiconto non sana la sua omissione. L'esempio presuppone una variazione adottabile in dicembre secondo la disciplina dell'art. 175: l'urgenza non rimuove i limiti oggettivi della variazione.

CASO RAGIONATO — DALLA MANUTENZIONE AL RENDICONTO

Il Comune ha programmato la manutenzione degli impianti di una scuola. Le risorse risultano nel bilancio e nel PEG. Il responsabile affida il servizio, che sarà eseguito tra novembre e gennaio. A dicembre arriva una fattura relativa soltanto alle attività effettivamente completate. Gli incassi comunali, nel frattempo, sono inferiori alle previsioni.

1. Programmazione e impegno. La presenza dello stanziamento e dell'assegnazione nel PEG consente di avviare la gestione, ma non costituisce da sola impegno. Il responsabile adotta l'atto di affidamento e registra l'obbligazione con corretta imputazione in base all'esigibilità delle prestazioni.

2. Prestazioni su più esercizi. La parte eseguita è divenuta esigibile a dicembre segue la gestione dell'esercizio corrente. La parte che diverrà esigibile a gennaio richiede corretta imputazione nell'esercizio successivo e il raccordo contabile previsto. Non si conserva tutto nel primo anno soltanto perché il contratto è stato firmato prima.

3. Liquidazione. Il responsabile verifica che le attività fatturate siano state eseguite, che il prezzo sia conforme e che sussista il titolo del creditore. Liquidava soltanto la quota dovuta. La fattura non va pagata automaticamente.

4. Ordinazione e pagamento. Il servizio finanziario completa i controlli, emette il mandato e il tesoriere esegue il pagamento. L'uscita è rilevata in cassa e nel sistema degli ordinativi. Il tesoriere non può supplire a una liquidazione carente.

5. Minori incassi. Il responsabile finanziario monitora cassa ed equilibri; i responsabili comunicano i fatti rilevanti. Se le previsioni non sono più attendibili, occorre valutare variazioni o misure correttive secondo l'ordinamento. La disponibilità dello stanziamento non elimina il problema di liquidità.

6. Chiusura. A fine anno l'ente verifica obbligazioni, residui e imputazioni. La gestione confluisce nel rendiconto, sul quale l'organo di revisione redige la relazione. I controlli interni valutano regolarità e risultati; il sistema resta esposto al controllo esterno della Corte dei conti.

Soluzione sintetica: la traccia richiede di separare autorizzazione, obbligazione, esigibilità, liquidazione e cassa; di ripartire correttamente le prestazioni tra esercizi; di reagire al peggioramento degli incassi; di chiudere con rendiconto e controlli. Una risposta che si limita a «pagare la fattura perché c'è lo stanziamento» è incompleta.

MINI-ESERCIZIO

Completa mentalmente la sequenza: una prestazione è stata eseguita; esistono impegno e fattura regolare; il responsabile verifica il credito; il servizio finanziario ordina il pagamento; il tesoriere lo esegue.

La successione corretta è: impegno già assunto → liquidazione → mandato → pagamento → rappresentazione nel rendiconto. Se il pagamento non avviene entro l'esercizio e l'obbligazione permane validamente, la spesa può risultare tra i residui passivi.

Errori e trappole ricorrenti

- Confondere accertamento e riscossione: il primo registra il credito, la seconda riguarda l'incasso.
- Confondere impegno e pagamento: il primo vincola lo stanziamento, il secondo muove la cassa.
- Ritenere che la liquidazione equivalga al pagamento: tra le due fasi si colloca l'ordinazione.
- Considerare la cassa sufficiente per spendere: servono autorizzazione, obbligazione, imputazione e controlli.
- Chiamare avanzo ogni residuo: residui e risultato di amministrazione sono grandezze diverse.
- Presentare FPV e FCDE come fondi liberamente spendibili.
- Attribuire al tesoriere o al revisore la decisione gestionale.
- Descrivere il rendiconto come previsione dell'anno successivo.
- Ridurre i controlli interni al solo visto contabile.
- Vedere la Corte dei conti soltanto come giudice del danno erariale.

Da sapere in 5 righe

La gestione comunale attua il bilancio attraverso fasi distinte di entrata e spesa. Competenza, esigibilità e cassa non coincidono; i residui rappresentano operazioni non chiuse in cassa e devono essere verificati. FPV e FCDE tutelano corretta imputazione temporale e prudenza. Il tesoriere esegue mandati e reversali, mentre SIOPE e SIOPE+ rendono uniformi e tracciabili i flussi. Rendiconto, revisione, controlli interni e Corte dei conti chiudono il circuito della responsabilità finanziaria.

Checklist finale

- So distinguere accertamento, riscossione e versamento?
- So spiegare impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento?
- So assegnare compiti a responsabile del servizio, finanziario, revisore e tesoriere?
- So collegare imputazione ed esigibilità?
- So distinguere cassa, residui e risultato di amministrazione?
- So spiegare FPV e FCDE indicando il rischio che presidiano?
- So descrivere variazione, assestamento e salvaguardia?
- So distinguere SIOPE e SIOPE+?
- So indicare componenti e funzione del rendiconto?
- So distinguere controlli interni, revisione e Corte dei conti?
- So ricostruire un caso con la tavola fase-atto-soggetto-controllo?

Riferimenti normativi e professionali

- Costituzione della Repubblica italiana, articoli 81, 97, 100, 103 e 119, per equilibri, buon andamento, autonomia finanziaria e Corte dei conti.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, parte seconda sull'ordinamento finanziario e contabile, sulla tesoreria, sulla revisione e sui controlli interni, in particolare gli artt. 163, 175, 183, 186–188, 191, 193–194, 223, 227, 234–239, 243-bis e 244.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e principi contabili applicati, per armonizzazione, competenza finanziaria potenziata, FPV, FCDE e rendiconto.
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e documentazione istituzionale della Banca d'Italia, per SIOPE e monitoraggio dei flussi.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, nel testo vigente, per giudizi di conto e responsabilità davanti alla Corte dei conti.
- Linee guida e questionari vigenti della Corte dei conti per organi di revisione, rendiconti e controlli interni degli enti locali.
- Comunicati del Ministero dell'interno — Finanza locale e materiali RGS/Arconet per termini, schemi e aggiornamenti annuali, da verificare alla data della prova.
- Il Metodo BANDO, capitolo 8, sezioni su gestione del bilancio, tesoreria, rendiconto, controlli, agenti contabili e ordinamento finanziario degli enti locali.

Entrate, tributi locali, patrimonio, economato e riscossione

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

Le entrate consentono al Comune di svolgere funzioni, erogare servizi e finanziare investimenti. Il patrimonio, invece, comprende beni destinati all’uso pubblico, al funzionamento degli uffici o alla produzione di utilità economiche. Entrambe le aree richiedono una catena amministrativa riconoscibile: fonte, disciplina, atto, ufficio, registrazione, incasso o gestione del bene, controllo e rendicontazione.

Il capitolo sviluppa il livello necessario per i concorsi comunali generali. Al termine saprai classificare le principali entrate, distinguere potestà legislativa e regolamentare, inquadrare i tributi locali ricorrenti senza memorizzare dati annuali, riconoscere canoni e proventi, seguire il credito dalla gestione ordinaria al recupero coattivo, qualificare i beni comunali e scegliere lo strumento di gestione appropriato. Saprai anche spiegare economato, agenti contabili e resa del conto.

Il capitolo 8 di Il Metodo BANDO, nelle sezioni sulle entrate pubbliche, sul patrimonio e sugli agenti contabili, fornisce il quadro comune. Il capitolo precedente ha già spiegato accertamento, tesoreria, residui, FCDE, rendiconto e controlli. Il capitolo successivo tratterà il procurement: qui gli acquisti compaiono soltanto per delimitare l’economato.

Aliquote, tariffe, coefficienti, esenzioni, termini di pagamento e regimi annuali cambiano. Una preparazione solida non li assume come dati permanenti: parte dalla legge vigente, controlla gli atti del Comune e verifica le pubblicazioni istituzionali richieste per l’anno della prova.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output utile
B — Bando	Il programma cita tributi locali, entrate, patrimonio, economato o riscossione?	Attiva il blocco entrate e beni comunali.
A — Aree	La traccia riguarda un tributo, un servizio, un bene, un credito o denaro maneggiato?	Individua legge, regolamento, contabilità e responsabilità.

Fase	Domanda operativa	Output utile
N — Nuclei	Quali sono natura, presupposto, soggetto, atto e fase?	Classifica prima di proporre la soluzione.
D — Diario	Quale distinzione rischia di saltare?	Tributo/canone; riscossione spontanea/coattiva; demanio/patrimonio; economato/procurement.
O — Output	Che cosa deve produrre il candidato?	Risposta orale, nota istruttoria, tabella o soluzione di caso.

Una traccia sulle entrate si affronta chiedendo che cosa genera il credito, chi disciplina l'entrata, quale ufficio la gestisce, come viene incassata e che cosa accade in caso di inadempimento. Per un bene si parte dalla qualificazione giuridica e dalla destinazione; solo dopo si sceglie tra concessione, locazione, valorizzazione o alienazione. Per l'economato, la prima verifica riguarda sempre il regolamento e la natura minuta della spesa.

14.1 Sistema delle entrate, autonomia e competenze

CLASSIFICARE SENZA SOVRAPPORRE I PIANI

Le entrate comunali possono essere osservate per fonte economica, disciplina giuridica o classificazione contabile. Questi piani sono collegati, ma non sempre coincidono. Un provento derivante dall'uso di un immobile è un'entrata patrimoniale e trova anche una precisa collocazione contabile; un contributo per un'opera è un trasferimento in conto capitale; una somma riscossa per conto di un altro soggetto non finanzia liberamente i servizi del Comune.

Una mappa funzionale comprende entrate tributarie, trasferimenti, entrate extratributarie e patrimoniali, entrate in conto capitale, ricorso all'indebitamento e partite per conto di terzi. Le entrate tributarie derivano da prelievi previsti dalla legge e disciplinati, nei limiti consentiti, dagli atti locali. I trasferimenti provengono da altre amministrazioni o organismi. Le entrate extratributarie comprendono proventi di servizi, canoni, sanzioni e redditi dei beni secondo la classificazione applicabile. Le entrate in conto capitale finanziano operazioni e investimenti secondo la loro natura. I prestiti generano risorse ma anche obblighi di rimborso. Le partite per conto terzi hanno una funzione di transito e devono restare distinte dalle risorse proprie.

Famiglia	Origine prevalente	Esempio	Domanda di controllo
Tributaria	Prelievo fondato sulla legge	IMU, TARI	Presupposto e soggetto sono previsti dalla legge?
Trasferimento	Attribuzione di altro soggetto pubblico	Contributo regionale	Esistono vincoli e obblighi di rendicontazione?
Extratributaria/patrimoniale	Servizio, bene, sanzione o rapporto	Retta, canone, locazione	Qual è il titolo dell'entrata?
Conto capitale	Operazione destinata agli investimenti	Alienazione o contributo per opera	Quale destinazione e quale procedimento?
Indebitamento	Finanziamento da restituire	Mutuo	Sono rispettati presupposti e sostenibilità?
Conto terzi	Somma riscossa o pagata per altri	Trattenuta da riversare	La somma è separata dalle risorse dell'ente?

AUTONOMIA FINANZIARIA E LEGALITÀ

L'autonomia finanziaria degli enti territoriali opera nel quadro costituzionale e legislativo. In materia tributaria la riserva di legge impedisce al Comune di creare liberamente un tributo. L'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 riconosce potestà regolamentare sulle entrate proprie, anche tributarie, entro i limiti stabiliti dalla legge. Presupposto, soggetti passivi e aliquote massime restano sottratti alla libera invenzione regolamentare nei termini previsti dall'ordinamento.

Il regolamento disciplina gli aspetti affidati all'autonomia locale: organizzazione, procedure, modalità applicative, agevolazioni consentite, controlli e riscossione. Le deliberazioni determinano aliquote o tariffe quando la legge attribuisce tale potere. Gli uffici gestiscono posizioni individuali, emettono gli atti di competenza, curano incassi e recupero. Si distinguono così fonte legislativa, autonomia normativa, indirizzo politico-amministrativo e gestione.

SOGGETTI E APPLICAZIONE

Il Consiglio esercita la potestà regolamentare e adotta gli atti generali di propria competenza. La Giunta interviene nelle materie attribuite dalla legge e nell'attuazione degli indirizzi. Il responsabile dell'entrata cura istruttoria, gestione e provvedimenti; il servizio finanziario registra e monitora i flussi; il tesoriere esegue gli incassi secondo gli ordinativi; revisori e controlli interni verificano regolarità, riscossione ed equilibri.

Caso breve: un Comune vuole introdurre un prelievo per finanziare genericamente il decoro urbano. Un regolamento non basta se manca una base legislativa che istituisca o consenta l'entrata e ne definisca gli elementi essenziali. L'ente può invece disciplinare correttamente un tributo previsto dalla legge oppure definire un corrispettivo collegato a un rapporto o a un servizio, quando ne ricorrono i presupposti. La qualificazione non dipende dal nome scelto dall'amministrazione, ma dalla fonte e dalla struttura dell'obbligazione.

Una risposta precisa separa natura dell'entrata, fonte, atto generale e attività gestionale. Chiamare «tributo» ogni somma dovuta al Comune è scorretto quanto presentare l'autonomia regolamentare come potere senza limiti.

La classificazione produce conseguenze concrete. Un trasferimento vincolato non può finanziare spese estranee alla finalità; un'entrata da alienazione segue regole diverse da una retta di servizio; una partita per conto terzi non migliora la capacità finanziaria dell'ente. Anche la responsabilità cambia: l'ufficio che genera il credito deve trasmettere dati completi, mentre il servizio finanziario ne verifica registrazione e andamento. Se la traccia non offre elementi sufficienti, si indicano i dati necessari invece di scegliere un'etichetta per intuizione. Si evitano così errori negli atti, nella contabilizzazione e nel rendiconto.

Una nota istruttoria ben costruita contiene almeno fonte, presupposto, debitore, importo, scadenza, eventuale vincolo, ufficio responsabile e modalità di incasso. La griglia vale per tributi, canoni e trasferimenti, pur conducendo a discipline diverse. Consente inoltre di individuare subito una lacuna: senza titolo o senza debitore determinato, il credito non può essere trattato come una normale entrata esigibile.

14.2 Tributi locali ricorrenti e atti comunali

IMU E TARI: DUE LOGICHE DIVERSE

L'IMU è un tributo comunale di natura patrimoniale collegato al possesso di immobili secondo la disciplina della legge 160/2019. La legge definisce il quadro essenziale; il Comune esercita gli spazi regolamentari e deliberativi consentiti e gestisce le posizioni dei contribuenti. Per un concorso generale servono presupposto, rapporto con gli immobili, ruolo degli atti locali, pagamento, controllo e recupero. Dettagli su aliquote, fattispecie, agevolazioni ed esenzioni vanno sempre ricostruiti sul testo vigente e sugli atti pubblicati per l'anno interessato.

La TARI finanzia il servizio di gestione dei rifiuti secondo la disciplina della legge 147/2013 e le regole settoriali applicabili. Il collegamento con il servizio non la trasforma automaticamente in un prezzo contrattuale. La gestione richiede coordinamento tra base normativa, regolamento comunale, piano economico-finanziario, determinazione delle tariffe, dichiarazioni, banche dati, avvisi, riscossione e controlli. Regolazione ARERA e atti annuali incidono sugli elementi operativi e richiedono aggiornamento alla data della prova.

Elemento	IMU	TARI
Presupposto	Possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, secondo le definizioni di legge	Possesso o detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani
Soggetti	Proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; regole specifiche per concessionario demaniale e locatario finanziario	Possessore o detentore; in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nello stesso anno solare, il possessore a titolo di proprietà o diritto reale indicato dalla legge
Grandezza rilevante	Valore imponibile: per i fabbricati iscritti, rendita rivalutata e moltiplicatore di categoria; per le aree, valore venale; per i terreni, reddito dominicale rivalutato e moltiplicatore	Superficie imponibile, durata e categoria di utenza; per le utenze domestiche rileva anche il numero degli occupanti secondo la disciplina applicabile
Esclusioni e riduzioni	Abitazione principale ordinaria esclusa, salvo A/1, A/8, A/9; altre esenzioni o riduzioni richiedono i presupposti di legge	Escluse aree scoperte pertinenziali/accessorie non operative e parti comuni condominiali non detenute in esclusiva; riduzioni legali e regolamentari da distinguere
Atto locale	Regolamento e aliquote nei limiti statali, con pubblicazione prescritta	Regolamento, piano economico-finanziario e tariffe secondo legge e regolazione ARERA

L'abitazione principale IMU richiede che il possessore vi abbia residenza anagrafica e dimora abituale. Dopo la sentenza costituzionale 209/2022 non si impone che vi risieda e dimori anche tutto il nucleo familiare. Non basta tuttavia spostare formalmente la residenza: la dimora deve essere effettiva. «Prima casa» nelle imposte sull'acquisto e «abitazione principale» IMU sono nozioni diverse. Le pertinenze ammesse sono C/2, C/6 e C/7, al massimo una per categoria. Tra le altre fattispecie da conoscere vi sono la riduzione del 50% della base per immobili di interesse storico o artistico e per fabbricati inagibili/inabitabili e non utilizzati alle condizioni richieste; esenzioni per determinati terreni agricoli e immobili di enti non commerciali hanno presupposti specifici, non derivano dal solo nome del proprietario.

Calcolo IMU didattico. Un appartamento A/2, diverso dall'abitazione principale, ha rendita catastale di 500 euro. Il proprietario lo possiede al 100% per tutto l'anno; non ricorrono agevolazioni. La base è $500 \times 1,05 \times 160 = 84.000$ euro. Assumendo per il solo esercizio un'aliquota dell'1%, l'imposta annua è 840 euro. L'1% non è un'aliquota nazionale da memorizzare: nella pratica si applica quella vigente e pubblicata per il Comune e l'anno. Anche il moltiplicatore 160 dipende dalla categoria scelta. Il normale inquilino non diventa soggetto IMU per il solo contratto di locazione, mentre può essere tenuto alla TARI.

Per la TARI la base non è il valore catastale dell'immobile. Nel regime ordinario si parte dalla superficie calpestabile secondo le regole vigenti, distinguendo utenze domestiche e non domestiche e applicando quote fisse e variabili. Una famiglia non calcola quindi la tassa moltiplicando la rendita per l'aliquota IMU. Non usare personalmente il cassonetto non elimina da solo il presupposto. Le riduzioni per mancato o gravemente irregolare servizio e per zone non servite seguono le condizioni legali; agevolazioni sociali e ulteriori riduzioni richiedono la disciplina pertinente. La tariffa corrispettiva prevista nei sistemi di misurazione puntuale, quando istituita nei presupposti del comma 668, va distinta dalla TARI tributaria.

Caso soggettivo. Un alloggio è concesso in locazione per l'intero anno: di regola il proprietario resta soggetto IMU e il conduttore è soggetto TARI. Se la detenzione è temporanea per quattro mesi nello stesso anno solare, la TARI ricade sul possessore qualificato ai sensi del comma 643. Il diverso esito dipende dalla durata e dal titolo, non dalla residenza anagrafica da sola.

ALTRI TRIBUTI COMUNALI RICORRENTI

L'addizionale comunale all'IRPEF si innesta sull'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Comune delibera negli spazi previsti dalla disciplina statale; non crea una nuova imposta sul reddito con regole proprie. In prova è sufficiente distinguere l'addizionale dal tributo immobiliare e dalla tassa legata al servizio rifiuti, rinviando aliquote e soglie alla verifica dell'anno.

L'imposta di soggiorno può essere istituita dagli enti individuati dalla normativa e regolata localmente entro il quadro vigente. È collegata al pernottamento nelle strutture ricettive e coinvolge adempimenti dei gestori secondo le regole applicabili. Non tutti i Comuni la applicano e non esiste una disciplina locale identica per ogni territorio. Una risposta corretta usa formule condizionali: «ove istituita e nei Comuni cui la legge attribuisce il potere».

REGOLAMENTI, DELIBERAZIONI E PUBBLICAZIONE

Il percorso degli atti locali va letto per competenze. Il regolamento definisce la disciplina generale attribuita al Comune; la deliberazione stabilisce aliquote o tariffe nei limiti vigenti; l'ufficio applica le regole alle singole posizioni. Gli adempimenti di trasmissione e pubblicazione sul portale del Dipartimento delle Finanze incidono sull'efficacia degli atti secondo la disciplina applicabile. Termini, modalità tecniche e conseguenze devono essere verificati per l'anno di riferimento.

Caso breve: un candidato riceve una traccia su un avviso IMU e cita soltanto l'aliquota. La risposta è incompleta. Deve individuare legge, regolamento e deliberazione applicabili, presupposto, soggetto, periodo, dati catastali, versamenti già effettuati, motivazione dell'atto, modalità di tutela e fase di riscossione. Lo stesso metodo vale per TARI: prima si verifica la posizione, poi si controllano regolamento, tariffa, dichiarazioni e pagamenti.

Per l'orale basta una struttura stabile: definizione del tributo, fonte, spazio regolamentare, atto comunale, gestione dell'ufficio e cautela sui dati annuali. Il dato numerico si aggiunge solo se la domanda lo richiede e se è stato verificato.

La gestione tributaria comprende anche informazione al contribuente, assistenza, correzione degli errori e tutela. Un avviso chiaro indica fatti, calcolo, fonti, responsabile e rimedi secondo la disciplina applicabile. La capacità di riscossione non giustifica atti standardizzati privi di istruttoria; allo stesso tempo, l'assenza di controlli genera disparità tra chi paga e chi non adempie. Anche dati affidabili, motivazione e tracciabilità sono quindi presidi sia finanziari sia di imparzialità.

In un caso sulla TARI, per esempio, il candidato deve distinguere la scelta generale sulle tariffe dalla verifica della singola utenza. Il Consiglio e gli altri organi competenti adottano gli atti generali; l'ufficio controlla dichiarazione, superficie, periodo e pagamenti; il responsabile emette l'eventuale provvedimento. Confondere i livelli porta ad attribuire all'organo politico decisioni individuali oppure all'ufficio il potere di modificare la tariffa generale.

14.3 Canoni, tariffe ed entrate patrimoniali

LA NATURA DELL'ENTRATA VIENE PRIMA DEL NOME

Tributo, canone, tariffa e corrispettivo non sono etichette intercambiabili. Il tributo nasce da un presupposto previsto dalla legge e non da uno scambio contrattuale. Il canone può derivare dall'uso di un bene pubblico, da una concessione o da una disciplina patrimoniale. La tariffa può finanziare un servizio secondo il regime giuridico applicabile. Il corrispettivo nasce da un rapporto che presenta una logica di scambio. Per classificare una somma occorre guardare alla fonte, al presupposto e al rapporto, non al titolo assegnato dall'ufficio.

Il canone patrimoniale introdotto dalla legge 160/2019 riunisce, nel quadro previsto dalla normativa, fattispecie legate all'occupazione di suolo pubblico, alla diffusione di messaggi pubblicitari e ad altri titoli indicati dalla legge. Il Comune adotta il regolamento e gli atti di competenza, gestisce domande, concessioni o autorizzazioni, calcola il dovuto e cura la riscossione. La qualificazione giuridica e gli effetti delle pubblicazioni richiedono attenzione agli aggiornamenti normativi, alle circolari e alla giurisprudenza vigenti.

Entrata	Fatto generatore	Atto tipico	Controllo essenziale
Tributo locale	Presupposto stabilito dalla legge	Regolamento, delibera e atto gestionale	Legalità, posizione e versamento
Canone per uso	Occupazione o godimento disciplinato	Concessione/autorizzazione e determinazione	Titolo, durata, superficie e pagamento
Tariffa di servizio	Accesso o fruizione secondo disciplina	Regolamento/tariffario e ammissione	Prestazione, fascia e riscossione
Provento patrimoniale	Utilizzazione economica di un bene	Locazione, concessione o altro titolo	Regime del bene, stima e adempimento

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI

I Comuni incassano rette per servizi, proventi da impianti, canoni, locazioni, concessioni, dividendi, rimborsi, sanzioni e altre entrate non tributarie. La varietà richiede una domanda preliminare: quale rapporto produce il credito? Una retta per il nido non ha la stessa disciplina di un canone di locazione; una sanzione non è il prezzo di un servizio; il rimborso di un danno non è una tariffa.

Il procedimento amministrativo deve rendere trasparente il titolo. Regolamenti e atti generali stabiliscono criteri, tariffe o modalità quando previsto; il provvedimento individuale attribuisce l'uso o determina quanto dovuto; il contratto disciplina i rapporti negoziali nei casi appropriati. L'ufficio trasmette al servizio finanziario gli elementi necessari per accertamento e incasso: debitore, ragione, importo, scadenza e vincoli.

CASO GUIDATO: DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

Un esercente chiede di collocare tavoli e sedie sul marciapiede davanti al locale. L'ufficio non parte dal calcolo del canone. Verifica anzitutto se l'occupazione è ammissibile rispetto a viabilità, sicurezza, accessibilità, regolamenti e altre discipline applicabili. Individua poi il titolo, la superficie, la durata e le condizioni. Solo a quel punto determina il canone secondo gli atti vigenti e comunica i dati necessari alla riscossione.

Il caso coinvolge più uffici: attività produttive o SUAP, polizia locale, patrimonio o tributi, servizio finanziario e tesoreria secondo l'organizzazione comunale. Il pagamento non sostituisce il titolo; un'occupazione può essere vietata anche se l'interessato è disposto a versare il canone. Allo stesso modo, il mancato pagamento non trasforma automaticamente il rapporto in tributo: attiva i rimedi previsti dalla disciplina del canone e dell'atto.

La traccia si ordina così: «qualificazione del rapporto → titolo amministrativo o negoziale → determinazione dell'importo → accertamento e incasso → controllo». Chiamare tassa qualunque somma collegata al suolo pubblico, oppure ritenere che il versamento legittimi da solo l'occupazione, porta a una soluzione errata.

Le entrate patrimoniali richiedono anche un controllo nel tempo. L'ufficio deve verificare scadenza del titolo, aggiornamento del canone quando previsto, pagamento, obblighi di manutenzione e restituzione del bene. Un contratto registrato e poi dimenticato può produrre morosità, occupazioni senza titolo o condizioni economiche non più coerenti. Inventario, scadenziario e contabilità devono quindi dialogare.

La distinzione tra tariffa e corrispettivo merita prudenza. Non ogni importo collegato a un servizio ha la stessa natura: contano disciplina settoriale, modalità di determinazione e rapporto con l'utente. In un elaborato, è preferibile descrivere questi elementi e concludere sulla qualificazione soltanto quando la traccia li fornisce. La stessa cautela vale per le agevolazioni: devono derivare da legge, regolamento o atto competente e rispettare criteri trasparenti, non dalla decisione occasionale dell'operatore.

14.4 Riscossione, recupero e qualità dei crediti

DAL PAGAMENTO SPONTANEO AL RECUPERO

La riscossione spontanea avviene quando il debitore paga nei modi e nei termini previsti, spesso sulla base di dichiarazioni, avvisi bonari o documenti del servizio. Se la posizione non viene adempiuta, l'ente verifica il credito, svolge l'attività istruttoria e adotta l'atto previsto dalla disciplina dell'entrata. Il recupero coattivo interviene dopo la formazione di un titolo idoneo e segue strumenti e procedure stabiliti dalla legge.

Accertamento tributario, accertamento contabile e riscossione coattiva non coincidono. L'accertamento contabile registra un credito dell'ente secondo il principio di competenza; l'atto di accertamento tributario contesta o determina una pretesa secondo la normativa fiscale; la riscossione coattiva mira a realizzare il credito non pagato. Lo stesso termine «accertamento» cambia significato a seconda del contesto, e la risposta deve specificarlo.

Momento	Domanda	Attività	Esito possibile
Gestione ordinaria	Il debitore ha dichiarato e pagato?	Acquisizione dati, avviso e riconciliazione	Incasso o anomalia
Controllo	La posizione è corretta?	Incrocio dati, istruttoria e contraddittorio se previsto	Archiviazione o atto
Atto	Il credito è determinato e motivato?	Notifica del provvedimento previsto	Pagamento, tutela o inadempimento
Coattiva	Esiste un titolo efficace non pagato?	Procedure esecutive secondo legge	Riscossione, rateazione o esito infruttuoso

La riscossione può essere gestita direttamente, affidata a soggetti iscritti e abilitati secondo la disciplina vigente oppure attribuita all'agente nazionale nei casi e con gli strumenti previsti. La scelta organizzativa non elimina la responsabilità del Comune sulla qualità della banca dati, sulla fondatezza del credito e sul controllo del soggetto incaricato. Convenzione, livelli di servizio, riversamenti, rendicontazione e tutela dei dati devono essere presidiati.

CANALI DI PAGAMENTO E TESORERIA

PagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione per le entrate che rientrano nel suo ambito. L'F24 è utilizzato per tributi e versamenti individuati dalla normativa. Altri canali possono operare quando consentiti. Il canale non definisce la natura giuridica dell'entrata: un pagamento tramite PagoPA non trasforma un canone in tributo, e l'uso dell'F24 non sostituisce il controllo della posizione.

Gli incassi devono essere riconciliati con posizioni debitorie, ordinativi e tesoreria. Un pagamento privo di causale sufficiente o attribuito al contribuente sbagliato può produrre un'anomalia pur essendo entrato in cassa. L'ufficio deve collegare flusso finanziario e credito, regolarizzare le partite e conservare una traccia verificabile.

RESIDUI ATTIVI E FCDE APPLICATI ALLE ENTRATE

Un credito accertato e non riscosso può diventare residuo attivo se permangono i presupposti. La sua anzianità, esigibilità e probabilità di incasso incidono sull'attendibilità del rendiconto. Il FCDE limita prudenzialmente la disponibilità di entrate caratterizzate da difficoltà di riscossione; non sostituisce l'attività di recupero e non giustifica il mantenimento di crediti inesistenti.

Caso: numerose posizioni TARI restano insolute. L'ufficio analizza dichiarazioni, anagrafe, superfici, notifiche e pagamenti; corregge gli errori; adotta gli atti dovuti; valuta rateazioni e recupero secondo la disciplina; comunica al finanziario la qualità dei crediti. Il revisore esamina riscossione, residui e adeguatezza degli accantonamenti. Limitarsi a iscrivere il credito e attendere produce un bilancio formalmente ricco ma finanziariamente debole.

Legalità della pretesa ed efficacia della riscossione vanno trattate insieme. Un credito infondato non va riscosso; uno fondato richiede attività coerenti; un credito dubbio va rappresentato con prudenza. Su questi passaggi collaborano ufficio entrate, servizio finanziario e controlli.

Un piano di riscossione efficace usa indicatori leggibili: importi accertati e incassati, anzianità dei crediti, tempi di lavorazione, esiti delle notifiche, rateazioni e somme recuperate. L'indicatore non sostituisce l'esame della singola posizione, ma mostra dove il processo si interrompe. Un tasso di riscossione basso può dipendere da banche dati incomplete, atti tardivi, difficoltà economiche dei debitori o inefficienze del soggetto incaricato; ciascuna causa richiede una risposta diversa.

La gestione dei dati deve rispettare finalità, sicurezza e accessi autorizzati. Incrociare informazioni anagrafiche e patrimoniali è utile per l'istruttoria, ma non autorizza consultazioni indiscriminate o comunicazioni eccedenti. Nella prova, questo richiamo completa il quadro: una riscossione efficace resta un procedimento amministrativo soggetto a legalità, motivazione, protezione dei dati e diritto di difesa.

14.5 Regime dei beni, inventario e consegnatari

DEMANIO E PATRIMONIO

I beni pubblici non hanno tutti lo stesso regime. Il Codice civile distingue beni demaniali, beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile. La qualificazione dipende dalla categoria prevista dalla legge e, per il patrimonio indisponibile, dalla destinazione a una funzione o a un servizio pubblico secondo la disciplina applicabile. Il nome usato nell'inventario non può sostituire la verifica giuridica.

I beni demaniali sono assoggettati a un regime pubblicistico intenso e non possono essere sottratti alla destinazione o circolare come beni privati se non nei modi stabiliti dalla legge. I beni patrimoniali indisponibili restano vincolati alla destinazione pubblica e non possono esserne distolti se non secondo le regole applicabili. I beni patrimoniali disponibili sono amministrati con maggiore vicinanza alle regole comuni, ma l'ente deve comunque rispettare interesse pubblico, trasparenza, competenza, stima ed evidenza pubblica quando richiesta.

Categoria	Elemento guida	Uso tipico	Limite essenziale
Demanio	Appartenenza alla categoria legale	Uso pubblico o concessione compatibile	Regime pubblicistico e tutela speciale
Patrimonio indisponibile	Destinazione pubblica	Servizio o funzione dell'ente	Vincolo finché permane la destinazione
Patrimonio disponibile	Assenza del vincolo di indisponibilità	Locazione, valorizzazione o alienazione	Procedure pubbliche e interesse dell'ente

Una strada comunale destinata all'uso pubblico, un edificio adibito stabilmente a scuola e un appartamento non strumentale possono ricadere in regimi differenti. La soluzione non nasce dall'intuizione economica: richiede categoria giuridica, titolo di appartenenza, destinazione effettiva e disciplina settoriale. Beni culturali, acque, demanio marittimo e altre categorie speciali richiedono inoltre regole proprie.

INVENTARIO E GESTIONE MATERIALE

L'inventario descrive e aggiorna consistenza, caratteristiche, valore, ubicazione, consegnatario e variazioni dei beni secondo le regole dell'ente. È uno strumento contabile, organizzativo e di controllo. Un bene acquistato ma non inventariato può risultare difficile da localizzare o rendicontare; un bene dismesso ma ancora presente nelle scritture altera la rappresentazione patrimoniale.

Il consegnatario riceve beni per custodia, gestione o uso secondo l'incarico. Non ogni assegnatario materiale assume automaticamente la stessa responsabilità contabile: occorre guardare alle funzioni effettive, al maneggio e alla disciplina applicabile. Verbali di consegna, registri, ricognizioni, discarichi e controlli sostengono la tracciabilità.

CASO APPLICATIVO

Un ufficio trasferisce computer e arredi in una nuova sede. La movimentazione deve aggiornare assegnazioni e ubicazioni, individuare i responsabili, verificare beni mancanti o non utilizzabili e avviare le procedure per eventuale dismissione. Non basta spostare fisicamente gli oggetti. Se emerge una perdita, occorre ricostruire consegna, custodia, cause e responsabilità senza presumere automaticamente colpa o danno erariale.

Nei quiz la parola decisiva è spesso «destinazione». Un bene appartenente al Comune non è per questo sempre demaniale; un bene disponibile non è liberamente regalabile; un bene indisponibile non diventa disponibile per la sola scelta informale di un ufficio. Nella prova scritta funziona lo schema «categoria → destinazione → regime → atto → controllo».

La qualificazione deve essere aggiornata quando mutano fatti e destinazione, seguendo il procedimento previsto. La cessazione concreta di un servizio non rende automaticamente disponibile l'immobile che lo ospitava; occorrono ricognizione, atti competenti e verifica di eventuali vincoli urbanistici, culturali o finanziari. Allo stesso modo, l'iscrizione tra i beni disponibili non sana un errore di classificazione.

L'inventario dialoga con la contabilità economico-patrimoniale e con il rendiconto. Acquisizioni, miglie, trasferimenti, dismissioni e perdite devono trovare rappresentazione coerente. Le ricognizioni periodiche confrontano esistenza fisica e scritture; le differenze richiedono spiegazione e correzione. Un sistema patrimoniale attendibile permette di programmare manutenzioni, assicurazioni, utilizzi e alienazioni, anziché intervenire soltanto quando emerge un danno.

Un edificio comunale non è più usato come magazzino e viene proposto per la locazione. Prima dell'avviso vanno verificati titolo, classificazione, eventuale precedente destinazione pubblica, stato manutentivo, conformità e valore. Se sono presenti vincoli o se la destinazione non è cessata secondo legge, il semplice mancato uso non basta. Patrimonio e settore tecnico devono quindi coordinarsi, lasciando alla disciplina edilizia specialistica le verifiche che le appartengono.

14.6 Uso, valorizzazione e alienazione dei beni

SCEGLIERE LO STRUMENTO COERENTE CON IL REGIME

La concessione attribuisce un uso particolare di un bene pubblico conservando il potere dell'amministrazione di disciplinarlo nell'interesse pubblico. La locazione è uno strumento negoziale tipico dei beni disponibili e segue il diritto comune, integrato dalle regole pubbliche sulla scelta del contraente e sulla gestione patrimoniale. La valorizzazione comprende operazioni dirette a migliorare uso, redditività o funzione del bene. L'alienazione trasferisce la proprietà e richiede che il bene sia alienabile e che il procedimento rispetti competenze, programmazione, stima e pubblicità.

Questi strumenti non dipendono soltanto dalla convenienza economica. Prima viene la qualificazione del bene; poi si verifica la compatibilità dell'uso con la destinazione e con i vincoli. Una concessione non può legittimare un uso incompatibile con il demanio; una locazione non è adatta a un bene indisponibile ancora destinato a un servizio; un'alienazione non può riguardare un bene inalienabile senza il previo percorso giuridico previsto.

Esigenza	Strumento possibile	Verifica preliminare	Atto e controllo
Uso particolare di bene pubblico	Concessione	Compatibilità con destinazione e interesse pubblico	Procedura, disciplinare e canone
Godimento di bene disponibile	Locazione	Disponibilità, stima e scelta del contraente	Contratto e controllo adempimenti
Migliore impiego del patrimonio	Valorizzazione	Obiettivo, vincoli, sostenibilità e risultato	Piano/procedura e monitoraggio
Trasferimento della proprietà	Alienazione	Alienabilità, programmazione e valutazione	Gara o procedura prevista, contratto e incasso

TRASPARENZA, CONCORRENZA E REDDITIVITÀ

L'ente non gestisce il patrimonio come un proprietario privato privo di vincoli pubblici. La scelta del beneficiario deve rispettare trasparenza, imparzialità e, quando applicabile, confronto concorrenziale. Il valore economico richiede stima attendibile; eventuali agevolazioni o utilizzi gratuiti devono avere base normativa, criteri e motivazione coerenti con l'interesse pubblico. Il controllo verifica pagamento dei canoni, manutenzione, rispetto della destinazione e restituzione del bene.

La valorizzazione non equivale sempre a massimizzare il canone. Un immobile può sostenere finalità sociali, culturali o di servizio. L'amministrazione deve però rendere esplicito il bilanciamento: finalità, vantaggio pubblico, durata, obblighi del concessionario, valore economico e modalità di selezione. L'assenza di un corrispettivo pieno non elimina l'esigenza di motivazione e controllo.

CASO GUIDATO: SALA COMUNALE A UN'ASSOCIAZIONE

Un'associazione chiede l'uso stabile di una sala comunale per attività culturali. L'ufficio verifica titolo di proprietà, classificazione e destinazione del bene; controlla se l'uso richiesto è compatibile; applica regolamento e criteri; decide se occorre una procedura comparativa; definisce durata, canone o agevolazione, utenze, manutenzione, responsabilità, assicurazione e restituzione.

Se la sala è destinata a servizio pubblico e l'ente mantiene poteri conformativi, la concessione può risultare coerente. Se si tratta di bene disponibile con rapporto di godimento prevalentemente negoziale, può rilevare la locazione. La scelta non dipende dall'etichetta preferita, ma dal regime del bene e dalla struttura del rapporto.

L'eventuale entrata deve essere accertata e riscossa; le morosità richiedono monitoraggio e recupero. Inventario e patrimonio registrano variazioni e stato del bene. La soluzione completa unisce diritto dei beni e contabilità: qualificazione, procedimento, titolo, canone, incasso e controllo. Partire dal contratto senza avere stabilito se il bene possa essere utilizzato in quel modo rovescia l'ordine dell'istruttoria.

La fase esecutiva conta quanto quella di assegnazione. L'ente controlla scadenze, destinazione, manutenzione, coperture assicurative, divieti di cessione e pagamento. Se il concessionario usa il bene per finalità diverse, occorre applicare rimedi e garanzie previsti dal titolo; tollerare la deviazione può compromettere interesse pubblico e parità di trattamento. Alla cessazione del rapporto, un verbale documenta stato e restituzione.

L'alienazione richiede un'attenzione ulteriore perché modifica definitivamente il patrimonio. Programmazione, stima e confronto pubblico tutelano valore e imparzialità; l'incasso va correttamente classificato e destinato secondo le regole applicabili. Vendere per coprire esigenze correnti senza considerare natura dell'entrata e sostenibilità futura può impoverire l'ente. Nella risposta concorsuale è quindi utile indicare non solo il procedimento, ma anche la conseguenza patrimoniale della scelta.

14.7 Economato, agenti contabili e applicazione integrata

ECONOMATO E CASSA ECONOMALE

L'economato gestisce, secondo il regolamento dell'ente, spese minute o esigenze operative che richiedono una procedura semplificata compatibile con la loro natura. Il regolamento individua tipologie ammesse, limiti, anticipazioni, documentazione, autorizzazioni, reintegri e rendicontazione. L'economo non dispone di un fondo libero: usa denaro pubblico per finalità predeterminate e deve documentare ogni operazione.

La cassa economale non sostituisce il bilancio e non cancella i controlli. Le spese devono avere una base contabile, rientrare nelle categorie ammesse e rispettare i divieti di frazionamento. Un acquisto prevedibile, ricorrente o significativo segue il procurement ordinario, anche se sarebbe più comodo pagarlo in contanti o con uno strumento economale. Urgenza e modesto valore non diventano formule automatiche: contano regolamento, motivazione e natura della necessità.

Situazione	Economato plausibile?	Verifica decisiva
Piccola spesa imprevedibile ammessa dal regolamento	Sì, se ricorrono tutti i presupposti	Categoria, importo, autorizzazione e documento
Fornitura programmabile per tutto l'anno	Di regola no	Fabbisogno unitario e procedura di acquisto
Acquisto frazionato in molte spese minute	No	Elusione del procedimento e cumulo del fabbisogno
Rimborso urgente non previsto dal regolamento	Non automaticamente	Base normativa, competenza e tracciabilità

AGENTI CONTABILI E RESA DEL CONTO

È agente contabile il soggetto che, per le funzioni effettive, ha maneggio o custodia qualificata di denaro, beni o valori pubblici ed è tenuto alla resa del conto. Tesoriere ed economo sono esempi ricorrenti; possono assumere rilievo anche consegnatari e soggetti incaricati della riscossione. La qualifica sostanziale prevale sul nome dell'incarico.

Il rendiconto economale documenta l'uso delle anticipazioni e consente reintegro o chiusura secondo le regole dell'ente. La resa del conto inserisce la gestione dell'agente nel sistema dei controlli e dei giudizi contabili disciplinati dal D.Lgs. 174/2016. Rendiconto generale del Comune, rendiconto economale e conto giudiziale sono documenti collegati ma distinti per soggetto e funzione.

La responsabilità contabile non nasce automaticamente da ogni irregolarità. Occorre ricostruire gestione, obblighi, danno e presupposti previsti dalla legge. Documentazione incompleta, denaro mancante o beni non restituiti attivano verifiche; non autorizzano conclusioni sommarie. L'agente deve poter dimostrare entrate, uscite, consistenze e giustificativi.

TAVOLA ENTRATA-FONTE-UFFICIO-CONTROLLO

Oggetto	Fonte o titolo	Ufficio prevalente	Controllo
IMU/TARI	Legge, regolamento e delibera	Tributi e finanziario	Posizione, pagamento e recupero
Canone	Legge/regolamento e concessione	Patrimonio, tributi o settore	Titolo, misura e incasso
Provento patrimoniale	Contratto o provvedimento	Patrimonio e finanziario	Stima, scadenza e adempimento
Bene inventariato	Titolo, inventario e consegna	Patrimonio/economato	Esistenza, destinazione e custodia
Cassa economale	Regolamento e anticipazione	Economo e finanziario	Giustificativi, rendiconto e conto

CASO INTEGRATO: ACQUISTO URGENTE E DENARO ECONOMALE

Un ufficio scopre che una stampante indispensabile allo sportello è guasta e propone di acquistare subito un nuovo apparecchio con la cassa economale. Prima di pagare, l'economo verifica se la tipologia è ammessa, se il valore rientra nei limiti e se il bisogno è realmente minuto e non parte di una fornitura programmabile. Se il Comune deve sostituire più stampanti o conosceva il fabbisogno, occorre una procedura di acquisto ordinaria.

Se i presupposti economici esistono, l'operazione deve essere autorizzata, documentata, imputata e inserita nel rendiconto economale. Il bene va preso in carico e inventariato quando previsto. L'economo conserva il giustificativo e rende conto dell'anticipazione; il servizio finanziario verifica e reintegra secondo regolamento. Il pagamento non elimina gli obblighi patrimoniali sul bene acquistato.

Una chiusura adatta all'orale è: «L'economato risponde a esigenze minute individuate dal regolamento; non è una deroga generale al procurement. Quando l'economo maneggia denaro pubblico opera come agente contabile, documenta la gestione e rende il conto».

Il controllo economale ricostruisce una catena breve ma completa: richiesta, autorizzazione, pagamento, documento, registrazione, rendiconto e reintegro. Se manca il giustificativo, non basta la dichiarazione dell'ufficio che il bene è servito. Se la spesa non rientra tra quelle ammesse, la sua utilità non sana l'uso scorretto della cassa. Le verifiche devono inoltre confrontare disponibilità fisica e scritture, soprattutto alla sostituzione dell'economo o alla chiusura dell'esercizio.

Il confine con il procurement si legge sul fabbisogno complessivo. Acquisti ripetuti dello stesso bene possono rivelare una necessità programmabile anche se ogni scontrino è di importo modesto. Il responsabile deve aggregare il bisogno, scegliere lo strumento di acquisto e lasciare alla cassa economale le operazioni coerenti con il regolamento. Questo passaggio collega legalità della spesa, concorrenza e responsabilità dell'agente.

▣ Verifica 11.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Un Comune può istituire con regolamento un nuovo tributo privo di base legislativa?

- A. Sì, se finanzia un servizio locale.
- B. Sì, con il voto unanime del Consiglio.
- C. Sì, se l'importo è modesto.
- D. No: la potestà regolamentare opera entro i limiti della legge.

Risposta corretta: D. Il regolamento disciplina le entrate negli spazi attribuiti dall'ordinamento; non può inventare liberamente presupposti e soggetti di un tributo.

QUIZ 2 — IMU E TARI

Quale affermazione distingue correttamente IMU e TARI?

- A. Entrambe sono prezzi contrattuali.
- B. La TARI è sempre identica in ogni Comune.
- C. L'IMU è collegata al possesso immobiliare; la TARI al servizio rifiuti secondo le rispettive discipline.
- D. L'IMU è determinata dal costo del servizio rifiuti.

Risposta corretta: C. Le due entrate hanno presupposti e discipline differenti. Aliquote, tariffe e regole annuali richiedono verifica delle fonti vigenti e degli atti locali.

QUIZ 3 — CANONE E TITOLO

Il pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico autorizza da solo l'installazione di un dehors?

- A. No: occorre il titolo e la verifica di compatibilità richiesta.
- B. Sì, il pagamento sostituisce il provvedimento.
- C. Sì, se l'occupazione dura meno di un anno.
- D. No, perché ogni occupazione è vietata.

Risposta corretta: A. Il titolo disciplina l'uso del bene; il pagamento adempie l'obbligazione economica. Viabilità, sicurezza, accessibilità e regolamenti restano da verificare.

QUIZ 4 — RISCOSSIONE

Quale sequenza è corretta quando un credito locale non viene pagato spontaneamente?

- A. Pagamento, previsione, cancellazione.
- B. Immediata esecuzione senza notifica.
- C. Iscrizione perpetua tra i residui senza ulteriori attività.
- D. Verifica della posizione, atto previsto, titolo efficace e recupero secondo legge.

Risposta corretta: D. Il recupero coattivo richiede un credito fondato e un titolo idoneo. La procedura deve rispettare disciplina dell'entrata, motivazione, notifica e tutela.

QUIZ 5 — REGIME DEI BENI

Quale elemento è decisivo per distinguere patrimonio indisponibile e disponibile?

- A. Il colore dell'inventario.
- B. Il valore di mercato.
- C. La scelta informale dell'ufficio.
- D. La destinazione pubblica e la disciplina applicabile.

Risposta corretta: D. Il patrimonio indisponibile è vincolato a una destinazione pubblica; la disponibilità non nasce da un semplice cambio di etichetta amministrativa.

QUIZ 6 — GESTIONE PATRIMONIALE

Prima di locare o alienare un immobile comunale, quale verifica viene per prima?

- A. La disponibilità di un acquirente.
- B. Il pagamento anticipato.
- C. La preferenza del settore utilizzatore.
- D. La qualificazione, la destinazione e l'alienabilità del bene.

Risposta corretta: D. Regime e destinazione stabiliscono quali strumenti siano giuridicamente possibili. Seguono competenza, stima, procedura e controllo.

QUIZ 7 — ECONOMATO

Quale acquisto è incompatibile con la funzione dell'economato?

- A. Una spesa minuta ammessa dal regolamento e documentata.
- B. Una necessità occasionale nei limiti previsti.
- C. Una fornitura annuale prevedibile frazionata in molti pagamenti minori.
- D. Un acquisto con rendiconto e giustificativo.

Risposta corretta: C. La cassa economale non può servire a frazionare un fabbisogno unitario o a evitare la procedura di acquisto ordinaria.

CASO DATATO — DECADENZA E PRESCRIZIONE

Il Comune controlla nell'ottobre 2026 una TARI2025 dichiarata correttamente ma non versata alla scadenza del 30settembre2025. Per esercitare il calcolo si assumono assenti proroghe e sospensioni speciali.

Accertamento. Il comma 161 dell'art. 1 della legge 296/2006 richiede la notifica dell'avviso motivato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato: il termine ordinario del caso è 31dicembre2030. Il calcolo non parte dal giorno in cui l'ufficio scopre l'omissione. Se si contestasse invece una dichiarazione autonomamente dovuta nel 2026 e omessa, il riferimento sarebbe quell'adempimento e il termine ordinario diventerebbe 31dicembre2031. La data futura è il risultato della regola attuale, da ricontrollare se intervengono nuove disposizioni.

Riscossione. La prescrizione riguarda il diritto di credito e la sua mancata attivazione: per tributi periodici come IMU e TARI il termine è, in via ordinaria, quinquennale. Vanno ricostruiti decorrenza, valide notifiche, atti interruttivi, sospensioni e contenzioso; il 31 dicembre del quinto anno non è una formula universale della prescrizione. Una mera annotazione interna non interrompe il termine verso il debitore. La mancata impugnazione dell'avviso non trasforma automaticamente il credito in un credito con prescrizione decennale: il giudicato segue la distinta regola dell'art. 2953 codice civile.

Esito operativo. Nell'ottobre 2026 l'ufficio non può dichiarare decaduta la pretesa solo perché è trascorso un anno dal pagamento omesso. Deve predisporre l'atto previsto, documentare la notifica e alimentare lo scadenziario. Un sollecito non rimedia a un accertamento notificato quando il relativo potere è già decaduto. Prima di recuperare una posizione risalente, lo scadenziario deve dunque contenere due verifiche separate: tempestività dell'accertamento e prescrizione del credito.

CASO RAGIONATO — CREDITO TARI NON RISCOSSO

Il Comune rileva che numerosi utenti non hanno pagato gli avvisi TARI di un'annualità precedente. Alcune posizioni contengono errori anagrafici; altre risultano correttamente notificate; una parte dei crediti è molto risalente. Il responsabile deve proporre un piano operativo.

1. Base normativa e atti locali. L'ufficio identifica disciplina vigente, regolamento, deliberazioni e tariffe dell'annualità. Non applica automaticamente gli atti dell'anno corrente a posizioni precedenti.
2. Qualità della banca dati. Incrocia anagrafe, dichiarazioni, immobili, utenze, pagamenti e variazioni. Le posizioni errate vanno corrette o annullate secondo competenza; il recupero non può compensare una pretesa infondata.
3. Crediti fondati. Per le posizioni corrette verifica motivazione, termini, notifiche e stato degli atti. Adotta o prosegue le attività previste, gestendo eventuali richieste di chiarimento, rateazione e tutela secondo legge e regolamento.

4. Riscossione coattiva. I crediti muniti del titolo efficace e non pagati passano al recupero secondo il modello organizzativo del Comune. Se opera un concessionario o l'agente nazionale, l'ente controlla flussi, riversamenti, esiti e rispetto della convenzione.

5. Contabilità. Il servizio finanziario riceve informazioni su esistenza, esigibilità e probabilità di incasso. Residui privi di fondamento vengono eliminati attraverso i procedimenti contabili; i crediti dubbiosi concorrono alle valutazioni sul FCDE. L'accantonamento non sostituisce il recupero.

6. Controlli. Il responsabile monitora tempi, somme, atti e incassi. L'organo di revisione valuta qualità della riscossione, residui e accantonamenti; i controlli interni esaminano regolarità ed efficacia del processo.

Soluzione sintetica: il piano deve separare errori della banca dati, crediti fondati, fase degli atti, recupero, contabilità e controllo. Una campagna indiscriminata di riscossione rischia atti illegittimi; la sola conservazione dei residui produce invece una rappresentazione inattendibile.

MINI-ESERCIZIO

Classifica i seguenti casi: IMU dovuta su un immobile; canone per uso di una sala; contributo regionale vincolato; vendita di un appartamento disponibile; piccola spesa economale documentata.

La sequenza corretta è: entrata tributaria; entrata patrimoniale da titolo d'uso; trasferimento; entrata in conto capitale secondo classificazione applicabile; utilizzo di cassa economale, che riguarda una spesa e non una nuova categoria di entrata.

Errori e trappole ricorrenti

- Chiamare tributo ogni somma pagata al Comune.
- Presentare il regolamento come fonte capace di istituire qualsiasi prelievo.
- Memorizzare aliquote, tariffe o scadenze senza verificare anno e atti locali.
- Confondere pagamento del canone e titolo per l'uso del bene.
- Sovrapporre accertamento contabile, accertamento tributario e riscossione coattiva.
- Ritenere che PagoPA o F24 definiscano la natura dell'entrata.
- Conservare residui attivi senza verificarne fondamento ed esigibilità.
- Considerare demaniale ogni bene appartenente al Comune.
- Scegliere locazione o alienazione prima di qualificare il bene.
- Usare l'economato per frazionare acquisti programmabili.
- Identificare ogni dipendente come agente contabile.

Da sapere in 5 righe

Le entrate comunali hanno fonti e regimi diversi; legge, regolamento, deliberazione e attività gestionale svolgono funzioni distinte. IMU, TARI e canoni richiedono sempre verifica della disciplina annuale. La riscossione trasforma crediti fondati in cassa e deve essere coordinata con residui e FCDE. Demanio, patrimonio indisponibile e disponibile si distinguono per categoria, destinazione e regime. Economo, tesoriere e altri agenti che maneggiano denaro o beni devono documentare la gestione e rendere il conto.

Checklist finale

- So classificare le entrate senza confondere piano giuridico e contabile?
- So spiegare i limiti della potestà regolamentare comunale?
- So distinguere IMU, TARI, addizionale IRPEF e imposta di soggiorno?
- So separare tributo, canone, tariffa e provento patrimoniale?
- So ricostruire riscossione spontanea, controllo e recupero coattivo?
- So collegare canale di pagamento, tesoreria e riconciliazione?
- So spiegare residui attivi e FCDE dal punto di vista delle entrate?
- So distinguere demanio, patrimonio indisponibile e disponibile?
- So scegliere tra concessione, locazione, valorizzazione e alienazione?
- So delimitare economato e procurement?
- So spiegare agente contabile, rendiconto economale e resa del conto?

Riferimenti normativi e professionali

- Costituzione della Repubblica italiana, articoli 23, 53 e 119, per riserva di legge, capacità contributiva e autonomia finanziaria.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, per la potestà regolamentare degli enti locali sulle entrate.
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo vigente, per IMU, riscossione locale e canone patrimoniale.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e seguenti, per accertamento locale; codice civile, artt. 2948 e 2953, per prescrizione e giudicato.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641–668, disciplina TARI, coordinata con la regolazione ARERA e gli atti annuali applicabili.
- Codice civile, articoli sui beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici, per demanio e patrimonio.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per ordinamento finanziario, entrate, tesoreria, revisione e agenti contabili degli enti locali.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e principi contabili applicati, per accertamento, residui e FCDE.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, per resa e giudizio del conto.
- Portale del Dipartimento delle Finanze, atti di fiscalità locale, e materiali istituzionali ARERA, RGS/Arconet e PagoPA, da verificare per l'anno della prova.
- Il Metodo BANDO, capitolo 8, sezioni su entrate pubbliche, patrimonio, agenti contabili e ordinamento finanziario degli enti locali.

Procurement operativo dell'ufficio comunale

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Obiettivo del capitolo

Un acquisto comunale parte da un bisogno pubblico. Si chiude soltanto dopo il controllo della prestazione, il pagamento, la pubblicazione e l'archiviazione. Nel mezzo ci sono programmazione, copertura finanziaria, responsabilità, scelta dello strumento, tracciabilità e gestione digitale.

Al termine del capitolo saprai ricostruire questo ciclo e applicarlo a un affidamento ordinario di beni o servizi. Saprai distinguere il RUP dal responsabile del servizio e dal responsabile finanziario, impostare la decisione di contrarre, spiegare perché l'affidamento diretto non consente scelte arbitrarie e collocare CIG, BDNCP, PCP, FVOE e piattaforme certificate nella fase corretta. Saprai anche distinguere Consip, Acquisti in Rete e MEPA, controllare l'esecuzione e collegare la liquidazione alla prestazione realmente resa.

Il perimetro è quello di un profilo amministrativo o contabile comunale. Le procedure complesse, il contenzioso, la qualificazione avanzata, il subappalto, il PNRR e la gestione tecnica dei lavori richiedono uno studio specialistico. Qui interessa la logica che permette di affrontare una traccia pratica senza saltare passaggi essenziali.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile nella prova
B — Bando	Il programma cita contratti, affidamenti, RUP, CIG, MEPA o appalti?	Attiva il blocco procurement.
A — Aree	Quali discipline si incontrano?	Codice dei contratti, TUEL, contabilità, digitale, trasparenza.
N — Nuclei	In quale fase si trova il caso?	Fabbisogno, atto, affidamento, esecuzione o pagamento.
D — Diario	Quale errore rischio?	Fornitore scelto prima dell'istruttoria, economato improprio, pagamento senza verifica.

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile nella prova
O — Output	Che cosa devo produrre?	Decisione motivata, checklist, tabella dei controlli o soluzione del caso.

La griglia più affidabile contiene otto domande: che cosa serve; perché serve; chi è competente; quale copertura esiste; quale atto occorre; come si sceglie l'operatore; come si controlla l'esecuzione; come si chiude e si rende verificabile il fascicolo. Se una risposta ne dimentica una, di solito manca anche un pezzo del procedimento.

15.1 Ciclo del procurement, principi, fabbisogno e programmazione

Il procurement è l'insieme delle attività con cui un'amministrazione acquisisce lavori, servizi e forniture per soddisfare un interesse pubblico. La parola non indica soltanto la gara. Comprende la fase che precede l'affidamento, la scelta dell'operatore e tutto ciò che accade dopo la stipula. Per un Comune, il ciclo parte dal servizio da garantire e arriva al risultato verificato.

Il D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente, apre il sistema con i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Il risultato orienta l'attività verso l'interesse pubblico, ma deve essere perseguito nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. La fiducia valorizza l'iniziativa responsabile di funzionari e operatori; non cancella motivazione e controlli. L'accesso al mercato impone imparzialità, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità. I tre principi vanno letti insieme. Nessuno autorizza a scegliere prima il fornitore e sistemare gli atti dopo.

Il fabbisogno è il problema concreto che l'ente deve risolvere. Dire "serve un software" non basta. L'ufficio deve chiarire la funzione interessata, gli utenti, la durata, le prestazioni attese, l'eventuale continuità con servizi esistenti, i requisiti di sicurezza o interoperabilità e il risultato verificabile. Una descrizione vaga produce offerte non confrontabili e rende difficile contestare un'esecuzione insufficiente.

Il bisogno va poi collocato nella programmazione dell'ente. DUP, bilancio e PEG esprimono priorità, risorse, obiettivi e responsabilità gestionali. A questi strumenti si affianca la programmazione specifica prevista dal Codice quando ne ricorrono i presupposti. Un'esigenza prevedibile non può essere trattata come un'emergenza organizzativa: un servizio annuale ricorrente richiede una preparazione diversa da una riparazione realmente imprevedibile.

La stima del valore serve a scegliere il regime applicabile e deve riferirsi al fabbisogno complessivo. Suddividere artificiosamente prestazioni omogenee per farle apparire più piccole altera questa valutazione. La prudenza non consiste nel memorizzare una soglia destinata a cambiare, ma nel comprendere che oggetto, durata, opzioni e ripetitività incidono sulla corretta impostazione dell'acquisto.

Prima di procedere occorre anche verificare la copertura finanziaria. Il bisogno amministrativo non genera da solo la disponibilità delle risorse. L'ufficio individua lo stanziamento, l'esercizio o gli esercizi interessati e gli effetti sull'impegno. Se manca copertura, non si può trasformare una richiesta interna in un'obbligazione valida soltanto perché il servizio è utile.

Il confine con l'economato si legge sulla natura dell'esigenza e sul regolamento comunale. La cassa economale può gestire spese minute ammesse, documentate e contenute nei limiti interni. Non è una via laterale per un servizio ricorrente o un acquisto programmabile. L'urgenza, da sola, non muta un fabbisogno ordinario in spesa economale.

Passaggio	Domanda di controllo	Rischio evitato
Fabbisogno	Quale risultato pubblico occorre ottenere?	Acquisto inutile o oggetto vago.
Aggregazione	Il bisogno è unitario, ricorrente o frazionato?	Frazionamento artificioso.
Programmazione	Era prevedibile e coerente con gli strumenti dell'ente?	Urgenza creata dall'ufficio.
Copertura	Esistono risorse e corretta imputazione?	Obbligazione senza sostegno contabile.
Misurabilità	Come si verificherà la prestazione?	Pagamento senza controllo sostanziale.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Il responsabile di una biblioteca chiede un servizio annuale di gestione del catalogo. La prima attività non è cercare tre nomi su internet. L'ufficio descrive le funzioni necessarie, verifica se un contratto esistente le comprende, stima l'intero periodo, controlla la programmazione e individua le risorse. Solo dopo sceglie lo strumento e avvia l'affidamento. In una prova, questa sequenza dimostra che il candidato sa amministrare il bisogno e non soltanto compilare un atto.

Lo stesso metodo permette di distinguere un'urgenza reale da un ritardo interno. Se un guasto imprevedibile interrompe un servizio essenziale, l'ufficio documenta l'evento, gli effetti e le ragioni dei tempi ridotti. Se invece un contratto noto da mesi scade senza che nessuno abbia preparato il successivo affidamento, la vicinanza della scadenza non cancella la programmabilità. La distinzione ha conseguenze pratiche: cambia la motivazione, ma non elimina competenza, copertura, tracciabilità e controllo del risultato.

15.2 Soggetti, RUP e responsabilità nel Comune

Il Comune che affida un contratto opera come stazione appaltante. L'impresa o il professionista che offre o esegue la prestazione è l'operatore economico. Fra questi due poli agiscono persone e uffici con compiti distinti. Parlare genericamente del "responsabile" impedisce di capire chi decide, chi coordina e chi controlla.

Nel Codice del 2023 il RUP è il responsabile unico del progetto. Presidia il progetto contrattuale nelle fasi previste dalla disciplina e coordina attività che devono restare coerenti dall'avvio all'esecuzione. Non è un firmatario simbolico e non coincide automaticamente con il responsabile del procedimento amministrativo inteso in senso generico. Il RUP è nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico: non si attende la scelta dell'affidatario. La nomina, i requisiti e i compiti si leggono alla luce dell'articolo 15 del Codice, dell'Allegato I.2 e dell'organizzazione dell'ente.

Il responsabile del servizio cura il bisogno del settore, l'istruttoria e gli atti gestionali di propria competenza. Può coincidere con il RUP quando l'organizzazione e la disciplina lo consentono, ma le funzioni vanno comunque descritte separatamente. Chi firma la determinazione assume la responsabilità dell'atto; chi presidia il progetto deve assicurare la coerenza del ciclo; chi verifica l'esecuzione deve disporre delle competenze necessarie per accertare la prestazione.

Il responsabile finanziario interviene sui profili contabili. Verifica la regolarità e la copertura nei modi previsti dal TUEL, controlla l'imputazione e presidia gli effetti della spesa sugli equilibri. Non sceglie il fornitore al posto del servizio e non certifica la qualità tecnica della prestazione. Allo stesso modo, il RUP non sostituisce il controllo contabile del servizio finanziario.

L'operatore economico presenta l'offerta o accetta le condizioni dell'affidamento, dimostra i requisiti richiesti ed esegue il contratto. Non è un collaboratore informale dell'ufficio: opera all'interno di un rapporto regolato da atti, condizioni, termini e controlli. Prima della stipula o dell'efficacia degli atti, la stazione appaltante svolge le verifiche richieste dal regime applicabile.

Per esigenze che superano la capacità organizzativa del singolo ente possono intervenire centrali di committenza, soggetti aggregatori o forme associate. Queste strutture professionalizzano e aggregano gli acquisti. Il ricorso a esse non elimina il compito del Comune di definire il bisogno, assicurare la copertura e seguire gli adempimenti che restano di propria competenza.

Nella fase esecutiva può assumere rilievo il direttore dell'esecuzione del contratto. La sua presenza e il rapporto con il RUP dipendono dal contratto e dalle regole applicabili. Coordinare il progetto e controllare in dettaglio l'esecuzione possono richiedere funzioni distinte. Nei lavori pubblici intervengono anche ruoli tecnici specifici, sviluppati nel capitolo dedicato all'interfaccia con l'ufficio tecnico.

Soggetto	Funzione prevalente	Domanda utile
Comune/stazione appaltante	Decide e gestisce l'acquisizione.	L'ente può svolgere direttamente questa procedura?
RUP	Presidia e coordina il progetto contrattuale.	Il ciclo resta coerente in tutte le fasi?
Responsabile del servizio	Cura bisogno, istruttoria, atto e risultato del settore.	La prestazione risponde all'esigenza dell'ufficio?
Responsabile finanziario	Presidia regolarità contabile, copertura ed effetti finanziari.	La spesa è correttamente finanziata e imputata?
Operatore economico	Offre ed esegue la prestazione.	Possiede i requisiti e rispetta le condizioni?
Centrale di committenza	Gestisce o supporta acquisti aggregati.	Quali attività restano al Comune?

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un piccolo Comune deve rinnovare la manutenzione del software di protocollo. Il responsabile del servizio digitale descrive il bisogno e può essere nominato RUP se possiede i requisiti e l'organizzazione lo prevede. Il responsabile finanziario controlla stanziamento e copertura. L'operatore esegue l'assistenza, mentre l'ufficio verifica ticket, tempi di risposta e continuità. Se la stessa persona cumula più funzioni ammesse, il fascicolo deve comunque mostrare quale controllo ha svolto in ciascuna veste.

In una traccia sulla distribuzione delle competenze conviene procedere per funzione. Prima si individua chi rappresenta il bisogno e adotta l'atto gestionale; poi chi coordina il progetto, chi controlla gli effetti finanziari e chi verifica la prestazione. Questo ordine evita di dedurre le responsabilità dal solo nome dell'ufficio. Una struttura piccola può concentrare incarichi, mentre una struttura complessa può separarli: il criterio resta la corretta attribuzione delle attività e la loro documentazione.

15.3 Oggetto, istruttoria e decisione di contrarre

La decisione di contrarre traduce il fabbisogno in una scelta amministrativa controllabile. È la formula usata dall'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023. Nel linguaggio degli enti locali si incontra ancora spesso l'espressione "determina a contrarre", perché l'atto assume normalmente la forma della determinazione del responsabile competente. Il raccordo comunale è l'art.192 TUEL: la determinazione del responsabile del procedimento di spesa indica fine, oggetto, forma e clausole essenziali del contratto, modalità di scelta del contraente e ragioni della scelta.

L'art.17 del Codice e l'art.192 si coordinano: non impongono due atti duplicati se un unico provvedimento contiene tutti gli elementi richiesti. Nell'affidamento diretto la decisione può individuare anche contraente, importo, ragioni e requisiti secondo l'art.17, comma2.

Per esempio, nella fornitura di materiali di consumo per la biblioteca: fine è garantire il servizio, oggetto sono quantità e caratteristiche richieste, forma è lo scambio elettronico ammesso dall'art.18, clausole sono consegna, prezzo e verifica; la modalità è l'affidamento consentito dall'importo, con motivazione sull'operatore e sulla congruità. «Acquisto sul MePA» indica lo strumento digitale, non esaurisce la motivazione né identifica da solo la procedura.

L'istruttoria parte dall'oggetto. Per una fornitura si descrivono quantità, caratteristiche e condizioni di consegna. Per un servizio si precisano attività, durata, livelli attesi, responsabilità, modalità di verifica e gestione delle anomalie. Per un lavoro occorrono elementi tecnici ulteriori. L'oggetto deve essere sufficientemente chiaro da consentire all'operatore di formulare un impegno comprensibile e all'ente di stabilire se la prestazione è conforme.

La stima del valore non coincide sempre con la somma che verrà pagata nella prima annualità. Durata, rinnovi, opzioni e prestazioni omogenee possono incidere sulla valutazione. Il candidato non deve improvvisare formule numeriche, ma deve dichiarare che il valore viene stimato secondo il Codice e sul fabbisogno complessivo. Questa precisazione rende coerente la scelta della procedura e previene il frazionamento.

La decisione di contrarre indica gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore e delle offerte. Nel caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti. A questi contenuti si aggiungono gli elementi necessari nel Comune: competenza del responsabile, copertura, imputazione, CIG nei casi previsti, strumento digitale utilizzato, condizioni di esecuzione, tracciabilità, pubblicazione e conservazione.

La decisione deve precedere la scelta sostanziale. Un atto scritto dopo aver ordinato il servizio non sana automaticamente la mancanza di istruttoria. La motivazione serve a mostrare il rapporto fra bisogno, operatore, prezzo, condizioni e risultato. Più il caso presenta elementi particolari, come continuità tecnica, urgenza o presenza di un fornitore uscente, più l'istruttoria deve rendere comprensibile la scelta.

Nei casi semplificati decisione di contrarre e affidamento possono essere riuniti nello stesso provvedimento. La concentrazione riduce il numero degli atti, non i contenuti necessari. È quindi sbagliato pensare che un unico documento consenta di omettere oggetto, motivazione, copertura o verifiche.

L'atto amministrativo e la registrazione contabile sono collegati ma non identici. La decisione definisce l'acquisto; l'impegno registra l'obbligazione e i suoi elementi secondo la disciplina finanziaria. Una determinazione può contenere entrambi, purché l'istruttoria sia completa e la spesa sia correttamente imputata. Se il contratto interessa più esercizi, l'ufficio deve rappresentare durata ed effetti contabili senza appiattirli sulla prima fattura.

Blocco dell'atto	Contenuto essenziale	Errore frequente
Perché	Fabbisogno e interesse pubblico.	Motivazione generica.
Che cosa	Oggetto, durata, condizioni e valore.	Prestazione non verificabile.
Chi	Competenza, RUP e operatore o criteri di scelta.	Ruoli non indicati.
Come	Procedura o strumento e ragioni.	Strumento confuso con procedura.
Con quali risorse	Stanziamiento, imputazione e impegno.	Copertura solo presunta.
Come si controlla	Requisiti, esecuzione, tracciabilità e pubblicazione.	Fascicolo che si ferma all'affidamento.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Per acquistare un servizio annuale di prenotazione degli impianti sportivi, l'ufficio descrive utenti, funzioni, assistenza, durata, tutela dei dati e livelli di servizio. Stima il valore complessivo, verifica se esistono contratti o strumenti utilizzabili, individua RUP e copertura. La determinazione espone la modalità di scelta, le ragioni, il CIG e le condizioni. Il contratto o l'ordine deve poi corrispondere a quanto deciso: un atto accurato seguito da un ordine diverso crea una frattura nel fascicolo.

Prima della firma è utile una verifica incrociata: oggetto, importo, durata, operatore, capitolo, CIG e condizioni devono coincidere fra istruttoria, provvedimento e documento contrattuale. Non è un controllo puramente formale. Se l'atto prevede assistenza per dodici mesi e l'ordine ne indica sei, cambiano valore e risultato atteso. Se il capitolo di bilancio è errato, il rapporto amministrativo e la registrazione contabile non descrivono più la stessa operazione.

15.4 Affidamento diretto, mercato, rotazione e requisiti

L'affidamento diretto è una modalità di scelta semplificata prevista per i casi e nei limiti stabiliti dal Codice. Non è una gara informale in miniatura, ma non è nemmeno una scelta personale del funzionario. La stazione appaltante individua l'operatore con un'istruttoria adeguata all'oggetto e al valore, motivando il rapporto fra bisogno, affidatario, prezzo e condizioni.

L'accesso al mercato impone al Comune di evitare preferenze arbitrarie e barriere ingiustificate. L'ufficio può acquisire informazioni, consultare cataloghi, confrontare preventivi o usare altri strumenti proporzionati. Il confronto è utile quando rende l'istruttoria più solida, ma non costituisce un requisito universale identico in ogni caso e non trasforma automaticamente l'affidamento diretto in una procedura competitiva.

La rotazione mira a evitare il consolidamento ingiustificato di rapporti con il medesimo operatore e tutela l'apertura del mercato. Si applica secondo presupposti, fasce e deroghe previste dal testo vigente. Per orientare l'istruttoria occorre chiedersi se l'operatore è uscente, se il nuovo affidamento riguarda lo stesso settore o fascia e se il fascicolo spiega l'eventuale scelta. La risposta va poi verificata sulla disciplina applicabile al caso.

Prezzo e idoneità dell'operatore richiedono una valutazione separata. Un importo basso non dimostra da solo la convenienza. L'ufficio considera coerenza con il mercato, qualità necessaria, costi accessori, durata e condizioni di esecuzione. Un preventivo economico può risultare inadeguato se non comprende assistenza, consegna o funzionalità indispensabili.

L'operatore deve possedere i requisiti richiesti. Il Codice distingue requisiti di ordine generale e, quando pertinenti, requisiti di idoneità professionale e capacità. Le verifiche seguono il regime applicabile e si inseriscono nel ciclo digitale. Sarebbe errato sostenere che sotto una certa soglia non si controlla nulla; sarebbe altrettanto improprio descrivere ogni affidamento come una gara completa. L'istruttoria deve essere proporzionata, documentata e conforme alle regole vigenti.

L'affidamento produce un rapporto che deve essere perfezionato nelle forme previste. Aggiudicazione, affidamento e stipula non sono sinonimi. Nelle procedure ordinarie l'aggiudicazione individua l'operatore dopo la valutazione; la stipula forma il vincolo contrattuale secondo la disciplina. Nell'affidamento diretto l'atto può concentrare decisione e scelta, ma resta necessario formalizzare il rapporto e le condizioni di esecuzione.

I principi iniziali del Codice aiutano a valutare il caso. Il risultato chiede una prestazione utile e tempestiva. La fiducia richiede iniziativa responsabile. L'accesso al mercato impedisce che semplificazione significhi chiusura. Un fascicolo è solido quando un controllore può comprendere perché quell'operatore, a quelle condizioni, era una scelta coerente con il bisogno pubblico.

Domanda	Risposta insufficiente	Risposta professionale
Perché questo operatore?	"Lo conosciamo già."	Esperienza pertinente, condizioni, mercato e motivazione documentata.
Il prezzo è congruo?	"È sotto soglia."	Confronto o altro riscontro proporzionato su prezzo e prestazione.

Domanda	Risposta insufficiente	Risposta professionale
Si applica la rotazione?	“Negli affidamenti diretti no.”	Verifica del precedente rapporto e della disciplina vigente.
I requisiti sono controllati?	“Ha presentato un preventivo.”	Dichiarazioni e verifiche previste per il caso.
Il contratto è concluso?	“C’è la determina.”	Perfezionamento del rapporto nelle forme applicabili.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Il Comune deve acquistare assistenza per un applicativo già in uso. Il fornitore uscente conosce il sistema, ma questa circostanza non basta. L’ufficio descrive gli elementi di continuità tecnica, verifica alternative compatibili, valuta prezzo e livelli di servizio, esamina la rotazione e motiva l’eventuale nuova scelta. Il caso non conduce automaticamente al cambio di fornitore o al rinnovo: richiede un’istruttoria capace di giustificare la decisione.

Anche la richiesta di più preventivi va letta con precisione. Può offrire un riscontro utile sul mercato, ma non sana un oggetto confuso e non trasferisce agli operatori la responsabilità della scelta. L’ufficio deve sapere che cosa confronta: prezzo complessivo, caratteristiche, tempi, assistenza e condizioni. Preventivi riferiti a prestazioni diverse non producono una graduatoria affidabile. La motivazione finale spiega quindi sia il metodo di confronto sia la coerenza dell’offerta prescelta.

15.5 CIG, piattaforme e ciclo digitale del contratto

La digitalizzazione non è un adempimento separato dal contratto. Gli articoli 19-28 del D.Lgs. 36/2023 organizzano un ecosistema in cui dati e atti accompagnano le fasi del ciclo. Dal 1° gennaio 2024 la disciplina digitale è pienamente efficace e il CIG viene acquisito, di regola, attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Una PAD è la piattaforma certificata con cui la stazione appaltante gestisce le attività digitali previste. La BDNCP, amministrata da ANAC, raccoglie e rende disponibili dati del ciclo dei contratti secondo le rispettive funzioni. La Piattaforma Contratti Pubblici appartiene all’ecosistema ANAC e consente l’accesso a servizi e componenti nei casi previsti. Il FVOE, Fascicolo virtuale dell’operatore economico, supporta la verifica dei requisiti mediante documenti e dati disponibili. Sono strumenti collegati, ma non intercambiabili.

Il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini del monitoraggio e della tracciabilità. Non è il codice del progetto di investimento pubblico: quella funzione appartiene al CUP quando ne ricorrono i presupposti. Non è neppure un'etichetta da aggiungere alla fattura dopo aver concluso l'acquisto. Va collocato nel flusso digitale previsto, insieme ai dati necessari per l'affidamento e le fasi successive.

L'interoperabilità riduce la duplicazione delle comunicazioni, ma richiede qualità del dato. Oggetto, importo, soggetti, date e stato del contratto devono essere coerenti fra atto, piattaforma e fascicolo. Un errore iniziale può propagarsi nelle comunicazioni, nella trasparenza e nel pagamento. L'ufficio controlla quindi sia l'operazione eseguita sulla piattaforma sia la corrispondenza dell'informazione trasmessa con la decisione amministrativa.

La verifica dei requisiti non coincide con l'acquisizione del CIG. Il CIG identifica; il FVOE supporta controlli sull'operatore; la piattaforma gestisce lo scambio; la BDNCP raccoglie i dati. Nei quiz queste funzioni vengono spesso sovrapposte. La distinzione si risolve chiedendo quale problema affronta ciascuno strumento.

Il fascicolo digitale accompagna l'intero ciclo: richiesta e istruttoria, decisione di contrarre, comunicazioni, offerta o preventivo, verifiche, contratto, esecuzione, fatture, liquidazione, pagamento e pubblicazione. Anche quando parte dei dati è disponibile nella BDNCP, l'ente deve poter ricostruire la propria attività e conservare gli atti che restano di sua competenza.

Elemento	Funzione	Da non confondere con
PAD	Gestione digitale certificata delle fasi previste.	Un semplice archivio documentale.
CIG	Identificazione e tracciabilità del contratto o della procedura.	CUP o verifica dei requisiti.
BDNCP	Banca dati nazionale dei contratti pubblici.	Fascicolo interno del Comune.
PCP	Componente dell'ecosistema ANAC per servizi del ciclo.	Qualunque piattaforma commerciale.
FVOE	Supporto alla verifica dei requisiti dell'operatore.	CIG o contratto.
Fascicolo dell'ente	Ricostruzione di istruttoria, atti, esecuzione e controlli.	Un elenco di link senza contesto.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Per l'affidamento del servizio di prenotazione, il RUP usa la piattaforma prevista, inserisce dati coerenti con la decisione di contrarre e acquisisce il CIG nel flusso digitale. L'ufficio verifica i requisiti tramite gli strumenti disponibili, perfeziona il rapporto e aggiorna le fasi. Se la fattura riporta dati incompatibili con il contratto, non basta che il CIG esista: occorre risolvere l'incongruenza prima della liquidazione.

La qualità del dato richiede un presidio organizzativo. Chi inserisce le informazioni deve poter risalire all'atto e sapere quale fase sta comunicando; chi controlla il fascicolo deve riconoscere correzioni, scarti o comunicazioni incomplete. Le credenziali e le abilitazioni non coincidono con la competenza amministrativa: essere autorizzati a operare sulla piattaforma non consente di modificare oggetto o importo senza un atto coerente. Le prove pratiche sulla digitalizzazione verificano spesso proprio questo confine.

Se una comunicazione viene rifiutata o contiene un dato errato, l'ufficio deve correggere la causa e conservare la coerenza fra i sistemi. Creare un secondo percorso amministrativo soltanto per superare un problema tecnico produrrebbe nuove incongruenze. L'atto resta il riferimento della decisione; la piattaforma ne traduce i dati nel ciclo nazionale. Anche sostituzioni dell'operatore, variazioni ammesse e chiusure devono corrispondere a fatti documentati.

15.6 Consip, MEPA, tracciabilità, trasparenza e fascicolo

Consip, Acquisti in Rete e MEPA vengono spesso usati come sinonimi, ma indicano realtà diverse. Consip opera nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Acquisti in Rete è il portale attraverso cui amministrazioni e imprese accedono alle iniziative. Il MEPA è uno degli strumenti di negoziazione: un mercato digitale per acquisti sotto soglia europea di beni, servizi e lavori, sia di costruzione sia di manutenzione, da operatori abilitati, secondo le regole applicabili.

Le convenzioni mettono a disposizione condizioni già definite e consentono alle amministrazioni di aderire o emettere ordinativi secondo l'iniziativa. Gli accordi quadro stabiliscono una cornice per successivi contratti o ordini. Il sistema dinamico di acquisizione è uno strumento interamente digitale per categorie abilitate. Sul MEPA l'amministrazione può acquistare da catalogo o negoziare con modalità previste dalla piattaforma, come ordine diretto, trattativa o richiesta di offerta, secondo il caso.

Lo strumento non sceglie al posto dell'ufficio. Prima di usarlo, il Comune deve conoscere oggetto, valore, copertura e risultato atteso. Deve verificare se esiste un'iniziativa pertinente e se le condizioni rispondono al bisogno. Una convenzione può essere conveniente ma non adatta alla prestazione specifica; un catalogo MEPA può offrire il prodotto richiesto ma non gli accessori indispensabili. La motivazione deve collegare lo strumento alla decisione.

L'uso del portale non sostituisce il Codice. Restano competenza, principi, scelta motivata, requisiti, CIG, tracciabilità, controllo dell'esecuzione e pubblicazione. La piattaforma documenta una parte del processo; l'ente rimane responsabile della correttezza della scelta e della qualità dei dati.

La tracciabilità dei flussi finanziari, disciplinata dalla legge 136/2010, rende riconoscibili i pagamenti collegati al contratto. CIG, strumenti di pagamento e informazioni previste devono essere coerenti. Oltre alla funzione contabile, costituisce un presidio di legalità che collega risorse, operatore e rapporto contrattuale.

La trasparenza dei contratti si integra con la BDNCP. Per i contratti soggetti al regime digitale, i dati comunicati tramite le piattaforme confluiscono nella banca dati e l'amministrazione cura nella sezione Amministrazione trasparente il collegamento e gli ulteriori dati o documenti richiesti. Una pubblicazione indiscriminata sarebbe scorretta: gli obblighi devono convivere con esattezza, pertinenza e protezione dei dati personali.

Il fascicolo deve raccontare una storia verificabile. Un revisore deve poter capire perché si è acquistato, chi ha deciso, come è stato individuato l'operatore, quali verifiche sono state svolte, che cosa è stato consegnato, perché è stata liquidata la fattura e dove sono stati pubblicati i dati. L'ordine dei documenti e la coerenza delle informazioni valgono quanto la loro presenza.

Strumento o presidio	Che cosa offre	Controllo dell'ufficio
Convenzione	Condizioni definite in un'iniziativa centralizzata.	Pertinenza, obblighi applicabili e fabbisogno.
Accordo quadro	Cornice per successivi contratti.	Regole dell'appalto specifico o dell'ordine.
MEPA	Catalogo e negoziazione per categorie abilitate.	Procedura, oggetto, operatore e condizioni.
SDAPA	Procedura digitale dinamica per categorie previste.	Requisiti e regole dell'iniziativa.
Tracciabilità	Collegamento fra contratto e flussi finanziari.	Dati corretti e pagamenti coerenti.
Trasparenza	Conoscibilità dei dati e degli atti dovuti.	BDNCP, sezione del sito e protezione dati.

APPLICAZIONE AL PROFILO

L'ufficio deve acquistare sedute per la sala consiliare. Verifica prima se l'esigenza può essere soddisfatta da una convenzione o da un catalogo pertinente. Se usa il MEPA, definisce quantità, caratteristiche, consegna e montaggio, poi sceglie la modalità ammessa e motiva l'operatore. L'ordine digitale non rende superflui copertura, CIG, verifica della consegna, inventariazione quando dovuta e pubblicazione.

Se il catalogo mostra un prezzo unitario conveniente ma non comprende trasporto e montaggio, il confronto deve considerare il costo e il risultato complessivi. Se una convenzione impone caratteristiche incompatibili con gli spazi, l'ufficio documenta la verifica e valuta lo strumento consentito più adatto. Lo stesso criterio opera per accordi quadro e sistema dinamico: prima si comprende la struttura dell'iniziativa, poi si esegue l'ordine o l'appalto specifico previsto.

15.7 Esecuzione, verifica, liquidazione e pagamento

Il contratto pubblico produce valore soltanto se viene eseguito correttamente. Una determinazione formalmente impeccabile non compensa un servizio mai controllato. La fase esecutiva traduce condizioni e livelli di prestazione in verifiche concrete: tempi, quantità, qualità, continuità, assistenza, consegna, documentazione e rispetto degli obblighi contrattuali.

Il RUP continua a presidiare il progetto. Nei casi previsti intervengono il direttore dell'esecuzione o altre figure tecniche. Il responsabile del servizio conserva il compito di accertare che il risultato soddisfi il bisogno dell'ufficio. L'organizzazione può variare, ma il controllo non deve restare senza titolare.

La verifica deve essere costruita già nella definizione dell'oggetto. Se il contratto chiede genericamente "assistenza adeguata", sarà difficile dimostrare un inadempimento. Se precisa orari, canali, tempi di presa in carico, attività incluse e riepiloghi periodici, l'ufficio dispone di elementi controllabili. La buona amministrazione prepara l'esecuzione prima della stipula.

Quando la prestazione è difforme o tardiva, l'ufficio non aspetta la fattura. Registra l'anomalia, la comunica all'operatore, applica i rimedi e le penali previste quando ne ricorrono i presupposti e valuta gli effetti sul pagamento. La contestazione deve poggiare sul contratto e su evidenze: verbali, ticket, riepiloghi periodici, consegne, comunicazioni o attestazioni.

La fattura elettronica è un documento del ciclo, non la prova definitiva dell'esecuzione. Prima della liquidazione il responsabile verifica titolo, prestazione, importo, scadenza, regolarità e corrispondenza con contratto e impegno. Controlla inoltre gli adempimenti richiesti, compresi quelli di tracciabilità. Se la prestazione è parziale, la fattura eccede l'importo o esiste una contestazione, la liquidazione non può diventare automatica.

La liquidazione determina la somma certa e dovuta sulla base dei documenti e dell'accertamento della prestazione. L'ordinazione si esprime con il mandato; il tesoriere esegue il pagamento. Il responsabile finanziario presidia la regolarità contabile, mentre l'ufficio competente attesta la corretta esecuzione. Perciò è sbagliato affermare che "la ragioneria controlla che il servizio funzioni".

Il pagamento deve rispettare i termini applicabili e i flussi tracciati. Ritardi non giustificati possono generare costi e compromettere l'affidabilità dell'ente. Pagare rapidamente, però, non significa rinunciare al controllo: efficienza e verifica devono procedere insieme.

La chiusura comprende l'aggiornamento del fascicolo e delle informazioni del ciclo digitale. Atti di esecuzione, contestazioni, verifica, liquidazione, mandato e pagamento devono essere collegati al contratto. Per beni inventariabili intervengono anche consegna e registrazione patrimoniale. Per servizi ricorrenti, l'esito alimenta la successiva programmazione: disservizi, consumi e costi osservati aiutano a definire meglio il nuovo fabbisogno.

Fase	Documento o evidenza	Controllo prevalente
Avvio dell'esecuzione	Ordine, contratto, verbale o comunicazione.	Coerenza con l'affidamento.
Prestazione	Report, ticket, consegna, stato o attestazione.	Quantità, qualità e tempi.
Anomalia	Contestazione e risposta dell'operatore.	Rimedi, penali e impatto sul corrispettivo.
Fattura	Fattura elettronica e riferimenti del contratto.	Importo, periodo e dati.
Liquidazione	Atto o attestazione del responsabile.	Prestazione dovuta, verificata ed esigibile.
Ordinazione	Mandato di pagamento.	Coerenza contabile e tracciabilità.
Chiusura	Dati di esecuzione, pubblicazione e fascicolo.	Ricostruibilità del ciclo.

CASO GUIDATO: MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI PROTOCOLLO

Il Comune deve affidare per un anno la manutenzione del software di protocollo. Il bisogno riguarda continuità operativa, assistenza agli uffici e sicurezza della gestione documentale. Non è una spesa economale: è prevedibile, ricorrente e collegata a un servizio essenziale.

L'ufficio definisce funzioni incluse, durata, livelli di servizio, canali di assistenza, trattamento dei dati e modalità di verifica. Con il primo atto di avvio si nomina il RUP. L'ufficio controlla contratto esistente, programmazione, stanziamento e imputazione e distingue i compiti del servizio finanziario.

Prima della decisione verifica gli strumenti disponibili e stima il valore complessivo. Se ricorre all'affidamento diretto, documenta la scelta dell'operatore, la congruità delle condizioni, la rotazione e i requisiti secondo il regime vigente. La decisione di contrarre o l'atto unico indica oggetto, importo, contraente, ragioni, copertura, CIG, piattaforma e condizioni essenziali.

Durante l'anno l'ufficio non si limita a ricevere le fatture. Controlla ticket, tempi di risposta, aggiornamenti e continuità del servizio. Registra eventuali disservizi e li contesta. Liquidava soltanto le prestazioni verificate, poi il servizio finanziario cura ordinazione e pagamento. Il fascicolo raccoglie istruttoria, atto, dati digitali, contratto, attestazioni, fatture, liquidazioni e pubblicazioni.

Una risposta orale efficace può chiudersi così: «Il procurement comunale è un ciclo unitario: il fabbisogno determina oggetto e programmazione; RUP e uffici presidiano responsabilità diverse; la decisione di contrarre rende controllabile la scelta; piattaforma, CIG e BDNCP assicurano il flusso digitale; la liquidazione segue la verifica dell'esecuzione e il fascicolo documenta il risultato».

▣ Verifica 12.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — PUNTO DI PARTENZA

Qual è il primo passaggio corretto per acquistare un servizio comunale ricorrente?

- A. Chiedere subito un preventivo al fornitore abituale.
- B. Acquisire il CIG.
- C. Definire il fabbisogno e verificarne programmazione e copertura.
- D. Attendere la prima fattura.

Risposta corretta: C. L'acquisto nasce dal bisogno pubblico. Operatore, CIG e fattura appartengono a fasi successive. Un servizio ricorrente richiede inoltre una valutazione complessiva che impedisca di mascherarlo come serie di piccole urgenze.

QUIZ 2 — RUP E RESPONSABILE FINANZIARIO

Quale affermazione descrive correttamente i ruoli?

- A. Il RUP presidia il progetto; il responsabile finanziario controlla i profili contabili.
- B. Il responsabile finanziario verifica la qualità tecnica del servizio.
- C. Il RUP è sempre un soggetto esterno.
- D. Il RUP coincide necessariamente con il tesoriere.

Risposta corretta: A. Le funzioni possono incontrarsi nel procedimento, ma restano distinte. Il controllo della copertura non sostituisce quello sulla prestazione e il tesoriere esegue i pagamenti ordinati dall'ente.

QUIZ 3 — DECISIONE DI CONTRARRE

In un affidamento diretto, quale elemento non può mancare dalla decisione?

- A. Una relazione sul contenzioso di tutte le gare precedenti.
- B. Una procedura aperta simulata.
- C. Il pagamento anticipato integrale.
- D. Oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti.

Risposta corretta: D. L'atto rende controllabile la scelta. Può essere concentrato con l'affidamento, ma la semplificazione documentale non elimina contenuto, motivazione e copertura.

QUIZ 4 — AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto consente al Comune di scegliere liberamente il fornitore preferito?

- A. Sì, perché non è una gara.
- B. Sì, se l'importo è modesto.
- C. No: occorrono istruttoria, motivazione, requisiti, principi e controlli proporzionati.
- D. No, perché richiede sempre una procedura aperta.

Risposta corretta: C. Le risposte A e B confondono semplificazione e arbitrio; la D trasforma impropriamente l'affidamento diretto in una procedura ordinaria.

QUIZ 5 — ECOSISTEMA DIGITALE

Quale abbinamento è corretto?

- A. FVOE — codice del progetto di investimento.
- B. BDNCP — banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- C. CIG — verifica tecnica della prestazione.
- D. PAD — cassa economale digitale.

Risposta corretta: B. Il FVOE supporta la verifica dei requisiti dell'operatore; il CIG identifica procedura o contratto; la PAD gestisce le fasi digitali certificate previste.

QUIZ 6 — MEPA E CONSIP

Quale affermazione è corretta?

- A. Acquisti in Rete è il portale e il MEPA è uno degli strumenti disponibili.
- B. Consip e MEPA sono sinonimi.
- C. Il MEPA sostituisce il Codice dei contratti.
- D. Usare una convenzione elimina la verifica del fabbisogno.

Risposta corretta: A. Consip opera nel programma di razionalizzazione; il portale dà accesso alle iniziative; il MEPA è uno strumento. In ogni caso l'ufficio deve verificare pertinenza, copertura e risultato.

QUIZ 7 — LIQUIDAZIONE

Quando può essere liquidata la fattura di un servizio?

- A. Dopo la verifica di titolo, prestazione, importo, regolarità ed esigibilità.
- B. Appena arriva al protocollo.
- C. Dopo che il tesoriere ha scelto il capitolo.
- D. Solo alla fine dell'esercizio.

Risposta corretta: A. La fattura non prova da sola l'esatto adempimento. Il responsabile competente verifica la prestazione; il servizio finanziario presidia la successiva regolarità contabile e l'ordinazione.

CASO RAGIONATO — ACQUISTO URGENTE PER LA SALA CONSILIARE

Il Comune deve dotare la sala consiliare di telecamere, microfoni e un servizio di configurazione per trasmettere più sedute pubbliche. L'ufficio propone di usare la cassa economale perché la prima seduta è vicina. La spesa, considerata nel suo complesso, supera il perimetro stabilito dal regolamento economale.

1. Qualificazione del bisogno. Non si tratta di un acquisto minuto isolato. Beni e configurazione formano un'esigenza funzionale unitaria e prevedibile. La vicinanza della seduta può richiedere rapidità, ma non trasforma la natura della spesa.
 2. Programmazione e copertura. L'ufficio verifica stanziamento, imputazione e coerenza con gli obiettivi dell'ente. Stima l'intero fabbisogno, evitando di dividere telecamere, microfoni e installazione in acquisti separati soltanto per ridurre l'importo apparente.
 3. Responsabilità. Il responsabile del servizio definisce il risultato; l'ente individua il RUP; il responsabile finanziario controlla i profili contabili. Se serve un supporto tecnico, questo non sostituisce la responsabilità amministrativa.
 4. Istruttoria e strumento. L'ufficio verifica convenzioni e strumenti digitali pertinenti. Definisce caratteristiche, compatibilità, consegna, installazione, collaudo funzionale e assistenza. Sceglie la modalità consentita in base al valore e al testo vigente, motivando l'eventuale affidamento diretto.
 5. Decisione e ciclo digitale. La determinazione indica fabbisogno, oggetto, importo, operatore o criteri di scelta, ragioni, copertura, CIG e condizioni. La procedura è gestita sulla piattaforma prevista e i dati vengono comunicati nel ciclo digitale.
 6. Esecuzione. L'ufficio controlla consegna, installazione e prova di trasmissione. Se l'audio non raggiunge i livelli richiesti, contesta la difformità prima di attestare la corretta esecuzione.
 7. Chiusura. La fattura viene liquidata dopo la verifica. Seguono mandato, pagamento tracciato, eventuale inventariazione dei beni, trasparenza e completamento del fascicolo.
- La soluzione corretta non nega l'urgenza. La governa con un percorso proporzionato, senza usare l'economato fuori dal suo perimetro.

MINI-ESERCIZIO

Il Comune vuole affidare per dodici mesi un servizio di supporto alle prenotazioni online degli impianti sportivi. Compila la griglia prima di scrivere la determinazione.

Elemento	Domanda da risolvere
Fabbisogno	Quali utenti, funzioni e livelli di assistenza?
Valore	Qual è il costo complessivo del periodo e delle opzioni?
Responsabilità	Chi è RUP, chi adotta l'atto, chi controlla la copertura?
Strumento	Esistono iniziative o piattaforme pertinenti?
Scelta	Come si motiva l'operatore e come si valutano mercato e rotazione?
Digitale	Dove si acquisisce il CIG e come si verificano i requisiti?
Esecuzione	Quali attestazioni o livelli di servizio provano il risultato?
Chiusura	Quali controlli precedono liquidazione e pagamento?

Una soluzione completa definisce il servizio prima del fornitore, stima l'intera durata, assicura copertura, individua i ruoli, sceglie lo strumento sulla base dell'oggetto, documenta l'affidamento, usa il ciclo digitale e stabilisce in anticipo come verificare l'assistenza.

Errori e trappole ricorrenti

Errore	Correzione
"Scelgo il fornitore e poi preparo l'atto."	Fabbisogno, istruttoria e decisione precedono la scelta sostanziale.
"Sotto soglia il Comune fa ciò che vuole."	La semplificazione resta soggetta a principi, motivazione e controlli.
"Il RUP è il responsabile finanziario."	Progetto contrattuale e presidio contabile sono funzioni diverse.
"La determina e il contratto sono la stessa cosa."	L'atto decide; il rapporto si perfeziona nelle forme applicabili.
"Il CIG si prende alla fine."	Il CIG appartiene al ciclo digitale dell'affidamento.
"MEPA è Consip e sostituisce il Codice."	Consip è il soggetto, il MEPA uno strumento, il Codice resta la cornice.

Errore	Correzione
“La fattura prova che il servizio è stato reso.”	La prestazione va verificata con evidenze coerenti con il contratto.
“L'urgenza consente sempre l'economato.”	Conta il regolamento e la natura complessiva del bisogno.
“Trasparenza significa pubblicare ogni documento.”	Si pubblicano dati e atti dovuti rispettando pertinenza e protezione dati.

Da sapere in 5 righe

- Il procurement comunale è il ciclo con cui il Comune trasforma un fabbisogno in un contratto eseguito e controllato.
- Programmazione, valore e copertura vengono prima della scelta dell'operatore.
- RUP, responsabile del servizio e responsabile finanziario presidiano funzioni diverse.
- Decisione di contrarre, affidamento, CIG, piattaforme e verifiche rendono la scelta tracciabile.
- La fattura si liquida soltanto dopo il controllo della prestazione; pagamento, trasparenza e fascicolo chiudono il ciclo.

Checklist finale

- So spiegare il procurement come ciclo e non come singolo atto?
- So distinguere fabbisogno prevedibile, urgenza ed economato?
- So collegare programmazione, valore, copertura e divieto di frazionamento?
- So distinguere Comune, RUP, responsabile del servizio, finanziario e operatore?
- So indicare i contenuti della decisione di contrarre?
- So spiegare affidamento diretto, accesso al mercato e rotazione senza usare formule assolute?
- So distinguere CIG, CUP, PAD, BDNCP, PCP e FVOE?
- So distinguere Consip, Acquisti in Rete, MEPA, convenzioni e accordi quadro?
- So collegare tracciabilità, trasparenza e protezione dei dati?
- So descrivere verifica dell'esecuzione, liquidazione, mandato e pagamento?
- So risolvere un caso senza scegliere il fornitore prima dell'istruttoria?

Riferimenti normativi e professionali

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, nel testo vigente, con particolare riguardo a principi, RUP, decisione di contrarre, ciclo digitale, programmazione, affidamenti ed esecuzione.
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, correttivo del Codice, da leggere insieme agli aggiornamenti successivi del testo consolidato.
- Allegati I.1, I.2, I.5 e II.14 al D.Lgs. 36/2023, per definizioni, RUP, programmazione e fase esecutiva.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per competenze gestionali, ordinamento finanziario, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento negli enti locali.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, articolo 37, per la trasparenza dei contratti pubblici.
- ANAC, indicazioni sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, Piattaforma Contratti Pubblici, BDNCP e FVOE.
- Ministero dell'economia e delle finanze e Consip, Programma di razionalizzazione degli acquisti e portale Acquisti in Rete.

Territorio, patrimonio, edilizia e lavori: interfaccia amministrativa

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Obiettivo del capitolo

In un Comune il territorio non è un argomento riservato ai tecnici. È il luogo in cui l'amministrazione incontra cittadini, imprese, beni pubblici, cantieri, autorizzazioni, controlli e responsabilità.

Un cittadino presenta una pratica edilizia. Un'impresa apre o modifica un'attività produttiva. Un'associazione chiede l'uso di una sala comunale. Un ufficio deve programmare la manutenzione di un immobile. La Polizia locale segnala un abuso. Il settore tecnico trasmette una relazione. Il responsabile finanziario verifica copertura e vincoli. Il RUP presidia un intervento di lavori. La segreteria deve capire quale atto passa in Giunta, quale determina spetta al responsabile e quale comunicazione deve entrare nel fascicolo.

Per il candidato M-FL01 non si tratta di diventare urbanista, ingegnere o direttore lavori, ma di saper operare nell'interfaccia amministrativa.

Interfaccia amministrativa significa sapere:

- quale ufficio è coinvolto;
- quale procedimento si apre;
- quale atto deve essere adottato;
- quale documento entra nel fascicolo;
- quale controllo è necessario;
- quale profilo va rinviato al tecnico;
- quale collegamento esiste con patrimonio, contratti, bilancio e trasparenza.

La regola guida è:

NOTA

il profilo amministrativo comunale non progetta l'opera e non interpreta da solo la disciplina tecnica; costruisce il procedimento, coordina atti e uffici, custodisce il fascicolo e rende controllabile la decisione pubblica.

Questo capitolo serve proprio a evitare due errori opposti. Il primo è dire: "territorio, edilizia e lavori non mi riguardano". Il secondo è studiare questa parte come se fosse un manuale tecnico avanzato.

La via corretta sta nel mezzo: capire abbastanza per orientare la pratica, non abbastanza per sostituirsi al tecnico.

RISULTATI ATTESI

Al termine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. spiegare perché territorio, edilizia, patrimonio e lavori compaiono nei concorsi comunali anche per profili amministrativi;
2. distinguere SUE, SUAP, ufficio tecnico, patrimonio, lavori pubblici, Polizia locale e responsabile finanziario;
3. riconoscere i titoli edilizi e le segnalazioni come oggetti amministrativi, senza trasformare il capitolo in edilizia tecnica;
4. collegare una pratica edilizia a protocollo, responsabile del procedimento, istruttoria, pareri, termini, accesso e fascicolo;
5. distinguere il bene comunale come bene demaniale, patrimoniale indisponibile o patrimoniale disponibile;
6. impostare un caso su uso, concessione, manutenzione o tutela di un bene comunale;
7. leggere i lavori pubblici come intersezione tra programmazione, progettazione, procurement, esecuzione, contabilità e patrimonio;
8. sapere quando rinviare a VOL-10 e ai moduli tecnici specialistici.

Formula da ricordare:

NOTA

territorio e patrimonio non sono “materie tecniche” in blocco: per il Comune sono procedimenti, atti, beni, contratti, controlli e responsabilità.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando una traccia cita immobili, aree, cantieri, occupazioni, abusi, manutenzioni, autorizzazioni o attività produttive, usa una griglia fissa.

Domanda	Perché serve	Output
Che oggetto ho davanti?	Distingue pratica edilizia, attività produttiva, bene comunale, lavoro pubblico o segnalazione.	Qualificazione iniziale.
Quale ufficio presidia il procedimento?	Evita risposta generica “il Comune”.	SUE, SUAP, tecnico, patrimonio, lavori, tributi, Polizia locale.
Serve un titolo, una SCIA, una comunicazione, una concessione o un affidamento?	Individua il regime amministrativo.	Atto o fascicolo corretto.
Quali pareri o verifiche servono?	Collega profili tecnici e amministrativi.	Istruttoria completa.

Domanda	Perché serve	Output
C'è un bene comunale o una entrata patrimoniale?	Collega patrimonio, canoni, inventario e bilancio.	Regime del bene e controllo economico.
C'è un lavoro pubblico?	Collega programmazione, RUP, progettazione, affidamento ed esecuzione.	Ciclo lavori.
Chi controlla dopo?	Evita pratica chiusa solo al rilascio dell'atto.	Vigilanza, sopralluogo, verifica, liquidazione.
Dove resta traccia?	Rende controllabile l'azione amministrativa.	Protocollo, fascicolo, pubblicazioni, accesso.

La griglia è più utile della memoria isolata di sigle. Le sigle cambiano peso a seconda della traccia; la sequenza oggetto-ufficio-atto-controllo resta.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Il programma richiama edilizia, urbanistica, SUAP, SUE, patrimonio, lavori pubblici, beni comunali, polizia edilizia o manutenzioni?	Attiva il blocco territorio-patrimonio-lavori.
A - Aree	La traccia è amministrativa, tecnica, patrimoniale, contrattuale, contabile o di controllo?	Collega procedimento, TUEL, DPR 380/2001, SUAP, Codice civile beni pubblici e Codice contratti.
N - Nuclei	Quale nucleo devo trattare senza eccedere?	Sportello, titolo edilizio, bene pubblico, uso del bene, lavori, RUP, fascicolo.
D - Diario	Quale errore rischio?	Tecnicalismo inutile, confusione SUE/SUAP, patrimonio trattato come proprietà privata, lavori ridotti alla gara.

Fase	Domanda operativa	Output atteso
O - Output	Che cosa devo produrre?	Tabella ufficio-procedimento-atto-controllo, caso su istanza edilizia o uso di bene comunale, rinvio a VOL-10.

16.1 Inquadramento del territorio e confine dell'interfaccia amministrativa

Questo capitolo non deve duplicare il modulo tecnico-ingegneristico. Il confine è essenziale.

Dentro M-FL01	Fuori da M-FL01, da rinviare a VOL-10
Capire chi riceve una pratica edilizia e come si forma il fascicolo.	Calcolo progettuale, strutture, sicurezza tecnica di dettaglio.
Distinguere permesso di costruire, SCIA, CILA e agibilità a livello essenziale.	Analisi completa dei singoli interventi edilizi e della normativa tecnica.
Collegare SUE, SUAP, ufficio tecnico e Polizia locale.	Urbanistica avanzata, piani, varianti complesse, perequazione, vincoli settoriali approfonditi.
Gestire atti, comunicazioni, controlli, accesso e trasparenza.	Redazione tecnica di progetto, direzione lavori, collaudo tecnico specialistico.
Inquadrare patrimonio comunale, concessioni, canoni e inventario.	Estimo, valorizzazioni complesse, operazioni immobiliari specialistiche.
Comprendere il ciclo base dei lavori pubblici nel Comune.	Project management lavori, contenzioso tecnico, varianti, SAL e contabilità lavori avanzata.

All'orale puoi sintetizzare così:

NOTA

Per un profilo amministrativo comunale la materia territoriale va studiata come interfaccia tra cittadino, impresa, ufficio tecnico, patrimonio, contratti e controlli; gli aspetti progettuali e urbanistici avanzati spettano ai profili tecnici e al modulo specialistico.

IL TERRITORIO NEL CONCORSO COMUNALE

La parola “territorio” può sembrare ampia. Nei concorsi comunali, però, assume significati molto concreti.

Riguarda:

- governo locale degli spazi;
- pratiche edilizie;
- insediamenti produttivi;
- occupazione e uso di aree;
- patrimonio immobiliare comunale;
- manutenzione di edifici e strade;
- lavori pubblici;
- segnalazioni e controlli;
- relazioni tra cittadini, imprese, tecnici privati e uffici comunali.

Il Comune rilascia certificati, ma sul territorio svolge molte altre attività. Riceve istanze, organizza sportelli, gestisce beni, cura servizi, mantiene immobili, controlla trasformazioni edilizie e affida interventi per rendere utilizzabili gli spazi pubblici.

Per questo il territorio tocca molti capitoli già studiati:

Capitolo precedente	Collegamento con il territorio
Capitolo 7 sugli atti	Delibere, determinazioni, ordinanze, pareri e provvedimenti tecnici.
Capitolo 8 sul procedimento	Istanza, responsabile, comunicazioni, termini, accesso e fascicolo.
Capitolo 9 sui servizi digitali	Pratiche online, portali, protocollazione, fascicolo informatico.
Capitolo 13 sulla contabilità	Impegni, liquidazioni, investimenti, manutenzioni e pagamenti.
Capitolo 14 su entrate e patrimonio	Beni comunali, canoni, inventario, valorizzazione e uso.
Capitolo 15 sul procurement	Affidamenti, RUP, CIG, esecuzione e controlli.

La competenza del candidato sta nel collegare, non nel recitare blocchi separati.

LA REGOLA OGGETTO-FUNZIONE-COMPETENZA

L'ampiezza della parola "territorio" non autorizza risposte generiche. Il primo passaggio consiste nel qualificare l'oggetto materiale: un immobile privato, un'attività economica, una strada, una scuola, un locale comunale o un cantiere. Il secondo consiste nel riconoscere la funzione esercitata: edilizia, gestione patrimoniale, lavori, commercio, vigilanza oppure più funzioni coordinate. Solo allora si individua la struttura competente.

Questa sequenza evita di dedurre la competenza dal luogo fisico. La stessa piazza può essere bene destinato all'uso pubblico, sede di un mercato, area interessata da lavori e spazio sul quale la Polizia locale svolge controlli. Il bene resta lo stesso; cambiano la domanda amministrativa, il titolo necessario e il fascicolo da formare. Anche la presenza di un immobile non significa automaticamente "pratica edilizia": un contratto per la manutenzione della scuola riguarda il ciclo dei lavori dell'ente, mentre la concessione della palestra riguarda anzitutto patrimonio e servizio competente.

L'istruttore deve poi distinguere indirizzo e gestione. Gli organi politici assumono le decisioni generali o fondamentali attribuite dall'ordinamento; dirigenti e responsabili adottano gli atti gestionali e i provvedimenti di loro competenza. Una traccia ben risolta non assegna ogni decisione alla Giunta e non considera l'ufficio tecnico un organo politico. Verifica legge, statuto, regolamenti e organizzazione dell'ente, quindi collega soggetto, competenza e atto.

Nel fascicolo territoriale convergono infine dati, planimetrie, dichiarazioni, pareri, verbali, comunicazioni e provvedimenti. Non tutti i documenti hanno la stessa funzione: alcuni descrivono il fatto, altri attestano un requisito, altri esprimono una valutazione, altri ancora producono effetti giuridici. Ordinare questi elementi consente di motivare la decisione e di renderla controllabile.

APPLICAZIONE AL PROFILO

In una prova scritta usa una frase iniziale netta: "qualifico prima l'oggetto e la funzione, poi individuo competenza, procedimento e atto". Prosegui indicando gli uffici che devono coordinarsi e chiudi con controlli e fascicolo. Questa struttura mostra consapevolezza amministrativa senza invadere valutazioni tecniche che richiedono abilitazioni o conoscenze specialistiche.

16.2 SUE, SUAP, uffici e coordinamento

Tre parole generano molte confusioni: SUE, SUAP e ufficio tecnico.

Il SUE è lo sportello che presidia, secondo l'organizzazione dell'ente e la disciplina applicabile, le pratiche edilizie rivolte al Comune. Per un candidato amministrativo conta sapere che è il punto di gestione della pratica edilizia: ricezione, istruttoria, comunicazioni, raccordo con uffici e conservazione del fascicolo.

Il SUAP è lo sportello unico per le attività produttive. Il D.P.R. 160/2010 lo configura come punto di accesso per le vicende amministrative dell'attività produttiva, capace di raccordare le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Qui l'oggetto non è la casa del cittadino, ma l'impresa: attività produttive, esercizi, impianti, commercio, servizi, insediamenti e modifiche dell'attività.

L'ufficio tecnico è la struttura che esprime valutazioni tecniche, istruisce profili edilizi, manutentivi, patrimoniali o lavori pubblici secondo organizzazione dell'ente. Non coincide automaticamente con lo sportello: lo sportello riceve e coordina; il tecnico valuta, verifica o propone atti per la parte di competenza.

La Polizia locale può entrare nei controlli, nei sopralluoghi, nelle violazioni, nei verbali e nella vigilanza sul territorio. Non sostituisce l'ufficio tecnico, ma può essere essenziale per accertare fatti e segnalare situazioni.

Tabella base:

Struttura	Oggetto prevalente	Output amministrativo
SUE	Pratiche edilizie private e titoli collegati.	Fascicolo edilizio, comunicazioni, provvedimento o controllo.
SUAP	Attività produttive, impianti, commercio, servizi, vicende dell'impresa.	Procedimento unico, ricevuta, conferenza, autorizzazione o controllo.
Ufficio tecnico	Valutazioni tecniche, edilizia, manutenzioni, patrimonio, lavori.	Parere, relazione, proposta, progetto, verifica.
Patrimonio	Gestione beni comunali, inventario, concessioni, locazioni, valorizzazione.	Atto di uso, concessione, canone, scheda bene.
Lavori pubblici	Programmazione, interventi, manutenzioni, opere, esecuzione.	Programma, progetto, affidamento, verifica, collaudo.
Polizia locale	Vigilanza, sopralluogo, violazioni, uso spazi, sicurezza locale.	Verbale, relazione, segnalazione, sanzione ove prevista.

SUE O SUAP: COME SCEGLIERE NELLA TRACCIA

Per scegliere lo sportello occorre partire dall'oggetto della richiesta.

Usa questa distinzione:

Traccia	Lettura corretta
Cittadino presenta pratica per intervento sulla propria abitazione.	Tendenzialmente SUE/edilizia privata.
Impresa chiede avvio, modifica o ampliamento dell'attività produttiva.	SUAP, con possibili profili edilizi, sanitari, ambientali o sicurezza.
Esercente chiede dehors su area pubblica davanti al locale.	SUAP/commercio e patrimonio/suolo pubblico, con Polizia locale se viabilità o controllo.
Società vuole realizzare o modificare impianto produttivo.	SUAP come raccordo, con ufficio tecnico e altri enti per profili urbanistici, edilizi e ambientali.
Segnalazione di opera abusiva.	Ufficio tecnico e Polizia locale per vigilanza e atti conseguenti.
Comune deve sistemare il tetto di una scuola.	Lavori pubblici/patrimonio, con programmazione, affidamento ed esecuzione.

Una scorciatoia frequente è questa:

NOTA

“Se c'è un immobile, sempre SUE.”

Non è così. Se l'immobile è funzionale a una attività produttiva, può entrare il SUAP. Se è un bene comunale, entra patrimonio. Se è un intervento dell'ente, entra lavori pubblici. Se c'è violazione, entra anche la vigilanza.

COORDINARE NON SIGNIFICA ASSORBIRE LE COMPETENZE

Lo sportello unico semplifica la relazione con l'interessato, ma non trasforma tutti gli uffici in un solo centro decisionale. Il SUE o il SUAP riceve, organizza e instrada la pratica secondo il regime applicabile; gli uffici e le amministrazioni coinvolte restano responsabili delle valutazioni attribuite loro. Il responsabile del procedimento cura il percorso istruttorio, mentre il soggetto competente adotta l'atto finale o esercita il controllo previsto. Nelle strutture piccole più funzioni possono essere affidate alla stessa persona, ma la coincidenza organizzativa non cancella la distinzione logica fra i compiti.

Una pratica completa deve avere un canale di ingresso certo, un numero di protocollo, un fascicolo e comunicazioni coerenti. Se occorrono integrazioni, l'ufficio deve chiedere ciò che è pertinente, evitando richieste indefinite. Se sono necessari pareri o assensi di altre strutture, il coordinamento deve rendere visibili destinatario, oggetto, scadenza e risposta. Quando ricorrono i presupposti, gli strumenti di coordinamento procedimentale consentono di acquisire le determinazioni necessarie senza costringere il privato a ricostruire da solo l'intera rete amministrativa.

Per il candidato è utile distinguere quattro verbi: ricevere, istruire, valutare, decidere. Lo sportello riceve e coordina; il responsabile istruisce; l'ufficio competente valuta il profilo affidato; l'autorità o il responsabile competente decide oppure esercita il controllo successivo. Attribuire tutti e quattro i verbi a un soggetto in modo automatico è quasi sempre un segnale di risposta debole.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Se la traccia presenta una pratica mista, individua un'interfaccia prevalente ma nomina i raccordi. Per esempio: “SUAP quale punto di accesso dell'impresa, con acquisizione della valutazione edilizia dell'ufficio tecnico e del titolo per l'eventuale uso di suolo pubblico”. È una risposta più precisa di un elenco di uffici perché spiega la relazione fra loro.

16.3 Titoli e procedimenti edilizi essenziali

Il D.P.R. 380/2001 è la fonte base del Testo unico edilizia. Per M-FL01 il livello corretto è essenziale: attività edilizia, titoli abilitativi, agibilità, vigilanza, responsabilità e sanzioni.

Il candidato amministrativo deve riconoscere le parole, non diventare progettista.

Parole da saper collocare:

Parola	Significato operativo per M-FL01
Interventi edilizi	L'art. 3 D.P.R. 380/2001 definisce le categorie (manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione) da cui dipende il regime applicabile.
Permesso di costruire	Titolo autorizzatorio per gli interventi dell'art. 10 D.P.R. 380/2001; può formarsi anche per silenzio-assenso alle condizioni dell'art. 20, comma 8.
SCIA ordinaria	Segnalazione dell'art. 22: avvio secondo il regime della SCIA, salvi gli assensi e le condizioni preliminari necessari.
SCIA alternativa al permesso	Regime dell'art. 23: presentazione almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, con relazione asseverata ed elaborati richiesti.

Parola	Significato operativo per M-FL01
CILA	Comunicazione asseverata per interventi edilizi minori nei casi previsti.
Agibilità	Profilo relativo all'utilizzabilità dell'immobile secondo condizioni previste dalla disciplina.
Vigilanza edilizia	Controllo sull'attività urbanistico-edilizia e sugli eventuali abusi.
Ordinanza o atto repressivo	Atto conseguente a violazioni edilizie, da gestire con prudenza e competenza tecnica.

Non serve fissare una tabella definitiva degli interventi edilizi, perché i dettagli dipendono da testo vigente, normativa regionale, regolamento edilizio e caso concreto.

Serve invece sapere che ogni pratica edilizia produce una sequenza amministrativa:

1. ingresso dell'istanza, segnalazione o comunicazione;
2. protocollazione;
3. apertura del fascicolo;
4. verifica di completezza;
5. individuazione del responsabile e dell'ufficio competente;
6. istruttoria tecnica e amministrativa;
7. eventuali integrazioni, pareri o conferenza di servizi;
8. provvedimento espresso, controllo successivo o formazione degli effetti secondo regime;
9. comunicazioni all'interessato;
10. conservazione e accessibilità del fascicolo;
11. eventuale vigilanza.

In prova il concetto può essere espresso così:

NOTA

in edilizia il profilo amministrativo deve presidiare procedimento, fascicolo, competenza, comunicazioni e controlli; la qualificazione tecnica puntuale dell'intervento richiede l'ufficio tecnico e, se il bando lo pretende, il modulo specialistico.

TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTO: IL PUNTO DA NON SBAGLIARE

Una trappola frequente consiste nel trattare tutti i titoli edilizi come autorizzazioni identiche.

Non lo sono.

Il permesso di costruire appartiene al regime autorizzatorio: può essere rilasciato espressamente oppure formarsi per silenzio-assenso quando ricorrono le condizioni dell’art. 20, comma 8. SCIA e CILA sono atti del privato, accompagnati dalle dichiarazioni e asseverazioni previste, e attivano poteri di controllo. La SCIA alternativa dell’art. 23 richiede almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori; non va confusa con la SCIA ordinaria dell’art. 22.

Dal 18 dicembre 2025 la legge n. 182/2025 ha modificato la disciplina degli immobili vincolati. In presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali si applica il raccordo con la conferenza di servizi, ma resta possibile il silenzio-assenso sul permesso se per lo stesso intervento sono già stati acquisiti, sono validi e riguardano gli elaborati della domanda gli atti formali dell’autorità di tutela. Il silenzio sul permesso non sostituisce un’autorizzazione paesaggistica mancante.

Esempio risolto. Una domanda riguarda un immobile vincolato: non basta scrivere «c’è un vincolo, quindi niente silenzio». Occorre verificare se gli assensi relativi al medesimo progetto sono già acquisiti e validi. Se mancano, non si può presumere che il decorso del termine li abbia prodotti; se esistono, il vincolo da solo non impedisce il meccanismo dell’art. 20. Una SCIA alternativa, invece, non permette di iniziare il giorno della presentazione solo perché completa.

La differenza operativa è:

Regime	Attenzione amministrativa
Istanza per titolo espresso	Istruttoria, eventuali pareri, provvedimento finale, comunicazioni.
Segnalazione certificata	Ricezione, verifica formale, controlli successivi, eventuali atti inibitori o conformativi nei casi previsti.
Comunicazione	Protocollazione, verifica del quadro minimo, conservazione e controlli secondo disciplina.
Abuso o difformità	Accertamento, relazione tecnica, eventuale Polizia locale, atti repressivi o sanzionatori.

La distinzione può essere formulata così:

NOTA

non basta chiedere “quale modulo è stato presentato”; occorre capire se l’atto apre un potere autorizzatorio, un controllo successivo, una comunicazione o un procedimento repressivo.

EFFETTI E CONTROLLI: LA DISTINZIONE DECISIVA

Il titolo espresso presuppone una domanda e una decisione dell’amministrazione. La segnalazione certificata si fonda invece sulle dichiarazioni e asseverazioni richieste e attiva i poteri di verifica previsti dalla disciplina. La comunicazione ha una struttura ancora diversa. Non si può quindi affermare che il Comune “rilascia la SCIA” o “approva la CILA” come se fossero permessi: riceve l’atto del privato, lo registra e svolge i controlli attribuiti dalla legge.

Questa differenza incide sul fascicolo e sulla risposta al cittadino. Nel procedimento per un titolo espresso l’ufficio deve arrivare a un provvedimento, salvo gli effetti eventualmente previsti dall’ordinamento. Nei regimi di segnalazione o comunicazione deve documentare ricezione, completezza e attività di controllo, adottando gli atti consentiti quando emergono carenze o difformità. In ogni caso, la regolarità formale della presentazione non garantisce da sola la conformità sostanziale dell’intervento.

L’agibilità va tenuta distinta dal titolo che legittima l’intervento edilizio. Riguarda le condizioni richieste per l’utilizzabilità dell’immobile secondo la disciplina vigente; non è una sanatoria generale e non cancella eventuali difformità. In una prova è sufficiente collocarla correttamente nel ciclo, senza improvvisare requisiti o termini puntuali.

Anche l’accesso ai documenti richiede cautela. Il fascicolo edilizio può interessare proprietari, confinanti, tecnici e altri soggetti, ma la richiesta va trattata secondo presupposti, interesse, controinteressati e limiti applicabili. La formula “gli atti edilizi sono pubblici” non consente la diffusione indiscriminata di ogni dato contenuto nelle pratiche.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Davanti a una SCIA incompleta, la risposta professionale non anticipa una sanzione. Prima identifica il regime, controlla quali elementi sono necessari, documenta l’esito dell’istruttoria, attiva le comunicazioni previste e valuta con l’ufficio tecnico i poteri esercitabili. La sequenza conta quanto il nome del titolo.

16.4 Vigilanza edilizia, accertamenti e raccordo fra uffici

La vigilanza edilizia non va studiata come capitolo penale o tecnico. In M-FL01 interessa il circuito amministrativo.

Una segnalazione può arrivare da:

- cittadino;
- ufficio tecnico;
- Polizia locale;
- amministratore condominiale;
- altro ente;
- controllo d'ufficio.

La sequenza amministrativa essenziale è:

1. registrazione della segnalazione;
2. verifica della competenza comunale;
3. sopralluogo o accertamento, se necessario;
4. relazione tecnica o verbale;
5. confronto con titoli edilizi esistenti;
6. eventuale avvio del procedimento;
7. eventuale ordinanza, sospensione, sanzione o altro atto previsto;
8. comunicazioni e notifiche;
9. aggiornamento del fascicolo;
10. controllo sull'adempimento.

La scorciatoia da evitare è:

NOTA

“La Polizia locale decide se l'opera è abusiva.”

Correzione:

NOTA

La Polizia locale può accertare fatti, redigere verbali e concorrere alla vigilanza; la qualificazione tecnico-amministrativa e gli atti conseguenti richiedono il raccordo con l'ufficio tecnico e con il responsabile competente.

SUAP: IMPRESA, PROCEDIMENTO UNICO E RACCORDO CON IL TERRITORIO

Il SUAP è una delle interfacce più importanti per il Comune. Non è solo “lo sportello del commercio”.

Serve a dare al richiedente un punto di accesso unitario per le vicende amministrative dell'attività produttiva. Questo è decisivo quando la pratica tocca più amministrazioni o più uffici: edilizia, urbanistica, ambiente, prevenzione incendi, igiene, commercio, viabilità, sicurezza, impatto acustico, occupazione di suolo pubblico.

In un concorso M-FL01 non serve conoscere ogni settore produttivo. Serve capire il metodo:

- ricezione telematica della pratica;
- verifica dei documenti;
- raccordo con uffici ed enti;
- eventuale conferenza di servizi;
- comunicazioni all'impresa;
- controllo successivo;
- fascicolo digitale;
- conservazione e accesso.

Caso tipico:

NOTA

un bar vuole ampliare l'attività con un dehors esterno.

La risposta non può essere solo “rilascio autorizzazione”. Devi vedere almeno cinque piani:

1. SUAP/commercio per la vicenda dell'attività;
2. patrimonio o ufficio competente per l'uso del suolo pubblico;
3. Polizia locale per viabilità, sicurezza, controlli o occupazione irregolare;
4. tributi/entrate per canone o entrata collegata;
5. edilizia/tecnico se sono previste opere o strutture rilevanti.

DAL FATTO AL PROVVEDIMENTO

La vigilanza richiede di non saltare dal sospetto alla decisione. Una fotografia, un esposto o un verbale possono documentare fatti, ma la qualificazione dell'intervento deriva dal confronto con lo stato legittimo, i titoli presenti, la disciplina applicabile e le valutazioni tecniche. L'ufficio deve quindi conservare la provenienza della segnalazione, delimitare l'oggetto dell'accertamento e acquisire gli elementi necessari prima di adottare conseguenze sfavorevoli.

Il sopralluogo deve descrivere ciò che è osservato: luogo, opere visibili, occupazione, attività in corso e documentazione esibita. È diverso dall'affermare quale categoria tecnica o quale illecito ricorra. Il verbale della Polizia locale e la relazione dell'ufficio tecnico possono essere complementari: il primo fissa i fatti accertati nell'ambito delle funzioni esercitate; la seconda confronta quei fatti con il quadro edilizio e propone le conseguenze di competenza.

Quando il procedimento può incidere negativamente sul destinatario, devono essere rispettate le garanzie procedurali applicabili: competenza, partecipazione quando prevista, motivazione, comunicazioni e notifiche. L'urgenza di fermare una situazione pericolosa può richiedere misure tempestive, ma non rende irrilevanti presupposti e tracciabilità. Anche il controllo sull'adempimento dell'ordine finale deve essere documentato, perché un provvedimento non eseguito non chiude realmente il problema.

Il SUAP entra nel circuito quando la violazione o la carenza riguarda un'attività produttiva. La pratica commerciale può dipendere da presupposti edilizi, sanitari o di sicurezza, ma ogni ufficio deve esprimersi nel proprio ambito. Una irregolarità edilizia non diventa automaticamente una sanzione commerciale; occorre capire il rapporto tra requisiti, titolo dell'attività e poteri previsti dalle discipline coinvolte.

Documento	Funzione prevalente	Non va confuso con
Esposto o segnalazione	Porta un fatto all'attenzione dell'ente.	Prova definitiva dell'illecito.
Verbale di sopralluogo	Registra fatti e operazioni compiute.	Valutazione tecnica completa.
Relazione tecnica	Confronta stato dei luoghi, titoli e disciplina.	Provvedimento finale.
Comunicazione di avvio	Informa dell'apertura del procedimento quando dovuta.	Contestazione già conclusiva.
Ordinanza o altro provvedimento	Produce gli effetti previsti e deve essere motivato.	Semplice nota interna.

APPLICAZIONE AL PROFILO

In una traccia su presunto abuso, scrivi la catena: acquisizione della segnalazione, verifica della competenza, sopralluogo, confronto documentale, relazione tecnica, partecipazione procedimentale, decisione del responsabile competente, notifica e controllo successivo. Così dimostri di distinguere prova, istruttoria e provvedimento.

16.5 Regime, destinazione e uso dei beni comunali

Il capitolo 14 ha già spiegato demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile. Qui usiamo quella distinzione dentro i casi territoriali.

L'istruttoria parte da due domande:

NOTA

il bene è del Comune? Se sì, che tipo di bene è e a quale destinazione è assegnato?

La qualificazione cambia tutto.

Bene	Lettura amministrativa
Strada, piazza, area di uso pubblico	Possibile regime demaniale o pubblicistico; uso tramite autorizzazione/concessione secondo disciplina.
Scuola, biblioteca, sede comunale, impianto sportivo destinato a servizio	Patrimonio indisponibile o bene vincolato a servizio pubblico, secondo caso.
Immobile non destinato a servizio pubblico	Possibile patrimonio disponibile, con gestione patrimoniale più vicina al diritto comune ma sempre vincolata a interesse pubblico, trasparenza e contabilità.
Bene mobile assegnato a ufficio	Inventario, consegnatario, custodia, eventuale responsabilità.

La parola chiave resta destinazione.

Dire che il Comune è proprietario non chiude l'analisi. Occorre verificare se il bene serve a uso pubblico, servizio pubblico, funzione istituzionale o gestione patrimoniale disponibile.

USO DI BENI COMUNALI: CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, LOCAZIONE, CANONE

Le tracce sui beni comunali hanno spesso questa forma:

- associazione chiede la sala civica;
- società sportiva chiede l'impianto comunale;
- esercente chiede occupazione di suolo pubblico;
- cittadino segnala uso improprio di area comunale;
- ente valuta alienazione o valorizzazione di immobile;
- ufficio deve aggiornare inventario o consegnatari.

La risposta deve passare da una tabella minima.

Passaggio	Domanda	Output
Qualificazione	Che tipo di bene è?	Demanio, indisponibile, disponibile, bene mobile o immobile.
Destinazione	A quale funzione è vincolato?	Uso pubblico, servizio pubblico, ufficio, reddito, valorizzazione.

Passaggio	Domanda	Output
Titolo d'uso	Che atto serve per farlo usare a terzi?	Concessione, autorizzazione, locazione, convenzione, regolamento.
Corrispettivo	C'è un canone, tariffa o rimborso?	Entrata da accertare e riscuotere.
Controllo	Chi verifica uso corretto e scadenze?	Patrimonio, servizio competente, Polizia locale, finanziario.
Fascicolo	Dove resta traccia?	Atto, planimetria, regolamento, canone, pagamenti, verifiche.

Anche qui c'è una scorciatoia da evitare:

NOTA

“Il Comune presta la sala se vuole.”

Correzione:

NOTA

L'uso di un bene comunale richiede qualificazione del bene, rispetto del regolamento, criterio di assegnazione, atto, eventuale canone o tariffa, responsabilità d'uso, controllo e registrazione dell'entrata.

PATRIMONIO, TERRITORIO E RESPONSABILITÀ

La cattiva gestione del patrimonio non è un problema astratto.

Può generare:

- perdita di entrate;
- occupazioni senza titolo;
- danni a beni pubblici;
- mancata manutenzione;
- responsabilità per custodia;
- squilibri di bilancio;
- contenzioso con utenti o concessionari;
- uso non trasparente di spazi pubblici;
- difficoltà di inventario e rendiconto.

Un candidato professionale non si limita a dire “il bene è comunale”. Aggiunge:

NOTA

l'ente deve conoscere il bene, classificarlo, inventariarlo, assegnarlo, controllarne l'uso, incassare quanto dovuto e intervenire se la destinazione pubblica è violata.

Questo raccorda patrimonio, contabilità e territorio.

DAL CENSIMENTO ALLA RESTITUZIONE

La gestione corretta comincia dalla conoscenza del bene. Identificazione, consistenza, provenienza, destinazione, stato manutentivo e soggetto consegnatario o responsabile devono essere coerenti con inventario e documentazione patrimoniale. Un inventario non aggiornato rende più difficile programmare manutenzioni, riscuotere corrispettivi, accertare responsabilità e rappresentare correttamente il patrimonio dell'ente.

Quando un terzo chiede di usare il bene, l'istruttoria deve verificare compatibilità con la destinazione, interesse pubblico, regolamento applicabile, modalità di scelta, durata, obblighi e riparto delle spese. Il titolo deve precisare almeno l'oggetto concesso, l'uso consentito, il periodo, l'eventuale corrispettivo, le responsabilità di custodia, i controlli e le condizioni di cessazione o restituzione. La gratuità, quando ammessa, non può essere trattata come favore informale: richiede presupposti e motivazione coerenti con l'interesse dell'ente.

Il patrimonio disponibile è gestito con maggiore vicinanza alle regole comuni, ma resta patrimonio pubblico. Trasparenza, imparzialità, convenienza, regole contabili e tutela dell'interesse collettivo continuano a orientare le decisioni. Per i beni demaniali o indisponibili, la destinazione pubblica impone un regime più intenso e rende particolarmente importante il titolo compatibile con tale destinazione.

Alla scadenza l'ufficio verifica restituzione, condizioni del bene, pagamenti, danni e chiusura del fascicolo. Questo ultimo passaggio è spesso dimenticato: concedere uno spazio senza controllare scadenza e riconsegna espone l'ente a occupazioni prive di titolo, perdite di entrata e deterioramento non contestato.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Per la richiesta di una sala civica, non partire dal canone. Parti dalla classificazione e dalla destinazione; verifica regolamento e disponibilità; individua criterio di assegnazione e titolo; definisci condizioni, corrispettivo, custodia e controlli; registra entrata e scadenza. La sequenza mostra che il bene non è una stanza "prestata", ma una risorsa pubblica amministrata.

16.6 Lavori pubblici e manutenzioni nel Comune

Il capitolo 15 ha spiegato il procurement. Qui applichiamo quel ciclo ai lavori.

I lavori pubblici sono diversi da una semplice fornitura perché hanno una componente tecnica più intensa: programmazione, progettazione, sicurezza, autorizzazioni, direzione, esecuzione, verifica e collaudo secondo disciplina.

M-FL01 non entra nel dettaglio tecnico, ma deve fissare il ciclo.

Fase	Lettura amministrativa
Fabbisogno	Quale problema pubblico risolve l'intervento?
Programmazione	L'intervento è coerente con DUP, bilancio, programmi e priorità?
RUP	Nominato nel primo atto di avvio dell'intervento, presidia il ciclo fin dall'inizio (art. 15 D.Lgs. 36/2023).
Progettazione	Chi redige o valida gli elaborati tecnici secondo disciplina?
Copertura	Esiste finanziamento? Su quale capitolo, esercizio o fonte?
Affidamento	Quale procedura o strumento si usa secondo Codice contratti?
Esecuzione	Chi controlla tempi, qualità, contabilità lavori e adempimenti?
Verifica/collaudo	Come si accerta che il risultato è conforme?
Liquidazione	Si determina la somma certa e liquida dovuta sulla base dei documenti e delle verifiche; seguono ordinazione e pagamento.
Patrimonio	L'opera o manutenzione incide su un bene comunale da inventariare o aggiornare.

In una risposta completa:

NOTA

un lavoro pubblico è un ciclo amministrativo, tecnico e contabile: parte dal fabbisogno dell'ente e si chiude con esecuzione verificata, pagamento, fascicolo e aggiornamento del bene.

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERA PUBBLICA

Nei concorsi comunali la traccia non sempre chiede una grande opera. Spesso parla di manutenzioni.

Esempi:

- riparazione urgente in una scuola;
- manutenzione stradale;
- adeguamento di edificio comunale;
- abbattimento barriere architettoniche;
- sistemazione di impianto sportivo;
- messa in sicurezza di un immobile;
- piccoli lavori su sede comunale.

Il candidato deve evitare due scorciatoie:

1. trattare ogni intervento come spesa minuta;
2. trattare ogni intervento come appalto complesso.

La risposta va graduata.

Situazione	Lettura
Piccolo intervento minuto nei limiti regolamentari	Valutare se rientra in gestione semplificata o economale, con grande prudenza.
Manutenzione programmabile	Programmazione, copertura, RUP, affidamento, esecuzione e verifica.
Intervento urgente su bene pubblico	Motivare urgenza, mettere in sicurezza, rispettare competenze, tracciabilità e copertura.
Opera o intervento tecnico rilevante	Rinvio a ciclo lavori pubblici e profilo tecnico specialistico.

Nella prova va chiarito che:

NOTA

l'urgenza non elimina competenza, atto, copertura e tracciabilità; cambia il modo in cui l'ente giustifica e organizza l'intervento.

RUOLI E CHIUSURA DEL CICLO

Nel Codice dei contratti pubblici il RUP è il responsabile unico del progetto. Presidia e coordina le fasi rilevanti secondo la disciplina applicabile, ma non coincide necessariamente con ogni altro soggetto del ciclo. Il responsabile del servizio adotta gli atti gestionali di competenza; il responsabile finanziario svolge i controlli contabili; progettisti, direttore dei lavori e soggetti incaricati della verifica esercitano funzioni tecniche. Nelle organizzazioni ridotte alcune funzioni possono concentrarsi, se consentito, ma la risposta concorsuale deve mantenerne distinti scopo e responsabilità.

La progettazione traduce il bisogno in una soluzione tecnicamente definita e verificabile. Per il profilo amministrativo conta controllare che gli elaborati richiesti esistano, siano approvati dal soggetto competente e siano coerenti con copertura e affidamento. Le scelte tecniche restano ai professionisti responsabili; l'istruttore deve però riconoscere che un oggetto contrattuale vago impedisce sia il confronto delle offerte sia il controllo dell'esecuzione.

Durante l'esecuzione, tempi, lavorazioni, sicurezza, contestazioni, modifiche e pagamenti devono lasciare traccia nei documenti previsti. La liquidazione non è automatica conseguenza della fattura: presuppone l'accertamento della prestazione o dello stato eseguito da parte del soggetto competente. Collaudo o verifica, secondo il caso, servono a controllare il risultato prima della chiusura.

Il ciclo termina anche sul piano patrimoniale. Una nuova opera, un incremento di valore o una manutenzione che modifica le caratteristiche del bene può richiedere aggiornamenti inventariali e contabili. Garanzie, certificazioni, manuali e documentazione finale devono essere conservati perché serviranno nella gestione e nelle manutenzioni successive.

URGENZA REALE E URGENZA ORGANIZZATIVA

Una infiltrazione che minaccia la sicurezza della scuola richiede anzitutto misure di protezione e una relazione che descriva il rischio. L'ente deve poi motivare il percorso adottato, individuare copertura e responsabili, affidare correttamente l'intervento e verificarne l'esito. È diverso dal ritardo con cui l'ufficio affronta una manutenzione nota da mesi: la mancata programmazione non dovrebbe diventare una scorciatoia procedurale.

CASO RISOLTO: IL TETTO DOPO UN EVENTO IMPREVEDIBILE

Il tecnico rileva, dopo una tromba d'aria, parti della copertura instabili sopra l'ingresso della scuola. La relazione attesta pericolo concreto e impossibilità di attendere. Le sole infiltrazioni, senza questi presupposti, richiederebbero manutenzione e affidamento secondo il percorso ordinario applicabile, pur adottando subito le necessarie misure di protezione.

Nel primo caso opera la somma urgenza dell'art. 140 D.Lgs. 36/2023, nel testo modificato nel 2025. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione che arriva per primo può ordinare l'esecuzione immediata nei limiti previsti: per i lavori, 500.000 euro oppure, se maggiore, quanto indispensabile a eliminare il pericolo, comunque entro la soglia europea. Redige contestualmente il verbale che descrive evento, cause e interventi indispensabili. Non attende la fattura per documentare l'ordine.

Entro dieci giorni dall'ordine il RUP o il tecnico compila la perizia giustificativa e la trasmette con il verbale alla stazione appaltante per approvazione e copertura. Per l'ente locale intervengono gli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), TUEL: su proposta del responsabile, la Giunta sottopone al Consiglio il riconoscimento della spesa entro venti giorni dall'ordine; il Consiglio provvede entro trenta giorni dalla deliberazione della proposta e comunque entro il 31 dicembre se questo scade prima.

La copertura riguarda le necessità accertate per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità. Restano gli obblighi di controllo dei requisiti dell'affidatario prima del pagamento, pubblicazione e trasmissione degli atti all'ANAC previsti dall'art. 140.

Soluzione del caso. Si interdice l'area esposta, si documentano il rischio e l'ordine e si fanno rimuovere le parti pericolanti indispensabili. Il rifacimento migliorativo dell'intera copertura, se separabile e differibile, segue il percorso ordinario: non viene aggiunto automaticamente alla somma urgenza. Il fascicolo comprende verbale, perizia, affidamento, atti di riconoscimento e copertura, verifiche sull'operatore e sull'esecuzione. Un ordine telefonico senza questi adempimenti non diventa regolare perché il lavoro era utile.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Una risposta completa segue cinque verbi: rilevare, programmare o motivare l'urgenza, affidare, controllare, chiudere. Se la traccia chiede calcoli, categorie di opere, direzione tecnica o contabilità di cantiere approfondita, occorre il percorso specialistico VOL-10 / M-TR03.

16.7 Metodo integrato per le pratiche territoriali

La tavola riunisce i passaggi usati nei diversi procedimenti.

Oggetto	Ufficio/interfaccia	Atto o fascicolo	Controllo
Pratica edilizia privata	SUE, ufficio tecnico	Istanza, SCIA, CILA, permesso, fascicolo edilizio	Completezza, istruttoria, termini, titoli, vigilanza.
Attività produttiva	SUAP, commercio, tecnico, altri enti	Procedimento unico, ricevuta, autorizzazione, conferenza	Coordinamento enti, requisiti, controlli successivi.

Oggetto	Ufficio/interfaccia	Atto o fascicolo	Controllo
Dehors o suolo pubblico	SUAP/commercio, patrimonio, Polizia locale, entrate	Concessione/autorizzazione, canone, planimetria	Uso conforme, pagamento, viabilità, decoro.
Bene comunale assegnato a terzi	Patrimonio, servizio competente, finanziario	Concessione, convenzione, locazione, regolamento	Destinazione, canone, scadenze, inventario.
Segnalazione abuso edilizio	Ufficio tecnico, Polizia locale	Segnalazione, verbale, relazione, avvio procedimento	Accertamento, titolo esistente, atto repressivo se dovuto.
Manutenzione immobile comunale	Tecnico, lavori pubblici, patrimonio, finanziario	Relazione, determina, affidamento, fascicolo lavori	Copertura, esecuzione, verifica, liquidazione.
Lavoro pubblico	Lavori pubblici, RUP, finanziario, contratti	Programma, progetto, affidamento, contratto, collaudo	Tempi, qualità, contabilità, trasparenza, aggiornamento bene.

Se riesci a compilare questa tabella, riesci a rispondere alla maggior parte delle tracce di interfaccia territoriale.

LA MAPPA A CINQUE PORTE

Per ripassare il capitolo usa questa immagine mentale.

Porta	Quando si apre	Domanda guida
Porta SUE	Pratica edilizia privata.	Quale titolo, quale fascicolo, quale controllo?
Porta SUAP	Attività produttiva o impresa.	Quali uffici devo coordinare per dare risposta unica?
Porta Patrimonio	Bene comunale o uso di area/spazio.	Che regime ha il bene e quale titolo d'uso serve?
Porta Lavori	Manutenzione, opera, intervento su bene pubblico.	C'è programmazione, RUP, affidamento, esecuzione e verifica?

Porta	Quando si apre	Domanda guida
Porta Vigilanza	Segnalazione, abuso, occupazione irregolare, rischio.	Chi accerta, chi qualifica, quale atto segue?

Davanti a una traccia territoriale, individua prima la porta prevalente. Da lì ricostruisci ufficio, procedimento, atto, controllo e fascicolo.

CASO GUIDATO: ISTANZA EDILIZIA PER CAMBIO D'USO CON ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Traccia:

NOTA

Una società vuole trasformare un locale al piano terra in attività di somministrazione. Presenta pratica telematica e chiede indicazioni al Comune. L'intervento comporta lavori interni, possibile impatto su destinazione d'uso, insegna esterna e occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere.

1. QUALIFICAZIONE INIZIALE

La pratica comprende sia profili edilizi sia profili commerciali.

Coinvolge:

- attività produttiva;
- profili edilizi;
- possibile uso di suolo pubblico;
- eventuali profili di commercio, igiene, sicurezza, impatto acustico o insegna;
- fascicolo telematico;
- controlli successivi.

La porta principale è il SUAP, perché il richiedente è un'impresa e la vicenda riguarda l'attività produttiva. Tuttavia il SUAP dovrà raccordarsi con SUE/ufficio tecnico e con altri uffici.

2. UFFICI COINVOLTI

La risposta professionale individua almeno:

- SUAP come front-office unitario;
- ufficio tecnico/SUE per opere e titolo edilizio;
- commercio per il profilo dell'attività;
- Polizia locale per suolo pubblico, viabilità o controlli;

- entrate/patrimonio per canoni o occupazioni;
- eventuali enti esterni se la disciplina lo richiede.

3. PROCEDIMENTO E FASCICOLO

L'ufficio deve:

1. protocollare la pratica;
2. verificare completezza documentale;
3. individuare i procedimenti collegati;
4. richiedere integrazioni se necessarie;
5. coordinare pareri e verifiche;
6. comunicare gli esiti al richiedente;
7. registrare eventuale titolo edilizio o segnalazione;
8. gestire l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
9. mantenere un fascicolo unico o raccordato.

4. CONTROLLI

I controlli non finiscono con la ricevuta.

Occorre verificare:

- conformità urbanistico-edilizia;
- correttezza della segnalazione o del titolo;
- rispetto delle condizioni su occupazione o insegna;
- pagamento di canoni dovuti;
- eventuali prescrizioni;
- uso effettivo conforme.

5. RISPOSTA MODELLO

Una risposta sintetica può essere:

NOTA

La pratica va trattata come vicenda produttiva a prevalente raccordo SUAP, con coinvolgimento dell'ufficio tecnico/SUE per i lavori e la conformità edilizia, dell'ufficio commercio per l'attività, del patrimonio o entrate per l'eventuale suolo pubblico e della Polizia locale per controlli su occupazione, viabilità o uso non conforme. L'amministrativo deve protocollare, aprire il fascicolo, verificare completezza, coordinare pareri, curare comunicazioni, registrare titoli o segnalazioni, controllare canoni e conservare traccia dell'intero procedimento.

CASO GUIDATO: USO DI UNA SALA COMUNALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE

Traccia:

NOTA

Un'associazione locale chiede l'uso continuativo di una sala comunale per attività settimanali. Il Comune deve decidere se concedere lo spazio e a quali condizioni.

1. QUALIFICARE IL BENE

Prima di rispondere occorre sapere che tipo di bene è:

- sala civica?
- immobile destinato a servizio pubblico?
- bene disponibile?
- bene inserito in un regolamento per uso di spazi comunali?
- spazio con vincoli di sicurezza, capienza o destinazione?

La qualificazione incide sull'atto.

2. VERIFICARE REGOLAMENTO E CRITERI

L'ente deve controllare:

- regolamento comunale sugli spazi;
- criteri di assegnazione;
- durata;
- priorità o graduatorie;
- canone, tariffa, rimborso spese o esenzione se prevista;
- responsabilità per danni;
- assicurazione o cauzione se richiesta;
- compatibilità con altre attività.

3. ATTO E CONTROLLI

L'uso continuativo non va gestito come favore informale.

Servono:

1. domanda;
2. istruttoria;
3. verifica disponibilità del bene;
4. atto di concessione, autorizzazione o convenzione secondo regolamento;

5. condizioni d'uso;
6. eventuale pagamento;
7. registrazione patrimoniale o contabile;
8. controlli su uso conforme e scadenza;
9. fascicolo.

4. RISPOSTA MODELLO

NOTA

Il Comune deve qualificare la sala come bene comunale e verificare destinazione, regolamento e disponibilità. L'uso continuativo richiede un titolo espresso, normalmente concessione, autorizzazione o convenzione secondo la disciplina locale, con durata, condizioni, responsabilità, eventuale canone o rimborso, controlli sull'uso conforme e registrazione nel fascicolo patrimoniale e contabile.

CASO GUIDATO: MANUTENZIONE URGENTE DI UNA SCUOLA COMUNALE

Traccia:

NOTA

Durante forti piogge si verifica infiltrazione nel tetto di una scuola comunale. Il responsabile deve attivare un intervento urgente per evitare danni e interruzione del servizio.

1. OGGETTO

Non è una semplice spesa qualunque. Riguarda:

- bene comunale destinato a servizio pubblico;
- sicurezza e continuità del servizio scolastico;
- intervento tecnico;
- eventuale urgenza;
- affidamento di lavori o servizio tecnico;
- copertura finanziaria.

2. SEQUENZA CORRETTA

La risposta deve contenere:

1. segnalazione e sopralluogo tecnico;
2. relazione sull'urgenza e sul rischio;
3. verifica competenza e disponibilità finanziaria;
4. individuazione del RUP o responsabile del progetto secondo il caso;
5. scelta della procedura di affidamento ammessa;
6. determina o atto equivalente con motivazione, oggetto, importo, copertura e tracciabilità;
7. esecuzione dell'intervento;
8. verifica della prestazione;
9. liquidazione e pagamento;
10. aggiornamento del fascicolo del bene.

3. ERRORE DA EVITARE

Non dire:

NOTA

“Essendo urgente, si chiama subito una ditta e poi si sistema la pratica.”

Dire invece:

NOTA

L'urgenza consente una gestione rapida solo se motivata e tracciata; restano necessari competenza, atto, copertura, RUP, affidamento corretto, verifica dell'esecuzione, liquidazione e fascicolo.

COME RISPONDERE ALL'ORALE

Se la domanda è “parli di territorio, patrimonio, edilizia e lavori nel Comune”, usa questa scaletta:

1. inquadramento: il territorio è ambito operativo del Comune e collega cittadini, imprese, beni, opere e controlli;
2. sportelli: SUE per pratiche edilizie, SUAP per attività produttive e procedimenti dell'impresa;
3. ufficio tecnico: supporta istruttoria, pareri, vigilanza, manutenzioni e lavori;
4. edilizia: conoscere titoli e controlli a livello essenziale, senza entrare nella progettazione;

5. patrimonio: distinguere demanio, indisponibile e disponibile; gestire uso, concessione, canone, inventario e controlli;
6. lavori pubblici: leggere il ciclo da fabbisogno a programmazione, RUP, affidamento, esecuzione, verifica e pagamento;
7. Polizia locale: vigilanza, sopralluoghi, verbali e controlli sul territorio;
8. limite: rinviare a VOL-10 per urbanistica, edilizia tecnica, progettazione e lavori avanzati.

Risposta breve:

NOTA

Nel Comune territorio, patrimonio, edilizia e lavori formano una interfaccia amministrativa. Il profilo non tecnico deve saper distinguere SUE, SUAP, ufficio tecnico, patrimonio, lavori pubblici e Polizia locale; deve presidiare procedimento, fascicolo, atti, controlli, canoni, copertura finanziaria, RUP e tracciabilità; deve invece rinviare ai profili tecnici la qualificazione progettuale, urbanistica e strutturale avanzata.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: “Che cosa deve sapere un istruttore amministrativo comunale di edilizia e lavori pubblici?”

Risposta: “Deve conoscere il livello di interfaccia. Per l’edilizia deve saper riconoscere SUE, titoli e segnalazioni principali, fascicolo, istruttoria, comunicazioni, accesso e vigilanza, raccordandosi con l’ufficio tecnico. Per i lavori pubblici deve leggere il ciclo amministrativo: fabbisogno e nomina del RUP al primo atto di avvio, programmazione, progettazione tecnica, copertura, affidamento, esecuzione, verifica, liquidazione, pagamento e aggiornamento del bene. Non deve sostituirsi al tecnico su progettazione, calcoli, urbanistica avanzata o direzione lavori specialistica.”

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: “Se una pratica riguarda un immobile, deve sempre passare dal SUE?”

Risposta corretta: “No. Dipende dall’oggetto. Se riguarda una pratica edilizia privata, il SUE è l’interfaccia naturale; se riguarda una attività produttiva può operare il SUAP, con raccordo edilizio; se riguarda un bene comunale può entrare il patrimonio; se riguarda un intervento dell’ente può essere lavori pubblici; se riguarda una violazione entrano ufficio tecnico e Polizia locale. La prima operazione è qualificare il caso.”

▣ Verifica 13.A · Quiz commentati e caso ragionato

QUIZ 1 — QUALIFICARE LA PRATICA

Una società chiede di aprire un laboratorio in un immobile nel quale deve eseguire opere interne. Qual è l’impostazione iniziale più corretta?

- A. Inviare tutto al SUE perché esiste un immobile.
- B. Inviare tutto alla Polizia locale.
- C. Attivare il SUAP quale interfaccia dell'impresa, raccordandolo con l'ufficio competente per i profili edilizi.
- D. Trattare separatamente le pratiche senza coordinamento.

Risposta corretta: C. L'oggetto prevalente è una vicenda dell'attività produttiva; il profilo edilizio non scompare, ma viene acquisito nel procedimento coordinato. A confonde bene fisico e funzione amministrativa; B attribuisce alla vigilanza un compito istruttorio generale; D scarica sul richiedente il raccordo che lo sportello unico deve organizzare.

QUIZ 2 — SPORTELLI E COMPETENZA

Quale affermazione descrive meglio il rapporto fra sportello unico e uffici coinvolti?

- A. Lo sportello riceve e coordina secondo il regime applicabile; gli uffici restano responsabili delle valutazioni e degli atti attribuiti.
- B. Lo sportello unico assorbe sempre ogni competenza tecnica e decisoria.
- C. Lo sportello serve solo a protocollare e non coordina nulla.
- D. La competenza dipende soltanto dal nome dell'ufficio nell'organigramma.

Risposta corretta: A. Un unico punto di accesso semplifica la relazione con cittadino o impresa, ma non cancella il riparto delle attribuzioni. B confonde coordinamento e assorbimento; C riduce lo sportello a casella postale; D ignora legge, regolamenti e contenuto concreto della funzione.

QUIZ 3 — TITOLI EDILIZI

Quale frase è corretta?

- A. Il Comune rilascia sempre SCIA e CILA come provvedimenti espressi.
- B. Permesso di costruire, SCIA e CILA sono nomi equivalenti.
- C. Ricevuta una SCIA, il Comune non può più effettuare controlli.
- D. Il permesso è un titolo autorizzatorio, anche formato per silenzio nei casi previsti; segnalazione e comunicazione seguono regimi distinti e attivano i controlli di legge.

Risposta corretta: D. Il permesso può risultare da un provvedimento espresso o dal silenzio-assenso alle condizioni dell'art. 20. A è errata perché SCIA e CILA sono atti del privato; B equipara regimi diversi; C elimina indebitamente i poteri di controllo. La SCIA alternativa richiede inoltre il termine preventivo dell'art. 23.

QUIZ 4 — VIGILANZA EDILIZIA

Dopo un sopralluogo su una presunta opera abusiva, quale sequenza è più corretta?

- A. Il verbalizzante ordina automaticamente la demolizione.
- B. L'esposto del vicino dimostra già l'abuso.
- C. Il verbale documenta i fatti; l'ufficio competente li confronta con titoli e disciplina, quindi il responsabile adotta l'eventuale provvedimento.
- D. La Polizia locale sostituisce sempre la relazione tecnica.

Risposta corretta: C. Accertamento materiale, valutazione tecnico-giuridica e decisione hanno funzioni distinte. Il verbale è importante, ma non coincide necessariamente con la qualificazione completa né con l'atto finale. A attribuisce automaticamente al verbalizzante il potere di demolizione; B considera provato ciò che è soltanto segnalato; D sostituisce la Polizia locale alla valutazione dell'ufficio competente.

QUIZ 5 — BENE COMUNALE

Un'associazione chiede l'uso semestrale di una palestra comunale. Qual è la prima verifica?

- A. Se l'associazione preferisce pagare in contanti.
- B. Se un assessore è favorevole.
- C. Se l'immobile può essere trattato come proprietà privata senza vincoli.
- D. Qualificazione e destinazione del bene, regolamento applicabile e compatibilità dell'uso richiesto.

Risposta corretta: D. Il regime del bene orienta titolo, procedura, durata, canone e controlli. Il consenso politico informale non sostituisce competenza e atto; il metodo di pagamento viene dopo la decisione sull'uso; anche il patrimonio disponibile resta sottoposto alle regole dell'amministrazione pubblica.

QUIZ 6 — MANUTENZIONE URGENTE

Una infiltrazione interessa il tetto di una scuola. Quale affermazione è corretta?

- A. Occorre mettere in sicurezza, documentare e motivare l'urgenza, individuare competenza e copertura, affidare e verificare l'intervento secondo il regime applicabile.
- B. L'urgenza consente sempre di chiamare una ditta e formare gli atti in seguito.
- C. Un intervento su una scuola è sempre spesa economale.
- D. Il responsabile finanziario sceglie la soluzione tecnica.

Risposta corretta: A. La tempestività deve convivere con responsabilità e tracciabilità. B ammette sempre atti successivi, ignorando presupposti e verbale contestuale della somma urgenza; C confonde l'intervento con una spesa economale; D attribuisce al controllo contabile la scelta tecnica. Il fascicolo deve rendere leggibili rischio, decisione, affidamento ed esito.

QUIZ 7 — CHIUSURA DEL FASCICOLO

Quando può dirsi amministrativamente chiuso un intervento su un bene comunale?

- A. Dopo esecuzione verificata, liquidazione e pagamento, conservazione dei documenti e aggiornamenti patrimoniali eventualmente necessari.
- B. Quando è stato individuato l'operatore economico.
- C. Quando arriva la fattura.
- D. Appena il RUP viene nominato.

Risposta corretta: A. B si ferma alla scelta dell'operatore, C alla fattura senza verificarne il fondamento, D alla nomina iniziale del RUP. Occorrono invece controllo dell'esecuzione, adempimenti di spesa e documentazione delle conseguenze sul bene.

CASO RAGIONATO — UN DEHORS SU AREA COMUNALE

Il caso dell'attività di somministrazione con dehors sintetizza l'intero capitolo. Si apre la porta SUAP perché la domanda riguarda l'impresa; si verifica poi il titolo per l'uso dell'area comunale, il possibile canone, il profilo edilizio delle strutture, la viabilità e i controlli. La soluzione non consiste in un'autorizzazione generica: richiede fascicolo unitario, acquisizione delle valutazioni competenti, atto o atti coerenti, condizioni d'uso, scadenza e verifica successiva. Se la struttura occupa lo spazio oltre il termine, la fase di vigilanza non sostituisce quella patrimoniale, ma le fornisce l'accertamento necessario per reagire all'occupazione senza titolo.

Errori e trappole ricorrenti

L'errore tipico è trasformare la risposta in un elenco di sigle:

NOTA

"SUE, SUAP, SCIA, CILA, RUP, CIG, patrimonio."

Le sigle non bastano. La commissione vuole vedere se sai usarle.

Correzione:

NOTA

davanti a una traccia territoriale qualifica l'oggetto, individua ufficio, procedimento, atto, controllo, fascicolo e rinvio tecnico. Solo dopo usi le sigle.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le seguenti situazioni.

Situazione	Porta principale	Uffici da coinvolgere	Output
Cittadino presenta SCIA per lavori interni.			
Impresa apre laboratorio con opere interne.			
Associazione chiede palestra comunale per sei mesi.			
Bar chiede dehors su area pubblica.			
Segnalazione di veranda abusiva.			
Infiltrazione urgente in scuola comunale.			

Soluzione guida:

Situazione	Porta principale	Uffici da coinvolgere	Output
Cittadino presenta SCIA per lavori interni.	SUE.	Ufficio tecnico.	Protocollo, fascicolo, verifica e controlli.
Impresa apre laboratorio con opere interne.	SUAP con raccordo SUE/tecnico.	SUAP, tecnico, eventuali enti competenti.	Procedimento unitario, pratiche edilizie collegate, controlli.
Associazione chiede palestra comunale per sei mesi.	Patrimonio/servizio sport.	Patrimonio, sport, finanziario.	Concessione o convenzione, condizioni, canone/tariffa, fascicolo.
Bar chiede dehors su area pubblica.	SUAP/commercio e patrimonio.	SUAP, patrimonio, Polizia locale, entrate.	Autorizzazione/concessione, planimetria, canone, controlli.

Situazione	Porta principale	Uffici da coinvolgere	Output
Segnalazione di veranda abusiva.	Vigilanza edilizia.	Ufficio tecnico, Polizia locale.	Accertamento, relazione/verbale, avvio procedimento, atto conseguente.
Infiltrazione urgente in scuola comunale.	Lavori/patrimonio.	Tecnico, lavori pubblici, finanziario, RUP.	Relazione, affidamento, intervento, verifica, liquidazione.

DIARIO ERRORI

Errore	Correzione
Dico che territorio ed edilizia non riguardano i profili amministrativi.	Riguardano procedimento, fascicolo, atti, uffici, controlli e cittadini.
Studio edilizia come manuale tecnico avanzato.	In M-FL01 studio l'interfaccia; VOL-10 copre il tecnico specialistico.
Confondo SUE e SUAP.	SUE per pratiche edilizie; SUAP per vicende dell'attività produttiva, con raccordi.
Tratto ogni immobile allo stesso modo.	Prima qualifico bene, destinazione e regime.
Uso il patrimonio come proprietà privata del Comune.	Anche il patrimonio disponibile resta vincolato a interesse pubblico, regole contabili e trasparenza.
Ridico il capitolo sugli appalti nei lavori pubblici.	Nei lavori aggiungo progettazione, esecuzione, verifica/collauda e aggiornamento del bene.
Penso che l'urgenza elimini gli atti.	L'urgenza va motivata e tracciata, non usata per saltare competenze e copertura.
Faccio decidere tutto alla Polizia locale.	La Polizia locale accerta e vigila; l'atto tecnico-amministrativo richiede ufficio competente.

Da sapere in 5 righe

Territorio, patrimonio, edilizia e lavori sono rilevanti anche per profili amministrativi comunali perché producono procedimenti, atti, fascicoli, controlli, entrate e responsabilità. Il SUE presidia le pratiche edilizie; il SUAP è il punto di accesso unitario per le vicende delle attività produttive; l'ufficio tecnico supporta istruttoria, pareri, controlli, manutenzioni e lavori. Il profilo amministrativo deve riconoscere titoli edilizi, segnalazioni e vigilanza a livello essenziale, senza sostituirsi ai tecnici. Il patrimonio comunale va qualificato per regime e destinazione: demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile comportano atti, usi e controlli diversi. I lavori pubblici si leggono come ciclo: fabbisogno e nomina del RUP al primo atto di avvio, programmazione, progettazione, copertura, affidamento, esecuzione, verifica, liquidazione, pagamento e fascicolo.

Checklist finale

Prima di chiudere il capitolo, verifica se sai rispondere:

- So spiegare perché il territorio riguarda anche il profilo amministrativo?
- So distinguere SUE, SUAP, ufficio tecnico, patrimonio e lavori pubblici?
- So riconoscere quando una pratica immobiliare passa dal SUAP e non solo dal SUE?
- So parlare di permesso, SCIA e CILA senza inventare dettagli tecnici non verificati?
- So descrivere la sequenza amministrativa di una pratica edilizia?
- So collegare Polizia locale e ufficio tecnico nella vigilanza edilizia?
- So qualificare un bene comunale per regime e destinazione?
- So impostare un caso di uso di sala, palestra, suolo pubblico o immobile comunale?
- So spiegare il ciclo minimo di un lavoro pubblico?
- So indicare quando rinviare a VOL-10?

Riferimenti normativi e professionali

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, per organizzazione comunale, competenze, gestione e responsabilità.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico dell'edilizia, nel testo vigente, per titoli, agibilità e vigilanza edilizia, in particolare artt. 3 (definizioni degli interventi edilizi), 10 (interventi subordinati a permesso di costruire), 20 (procedimento e silenzio-assenso, come modificato dalla L. 182/2025, art. 40), 22 e 23 (SCIA ordinaria e alternativa).
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per lo Sportello unico per le attività produttive e il raccordo dei procedimenti dell'impresa.
- Codice civile, disciplina dei beni pubblici, per demanio e patrimonio indisponibile o disponibile.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente, in particolare artt. 15 e 140, per ciclo dei lavori pubblici, RUP, affidamento, somma urgenza, esecuzione e verifica; TUEL artt. 191, comma 3, e 194 per riconoscimento e copertura della spesa.
- Regolamenti edilizi, patrimoniali, contabili e organizzativi del singolo Comune, nonché discipline regionali applicabili al caso.

Per procedimento amministrativo, contabilità e contratti pubblici generali si usano i corrispondenti capitoli del manuale base. Progettazione, urbanistica avanzata, direzione e contabilità tecnica dei lavori appartengono al percorso specialistico VOL-10 — Tecnico-ingegneristico, territorio, lavori pubblici, modulo M-TR03.

Laboratorio teorico-pratico per i quattro profili comunali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale

Questo capitolo non aggiunge una nuova materia. Trasforma il modulo in prova.

Dopo tredici capitoli il rischio è avere molte conoscenze e poca prestazione. Sai distinguere Consiglio, Giunta, Sindaco e responsabili. Hai visto statuto, regolamenti, atti, procedimento, protocollo, albo, accesso, servizi digitali, demografici, welfare, programmazione, bilancio, entrate, patrimonio, procurement, territorio e lavori. Ma il concorso non chiede di ricordare il sommario del modulo.

Il concorso chiede output.

Un quiz chiede di scegliere. Una risposta sintetica chiede di selezionare. Un caso pratico chiede di decidere. Un atto chiede di ordinare competenza, presupposti, motivazione e dispositivo. Un orale chiede di spiegare senza perdersi. Una prova teorico-pratica chiede di collegare norma, ufficio, fatto e soluzione.

Il laboratorio compie il passaggio finale:

NOTA

dal capitolo letto al comportamento da candidato.

Il criterio di chiusura è semplice:

NOTA

non hai chiuso M-FL01 quando hai letto tutti i capitoli; lo hai chiuso quando sai produrre una risposta, un caso, una tabella, una mini-determina, una spiegazione orale e un diario errori coerenti con il tuo profilo.

Per questo lavoreremo su quattro profili comunali:

- amministrativo;
- contabile;
- tecnico di interfaccia;
- servizi locali.

Non sono gabbie rigide. Molti bandi mescolano elementi di più profili. Servono però a orientare il ripasso: una stessa materia cambia peso se devi fare sportello, contabilità, territorio o servizi alla persona.

Obiettivo del capitolo

Al termine del laboratorio devi saper fare dieci operazioni:

1. leggere un bando comunale e riconoscere il profilo prevalente;
2. trasformare il profilo in priorità di studio;
3. associare ogni materia a un output concreto;
4. costruire una simulazione breve per quiz, scritto, caso o orale;
5. risolvere una traccia amministrativa su procedimento, accesso e atti;
6. risolvere una traccia contabile su bilancio, spesa, entrate e controlli;
7. risolvere una traccia tecnico-amministrativa su SUE, SUAP, patrimonio o lavori;
8. risolvere una traccia servizi locali su demografici, welfare, educativi e sportello;
9. correggere gli errori per causa, non solo per materia;
10. compilare la checklist finale prima della prova.

In sintesi:

NOTA

ogni profilo comunale richiede la stessa base locale, ma non lo stesso allenamento.

17.1 Leggere il bando e riconoscere il profilo reale

COME USARE QUESTO LABORATORIO

Non leggere il capitolo come una spiegazione. Usalo con penna, timer e diario errori.

Sequenza consigliata:

1. scegli il profilo più vicino al tuo bando;
2. compila la griglia profilo-materia-output;
3. fai la simulazione del profilo senza guardare la soluzione;
4. correggi con la griglia;
5. registra tre errori nel diario;
6. scegli una decisione di recupero;
7. ripeti su un secondo profilo solo se il tuo bando lo richiede.

Non tutte le simulazioni meritano la stessa intensità. Per un profilo contabile pesa soprattutto la prova contabile. Nei servizi al cittadino acquistano rilievo demografici, welfare, accesso e sportello. Un profilo amministrativo generale, invece, richiede di tenere insieme atti, procedimento, competenze e servizi.

MAPPA BANDO DEL LABORATORIO

Fase	Domanda operativa	Output atteso
B - Bando	Quale profilo, area, prova e programma indica il bando?	Profilo prevalente e forma della prova.
A - Aree	Quali capitoli M-FL01 diventano prioritari?	Mappa delle aree da ripassare.

Fase	Domanda operativa	Output atteso
N - Nuclei	Quali concetti ad alta probabilità devo saper usare?	Nuclei per quiz, caso, atto e orale.
D - Diario	Quali errori ripeto?	Diario errori per competenza, atto, fonte, sequenza, profilo.
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Risposta sintetica, tabella, caso, atto, orale, simulazione.

Una simulazione utile non produce solo un voto. Produce una decisione: ripasso, taglio, recupero, nuova simulazione, scheda o rinvio.

RICONOSCERE IL PROFILO NEL BANDO

Il profilo non si riconosce solo dal titolo.

“Istruttore amministrativo” può lavorare in segreteria, protocollo, servizi demografici, tributi, sociale, SUAP o ufficio tecnico. “Funzionario amministrativo-contabile” può richiedere atti, bilancio, controlli e contratti. “Istruttore tecnico” può avere una parte amministrativa pesante. “Addetto ai servizi al cittadino” può richiedere accesso, privacy, digitale, demografici, sociale e comunicazione.

Leggi quattro elementi:

Elemento del bando	Domanda da farti	Perché conta
Profilo professionale	Che lavoro immagina l'ente?	Indica contesto e linguaggio.
Materie	Quali capitoli M-FL01 devo attivare?	Seleziona nuclei.
Prove	Quiz, scritto, teorico-pratico, orale o prova mista?	Decide output e allenamento.
Mansioni o competenze	Ufficio, sportello, contabilità, territorio, servizi?	Svela il profilo reale.

Quando il bando non è chiaro, usa una regola prudente:

NOTA

se il profilo è comunale generale, allena almeno procedimento, atti, competenze, accesso, servizi digitali, contabilità base e un caso di sportello.

I QUATTRO PROFILI COMUNALI

Nel modulo M-FL01 useremo quattro profili di lavoro.

Profilo	Domanda guida	Capitoli più pesanti	Output prevalente
Amministrativo	Chi è competente e quale atto/procedimento serve?	4, 5, 6, 7, 8, 9, 15	Risposta sintetica, schema, caso, bozza di atto.
Contabile	Quale effetto ha la decisione su bilancio, entrata, spesa e controllo?	12, 13, 14, 15	Caso contabile, determina con impegno, tabella fasi contabili.
Tecnico di interfaccia	Come collego territorio, patrimonio, lavori, SUE/SUAP e uffici?	14, 15, 16	Caso procedimentale, relazione istruttoria, griglia ufficio-atto-controllo.
Servizi locali	Come rispondo al cittadino e gestisco servizio, dati, beneficio o certificazione?	8, 9, 10, 11	Caso di sportello, checklist documentale, risposta motivata.

Questa tabella non sostituisce il bando. Serve a decidere dove mettere tempo.

GRIGLIA PROFILO-MATERIA-OUTPUT

Compila questa griglia prima di ogni simulazione.

Materia M-FL01	Profilo amministrativo	Profilo contabile	Tecnico di interfaccia
TUEL, organi e funzioni	Alta: organo-competenza-atto.	Media: organi e bilancio.	Media: organi e lavori.
Statuto e regolamenti	Alta: fonte interna e procedimento.	Media: regolamenti entrate/contabilità.	Alta: regolamenti edilizi, patrimonio, SUAP.
Organizzazione uffici	Alta: responsabile, ufficio, servizio.	Alta: finanziario, responsabili, revisore.	Alta: tecnico, patrimonio, lavori, SUAP/SUE.
Atti comunali	Molto alta.	Molto alta per determine contabili.	Alta per ordinanze, autorizzazioni, concessioni.

Materia M-FL01	Profilo amministrativo	Profilo contabile	Tecnico di interfaccia
Procedimento, accesso, albo	Molto alta.	Media.	Alta per edilizia/patrimonio.
Digitale e gestione documentale	Alta.	Media.	Media.
Demografici/elettorali	Media.	Bassa/media.	Bassa.
Welfare e servizi educativi	Media.	Media per risorse e controlli.	Bassa.
Programmazione integrata	Media.	Molto alta.	Alta per lavori e patrimonio.
Gestione finanziaria	Media.	Molto alta.	Media.
Entrate e patrimonio	Media.	Alta.	Molto alta.
Procurement	Media/alta.	Alta.	Alta.
Territorio e lavori	Media.	Media per copertura e pagamenti.	Molto alta.

Materia M-FL01	Servizi locali
TUEL, organi e funzioni	Media: organi e servizi.
Statuto e regolamenti	Alta: regolamenti servizi e accesso.
Organizzazione uffici	Alta: sportello, demografici, sociale.
Atti comunali	Alta per provvedimenti e comunicazioni.
Procedimento, accesso, albo	Molto alta per cittadino e dati.
Digitale e gestione documentale	Alta.
Demografici/elettorale	Alta.
Welfare e servizi educativi	Molto alta.
Programmazione integrata	Media per servizi.
Gestione finanziaria	Media.
Entrate e patrimonio	Media per tariffe/benefici.
Procurement	Media.

Materia M-FL01	Servizi locali
Territorio e lavori	Bassa/media.

La griglia serve a evitare l'errore più comune: dare lo stesso peso a tutto.

17.2 Costruire, eseguire e correggere una simulazione

Una simulazione non coincide con una raccolta di domande. L'esercizio isola una singola abilità; il test misura un insieme circoscritto di conoscenze; la simulazione ricostruisce invece le condizioni essenziali della prova: consegna, formato, tempo, materiali ammessi, criterio di valutazione e incertezza. Questa distinzione ha una conseguenza pratica. Se sbagli una definizione, può bastare un richiamo mirato; se non concludi un caso entro il tempo, devi allenare anche selezione, ordine e decisione.

Si parte dal bando concreto. La disciplina generale dei concorsi consente forme di prova diverse, ma non impone a ogni selezione la stessa combinazione. Ricava quindi dall'avviso il tipo di prova e riproducine la forma senza inventare soglie o punteggi. Allena la risposta sintetica con un limite di spazio, l'orale con esposizione e domande di approfondimento, l'elaborato teorico-pratico con un fatto da qualificare e un output professionale.

IL CONTRATTO DELLA PROVA

Prima del timer scrivi un contratto di una riga: «In questo tempo devo consegnare questo output, valutato con questi criteri». L'output può essere una risposta, uno schema, una bozza di atto o un'esposizione. I criteri minimi sono pertinenza, correttezza, completezza essenziale, ordine e linguaggio. Nei casi comunali aggiungi competenza, procedimento, fascicolo e controllo. Senza contratto si tende a studiare durante la prova, accumulando nozioni che non rispondono alla consegna.

La gestione del tempo si divide in tre quote, senza percentuali rigide: lettura e scaletta, produzione, controllo finale. Se la consegna è complessa, dedica qualche minuto a sottolineare verbo, oggetto e vincoli. «Illustrare» richiede una spiegazione ordinata; «predisporre» richiede una forma di documento; «risolvere il caso» richiede qualificazione e decisione. Negli ultimi minuti controlla soprattutto omissioni decisive, non lo stile ornamentale.

CORREGGERE PER CAUSA

Il punteggio dice quanto hai reso; la diagnosi spiega perché. Classifica l'errore come conoscenza, competenza, sequenza, lettura della consegna, linguaggio o tempo. Poi assegna una sola azione osservabile: ripasso di un nucleo, tabella comparativa, riscrittura della scaletta, seconda prova abbreviata o esposizione registrata. «Studiare meglio» non è una decisione utilizzabile.

Esempio. Una candidata conosce accesso e privacy, ma scrive subito «istanza accolta» senza individuare controinteressati e documenti. Non ha soltanto una lacuna normativa: ha saltato la fase istruttoria. Il recupero corretto è ripetere la sequenza qualificazione-soggetti-documenti-limiti-esito su due mini-casi, non rileggere indiscriminatamente tutto il capitolo.

Verifica vicina. Prendi una traccia già svolta e compila, senza correggere il contenuto, cinque campi: verbo della consegna, output, tre criteri, errore dominante e prossima azione. Se uno resta vago, la simulazione non ha ancora prodotto una decisione di studio.

Ripeti la stessa prova solo dopo avere applicato l'azione scelta. Il confronto tra primo e secondo tentativo deve riguardare un indicatore preciso: tempo, omissioni, ordine o qualità della decisione. Cambiare subito traccia rende difficile capire se l'errore è stato davvero corretto. La simulazione diventa così un ciclo di apprendimento, non una successione di voti.

PROTOCOLLO DI SIMULAZIONE M-FL01

Ogni simulazione del laboratorio ha tre tempi.

1. PREPARA

Prima di iniziare scrivi:

- profilo;
- tipo di prova;
- durata;
- capitoli coinvolti;
- output richiesto;
- criteri di correzione.

2. ESEGUI

Durante la simulazione non cercare la risposta perfetta. Cerca una risposta completa, ordinata e consegnabile.

Usa questa scaletta:

1. qualifica il caso;
2. individua soggetti e uffici;
3. richiama la fonte o il capitolo utile;
4. scegli l'atto o l'output;

- 5. inserisci controllo e fascicolo;
- 6. chiudi con una decisione.

3. CORREGGI

Dopo la simulazione non scrivere solo “bene” o “male”.

Compila:

Dato	Risposta
Tempo usato	
Nucleo sbagliato	
Errore principale	Competenza / atto / fonte / sequenza / linguaggio / tempo / incompletezza
Parte da ripassare	
Decisione	Scheda / ripasso / nuova simulazione / taglio / rinvio

Una simulazione senza correzione è solo consumo di tempo.

17.3 Profilo amministrativo: procedimento, accesso e atto

Il profilo amministrativo trasforma un fatto in procedimento e il procedimento in decisione tracciabile. Il candidato deve distinguere indirizzo politico e gestione, individuare l'ufficio competente e scegliere l'atto coerente. Non basta citare una norma: occorre mostrare chi fa cosa, in quale ordine, sulla base di quali presupposti e con quale esito.

La struttura più affidabile è composta da sei passaggi: qualificazione dell'istanza; competenza; avvio e fascicolo; istruttoria; decisione motivata; comunicazione e controlli. Questa griglia funziona per accesso, autorizzazioni, contributi e molte richieste rivolte al Comune. Cambiano le regole specifiche, ma resta l'esigenza di collegare fatto, ufficio, documento e responsabilità.

Domanda	Contenuto da cercare
Che cosa chiede l'interessato?	Oggetto e forma dell'istanza.
Chi gestisce?	Responsabile, ufficio detentore, eventuali altri servizi.

Domanda	Contenuto da cercare
Che cosa manca?	Requisiti, documenti, partecipazione, controinteressati.
Come si chiude?	Provvedimento o comunicazione motivata e tracciata.

Nella prova scritta evita di trasformare lo schema in un atto fittizio pieno di formule. Se la consegna chiede un percorso istruttorio, è più utile ordinare verifiche ed esiti. All'orale, apri con la qualificazione e chiudi con tutela dell'interessato, fascicolo e motivazione. L'errore tipico è partire dalla soluzione («accolgo» o «nego») prima di avere esaminato documenti, limiti e soggetti coinvolti.

Verifica vicina. In novanta secondi spiega la differenza tra organo che definisce l'indirizzo e responsabile che adotta l'atto gestionale, poi applicala a una richiesta di accesso. La risposta è completa solo se nomina anche istruttoria e motivazione.

SIMULAZIONE: ACCESSO A DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

Traccia. Un cittadino presenta al Comune una richiesta di accesso agli atti relativa a una determinazione di affidamento di un servizio comunale. Nella pratica sono presenti dati personali di terzi e documenti dell'operatore economico. L'ufficio deve istruire la richiesta e predisporre una risposta.

TEMPO CONSIGLIATO

25 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Risposta sintetica o schema istruttorio.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 6 su uffici e organizzazione;
- Capitolo 7 su atti;
- Capitolo 8 su procedimento, accesso, albo, URP;
- Capitolo 9 su gestione documentale;
- Capitolo 15 su procurement;
- VOL-01 per accesso, trasparenza e privacy come nucleo comune.

SOLUZIONE GUIDATA

La traccia non chiede di consegnare subito i documenti. Chiede di istruire.

Il primo passaggio è qualificare la richiesta: accesso agli atti amministrativi o altra forma di accesso, secondo contenuto e interesse dichiarato. Il candidato deve evitare formule assolute: la corretta qualificazione richiede lettura dell'istanza e del quadro normativo applicabile.

Il secondo passaggio è individuare l'ufficio competente. La determinazione appartiene al fascicolo dell'affidamento; l'ufficio che detiene l'atto e il responsabile del procedimento devono verificare documenti, controinteressati, limiti e dati personali.

Il terzo passaggio è istruire il fascicolo:

- protocollare la domanda;
- verificare identità e interesse, se necessario;
- individuare gli atti richiesti;
- controllare la presenza di dati personali, riservatezza commerciale o altri limiti;
- valutare eventuale comunicazione ai controinteressati;
- bilanciare accesso, riservatezza e trasparenza;
- predisporre accoglimento, differimento, limitazione o diniego motivato;
- conservare traccia della decisione.

Il quarto passaggio è collegare l'accesso alla pubblicazione. Se l'atto è già pubblicato in Amministrazione trasparente o in BDNCP per profili contrattuali, questo non elimina automaticamente la necessità di valutare l'istanza, ma aiuta a distinguere dati pubblici, dati ostensibili e dati da oscurare.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

L'ufficio deve qualificare la richiesta di accesso, protocollarla, individuare il fascicolo dell'affidamento e verificare competenza, interesse, documenti richiesti, eventuali controinteressati e limiti legati a dati personali o riservatezza dell'operatore. La risposta deve essere motivata: accoglimento, accoglimento parziale con oscuramento, differimento o diniego. L'istruttoria va conservata nel fascicolo e coordinata con gli obblighi di trasparenza già assolti per il contratto, senza confondere pubblicazione generale e accesso al documento.

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Consegnare tutto perché “la trasparenza è totale”.	Trasparenza non elimina limiti, controinteressati e privacy.
Negare tutto perché ci sono dati personali.	Valutare accesso parziale, oscuramento o bilanciamento.
Dimenticare il fascicolo dell'affidamento.	Collegare accesso, determina, CIG, atto, operatore e pubblicazioni.
Non motivare la risposta.	Ogni esito deve essere comprensibile e tracciabile.

17.4 Profilo contabile: risorse, spesa e controllo

Nel profilo contabile ogni decisione amministrativa va letta anche come impiego programmato di risorse. Recitare le fasi in astratto non basta. Una buona risposta mostra che la spesa nasce da un bisogno pubblico, è coerente con gli strumenti dell’ente, dispone di copertura, viene impegnata dal soggetto competente e giunge al pagamento dopo i controlli richiesti.

La catena logica è: obiettivo-programmazione-risorsa-responsabilità-affidamento-esecuzione-liquidazione-pagamento-rendicontazione. Non tutti i casi richiedono di sviluppare ogni anello con lo stesso dettaglio; nessun caso consente però di saltare il collegamento tra decisione e bilancio. Programmazione e gestione non sono mondi separati: il PEG collega obiettivi e risorse ai responsabili, mentre gli atti gestionali rendono concreta la scelta entro i limiti autorizzati.

Fase	Domanda di controllo
Fabbisogno	Quale interesse o servizio giustifica la spesa?
Copertura	Dove sono previste e disponibili le risorse?
Impegno	Quale obbligazione e quale imputazione vengono registrate?
Esecuzione	La prestazione corrisponde a quanto richiesto?
Liquidazione	Esistono titolo e verifica per determinare quanto dovuto?

In una prova teorico-pratica separa sempre l’atto iniziale dalla fase successiva. L’impegno non dimostra che la prestazione sia stata eseguita; la liquidazione presuppone la verifica del titolo e della regolare esecuzione; il pagamento appartiene alla fase finale del ciclo. Se vi è un affidamento, la prospettiva contabile si coordina con quella contrattuale, senza ridursi ad essa.

Verifica vicina. Rispondi in cinque righe: perché una determina di affidamento non può limitarsi a indicare operatore e importo? Devono emergere fabbisogno, competenza, copertura, impegno, condizioni di esecuzione e controlli successivi.

SIMULAZIONE: SERVIZIO ANNUALE PER LA BIBLIOTECA

Traccia. Il Comune intende affidare un servizio annuale di supporto alla biblioteca comunale. Il responsabile deve predisporre l’atto di affidamento e l’impegno di spesa, verificando la coerenza con programmazione, bilancio e controlli.

TEMPO CONSIGLIATO

30 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Schema di determinazione con contenuti essenziali.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 7 su determinazioni;
- Capitolo 12 su DUP, bilancio, PEG, PIAO e performance;
- Capitolo 13 su gestione finanziaria;
- Capitolo 15 su procurement;
- Capitolo 14 se il caso coinvolge entrate o patrimonio.

SOLUZIONE GUIDATA

La traccia unisce procurement e contabilità. Non basta dire “si fa una determina”.

Devi costruire la catena:

1. fabbisogno del servizio biblioteca;
2. coerenza con programmazione dell'ente;
3. competenza del responsabile e nomina del RUP nel primo atto di avvio;
4. copertura nel bilancio;
5. scelta della procedura o dello strumento di affidamento;
6. verifica dei requisiti e della motivazione della scelta;
7. CIG e tracciabilità quando previsti;
8. impegno di spesa;
9. esecuzione controllata;
10. liquidazione successiva solo dopo verifica.

Lo schema della determina deve contenere:

- oggetto;
- premesse sul bisogno;
- riferimenti a programmazione e bilancio;
- competenza del responsabile;
- procedura o strumento;
- importo;
- copertura e capitolo;
- impegno;

- operatore economico o criterio di scelta;
- tracciabilità;
- obblighi di pubblicazione;
- controllo dell'esecuzione.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

La determinazione deve partire dal fabbisogno del servizio biblioteca e dalla coerenza con gli strumenti di programmazione dell'ente. Il responsabile verifica copertura e disponibilità dello stanziamento, individua il RUP fin dal primo atto di avvio dell'intervento, sceglie lo strumento di affidamento ammesso, motiva la scelta, acquisisce il CIG quando richiesto e dispone l'impegno di spesa sul capitolo competente. L'atto deve prevedere condizioni essenziali, tracciabilità, pubblicazione, fascicolo e successiva verifica dell'esecuzione prima della liquidazione.

GRIGLIA DI CORREZIONE CONTABILE

Elemento	Presente?	Note
Fabbisogno pubblico		
Coerenza con DUP/PEG/bilancio		
Competenza responsabile		
Procedura o strumento di acquisto		
Copertura finanziaria		
Impegno di spesa		
Tracciabilità/CIG quando dovuti		
Esecuzione e liquidazione		

Elemento	Presente?	Note
Pubblicazione e fascicolo		

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Parlare solo di gara.	Il caso chiede atto, copertura, impegno ed esecuzione.
Dimenticare bilancio e PEG.	Ogni spesa deve stare nella catena programmazione-risorse-responsabile.
Liquidare nella determina iniziale.	Prima si impegna; si liquida dopo verifica della prestazione.
Trattare il CIG come dettaglio finale.	La tracciabilità entra nel ciclo dell'affidamento.

ATTO SVOLTO — FORNITURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

Dossier interamente fittizio. Il Comune di Valleverde, 18.000 abitanti, deve acquistare materiali di consumo per la biblioteca: 1.000 risme di carta A4 da 500 fogli e 40 cartucce compatibili con il modello di stampante B1 descritto nella scheda tecnica del dossier. Le quantità corrispondono al fabbisogno annuale documentato del servizio e non derivano dal frazionamento di un acquisto più ampio. Bilancio 2026–2028 e PEG 2026 sono approvati; sul capitolo 350/2 dell'esercizio 2026 sono disponibili 10.000 euro.

Il responsabile del servizio è anche RUP, nominato con atto di avvio del 5 ottobre 2026. Non esistono conflitti dichiarati o emersi. Sono state verificate le convenzioni utilizzabili e non ne risulta una idonea a soddisfare integralmente il fabbisogno descritto. La fornitura rispetta le specifiche ambientali applicabili documentate nell'allegato tecnico.

Sono stati acquisiti tre preventivi comparabili: 6.000, 6.320 e 6.450 euro, tutti oltre IVA 22%, per identiche quantità, requisiti e consegna. Il primo proviene da CartaServizi, società fittizia identificata nel dossier come OE01, diversa dal precedente affidatario. Il preventivo assegna 4.000 euro alla carta e 2.000 alle cartucce. Le verifiche su requisiti generali, iscrizione e regolarità contributiva hanno esito positivo, conservato nel fascicolo. Il CIG è rappresentato dal codice didattico CIG-SIM-01, deliberatamente privo di validità.

Non sono richieste installazione, attività continuative nei locali o servizi accessori: la sola consegna non genera, nel caso descritto e secondo la valutazione effettuata, rischi interferenziali da gestire con DUVRI. La spesa è corrente e non appartiene a un progetto di investimento: non ricorre il CUP.

Il dossier fornisce i risultati dell'istruttoria; il candidato non deve inventare esiti di verifiche mancanti. Nella realtà gli identificativi fiscali, il CIG acquisito tramite piattaforma e tutti gli allegati devono essere autentici e verificabili.

COMUNE DI VALLEVERDE — SERVIZIO CULTURA

Determinazione n. 47 del 15 ottobre 2026

Oggetto: affidamento diretto della fornitura di carta e cartucce per la biblioteca, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023; decisione di contrarre e impegno di spesa di euro 7.320, IVA compresa. CIG didattico CIG-SIM-01.

Il responsabile del servizio

Richiamati la deliberazione consiliare n. 38 del 22 dicembre 2025, di approvazione del bilancio 2026–2028, la deliberazione di Giunta n. 3 del 9 gennaio 2026 sul PEG e il decreto sindacale n. 2 del 2 gennaio 2026 di conferimento dell'incarico al responsabile del servizio cultura;

richiamato l'atto di avvio n. 41 del 5 ottobre 2026, che ha nominato RUP il responsabile del servizio e approvato la ricognizione del fabbisogno della biblioteca;

premesso che la relazione istruttoria del 7 ottobre 2026 documenta quantità, caratteristiche, consumi e necessità di continuità del servizio, senza frazionamento artificioso, e che la scheda tecnica allegata individua requisiti, conformità ambientale, imballaggio e modalità di consegna;

dato atto che l'importo stimato, comprensivo dell'intera fornitura e senza opzioni o rinnovi, è inferiore a 140.000 euro e consente l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice; che non ricorrono elementi di interesse transfrontaliero certo, considerate modesta entità, caratteristiche standardizzate e luogo di esecuzione, come motivato nella relazione; che sono stati esaminati gli strumenti Consip utilizzabili e si procede attraverso il MePA;

considerati i tre preventivi acquisiti e ritenuto congruo quello di CartaServizi, OE01, pari a 6.000 euro oltre IVA, perché offre le quantità e caratteristiche richieste al prezzo più basso tra preventivi omogenei, con consegna entro il 20 novembre 2026; dato atto delle esperienze pregresse documentate e idonee alla fornitura e dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti nel fascicolo;

dato atto che l'operatore non è il contraente uscente e che la scelta rispetta la rotazione; che la consultazione di tre preventivi sostiene l'istruttoria e non trasforma l'affidamento diretto in una gara con graduatoria; che il RUP e il responsabile attestano l'assenza di conflitto d'interessi;

precisato, ai sensi dell'art. 192 TUEL e dell'art. 17 del Codice, che il fine è garantire il funzionamento della biblioteca, l'oggetto è la fornitura descritta, la forma è lo scambio di corrispondenza elettronica tramite la piattaforma ai sensi dell'art. 18 e le clausole essenziali sono prezzo, caratteristiche, consegna, verifica di conformità e pagamento;

ritenuto di non richiedere garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, in ragione del modesto importo, della consegna unica in tempi brevi, del pagamento soltanto dopo la verifica e dell'affidabilità documentata dell'operatore;

verificati la disponibilità sul capitolo 350/2, missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 103, e l'esigibilità integrale della spesa nel 2026; verificata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, TUEL, la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

visti gli artt.107,147-bis,183 e 192 TUEL, gli artt.15,17,18,49,50,52 e 53 del d.lgs. 36/2023, la legge 136/2010 e i regolamenti comunali di contabilità e organizzazione;

determina

1. Di approvare la relazione istruttoria e la scheda tecnica allegate come parte integrante dell'atto.
2. Di affidare a CartaServizi, operatore fittizio OE01 del dossier, la fornitura di 1.000 risme A4 a euro 4 ciascuna e 40 cartucce a euro 50 ciascuna, per euro 6.000 oltre IVA 22%, pari a euro 1.320, e quindi euro 7.320 complessivi. Non sono previste opzioni o rinnovi.
3. Di perfezionare il contratto mediante lo scambio elettronico consentito dalla piattaforma dopo l'efficacia del presente atto, incorporando la scheda tecnica e il preventivo accettato. La consegna deve avvenire presso la biblioteca entro il 20 novembre 2026, con spese incluse nel prezzo. I prodotti non conformi devono essere sostituiti a cura e spese dell'affidatario; il contratto disciplina ritardi e rimedi secondo le condizioni allegate.
4. Di assumere l'impegno di euro 7.320 a favore dell'operatore sul capitolo 350/2 del bilancio 2026–2028, esercizio 2026, con imputazione al 2026 in cui l'obbligazione è esigibile. Il servizio finanziario registra l'impegno e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura; l'atto comportante impegno diviene esecutivo secondo l'art. 183, comma 7, TUEL.
5. Di confermare il RUP già nominato nell'atto di avvio e di affidargli, nell'assetto del caso, la verifica dell'esecuzione: quantità, caratteristiche e consegna sono documentate prima della liquidazione. La fattura non costituisce da sola prova della conformità.
6. Di subordinare la liquidazione alla regolare esecuzione, alla fattura elettronica corretta e agli ulteriori controlli dovuti; il pagamento segue nei termini di legge. L'operatore deve rispettare gli obblighi di tracciabilità, comunicare il conto dedicato e i soggetti delegati; negli atti e nei pagamenti è riportato il CIG. Si applicano le conseguenze previste dalla legge 136/2010 in caso di violazione.
7. Di non richiedere la garanzia definitiva per le ragioni esposte in motivazione.
8. Di curare le comunicazioni e la pubblicità del ciclo contrattuale attraverso la piattaforma e la BDNCP, il collegamento in Amministrazione trasparente e gli ulteriori documenti dovuti, oltre alla pubblicazione dell'atto secondo l'ordinamento dell'ente, evitando dati personali eccedenti.

9. Di trasmettere l'atto al servizio finanziario e conservarlo con preventivi, verifiche, contratto, documenti di consegna, attestazione di conformità e successiva liquidazione nel fascicolo digitale della fornitura.

Il responsabile del servizio — firma digitale didattica.

Visto contabile del dossier, 16 ottobre 2026: copertura attestata per euro 7.320, impegno didattico 126/2026 sul capitolo 350/2. Il responsabile finanziario — firma digitale didattica.

COME CORREGGERE QUESTA PROVA

La soluzione collega la scelta al preventivo e ai requisiti effettivamente forniti; non affida il contratto «perché presente sul MePA». Il controllo aritmetico dà $1.000 \times 4 + 40 \times 50 = 6.000$ e $6.000 \times 22\% = 1.320$. L'impegno è 7.320, la disponibilità residua del capitolo 2.680. La fornitura è esigibile nel 2026, quindi non si rinvia al 2027 solo perché la fattura potrebbe arrivare più tardi.

Per applicare la griglia 0–16, assegna 2 alla competenza soltanto se distingui responsabile/RUP e controllo finanziario; 2 alla sequenza se contratto ed esecuzione seguono l'atto efficace e la liquidazione segue la verifica; 2 ai controlli se colleghi requisiti, rotazione, copertura, tracciabilità e conformità ai documenti del dossier. Indicare un CIG inventato come autentico, anticipare il pagamento alla verifica o omettere l'IVA riduce il punteggio della voce pertinente. Una formula generica di legalità non compensa il passaggio mancante.

17.5 Profilo tecnico di interfaccia: territorio, patrimonio e SUAP

Il tecnico di interfaccia non sostituisce il professionista chiamato a compiere valutazioni specialistiche. In prova deve però saper leggere la dimensione amministrativa di un caso territoriale: titolo richiesto, bene coinvolto, uffici competenti, pareri o verifiche, entrate collegate, fascicolo e vigilanza. La difficoltà nasce perché lo stesso fatto può attraversare più procedimenti.

SUE e SUAP sono porte organizzative diverse. Il primo presidia i procedimenti edilizi; il secondo costituisce il riferimento unitario per le attività produttive. La presenza di uno sportello non cancella le competenze degli altri uffici. Patrimonio, lavori pubblici, Polizia locale, entrate e servizi tecnici possono dover contribuire secondo l'oggetto e la disciplina locale. In una risposta corretta occorre quindi distinguere il punto di accesso dal soggetto che svolge la singola verifica.

Oggetto	Domanda amministrativa
Area o immobile comunale	Quale titolo ne consente l'uso e a quali condizioni?
Attività produttiva	Quale procedimento passa dal SUAP?

Oggetto	Domanda amministrativa
Intervento edilizio	Quale verifica compete al SUE o all'ufficio tecnico?
Occupazione e circolazione	Quali prescrizioni e controlli coinvolgono la Polizia locale?
Canone o corrispettivo	Quale ufficio cura applicazione e riscossione?

La fonte locale è decisiva: statuto, regolamenti, organizzazione e disciplina dell'uso dei beni concretizzano il quadro generale. Perciò evita risposte assolute sul nome del titolo o sull'ufficio: qualifica il caso e specifica che la soluzione va verificata nella disciplina vigente dell'ente. Questa prudenza non indebolisce la risposta; dimostra capacità di distinguere principi generali e configurazione concreta.

Verifica vicina. Disegna una riga con cinque caselle: istanza, sportello, uffici, titolo, controllo. Applicala prima a un dehors e poi a un intervento su immobile comunale. Se usi la stessa risposta per entrambi, non hai ancora qualificato il caso.

SIMULAZIONE: DEHORS SU AREA PUBBLICA

Traccia. Un esercente presenta tramite SUAP una pratica per installare un dehors su area pubblica. La richiesta comporta occupazione di suolo, possibile impatto sulla viabilità pedonale e verifica del regolamento comunale. L'ufficio deve indicare il percorso amministrativo.

TEMPO CONSIGLIATO

30 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Griglia ufficio-procedimento-atto-controllo.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 8 su procedimento e accesso;
- Capitolo 14 su entrate e patrimonio;
- Capitolo 16 su territorio, SUE, SUAP, patrimonio e lavori;
- Capitolo 7 su atti;
- Capitolo 9 su pratica digitale e fascicolo.

SOLUZIONE GUIDATA

La traccia intreccia attività commerciale, patrimonio e viabilità. È un caso di interfaccia.

La porta principale è SUAP, perché l'istanza riguarda una attività produttiva. Ma il SUAP deve raccordarsi con:

- patrimonio o ufficio competente per l'area pubblica;
- Polizia locale per viabilità, sicurezza e controlli;
- ufficio entrate o tributi per canone o pagamento;
- eventuale ufficio tecnico se ci sono strutture, elementi edilizi o vincoli;
- servizio competente per regolamento, decoro o arredo urbano.

L'atto non può essere informale. Deve esserci autorizzazione, concessione o altro titolo previsto dalla disciplina locale, con durata, superficie, condizioni, canone, obblighi e controlli.

TAVOLA SOLUZIONE

Passaggio	Contenuto
Qualificazione	Attività produttiva con uso di area pubblica.
Sportello	SUAP come punto di accesso e raccordo.
Uffici	Patrimonio, Polizia locale, entrate, tecnico se necessario.
Verifiche	Regolamento, disponibilità area, viabilità, sicurezza, decoro, canone.
Atto	Autorizzazione/concessione o titolo previsto dal regolamento.
Controlli	Uso conforme, pagamenti, scadenza, occupazione entro limiti.
Fascicolo	Istanza, planimetria, pareri, atto, pagamento, sopralluoghi.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

L'istanza va gestita come procedimento SUAP con raccordo al patrimonio comunale e alla Polizia locale. L'ufficio verifica regolamento, disponibilità dell'area, impatto sulla circolazione pedonale, condizioni di sicurezza e canone dovuto. L'esito richiede un titolo espresso, con superficie, durata, prescrizioni, pagamento, controlli e fascicolo. La Polizia locale può verificare l'uso conforme e l'eventuale occupazione irregolare; l'ufficio entrate cura il profilo del canone secondo disciplina locale.

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Dire solo “competenza SUAP”.	SUAP raccorda, non assorbe tutti i controlli.
Dimenticare il bene pubblico.	Il suolo pubblico richiede titolo d’uso, canone e controlli.
Ignorare Polizia locale.	Viabilità, occupazione e controlli possono richiederne l’intervento.
Non citare regolamento comunale.	In questi casi la fonte locale è decisiva.

17.6 Profilo servizi locali: domanda, istruttoria e cittadino

Nei servizi locali il procedimento incontra direttamente la vita della persona: certificazioni, iscrizioni, benefici, servizi educativi, welfare e sportello digitale. La correttezza giuridica resta necessaria, ma deve tradursi in una comunicazione comprensibile e in una gestione proporzionata dei dati. Il candidato deve unire requisiti, istruttoria, tutela, organizzazione del servizio e risposta all’utente.

Il primo riferimento è la disciplina concreta del servizio: legge, regolamento, avviso o criteri approvati dall’ente. Da qui si ricavano destinatari, requisiti, documenti, termini, priorità ed eventuali risorse disponibili. L’ufficio non può inventare condizioni né trattare ogni domanda nello stesso modo prescindendo dal procedimento applicabile. Deve invece verificare il titolo della richiesta e costruire un fascicolo che renda ricostruibile l’esito.

Passaggio	Controllo essenziale
Ricezione	Identificazione, protocollo e canale utilizzato.
Requisiti	Condizioni previste dalla disciplina del servizio.
Documenti	Completezza, pertinenza e necessità dei dati.
Interlocuzione	Integrazione o chiarimenti quando consentiti.
Esito	Motivazione, comunicazione ed eventuale fase contabile.

Proteggere i dati non significa bloccare il servizio. Significa trattare soltanto quelli necessari, consentirne l'accesso interno ai soggetti autorizzati, usare canali appropriati e conservarli secondo le regole applicabili. Anche l'ISEE va collocato nella funzione che svolge: non è un allegato decorativo, ma uno strumento utilizzato quando la disciplina del beneficio collega accesso o misura alla situazione economica.

La qualità della comunicazione è parte della prestazione amministrativa. Una richiesta di integrazione deve dire che cosa manca, come inviarlo, entro quale termine previsto e quali conseguenze può produrre l'inerzia. All'orale evita sia il linguaggio paternalistico sia quello puramente burocratico: descrivi una relazione professionale, imparziale e tracciata.

Verifica vicina. Scrivi una comunicazione di integrazione in quattro frasi. Controlla che contenga oggetto, elemento mancante, modalità e termine applicabile, conseguenza possibile; elimina ogni dato personale non necessario.

SIMULAZIONE: CONTRIBUTO PER UN SERVIZIO EDUCATIVO

Traccia. Una famiglia presenta domanda online per un contributo comunale collegato a un servizio educativo. La domanda è incompleta, contiene dati personali e richiede verifica ISEE. L'ufficio deve istruire la pratica e comunicare all'interessato come procedere.

TEMPO CONSIGLIATO

30 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Schema di istruttoria e comunicazione all'utente.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 8 su procedimento, URP e accesso;
- Capitolo 9 su servizi digitali e gestione documentale;
- Capitolo 11 su welfare, ISEE, minori e servizi educativi;
- Capitolo 6 su uffici e servizi;
- VOL-01 per privacy, procedimento e comunicazione amministrativa.

SOLUZIONE GUIDATA

La pratica non si risolve dicendo "manca un documento". L'ufficio deve gestire un procedimento di servizio alla persona, con dati sensibili o comunque delicati, bisogno dell'utente, regole del bando o avviso e verifica dei requisiti.

Sequenza:

1. ricezione online e protocollazione;
2. apertura del fascicolo;
3. verifica dei requisiti previsti dall'avviso o regolamento;
4. controllo della documentazione;

- 5. richiesta di integrazione chiara e proporzionata;
- 6. gestione corretta dei dati personali;
- 7. verifica ISEE secondo regole applicabili;
- 8. istruttoria sul beneficio;
- 9. provvedimento di concessione, diniego o graduatoria se prevista;
- 10. comunicazione all'interessato;
- 11. eventuale liquidazione o collegamento contabile;
- 12. conservazione della pratica.

La comunicazione deve essere comprensibile. Un buon ufficio non scarica sull'utente una formula opaca; indica cosa manca, entro quando integrare, con quale canale e quali conseguenze derivano dalla mancata integrazione.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

L'ufficio deve protocollare la domanda online, aprire il fascicolo e verificare requisiti, documenti e ISEE secondo avviso o regolamento comunale. Se la domanda è incompleta, invia una richiesta di integrazione chiara, indicando documenti mancanti, termine, modalità di trasmissione e conseguenze. Durante l'istruttoria deve proteggere i dati personali, limitare la circolazione interna ai soggetti competenti e motivare l'esito finale. La pratica si chiude con provvedimento o comunicazione dell'esito, eventuale liquidazione se il beneficio è economico e conservazione nel fascicolo digitale.

ERRORI TIPICI

Errore	Correzione
Respingere subito la domanda incompleta.	Valutare soccorso/integrazione quando ammesso dalla disciplina del procedimento.
Trattare ISEE come semplice allegato.	È elemento di verifica del requisito e va gestito con attenzione ai dati.
Scrivere una comunicazione incomprensibile.	L'utente deve capire cosa fare e entro quando.
Dimenticare il fascicolo digitale.	La pratica online resta procedimento amministrativo tracciato.

17.7 Prova mista, correzione e recupero

SIMULAZIONE MISTA FINALE

Questa simulazione serve a chi ha una prova teorico-pratica o un orale con domande incrociate.

Traccia. Il Comune vuole aprire uno sportello digitale per prenotare sale comunali, impianti sportivi e servizi educativi. Il progetto richiede regolamento d'uso, gestione delle domande online, eventuali tariffe o canoni, affidamento di un servizio software e coordinamento tra uffici.

TEMPO CONSIGLIATO

40 minuti.

OUTPUT RICHIESTO

Schema integrato in massimo 20 righe oppure esposizione orale di 3 minuti.

CAPITOLI DA ATTIVARE

- Capitolo 5 su regolamenti;
- Capitolo 6 su uffici;
- Capitolo 7 su atti;
- Capitolo 8 su procedimento e accesso;
- Capitolo 9 su digitale;
- Capitolo 11 su servizi educativi;
- Capitolo 12 su programmazione e bilancio;
- Capitolo 14 su patrimonio e tariffe;
- Capitolo 15 su procurement;
- Capitolo 16 su patrimonio e interfaccia tecnica.

SOLUZIONE GUIDATA

La risposta deve evitare l'elenco confuso. Costruisci una catena.

1. Indirizzo e regolamento: l'ente deve disciplinare criteri, priorità, tariffe, responsabilità, dati e condizioni d'uso.
2. Organizzazione: vanno individuati uffici competenti: patrimonio/sport, servizi educativi, digitale, finanziario, segreteria e responsabili.
3. Procedimento digitale: domanda online, identificazione, protocollazione, fascicolo, comunicazioni, accessibilità e conservazione.
4. Patrimonio ed entrate: sale e impianti sono beni comunali; uso, canoni, tariffe, esenzioni e controlli devono essere regolati.
5. Servizi educativi: le richieste legate a minori o famiglie richiedono attenzione a dati e criteri di accesso.
6. Procurement: se serve software o supporto esterno, occorrono fabbisogno, copertura, affidamento, CIG quando previsto, esecuzione e liquidazione.
7. Controlli: uso conforme dei beni, correttezza delle prenotazioni, pagamenti, protezione dati, resoconto al responsabile.

RISPOSTA MODELLO

NOTA

Il progetto va letto come intervento organizzativo integrato. Il Comune deve prima definire criteri e regolamento d'uso di sale, impianti e servizi, poi individuare uffici responsabili e procedimento digitale: domanda online, protocollazione, fascicolo, comunicazioni e conservazione. Poiché sono coinvolti beni comunali, occorre regolare tariffe, canoni, esenzioni, responsabilità e controlli. Se il servizio richiede un software esterno, si attiva il ciclo del procurement con fabbisogno, copertura, affidamento, tracciabilità, esecuzione e liquidazione. Nei servizi educativi vanno presidiati dati personali, requisiti, criteri di accesso e comunicazione all'utente.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL PROFILO ALL'OUTPUT

Usa questa mappa prima di ogni prova.

Profilo	Se la traccia parla di...	Parti da...	Chiudi con...
Amministrativo	atti, accesso, competenza, istanze	procedimento e ufficio competente	atto, motivazione, fascicolo
Contabile	spesa, entrata, bilancio, pagamento	programmazione e copertura	impegno, accertamento, liquidazione, controllo
Tecnico di interfaccia	territorio, SUAP/SUE, bene, lavoro	qualificazione del caso	uffici, titolo, canone/affidamento, vigilanza
Servizi locali	cittadino, domanda, beneficio, certificato	servizio e requisiti	istruttoria, comunicazione, dati, provvedimento

Didascalia operativa: non cercare subito il capitolo. Prima riconosci il profilo della traccia. Il capitolo giusto viene dopo.

GRIGLIA DI CORREZIONE UNICA

Dopo ogni simulazione assegna un punteggio da 0 a 2 a ciascuna voce.

Criterio	0	1	2
Pertinenza	Risposta fuori traccia.	Risposta parziale.	Risposta centrata.
Qualificazione	Oggetto non capito.	Oggetto capito ma confuso.	Oggetto qualificato correttamente.
Competenza	Uffici/organismi sbagliati.	Alcuni corretti.	Catena corretta.
Sequenza	Passaggi casuali.	Sequenza incompleta.	Procedimento ordinato.

Criterio	0	1	2
Atto/output	Manca output.	Output generico.	Output coerente con prova.
Controlli	Assenti.	Citati ma deboli.	Collegati a fascicolo, bilancio, trasparenza o verifica.
Linguaggio	Vago o colloquiale.	Accettabile.	Professionale e sintetico.
Tempo	Fuori tempo.	Quasi nei tempi.	Nei tempi.

Interpretazione:

- 0-6: ripasso dei capitoli base e micro-simulazione;
- 7-11: ripasso mirato e nuova prova sullo stesso profilo;
- 12-14: livello buono, passare a simulazione mista;
- 15-16: consolidamento e prova orale.

Non usare il punteggio per giudicarti. Usalo per decidere.

DIARIO ERRORI FINALE M-FL01

Il diario del modulo deve registrare errori strutturali, non solo domande sbagliate.

Categoria errore	Esempio	Correzione
Competenza	Confondo Consiglio, Giunta, Sindaco e responsabile.	Tabella organo-competenza-atto.
Atto	Uso delibera al posto di determina.	Ripasso capitolo 7 con casi.
Procedimento	Salto protocollazione, comunicazione o motivazione.	Griglia procedimento del capitolo 8.
Digitale	Dimentico fascicolo informatico o identità digitale.	Checklist capitolo 9.
Servizi	Tratto demografici o welfare come sportello generico.	Ripasso capitoli 10 e 11.
Contabilità	Confondo impegno, liquidazione e pagamento.	Simulazione capitolo 13.

Categoria errore	Esempio	Correzione
Entrate	Confondo tributo, canone e patrimonio.	Ripasso capitolo 14.
Procurement	Parto dal fornitore e non dal fabbisogno.	Ripasso capitolo 15.
Territorio	Confondo SUE, SUAP, patrimonio e lavori.	Ripasso capitolo 16.
Profilo	Studio tutto allo stesso peso.	Tornare alla griglia profilo-materia-output.

Compila sempre anche la decisione:

Errore	Profilo	Capitolo	Azione entro 48 ore

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: “Come imposterebbe la preparazione finale per un concorso comunale dopo aver studiato le materie?”

Risposta professionale: “Partirei dal bando e dal profilo. Distingueri materie comuni già studiate nel volume base e materie locali del modulo M-FL01. Poi trasformerei ogni materia in output: quiz per definizioni e competenze, risposta sintetica per principi e atti, caso pratico per procedimento e servizi, schema di determinazione o comunicazione per la prova teorico-pratica, esposizione orale per collegamenti. Infine farei simulazioni graduate, correggendo gli errori per causa e aggiornando il piano: competenza, atto, sequenza, fonte, fascicolo, controllo e tempo.”

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: “Se ho letto tutti i capitoli M-FL01, sono pronto per la prova?”

Risposta corretta: “No. La lettura è necessaria ma non sufficiente. Per essere pronto devo saper produrre output simili alla prova: risposte, casi, atti, tabelle, orale e simulazioni a tempo. Devo anche correggere gli errori nel diario e decidere cosa ripassare. Un modulo letto ma non simulato resta preparazione passiva.”

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è:

NOTA

“Ripasso tutto un'altra volta prima di fare simulazioni.”

Questa frase sembra prudente, ma spesso è una fuga dalla prova.

Correzione:

NOTA

fai una simulazione breve, scopri dove sbagli, poi ripassa. Il ripasso deve nascere dagli errori, non dall'ansia di ricominciare da capo.

MINI-ESERCIZIO

Scegli il tuo profilo e compila.

Campo	Risposta
Profilo prevalente del bando	
Prova principale	Quiz / scritto / caso / orale / mista
Tre capitoli M-FL01 prioritari	
Un capitolo da mantenere leggero	
Output da produrre entro 24 ore	
Errore più probabile	

Campo	Risposta
Simulazione da fare	
Criterio di correzione	
Decisione dopo la simulazione	

Esempio:

Campo	Risposta
Profilo prevalente del bando	Istruttore amministrativo comunale.
Prova principale	Teorico-pratica.
Tre capitoli M-FL01 prioritari	Atti, procedimento/accesso, servizi digitali.
Un capitolo da mantenere leggero	Territorio avanzato.
Output da produrre entro 24 ore	Schema istruttorio per accesso ad atti comunali.
Errore più probabile	Confondere ufficio competente e organo politico.
Simulazione da fare	Caso accesso + mini risposta orale.
Criterio di correzione	Pertinenza, competenza, sequenza, motivazione.
Decisione dopo la simulazione	Ripasso capitolo 7 se sbaglio atto.

CASO GUIDATO

Un candidato prepara un concorso per istruttore amministrativo-contabile in un Comune. All'inizio distribuisce lo stesso tempo tra servizi demografici, tributi, lavori pubblici e procedimenti, senza leggere le attività indicate dal bando. Dopo il Decoder individua come nuclei prevalenti atti, entrate, spesa, controlli e risposta teorico-pratica; mantiene i servizi al cittadino come richiamo, ma non come asse principale. Nella prima simulazione confonde il responsabile finanziario con l'organo politico: registra l'errore, ripete la mappa competenza-atto-controllo e rifà soltanto quel tipo di caso. Il piano migliora perché cambia l'allenamento, non perché aggiunge pagine di studio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il laboratorio finale trasforma M-FL01 da modulo letto a prova allenata. Il bando decide profilo, materie, prove, tempo e output: non esiste una simulazione valida per tutti. I quattro profili comunali richiedono pesi diversi: amministrativo, contabile, tecnico di interfaccia e servizi locali. Ogni simulazione deve produrre punteggio, errore classificato e decisione di recupero. La preparazione è solida quando sai collegare ufficio, fonte, atto, procedimento, controllo, fascicolo e risposta in tempo.

CHECKLIST FINALE PRIMA DELLA PROVA

Usala negli ultimi sette giorni.

Controllo	Si/No
Ho riletto il bando e verificato il profilo reale?	
Ho separato materie comuni VOL-01 e delta locale M-FL01?	
Ho scelto tre capitoli M-FL01 prioritari per il mio profilo?	
Ho fatto almeno una simulazione a tempo?	
Ho corretto la simulazione con griglia, non solo con punteggio?	
Ho registrato gli errori nel diario?	

Controllo	Si/No
So distinguere organo politico, responsabile gestionale e ufficio?	
So distinguere delibera, determina, ordinanza, decreto e parere?	
So impostare un caso di accesso/procedimento?	
So impostare un caso contabile con impegno/liquidazione/pagamento?	
So impostare un caso SUAP/SUE/patrimonio/lavori a livello amministrativo?	
So gestire un caso di servizio demografico, sociale o educativo?	
Ho una risposta orale di 2-3 minuti sui nuclei principali?	
Ho deciso cosa non ripassare più?	

▣ Verifica 14.A · Quiz commentati e caso ragionato

1. Che cosa distingue soprattutto una simulazione da un esercizio isolato?

- A. Il numero di pagine studiate.
- B. La riproduzione di consegna, formato, tempo e criteri della prova.
- C. La presenza obbligatoria di domande a risposta multipla.
- D. L'assenza di correzione.

Risposta corretta: B. La simulazione ricostruisce le condizioni essenziali della prestazione. Un esercizio può allenare una sola abilità senza riprodurre l'intero contesto.

2. Un bando reca il titolo «istruttore amministrativo». Come si individua il profilo effettivo?

- A. Dal titolo soltanto.
- B. Dalla sede del Comune.
- C. Incrociando profilo, materie, prove e mansioni.
- D. Scegliendo il programma più ampio possibile.

Risposta corretta: C. Il titolo è un indizio, ma attività e output emergono dall'insieme delle disposizioni del bando.

3. In un caso di accesso con documenti di terzi, qual è la prima risposta corretta?

- A. Consegnare tutto.
- B. Negare tutto.
- C. Qualificare l'istanza e svolgere l'istruttoria su documenti, interesse, soggetti e limiti.
- D. Rinviare sempre al sito istituzionale.

Risposta corretta: C. Accoglimento, limitazione, differimento o diniego sono esiti da motivare dopo l'istruttoria, non scorciatoie automatiche.

4. Perché impegno e liquidazione non sono sinonimi?

- A. Perché appartengono a enti diversi.
- B. Perché l'impegno registra l'obbligazione e l'imputazione, mentre la liquidazione determina quanto dovuto dopo le verifiche.
- C. Perché la liquidazione precede sempre l'affidamento.
- D. Perché soltanto l'impegno richiede un atto.

Risposta corretta: B. Le fasi hanno funzioni diverse e vanno collegate senza anticipare la verifica dell'esecuzione.

5. Nel caso di un dehors, dire «è competente il SUAP» è sufficiente?

- A. Sì, perché lo sportello assorbe ogni competenza.
- B. Sì, se l'istanza è digitale.
- C. No, occorre distinguere punto di accesso e verifiche di patrimonio, viabilità, entrate e tecnica.
- D. No, perché è sempre competente soltanto la Polizia locale.

Risposta corretta: C. Il SUAP coordina il procedimento relativo all'attività produttiva, ma gli uffici conservano le verifiche loro attribuite.

6. Una domanda per beneficio educativo è incompleta. Qual è l'azione corretta?

- A. Respingerla automaticamente.
- B. Ignorare i documenti mancanti.
- C. Verificare la disciplina applicabile e, quando consentito, chiedere un'integrazione chiara e tracciata.
- D. Richiedere tutti i dati disponibili sulla famiglia.

Risposta corretta: C. La risposta dipende da avviso e procedimento; i dati richiesti devono essere pertinenti e necessari.

7. Quale registrazione nel diario degli errori è più utile?

- A. «Devo studiare di più».
- B. «Caso difficile».
- C. «Ho saltato la competenza: rifaccio due scalette organo-ufficio-atto entro domani».
- D. «Voto insufficiente».

Risposta corretta: C. Collega una causa osservabile a un'azione e a un tempo; rende il diario uno strumento di decisione.

CASO RAGIONATO

Un Comune vuole consentire online la richiesta di una sala comunale per un'attività associativa. Il richiedente allega documenti incompleti; l'uso comporta un corrispettivo e il software di prenotazione è fornito da un operatore esterno. Imposta la risposta.

Ragionamento. Prima qualifica i tre piani: procedimento di concessione o uso del bene, entrata collegata e servizio digitale affidato all'esterno. Individua poi gli uffici: patrimonio o servizio gestore per la sala, finanziario o entrate per il corrispettivo, transizione digitale e responsabile contrattuale per il software. Verifica regolamento, requisiti, disponibilità, documenti e condizioni d'uso; chiedi l'integrazione quando la disciplina lo consente, con comunicazione comprensibile. Il fascicolo digitale deve contenere domanda, allegati, interlocuzioni, titolo d'uso, pagamento e controlli.

Sul versante contrattuale verifica esecuzione e protezione dei dati trattati dal fornitore. Chiudi con un atto o una comunicazione motivata, senza confondere l'esito della domanda con la gestione del contratto software.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedimento e accesso documentale;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, come modificato;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;
- regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la protezione dei dati personali;
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente, per la disciplina generale dei concorsi;
- statuto, regolamenti, avvisi e assetto organizzativo del Comune interessato, da verificare sempre nel testo vigente.

M-FL02

Regioni, Province e Città Metropolitane

Percorso del VOL-02, Tomo I — Comuni, Regioni, area vasta e Camere di commercio.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	18 Il sistema territoriale multilivello; 19 Statuti, organi e organizzazione regionale; 20 Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali
Sviluppo	21 Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale; 22 Programmazione, bilancio e controlli regionali; 23 Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting
Allenamento	24 Politiche di coesione e fondi UE; 25 PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli; 26 Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014
Strumenti	27 Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri; 28 Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate; 29 Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta

Il sistema territoriale multilivello

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Apertura editoriale: non un ente, ma un sistema

Nei concorsi delle funzioni locali la parola “ente locale” compare spesso come se indicasse un soggetto unico. È un’impostazione rischiosa per i Comuni e diventa fuorviante quando il programma comprende Regioni, Province e Città metropolitane. In questo caso bisogna studiare un sistema territoriale multilivello, formato da livelli di governo con autonomie, funzioni, organi, atti e responsabilità differenti.

La Regione non è un Comune più grande. La Provincia non è un residuo amministrativo privo di rilievo. La Città metropolitana non è semplicemente il Comune capoluogo. Il Comune, a sua volta, non scompare quando si passa al livello regionale o di area vasta: resta il punto in cui molte politiche diventano servizio, autorizzazione, intervento, contributo, opera pubblica o controllo sul territorio.

Il primo obiettivo non è memorizzare liste. È orientarsi. Quando un bando parla di ordinamento regionale, programmazione, fondi europei, PNRR, viabilità, edilizia scolastica, area vasta, servizi pubblici locali o società partecipate, richiede competenze diverse da quelle del funzionario comunale generalista. Il candidato deve collegare livelli istituzionali e flussi operativi.

Il Metodo BANDO, applicato a M-FL02, inizia quindi da una mappa: chi decide, chi programma, chi gestisce, chi finanzia, chi controlla, chi attua e quale atto documenta ciascun passaggio.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Una sola trattazione non può esaurire l’ordinamento regionale e la disciplina delle Province e delle Città metropolitane. Qui si costruisce la base necessaria per collocare correttamente statuti, organi, funzioni, atti, bilancio, fondi, PNRR, area vasta e servizi pubblici. Prima viene il sistema; poi i singoli istituti.

Al termine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere Regione, Provincia, Città metropolitana, Comune e Stato senza trasformarli in una gerarchia amministrativa semplice;
2. spiegare perché i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sono criteri operativi, non formule decorative;
3. leggere un bando regionale o di area vasta individuando livello istituzionale, profilo e materie decisive;
4. collegare una funzione al tipo di atto o procedimento che può comparire in prova;
5. costruire una risposta orale ordinata sul governo territoriale multilivello.

Questa mappa evita di perdere il filo quando il programma passa dal diritto degli enti locali alla programmazione regionale, oppure dalla viabilità provinciale ai servizi pubblici locali e ai programmi finanziati.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usalo come capitolo di orientamento. Non devi impararlo come una pagina di definizioni, ma come una griglia da applicare ai bandi. Ogni volta che incontri una materia del modulo, chiediti:

- a quale livello di governo appartiene il problema;
- quale ente ha competenza normativa, programmatoria, amministrativa o gestionale;
- quali altri enti entrano nella catena;
- quale atto rende visibile la decisione;
- quale prova può derivarne: quiz, orale, caso, schema, determina, relazione, nota istruttoria.

Questa griglia vale per tutti i profili. Il funzionario amministrativo regionale la userà per leggere atti e procedimenti. Il profilo legislativo la userà per capire competenza, drafting e qualità della regolazione. Il profilo tecnico territoriale la userà per viabilità, scuole, espropri, pianificazione e lavori. Il profilo fondi UE/PNRR la userà per seguire programma, avviso, progetto, soggetto attuatore, monitoraggio e controllo.

MAPPA BANDO DEL SISTEMA TERRITORIALE MULTILIVELLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL02
B - Bando	Chi assume e per quale profilo?	Regione, Provincia o Città metropolitana cambiano materie, atti e casi.
A - Aree	Quali aree pesano di più?	Ordinamento regionale, area vasta, fondi, PNRR, territorio, servizi pubblici, bilancio.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Autonomia, competenza, funzione, organo, procedimento, programmazione, controllo.
D - Diario	Quali errori devo intercettare subito?	Confondere livelli, dire che le Province sono abolite, sovrapporre politica e gestione.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL02
O - Output	Cosa devo saper produrre?	Mappa livello-funzione-atto, caso di competenza, risposta orale, check-list istruttoria.

La mappa evita lo studio enciclopedico. Se alla voce “Regione” associ soltanto gli organi costituzionali, la preparazione resta incompleta. Se confondi la Città metropolitana con il Comune capoluogo, sbagli scala. E le sigle dei fondi UE, da sole, non aiutano a risolvere un caso. Il bando va scomposto in funzioni.

SCHEMA 18.1 — DAL BANDO ALLA RISPOSTA

Bando territoriale → livello competente → funzione → atto → controllo → output.

Passaggio BANDO	Prodotto da conservare
Bando	Ente, profilo, materie e tipo di prova.
Aree	Priorità fra ordinamento, fondi e territorio.
Nuclei	Distinzioni tra competenza, funzione e atto.
Diario	Errore da correggere: livelli confusi o Province considerate abolite.
Output	Mappa livello-funzione-atto, caso risolto o risposta orale.

Prima domanda: quale livello istituzionale rende corretta la risposta?

18.1 La Repubblica delle autonomie territoriali

LA CORNICE COSTITUZIONALE

La Costituzione italiana non descrive la Repubblica come un blocco amministrativo uniforme. La colloca in un sistema di autonomie territoriali: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sono livelli che partecipano all’organizzazione della Repubblica, secondo le rispettive competenze. Questo dato ha conseguenze molto concrete nei concorsi.

La prima conseguenza è che l’autonomia non coincide con indipendenza. Ogni ente opera dentro la Costituzione, le leggi, il riparto delle competenze, i vincoli finanziari, i principi dell’azione amministrativa e le forme di controllo previste dall’ordinamento.

La seconda conseguenza è che non tutto ciò che accade sul territorio è “comunale”. Un servizio può essere erogato dal Comune, programmato dalla Regione, finanziato da un programma europeo, realizzato da un soggetto attuatore, controllato in sede contabile e monitorato su una piattaforma nazionale. Nel caso pratico il candidato deve vedere la catena, non solo l’ultimo sportello.

La terza conseguenza è che le competenze vanno lette per materia e per funzione. La Regione può avere competenze legislative e amministrative; la Provincia e la Città metropolitana svolgono funzioni di area vasta; il Comune cura interessi della comunità locale e servizi di prossimità; lo Stato mantiene funzioni unitarie, livelli essenziali, principi e poteri che assicurano coerenza nazionale. La risposta corretta non nasce da una formula unica, ma dal riconoscimento del livello rilevante.

SCHEMA 18.2 — LIVELLI AUTONOMI, FUNZIONI DIFFERENTI

Livello	Funzione da riconoscere
Stato	Unità dell’ordinamento, competenze riservate e livelli essenziali.
Regione	Legislazione nelle materie attribuite, programmazione, amministrazione e coordinamento.
Provincia e Città metropolitana	Funzioni di area vasta secondo le rispettive attribuzioni.
Comune	Servizi di prossimità, sportelli e attuazione locale.

La lettura procede per competenze: l’ordine della tabella non rappresenta una catena di comando. Finanziamento, coordinamento e controllo richiedono ciascuno una base specifica.

QUATTRO PAROLE DA NON CONFONDERE

Un ente territoriale rappresenta una comunità insediata su un territorio ed è dotato dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento. Un livello di governo indica la posizione funzionale dalla quale vengono assunte decisioni pubbliche: nazionale, regionale, di area vasta o comunale. Un ufficio amministrativo è invece un’articolazione organizzativa dell’ente; non possiede automaticamente tutte le competenze dell’amministrazione a cui appartiene. La funzione è il compito pubblico attribuito dalla legge o esercitato secondo la disciplina applicabile. Confondere queste quattro nozioni porta ad attribuire a un ufficio ciò che spetta a un organo, o a un ente ciò che appartiene a un diverso livello.

Anche competenza e funzione non sono sinonimi perfetti. La funzione descrive il settore di attività pubblica; la competenza individua il potere o il compito attribuito a uno specifico soggetto. In una politica territoriale possono concorrere programmazione, finanziamento, attuazione e controllo, distribuiti tra soggetti diversi. Perciò la domanda «chi è competente?» deve essere precisata: competente a programmare, ad adottare l'atto, a realizzare l'intervento o a controllarne l'esecuzione?

CONSEGUENZE PER LA PROVA

In un quiz, cerca l'affermazione che rispetta autonomia e riparto, evitando parole assolute come «sempre» e «soltanto» quando la fonte non le giustifica. In una risposta orale, parti dalla cornice costituzionale e passa subito alle differenze operative. In un caso, costruisci una tabella con cinque colonne: livello, funzione, soggetto, atto, controllo. Questo schema impedisce di rispondere con formule vaghe come «provvede l'ente locale».

Una politica per riqualificare servizi in piccoli Comuni, per esempio, può essere programmata e finanziata dalla Regione, attuata dai Comuni, coordinata a livello sovracomunale e controllata secondo l'avviso. I compiti sono distribuiti dentro un procedimento unitario; non nasce per questo una gerarchia generale tra gli enti. In prova bisogna ricostruire la relazione giuridica concreta, anziché disegnare una piramide astratta.

La regola di controllo è semplice: ogni volta che nomini un ente, aggiungi la funzione che sta esercitando e la fonte che può attribuirlo. Se non riesci a completare la frase, la qualificazione è ancora troppo generica per sostenere una risposta concorsuale.

Questo controllo linguistico rende visibile anche l'eventuale passaggio logico mancante.

La risposta diventa così verificabile: ogni affermazione indica soggetto, compito e base dell'attribuzione.

18.2 Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

Nei concorsi questi tre principi compaiono spesso insieme e finiscono facilmente ridotti a una sequenza mnemonica. Servono invece a spiegare perché una funzione è collocata a un livello anziché a un altro.

La sussidiarietà suggerisce che le funzioni amministrative siano attribuite al livello più vicino ai cittadini quando quel livello è in grado di esercitarle efficacemente. Non è però un automatismo comunale. Se la dimensione del problema supera il confine comunale, se richiede coordinamento territoriale, se coinvolge infrastrutture, reti, bacini, risorse o standard omogenei, può essere giustificato un livello più ampio.

La differenziazione ricorda che i territori non sono tutti uguali. Un piccolo Comune, una grande area urbana, una Provincia montana, una Regione con forti disparità interne o una Città metropolitana con flussi pendolari complessi non presentano gli stessi fabbisogni organizzativi. La funzione può essere modulata in base alle caratteristiche dell'ente e del territorio.

L'adeguatezza impone una domanda di realismo amministrativo: l'ente è in grado di esercitare quella funzione con mezzi, competenze, scala e strumenti adeguati? Se la risposta è negativa, occorre una diversa allocazione, una gestione associata, un coordinamento o un supporto superiore.

Per il candidato questi principi producono un metodo di risposta:

Principio	Domanda pratica	Esempio concorsuale
Sussidiarietà	Qual è il livello più vicino che può agire efficacemente?	Servizio locale erogato dal Comune ma finanziato da programma regionale.
Differenziazione	Il territorio richiede soluzioni diverse?	Area montana, area metropolitana, piccoli Comuni, zone interne.
Adeguatezza	L'ente ha scala e mezzi sufficienti?	Pianificazione di area vasta o viabilità provinciale non riducibile al singolo Comune.

In una risposta orale questi principi vanno sempre collegati a un caso. La formula “si applica la sussidiarietà” è insufficiente se non spiega perché il livello istituzionale scelto è proporzionato alla funzione.

SCHEMA 18.3 — SCEGLIERE LA SCALA DELLA FUNZIONE

- 1. Sussidiarietà: partire dal livello vicino ai cittadini e verificare se può esercitare efficacemente la funzione.
- 2. Differenziazione: considerare caratteristiche diverse, come piccoli Comuni, aree metropolitane e zone interne.
- 3. Adeguatezza: verificare competenze, risorse, dimensione e capacità di coordinamento.

Esito: motivare l'allocazione della funzione in base a problema, territorio e capacità amministrativa. La sola vicinanza non basta; una scala più ampia va giustificata.

I tre principi vanno letti insieme: la vicinanza senza capacità può produrre una funzione inefficace; la capacità senza attenzione alle differenze territoriali può generare una soluzione uniforme ma inadeguata; la differenziazione senza una cornice comune può frammentare l'azione amministrativa. In prova, una buona risposta espone quindi il criterio, lo applica ai fatti e motiva perché la scala scelta è proporzionata.

Se cambia il territorio, può cambiare anche la soluzione organizzativa più adatta alla funzione.

I LIVELLI DEL SISTEMA: RUOLO E RISCHIO DI CONFUSIONE

La seguente tabella non sostituisce lo studio dei singoli capitoli, ma offre la mappa di orientamento.

Livello	Ruolo nel sistema	Che cosa guardare in prova
Stato	Garantisce unità dell'ordinamento, principi, livelli essenziali, cornice normativa e funzioni riservate.	Riparto competenze, principi fondamentali, poteri sostitutivi, vincoli finanziari, normativa nazionale.
Regione	Legifera nelle materie di competenza, programma, coordina, finanzia, amministra e controlla politiche territoriali.	Statuto, organi, leggi regionali, delibere, piani, bandi, programmi, fondi, rapporti con enti locali.
Provincia	Ente di area vasta, con funzioni fondamentali e ruolo tecnico-territoriale dopo la L. 56/2014.	Viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, assistenza ai Comuni, coordinamento.
Città metropolitana	Ente di area vasta delle grandi aree urbane, con funzioni strategiche e di coordinamento metropolitano.	Piano strategico, pianificazione territoriale, mobilità, servizi e infrastrutture di scala metropolitana.
Comune	Ente di prossimità, cura interessi della comunità locale e servizi rivolti direttamente a cittadini e imprese.	Attuazione locale, sportelli, servizi, procedimenti, regolamenti, atti gestionali, rapporto con utenti.

Questi livelli non sono uffici di una stessa amministrazione. Non si può dire che la Regione “comanda” sempre sui Comuni, né descrivere la Provincia come un livello gerarchico intermedio. La legge prevede competenze, strumenti di coordinamento, conferenze, atti di indirizzo, programmi, controlli, finanziamenti, accordi e poteri specifici. La relazione è istituzionale, non semplicemente gerarchica.

18.3 La Regione tra legislazione, programmazione e amministrazione

Nel modulo M-FL02 la Regione è il livello più complesso, perché unisce più dimensioni. È ente territoriale autonomo; ha statuto, organi di indirizzo politico, strutture amministrative e funzioni legislative nelle materie previste dall'ordinamento; programma politiche pubbliche; gestisce risorse; coordina interventi; adotta atti amministrativi; partecipa a rapporti con Stato, enti locali e Unione europea.

Per il candidato significa che la parola “Regione” può generare prove molto diverse. In un profilo amministrativo, può comparire una domanda su deliberazioni, decreti, determinazioni, bandi, avvisi, contributi, accesso, trasparenza, procedimento o organizzazione delle direzioni regionali. In un profilo legislativo, può comparire la struttura di un atto normativo, la competenza legislativa, il drafting, l’AIR, la VIR o la qualità della regolazione. In un profilo fondi UE, può comparire il passaggio dal programma regionale all’avviso e alla rendicontazione. In un profilo tecnico, la Regione può rilevare per pianificazione, autorizzazioni, ambiente, territorio o coordinamento con Province, Città metropolitane e Comuni.

Ridurre la Regione al Consiglio o alla Giunta porta fuori strada. Una risposta corretta distingue fonte normativa, organo politico, struttura amministrativa, atto gestionale, procedimento e controllo. La competenza puntuale dipende dalla Costituzione, dallo statuto, dalla legge e dall’organizzazione dell’ente considerato.

Un esempio semplice: una Regione approva un programma di finanziamento per interventi comunali su servizi territoriali. La catena può comprendere una fonte normativa, una delibera di programmazione, un avviso, domande dei Comuni, istruttoria, graduatoria, concessione del contributo, controlli, rendicontazione e monitoraggio. Se il candidato vede solo “contributo”, perde il sistema.

SCHEMA 18.4 — PERCORSO DI UN AVVISO REGIONALE

Fase	Soggetto, documento e verifica
1. Programma	La Regione definisce obiettivi e risorse.
2. Avviso	Sono pubblicati destinatari, requisiti e criteri.
3. Domanda	Il Comune presenta progetto e dichiarazioni richieste.
4. Istruttoria	L'ufficio competente verifica ammissibilità e applica i criteri; forma la graduatoria se prevista.
5. Concessione	L'atto individua beneficiario, importo e obblighi.
6. Attuazione	Il beneficiario organizza affidamenti, attività e spesa secondo le regole applicabili.

Fase	Soggetto, documento e verifica
7. Rendiconto e controllo	Documenti, pagamenti e tracciabilità provano gli adempimenti; irregolarità possono comportare revoca o recupero nei presupposti.
8. Monitoraggio	Dati e indicatori seguono avanzamento e risultati.

Lo schema è didattico: avviso e disciplina della misura precisano competenze e sequenza. Monitoraggio e controlli accompagnano anche le fasi precedenti; non iniziano necessariamente dopo il rendiconto.

LE CINQUE CAPACITÀ REGIONALI

Capacità	Domanda operativa	Manifestazione possibile
Legislativa	La materia consente un intervento normativo regionale?	Legge regionale, entro il riparto costituzionale.
Programmatoria	Quali obiettivi, territori e risultati vengono ordinati?	Piano, programma, indirizzi o criteri generali.
Amministrativa	Quale procedimento trasforma l'indirizzo in effetti concreti?	Avviso, autorizzazione, concessione, controllo.
Di coordinamento	Quali enti e strutture devono agire in modo coerente?	Accordo, conferenza, rete, assistenza o flusso informativo.
Finanziaria	Quali risorse sostengono l'intervento e con quali vincoli?	Stanziamiento, contributo, trasferimento e rendicontazione.

Queste capacità possono comparire nella stessa vicenda, ma non vanno fuse. Una legge regionale può costruire la cornice; un programma può selezionare obiettivi; un ufficio può svolgere l'istruttoria; un dirigente può adottare l'atto gestionale previsto; i beneficiari attuano gli interventi; controlli e rendicontazione verificano impiego delle risorse e risultati. La fonte applicabile decide ruoli e atti: la tabella è un metodo di lettura, non un catalogo rigido di competenze.

DISTINGUERE INDIRIZZO E GESTIONE

La formula «la Regione approva» è quasi sempre troppo povera per un caso. Occorre chiedere se si tratta di una legge, di una scelta programmatica, di criteri generali oppure di un provvedimento gestionale. Gli organi politici esercitano le funzioni attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi; le strutture amministrative curano istruttoria e gestione secondo l'ordinamento dell'ente. Non è corretto assegnare automaticamente un atto alla Giunta o al dirigente senza conoscere la disciplina concreta.

Per l'orale usa una sequenza prudente: «individuo la fonte; qualifico la funzione; distinguo indirizzo e gestione; verifico l'organo o la struttura competente; indico atto, destinatari e controlli». Questa risposta dimostra metodo e previene due errori opposti: attribuire tutto alla politica oppure ridurre la Regione a un apparato amministrativo privo di funzione legislativa e programmatica.

Nel quiz, presta attenzione alla differenza tra potestà normativa e attività amministrativa. Il fatto che la Regione disciplini una materia non significa che svolga direttamente ogni servizio; viceversa, l'esercizio di un procedimento amministrativo non dimostra da solo una competenza legislativa sulla materia.

È una distinzione breve, ma decisiva.

Va dichiarata prima di scegliere l'atto.

18.4 Province e Città metropolitane: la scala di area vasta

La L. 56/2014 è la fonte cardine per leggere Province e Città metropolitane nel modulo. Nei concorsi il primo errore da evitare è affermare che le Province siano state abolite. Non è così. Il loro ruolo è stato riformato; esse continuano a essere enti territoriali di area vasta, con funzioni che hanno rilievo concreto, specialmente per viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e supporto ai Comuni.

La Città metropolitana, a sua volta, non coincide con il Comune capoluogo. È un ente di area vasta che governa una dimensione urbana e territoriale più ampia, nella quale mobilità, infrastrutture, pianificazione, servizi e sviluppo strategico superano i confini del singolo Comune.

L'espressione “area vasta” indica funzioni che il singolo Comune, isolatamente, non può trattare in modo efficiente e che richiedono una scala territoriale più ampia. Una strada provinciale, un edificio scolastico superiore, la pianificazione metropolitana della mobilità o il coordinamento di infrastrutture riguardano reti, territorio e rapporti tra enti, non un semplice sportello comunale.

Anche qui il Metodo BANDO impone una domanda: qual è la scala adeguata della funzione? Se la funzione richiede coordinamento tra più Comuni o riguarda infrastrutture di area vasta, il livello provinciale o metropolitano diventa plausibile. Se riguarda un servizio diretto al cittadino, può restare comunale ma dentro una cornice programmatica regionale o metropolitana.

SCHEMA 18.5 — AREA VASTA: DALLA FUNZIONE ALL'ATTO

Ente	Collegamento operativo
Provincia	Viabilità, edilizia scolastica, pianificazione e assistenza ai Comuni: individuare la specifica attribuzione e l'atto necessario.
Città metropolitana	Piano strategico, mobilità, infrastrutture e servizi di scala metropolitana: distinguere pianificazione e gestione.
Comune	Prossimità, sportelli, servizi locali e attuazione sul territorio: collocare il compito nella rete sovracomunale.

Controllo: funzione sovracomunale → fonte attributiva → soggetto competente → atto coerente. La Città metropolitana non coincide con il solo Comune capoluogo; Provincia e Città metropolitana non sono uffici residuali.

PROVINCIA E CITTÀ METROPOLITANA NON SONO EQUIVALENTI

Entrambe operano su una scala superiore al singolo Comune, ma la loro identità istituzionale e le finalità non coincidono. La Provincia va letta come ente territoriale di area vasta con funzioni che comprendono settori tecnici e coordinamento territoriale secondo la disciplina vigente. La Città metropolitana riguarda grandi aree urbane integrate e assume una vocazione strategica coerente con problemi che attraversano i confini comunali, come mobilità, infrastrutture e sviluppo del territorio.

Il Comune capoluogo e la Città metropolitana sono soggetti distinti. Possono avere relazioni organizzative e territoriali strette, ma il candidato non deve trasferire automaticamente all'uno gli atti o le funzioni dell'altra. Allo stesso modo, «area vasta» non significa livello gerarchicamente intermedio: indica la scala alla quale una funzione sovracomunale può essere pianificata, coordinata o gestita.

Indizio nella traccia	Domanda da porre	Rischio da evitare
rete stradale o edifici scolastici superiori	quale funzione è attribuita all'ente di area vasta?	rispondere come ufficio comunale
mobilità di più Comuni	quale pianificazione coordina flussi e infrastrutture?	confondere Comune capoluogo e Città metropolitana
assistenza tecnica ai Comuni	quale base disciplina supporto e coordinamento?	immaginare una subordinazione gerarchica
piano territoriale	quali enti partecipano e quali atti devono essere coerenti?	elencare soggetti senza collegarne i ruoli

In prova, la frase «si tratta di area vasta» deve essere seguita da una motivazione: il fenomeno supera i confini comunali, richiede una visione unitaria o coinvolge reti e infrastrutture condivise. Poi si verifica la fonte, si distingue pianificazione da gestione e si individua l'atto plausibile. Questo passaggio trasforma una definizione istituzionale in una decisione amministrativa argomentata.

Una risposta completa deve inoltre distinguere la funzione fondamentale dalla funzione eventualmente attribuita dalla legislazione statale o regionale. Non basta associare un settore a un ente per consuetudine. Occorre verificare il titolo giuridico, l'ambito territoriale e l'assetto concreto. Questa cautela è particolarmente importante quando il bando richiama uno statuto o una legge regionale.

Prima di indicare l'atto, ricostruisci quindi tre passaggi: perché il fenomeno richiede una scala sovracomunale, quale fonte assegna il compito e quale soggetto esercita concretamente la funzione. Solo dopo puoi collegare pianificazione, decisione gestionale e controllo senza confondere i rispettivi piani.

La scala territoriale viene prima del nome dell'amministrazione.

18.5 Il Comune nella catena multilivello

M-FL02 non è il modulo sui Comuni, ma il Comune resta sempre presente. Lo trovi come ente destinatario di finanziamenti regionali, come soggetto attuatore, come amministrazione coinvolta in conferenze o accordi, come beneficiario di assistenza tecnica provinciale, come attore di servizi pubblici locali o come livello finale di erogazione.

La differenza rispetto a M-FL01 è il punto di osservazione. Nel modulo comunale guardi il procedimento dall'interno dell'ufficio comunale. In M-FL02 guardi il Comune dentro una catena più ampia: programma regionale, piano di area vasta, finanziamento, controllo, rendicontazione, coordinamento, conferenza, convenzione, accordo, gestione associata.

Questo cambio di prospettiva è decisivo per i casi pratici. Se la traccia chiede di impostare una nota regionale su un avviso rivolto ai Comuni, non devi rispondere come responsabile dello sportello comunale. Devi impostare criteri, istruttoria, controlli, adempimenti e responsabilità dal punto di vista dell'amministrazione regionale.

I QUATTRO RUOLI DEL COMUNE

Il Comune può essere ente di prossimità, quando organizza servizi e procedimenti rivolti direttamente alla comunità; beneficiario, quando riceve risorse sulla base di un programma o di un avviso; soggetto attuatore, quando realizza un intervento e ne documenta avanzamento e spesa; interlocutore territoriale, quando partecipa a pianificazione, accordi e coordinamento con Regione ed enti di area vasta. La stessa amministrazione può assumere più ruoli nella medesima politica, ma ogni ruolo comporta atti, obblighi e controlli diversi.

Un Comune beneficiario non è un destinatario passivo. Deve presentare una domanda coerente, dimostrare i requisiti, organizzare l'attuazione, rispettare gli obblighi e rendicontare. La Regione, dal canto suo, non gestisce automaticamente il servizio locale: programma, finanzia e controlla nei limiti della disciplina dell'intervento. Se entra una Provincia o una Città metropolitana, occorre spiegare la funzione specifica che giustifica il coinvolgimento.

UNA PRATICA, PIÙ PUNTI DI VISTA

Prendi un intervento su un servizio territoriale. Dal punto di vista regionale, la pratica riguarda obiettivi, criteri, selezione, concessione e controllo. Dal punto di vista comunale, riguarda progetto, atti di attuazione, rapporti con operatori e utenti, spesa e rendicontazione. Dal punto di vista di area vasta, può riguardare coerenza territoriale, rete o coordinamento tra più Comuni. La qualità della risposta dipende dalla capacità di cambiare punto di osservazione senza perdere l'unità del procedimento.

Ruolo comunale	Documento o attività da riconoscere	Controllo essenziale
beneficiario	domanda, progetto e dichiarazioni	requisiti e ammissibilità
attuatore	atti di gestione e documenti di avanzamento	rispetto di obblighi e tempi
erogatore	organizzazione del servizio e rapporto con utenti	qualità, continuità e risultati
partner territoriale	accordo, tavolo o contributo alla pianificazione	coerenza tra enti e tracciabilità delle decisioni

Nell'orale, non dire soltanto che «il Comune collabora». Specifica in quale veste, per quale funzione e mediante quale passaggio. Nel caso scritto, assegna a ciascun soggetto un verbo: la Regione programma, il Comune propone e attua, l'ente di area vasta coordina se competente, gli uffici controllano e documentano. I verbi rendono visibile la distribuzione delle responsabilità.

Il passaggio finale è il controllo. Se il Comune riceve risorse, occorre verificare condizioni, avanzamento, documentazione e risultato; se partecipa a un accordo, occorre rendere chiari impegni e responsabilità; se eroga un servizio, restano centrali qualità, continuità e tutela degli utenti. La catena multilivello non termina con l'assegnazione del finanziamento o con la firma dell'accordo.

Da qui deriva una distinzione utile: il Comune può avere autonomia nella gestione dell'intervento e, nello stesso tempo, essere vincolato agli obiettivi, ai criteri e agli obblighi connessi alla risorsa ricevuta. Autonomia e controllo non si escludono; operano su piani diversi. In prova, questa precisazione evita sia l'idea di un Comune subordinato sia quella di un beneficiario libero da condizioni.

La motivazione deve rendere leggibili entrambi i piani.

Questo vale in ogni passaggio istruttorio.

18.6 Il Bando Decoder regionale e di area vasta

Il bando è il documento che decide la priorità di studio. In M-FL02 va letto con cinque domande.

1. Quale ente assume? Una Regione, una Provincia e una Città metropolitana non generano lo stesso programma di studio. L’ente che assume indica la scala della funzione, gli atti più probabili, le materie specialistiche e gli esempi da preparare.

2. Quale profilo è richiesto? Un profilo amministrativo territoriale, un profilo legislativo, un profilo tecnico e un profilo fondi UE/PNRR hanno aree comuni, ma non uguali. Il candidato deve separare il nucleo trasversale dalle materie che fanno punteggio per quel profilo.

3. Quali materie sono davvero operative? Se compaiono “ordinamento regionale”, “programmazione”, “fondi europei”, “PNRR”, “contratti pubblici”, “servizi pubblici locali”, “viabilità”, “edilizia scolastica” o “pianificazione territoriale”, non vanno studiate come definizioni isolate. Vanno trasformate in procedimenti, atti, controlli e casi.

4. Quale output sarà richiesto? Il bando può prevedere quiz, risposta sintetica, prova scritta teorica, caso pratico, colloquio orale o prova tecnico-professionale. Cambia il modo di preparare la materia. Per un quiz serve distinguere concetti simili; per un orale serve una struttura chiara; per un caso serve una sequenza di atti e verifiche.

5. Quale relazione tra enti è implicita? Molte tracce non dicono esplicitamente “rapporto Regione-Comuni” o “coordinamento metropolitano”, ma lo presuppongono. Ogni volta che una funzione supera il confine di un ente, devi chiederti quali soggetti entrano nella catena.

SCHEDA COMPILABILE

Campo	Domanda	Tuo appunto
Ente	chi bandisce e qual è la sua scala?	
Profilo	quali attività svolgerà il vincitore?	
Materie	quali nuclei sono comuni e quali specialistici?	
Prova	quiz, risposta, caso o colloquio?	

Campo	Domanda	Tuo appunto
Atti	quali documenti deve saper riconoscere o impostare?	
Relazioni	quali altri enti entrano nel procedimento?	
Output	che cosa deve produrre il candidato in tempo limitato?	

Compila la scheda con parole ricavate dal bando, non con etichette generiche. Se il profilo richiama programmazione territoriale e gestione di finanziamenti, l'output non può essere soltanto una definizione di Regione: occorrono una catena procedimentale, una tabella dei soggetti e una risposta su controlli e risultati. Se il profilo è tecnico di area vasta, aumentano invece il peso di territorio, infrastrutture e interfaccia amministrativa, restando nei limiti della competenza professionale richiesta.

Al termine assegna a ogni materia un output di allenamento: tre distinzioni per i quiz, una scaletta per l'orale, una sequenza di atti per il caso. Il decoder diventa utile solo quando modifica concretamente il piano di studio e il tipo di esercizio scelto.

Annota infine l'errore che vuoi evitare nella prova successiva.

Scrivilo in forma concreta e verificabile.

Questo appunto guiderà la correzione dell'esercizio seguente.

CASO GUIDATO: AVVISO REGIONALE RIVOLTO AI COMUNI

Traccia: una Regione deve pubblicare un avviso per finanziare interventi comunali di riqualificazione di servizi territoriali. Il candidato deve indicare i passaggi amministrativi essenziali e i controlli da prevedere.

Una risposta debole direbbe: "La Regione pubblica il bando, i Comuni partecipano, viene fatta una graduatoria e poi si erogano i contributi". È una risposta generica. Non mostra il sistema.

Una risposta corretta parte dalla mappa multilivello:

Passaggio	Livello coinvolto	Attenzione concorsuale
Programmazione	Regione	Coerenza con piano, risorse disponibili, obiettivi e criteri.
Avviso	Regione	Requisiti, beneficiari, spese ammissibili, termini, documentazione.

Passaggio	Livello coinvolto	Attenzione concorsuale
Domanda	Comune	Progetto, quadro economico, dichiarazioni, eventuale CUP se investimento.
Istruttoria	Regione	Ammissibilità formale, valutazione, graduatoria, motivazione.
Concessione	Regione	Atto di assegnazione, obblighi del beneficiario, tempi e modalità.
Attuazione	Comune	Realizzazione intervento, affidamenti, contabilità, tracciabilità.
Rendicontazione	Comune e Regione	Documenti di spesa, controlli, eventuali revoche o recuperi.
Monitoraggio	Regione	Avanzamento, indicatori, dati e relazione sui risultati.

Una definizione memorizzata non basta per lavorare sul caso. Non occorre inventare norme: bisogna ordinare il procedimento secondo livello, funzione, atto e controllo.

18.7 Dalla competenza all'output di prova

CASO GUIDATO: FUNZIONE DI AREA VASTA

Traccia: una Città metropolitana deve coordinare un intervento di mobilità che coinvolge più Comuni. Quali elementi deve considerare il funzionario?

La risposta deve partire dalla scala. La mobilità metropolitana non riguarda solo un singolo Comune, perché flussi, infrastrutture, servizi e impatti superano i confini comunali. La Città metropolitana assume un ruolo di pianificazione e coordinamento; i Comuni restano interlocutori; la Regione può rilevare per programmazione, finanziamento o trasporto pubblico; eventuali affidamenti e lavori richiamano contratti pubblici, bilancio, controlli e tracciabilità.

La risposta può essere ordinata così:

- problema: mobilità sovracomunale;
- livello adeguato: Città metropolitana come area vasta;
- soggetti: Comuni interessati, eventuale Regione, operatori, utenti;
- atti: piano, accordo, delibera, determina, affidamento, monitoraggio;
- rischi: competenze confuse, mancato coordinamento, dati incompleti, copertura finanziaria non chiara.

Il candidato che ragiona così dimostra di conoscere il sistema, non solo la denominazione dell'ente.

DA SAPERE IN CINQUE RIGHE

Il sistema territoriale italiano è multilivello: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni non sono uffici di una gerarchia semplice, ma livelli autonomi coordinati dall'ordinamento. Le funzioni amministrative vanno lette con sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione legifera, programma, amministra e coordina; Province e Città metropolitane svolgono funzioni di area vasta; il Comune resta il livello di prossimità e attuazione. Nei concorsi M-FL02 ogni materia deve diventare mappa livello-funzione-atto. L'errore da evitare è confondere scala territoriale, competenza e gestione concreta.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Spieghi che cosa si intende per sistema territoriale multilivello e perché è rilevante nei concorsi regionali e di area vasta.

Risposta modello. Il sistema territoriale multilivello indica l'organizzazione della Repubblica attraverso diversi livelli autonomi: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Non formano una scala gerarchica semplice. Competenze legislative, funzioni amministrative, programmazione, gestione e controlli sono distribuiti secondo la Costituzione e la legislazione ordinaria. Nei concorsi regionali e di area vasta bisogna riconoscere il livello competente e l'atto corretto: la Regione può programmare e finanziare; la Provincia o la Città metropolitana può coordinare funzioni sovracomunali; il Comune può attuare o gestire il servizio. I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza aiutano a individuare il livello adatto. Il candidato collega quindi ente, funzione, procedimento, atto e controllo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Le Province sono state abolite?

Risposta corretta. No. Le Province non sono state abolite. La L. 56/2014 ne ha riformato assetto, organi e funzioni, rafforzando la lettura come enti di area vasta. Nei concorsi è importante evitare formule assolute: la Provincia conserva rilievo in funzioni come viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e assistenza ai Comuni, secondo la disciplina applicabile.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è usare la parola “ente locale” come categoria indistinta. Questo porta a tre conseguenze negative: si attribuiscono al Comune funzioni che spettano al livello regionale o di area vasta; si immagina una gerarchia impropria tra Regione e Comuni; si trasforma una traccia su programmazione, fondi o PNRR in una risposta generica sul procedimento amministrativo.

Per correggere l'errore, usa sempre la sequenza:

- 1. livello istituzionale;
- 2. funzione;
- 3. atto;
- 4. soggetti coinvolti;
- 5. controllo o rendicontazione.

MINI-ESERCIZIO

Leggi le tre tracce e completa la mappa.

Traccia	Livello prevalente	Funzione	Atto o output probabile
Avviso per contributi regionali ai Comuni su servizi territoriali.	Regione, con Comuni beneficiari.	Programmazione, finanziamento, istruttoria, controllo.	Avviso, graduatoria, concessione, check-list rendicontazione.
Piano di manutenzione della rete stradale provinciale.	Provincia.	Viabilità di area vasta, programmazione lavori.	Programma, determina, affidamento, cronoprogramma, controllo esecuzione.
Intervento metropolitano di mobilità su più Comuni.	Città metropolitana, con Comuni e Regione.	Pianificazione e coordinamento sovracomunale.	Piano, accordo, delibera, schema soggetti-competenze.

Ora aggiungi, per ciascuna traccia, un possibile rischio istruttorio: competenza non chiara, copertura finanziaria, documentazione incompleta, dati di monitoraggio non aggiornati, mancato coordinamento tra enti.

DIARIO DEGLI ERRORI

Errore	Segnale nel tuo studio	Correzione
Confondi Regione e Comune.	Rispondi sempre dal punto di vista dello sportello.	Chiedi se la traccia riguarda programmazione, finanziamento o coordinamento.
Dici che le Province sono abolite.	Usi formule generiche sulla "soppressione".	Studia la L. 56/2014 come riordino e area vasta.
Vedi i fondi UE solo come sigle.	Memorizzi FESR/FSE+ senza procedura.	Ricostruisci programma, avviso, progetto, beneficiario, spesa, controllo.
Tratti il PNRR come tema politico.	Parli di missioni senza milestone, target o rendicontazione.	Collega progetto, CUP, ReGiS, DNSH, controlli e documenti.
Ignori la scala territoriale.	Applichi sempre lo stesso modello di atto.	Parti da sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

CHECKLIST FINALE

- So spiegare perché il sistema territoriale è multilivello e non gerarchico in senso semplice.
- Distinguo Regione, Provincia, Città metropolitana e Comune per ruolo, funzioni e scala.
- So usare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in un caso, non solo definirle.
- So leggere un bando M-FL02 individuando ente, profilo, materie e output di prova.
- So costruire una mappa livello-funzione-atto per un avviso regionale, una funzione provinciale o un intervento metropolitano.
- Non affermo che le Province siano abolite.
- Non confondo programmazione, gestione e controllo.
- Quando compaiono fondi, PNRR o servizi pubblici locali, cerco subito beneficiari, atti, dati, spese e rendicontazione.

☒ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio il sistema territoriale multilivello?

- A. I diversi livelli territoriali sono autonomi nei limiti dell'ordinamento e operano secondo competenze e funzioni differenziate.
- B. Regione, Provincia e Comune sono uffici periferici dello Stato.
- C. Tutti gli enti territoriali esercitano le stesse funzioni su scale diverse.
- D. La Regione è sempre gerarchicamente sovraordinata agli enti locali.

Risposta corretta: A. Autonomia non significa indipendenza, ma nemmeno inserimento in una catena gerarchica ordinaria. Occorre individuare la fonte, la competenza, la funzione e gli strumenti di coordinamento applicabili. Le altre risposte cancellano proprio le differenze che il candidato deve riconoscere.

QUIZ 2

Il principio di adeguatezza richiede soprattutto di verificare:

- A. se la funzione produce entrate;
- B. se l'organo politico approva ogni atto;
- C. se l'ente dispone della scala e della capacità necessarie per esercitare efficacemente la funzione;
- D. se il servizio è vicino al cittadino.

Risposta corretta: C. La vicinanza è importante nella sussidiarietà, ma non basta. L'adeguatezza obbliga a confrontare compito, dimensione territoriale, mezzi e capacità organizzativa. Una funzione sovracomunale può richiedere coordinamento o una scala più ampia anche quando produce effetti immediati sui cittadini.

QUIZ 3

Qual è la prima operazione corretta davanti a un bando di una Città metropolitana?

- A. Ripassare soltanto il TUEL.
- B. Trattare l'ente come il Comune capoluogo.
- C. Identificare profilo, attività, materie, prove e scala territoriale delle funzioni.
- D. Studiare tutte le discipline regionali senza priorità.

Risposta corretta: C. Il Bando Decoder parte dall'amministrazione che assume, ma non si ferma al nome. Deve collegare il profilo alle attività e agli output di prova. La Città metropolitana è un ente distinto dal Comune capoluogo e presenta funzioni che richiedono una lettura di area vasta.

QUIZ 4

Una Regione finanzia progetti comunali mediante un avviso. Quale sequenza rappresenta meglio il rapporto multilivello?

- A. Delibera comunale, legge statale, controllo regionale.
- B. Programmazione regionale, avviso, domande dei Comuni, istruttoria, concessione, attuazione, rendicontazione e controllo.
- C. Avviso, pagamento automatico, controllo eventuale.
- D. Programmazione comunale e gestione statale.

Risposta corretta: B. La sequenza rende visibili i ruoli: la Regione programma e conduce il procedimento di finanziamento; i Comuni presentano e attuano i progetti; rendicontazione e controllo chiudono il ciclo. Nel caso concreto vanno poi verificate la fonte e le regole specifiche dell'avviso.

QUIZ 5

Dire che «le Province sono state abolite» è:

- A. errato, perché la legge n. 56/2014 ne ha riordinato assetto e funzioni senza eliminarle dall'ordinamento;
- B. corretto per effetto della legge n. 56/2014;
- C. corretto soltanto nelle Regioni ordinarie;
- D. corretto se esiste una Città metropolitana.

Risposta corretta: A. La formula dell'abolizione è una tipica trappola concorsuale. La disciplina vigente va letta come riordino degli enti di area vasta. La presenza di una Città metropolitana non autorizza generalizzazioni su tutte le Province o su ogni territorio.

QUIZ 6

In un caso sulla mobilità che interessa numerosi Comuni, quale ragionamento è più solido?

- A. Occorre individuare scala del problema, funzioni attribuite, soggetti coinvolti, atti di pianificazione e coordinamento e disciplina applicabile.
- B. La competenza è sempre del singolo Comune perché il servizio raggiunge i cittadini.
- C. La competenza è sempre statale perché la mobilità è una materia unitaria.
- D. È sufficiente nominare la sussidiarietà.

Risposta corretta: A. I principi non sostituiscono l'analisi. Bisogna applicarli alla dimensione dei flussi e verificare la disciplina della funzione. Una risposta valida distingue pianificazione, gestione, finanziamento e controllo, senza attribuire automaticamente tutto a un solo livello.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione intende sostenere la riqualificazione di servizi territoriali gestiti dai Comuni. Il programma prevede risorse regionali, una procedura selettiva e il monitoraggio dei risultati. Durante l'istruttoria emerge che un progetto coinvolge tre Comuni e produce effetti anche sulla mobilità dell'area metropolitana. Imposta una risposta in cinque passaggi.

1. Qualificazione. Il problema non è un semplice servizio comunale: comprende programmazione e finanziamento regionali, attuazione locale e un possibile impatto sovracomunale. La prima frase deve quindi qualificare la vicenda come catena multilivello.
2. Soggetti e funzioni. La Regione definisce il programma e conduce il procedimento di finanziamento secondo la fonte applicabile. I Comuni sono proponenti o attuatori e devono coordinare il progetto. La Città metropolitana entra nell'analisi se le sue funzioni e i suoi strumenti di pianificazione sono effettivamente coinvolti dall'impatto sulla mobilità; non va inserita per automatismo.
3. Atti e procedimento. La risposta ordina programmazione, avviso, domande, istruttoria, graduatoria o selezione, concessione, attuazione e rendicontazione. Per la componente sovracomunale indica la necessità di verificare gli atti di pianificazione e gli strumenti di coordinamento pertinenti. Non inventa il nome dell'atto se la traccia non offre la disciplina specifica.
4. Controlli e rischi. Vanno controllati ammissibilità, coerenza del progetto, obblighi dei beneficiari, documentazione della spesa, avanzamento e risultati. I rischi principali sono sovrapposizione di competenze, mancato coordinamento tra i Comuni, incoerenza con la pianificazione territoriale e dati di monitoraggio incompleti.
5. Output. La risposta si chiude con una tabella livello-funzione-atto-controllo e con l'indicazione delle verifiche normative necessarie. In questo modo il candidato dimostra di saper trasformare l'assetto istituzionale in un percorso amministrativo, senza confondere autonomia, coordinamento e gerarchia.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riguardo alle autonomie territoriali e all'attribuzione delle funzioni amministrative.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'attuazione delle disposizioni costituzionali sul sistema territoriale.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni.
- Statuto, regolamenti e atti organizzativi dell'ente indicato dal bando, quando la prova richiede una disciplina territoriale specifica.

Statuti, organi e organizzazione regionale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Apertura editoriale

Nei concorsi regionali molti candidati studiano gli organi come una lista: Consiglio, Giunta, Presidente. È una partenza troppo povera. La prova non chiede solo di ricordare i nomi degli organi, ma di capire come la Regione funziona quando deve approvare una legge, adottare un programma, organizzare uffici, pubblicare un avviso, concedere un contributo, nominare un organismo, controllare un ente dipendente o rispondere a un Comune.

La Regione, a differenza del Comune, ha una dimensione normativa e programmatica molto forte. Ha uno statuto, leggi regionali, regolamenti, organi politici, direzioni amministrative, strutture tecniche, agenzie, enti strumentali e società partecipate. Questo non significa che ogni bando chieda tutto. Significa che il candidato deve saper costruire una catena ordinata.

La catena è:

1. fonte;
2. organo;
3. competenza;
4. struttura;
5. atto;
6. controllo.

Se questa catena manca, la risposta diventa generica. Dire “la Giunta approva” o “il dirigente adotta l’atto” senza spiegare il perché non basta. Nel Metodo BANDO il capitolo serve a trasformare l’ordinamento regionale in uno strumento di prova: una griglia per rispondere a quiz, orale e caso teorico-pratico.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. spiegare perché lo statuto regionale è una fonte essenziale dell’organizzazione regionale;
2. distinguere Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Regione per funzione, ruolo e atti;
3. riconoscere il peso della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione;
4. leggere un organigramma regionale senza confondere assessorato, direzione, settore, servizio, agenzia ed ente dipendente;

- 5. costruire lo schema organo-fonte-competenza-atto;
- 6. risolvere un caso semplice di individuazione dell'organo competente.

Questo non sostituisce il diritto costituzionale del VOL-01 e non anticipa tutto il capitolo sui procedimenti regionali. Il valore aggiunto di M-FL02 è l'applicazione: davanti a un bando regionale, devi capire quale parte dell'ente entra in gioco.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Studia il capitolo con tre matite ideali.

La prima matita serve per le fonti. Evidenzia statuto, legge regionale, regolamento, atto di indirizzo, delibera, decreto, determinazione e avviso. Sono parole diverse e non devono essere trattate come sinonimi.

La seconda matita serve per gli organi. Segna Consiglio, Giunta, Presidente, assessori, direzioni, dirigenti, agenzie ed enti dipendenti. Ogni soggetto ha una funzione diversa nella catena decisionale.

La terza matita serve per l'output. Trasforma ogni blocco in una domanda da prova: chi approva? chi istruisce? chi firma? quale fonte si consulta? quale atto si produce? quale errore devo evitare?

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma parla di ordinamento regionale, statuto, organi, organizzazione o atti?	Se sì, prepara la catena fonte-organo-competenza-atto.
A - Aree	Quali aree si collegano?	Diritto costituzionale, organizzazione PA, pubblico impiego, atti regionali, controlli.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Statuto, Consiglio, Giunta, Presidente, dirigenza, agenzie, enti strumentali.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Confondere organo politico e dirigente; usare lo statuto come parola decorativa; ignorare l'organigramma.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
O - Output	Cosa devo saper produrre?	Schema organo-fonte-competenza-atto; risposta orale; mini-caso di competenza.

19.1 Statuto e fonti dell'organizzazione regionale

PERCHÉ LO STATUTO REGIONALE CONTA NEI CONCORSI

Lo statuto regionale non è un documento simbolico. Per le Regioni ordinarie è la fonte che, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione. Regola anche profili come iniziativa, referendum, pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e Consiglio delle autonomie locali.

Conoscere lo statuto serve anzitutto a ricostruire la forma di governo regionale. Sapere che esistono Consiglio, Giunta e Presidente è solo il punto di partenza: occorre capire i rapporti tra gli organi, gli atti riservati a ciascuno e le garanzie previste.

Lo statuto è anche una fonte di organizzazione. Una domanda può riguardare indirizzo, controllo, gestione degli uffici, partecipazione, rapporti con gli enti locali o pubblicazione degli atti. Lo statuto e le fonti interne consentono allora di individuare la regola applicabile.

STATUTO ORDINARIO E STATUTI SPECIALI

Quando studi “lo statuto regionale”, devi evitare una scorciatoia. Non tutte le Regioni hanno la stessa forma statutaria.

Per le Regioni a statuto ordinario, lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale secondo l'art. 123 della Costituzione. Il procedimento comprende due deliberazioni successive, ciascuna a maggioranza assoluta dei componenti, separate da un intervallo di almeno due mesi. Lo statuto determina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento: è una fonte regionale particolare, non un regolamento interno.

La pubblicazione apre due garanzie distinte. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 30 giorni; entro tre mesi possono chiedere il referendum un cinquantesimo degli elettori della Regione oppure un quinto dei componenti del Consiglio. Se richiesto, il referendum deve approvare lo statuto a maggioranza dei voti validi perché esso possa essere promulgato. Non è previsto il quorum di partecipazione proprio di altri referendum. Il voto consiliare dei due terzi non esclude il referendum statuario: quella eccezione appartiene al diverso procedimento dell'art. 138.

Caso risolto. Un Consiglio di 31 componenti approva il testo con 16 voti favorevoli e lo riapprova con 20 voti dopo 40 giorni. La maggioranza è sufficiente in entrambe le votazioni, ma l'intervallo non raggiunge due mesi: il procedimento statutario non è rispettato. La seconda deliberazione deve osservare il termine costituzionale, non basta una maggioranza più ampia.

Per le Regioni a statuto speciale, invece, lo statuto speciale ha rango di legge costituzionale e segue una logica diversa. Per questo non bisogna prendere una regola valida per le Regioni ordinarie e applicarla automaticamente alle Regioni speciali.

In prova, di solito, non serve una rassegna di tutte le Regioni. Serve una frase prudente e corretta:

NOTA

Nel caso delle Regioni ordinarie, lo statuto è la fonte regionale che, in armonia con la Costituzione, disciplina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Per le Regioni speciali occorre invece considerare lo statuto speciale, che ha natura e rango diversi.

Questa frase evita due errori: trattare lo statuto come un regolamento qualunque e confondere Regioni ordinarie e speciali.

LA GERARCHIA PRATICA DELLE FONTI REGIONALI

Nel lavoro di un funzionario regionale non basta chiedersi “che cosa dice la legge?”. Bisogna capire quale fonte regola il punto specifico.

La seguente tabella aiuta a orientarsi.

Fonte	Funzione pratica	Uso in prova
Costituzione	Definisce autonomia regionale, organi necessari, competenze e limiti.	Base per risposte su Titolo V, organi, statuto e rapporti Stato-Regioni.
Statuto regionale	Regola forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.	Fonte da richiamare quando la traccia parla di organi, rapporti interni, partecipazione e CAL.
Legge regionale	Disciplina materie di competenza regionale e istituti organizzativi previsti dall'ordinamento.	Fonte tipica per procedimenti, settori, enti strumentali, programmi e discipline di settore.
Regolamento regionale	Dettaglia l'attuazione o l'organizzazione, secondo la fonte che lo prevede.	Serve per procedure, attuazione, uffici, criteri e disposizioni applicative.

Fonte	Funzione pratica	Uso in prova
Atti di indirizzo	Fissano obiettivi, piani, programmi, priorità e criteri generali.	Rilevano in casi su programmazione, contributi, avvisi, attuazione di politiche pubbliche.
Atti gestionali	Realizzano concretamente l'attività amministrativa.	Determinazioni, provvedimenti, impegni, liquidazioni, graduatorie, concessioni.

Una fonte superiore fissa il quadro, una fonte interna organizza e un atto amministrativo applica la disciplina al caso. La risposta teorico-pratica deve collegare questi livelli e individuare quello competente.

Questa sequenza non va però trasformata in una gerarchia rigida tra atti che svolgono funzioni diverse. Prima si individua la fonte che attribuisce il potere; poi si verifica la disciplina organizzativa dell'ente; infine si controllano organo competente, procedimento e forma dell'atto. Lo statuto offre il quadro, ma non rende competente qualunque organo su qualunque materia. In sede d'esame è quindi più solido motivare la soluzione con la coppia fonte-competenza che limitarsi a dire che un atto «discende» genericamente dallo statuto.

19.2 Organi necessari e Consiglio regionale

GLI ORGANI NECESSARI DELLA REGIONE

La Costituzione individua tre organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale. Questa è la base. Tuttavia, in una prova regionale, non devi fermarti alla denominazione. Devi spiegare il ruolo.

Il Consiglio regionale è l'assemblea rappresentativa. Esercita la funzione legislativa regionale nelle materie attribuite alla Regione e le altre funzioni previste dalla Costituzione e dalle leggi. Nei concorsi va collegato a leggi regionali, statuto, indirizzo, controllo politico e funzioni assembleari.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo. In termini concorsuali è il luogo dell'indirizzo politico-amministrativo regionale, dell'attuazione del programma di governo e di molte decisioni di programmazione. Non va confusa con gli uffici: la Giunta non è una direzione amministrativa.

Il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali secondo la disciplina applicabile. Nei casi pratici può rilevare per rappresentanza, decreti, nomine, rapporti istituzionali e direzione politica.

Accanto a questi organi trovi assessori, commissioni consiliari, uffici di presidenza, direzioni, dipartimenti, strutture tecniche, agenzie ed enti dipendenti. Non tutti hanno lo stesso rango e non tutti adottano gli stessi atti. Il candidato deve riconoscere il livello.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale non è un ufficio amministrativo. È l'organo assembleare della Regione. La sua funzione più evidente è quella legislativa: approva le leggi regionali nelle materie di competenza. Ma per il candidato è importante cogliere anche il resto.

Il Consiglio può esercitare funzioni di indirizzo e controllo politico. Può approvare atti fondamentali previsti dallo statuto o dalla legge regionale. Può intervenire su statuto, regolamenti interni, piani o atti generali quando la disciplina applicabile lo prevede. Può svolgere attività ispettiva e di controllo nei confronti dell'esecutivo regionale.

Nelle tracce sul procedimento legislativo, sul drafting, sulle competenze legislative o sulla qualità della regolazione, il Consiglio opera come legislatore regionale. Il tema sarà ripreso nel capitolo dedicato a tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting.

Mozioni, risoluzioni e controllo sull'azione della Giunta collocano invece il Consiglio nel circuito dell'indirizzo e del controllo politico. Statuto e legge regionale possono infine riservargli determinati atti generali. Non esiste, però, una competenza consiliare generale per tutti gli atti di maggiore rilievo: l'attribuzione va verificata nella fonte applicabile.

Formula utile:

NOTA

Il Consiglio regionale è l'organo assembleare della Regione: esercita la funzione legislativa regionale e le funzioni di indirizzo, controllo e deliberazione previste dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

La competenza consiliare va ricostruita senza automatismi. Una materia politicamente importante non è, per ciò solo, riservata al Consiglio; allo stesso modo, la presenza di una commissione consiliare non sposta su quest'ultima la decisione finale. Le commissioni preparano, esaminano o controllano secondo le regole interne, mentre l'assemblea esercita le attribuzioni che la fonte le assegna.

Se la traccia richiama...	Il candidato verifica...	Conclusione prudente
una legge regionale	iniziativa, esame e deliberazione secondo Costituzione, statuto e regolamento	il Consiglio opera come legislatore regionale
una mozione, un'interrogazione o una risoluzione	disciplina statutaria e regolamento interno	si tratta di indirizzo o controllo politico, non di gestione

Se la traccia richiama...	Il candidato verifica...	Conclusione prudente
un piano o un atto generale	espressa attribuzione nello statuto o nella legge	la competenza non si presume dal rilievo politico dell'atto
un provvedimento rivolto a un destinatario	natura concreta dell'atto e regole organizzative	occorre verificare se la decisione appartenga alla dirigenza

Una buona risposta orale procede quindi in tre tempi: qualifica il Consiglio come organo assembleare; indica la funzione coinvolta; richiama la fonte che attribuisce la specifica competenza. Questo metodo evita sia di ridurre il Consiglio alla sola produzione legislativa, sia di trasformarlo in un organo amministrativo generale.

Se la traccia non indica la fonte regionale, va segnalata la verifica necessaria senza attribuire al Consiglio poteri solo presunti.

19.3 Giunta, Presidente e supporto agli organi politici

LA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. In chiave concorsuale, il suo ruolo si comprende collegando tre parole: governo, indirizzo, attuazione.

La Giunta governa politicamente l'amministrazione regionale insieme al Presidente. Traduce il programma politico in priorità, piani, direttive, programmi, schemi di atti e decisioni generali. Adotta deliberazioni di indirizzo, approva proposte, definisce criteri e indirizzi, attiva politiche pubbliche e coordina l'azione amministrativa secondo statuto, leggi e regolamenti.

Ma la Giunta non deve essere confusa con la gestione amministrativa. Quando la Regione deve approvare criteri generali per un avviso, può intervenire un atto di Giunta. Quando invece bisogna istruire domande, approvare una graduatoria, concedere un contributo, assumere un impegno di spesa o liquidare somme, entra normalmente in gioco la dirigenza competente, secondo le regole dell'ordinamento regionale.

Le prove teorico-pratiche richiedono spesso questa distinzione anche quando non la formulano espressamente. Assegnare alla Giunta un atto gestionale ordinario rivela una lettura errata del rapporto tra politica e amministrazione.

Formula utile:

NOTA

La Giunta regionale è l'organo esecutivo: definisce e attua l'indirizzo politico-amministrativo attraverso atti collegiali e decisioni generali, mentre la gestione concreta è affidata agli uffici e ai dirigenti secondo le competenze stabilite dall'ordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Il Presidente della Giunta regionale ha una funzione di rappresentanza e direzione politica. Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne risponde. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali. Nei rapporti istituzionali e nella comunicazione esterna dell'ente, il suo ruolo è centrale.

L'art. 122 prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, salvo diversa disposizione dello statuto; il Presidente eletto nomina e revoca gli assessori. La legge regionale disciplina sistema elettorale, ineleggibilità e incompatibilità entro i principi fondamentali della legge statale, che fissa anche la durata degli organi elettivi. Il Presidente del Consiglio regionale è invece eletto dal Consiglio fra i propri componenti: sono due cariche differenti.

L'art. 126 disciplina anche la crisi degli organi. La mozione di sfiducia al Presidente deve essere motivata, firmata da almeno un quinto dei consiglieri e votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione. Per il Presidente eletto direttamente, l'approvazione della sfiducia comporta dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti seguono alla sua rimozione, all'impedimento permanente, alla morte o alle dimissioni volontarie. In ogni caso, anche le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri producono gli effetti indicati dalla Costituzione.

Esempio. Il Consiglio sfiducia validamente un Presidente eletto direttamente. Non può mantenere in vita la medesima legislatura limitandosi a eleggere un nuovo Presidente: il legame fra gli organi comporta lo scioglimento. Questa regola non va trasferita senza verifica a una diversa forma di governo statutaria o a una Regione speciale.

Un'ipotesi distinta è lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge o ragioni di sicurezza nazionale. L'art. 126 richiede un decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali: non è una mozione di sfiducia né una decisione autonoma di un dirigente.

In molti organigrammi regionali trovi anche decreti del Presidente, uffici di diretta collaborazione, nomine, deleghe agli assessori e atti di rappresentanza. Il candidato deve però evitare una semplificazione: non ogni atto importante è del Presidente. La competenza dipende da Costituzione, statuto, legge regionale, regolamento organizzativo e disciplina di settore.

In prova, il Presidente può comparire in quattro forme:

1. rappresentanza della Regione;
2. direzione politica della Giunta;
3. promulgazione delle leggi regionali ed emanazione dei regolamenti;
4. adozione di decreti, nomine o atti previsti dalla fonte applicabile.

La risposta deve essere ordinata. Non dire “il Presidente è il capo della Regione” come se fosse una formula autosufficiente. Spiega che rappresenta l'ente e dirige la politica della Giunta, ma che la competenza sui singoli atti va sempre letta nella fonte.

ASSESSORI, COMMISSIONI E STRUTTURE DI SUPPORTO

Gli assessori fanno parte della Giunta e ricevono deleghe politiche su settori o materie. La delega assessorile non trasforma l'assessore in dirigente e non gli attribuisce automaticamente tutti gli atti amministrativi del settore. Serve a organizzare l'indirizzo politico e il raccordo tra Giunta, Presidente e amministrazione.

Le commissioni consiliari sono articolazioni del Consiglio. Preparano, esaminano, approfondiscono e seguono materie assegnate secondo regolamento interno e statuto. Nei concorsi possono essere rilevanti per procedimento legislativo, controllo, pareri, audizioni e attività istruttoria dell'assemblea.

Gli uffici di diretta collaborazione supportano gli organi politici. Anche qui bisogna distinguere: supporto politico-istituzionale non significa gestione amministrativa ordinaria. La gestione resta affidata alle strutture amministrative competenti.

Una risposta orale può sintetizzare così il rapporto:

NOTA

Gli assessori e le strutture politiche collaborano all'indirizzo politico-amministrativo; le direzioni e i dirigenti curano l'attuazione gestionale e adottano gli atti amministrativi di competenza.

Il criterio decisivo è la funzione esercitata, non la visibilità dell'atto. Il Presidente rappresenta la Regione e svolge le attribuzioni costituzionali e statutarie; la Giunta assume collegialmente le decisioni di governo che le fonti riservano; l'assessore cura l'indirizzo del settore nei limiti della delega. Nessuna di queste posizioni consente di assorbire automaticamente l'istruttoria o la firma gestionale. Davanti a un decreto, una deliberazione o una determinazione, il candidato deve perciò controllare denominazione, base normativa, contenuto e soggetto competente, senza dedurre la natura dell'atto dal solo titolo.

19.4 Direzioni, dipartimenti, settori e uffici

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE

La Regione non opera solo attraverso organi politici. Ha un apparato amministrativo: direzioni generali, dipartimenti, settori, servizi, uffici territoriali, strutture tecniche, agenzie, enti dipendenti, organismi strumentali e società partecipate. Le denominazioni cambiano da Regione a Regione; la logica concorsuale resta stabile.

Per leggere l'organizzazione amministrativa devi distinguere cinque livelli.

Livello organizzativo	Che cosa indica	Attenzione in prova
Assessorato o delega politica	Ambito di indirizzo politico assegnato a un componente della Giunta.	Non coincide con l'ufficio che firma gli atti gestionali.
Direzione o dipartimento	Struttura amministrativa di vertice o macro-area gestionale.	Individua il centro organizzativo responsabile.
Settore, servizio o ufficio	Articolazione operativa che istruisce procedimenti e cura attività.	Serve a capire chi svolge istruttoria, controlli e rapporti con utenti o enti.
Agenzia o ente dipendente	Soggetto strumentale con funzioni specifiche.	Verificare legge istitutiva, statuto, vigilanza e rapporto con la Regione.
Società partecipata o organismo in house	Strumento societario o organizzativo per servizi e funzioni.	Non confondere con ufficio regionale; rilevano controllo, affidamento e partecipazioni.

Nei bandi regionali l'organizzazione appare spesso in modo indiretto: “Direzione istruzione”, “Settore infrastrutture”, “Area fondi europei”, “Agenzia regionale”, “ente dipendente”. Il candidato deve tradurre questi nomi in funzione amministrativa.

Le denominazioni, da sole, non bastano. Una direzione può coordinare più settori, mentre un servizio può curare uno o più procedimenti. Un ufficio può svolgere l'istruttoria senza avere la competenza finale. L'organigramma rappresenta la distribuzione organizzativa; regolamenti e atti di organizzazione precisano responsabilità, funzioni e relazioni. La casella più alta nel diagramma, quindi, non identifica necessariamente chi firma il provvedimento.

È utile distinguere macro-organizzazione e articolazione operativa. La prima definisce le grandi strutture, le responsabilità apicali e le linee di coordinamento. La seconda distribuisce attività, procedimenti e compiti tra settori, servizi e uffici. In una prova non serve imporre queste etichette alla Regione considerata: serve riconoscere che struttura, responsabilità e competenza devono essere lette insieme.

Elemento osservato	Domanda operativa	Evidenza da cercare
direzione o dipartimento	quale ambito amministrativo coordina?	regolamento organizzativo e atto di attribuzione delle funzioni
settore o servizio	quale procedimento cura?	declaratoria delle competenze e responsabilità assegnata

Elemento osservato	Domanda operativa	Evidenza da cercare
ufficio	quale fase istruttoria svolge?	ordine di servizio, funzionigramma o atto organizzativo pertinente
firma dell'atto	chi possiede il potere finale?	norma attributiva e incarico dirigenziale vigente
raccordo con l'assessorato	quale indirizzo deve essere attuato?	deliberazione, direttiva, piano o programma applicabile

Si immagini una domanda di finanziamento presentata da un Comune. L'assessorato esprime il riferimento politico del programma; la direzione coordina la misura; il settore competente verifica ammissibilità e documenti; il responsabile cura l'istruttoria; il dirigente adotta l'atto previsto dalla disciplina. La catena concreta può variare, ma il metodo resta valido: individuare prima il procedimento, poi la struttura responsabile e infine il titolare della competenza. Dire soltanto «provvede la Regione» non identifica né il livello decisionale né l'atto richiesto.

In sede orale conviene anche separare quattro nozioni spesso confuse: la delega politica ripartisce ambiti di indirizzo; la direttiva orienta l'azione amministrativa; l'assegnazione organizzativa colloca compiti e responsabilità; la competenza abilita all'adozione dell'atto. Usare il termine corretto rende verificabile il ragionamento e impedisce di attribuire a un ufficio poteri che appartengono a un organo o a un dirigente.

Un ulteriore controllo riguarda il tempo. Organigrammi e incarichi possono cambiare, perciò la struttura competente va individuata con riferimento agli atti organizzativi applicabili al momento del procedimento. Se una riorganizzazione trasferisce una funzione da una direzione a un'altra, non basta recuperare la denominazione usata in un atto precedente. Occorre ricostruire continuità del procedimento, nuova assegnazione e titolarità della firma. In una traccia con dati incompleti, il candidato deve dichiarare questa verifica e formulare la soluzione sulla base degli elementi disponibili.

19.5 Indirizzo politico e gestione dirigenziale

La distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione è uno dei nuclei più importanti del capitolo. Il D.Lgs. 165/2001 stabilisce, come principio generale dell'organizzazione pubblica, che gli organi di governo esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo obiettivi e programmi, mentre ai dirigenti spettano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Applicata alla Regione, la distinzione funziona così:

- gli organi politici definiscono indirizzi, programmi, criteri generali, priorità e obiettivi;
- le strutture amministrative istruiscono, gestiscono procedimenti e predispongono atti;
- i dirigenti adottano gli atti di gestione secondo competenza;
- gli organi politici verificano risultati e coerenza con gli indirizzi.

Questa è una regola di metodo, non una formula da recitare. Serve per risolvere i casi.

Esempio: una Regione vuole finanziare progetti dei Comuni per servizi territoriali.

- La Giunta può definire indirizzi, criteri generali, risorse e priorità del programma.
- La direzione competente può predisporre avviso, modulistica e istruttoria.
- Il dirigente può adottare l'avviso, approvare graduatoria, concedere contributi e assumere atti gestionali, se previsto dall'ordinamento.
- Gli uffici controllano documentazione, rendicontazione e rispetto degli obblighi.

Se nella risposta attribuisce tutto alla Giunta, perdi la distinzione. Se attribuisce tutto al dirigente, ignori l'indirizzo politico-amministrativo. La soluzione corretta collega i livelli.

L'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001 offre la griglia generale: gli organi di governo definiscono obiettivi e programmi, adottano gli atti rientranti nell'indirizzo e verificano la rispondenza dei risultati; ai dirigenti spettano gestione e atti amministrativi nell'ambito delle attribuzioni. Questa separazione non elimina il raccordo. L'indirizzo deve essere abbastanza chiaro da guidare l'amministrazione, mentre la gestione deve restare coerente con legge, risorse, criteri e obiettivi fissati.

Nel programma di contributi, la sequenza può essere letta così:

Fase	Livello politico-amministrativo	Livello gestionale
programmazione	definizione di finalità, priorità e criteri generali	supporto tecnico e stima di fattibilità
attivazione	approvazione dell'indirizzo quando richiesta	predisposizione e adozione dell'avviso secondo competenza
selezione	nessuna scelta sul singolo beneficiario fuori dalle regole	istruttoria, graduatoria e provvedimenti conseguenti
esecuzione	verifica complessiva dei risultati	controlli, impegno, concessione, liquidazione e recupero, se dovuto

Il confine non dipende dal valore economico o dall'interesse mediatico. Un atto oneroso può restare gestionale se applica criteri già definiti; un atto privo di spesa può avere natura di indirizzo. Occorre guardare al contenuto: fissare scelte generali è diverso dall'applicarle a destinatari individuati.

Tre errori sono ricorrenti. Il primo è far scegliere alla Giunta il beneficiario di un procedimento vincolato o regolato da criteri generali. Il secondo è lasciare al dirigente la definizione di una scelta politica che la fonte riserva agli organi di governo. Il terzo è descrivere gli uffici come meri esecutori senza responsabilità: la dirigenza risponde della correttezza amministrativa, dell'impiego delle risorse e dei risultati della gestione secondo il quadro applicabile.

Nel caso pratico, la risposta migliore non assegna competenze in astratto. Indica la fonte organizzativa da controllare, qualifica ciascun passaggio e propone l'atto coerente: deliberazione o direttiva per l'indirizzo; determinazione o altro provvedimento gestionale per l'attuazione, quando previsto. Così la distinzione diventa uno strumento per costruire il procedimento e non uno slogan.

La separazione protegge anche imparzialità e tracciabilità. I criteri generali devono precedere la valutazione delle singole posizioni; l'istruttoria deve applicarli in modo controllabile; la motivazione deve mostrare come si è giunti al risultato. L'organo politico può verificare l'andamento complessivo del programma, ma non sostituire senza base normativa la valutazione amministrativa del singolo caso. Il dirigente, d'altra parte, non può modificare surrettiziamente gli obiettivi politici attraverso requisiti o priorità estranei all'indirizzo ricevuto.

Per controllare la risposta, usa tre domande finali: chi ha fissato la regola generale? Chi ha accertato i fatti e applicato quella regola? Chi risponde dell'atto e del risultato? Se le risposte sono coerenti con fonti e organizzazione dell'ente, la catena indirizzo-gestione è stata ricostruita correttamente.

19.6 Agenzie, enti dipendenti e organismi strumentali

Molte Regioni utilizzano agenzie ed enti strumentali per funzioni tecniche, ambientali, sanitarie, formative, territoriali, agricole, di sviluppo o supporto. Al candidato non è richiesto di memorizzarne tutti i nomi, ma di comprendere la relazione giuridico-organizzativa.

Un'agenzia regionale non è automaticamente una direzione interna. Può avere propria organizzazione, propri organi, autonomia funzionale o gestionale, compiti definiti da legge regionale, regolamento o statuto. Un ente dipendente può essere sottoposto a vigilanza o controllo regionale. Una società partecipata opera secondo regole societarie e vincoli pubblicistici, ma non coincide con l'amministrazione regionale in senso stretto.

Quando una traccia cita un'agenzia o un ente regionale, usa questa sequenza:

1. che fonte istituisce o disciplina il soggetto?
2. quali funzioni gli sono attribuite?
3. quale rapporto ha con la Regione: vigilanza, indirizzo, controllo, finanziamento, affidamento?
4. chi adotta l'atto: Regione, agenzia, ente dipendente, dirigente, organo societario?
5. quali obblighi di trasparenza, controllo o rendicontazione rilevano?

La griglia evita di trattare ogni soggetto come un ufficio regionale.

La prima distinzione riguarda la soggettività e l'autonomia. Un ufficio è parte dell'apparato regionale; un ente o un'agenzia possono essere configurati dalla fonte istitutiva come soggetti separati o come strutture dotate di specifica autonomia; una società partecipata conserva la forma societaria ed è regolata anche dalla disciplina propria di quel modello. Il nome «agenzia» non risolve la questione: occorre leggere la legge istitutiva e lo statuto.

Verifica	Perché serve	Errore evitato
fonte istitutiva	identifica natura, finalità e poteri	trattare il soggetto come un semplice ufficio
organi e rappresentanza	chiarisce chi assume decisioni e impegni	attribuire automaticamente gli atti alla Giunta regionale
funzioni affidate	separa programmazione, attuazione e supporto tecnico	duplicare la competenza tra Regione e soggetto strumentale
indirizzo, vigilanza e controllo	ricostruisce il rapporto con la Regione	confondere controllo con direzione gerarchica quotidiana
risorse e rendicontazione	collega attività, responsabilità e risultati	ignorare i flussi finanziari e informativi

La Regione, anche quando si avvale di un soggetto strumentale, conserva le funzioni che la disciplina le attribuisce: per esempio programmazione, indirizzo, vigilanza o controllo. Il soggetto esercita invece i compiti conferiti entro i limiti della fonte. Non è corretto affermare in generale che ogni agenzia «esegue gli ordini» della Giunta, né che operi sempre in piena indipendenza.

In un caso d'esame, si può procedere così: qualificare il soggetto; citare la fonte da verificare; distinguere l'atto regionale di programmazione dall'atto attuativo dell'ente; indicare i controlli e la rendicontazione. Se la traccia non offre la normativa territoriale, la risposta deve restare condizionata: «ferma la disciplina della legge istitutiva e dello statuto». È una precisazione metodologica, non un modo per evitare la soluzione.

COME LEGGERE UN ORGANIGRAMMA REGIONALE

Un organigramma regionale non va guardato come una pagina amministrativa da saltare. Nei concorsi può diventare una traccia pratica: “indichi il flusso decisionale”, “individuì la struttura competente”, “spieghi il rapporto tra assessorato e direzione”, “predisponga una nota istruttoria”.

Per leggerlo bene, procedi così.

Primo passaggio: individua il livello politico. Presidente, Giunta, assessori e deleghe politiche indicano indirizzo e responsabilità politica.

Secondo passaggio: individua il livello amministrativo. Direzioni, dipartimenti, settori e uffici indicano gestione, istruttoria, attuazione e firma degli atti.

Terzo passaggio: individua soggetti esterni o strumentali. Agenzie, enti dipendenti, aziende, organismi e società partecipate possono avere competenze autonome o strumentali.

Quarto passaggio: collega procedimento e atto. Sapere che esiste una direzione non è sufficiente. Occorre individuare l'atto che essa produce: proposta di delibera, determinazione, avviso, decreto, parere, nulla osta, convenzione, controllo o liquidazione.

Quinto passaggio: verifica la fonte. L'organigramma descrive la struttura, ma la competenza deriva da statuto, legge, regolamento e atti organizzativi. Se il bando riguarda una Regione specifica, la fonte locale prevale sull'esempio generale.

19.7 Dalla fonte all'atto: metodo e casi di prova

SCHEMA ORGANO-FONTE-COMPETENZA-ATTO

Questa è la tabella operativa del capitolo. Va riprodotta nel diario e adattata al bando reale.

Soggetto	Fonte da consultare	Competenza tipica	Atto o output probabile
Consiglio regionale	Costituzione, statuto, regolamento interno, legge regionale	Funzione legislativa, indirizzo e controllo assembleare, atti fondamentali previsti	Legge regionale, deliberazione consiliare, mozione, risoluzione, atto di controllo
Giunta regionale	Costituzione, statuto, legge regionale, regolamenti	Organo esecutivo, indirizzo politico-amministrativo, programmazione, criteri generali	Deliberazione di Giunta, proposta, direttiva, piano, programma
Presidente della Regione	Costituzione, statuto, legge regionale	Rappresentanza, direzione politica della Giunta, promulgazione leggi, emanazione regolamenti, atti presidenziali previsti	Decreto del Presidente, promulgazione, nomina, rappresentanza istituzionale
Assessore	Statuto, atti di nomina/delega, regolamenti	Indirizzo politico settoriale e raccordo con strutture	Proposta politica, relazione, indirizzo, partecipazione a deliberazioni

Soggetto	Fonte da consultare	Competenza tipica	Atto o output probabile
Direzione/dipartimento	Regolamento organizzativo, atti di organizzazione, PIAO se rilevante	Gestione macro-area, coordinamento uffici, istruttoria di settore	Proposta tecnica, determinazione, parere, avviso, controllo
Dirigente	D.Lgs. 165/2001, legge regionale, regolamenti, atti organizzativi	Gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; provvedimenti verso l'esterno	Determinazione, avviso, graduatoria, concessione, impegno, liquidazione
Agenzia o ente dipendente	Legge istitutiva, statuto, convenzione, atti di vigilanza	Funzione tecnica o strumentale assegnata	Provvedimento dell'ente, report, istruttoria, servizio, controllo

Soggetto	Errore da evitare
Consiglio regionale	Attribuirgli atti gestionali ordinari.
Giunta regionale	Confonderla con una direzione amministrativa.
Presidente della Regione	Considerarlo competente per qualsiasi atto importante.
Assessore	Trasformare la delega politica in gestione amministrativa.
Direzione/dipartimento	Ignorare il dirigente competente.
Dirigente	Attribuire la firma gestionale all'organo politico.
Agenzia o ente dipendente	Trattarlo sempre come ufficio interno della Regione.

La tabella non sostituisce la fonte. Serve a fare ordine. Se la traccia riguarda una Regione specifica, devi verificare statuto, regolamento interno, regolamento organizzativo e atti pubblicati dall'ente.

CASO GUIDATO: CHI ADOTTA L'ATTO?

Traccia: una Regione intende finanziare progetti dei Comuni per la digitalizzazione di servizi territoriali. Il bando chiede di indicare, in modo sintetico, quali soggetti regionali intervengono e quali atti sono necessari.

Una risposta debole direbbe:

NOTA

La Regione approva il bando e assegna i contributi ai Comuni.

La risposta è troppo generica. Non distingue fonte, organo e gestione. Una risposta più solida segue la catena.

Fase	Soggetto probabile	Atto o attività	Perché rileva
Indirizzo generale	Giunta regionale, secondo statuto e legge regionale	Deliberazione con obiettivi, risorse, criteri o indirizzi	Definisce la scelta politico-amministrativa.
Predisposizione tecnica	Direzione competente	Schema di avviso, criteri tecnici, modulistica, cronoprogramma	Traduce l'indirizzo in procedimento.
Adozione gestionale	Dirigente competente	Determinazione di approvazione avviso e impegno/gestione risorse se previsto	Avvia formalmente la procedura amministrativa.
Istruttoria domande	Uffici della direzione	Verifica requisiti, documentazione, ammissibilità, punteggi	Garantisce imparzialità e motivazione.
Graduatoria/concessione	Dirigente competente	Atto di approvazione graduatoria e concessione contributo	Produce effetti verso i Comuni beneficiari.
Controllo/rendicontazione	Direzione, uffici, eventuali organismi di controllo	Verifica spese, obblighi, revoche o recuperi	Chiude il ciclo e tutela risorse pubbliche.

La risposta modello può essere formulata così:

NOTA

La scelta di finanziare i progetti richiede anzitutto un atto di indirizzo politico-amministrativo, normalmente riconducibile alla Giunta secondo la fonte regionale applicabile. La direzione competente cura la predisposizione tecnica dell'avviso e l'istruttoria. Gli atti gestionali, quali approvazione dell'avviso, graduatoria, concessione del contributo e controlli, spettano al dirigente competente nei limiti dell'ordinamento. Lo statuto, la legge regionale, il regolamento organizzativo e gli atti di programmazione consentono di individuare la competenza puntuale.

Questa risposta non inventa il nome della struttura e non presume che tutte le Regioni funzionino allo stesso modo. Applica il metodo.

CASO GUIDATO: ORGANIGRAMMA E AGENZIA REGIONALE

Traccia: il bando cita una “Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente” e chiede di spiegare il rapporto tra Regione e agenzia.

La risposta non deve dire soltanto che l’agenzia “dipende dalla Regione”. Dipende come? Per quale funzione? Con quali atti? Con quale autonomia? Quale fonte la disciplina?

Una risposta ordinata procede così:

1. verifico la fonte istitutiva dell’agenzia e il suo statuto o regolamento;
2. individuo le funzioni attribuite: monitoraggio, supporto tecnico, controlli, pareri, dati, attività istruttorie;
3. distingo indirizzo e vigilanza regionale dalla gestione propria dell’agenzia;
4. verifico quale atto deve essere adottato dalla Regione e quale dall’agenzia;
5. collego trasparenza, responsabilità, controlli e rendicontazione.

Il punto concorsuale è questo: un organismo strumentale non cancella la Regione, ma modifica la catena organizzativa. Il candidato deve saperla leggere.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere il tema in modi diversi. Ecco le formulazioni più probabili.

Formulazione	Che cosa vuole verificare	Come rispondere
“Illustri gli organi della Regione”	Conoscenza di Consiglio, Giunta e Presidente.	Definire organi necessari e funzioni, poi collegare agli atti.
“Che ruolo ha lo statuto regionale?”	Fonte e organizzazione.	Spiegare forma di governo, principi organizzativi, procedura generale e limiti costituzionali.

Formulazione	Che cosa vuole verificare	Come rispondere
“Distingua indirizzo politico e gestione”	Pubblico impiego e organizzazione PA.	Richiamare organi di governo e dirigenti, poi applicare a un atto regionale.
“Chi adotta un avviso regionale?”	Caso teorico-pratico.	Separare indirizzo, istruttoria, atto gestionale, controllo.
“Che differenza c'è tra direzione regionale e agenzia?”	Organizzazione e soggetti strumentali.	Spiegare struttura interna, ente strumentale, fonte istitutiva e rapporto con Regione.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: LA CATENA REGIONALE DELL'ATTO

Nodo	Domanda guida	Output
1. Fonte	Quale norma abilita la decisione?	Costituzione, statuto, legge, regolamento, atto di programmazione.
2. Organo politico	Chi definisce indirizzo, criteri o scelta generale?	Consiglio, Giunta, Presidente, assessore secondo competenza.
3. Struttura	Quale direzione o ufficio cura l'istruttoria?	Direzione, settore, servizio, ufficio tecnico o amministrativo.
4. Dirigente	Chi adotta l'atto gestionale?	Determinazione, avviso, graduatoria, concessione, impegno, liquidazione.
5. Destinatario	Chi riceve effetti o risorse?	Cittadino, impresa, Comune, ente locale, beneficiario, organismo.
6. Controllo	Chi verifica regolarità e risultati?	Uffici, organi di controllo, rendicontazione, trasparenza, monitoraggio.

Usa questa catena ogni volta che la traccia contiene espressioni come “la Regione approva”, “la direzione competente”, “l’assessorato”, “l’agenzia regionale”, “il dirigente adotta” o “i Comuni beneficiari”.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Lo statuto regionale è la fonte che, per le Regioni ordinarie, determina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento in armonia con la Costituzione. Gli organi necessari della Regione sono Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta. Il Consiglio esercita funzione legislativa e funzioni assembleari; la Giunta è l’organo esecutivo; il Presidente rappresenta la Regione e dirige la politica della Giunta. L’organizzazione amministrativa si articola in direzioni, uffici, agenzie ed enti strumentali. Nei concorsi bisogna distinguere indirizzo politico-amministrativo e gestione dirigenziale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra organi politici regionali e dirigenza amministrativa?

Risposta modello. Gli organi politici regionali, come Consiglio, Giunta e Presidente, svolgono funzioni di indirizzo, rappresentanza, legislazione, programmazione e controllo secondo Costituzione, statuto e leggi. La dirigenza amministrativa, invece, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza. La distinzione serve a evitare che l’organo politico si sostituisca alla gestione o che il dirigente assuma scelte di indirizzo politico. In un procedimento regionale, ad esempio, la Giunta può definire criteri e obiettivi di un programma, mentre il dirigente competente può adottare l’avviso, approvare la graduatoria e curare gli atti gestionali, secondo l’ordinamento dell’ente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Lo statuto regionale può sostituire la Costituzione nel definire gli organi della Regione?

Risposta corretta. No. Lo statuto regionale opera dentro la Costituzione. Per le Regioni ordinarie determina forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento in armonia con la Costituzione, ma non può cancellare o sovvertire gli organi necessari indicati dalla Costituzione. La competenza puntuale va poi letta nello statuto, nelle leggi regionali, nei regolamenti e negli atti organizzativi.

ERRORE TIPICO

L’errore più frequente è rispondere con una formula indifferenziata: “la Regione adotta l’atto”. Questa frase non basta quasi mai. La Regione è un ente complesso: può agire attraverso Consiglio, Giunta, Presidente, direzioni, dirigenti, agenzie o enti strumentali.

La correzione è usare sempre quattro domande:

1. qual è la fonte?
2. qual è l'organo politico competente?
3. qual è la struttura amministrativa coinvolta?
4. qual è l'atto finale?

Se non sai rispondere, non inventare. Scrivi che la competenza puntuale richiede verifica dello statuto, della legge regionale, del regolamento organizzativo e dell'atto di programmazione.

MINI-ESERCIZIO

Completa la tabella indicando il soggetto più coerente e l'atto probabile. Poi confronta la tua risposta con la soluzione guida.

Traccia	Soggetto da individuare	Atto probabile
Approvazione di una legge regionale su una materia di competenza regionale.		
Definizione dei criteri generali per contributi regionali ai Comuni.		
Adozione dell'avviso e approvazione della graduatoria.		
Promulgazione della legge regionale approvata dal Consiglio.		
Istruttoria tecnica svolta da una struttura competente.		
Attività di supporto tecnico affidata a un'agenzia regionale.		

Soluzione guida:

Traccia	Soggetto coerente	Atto o output
Approvazione di una legge regionale.	Consiglio regionale.	Legge regionale.
Criteri generali per contributi ai Comuni.	Giunta regionale, secondo fonte applicabile.	Deliberazione o atto di indirizzo.

Traccia	Soggetto coerente	Atto o output
Avviso e graduatoria.	Dirigente/direzione competente.	Determinazione, avviso, graduatoria, concessione.
Promulgazione della legge regionale.	Presidente della Regione.	Promulgazione.
Istruttoria tecnica.	Settore, servizio o ufficio della direzione.	Relazione istruttoria, parere, verifica, proposta di atto.
Supporto tecnico di agenzia.	Agenzia regionale o ente strumentale, secondo fonte istitutiva.	Parere, report, controllo, attività tecnica, provvedimento proprio se previsto.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Uso "Regione" come soggetto unico.	Non distinguo Consiglio, Giunta, Presidente e dirigente.	Scrivo sempre fonte-organo-competenza-atto.
Confondo Giunta e direzione.	Attribuisco alla Giunta graduatorie, liquidazioni e atti gestionali.	Distinguo indirizzo politico da gestione amministrativa.
Tratto lo statuto come un regolamento.	Lo cito solo alla fine, senza funzione.	Lo uso per forma di governo e principi organizzativi.
Applico regole delle Regioni ordinarie alle speciali.	Non verifico se la Regione ha statuto speciale.	Distinguo statuto ordinario e statuto speciale.
Considero l'agenzia un ufficio interno.	Non verifico fonte istitutiva e autonomia.	Controllo legge istitutiva, statuto e rapporto con Regione.

CHECKLIST FINALE

- So spiegare il ruolo dello statuto regionale senza trasformarlo in un documento simbolico.
- So distinguere Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale almeno sul piano della fonte statutaria.
- So indicare gli organi necessari della Regione e il loro ruolo generale.
- So collegare Consiglio, Giunta e Presidente agli atti tipici.
- So distinguere organo politico, assessorato, direzione, servizio, dirigente, agenzia ed ente dipendente.
- So applicare la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
- So costruire lo schema organo-fonte-competenza-atto.
- Nei casi pratici non scrivo “la Regione fa” senza indicare quale soggetto agisce.
- Se il bando riguarda una Regione specifica, so che devo verificare statuto, regolamenti e organigramma ufficiale dell’ente.

Verifica

QUIZ 1

Per una Regione a statuto ordinario, lo statuto:

- A. è un regolamento interno della Giunta;
- B. determina, in armonia con la Costituzione, forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento;
- C. sostituisce tutte le leggi regionali;
- D. disciplina soltanto gli uffici amministrativi.

Risposta corretta: B. Lo statuto ordinario ha una funzione organizzativa e istituzionale che non può essere ridotta a quella di un regolamento. Opera nel quadro costituzionale e non sostituisce le fonti legislative o regolamentari necessarie per disciplinare singoli istituti.

QUIZ 2

Quale affermazione distingue correttamente statuto ordinario e statuto speciale?

- A. Hanno sempre lo stesso rango e procedimento.
- B. Lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, mentre quello ordinario segue il procedimento previsto dalla Costituzione per gli statuti delle Regioni ordinarie.
- C. Lo statuto ordinario è approvato dalla Giunta.
- D. Lo statuto speciale è un semplice regolamento organizzativo.

Risposta corretta: B. Le due categorie non sono intercambiabili. Prima di applicare una regola statutaria occorre riconoscere il tipo di Regione e la fonte pertinente; una formula valida per le Regioni ordinarie non può essere trasferita automaticamente a quelle speciali.

QUIZ 3

Quale organo esercita la funzione legislativa regionale?

- A. La Giunta regionale.
- B. Il Presidente della Regione da solo.
- C. La direzione generale competente.
- D. Il Consiglio regionale.

Risposta corretta: D. Il Consiglio è l'organo assembleare cui appartiene la funzione legislativa regionale. Giunta e Presidente esercitano le rispettive funzioni esecutive, politiche e di rappresentanza; gli uffici curano istruttoria e gestione secondo le competenze attribuite.

QUIZ 4

Una Giunta definisce obiettivi e criteri generali per un programma di contributi. Chi può curare gli atti gestionali successivi?

- A. Sempre il Consiglio regionale.
- B. Soltanto il Presidente della Regione.
- C. Qualunque assessorato, senza bisogno di una competenza attribuita.
- D. La direzione e il dirigente competenti, secondo la disciplina dell'ente.

Risposta corretta: D. La distinzione fra indirizzo e gestione porta a separare la decisione generale dagli atti che attuano il programma. La fonte applicabile deve comunque indicare struttura e competenza; non basta il nome dell'assessorato per individuare chi adotta il provvedimento.

QUIZ 5

Un assessorato e una direzione regionale:

- A. indicano, rispettivamente, un ambito di responsabilità politica e una struttura amministrativa;
- B. sono sempre la stessa struttura;
- C. appartengono entrambi all'apparato burocratico;
- D. possono adottare indistintamente gli stessi atti.

Risposta corretta: A. La delega assessorile organizza l'indirizzo politico. La direzione appartiene all'apparato amministrativo e svolge funzioni gestionali tramite le strutture e i dirigenti competenti. Denominazioni e assetti concreti vanno controllati sull'organigramma ufficiale.

QUIZ 6

Per stabilire se un'agenzia regionale può adottare un determinato provvedimento occorre verificare soprattutto:

- A. legge istitutiva, statuto, poteri attribuiti e rapporto con la Regione;
- B. il nome dell'agenzia;
- C. la prassi di altre Regioni;
- D. la materia indicata genericamente nel bando.

Risposta corretta: A. Un'agenzia non è un ufficio regionale con un'etichetta diversa. Natura, autonomia, vigilanza e poteri derivano dalle fonti che la disciplinano. Il candidato deve evitare analogie fondate soltanto sul nome o sull'esperienza di un altro territorio.

QUIZ 7 — PROCEDIMENTO STATUTARIO

In una Regione ordinaria lo statuto è approvato in entrambe le deliberazioni con più dei due terzi dei componenti. Quale affermazione è corretta?

- A. Il referendum è sempre escluso, come nell'art. 138.
- B. Basta una sola deliberazione, perché la maggioranza è qualificata.
- C. Restano necessari l'intervallo di almeno due mesi e le garanzie referendarie dell'art. 123.
- D. La Giunta deve ratificare il voto entro 30 giorni.

Risposta corretta: C. Il quorum più ampio non elimina la seconda deliberazione né la possibilità di richiedere il referendum statutario. I 30 giorni riguardano il ricorso del Governo alla Corte costituzionale, non una ratifica della Giunta.

QUIZ 8 — SFIDUCIA REGIONALE

Una mozione di sfiducia al Presidente della Giunta eletto direttamente è approvata rispettando tutte le condizioni dell'art. 126. Che cosa accade?

- A. Il Consiglio nomina un nuovo Presidente e resta in carica.
- B. Si dimette soltanto l'assessore competente.
- C. Il Presidente resta in carica se la mozione non è ratificata dal Governo.
- D. La Giunta si dimette e il Consiglio è sciolto.

Risposta corretta: D. Nel modello con elezione diretta, la sfiducia determina la cessazione collegata degli organi. A confonde questo modello con un diverso assetto parlamentare; B non descrive l'effetto sul Presidente; C introduce un passaggio estraneo alla norma.

CASO RAGIONATO FINALE — PROGRAMMA REGIONALE

Una Regione approva un programma di sostegno ai Comuni. La Giunta stabilisce finalità e criteri generali. Una direzione prepara l'avviso; dopo l'istruttoria occorre approvare la graduatoria e concedere i contributi. Un'agenzia regionale fornisce supporto tecnico.

La risposta va costruita in cinque passaggi. Primo, si individua la fonte del programma e si verifica quale organo può definire indirizzi e criteri generali. Secondo, si distingue l'atto politico-amministrativo dagli atti gestionali. Terzo, si controlla nell'ordinamento regionale quale direzione e quale dirigente curano avviso, istruttoria, graduatoria e concessione. Quarto, si consulta la disciplina istitutiva dell'agenzia per stabilire se svolga soltanto supporto tecnico oppure possieda poteri propri. Quinto, si indicano controlli, motivazione e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Una risposta debole attribuisce tutto alla «Regione» o alla Giunta. Una risposta corretta nomina fonte, organo, struttura, competenza e atto, precisando che la distribuzione puntuale dipende dallo statuto, dalle leggi regionali e dagli atti organizzativi applicabili.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 121–123 e 126: organi, elezione, procedimento statutario, sfiducia e scioglimento.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo alla distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
- Statuto della Regione indicata dal bando.
- Leggi regionali sull'organizzazione, regolamenti interni e atti organizzativi dell'ente interessato.
- Organigramma ufficiale e disciplina istitutiva di eventuali agenzie o enti strumentali richiamati dalla prova.

Funzioni regionali e rapporti con Stato ed enti locali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi regionali e di area vasta il tema delle funzioni mette spesso in difficoltà. Il candidato sa elencare Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, oppure Consiglio, Giunta e Presidente. Davanti a una traccia concreta, però, deve stabilire chi è competente e per quale attività.

La difficoltà nasce da una confusione ricorrente. Si usano come sinonimi parole che sinonimi non sono: materia, competenza, funzione, servizio, procedimento, finanziamento, controllo. Invece il lavoro del funzionario regionale richiede di separarle.

Una materia indica l'ambito: sanità, governo del territorio, formazione, trasporti, servizi sociali, ambiente, turismo, cultura, politiche attive, sviluppo locale. Una competenza indica il potere giuridico di disciplinare o intervenire in quell'ambito. Una funzione amministrativa indica l'attività concreta: programmare, autorizzare, finanziare, controllare, gestire, coordinare, monitorare. Un atto è il documento che rende visibile quella funzione: legge, regolamento, deliberazione, piano, avviso, determinazione, accordo, convenzione, relazione, controllo.

Il Metodo BANDO applicato a questo capitolo parte quindi da una regola pratica:

NOTA

quando la traccia parla di Regione, non chiederti solo "qual è la norma"; chiediti quale funzione deve essere esercitata, da quale livello istituzionale, con quale atto e in rapporto con quali altri enti.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo dovrai saper svolgere queste operazioni:

1. distinguere materia, competenza e funzione;
2. spiegare il riparto Stato-Regioni in modo utile a una prova, senza trasformarlo in elenco mnemonico;
3. applicare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a una funzione amministrativa;
4. riconoscere quando serve cooperazione istituzionale: conferenza, intesa, accordo, coordinamento, finanziamento o controllo;
5. descrivere il rapporto tra Regione, Comuni, Province e Città metropolitane senza immaginare una gerarchia semplice;
6. costruire un caso di competenza con tabella soggetto-funzione-atto.

Questo capitolo non sostituisce il capitolo costituzionale del VOL-01. Lo applica ai concorsi territoriali. Il candidato che studia M-FL02 deve sapere usare il Titolo V come criterio operativo: legge, amministrazione, coordinamento, risorse, controlli e responsabilità.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usa il capitolo come una griglia di lettura delle tracce.

Quando trovi una politica regionale, scrivi accanto tre lettere:

- M = materia;
- C = competenza;
- F = funzione.

Poi aggiungi:

- soggetto o livello istituzionale;
- atto da adottare;
- ente destinatario o coinvolto;
- eventuale forma di raccordo;
- controllo o rendicontazione.

Esempio: “programma regionale per finanziare interventi comunali di rigenerazione urbana”.

- Materia: governo del territorio, sviluppo locale, eventualmente lavori pubblici.
- Competenza/fonte: Costituzione, legge regionale, programma, atto di indirizzo.
- Funzione: programmazione e finanziamento.
- Soggetti: Regione, Comuni beneficiari, eventuale Provincia o Città metropolitana se l'intervento ha scala sovracomunale.
- Atti: deliberazione, avviso, graduatoria, concessione, convenzione, rendicontazione.

Una risposta costruita così identifica i passaggi amministrativi, invece di limitarsi al nome dell'ente.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma richiama ordinamento regionale, competenze, rapporti Stato-Regioni o enti locali?	Prepara il riparto e una tabella soggetto-funzione-atto.
A - Aree	Quali aree entrano?	Costituzione, diritto amministrativo, enti locali, programmazione, controlli, fondi.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Materia, competenza, funzione, conferimento, delega, coordinamento, finanziamento.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Dire che tutto è comunale; pensare che la Regione sia gerarchicamente sopra il Comune; ignorare intese e controlli.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Caso di competenza, schema soggetto-funzione-atto, risposta orale sui rapporti istituzionali.

20.1 Materia, competenza, funzione, livello e atto

SPIEGAZIONE TEORICA

La prima distinzione da fissare è tra materia, competenza e funzione.

La materia è l'area oggettiva. Puoi incontrarla nel bando come “governo del territorio”, “servizi sociali”, “formazione professionale”, “ambiente”, “trasporto pubblico”, “programmazione regionale”, “fondi europei”, “edilizia scolastica”, “viabilità”, “sviluppo economico”.

La competenza indica chi può disciplinare o intervenire giuridicamente in quella materia. Nel sistema costituzionale, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni è centrale: alcune materie sono riservate allo Stato, altre sono concorrenti, altre rientrano nella competenza residuale regionale, secondo la cornice costituzionale e i limiti applicabili.

La funzione amministrativa è l'attività concreta: programmare un intervento, rilasciare un'autorizzazione, finanziare un ente locale, approvare una graduatoria, controllare una rendicontazione, convocare un tavolo, stipulare un accordo, monitorare un progetto.

Queste tre parole non coincidono.

Parola	Domanda guida	Esempio
Materia	Di quale ambito stiamo parlando?	Trasporto pubblico locale.
Competenza	Chi può disciplinare o regolare quell'ambito?	Stato e Regione secondo riparto costituzionale e disciplina di settore.

Parola	Domanda guida	Esempio
Funzione	Quale attività concreta deve essere svolta?	Programmare servizi, finanziare interventi, coordinare enti, controllare risultati.

Confondere questi livelli rende imprecisa la risposta. Una traccia può riguardare una materia regionale e, nello stesso tempo, una funzione esercitata da un Comune. Può descrivere una funzione comunale finanziata dalla Regione oppure una competenza statale che richiede coordinamento con la Regione.

Alla terna materia-competenza-funzione vanno aggiunti il livello istituzionale e l'atto. Il livello indica l'ente al quale l'ordinamento assegna l'attività: Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato. L'atto è la forma con cui quel soggetto esercita la funzione. Programmare può richiedere un piano; finanziare può condurre a un avviso e a provvedimenti di concessione; coordinare può richiedere un accordo; controllare può produrre verifiche o recuperi secondo la disciplina applicabile.

Categoria	Domanda di controllo	Errore frequente
materia	qual è l'ambito oggettivo?	dedurre direttamente l'ente competente
competenza legislativa	chi può dettare la disciplina?	confonderla con la gestione concreta
funzione amministrativa	quale attività deve essere svolta?	descriverla con il solo nome della materia
livello istituzionale	quale ente è titolare o attuatore?	presumere una gerarchia tra autonomie
atto	come si formalizza l'attività?	scegliere l'atto prima della competenza

Si consideri un programma per migliorare il trasporto scolastico in territori montani. La materia può toccare trasporti, scuola e servizi territoriali. La disciplina applicabile chiarisce il riparto legislativo; la funzione concreta può consistere nella programmazione regionale, nell'organizzazione locale del servizio o nel coordinamento sovracomunale. Gli enti coinvolti e gli atti cambiano secondo il disegno normativo e finanziario. Scrivere soltanto «competenza regionale» lascia irrisolte istruttoria, attuazione e controllo.

Il metodo corretto procede dall'oggetto all'azione. Prima delimita il problema, poi individua la fonte che disciplina il potere, separa le funzioni e assegna ciascuna al livello previsto. Solo alla fine sceglie l'atto. Questa sequenza impedisce di usare il nome di una materia come risposta completa e rende visibile il ragionamento anche quando la traccia non offre tutti i dati.

Se mancano una legge regionale o un atto di programma, la risposta deve dichiarare la verifica necessaria. Il candidato può comunque qualificare materia e funzione, indicare i possibili livelli e spiegare quale informazione manca per attribuire con precisione il provvedimento.

La scelta dell'atto è anche un controllo di coerenza. Se la funzione consiste nel fissare regole generali, un provvedimento rivolto al singolo destinatario non basta; se occorre applicare criteri già definiti, una nuova decisione politica può essere fuori posto. Il candidato deve verificare natura dell'attività, destinatari ed effetti. L'atto corretto non si ricava da un elenco imparato a memoria, ma dalla funzione e dalla competenza attribuita.

Questa analisi chiarisce infine le responsabilità: chi disciplina non coincide necessariamente con chi programma; chi finanzia può non attuare; chi attua deve rendicontare; chi controlla esercita un potere distinto. Ricostruire questi passaggi trasforma la classificazione teorica in una mappa utilizzabile nella prova.

20.2 Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni

L'art. 117 Cost. è il punto di riferimento per il riparto della potestà legislativa. Recitarne l'elenco non risolve la domanda: occorre usare la struttura del riparto per qualificare il caso.

La risposta ordinata ha quattro passaggi:

1. la potestà legislativa è esercitata da Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli europei e degli obblighi internazionali;
2. la Costituzione distingue materie di legislazione esclusiva statale, materie di legislazione concorrente e materie non riservate allo Stato;
3. nelle materie concorrenti lo Stato pone i principi fondamentali e la Regione disciplina il dettaglio, secondo la cornice costituzionale;
4. la competenza legislativa non risolve da sola la funzione amministrativa: bisogna poi applicare l'art. 118 Cost. e la disciplina di conferimento, coordinamento e attuazione.

L'ultimo passaggio evita l'errore più comune. Fermarsi alla domanda "Stato o Regione?" non chiarisce chi svolge l'istruttoria, finanzia, controlla, sottoscrive l'accordo, adotta il piano o attua l'intervento.

Per questo il riparto legislativo è necessario, ma non sufficiente. Serve a capire la fonte normativa; non esaurisce la mappa amministrativa.

L'art. 117 Cost. va letto come una struttura di attribuzione. La legislazione esclusiva statale riserva allo Stato le materie elencate dalla Costituzione. Nella legislazione concorrente lo Stato determina i principi fondamentali e la Regione esercita la potestà legislativa nel relativo ambito. Per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale opera la potestà legislativa regionale, fermi gli altri limiti costituzionali.

Queste categorie non autorizzano risposte fondate su etichette. Una politica pubblica può attraversare più ambiti materiali. Un intervento denominato «rigenerazione urbana», per esempio, può coinvolgere governo del territorio, tutela di interessi unitari, finanziamento o ambiente, a seconda del contenuto. Il titolo del programma non sostituisce l'analisi delle disposizioni e delle finalità.

Categoria	Esempi da riconoscere	Conseguenza per la risposta
Esclusiva statale, art. 117, secondo comma	Ordinamento civile e penale; tutela della concorrenza; livelli essenziali delle prestazioni; tutela dell'ambiente e dei beni culturali; ordine pubblico e sicurezza, esclusa la polizia amministrativa locale	La Regione non può sostituire la propria legge alla disciplina riservata allo Stato.
Concorrente, terzo comma	Tutela della salute; governo del territorio; protezione civile; valorizzazione dei beni culturali	Lo Stato fissa i principi fondamentali; la Regione esercita la potestà legislativa nell'ambito assegnato.
Residuale regionale, quarto comma	Commercio e turismo, secondo la qualificazione costituzionale	Restano vincoli europei e interferenze con titoli statali, come concorrenza, ordinamento civile e ambiente.

Due confronti risolti. Una legge regionale può organizzare servizi sanitari nel quadro dei principi statali e dei livelli essenziali; non può creare un nuovo reato sanitario, perché l'ordinamento penale è statale. La valorizzazione di un bene culturale e la sua tutela non sono sinonimi: la prima è materia concorrente, la seconda esclusiva statale. Una medesima iniziativa può richiedere il coordinamento di entrambe.

Per qualificare una traccia legislativa occorre individuare l'oggetto reale della disciplina, separare le disposizioni che perseguono finalità diverse, ricondurre ciascun nucleo alla cornice costituzionale pertinente e controllare se competenze trasversali incidano sulla disciplina regionale. Una disciplina statale rivolta a un interesse unitario può interferire con attività regionali senza trasformare automaticamente ogni settore coinvolto in materia esclusiva statale.

Anche i limiti vanno esposti con ordine. Stato e Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. La legge regionale non è libera da vincoli; la legge statale, a sua volta, deve rispettare il riparto costituzionale.

In una domanda orale, conviene presentare le tre categorie, chiarire il rapporto tra principi fondamentali e legislazione regionale nelle materie concorrenti, ricordare la competenza residuale e applicare lo schema a un esempio. Se la domanda riguarda un provvedimento amministrativo, dopo l'art. 117 bisogna ancora individuare funzione, livello e atto attraverso l'art. 118 e la normativa di settore.

Un caso può richiedere anche la distinzione tra principio fondamentale e disciplina di dettaglio. La risposta non deve assegnare questa qualifica in modo intuitivo. Deve esaminare funzione della disposizione, grado di generalità e rapporto con la disciplina regionale, segnalando che la verifica definitiva dipende dal quadro normativo e, quando rilevante, dalla giurisprudenza costituzionale applicabile.

La stessa prudenza vale per la competenza residuale. «Non elencata tra le materie statali» è un punto di partenza, non la conclusione automatica: bisogna controllare se il contenuto interferisca con materie esclusive, principi concorrenti o altri vincoli. In una traccia incompleta, è corretto esporre il metodo e formulare la soluzione come condizionata agli elementi mancanti.

Esempio: una legge regionale disciplina requisiti organizzativi per un servizio territoriale. Prima di definirla legittima o illegittima occorre qualificare il servizio, isolare le singole disposizioni e verificare gli interessi tutelati. Solo dopo si stabilisce quale titolo di competenza sostiene ciascuna previsione. Questo passaggio evita risposte assolute basate sul settore nominale della legge.

20.3 Funzioni amministrative e scelta del livello adeguato

L'art. 118 Cost. sposta l'attenzione dalla legislazione all'amministrazione. La regola da ricordare è che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Questa formula è molto concorsuale, ma va capita bene.

Non significa che tutto sia sempre comunale. Significa che il Comune è il livello ordinario di prossimità, ma una funzione può essere collocata a un livello più ampio se lo richiedono unitarietà, scala, efficienza, buon andamento, omogeneità, programmazione o caratteristiche del territorio.

La L. 131/2003 aiuta a trasformare questo criterio in lettura operativa: quando occorre assicurare esercizio unitario della funzione, possono essere coinvolti Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, considerando buon andamento, efficienza, efficacia, esigenze funzionali, economiche, di programmazione o di omogeneità territoriale.

Nel caso pratico, le domande da porsi sono:

- la funzione può essere svolta efficacemente dal Comune?
- richiede scala sovracomunale?
- richiede programmazione regionale?
- richiede uniformità sul territorio?
- richiede risorse o competenze tecniche non disponibili a livello locale?
- richiede raccordo tra enti?

Solo dopo rispondi.

SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA COME STRUMENTI

Nel capitolo «Il sistema territoriale multilivello» hai visto i tre principi in chiave di sistema multilivello. Qui li usi per decidere la funzione.

Sussidiarietà significa partire dal livello più vicino ai cittadini, ma senza automatismi. Se il livello vicino non è idoneo o se serve esercizio unitario, la funzione può salire.

Differenziazione significa che non tutti gli enti sono uguali. Piccoli Comuni, aree interne, grandi città, territori montani, aree metropolitane e Province con funzioni tecniche non hanno la stessa capacità organizzativa.

Adeguatezza significa verificare se l'ente dispone di scala, competenze, risorse e strumenti per esercitare la funzione.

Tabella operativa:

Principio	Domanda da concorso	Possibile conseguenza
Sussidiarietà	Qual è il livello più vicino capace di agire?	Comune, gestione associata o livello superiore.
Differenziazione	Il territorio richiede soluzioni diverse?	Disciplina o organizzazione modulata per aree, enti o contesti.
Adeguatezza	L'ente ha mezzi e scala sufficienti?	Conferimento a Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato.

Una buona risposta non dice solo “si applicano i principi”. Spiega quale principio giustifica la scelta del livello.

L'allocazione non deriva da una preferenza astratta per il livello più vicino o più ampio. La sussidiarietà orienta verso la prossimità, salvo le esigenze di esercizio unitario. La differenziazione considera caratteristiche diverse degli enti e dei territori. L'adeguatezza richiede capacità organizzativa e dimensione idonee alla funzione. I tre principi operano insieme.

Fattore del caso	Indicazione possibile	Verifica necessaria
servizio rivolto a un solo territorio	prossimità comunale	capacità e disciplina di settore
rete che attraversa più Comuni	scala sovracomunale	funzione di area vasta e coordinamento
standard uniforme regionale	programmazione regionale	base legislativa e modalità attuative
interesse unitario nazionale	intervento o coordinamento statale	competenza costituzionale e fonte

Il conferimento deve inoltre essere sostenibile. La L. 131/2003 richiama aspetti funzionali, economici e organizzativi; spostare una funzione senza considerare risorse umane, finanziarie e strumentali produce un'attribuzione solo nominale. La motivazione del caso deve quindi collegare scala, capacità e mezzi disponibili.

La risposta non termina con il nome dell'ente. Deve spiegare perché quel livello è adeguato, quali altri soggetti partecipano, quale fonte regola il conferimento e come vengono assicurati coordinamento e controllo.

La differenziazione impedisce inoltre di trattare enti diversi come se avessero sempre identiche condizioni operative. Dimensione demografica, territorio, organizzazione e capacità tecnica possono incidere sulle modalità di esercizio, nei limiti consentiti dalla fonte. L'adeguatezza deve essere verificata nel tempo: una gestione valida per un progetto limitato può non esserlo per un servizio permanente.

Nel motivare, non basta invocare efficienza. Occorre collegare il criterio a elementi del caso: bacino di utenza, continuità del servizio, economie di scala, necessità di uniformità o disponibilità di professionalità. Una motivazione così costruita rende controllabile la scelta del livello e mostra perché l'esercizio unitario è necessario.

20.4 Leale collaborazione e strumenti di raccordo

Il sistema Stato-Regioni-enti locali non funziona solo per separazione di competenze. Funziona anche per raccordo. Questo è il senso della leale collaborazione: quando le competenze si intrecciano, quando una decisione incide su più livelli o quando l'unitarietà dell'azione pubblica lo richiede, gli enti devono cooperare secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento.

Nei concorsi, la leale collaborazione serve soprattutto in tre situazioni.

Prima situazione: competenze intrecciate. Una politica ambientale, sanitaria, infrastrutturale, culturale o di coesione può coinvolgere competenze statali, regionali e locali. La risposta non deve scegliere un solo ente e cancellare gli altri; deve ricostruire il raccordo.

Seconda situazione: funzioni finanziate o programmate da un livello e attuate da un altro. La Regione può programmare e finanziare; il Comune può attuare; la Provincia o la Città metropolitana può coordinare; lo Stato può fissare standard, principi o vincoli. Il rapporto richiede atti, obblighi, controlli e rendicontazione.

Terza situazione: esercizio unitario o poteri sostitutivi. Quando sono in gioco unità giuridica, unità economica, livelli essenziali, obblighi europei o sicurezza, il sistema può prevedere poteri di raccordo e, nei casi previsti, sostituzione. Nei concorsi basta inquadrare il tema con prudenza, senza inventare procedure.

CONFERENZE, INTESE, ACCORDI E COORDINAMENTO

La cooperazione istituzionale si realizza attraverso strumenti diversi. Non tutti hanno la stessa funzione. Per il candidato è utile riconoscerli per famiglia logica.

Strumento	A cosa serve	Come usarlo in prova
Conferenza Stato-Regioni	Raccordo tra Stato, Regioni e Province autonome.	Quando una decisione statale o interistituzionale coinvolge competenze regionali.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali	Raccordo permanente del Governo con gli enti locali.	Ordinamento, finanza, personale e servizi locali, nei casi previsti dalla fonte.
Conferenza unificata	Raccordo che coinvolge anche autonomie locali.	Quando la funzione riguarda Stato, Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane.
Intesa	Forma di accordo qualificato prevista dalla disciplina applicabile.	Quando la fonte richiede consenso o raccordo tra livelli.
Accordo	Strumento di cooperazione per attuare programmi, interventi o funzioni comuni.	Nei casi su programmi territoriali, risorse, progetti e attuazione.
Convenzione	Strumento operativo tra enti o soggetti per disciplinare impegni e compiti.	Nei casi su gestione, servizi, supporto tecnico, attuazione o rendicontazione.

Strumento	A cosa serve	Come usarlo in prova
Tavolo tecnico	Sede istruttoria o di coordinamento.	Non sostituisce l'atto finale, ma prepara decisioni e dati.

Questi termini non sono intercambiabili. L'intesa richiede una fonte che la preveda; l'accordo richiede l'indicazione delle parti, della funzione e degli effetti operativi.

La Conferenza Stato-Regioni mette a confronto il Governo con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome; è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal ministro delegato. La Stato-città riunisce la componente governativa e le rappresentanze locali: presidenti ANCI, UPI e UNCEM, quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti provinciali designati dall'UPI. La Conferenza unificata, disciplinata dagli artt. 8-9 del d.lgs. 281/1997, riunisce le due sedi quando l'oggetto interessa insieme Regioni ed enti locali; esprime pareri, sancisce intese e accordi ed esercita le altre attribuzioni previste.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è invece la sede di coordinamento fra i rappresentanti regionali: non va confusa con la Conferenza Stato-Regioni. Nessuna di queste sedi coincide con la conferenza di servizi della L. 241/1990, utilizzata per coordinare assensi o valutazioni in procedimenti amministrativi. In un quiz sulla finanza locale, quindi, «Stato-città» e «conferenza di servizi» non sono risposte equivalenti.

Il principio e lo strumento non coincidono. La leale collaborazione orienta i rapporti tra istituzioni; conferenza, intesa e accordo possono darle attuazione nei casi previsti. Non si sceglie liberamente lo strumento soltanto perché «serve collaborazione»: occorre verificare fonte, soggetti ed effetto richiesto.

Un'intesa può esprimere una partecipazione qualificata alla decisione; un accordo definisce impegni e attività comuni; una convenzione regola rapporti operativi; un tavolo tecnico prepara istruttoria e confronto, ma non sostituisce l'atto dell'organo competente. Le denominazioni vanno confrontate con la fonte, perché lo stesso termine può assumere rilievo diverso in contesti differenti.

Esigenza	Domanda	Esito da motivare
acquisire posizioni istituzionali	chi partecipa e con quale ruolo?	sede di confronto prevista
formare una decisione condivisa	quale consenso richiede la fonte?	intesa o altro atto tipizzato
attuare un programma comune	quali obblighi assumono le parti?	accordo, convenzione e atti conseguenti
svolgere attività preparatoria	quali dati e valutazioni servono?	istruttoria o tavolo tecnico

In prova va descritto anche l'esito del raccordo: parere acquisito, intesa raggiunta, accordo sottoscritto o istruttoria conclusa. Dire soltanto «si convoca una conferenza» non chiarisce la funzione della sede né il passaggio successivo.

Il raccordo deve lasciare una traccia verificabile. Verbali, pareri, atti di assenso e accordi documentano posizioni, condizioni e impegni; gli atti successivi devono rispettarne l'esito secondo la disciplina applicabile. Nel caso pratico conviene indicare chi convoca, chi partecipa, quale decisione deve maturare e quale atto conclude la fase, senza inventare termini o maggioranze.

20.5 Rapporti tra Regione ed enti locali

Il rapporto tra Regione ed enti locali è uno dei punti più delicati. La Regione non è il superiore gerarchico generale dei Comuni. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi, ciascuno con propri statuti, poteri e funzioni secondo la Costituzione.

La Regione può però avere un ruolo molto forte in programmazione, legislazione, finanziamento, coordinamento e controllo, nei limiti dell'ordinamento. Questo significa che può incidere su attività degli enti locali non per gerarchia amministrativa semplice, ma per competenza, fonte, programma, finanziamento, conferimento di funzioni, standard, controlli o rapporti istituzionali.

Esempio: un Comune gestisce un servizio sociale. La Regione può avere ruolo di programmazione e finanziamento; lo Stato può fissare livelli essenziali o principi; l'ambito territoriale può organizzare la gestione associata; il Comune può essere il soggetto che eroga o attua. Dire “decide il Comune” o “decide la Regione” senza distinguere i livelli è sbagliato.

Formula utile:

NOTA

La Regione non è sovraordinata al Comune in senso gerarchico generale; può però esercitare funzioni legislative, programmatiche, amministrative, finanziarie e di coordinamento nei limiti della Costituzione, della legge e delle fonti regionali.

CONFERIMENTO, DELEGA, COORDINAMENTO, FINANZIAMENTO, CONTROLLO

Nel linguaggio concorsuale queste cinque parole ricorrono spesso. Devi distinguerle.

Parola	Significato pratico	Errore da evitare
Conferimento	Attribuzione di funzioni amministrative a un ente o livello.	Pensare che coincida sempre con finanziamento.
Delega	Affidamento dell'esercizio di una funzione secondo la fonte applicabile.	Usarla come sinonimo generico di collaborazione.

Parola	Significato pratico	Errore da evitare
Coordinamento	Raccordo tra enti per assicurare coerenza, omogeneità o azione unitaria.	Confonderlo con comando gerarchico.
Finanziamento	Assegnazione di risorse per interventi, servizi o progetti.	Dimenticare obblighi, rendicontazione e controlli.
Controllo	Verifica di regolarità, risultati, spese, equilibri o obblighi.	Vederlo solo come sanzione finale.

Nel caso pratico, una politica regionale può contenere tutte queste dimensioni. Ad esempio: la Regione disciplina criteri, conferisce una funzione, finanzia i Comuni, coordina l’attuazione e controlla la rendicontazione. Ogni parola produce un atto diverso.

FUNZIONI REGIONALI RICORRENTI NEI BANDI

I bandi M-FL02 non chiedono “tutte le funzioni regionali”. Chiedono funzioni ad alta probabilità concorsuale. Le più rilevanti sono queste:

Funzione	Dove compare	Output di prova
Legislazione regionale	Ordinamento regionale, competenze, drafting.	Risposta orale, schema competenza, bozza articolo.
Programmazione	Piani, programmi, politiche territoriali, fondi.	Tavola programma-obiettivo-risorsa-atto.
Finanziamento	Contributi a enti locali, imprese o soggetti attuatori.	Avviso, graduatoria, concessione, controllo.
Coordinamento	Rapporti con Comuni, Province, Città metropolitane, Stato.	Schema soggetti-compiti-intese.
Autorizzazione o controllo	Ambiente, territorio, servizi, funzioni tecniche.	Caso procedimentale, pareri, verifiche.
Monitoraggio	Fondi UE, PNRR, programmi, servizi.	Check-list dati, indicatori, rendicontazione.

Funzione	Dove compare	Output di prova
Vigilanza su enti o organismi	Agenzie, enti dipendenti, partecipate.	Nota istruttoria, schema rapporto Regione-ente.

Questa tabella serve per il diario. Quando incontri una materia, chiediti quale funzione prevale. La stessa materia può generare output diversi.

Il rapporto cambia con la funzione. Nella programmazione la Regione può definire obiettivi e criteri; nel finanziamento stabilisce condizioni coerenti con la fonte e controlla l'uso delle risorse; nel coordinamento organizza il raccordo senza sostituirsi automaticamente agli enti. Lo stesso Comune può essere beneficiario e soggetto attuatore, con responsabilità diverse nelle varie fasi.

Una tabella di competenza deve avere almeno quattro colonne: funzione regionale, funzione locale, atto e controllo. Se manca la funzione locale, il caso appare accentrato; se manca il controllo, la catena si interrompe al finanziamento; se manca la fonte, l'attribuzione resta una supposizione. Questa verifica è utile per avvisi, piani territoriali e programmi con più enti.

Quando la Regione esercita controllo o monitoraggio, deve restare entro i poteri conferiti. Richiedere dati, verificare spese o valutare risultati non equivale a dirigere ogni scelta organizzativa locale. Specularmente, l'autonomia dell'ente attuatore non elimina gli obblighi assunti con il finanziamento. La risposta deve tenere insieme autonomia, vincolo di destinazione, rendicontazione e conseguenze dell'inadempimento previste dalla fonte.

20.6 Garanzie unitarie e articolazione territoriale

Nei rapporti Stato-Regioni, un tema ricorrente è il limite dell'unità nazionale. Lo Stato conserva competenze che garantiscono coerenza dell'ordinamento, diritti, livelli essenziali, obblighi europei, sicurezza, sistema finanziario e altri interessi unitari. Nei concorsi non serve entrare in dettagli eccessivi se il bando non lo chiede; serve però sapere che l'autonomia regionale non è isolamento.

Il tema emerge quando una politica regionale incide su diritti sociali, servizi essenziali, risorse pubbliche o obblighi europei. La Regione può programmare e attuare entro vincoli costituzionali, statali, europei e finanziari. Ometterli produce una risposta incompleta e chiusa nella sola dimensione territoriale.

Formula utile:

NOTA

L'autonomia regionale opera dentro un sistema unitario: Costituzione, vincoli europei, obblighi internazionali, livelli essenziali, coordinamento della finanza pubblica e principi fondamentali limitano e orientano l'esercizio delle funzioni.

REGIONE, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Il rapporto tra Regione e area vasta richiede attenzione. Province e Città metropolitane non sono uffici regionali. Sono enti territoriali con funzioni proprie e fondamentali, specialmente dopo la L. 56/2014. Tuttavia, molte politiche regionali si attuano attraverso o insieme a questi enti.

La Provincia può rilevare per viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, assistenza ai Comuni e funzioni di area vasta. La Città metropolitana può rilevare per pianificazione strategica, mobilità, infrastrutture, coordinamento territoriale e sviluppo metropolitano.

La Regione può programmare, finanziare o coordinare interventi che richiedono attuazione provinciale o metropolitana. Il candidato deve quindi evitare due errori opposti:

- trattare Province e Città metropolitane come se fossero articolazioni regionali;
- ignorarle quando la funzione ha scala sovracomunale.

In una traccia su viabilità, edilizia scolastica superiore, mobilità metropolitana o pianificazione di area vasta, la domanda corretta è: quale livello ha la funzione più adeguata e quale ruolo ha la Regione nella programmazione o nel finanziamento?

IL COMUNE NELLE FUNZIONI REGIONALI

Il Comune resta centrale, ma cambia punto di osservazione. In M-FL01 lo guardi dall'interno: sportello, organi, servizi, atti, cittadino. In M-FL02 lo guardi spesso come destinatario, beneficiario, soggetto attuatore o partner istituzionale.

Esempi:

- un Comune partecipa a un avviso regionale;
- un Comune attua un intervento finanziato dalla Regione;
- più Comuni esercitano una funzione in forma associata;
- la Regione coordina una rete di servizi locali;
- una Città metropolitana coordina interventi che coinvolgono più Comuni;
- la Regione controlla rendicontazioni presentate da enti locali.

In questi casi il punto di vista comunale non sostituisce quello regionale. La risposta deve mostrare l'intera catena.

POTERI SOSTITUTIVI E LIMITI DELLA RISPOSTA

Il potere sostitutivo è un tema sensibile. Nei concorsi può comparire quando si parla di unità giuridica, unità economica, obblighi europei, livelli essenziali, sicurezza o grave inerzia. Il candidato deve conoscerne la funzione sistemica, ma evitare formule eccessive.

Lo Stato non può “fare tutto al posto della Regione”, né la Regione può sostituirsi sempre ai Comuni. L'ordinamento ammette poteri sostitutivi in casi e secondo procedure specifiche, nel rispetto dei principi applicabili, tra cui sussidiarietà e leale collaborazione.

Per l'art. 120, secondo comma, il soggetto è il Governo. I presupposti sono mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa europea; grave pericolo per incolumità e sicurezza pubblica; tutela dell'unità giuridica o economica, in particolare dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali. Un semplice disaccordo politico con la Regione non basta.

L'art. 8 della L. 131/2003 traduce questa garanzia in procedimento. In via ordinaria il Presidente del Consiglio, su proposta del ministro competente, assegna all'ente un termine congruo per provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un commissario; alla riunione partecipa il Presidente della Regione interessata. Se il commissariamento riguarda enti locali, si rispettano sussidiarietà e leale collaborazione e il commissario sente il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. Le misure devono essere proporzionate.

Nell'assoluta urgenza che rende impossibile attendere senza compromettere gli interessi tutelati, il Consiglio dei ministri può intervenire immediatamente; comunica i provvedimenti alla conferenza competente, che può chiederne il riesame. Caso: una Regione non adotta una misura dovuta e necessaria a garantire un livello essenziale. La risposta individua il presupposto, la contestazione e il termine congruo, poi l'eventuale intervento del Governo; non attribuisce automaticamente il potere al prefetto o a un singolo ministro e non inventa una sostituzione generale della Regione.

Risposta prudente:

NOTA

I poteri sostitutivi servono a garantire interessi unitari o obblighi rilevanti quando l'ente competente non agisce o non rispetta vincoli essenziali. Non sono una gerarchia ordinaria, ma strumenti eccezionali o tipizzati, da applicare secondo la fonte e la procedura previste.

Livelli essenziali e poteri sostitutivi rispondono a problemi diversi. I primi assicurano una garanzia uniforme dei diritti nei limiti della competenza statale; i secondi consentono un intervento eccezionale nei casi previsti dall'art. 120 Cost. Nessuno dei due istituti crea una gerarchia amministrativa generale. Nel caso pratico occorre indicare presupposto, fonte, soggetto competente e garanzie procedurali, mantenendo la misura proporzionata alla finalità unitaria.

La distinzione orienta anche l'ordine della risposta: prima si descrive la garanzia unitaria o l'inadempimento rilevante, poi si individua la base costituzionale, infine si espongono procedimento e limiti. Anticipare la sostituzione senza accertarne i presupposti trasforma un rimedio eccezionale in una scorciatoia.

20.7 Metodo soggetto-funzione-atto e casi di prova

Soggetto	Funzione tipica	Atto o output probabile	Attenzione concorsuale
Stato	Principi, competenze esclusive, livelli essenziali, vincoli unitari, poteri sostitutivi nei casi previsti	Legge statale, decreto, intesa, atto di coordinamento	Non cancellare l'autonomia regionale, ma riconoscere i limiti unitari.
Regione	Legislazione, programmazione, finanziamento, coordinamento, controllo, amministrazione	Legge regionale, regolamento, delibera, piano, avviso, determina, accordo	Distinguere fonte normativa, indirizzo politico e gestione amministrativa.
Provincia	Area vasta, viabilità, edilizia scolastica, pianificazione, supporto ai Comuni	Piano, programma, determina, convenzione, atto tecnico	Non dire che le Province sono abolite.
Città metropolitana	Pianificazione strategica, coordinamento metropolitano, mobilità, infrastrutture	Piano strategico, accordo, convenzione, atto di coordinamento	Non confonderla con il Comune capoluogo.
Comune	Prossimità, attuazione locale, servizi, istanze, gestione concreta	Delibera, determina, regolamento, rendicontazione, progetto	In M-FL02 spesso è beneficiario o attuatore di politica regionale.
Conferenza/intesa	Raccordo istituzionale	Parere, intesa, accordo, verbale, atto presupposto	Verificare sempre quale fonte richiede lo strumento.

CASO GUIDATO: CONFLITTO APPARENTE DI COMPETENZA

Traccia: una Regione vuole finanziare interventi comunali per migliorare l'accesso ai servizi sociali nei piccoli Comuni. Alcuni Comuni chiedono se possono definire autonomamente criteri di accesso, importi e modalità di rendicontazione. Il candidato deve indicare come impostare la risposta.

Una risposta debole direbbe:

NOTA

I Comuni gestiscono i servizi sociali, quindi decidono loro.

Oppure:

NOTA

La Regione finanzia, quindi decide tutto la Regione.

Entrambe le risposte sono incomplete. La soluzione richiede una mappa.

Passaggio	Domanda	Risposta operativa
Materia	Di che ambito parliamo?	Servizi sociali e accesso ai servizi territoriali.
Competenza	Quale cornice va verificata?	Costituzione, legge statale, legge regionale, programmazione regionale, eventuali livelli essenziali o standard.
Funzione regionale	Che cosa fa la Regione?	Programma, finanzia, fissa criteri generali, controlla e monitora.
Funzione comunale	Che cosa fanno i Comuni?	Presentano progetti, attuano interventi, gestiscono servizi, rendicontano.
Raccordo	Serve coordinamento?	Sì, soprattutto se coinvolge più Comuni, ambiti territoriali o servizi integrati.
Atto	Quali atti si producono?	Delibera o programma regionale, avviso, domanda comunale, istruttoria, concessione, rendicontazione, controllo.

Risposta modello:

NOTA

La questione non va risolta contrapponendo Regione e Comuni. La Regione, se finanzia e programma l'intervento, può definire criteri generali, obiettivi, spese ammissibili, termini, obblighi e modalità di rendicontazione secondo la fonte applicabile. I Comuni, come enti di prossimità e soggetti attuatori, organizzano il servizio e presentano progetti coerenti con tali criteri. Se l'intervento coinvolge più enti o richiede omogeneità territoriale, possono essere necessari coordinamento, accordi o forme di gestione associata. La competenza puntuale va verificata nella disciplina statale, regionale e negli atti di programmazione.

CASO GUIDATO: POLITICA REGIONALE CON AREA VASTA

Traccia: una Regione intende approvare un programma per la sicurezza della rete viaria secondaria, coinvolgendo Province e Città metropolitane. Quali passaggi deve considerare il funzionario?

La funzione non è comunale in senso semplice. La viabilità di area vasta richiama Province e Città metropolitane; la Regione può avere ruolo di programmazione, finanziamento e coordinamento; eventuali lavori richiamano contratti pubblici, bilancio, controlli e monitoraggio.

Sequenza corretta:

1. individuare la fonte e il programma regionale;
2. verificare funzioni di Province e Città metropolitane;
3. definire criteri, priorità, risorse e condizioni di finanziamento;
4. coinvolgere gli enti interessati attraverso accordi o strumenti previsti;
5. collegare gli interventi a progettazione, affidamenti, cronoprogramma e monitoraggio;
6. prevedere rendicontazione e controlli.

Il candidato deve mostrare di capire il perché della scala: la rete viaria non si esaurisce nel confine di un Comune e richiede coordinamento territoriale.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Struttura della risposta
"Distingua competenza legislativa e funzione amministrativa"	Art. 117 e art. 118 in chiave operativa.	Materia, fonte, competenza, funzione, atto.
"Perché la Regione non è gerarchicamente sovraordinata al Comune?"	Autonomia territoriale e rapporti istituzionali.	Enti autonomi, competenze, coordinamento, finanziamento e controlli.

Domanda	Nucleo verificato	Struttura della risposta
“Che cosa significa leale collaborazione?”	Raccordo tra livelli.	Competenze intrecciate, conferenze, intese, accordi, casi applicativi.
“Quando una funzione può essere attribuita a un livello superiore al Comune?”	Sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.	Esercizio unitario, scala, efficienza, programmazione, omogeneità.
“Come imposta un caso di competenza?”	Capacità teorico-pratica.	Soggetti, funzione, fonte, atto, raccordo, controllo.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DALLA MATERIA ALL'ATTO

Passaggio	Domanda guida	Output
1. Materia	Di che ambito si parla?	Ambiente, sociale, territorio, trasporti, formazione, fondi.
2. Competenza	Chi può disciplinare?	Stato, Regione, competenza concorrente o fonte settoriale.
3. Funzione	Che attività concreta serve?	Programmare, finanziare, autorizzare, coordinare, controllare.
4. Livello	Quale ente è adeguato?	Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione, Stato.
5. Raccordo	Serve cooperazione?	Conferenza, intesa, accordo, convenzione, tavolo tecnico.
6. Atto	Come si formalizza?	Legge, regolamento, piano, delibera, avviso, determina, controllo.
7. Diario	Quale errore evitare?	Confondere competenza legislativa con gestione amministrativa.

La tabella serve per ripassare e per impostare le tracce che coinvolgono più livelli territoriali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nei concorsi M-FL02 bisogna distinguere materia, competenza e funzione. Il riparto legislativo Stato-Regioni serve a capire la fonte, ma la funzione amministrativa va letta anche con sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione può legiferare, programmare, finanziare, coordinare, amministrare e controllare, ma non è gerarchicamente sovraordinata ai Comuni in senso generale. I rapporti con Stato, Province, Città metropolitane e Comuni si costruiscono con fonti, intese, accordi, conferimenti, finanziamenti e controlli. In prova devi produrre una mappa soggetto-funzione-atto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Perché la Regione non può essere considerata semplicemente il livello superiore del Comune?

Risposta modello. La Regione e il Comune sono entrambi enti autonomi nell'ordinamento della Repubblica, secondo la Costituzione. La Regione non è il superiore gerarchico generale del Comune. Ha però competenze legislative, programmatiche, amministrative, finanziarie e di coordinamento che possono incidere su funzioni locali nei limiti della Costituzione, della legge e delle fonti regionali. Il rapporto va quindi letto per competenza e funzione: la Regione può programmare e finanziare, il Comune può attuare o gestire il servizio, Province e Città metropolitane possono svolgere funzioni di area vasta, lo Stato può fissare principi, livelli essenziali o vincoli unitari. La risposta corretta individua soggetti, fonti, atti e strumenti di raccordo, non una gerarchia semplice.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Tutte le funzioni amministrative che riguardano il territorio spettano al Comune?

Risposta corretta. No. Il Comune è il livello ordinario di prossimità, ma le funzioni amministrative possono essere conferite a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato quando occorre assicurarne l'esercizio unitario, secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nei casi pratici bisogna verificare scala della funzione, fonte applicabile, capacità dell'ente, esigenze di programmazione, coordinamento e omogeneità territoriale.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è cercare una risposta secca: "competenza dello Stato" oppure "competenza della Regione" oppure "competenza del Comune". Nei casi territoriali la risposta spesso richiede una catena, non un solo nome.

Correzione:

- 1. individua la materia;
- 2. verifica il riparto di competenza;
- 3. individua la funzione amministrativa concreta;
- 4. scegli il livello adeguato;
- 5. segnala eventuale raccordo istituzionale;
- 6. collega l'atto e il controllo.

Se salti uno di questi passaggi, rischi di attribuire l'atto all'ente sbagliato.

MINI-ESERCIZIO

Completa la tabella. Poi confronta con la soluzione guida.

Traccia	Materia	Funzione prevalente	Soggetti da coinvolgere
Programma regionale per finanziare Comuni su servizi sociali.			
Piano di coordinamento per mobilità metropolitana.			
Intervento statale per garantire livelli essenziali su tutto il territorio.			
Avviso regionale per progetti di formazione professionale.			
Messa in sicurezza di strade provinciali con fondi regionali.			

Traccia	Atto/output
Programma regionale per finanziare Comuni su servizi sociali.	
Piano di coordinamento per mobilità metropolitana.	

Traccia	Atto/output
Intervento statale per garantire livelli essenziali su tutto il territorio.	
Avviso regionale per progetti di formazione professionale.	
Messa in sicurezza di strade provinciali con fondi regionali.	

Soluzione guida:

Traccia	Materia	Funzione prevalente	Soggetti da coinvolgere
Programma regionale per servizi sociali.	Servizi sociali territoriali.	Programmazione, finanziamento, controllo.	Regione, Comuni, eventuali ambiti territoriali.
Mobilità metropolitana.	Trasporti e pianificazione territoriale.	Coordinamento di area vasta.	Città metropolitana, Comuni, eventuale Regione.
Livelli essenziali.	Diritti civili e sociali.	Garanzia unitaria.	Stato, Regioni, enti attuatori.
Formazione professionale.	Formazione e lavoro.	Programmazione e finanziamento.	Regione, beneficiari, enti attuatori.
Strade provinciali.	Viabilità di area vasta.	Programmazione lavori e finanziamento.	Regione, Provincia, eventuali Comuni interessati.

Traccia	Atto/output
Programma regionale per servizi sociali.	Programma, avviso, graduatoria, concessione, rendicontazione.
Mobilità metropolitana.	Piano, accordo, convenzione, cronoprogramma.
Livelli essenziali.	Norma, atto di coordinamento, monitoraggio, eventuale intervento sostitutivo nei casi previsti.
Formazione professionale.	Avviso, istruttoria, graduatoria, concessione, controllo.

Traccia	Atto/output
Strade provinciali.	Programma, accordo, determina, affidamento, monitoraggio.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Confondo materia e funzione.	Dico “è materia regionale” senza dire chi fa cosa.	Aggiungo funzione e atto.
Trasformo la Regione in superiore gerarchico dei Comuni.	Scrivo “la Regione ordina al Comune” senza base.	Uso competenza, programma, finanziamento, accordo o controllo.
Dico che tutto spetta al Comune.	Ignoro esercizio unitario e area vasta.	Applico sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Uso “intesa” e “accordo” come sinonimi liberi.	Non indico fonte o soggetti.	Specifico strumento, parti e funzione.
Dimentico il controllo.	Mi fermo all’atto di concessione o al piano.	Aggiungo rendicontazione, monitoraggio, verifica e responsabilità.

CHECKLIST FINALE

- So distinguere materia, competenza legislativa e funzione amministrativa.
- So spiegare perché art. 117 e art. 118 rispondono a domande diverse.
- So applicare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a un caso concreto.
- So spiegare la leale collaborazione senza usarla come formula vuota.
- So distinguere conferenza, intesa, accordo, convenzione e tavolo tecnico sul piano funzionale.
- So dire perché la Regione non è gerarchicamente sovraordinata al Comune in senso generale.
- So individuare quando entrano Province e Città metropolitane.
- So costruire una tabella soggetto-funzione-atto.
- Nei casi con finanziamenti pubblici aggiungo sempre obblighi, rendicontazione e controlli.

▣ Verifica**QUIZ 1**

Quale affermazione distingue correttamente materia e funzione amministrativa?

- A. La materia e la funzione sono sempre attribuite allo stesso ente.
- B. La funzione coincide con la fonte legislativa.
- C. La materia identifica l'atto finale del procedimento.
- D. La materia indica l'ambito oggettivo; la funzione indica l'attività concreta da svolgere.

Risposta corretta: D. La materia individua l'ambito regolato, mentre la funzione descrive un'attività come programmare, autorizzare, finanziare o controllare. Il riparto legislativo non consente, da solo, di individuare chi svolge ogni funzione amministrativa.

QUIZ 2

Perché l'art. 117 Cost. non basta a risolvere un caso amministrativo territoriale?

- A. Perché riguarda soltanto i Comuni.
- B. Perché disciplina il riparto legislativo, mentre la funzione amministrativa richiede anche l'esame dell'art. 118 Cost. e delle fonti di attuazione.
- C. Perché non riguarda le Regioni.
- D. Perché ogni funzione spetta comunque allo Stato.

Risposta corretta: B. L'art. 117 orienta l'individuazione della fonte legislativa competente. Per stabilire chi programma, autorizza, finanzia o controlla occorre ricostruire anche l'allocazione delle funzioni amministrative.

QUIZ 3

Una funzione amministrativa può essere collocata a un livello diverso dal Comune quando:

- A. l'esercizio unitario lo richiede, secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- B. la Regione lo preferisce senza motivazione;
- C. qualunque finanziamento proviene dallo Stato;
- D. il procedimento coinvolge più di un ufficio comunale.

Risposta corretta: A. Il Comune è il livello ordinario di prossimità, ma scala, capacità, programmazione o omogeneità possono giustificare l'attribuzione a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato secondo la disciplina applicabile.

QUIZ 4

Che cosa esprime la leale collaborazione?

- A. Una gerarchia generale dello Stato sulle Regioni.
- B. La possibilità di ignorare il riparto costituzionale.
- C. Un metodo di raccordo quando competenze e interessi istituzionali si intrecciano.
- D. Un accordo informale privo di fonte.

Risposta corretta: C. La leale collaborazione orienta il rapporto tra livelli di governo nei casi di intreccio. Lo strumento concreto, come conferenza, intesa o accordo, deve però essere individuato nella fonte pertinente.

QUIZ 5

Se la Regione finanzia un servizio gestito dai Comuni, quale conclusione è corretta?

- A. La Regione diventa superiore gerarchico dei Comuni.
- B. I Comuni perdono ogni responsabilità attuativa.
- C. Il finanziamento elimina la necessità di una fonte.
- D. Occorre distinguere programmazione e criteri regionali da attuazione, rendicontazione e controlli.

Risposta corretta: D. Il rapporto finanziario crea condizioni, obblighi e controlli, ma non trasforma automaticamente l'autonomia territoriale in subordinazione gerarchica. La disciplina del programma distribuisce compiti e responsabilità.

QUIZ 6

Il potere sostitutivo:

- A. opera nei presupposti e con le garanzie previsti dall'ordinamento;
- B. attribuisce allo Stato una competenza amministrativa ordinaria su ogni materia;
- C. può essere esercitato senza proporzionalità o procedimento;
- D. elimina definitivamente la competenza dell'ente sostituito.

Risposta corretta: A. La sostituzione è una garanzia eccezionale dell'unità e della tutela di interessi qualificati. Non modifica in via generale il riparto delle competenze e richiede il rispetto delle condizioni previste.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione finanzia un programma di mobilità che collega più Comuni e attraversa il territorio metropolitano. La traccia chiede di individuare soggetti, funzioni e raccordo.

La risposta deve separare i livelli. La Regione può svolgere programmazione e finanziamento secondo le fonti applicabili; la Città metropolitana rileva per la scala di area vasta e per le funzioni attribuitele; i Comuni partecipano per gli interventi e i servizi di prossimità. Prima di indicare l'atto occorre verificare la disciplina di settore e la ripartizione concreta delle funzioni.

Il raccordo non si presume dal nome del progetto. Va scelto nella forma prevista dalla fonte: piano, accordo, convenzione o altro strumento pertinente. La soluzione si completa indicando attuazione, cronoprogramma, flussi finanziari, monitoraggio e controlli. Una risposta che assegna tutto alla Regione perché finanzia il programma, oppure tutto ai Comuni perché l'intervento ricade sul loro territorio, confonde risorse, scala e competenza.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, in particolare articoli 114, 117, 118 e 120.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, disciplina di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni.
- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il sistema delle Conferenze e gli strumenti di raccordo nei rispettivi ambiti applicativi.
- Statuto, leggi, regolamenti, programmi e atti organizzativi ufficiali della Regione interessata dal bando.

Procedimenti, atti e organizzazione amministrativa regionale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Il procedimento regionale è il punto in cui la teoria amministrativa diventa lavoro d'ufficio. Una Regione non “decide” in modo generico. Decide attraverso organi, strutture, responsabili del procedimento, dirigenti, atti di indirizzo, atti gestionali, pareri, controlli, pubblicazioni, comunicazioni, avvisi, graduatorie e rendicontazioni.

Per questo un candidato M-FL02 non deve limitarsi a studiare la L. 241/1990 come sequenza astratta. Deve saperla applicare alla Regione. La domanda pratica è: se un'amministrazione regionale deve approvare un programma, pubblicare un avviso, concedere un contributo, adottare una graduatoria, acquisire un parere o controllare un ente beneficiario, quale flusso segue?

Il capitolo serve a evitare tre errori:

1. confondere la deliberazione politica con la determinazione dirigenziale;
2. trattare avvisi, bandi e graduatorie come documenti isolati, senza procedimento;
3. ignorare organizzazione, responsabile del procedimento, istruttoria, controlli e trasparenza.

Nel Metodo BANDO, la risposta deve sempre produrre una catena: soggetto, procedimento, atto, destinatario, controllo.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo dovrai saper svolgere queste operazioni:

1. trasformare i principi della L. 241/1990 in un flusso regionale concreto;
2. distinguere deliberazioni, decreti, determinazioni, avvisi, bandi, graduatorie e atti di concessione;
3. capire quando l'atto è politico-amministrativo e quando è gestionale;
4. individuare il ruolo di direzione, servizio, ufficio, responsabile del procedimento e dirigente;
5. impostare una mini-relazione istruttoria;
6. risolvere un caso su contributo regionale a Comuni, imprese o altri beneficiari;
7. costruire uno schema procedimento-atto-controllo.

Questo capitolo non è un compendio generale sul procedimento amministrativo. Il nucleo B-PA resta nel VOL-01. Qui studiamo il delta regionale: atti regionali, organizzazione regionale, beneficiari territoriali, programmazione, avvisi e rapporti con enti locali.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usalo come laboratorio.

Ogni volta che trovi una traccia su un procedimento regionale, compila questa sequenza:

- 1. fonte o programma;
- 2. organo o struttura competente;
- 3. fase di indirizzo;
- 4. fase istruttoria;
- 5. atto gestionale;
- 6. destinatari;
- 7. pubblicazione o comunicazione;
- 8. attuazione;
- 9. controllo e rendicontazione.

Se manca uno di questi passaggi, chiediti se la traccia lo presuppone. Nei casi teorico-pratici spesso non viene chiesto di elencare la L. 241/1990; viene chiesto di usarla.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma richiama procedimento, atti regionali, avvisi, bandi, contributi, organizzazione o dirigenza?	Prepara schema procedimento-atto-controllo.
A - Aree	Quali aree entrano?	Procedimento amministrativo, pubblico impiego, organizzazione regionale, trasparenza, digitale, controlli.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Delibera, decreto, determina, avviso, graduatoria, concessione, parere, controllo.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Attribuire atti gestionali alla Giunta; dimenticare istruttoria; saltare pubblicazione e rendicontazione.
O - Output	Cosa devo produrre?	Mini-relazione istruttoria, tabella procedimento-atto, caso guidato su contributo regionale.

21.1 Il procedimento regionale come flusso operativo

SPIEGAZIONE TEORICA

La L. 241/1990 fornisce la disciplina generale del procedimento amministrativo. Nei concorsi, i suoi nuclei principali sono principi dell'attività amministrativa, termini, responsabile del procedimento, partecipazione, comunicazione, istruttoria, motivazione, conferenza di servizi, silenzio, accesso e garanzie del provvedimento.

Nel contesto regionale questi nuclei non cambiano natura, ma cambiano scala e contesto.

Un procedimento regionale può riguardare:

- cittadini, per autorizzazioni, contributi, accesso, servizi o provvedimenti;
- imprese, per agevolazioni, bandi, autorizzazioni, controlli e programmi;
- Comuni, Province e Città metropolitane, per finanziamenti, piani, accordi, convenzioni e rendicontazioni;
- enti dipendenti, agenzie o organismi strumentali, per vigilanza, indirizzo, controlli e attuazione;
- strutture interne, per organizzazione, personale, incarichi, performance, trasparenza e gestione.

La struttura di base è questa:

Fase	Domanda guida	Atto o attività
Avvio	Da quale domanda, programma, legge o indirizzo nasce il procedimento?	Istanza, programma, delibera, atto di impulso, avviso.
Istruttoria	Quali fatti, requisiti, documenti e interessi vanno verificati?	Check documentale, pareri, valutazioni, richieste integrazioni.
Partecipazione	Chi deve essere coinvolto o informato?	Comunicazioni, osservazioni, conferenza, contraddittorio se previsto.
Decisione	Chi adotta l'atto finale?	Delibera, decreto, determinazione, concessione, diniego, graduatoria.
Pubblicazione/comunicazione	Come l'atto diventa conoscibile o efficace verso destinatari?	BUR, albo, amministrazione trasparente, comunicazione, PEC, portale.
Esecuzione	Che cosa accade dopo?	Attuazione, convenzione, spesa, progetto, affidamento, erogazione.
Controllo	Come si verifica regolarità e risultato?	Rendicontazione, monitoraggio, revoca, recupero, verifica.

Il candidato deve saper collocare ogni documento dentro una fase. Un avviso non è la stessa cosa di una graduatoria; una graduatoria non è la stessa cosa di una concessione; una concessione non chiude necessariamente il procedimento se restano attuazione, spesa e rendicontazione.

Il flusso non è sempre lineare. Una richiesta di integrazione può riaprire l'istruttoria; un parere può imporre un approfondimento; un controllo può condurre a revoca o recupero. Per questo la rappresentazione corretta non è una semplice lista di documenti, ma una sequenza di decisioni, responsabilità e possibili ritorni alla fase precedente.

La fase di avvio cambia secondo il tipo di procedimento. Nei procedimenti a istanza di parte l'amministrazione riceve una domanda e verifica presupposti, completezza e competenza. Nei procedimenti d'ufficio l'impulso deriva dalla legge, da un programma, da un controllo o da un atto dell'amministrazione. In entrambi i casi occorre individuare il termine applicabile, la struttura responsabile e le forme di partecipazione previste.

Controllo iniziale	Domanda operativa	Conseguenza
competenza	la struttura può curare il procedimento?	assegnazione corretta o trasmissione
presupposto	esiste istanza, programma o fatto che avvia l'azione?	apertura e protocollazione
termine	quale disciplina regola la conclusione?	pianificazione delle attività
partecipazione	chi deve essere informato o coinvolto?	comunicazioni e osservazioni
fascicolo	quali atti e dati devono essere raccolti?	tracciabilità dell'istruttoria

La conclusione richiede un provvedimento espresso quando previsto, sorretto dall'istruttoria e dalla motivazione. Silenzio, SCIA e altri regimi non sono scorciatoie generali: si applicano soltanto nei presupposti e con le esclusioni stabiliti dalla disciplina pertinente. In prova è preferibile dichiarare la necessità di questa verifica anziché estendere un istituto a qualunque procedimento regionale.

Esempio: una domanda di contributo arriva sul portale regionale. La protocollazione attesta la ricezione; l'ufficio verifica tempestività e documenti; il responsabile coordina le attività; eventuali osservazioni o integrazioni entrano nel fascicolo; il dirigente adotta l'esito secondo competenza. Pubblicazione e comunicazione rispondono a funzioni diverse e vanno gestite entrambe quando richieste. Dopo la concessione restano attuazione e controllo.

Il diario del procedimento deve infine registrare scadenze, attività compiute e questioni aperte. Questo consente al responsabile di prevenire inerzie e al dirigente di verificare se la decisione poggia su un'istruttoria completa. In una prova, indicare questo presidio mostra che il termine di conclusione non è un dato isolato, ma un vincolo da governare lungo tutto il flusso.

Ogni variazione significativa deve restare riconoscibile nel fascicolo e collegata al soggetto che l'ha disposta.

21.2 Organizzazione, responsabile del procedimento e dirigenza

Nel capitolo «Statuti, organi e organizzazione regionale» hai costruito lo schema organo-fonte-competenza-atto. Qui lo applichi al procedimento.

La Regione agisce attraverso organi politici e strutture amministrative. La Giunta può definire indirizzi, criteri, programmi e priorità. Il Presidente può adottare atti presidenziali previsti dalla fonte. Il Consiglio può approvare leggi e atti assembleari. Le direzioni, i settori e gli uffici curano istruttoria, gestione e controlli. I dirigenti adottano gli atti gestionali secondo competenza.

Il D.Lgs. 165/2001 fornisce il criterio organizzativo: gli organi di governo esercitano indirizzo politico-amministrativo e verificano risultati; ai dirigenti spettano atti e provvedimenti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, poteri di spesa, organizzazione delle risorse e controllo.

In un procedimento regionale questo significa:

- l'organo politico non deve sostituirsi alla gestione ordinaria;
- il dirigente non deve assumere scelte di indirizzo politico;
- l'ufficio istruisce, ma non decide oltre la propria competenza;
- il responsabile del procedimento cura la sequenza procedimentale;
- l'atto finale deve essere coerente con fonte, competenza, istruttoria e motivazione.

Il responsabile del procedimento non coincide automaticamente con il dirigente che firma l'atto. Il primo cura l'ordinato svolgimento delle attività attribuitegli; il secondo esercita il potere decisionale quando l'organizzazione glielo assegna. In strutture complesse possono intervenire più uffici, ma deve restare identificabile il centro che coordina il procedimento.

La distinzione serve anche a leggere il fascicolo. L'ufficio riceve e classifica documenti, compie verifiche, acquisisce elementi e prepara la proposta; il responsabile presidia completezza e tempi; il dirigente valuta l'istruttoria e adotta il provvedimento di competenza. Se occorre un atto politico-amministrativo, la struttura predispone la proposta tecnica senza sostituirsi all'organo.

Soggetto	Compito nel flusso	Limite
organo politico	indirizzo, programma o decisione riservata	non assorbe la gestione ordinaria
direzione o settore	organizza e coordina l'ambito amministrativo	opera nelle attribuzioni ricevute

Soggetto	Compito nel flusso	Limite
responsabile del procedimento	cura istruttoria, comunicazioni e sequenza	non acquisisce poteri decisionali non assegnati
dirigente	adotta atti gestionali e risponde della gestione	non ridefinisce l'indirizzo politico
ufficio specialistico	rende parere o verifica tecnica	non sostituisce il titolare dell'atto finale

Una riorganizzazione può modificare uffici e responsabilità durante un procedimento. Occorre allora verificare gli atti organizzativi vigenti, la continuità del fascicolo e il nuovo titolare della competenza. Il nome riportato in un vecchio avviso non basta a fondare la firma di un atto successivo.

Nel caso pratico, la risposta deve indicare non soltanto «il responsabile cura l'istruttoria», ma anche quali attività sono necessarie, chi decide e come i contributi degli altri uffici confluiscono nella motivazione. Questa mappa rende verificabile la responsabilità di ogni passaggio.

La responsabilità organizzativa comprende anche la distribuzione dei carichi e la disponibilità delle competenze necessarie. Assegnare formalmente un procedimento a un ufficio privo di accesso ai dati o del supporto tecnico richiesto non assicura una gestione adeguata. La direzione deve predisporre raccordi, strumenti e sostituzioni coerenti con l'ordinamento interno.

Quando partecipano più strutture, è utile distinguere ufficio procedente e uffici consultati. Il primo conserva il coordinamento e verifica che gli apporti arrivino in tempo; gli altri rispondono dei profili loro assegnati. L'assenza di un parere non può essere gestita con una regola inventata: effetti e rimedi dipendono dalla fonte che lo richiede.

Un caso tipico riguarda un avviso con profili amministrativi, tecnici e finanziari. Il settore competente verifica requisiti e coordina; la struttura tecnica valuta i progetti; l'ufficio finanziario controlla le risorse; il dirigente adotta l'esito. Il responsabile tiene insieme il fascicolo e segnala criticità, senza assorbire le responsabilità specialistiche.

In una risposta scritta conviene chiudere con una riga sulla competenza finale: «completata l'istruttoria e acquisiti gli apporti previsti, il dirigente competente adotta il provvedimento motivato». La formula resta prudente perché rinvia all'organizzazione dell'ente, ma rende chiaro il passaggio dall'attività preparatoria alla decisione.

21.3 Deliberazioni, decreti, determinazioni e atti gestionali

I tre termini compaiono spesso nei bandi. Vanno distinti in modo funzionale.

La deliberazione è normalmente l'atto collegiale di un organo, come Giunta o Consiglio, secondo la fonte applicabile. In Regione può servire per indirizzi, programmi, criteri, approvazione di piani, decisioni generali o atti riservati alla competenza dell'organo.

Il decreto può essere atto del Presidente o di altro organo/soggetto secondo l'ordinamento regionale. Può riguardare nomine, atti presidenziali, formalizzazioni, atti specifici previsti da statuto, legge o regolamento. Non va usato come parola generica per "provvedimento".

La determinazione è tipicamente atto gestionale dirigenziale o della struttura competente, secondo l'ordinamento dell'ente. Serve per atti amministrativi concreti: approvazione avviso, impegno di spesa, graduatoria, concessione, liquidazione, affidamento, presa d'atto, controllo.

Tabella di orientamento:

Atto	Chi lo adotta di solito	Funzione	Errore da evitare
Deliberazione	Giunta o Consiglio, secondo competenza	Indirizzo, programma, criteri, atto collegiale	Usarla per ogni atto amministrativo.
Decreto	Presidente o soggetto previsto dalla fonte	Atto presidenziale, nomina, emanazione, formalizzazione specifica	Chiamare decreto qualsiasi decisione.
Determinazione	Dirigente o struttura competente	Gestione, provvedimento, impegno, graduatoria, concessione	Attribuirla alla Giunta senza base.
Avviso/bando	Struttura o dirigente, a valle di fonte/indirizzo	Apertura di procedura selettiva o comparativa	Trattarlo come atto finale.
Graduatoria	Dirigente o struttura competente	Esito dell'istruttoria comparativa	Dimenticare motivazione, criteri e pubblicazione.
Concessione	Dirigente o struttura competente	Attribuzione del beneficio o risorsa	Dimenticare obblighi e rendicontazione.

La tabella orienta il ragionamento, ma non sostituisce statuto, regolamento e ordinamento interno della Regione.

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E ATTI GESTIONALI

Il cuore dei procedimenti regionali è spesso il rapporto tra programmazione e gestione.

Un atto di programmazione stabilisce obiettivi, priorità, risorse, criteri generali e risultati attesi. Può essere un piano, un programma, una deliberazione di Giunta, un atto consiliare se previsto, un documento collegato a fondi, bilancio o politiche di settore.

Un atto gestionale realizza concretamente quella scelta. Approva un avviso, ammette o esclude domande, approva una graduatoria, concede un contributo, impegna risorse, liquida somme, dispone controlli, revoca o recupera.

Esempio:

Fase	Tipo di atto	Funzione
Programma regionale	Atto di indirizzo o programmazione	Decide obiettivi e risorse.
Avviso pubblico	Atto gestionale/procedurale	Apre la procedura e fissa requisiti operativi.
Istruttoria	Attività amministrativa	Verifica domande e documenti.
Graduatoria	Atto gestionale	Ordina beneficiari secondo criteri.
Concessione	Provvedimento gestionale	Attribuisce il beneficio.
Rendicontazione	Attività di controllo	Verifica spese, risultati e obblighi.

Le prove teorico-pratiche richiedono spesso questa distinzione. Se la traccia chiede di predisporre una nota sugli atti necessari, la risposta deve separare gli atti generali da quelli di gestione.

La denominazione dell'atto non è sufficiente. Una deliberazione può avere contenuti diversi a seconda dell'organo e della fonte; un decreto può essere presidenziale o appartenere ad altra tipologia prevista dall'ordinamento; una determinazione deve essere ricondotta al dirigente e alla materia assegnata. Il candidato deve leggere soggetto, base normativa, contenuto ed effetti.

La motivazione collega presupposti, istruttoria e decisione. Negli atti gestionali deve mostrare come criteri e fatti conducono all'esito. Il richiamo a una deliberazione non sostituisce la spiegazione sul singolo caso, così come la formula «vista la normativa» non dimostra che requisiti e interessi siano stati valutati.

Passaggio	Atto possibile	Contenuto da verificare
definizione della politica	deliberazione o piano	obiettivi, risorse, criteri generali
apertura della procedura	determinazione e avviso	requisiti, termini, modalità e controlli
esito istruttorio	verbale, proposta o elenco	verifiche, punteggi, ammissioni ed esclusioni
decisione	determinazione, graduatoria, concessione o diniego	competenza, motivazione ed effetti
esecuzione	convenzione, liquidazione o altro atto gestionale	obblighi, condizioni e tracciabilità
controllo	verifica, revoca o recupero se dovuti	presupposti, contraddittorio e conseguenze

L'efficacia e la conoscibilità dell'atto sono questioni distinte. Pubblicazione, comunicazione individuale e trasparenza rispondono a discipline e finalità diverse. Nella prova non si deve affermare che ogni atto produce effetti con la sola pubblicazione sul portale: occorre verificare la regola applicabile e il tipo di destinatario.

Un esempio chiarisce la catena. La Giunta approva un programma con obiettivi e criteri. Il dirigente adotta l'avviso, la struttura svolge l'istruttoria e lo stesso dirigente, se competente, approva la graduatoria e le concessioni. Ogni atto conserva una funzione propria; riunirli sotto l'etichetta «delibera regionale» nasconde competenze e responsabilità.

21.4 Avvisi, bandi, graduatorie e concessioni

Nel linguaggio quotidiano si parla spesso di “bando regionale”. Nel lavoro amministrativo serve maggiore precisione. L'avviso o bando è lo strumento con cui la Regione apre una procedura rivolta a beneficiari o partecipanti: Comuni, imprese, cittadini, enti del terzo settore, organismi formativi, Province, Città metropolitane o altri soggetti.

Un avviso serio contiene almeno:

- finalità;
- dotazione finanziaria;
- soggetti beneficiari;
- requisiti;
- interventi ammissibili;
- spese ammissibili e non ammissibili;
- termini;
- modalità di presentazione;
- documentazione richiesta;
- criteri di valutazione;
- cause di esclusione;
- graduatoria o ordine di finanziamento;
- obblighi del beneficiario;
- controlli;
- revoca, rinuncia, recupero o decadenza;
- trattamento dei dati e pubblicità;
- riferimenti a piattaforma digitale o canale di trasmissione.

La prova non richiede un avviso completo, salvo indicazione espressa. Richiede però di riconoscerne la logica: l'avviso traduce una scelta programmatoria in una procedura accessibile e controllabile.

I criteri devono essere determinati prima della valutazione delle domande e applicati in modo coerente. Requisiti di ammissibilità e criteri di merito non coincidono: i primi stabiliscono chi può partecipare e quali proposte entrano nell'esame; i secondi consentono di valutare o ordinare le domande ammesse. Confonderli rende poco trasparente la graduatoria.

Fase	Controllo	Esito possibile
ricezione	termine, canale, firma e documenti	domanda ricevibile o tardiva
ammissibilità	soggetto, requisiti e intervento	ammissione o esclusione motivata
valutazione	criteri e punteggi predeterminati	posizione in graduatoria
finanziamento	risorse disponibili e condizioni	concessione o mancato finanziamento

Fase	Controllo	Esito possibile
attuazione	obblighi, tempi e variazioni ammesse	prosecuzione, sospensione o modifica
rendicontazione	spese, risultati e documentazione	saldo, riduzione, revoca o recupero

La graduatoria fotografa l'esito della valutazione, ma non sempre coincide con la concessione del beneficio. Occorre distinguere idoneità, posizione utile, disponibilità finanziaria e successivo provvedimento. La disciplina dell'avviso chiarisce quando nasce l'obbligo del beneficiario e quali condizioni precedono l'erogazione.

Le cause di esclusione devono derivare dalla fonte e dall'avviso, non da preferenze emerse durante l'istruttoria. Se è possibile chiedere un'integrazione, l'amministrazione deve operare entro i limiti previsti senza alterare la parità tra partecipanti. Il candidato deve evitare formule assolute sul soccorso documentale quando la disciplina specifica non è fornita.

Nel caso di un Comune beneficiario, l'atto può richiedere progetto, cronoprogramma, quadro finanziario e impegni di rendicontazione. Per un'impresa possono rilevare requisiti e vincoli diversi. Il procedimento resta unitario nel metodo, ma documenti e controlli dipendono dal destinatario e dalla misura.

La costruzione dell'avviso richiede coerenza con il programma che lo finanzia. Finalità, beneficiari, interventi e criteri non possono allontanarsi dall'atto presupposto. Se la dotazione è ripartita per linee o territori, l'avviso deve spiegare il meccanismo e consentire di ricostruire l'ordine di finanziamento.

La fase di ricezione deve preservare certezza del termine e parità di trattamento. Il sistema registra invio e ricezione; l'ufficio applica le regole dell'avviso. Problemi tecnici, irregolarità formali e integrazioni vanno gestiti secondo la disciplina pertinente, senza introdurre eccezioni non previste per il singolo partecipante.

La commissione o il gruppo di valutazione, quando previsto, opera secondo composizione, criteri e regole applicabili. Verbali e schede devono rendere comprensibili punteggi e giudizi. L'organo valutatore non sostituisce necessariamente il dirigente competente all'approvazione dell'esito: occorre distinguere valutazione tecnica e adozione del provvedimento.

Dopo la graduatoria possono emergere scorrimenti, rinunce o economie. Anche questi passaggi richiedono base nell'avviso e atti tracciabili. Il candidato non deve promettere automaticamente il finanziamento a ogni soggetto idoneo: posizione, risorse e condizioni della misura determinano l'esito concreto.

La concessione definisce beneficio, obblighi, tempi e condizioni. Se è prevista una convenzione, questa disciplina l'attuazione senza sostituire il provvedimento che attribuisce il beneficio. Erogazioni intermedie e saldo dipendono dalle verifiche stabilite. Revoca e recupero richiedono presupposti, motivazione e garanzie coerenti con la fonte.

La chiusura della misura deve inoltre documentare risorse utilizzate, risultati e posizioni ancora pendenti.

21.5 Istruttoria, pareri, controlli e raccordi interni

L'istruttoria è il centro tecnico del procedimento. Non è un passaggio burocratico secondario. È la fase in cui l'amministrazione raccoglie documenti, verifica requisiti, valuta interessi, acquisisce pareri, chiede integrazioni, controlla dichiarazioni e prepara la decisione.

Il responsabile del procedimento cura lo svolgimento della sequenza procedimentale secondo la disciplina applicabile. Nei concorsi non sempre viene chiesto di citarne tutti i compiti; viene invece chiesto di capire perché il procedimento deve avere un centro di responsabilità organizzativa.

Nel contesto regionale l'istruttoria può coinvolgere:

- ufficio protocollo o piattaforma digitale;
- settore competente;
- responsabile del procedimento;
- dirigente;
- uffici finanziari;
- strutture tecniche;
- ufficio legale;
- organismi di controllo;
- enti beneficiari;
- altre amministrazioni in conferenza o accordo.

La mini-regola è:

NOTA

l'istruttoria collega la domanda alla decisione; senza istruttoria, l'atto finale resta privo di base motivazionale e organizzativa.

PARERI, CONTROLLI E RACCORDI INTERNI

Molti procedimenti regionali richiedono pareri o verifiche interne. La risposta deve considerarli senza inventare obblighi non previsti.

Esempi:

- parere tecnico sulla fattibilità o coerenza dell'intervento;
- verifica finanziaria o contabile;
- controllo su copertura e compatibilità con programma o bilancio;
- parere legale su schema di convenzione o accordo;

- verifica di ammissibilità della spesa;
- controllo su trasparenza, pubblicazione e conflitti di interesse;
- verifica su dati, privacy e trattamento documentale;
- controllo successivo su rendicontazione.

In prova, se non conosci la fonte specifica, non scrivere “è obbligatorio il parere X”. Scrivi invece: “vanno acquisiti i pareri e le verifiche previsti dalla disciplina regionale, dal regolamento organizzativo e dall’atto di programmazione”.

L’istruttoria deve essere pertinente e proporzionata. L’amministrazione raccoglie gli elementi necessari alla decisione, evita richieste prive di relazione con il procedimento e documenta gli accertamenti compiuti. Se emergono elementi contrari all’istanza, applica le garanzie partecipative previste per quel tipo di procedimento.

Una buona nota istruttoria distingue fatti accertati, norme applicabili, valutazioni tecniche e proposta finale. Mescolare questi piani rende difficile capire se la decisione deriva da un requisito mancante, da un giudizio di merito o da una carenza di risorse. La motivazione finale deve poter richiamare un percorso leggibile.

I pareri vanno qualificati. Occorre sapere chi li rende, su quale profilo, in quale fase e con quale effetto secondo la fonte. Un controllo finanziario non sostituisce una valutazione tecnica; un parere legale non assume la decisione gestionale; il responsabile del procedimento coordina gli apporti ma non attribuisce loro un’efficacia diversa da quella prevista.

Apporto	Oggetto	Uso nel provvedimento
verifica amministrativa	requisiti e documenti	ammissione o esclusione
valutazione tecnica	qualità e fattibilità	punteggio o giudizio motivato
verifica finanziaria	risorse e compatibilità	sostenibilità dell’atto
parere legale	questioni giuridiche specifiche	supporto alla motivazione
controllo successivo	spesa e obblighi	saldo, rilievo o provvedimento conseguente

Il conflitto di interessi deve essere gestito secondo la disciplina applicabile. La tracciabilità delle assegnazioni e delle valutazioni aiuta a dimostrare imparzialità. In prova è sufficiente riconoscere il problema e indicare verifica e astensione quando dovute, senza inventare procedure interne.

Il controllo non è un'aggiunta finale. Già nella progettazione dell'avviso vanno definiti obblighi, documenti, indicatori e conseguenze. Così il beneficiario conosce le condizioni e l'amministrazione dispone di una base per monitoraggio, saldo ed eventuale recupero.

La partecipazione non è un rito formale. Le osservazioni pertinenti devono entrare nella valutazione e la motivazione deve rendere comprensibile il loro esito. Nei procedimenti a istanza di parte, le garanzie che precedono un provvedimento negativo vanno applicate nei presupposti e con le esclusioni stabiliti dalla L. 241/1990 e dalla disciplina speciale.

La qualità dell'istruttoria si verifica con tre domande: sono stati accertati i fatti decisivi? Sono stati acquisiti gli apporti richiesti? La proposta distingue dati, valutazioni e conclusione? Se una risposta è negativa, l'atto finale rischia di poggiare su una base incompleta.

La verifica deve risultare dagli atti conservati nel fascicolo procedimentale.

21.6 Destinatari e procedimento digitale

Nei procedimenti regionali i destinatari non sono sempre cittadini singoli. Spesso sono enti locali, imprese, organismi, enti del terzo settore o soggetti attuatori.

Questo modifica l'attenzione istruttoria.

Destinatario	Attenzione prevalente	Esempio di output
Cittadino	Requisiti soggettivi, documenti, comunicazione, accesso, tutela.	Provvedimento, comunicazione, diniego motivato.
Impresa	Requisiti, aiuti, spese, controlli, dichiarazioni, tracciabilità.	Avviso, graduatoria, concessione, controllo.
Comune	Progetto, delibera, CUP se investimento, rendicontazione, coerenza con programma.	Contributo, convenzione, monitoraggio.
Provincia/Città metropolitana	Scala di area vasta, piano, funzioni fondamentali, cronoprogramma.	Accordo, programma, finanziamento, relazione tecnica.
Agenzia/ente strumentale	Fonte istitutiva, rapporto con Regione, obiettivi e vigilanza.	Atto di indirizzo, controllo, report, convenzione.

Un candidato che tratta tutti i destinatari allo stesso modo perde il profilo regionale. La Regione spesso lavora con altri enti, non solo con utenti finali.

PROCEDIMENTO DIGITALE E TRACCIABILITÀ

Il procedimento regionale oggi passa spesso da piattaforme digitali, protocolli informatici, PEC, firme digitali, portali per bandi, fascicoli elettronici, pubblicazioni online e sistemi di monitoraggio. Il CAD e le norme sulla digitalizzazione dei procedimenti non vanno trasformati in un capitolo separato, ma devono entrare come attenzione operativa.

Nel caso pratico chiediti:

- come viene presentata l'istanza?
- dove viene protocollata?
- quali documenti digitali sono richiesti?
- quale canale rende tracciabile la comunicazione?
- dove si pubblicano avviso, graduatoria ed esiti?
- come si conservano atti e documenti?
- quali dati sono trattati e con quale tutela?

La digitalizzazione non elimina il procedimento: lo rende tracciabile, documentabile e controllabile. L'errore è pensare che "si fa sul portale" sostituisca requisiti, istruttoria, motivazione e atto finale.

Il canale digitale deve essere coerente con la disciplina della procedura. Portale, PEC e altri servizi non sono equivalenti: ciascuno risponde a regole di identificazione, trasmissione e ricevuta. L'avviso deve indicare il canale valido e le conseguenze di invii diversi, evitando ambiguità che possano incidere sulla partecipazione.

Il fascicolo informatico raccoglie atti, documenti, comunicazioni e metadati utili a ricostruire il procedimento. Protocollo e classificazione permettono di collocare ogni documento; firma e identità digitale attestano provenienza e sottoscrizione nei rispettivi ambiti; conservazione e sicurezza assicurano disponibilità e integrità nel tempo secondo le regole applicabili.

La trasparenza non autorizza la pubblicazione indiscriminata. Prima di pubblicare graduatorie o provvedimenti occorre distinguere obbligo di pubblicità, comunicazione ai destinatari e protezione dei dati. Il CAD non sostituisce la disciplina su accesso, trasparenza e dati personali: il procedimento digitale deve coordinarle.

Evento	Evidenza digitale	Controllo
presentazione	ricevuta, protocollo o registrazione	termine e identità del mittente
istruttoria	fascicolo e traccia delle attività	completezza e responsabilità
comunicazione	consegna o disponibilità documentata	destinatario e contenuto
decisione	documento informatico sottoscritto	competenza e integrità

Evento	Evidenza digitale	Controllo
pubblicazione	pagina o albo previsto	durata, dati e accessibilità
conservazione	versamento nel sistema	reperibilità e autenticità

Per gli enti locali beneficiari, il digitale facilita scambio di documenti e monitoraggio ma non elimina gli atti dei rispettivi organi. Per cittadini e imprese deve rendere comprensibili requisiti, stato della pratica e comunicazioni. L'errore da evitare è descrivere la piattaforma come soggetto decisore: la tecnologia registra e supporta il flusso, mentre responsabilità e competenza restano alle persone e alle strutture individuate.

Accessibilità e usabilità hanno una conseguenza amministrativa concreta: un servizio incomprensibile o non utilizzabile può ostacolare la partecipazione. Le istruzioni devono quindi chiarire formati, passaggi e assistenza, mentre il fascicolo conserva le evidenze delle operazioni. Questo non elimina l'onere del partecipante di rispettare regole e termini, ma riduce ambiguità imputabili all'amministrazione.

Il controllo digitale comprende anche abilitazioni e accessi. Non ogni operatore deve poter modificare ogni dato; ruoli e registrazioni devono consentire di ricostruire chi ha svolto una determinata attività. In un caso concorsuale, citare segregazione dei compiti e log delle operazioni è utile solo come principio organizzativo, senza inventare specifiche tecniche del sistema regionale.

21.7 Mini-relazione, schema e casi di prova

Uno degli output più utili per M-FL02 è la mini-relazione istruttoria. Non è una determina completa, ma una pagina ragionata che mostra alla commissione che sai lavorare da funzionario.

Schema base:

Sezione	Contenuto
Oggetto	Che procedimento riguarda la relazione.
Fonte e presupposti	Legge, programma, delibera, avviso, capitolo di bilancio o fonte interna.
Soggetti	Struttura competente, responsabile procedimento, destinatari, eventuali enti coinvolti.
Istruttoria	Documenti ricevuti, requisiti verificati, pareri acquisiti, integrazioni.

Sezione	Contenuto
Valutazione	Esito tecnico-amministrativo e motivazione sintetica.
Atto proposto	Determina, graduatoria, concessione, diniego, revoca, liquidazione o altro atto.
Controlli successivi	Obblighi, rendicontazione, monitoraggio, pubblicazione.

Formula di chiusura:

NOTA

Alla luce dell'istruttoria svolta, la struttura competente propone l'adozione dell'atto gestionale coerente con il programma, l'avviso e la documentazione acquisita, salvi i controlli successivi previsti.

SCHEMA PROCEDIMENTO-ATTO-CONTROLLO

Fase	Soggetto principale	Atto/attività	Controllo da ricordare
Indirizzo	Giunta/Consiglio/Pr esidente secondo fonte	Delibera, piano, programma, decreto, atto di indirizzo	Coerenza con competenza, statuto, legge e bilancio.
Organizzazione	Direzione o struttura competente	Assegnazione uffici, individuazione responsabile, modulistica	Competenza interna e tracciabilità.
Avvio	Dirigente/ufficio	Avviso, comunicazione, istanza, apertura procedimento	Termini, pubblicazione, canale digitale.
Istruttoria	Responsabile procedimento e uffici	Verifica, pareri, integrazioni, valutazione	Completezza, imparzialità, motivazione.
Decisione	Dirigente o organo competente	Determina, graduatoria, concessione, diniego, decreto	Competenza, motivazione, legalità.
Pubblicazione	Ufficio competente	BUR, albo, amministrazione trasparente, comunicazione	Trasparenza e privacy.

Fase	Soggetto principale	Atto/attività	Controllo da ricordare
Attuazione	Beneficiario/ente/uffici	Convenzione, progetto, spesa, servizio	Obblighi, tempi, documenti.
Controllo	Regione o organismo competente	Rendicontazione, monitoraggio, revoca, recupero	Regolarità, risultato, responsabilità.

CASO GUIDATO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE

Traccia: una Regione ha approvato un programma per finanziare interventi dei Comuni in materia di servizi territoriali. La direzione competente deve predisporre l'avviso, valutare le domande, approvare la graduatoria e concedere i contributi. Il candidato deve indicare gli atti principali e le cautele istruttorie.

Risposta debole:

NOTA

La Regione pubblica il bando, valuta le domande e concede i contributi.

Risposta corretta:

Fase	Atto/attività	Cautele
Programmazione	Deliberazione o atto di indirizzo con obiettivi, risorse e criteri generali.	Verificare competenza, copertura e coerenza con piano.
Avviso	Determinazione o atto gestionale di approvazione dell'avviso.	Indicare beneficiari, requisiti, spese, termini, criteri, obblighi.
Presentazione domande	Domande dei Comuni tramite canale previsto.	Protocollo, completezza, firma, documentazione.
Istruttoria	Verifica requisiti e valutazione progetti.	Parità di trattamento, tracciabilità, richieste integrazioni se ammesse.
Graduatoria	Atto di approvazione graduatoria o elenco ammessi/non ammessi.	Motivazione, criteri applicati, pubblicazione.
Concessione	Atto di concessione del contributo e obblighi del beneficiario.	Tempi, modalità, eventuale convenzione, CUP se investimento.

Fase	Atto/attività	Cautele
Erogazione	Liquidazione secondo condizioni previste.	Verifica documenti e regolarità.
Rendicontazione	Controllo su spese e risultati.	Revoca, recupero o riduzione se obblighi non rispettati.

Risposta modello:

NOTA

Il procedimento richiede di distinguere l'atto di indirizzo o programmazione, normalmente collegato alla Giunta secondo la fonte applicabile, dagli atti gestionali della direzione competente. L'avviso deve tradurre criteri e risorse in una procedura trasparente, con beneficiari, requisiti, spese ammissibili, termini, criteri di valutazione, obblighi e controlli. L'istruttoria deve verificare completezza documentale e requisiti, acquisire eventuali pareri e applicare i criteri in modo uniforme. La graduatoria e la concessione sono atti gestionali motivati; la fase successiva richiede attuazione, rendicontazione, monitoraggio e possibili revoche o recuperi.

CASO GUIDATO: DINIEGO O ESCLUSIONE DA GRADUATORIA

Traccia: un Comune è escluso da un avviso regionale per documentazione incompleta. Chiede chiarimenti e accesso agli atti.

La risposta deve evitare due estremi: difendere automaticamente l'esclusione oppure dire che l'amministrazione deve sempre ammettere integrazioni. Bisogna guardare la fonte e l'avviso.

Sequenza:

1. verificare la previsione dell'avviso su documentazione, termini e soccorso o integrazione;
2. controllare se la mancanza è essenziale o sanabile;
3. verificare tracciabilità della domanda e delle comunicazioni;
4. motivare l'esclusione o l'ammissione con riserva secondo regola applicabile;
5. gestire l'istanza di accesso documentale nel rispetto di L. 241/1990, trasparenza e privacy;
6. conservare nel fascicolo istruttoria, comunicazioni e determinazione finale.

Questa traccia valuta metodo, non memoria. Devi mostrare che l'atto finale nasce da istruttoria e motivazione.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
"Qual è la differenza tra delibera e determinazione?"	Indirizzo politico vs gestione.	Delibera come atto collegiale di indirizzo o competenza dell'organo; determina come atto gestionale dirigenziale, salvo fonte diversa.
"Come si struttura un procedimento regionale di concessione contributi?"	Avviso, istruttoria, graduatoria, concessione, controllo.	Separare programma, avviso, istruttoria, atto finale e rendicontazione.
"Che ruolo ha il responsabile del procedimento?"	Organizzazione e responsabilità procedimentale.	Cura la sequenza istruttoria e il raccordo tra uffici, documenti, comunicazioni e decisione.
"L'organo politico può adottare atti gestionali?"	D.Lgs. 165/2001 e organizzazione PA.	Regola generale: indirizzo agli organi politici, gestione ai dirigenti, salvo specifiche previsioni normative.

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Come gestire una domanda incompleta?”	Istruttoria e garanzie.	Verificare avviso, termini, sanabilità, motivazione, comunicazione e fascicolo.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DALLA DELIBERA ALLA RENDICONTAZIONE

Nodo	Domanda guida	Output
1. Indirizzo	Quale obiettivo pubblico persegue la Regione?	Delibera, piano, programma, atto di indirizzo.
2. Traduzione procedurale	Come si apre la procedura?	Avviso, bando, modulistica, portale.
3. Istruttoria	Come si verificano domande e requisiti?	Check, pareri, integrazioni, valutazione.
4. Decisione gestionale	Quale atto produce effetti?	Determina, graduatoria, concessione, diniego.
5. Pubblicità	Come si rende conoscibile l'esito?	Comunicazione, pubblicazione, amministrazione trasparente.
6. Attuazione	Che cosa deve fare il beneficiario?	Progetto, spesa, servizio, cronoprogramma.
7. Controllo	Come si chiude il ciclo?	Rendicontazione, monitoraggio, revoca, recupero.

Questa mappa va ripassata prima di ogni prova teorico-pratica M-FL02. Se sai usarla, riesci a ordinare quasi tutti i casi su avvisi, contributi, progetti e atti regionali.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il procedimento regionale applica la L. 241/1990 dentro l'organizzazione della Regione. La Giunta o l'organo politico competente definisce indirizzi, programmi e criteri generali; le direzioni e i dirigenti curano istruttoria e atti gestionali secondo competenza. Deliberazione, decreto, determinazione, avviso, graduatoria e concessione non sono sinonimi. Nei casi su contributi e bandi bisogna distinguere programma, avviso, istruttoria, graduatoria, concessione, attuazione e rendicontazione. L'errore da evitare è scrivere "la Regione approva" senza indicare soggetto, fase, atto e controllo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra una deliberazione regionale e una determinazione dirigenziale?

Risposta modello. La deliberazione è di norma l'atto collegiale di un organo politico, come Giunta o Consiglio, secondo la competenza prevista da Costituzione, statuto, legge regionale o regolamenti. Ha spesso funzione di indirizzo, programmazione, approvazione di criteri generali o decisione riservata all'organo. La determinazione dirigenziale è invece tipicamente un atto gestionale: attua l'indirizzo, approva avvisi, graduatorie, concessioni, impegni, liquidazioni o altri provvedimenti amministrativi. La distinzione riflette il principio tra indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa. Nei casi concreti occorre verificare la fonte regionale applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Se la Giunta approva i criteri di un contributo regionale, allora deve approvare anche la graduatoria?

Risposta corretta. Non necessariamente. L'approvazione dei criteri generali rientra nell'indirizzo politico-amministrativo se la fonte lo prevede. La graduatoria, invece, è normalmente esito dell'istruttoria e può essere atto gestionale della direzione o del dirigente competente. Bisogna verificare statuto, legge regionale, regolamento organizzativo, delibera di indirizzo e avviso. Confondere criteri e graduatoria significa confondere indirizzo e gestione.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è descrivere il procedimento come una sequenza piatta: "bando, domande, graduatoria, contributo". Questa risposta non basta.

Correzione:

1. indica la fonte o il programma;
2. distingui atto politico-amministrativo e atto gestionale;
3. individua responsabile e struttura;
4. descrivi istruttoria e criteri;

- 5. collega graduatoria e concessione;
- 6. aggiungi pubblicazione, comunicazione e controlli;
- 7. chiudi con rendicontazione o eventuale revoca.

MINI-ESERCIZIO

Ordina gli atti del procedimento e indica se appartengono prevalentemente a indirizzo, gestione, istruttoria o controllo.

Atto/attività	Categoria
Deliberazione che definisce obiettivi, risorse e criteri generali.	
Determinazione di approvazione dell'avviso.	
Verifica documentale delle domande.	
Richiesta di integrazione documentale se prevista.	
Approvazione graduatoria.	
Atto di concessione del contributo.	
Liquidazione della quota a saldo.	
Controllo della rendicontazione.	
Revoca per mancato rispetto degli obblighi.	

Soluzione guida:

Atto/attività	Categoria
Deliberazione criteri generali.	Indirizzo/programmazione.
Determinazione di approvazione avviso.	Gestione/procedura.

Atto/attività	Categoria
Verifica documentale.	Istruttoria.
Richiesta integrazione.	Istruttoria/garanzia procedimentale.
Approvazione graduatoria.	Gestione/decisione.
Concessione contributo.	Provvedimento gestionale.
7. Controllo della rendicontazione presentata dal beneficiario.	Controllo dei presupposti del saldo.
8. Liquidazione del saldo spettante dopo esito positivo.	Gestione finanziaria: determinazione del dovuto entro l'impegno.
Eventuale revoca, se ricorrono i presupposti.	Ramo alternativo o successivo al controllo, con garanzie procedurali e recupero quando dovuto.

L'ordine completo è: indirizzo → avviso → verifica domande → eventuale integrazione → graduatoria → concessione e impegno secondo i presupposti contabili → attuazione del beneficiario → rendicontazione → controllo → liquidazione del saldo → mandato → pagamento. La richiesta di integrazione e la revoca non sono tappe inevitabili. Nell'ipotesi dell'esercizio, il saldo dipende dalla verifica del rendiconto: non si liquida prima e si controlla dopo. Una diversa anticipazione deve essere espressamente prevista e rispettare i propri presupposti.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Confondo delibera e determina.	Uso sempre "atto regionale" senza specificare.	Scrivo soggetto, funzione e fase.
Tratto l'avviso come atto finale.	Non cito graduatoria, concessione o rendicontazione.	Completo il ciclo procedimentale.
Dimentico il responsabile del procedimento.	Non indico chi cura istruttoria e comunicazioni.	Inserisco struttura, RDP e dirigente.
Ignoro i beneficiari.	Uso la stessa risposta per cittadini, Comuni e imprese.	Adatto requisiti, documenti e controlli al destinatario.

Errore	Segnale	Correzione
Salto pubblicazione e trasparenza.	L'atto resta chiuso nel fascicolo.	Aggiungo comunicazione, BUR, portale o amministrazione trasparente se previsti.
Dimentico il digitale.	Scrivo solo carta, protocollo generico e firma manuale.	Considero piattaforma, PEC, firma digitale, conservazione e tracciabilità.

CHECKLIST FINALE

- So trasformare la L. 241/1990 in un flusso regionale concreto.
- So distinguere deliberazione, decreto, determinazione, avviso, graduatoria e concessione.
- So spiegare la differenza tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
- So indicare il ruolo di direzione, settore, ufficio, responsabile del procedimento e dirigente.
- So impostare una mini-relazione istruttoria.
- So ordinare un procedimento di concessione contributi regionali.
- So trattare cittadini, imprese ed enti locali come destinatari diversi.
- So inserire pubblicazione, comunicazione, trasparenza, privacy e tracciabilità digitale senza trasformarli in tema separato.
- So chiudere il procedimento con attuazione, rendicontazione, monitoraggio ed eventuali provvedimenti successivi.

Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo controllo in un procedimento regionale? A. La fonte e la competenza. B. Il colore del modulo. C. La graduatoria. D. La rendicontazione.

Risposta corretta: A. Fonte e competenza fondano il potere e consentono di ordinare le fasi successive.

QUIZ 2

Chi cura ordinariamente istruttoria e adempimenti del procedimento? A. Qualunque assessore. B. Il beneficiario. C. La struttura e il responsabile individuati dall'organizzazione. D. Il Consiglio regionale.

Risposta corretta: C. L'organizzazione assegna procedimento e responsabilità; l'atto finale resta al soggetto competente.

QUIZ 3

Una deliberazione di indirizzo e una determinazione gestionale: A. svolgono funzioni diverse nella catena; B. sono sempre equivalenti; C. sono entrambe leggi; D. non richiedono competenza.

Risposta corretta: A. L'indirizzo definisce scelte e criteri generali; la gestione applica il quadro secondo le attribuzioni.

QUIZ 4

L'avviso regionale è: A. l'intero procedimento; B. una fase della procedura, collegata a criteri, istruttoria, graduatoria e provvedimenti; C. sempre una legge; D. un atto privo di destinatari.

Risposta corretta: B. L'avviso apre o disciplina la partecipazione, ma non esaurisce decisione, attuazione e controllo.

QUIZ 5

Una graduatoria può essere formata correttamente: A. scegliendo liberamente dopo le domande; B. ignorando le esclusioni; C. senza atto competente. D. applicando criteri predeterminati e documentando l'istruttoria;

Risposta corretta: D. Criteri, istruttoria e motivazione rendono verificabile l'esito.

QUIZ 6

Il procedimento digitale: A. richiede fascicolo, protocollazione, identità, firma e conservazione secondo le regole applicabili; B. elimina le garanzie; C. coincide con una e-mail; D. rende inutile il controllo.

Risposta corretta: A. Il digitale cambia strumenti e tracciabilità, non elimina competenza, istruttoria e garanzie.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione finanzia progetti comunali. La Giunta definisce obiettivi e criteri; la direzione deve pubblicare l'avviso, istruire le domande e liquidare le risorse. La risposta corretta distingue l'atto di indirizzo dagli atti gestionali, individua struttura e responsabile, applica criteri predeterminati, documenta ammissioni ed esclusioni e adotta graduatoria e concessioni con gli atti competenti. Il ciclo prosegue con comunicazioni, attuazione, rendicontazione, controlli ed eventuali provvedimenti successivi. Il finanziamento non consente di saltare motivazione, tracciabilità o garanzie procedurali.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organizzazione e rapporto tra indirizzo e gestione.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, per le disposizioni pertinenti su semplificazione e digitalizzazione.
- Legge regionale sul procedimento, regolamento organizzativo, manuale di gestione documentale, BUR e portale ufficiale della Regione interessata.

Programmazione, bilancio e controlli regionali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

La Regione non programma solo attività amministrative. Programma risorse, priorità, vincoli, risultati e responsabilità.

Un piano regionale per il trasporto pubblico, un avviso per i Comuni, un programma di politiche sociali, un fondo per imprese, una misura sanitaria, un intervento di difesa del suolo o una linea di finanziamento per infrastrutture hanno tutti la stessa esigenza di base: devono essere finanziariamente sostenibili, autorizzati dal bilancio, gestiti con atti corretti, monitorati e rendicontati.

Per questo programmazione, bilancio e controlli regionali sono una materia trasversale. Non riguardano soltanto chi lavora in ragioneria. Riguardano il funzionario che istruisce un avviso, il dirigente che adotta una determina, l'ufficio che liquida una spesa, la struttura che controlla la rendicontazione di un Comune beneficiario, l'ufficio legislativo che valuta la copertura di una legge regionale e il Consiglio che approva documenti finanziari.

Nel Metodo BANDO, la regola è:

NOTA

ogni politica regionale deve essere letta come catena: obiettivo, documento di programmazione, risorsa, atto, gestione, rendiconto, controllo.

Se manca un anello, la risposta è incompleta.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare nove operazioni:

1. spiegare perché il bilancio regionale è strumento di legalità finanziaria, non solo documento contabile;
2. collegare artt. 81, 97 e 119 Cost. a equilibrio, copertura, buon andamento e autonomia finanziaria regionale;
3. descrivere la funzione dell'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011;
4. distinguere programmazione regionale, bilancio di previsione, gestione, rendiconto e bilancio consolidato;

5. collocare DEFR, legge di stabilità regionale, legge di bilancio e variazioni nel ciclo finanziario;
6. leggere contributi, fondi vincolati, fondi UE, PNRR e trasferimenti in chiave di copertura, impegno, pagamento e rendicontazione;
7. distinguere controlli interni, controllo della Corte dei conti e responsabilità contabile;
8. impostare un caso su contributo regionale con copertura finanziaria e controllo della rendicontazione;
9. rispondere all'orale sulla differenza tra copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio.

Questo capitolo non insegna calcoli avanzati. Insegna a ragionare da funzionario regionale: nessun programma è neutro sul piano finanziario.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando una traccia M-FL02 contiene le parole programma, piano, avviso, contributo, fondo, trasferimento, rendiconto, parifica, controllo, copertura, equilibrio, bilancio o Corte dei conti, usa questa sequenza:

Passaggio	Domanda guida	Output
Programmazione	Quale priorità pubblica vuole realizzare la Regione?	DEFR, piano, programma, atto di indirizzo.
Autorizzazione finanziaria	Esistono risorse e stanziamenti?	Bilancio di previsione, legge di bilancio, variazione.
Atto gestionale	Chi attua la scelta?	Determina, avviso, concessione, impegno.
Esecuzione	Come si realizza la spesa o il trasferimento?	Progetto, affidamento, convenzione, liquidazione.
Rendicontazione	Come si dimostrano spesa e risultato?	Documenti, giustificativi, indicatori, monitoraggio.
Controllo	Chi verifica regolarità ed equilibri?	Uffici interni, revisori o organi equivalenti, Corte dei conti.

La domanda da tenere accanto al testo è:

NOTA

la Regione può finanziare, impegnare o pagare questa misura senza violare programmazione, copertura, vincoli, equilibri e controlli?

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma richiama bilancio regionale, contabilità pubblica, programmazione, controlli, Corte dei conti, fondi o rendicontazione?	Attiva il ciclo finanziario regionale.
A - Aree	Quali materie entrano?	Costituzione, contabilità pubblica, ordinamento regionale, procedimento, fondi, contratti, controlli.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Copertura, equilibrio, DEFR, bilancio, impegno, rendiconto, parifica, controllo, responsabilità.
D - Diario	Quali errori devo registrare?	Chiamare ogni documento "bilancio"; dimenticare copertura; confondere parifica e responsabilità erariale.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Tavola ciclo finanziario, caso contributo regionale, risposta orale programmazione-bilancio-controlli.

22.1 Finanza regionale e principi costituzionali

SPIEGAZIONE TEORICA

LA FINANZA REGIONALE COME CATENA OPERATIVA

La finanza regionale è il modo in cui la Regione rende attuabili le proprie funzioni. Una competenza legislativa o amministrativa non basta: servono risorse, copertura, tempi, procedure e controlli.

Nel lavoro regionale il ciclo può essere letto così:

1. la politica pubblica viene definita in legge, programma, piano o atto di indirizzo;
2. la programmazione economico-finanziaria ne ordina priorità e compatibilità;
3. il bilancio autorizza entrate e spese secondo schemi armonizzati;
4. gli uffici adottano atti di gestione: accertamenti, impegni, avvisi, concessioni, liquidazioni;
5. i beneficiari o le strutture attuano interventi e presentano rendicontazioni;
6. la Regione controlla regolarità, risultato, vincoli e documenti;
7. il rendiconto generale dimostra la gestione;
8. la Corte dei conti esercita le funzioni di controllo previste dall'ordinamento.

La frase da ricordare è:

NOTA

il bilancio regionale non crea da solo la politica pubblica, ma rende verificabile se quella politica può essere finanziata, gestita e controllata.

PRINCIPI COSTITUZIONALI: EQUILIBRIO, COPERTURA E AUTONOMIA

La base del capitolo è costituzionale.

L'art. 81 Cost. collega bilancio, equilibrio tra entrate e spese, limiti all'indebitamento e copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri. L'art. 97 Cost. lega equilibrio dei bilanci, sostenibilità del debito, buon andamento e imparzialità. L'art. 119 Cost. riconosce autonomia finanziaria a Regioni ed enti locali, ma dentro il coordinamento della finanza pubblica e con limiti all'indebitamento.

Per il candidato M-FL02 la distinzione decisiva è questa:

Concetto	Domanda	Errore da evitare
Copertura finanziaria	Con quali mezzi si finanzia un nuovo o maggiore onere?	Pensare che basti indicare una finalità importante.
Equilibrio di bilancio	Il complesso di entrate, spese, vincoli e debito resta sostenibile?	Confonderlo con la copertura del singolo intervento.
Autonomia finanziaria	La Regione dispone di risorse e capacità di spesa secondo Costituzione e legge?	Trattarla come libertà illimitata di spesa.
Coordinamento della finanza pubblica	Come si garantisce coerenza tra livelli di governo?	Ignorare vincoli statali, europei e dati consolidati.

Copertura ed equilibrio non sono sinonimi. La copertura riguarda il singolo onere; l'equilibrio riguarda la tenuta complessiva dei conti. Una misura può avere una copertura apparente ma creare problemi di equilibrio se è sottostimata, se si basa su entrate incerte o se incide su spese permanenti senza sostenibilità.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE E LINGUAGGIO COMUNE

L'armonizzazione risponde a un problema istituzionale prima ancora che tecnico: amministrazioni diverse devono rappresentare fatti finanziari comparabili, consentire il coordinamento della finanza pubblica e rendere leggibili i risultati. Un medesimo fenomeno non può cambiare significato solo perché registrato da enti differenti. Principi generali, principi applicati, piano dei conti integrato e schemi comuni costruiscono quindi una grammatica condivisa, pur lasciando a ciascun ente le proprie responsabilità decisionali.

La competenza finanziaria potenziata collega la registrazione dell'obbligazione al momento in cui essa è giuridicamente perfezionata e l'imputazione all'esercizio in cui diviene esigibile. Per il candidato il punto non è memorizzare scritture, ma saper verificare quattro domande: esiste un'obbligazione valida, chi ne è titolare, quando deve essere adempiuta e in quale esercizio produce effetto. Questa logica impedisce di confondere lo stanziamento con l'impegno o l'impegno con il pagamento.

La contabilità finanziaria conserva la funzione autorizzatoria; la contabilità economico-patrimoniale affianca la rappresentazione di costi, ricavi, patrimonio e variazioni. Il bilancio consolidato, invece, offre una lettura del gruppo amministrazione pubblica secondo il perimetro e le regole applicabili. Sono piani collegati ma non intercambiabili: ciascuno risponde a una diversa domanda conoscitiva.

Strumento	Domanda presidiata	Errore da evitare
Principi applicati	Come si rappresenta correttamente il fatto?	usarli come formule senza leggere il fatto gestionale
Piano dei conti integrato	Come si raccordano le registrazioni?	scambiarlo per il bilancio autorizzatorio
Schemi armonizzati	Come si confrontano documenti e risultati?	ritenere identiche tutte le scelte degli enti
Consolidato	Qual è il risultato del gruppo?	sommare dati senza perimetro e rettifiche

D.LGS. 118/2011 E PRINCIPI ARMONIZZATI

Il D.Lgs. 118/2011 è la fonte centrale per l'armonizzazione contabile delle Regioni, degli enti locali e dei relativi organismi. La sua funzione non è solo tecnica. Serve a rendere i bilanci più leggibili, confrontabili e controllabili.

La disciplina armonizzata si articola, ai fini di questo capitolo, in quattro nuclei:

- principi contabili generali e applicati;
- programmazione;
- contabilità finanziaria;
- contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato.

In chiave concorsuale, l'armonizzazione risponde a una domanda concreta:

NOTA

come faccio a confrontare e controllare bilanci di enti territoriali diversi se ciascuno usa regole, schemi e tempi propri?

La risposta è: con schemi comuni, principi applicati, piano dei conti, competenza finanziaria potenziata, rendiconto e consolidamento.

Tre parole vanno spiegate senza tecnicismi eccessivi:

Termine	Funzione didattica
Competenza finanziaria potenziata	Imputa entrate e spese in base all'esigibilità dell'obbligazione.
FPV	Collega risorse già acquisite a spese esigibili in esercizi successivi.
FCDE	Accantona risorse a tutela di crediti di dubbia riscossione.

Il capitolo non richiede calcoli su FPV e FCDE. Richiede di capire perché esistono: tempo della spesa, prudenza sulle entrate, attendibilità del bilancio.

22.2 DEFR e programmazione regionale

Programmare significa trasformare un indirizzo politico in obiettivi finanziariamente sostenibili, temporalmente collocati e misurabili. Il DEFR non è un catalogo di desideri: deve dialogare con lo scenario economico, con i vincoli di finanza pubblica, con le politiche settoriali e con le risorse disponibili. La sua utilità emerge quando consente di spiegare perché una priorità riceve risorse, quali strutture la attuano e attraverso quali risultati sarà controllata.

Il funzionario legge la programmazione su tre livelli. Sul piano strategico individua bisogni e priorità; sul piano finanziario verifica compatibilità e articolazione pluriennale; sul piano operativo collega obiettivi, procedimenti, responsabili e indicatori. Se uno di questi livelli manca, cresce il rischio di misure non attuabili o di stanziamenti privi di un disegno verificabile.

L'aggiornamento dei documenti programmatori serve a mantenere coerenti quadro iniziale e mutamenti intervenuti. Non autorizza però a trattare ogni scostamento come neutro: occorre motivare la variazione, valutarne gli effetti sugli altri obiettivi e conservare il raccordo con il bilancio. Nella prova, una risposta efficace segue la sequenza bisogno-obiettivo-risorsa-attuazione-indicatore-controllo.

Esempio: una politica per la mobilità nelle aree interne deve indicare il bisogno territoriale, l'orizzonte temporale, la fonte finanziaria, i soggetti attuatori e indicatori coerenti. Dire soltanto che «la Regione finanzia il trasporto» non dimostra capacità di programmazione, perché lascia ignoti priorità, sostenibilità e verifica dei risultati.

Una matrice di programmazione può associare a ciascun obiettivo un indicatore di realizzazione, uno di risultato, la struttura responsabile e il rischio principale. Gli indicatori non sostituiscono la valutazione, ma obbligano a dichiarare che cosa sarà osservato. Se una misura accumula ritardi o costi inattesi, il dato permette di decidere se correggere tempi, modalità attuative o allocazione delle risorse, documentando la scelta.

Il raccordo pluriennale è essenziale perché molte politiche producono obblighi e risultati oltre il primo esercizio. La programmazione deve rendere visibili durata, fasi, fabbisogni successivi e condizioni di prosecuzione. Una spesa iniziale modesta può generare costi permanenti di gestione; viceversa, un investimento può richiedere una forte concentrazione iniziale delle risorse e risultati differiti. Il funzionario segnala questi effetti prima che l'indirizzo diventi un impegno difficilmente reversibile.

Nella risposta scritta si può usare una tabella con sei colonne: bisogno, obiettivo, indicatore, risorsa, responsabile e controllo. Questo schema mostra che la programmazione non si esaurisce nel documento formale. Consente inoltre di riconoscere incoerenze: un indicatore non pertinente, una risorsa priva di obiettivo o un responsabile senza poteri adeguati sono segnali di un disegno incompleto.

La verifica periodica confronta valori attesi e risultati osservati, spiega gli scostamenti e documenta le decisioni correttive senza riscrivere retroattivamente gli obiettivi.

Così la responsabilità resta leggibile lungo l'intero ciclo.

IL DEFR NELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Documento di economia e finanza regionale, o DEFR, è il punto di raccordo tra programma politico e bilancio. Non è una brochure istituzionale. Contiene linee strategiche e politiche che orientano le successive decisioni finanziarie regionali.

In prova, il DEFR serve a rispondere a questa domanda:

NOTA

la misura proposta è coerente con le priorità strategiche e con la programmazione economico-finanziaria della Regione?

Esempio: se la Regione vuole finanziare interventi di mobilità sostenibile, non basta pubblicare un avviso. Bisogna verificare coerenza con programmazione regionale, risorse disponibili, settore competente, eventuali vincoli europei o nazionali, bilancio e strumenti attuativi.

Il DEFR ha quindi una funzione di orientamento:

- collega mandato politico e politiche pubbliche;
- ordina priorità e obiettivi;
- prepara il bilancio;
- aiuta il controllo strategico;
- consente di valutare coerenza tra dichiarazioni politiche e risorse.

Formula orale:

NOTA

Il DEFR è il documento di programmazione economico-finanziaria regionale che orienta il bilancio e le politiche della Regione. Serve a collegare indirizzi, obiettivi, contesto finanziario e successive scelte di bilancio.

22.3 Bilancio di previsione e gestione

Il bilancio di previsione traduce la programmazione in autorizzazioni e limiti finanziari. La presenza di uno stanziamento è necessaria, ma non sostituisce il titolo giuridico, la competenza dell'ufficio, l'istruttoria e la corretta imputazione. Per questa ragione il funzionario deve tenere distinti il livello politico-finanziario, che decide priorità e autorizzazioni, e il livello gestionale, che assume ed esegue obbligazioni mediante atti motivati.

Le variazioni mantengono il bilancio coerente con esigenze e fatti sopravvenuti, entro competenze e procedure previste. Non sono una scorciatoia per sanare a posteriori una gestione priva di presupposti. Prima di proporle, l'ufficio ricostruisce fabbisogno, disponibilità, vincoli, effetti sugli equilibri e competenza dell'organo. Dopo l'approvazione aggiorna gli atti gestionali e la tracciabilità del fascicolo.

Nell'esame di un pagamento la sequenza di controllo è concreta: fonte della spesa, stanziamento, obbligazione, impegno e imputazione, verifica della prestazione o del presupposto, liquidazione, ordinazione e pagamento. Ogni fase produce evidenze differenti. Saltare direttamente dal bilancio al pagamento confonde autorizzazione e debito effettivamente esigibile.

L'applicazione al concorso consiste nel motivare ogni passaggio, non nel recitare l'elenco delle fasi. Davanti a una spesa non prevista, la risposta corretta verifica anzitutto se occorra modificare il documento finanziario e chi sia competente; soltanto dopo affronta l'atto gestionale. Davanti a una fattura, invece, controlla titolo, prestazione, liquidazione e imputazione prima di parlare di pagamento.

La conseguenza è netta: regolarità contabile e regolarità amministrativa devono procedere insieme e lasciare evidenze coerenti nel fascicolo.

Questo raccordo consente anche al controllo successivo di ricostruire la decisione.

PREVISIONE, AUTORIZZAZIONE E GESTIONE

Il bilancio regionale è il documento con cui la programmazione diventa autorizzazione finanziaria. Nella logica armonizzata, il bilancio di previsione finanziario ha orizzonte almeno triennale e usa schemi comuni, con entrate e spese articolate secondo classificazioni che consentono lettura, confronto e controllo.

Nel ciclo regionale possono comparire:

- DEFR e relativa nota di aggiornamento, se prevista;
- legge di stabilità regionale;
- legge regionale di bilancio o bilancio di previsione;
- variazioni di bilancio;
- assestamento;
- rendiconto generale;
- bilancio consolidato;
- relazioni, allegati e prospetti previsti dalla disciplina armonizzata e regionale.

Il candidato non deve memorizzare ogni allegato. Deve capire le funzioni.

Documento o atto	Funzione
DEFR	Orienta scelte strategiche e finanziarie.
Legge di stabilità regionale	Introduce disposizioni con effetti finanziari nel periodo di bilancio, secondo la disciplina vigente.
Bilancio di previsione	Autorizza entrate e spese e rende gestibile la programmazione.
Variazione	Adegua stanziamenti a esigenze sopravvenute.
Assestamento	Verifica generale e riallineamento delle previsioni.
Rendiconto generale	Dimostra i risultati della gestione.
Bilancio consolidato	Rappresenta il gruppo amministrazione pubblica regionale, ove previsto.

La differenza principale rispetto al Comune è il profilo politico-legislativo. Nella Regione il bilancio e le leggi di spesa si collegano al Consiglio regionale, alla Giunta, alle strutture amministrative e alla Corte dei conti. Per questo le domande possono intrecciare contabilità, fonti regionali e controlli sulle leggi.

IL CALENDARIO ORDINARIO REGIONALE

Il D.Lgs. 118/2011 e l'allegato 4/1 scandiscono il ciclo. La tabella distingue termini ordinari e organi; eventuali regimi speciali o disposizioni derogatorie dell'anno devono essere espressamente individuati, non presunti.

Documento o passaggio	Organo e termine ordinario
DEFR	Presentazione della Giunta al Consiglio entro 30 giugno; approvazione consiliare secondo il procedimento regionale.
Nota di aggiornamento del DEFR	Coordinata con l'aggiornamento della programmazione nazionale: entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro la presentazione del disegno di legge di bilancio, secondo l'allegato 4/1 e il quadro applicabile nell'anno.
Bilancio di previsione	Legge regionale approvata dal Consiglio entro 31 dicembre dell'anno precedente; orizzonte almeno triennale, artt. 18 e 39.
Rendiconto, fase della Giunta	Approvazione entro 30 aprile successivo, per consentire il giudizio di parifica.
Rendiconto, approvazione finale	Legge regionale entro 31 luglio successivo, dopo la parifica; art. 18.
Assestamento	Legge entro 31 luglio dell'esercizio, art. 50; dà atto degli equilibri e assume gli eventuali correttivi.
Bilancio consolidato del gruppo regionale	Approvazione del Consiglio entro 31 ottobre successivo, artt. 18 e 68 nel testo vigente dal 2026.

Confronto utile. Per il rendiconto comunale il termine ordinario di approvazione è 30 aprile; per quello regionale il 30 aprile riguarda la preventiva approvazione della Giunta, mentre il Consiglio approva entro 31 luglio. Il rendiconto consolidato approvato insieme al rendiconto, comprensivo del Consiglio e degli organismi strumentali, non coincide con il bilancio consolidato del gruppo da approvare in ottobre.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE: DAL PIANO ALL'IMPEGNO

Un programma regionale non spende da solo. Per diventare gestione deve attraversare atti e registrazioni.

Schema semplice:

Fase	Domanda	Atto o attività
Indirizzo	Quale obiettivo pubblico?	DEFR, piano, programma, delibera.
Risorsa	Dove sono le somme?	Bilancio, capitolo/stanziamiento, eventuale variazione.
Procedura	Come si selezionano destinatari o interventi?	Avviso, bando, convenzione, accordo.
Impegno	Quando la spesa diventa obbligazione contabile?	Determina o atto gestionale con impegno.
Liquidazione	Quanto è effettivamente dovuto entro l'impegno?	Determinazione della somma esigibile dopo documenti e riscontro di prestazione o condizioni del contributo.
Ordinazione	Chi impartisce al tesoriere l'ordine di pagare?	Emissione del mandato con i dati e i controlli prescritti.
Pagamento	Come esce la cassa?	Il tesoriere esegue il pagamento secondo le regole applicabili.
Controllo	Come si verifica l'uso corretto?	Rendicontazione, audit, revoca, recupero, relazione.

Questa tabella è essenziale nei casi teorico-pratici. Se una traccia chiede un contributo a Comuni, una misura a imprese o un trasferimento a enti strumentali, la risposta deve collegare programma, bilancio, atto gestionale e controllo.

L'art. 57 del D.Lgs. 118/2011 colloca la liquidazione quando l'obbligazione diventa effettivamente esigibile, dopo acquisizione dei documenti e verifica dei requisiti della prestazione; l'art. 58 disciplina ordinazione e pagamento. Caso risolto: contributo massimo di 20.000 euro, anticipo già pagato di 8.000, importo finale spettante di 18.000 dopo controllo della rendicontazione. Il saldo da liquidare è 10.000 euro. Liquidare 12.000 solo perché lo stanziamento originario lo consentiva ignorerebbe la riduzione risultante dal controllo. Il mandato e il pagamento seguono la liquidazione; quest'ultima non dimostra da sola l'uscita di cassa.

22.4 Fondi vincolati, risorse europee e perimetro sanitario

Un vincolo finanziario collega la risorsa a una finalità e limita le possibilità di impiego. L'ufficio deve identificare origine del vincolo, beneficiari, periodo di ammissibilità, condizioni di utilizzo e conseguenze dell'inadempimento. La tracciabilità non coincide con la sola conservazione delle fatture: richiede che ogni movimento sia riconducibile a obiettivo, atto, progetto, soggetto e risultato.

Per contributi ed erogazioni il ciclo comprende almeno concessione, assunzione dell'obbligazione, eventuale anticipazione, verifiche intermedie, rendicontazione, liquidazione del saldo e gestione di revoche o recuperi. Le condizioni devono essere definite prima dell'erogazione e applicate in modo coerente. Se il beneficiario è un ente locale, il rapporto finanziario non crea una gerarchia generale: compiti e controlli derivano dalla fonte e dall'atto di finanziamento.

Le risorse europee e PNRR possono aggiungere cronoprogrammi, sistemi di monitoraggio, indicatori, obblighi documentali e controlli specifici. Tali requisiti non vanno presunti in astratto: si ricavano dal programma e dagli atti applicabili. Il principio operativo resta stabile: nessun dato di avanzamento deve essere scollegato dalla spesa che pretende di giustificare.

Nel servizio sanitario regionale la rilevanza quantitativa delle risorse si accompagna a regole di perimetrazione e trasparenza. Il candidato deve comprendere il raccordo tra finanziamento, destinazione, soggetti del sistema e consolidamento, senza assimilare automaticamente la gestione sanitaria alle altre politiche regionali. La conseguenza pratica è una maggiore attenzione alla separazione dei flussi, alla riconciliazione dei dati e ai controlli.

L'errore tipico è descrivere ogni finanziamento vincolato come una disponibilità di cassa. Occorre invece distinguere assegnazione, accertamento dell'entrata, effettiva disponibilità, impegno della spesa ed esigibilità. Anche quando la risorsa è certa, tempi e condizioni possono impedire un uso immediato o diverso da quello autorizzato.

In una prova pratica conviene chiudere la soluzione indicando chi controlla, quali documenti provano e quale conseguenza segue a una spesa non ammissibile: sospensione del saldo, rideterminazione, revoca o recupero, secondo la disciplina applicabile.

La motivazione deve collegare la conseguenza alla clausola violata e all'esito dell'istruttoria.

FONDI VINCOLATI, CONTRIBUTI, PNRR E FONDI UE

Le Regioni gestiscono molte risorse vincolate: fondi nazionali, fondi europei, programmi di coesione, PNRR, trasferimenti sanitari, contributi a enti locali, incentivi a imprese, risorse per investimenti.

La regola è:

NOTA

una risorsa vincolata non è denaro libero.

Quando la Regione riceve o assegna risorse vincolate, occorre verificare:

- fonte del finanziamento;
- finalità;
- soggetti beneficiari;
- spese ammissibili;
- tempi e cronoprogramma;
- CUP se progetto di investimento;
- CIG se contratto o procedura di affidamento rilevante;
- cofinanziamento;
- obblighi documentali;
- rendicontazione;
- controlli, revoche, recuperi o economie.

Sul piano contabile, fondi UE, PNRR e trasferimenti vincolati richiedono tracciabilità, corretta imputazione, documenti di spesa, monitoraggio e controllo. Gli obblighi puntuali dipendono dalla fonte e dal programma di finanziamento e devono essere letti negli atti ufficiali applicabili.

Esempio: se la Regione finanzia un Comune per un intervento infrastrutturale, non basta dire “la Regione eroga il contributo”. Occorre prevedere atto di concessione, obblighi del beneficiario, eventuale convenzione, cronoprogramma, documentazione, controlli e rendicontazione.

IL PESO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Nei bilanci regionali il Servizio sanitario regionale ha rilievo particolare. Non va trattato come una voce ordinaria, per due ragioni.

La prima è quantitativa: la sanità assorbe una quota molto rilevante della finanza regionale. La seconda è qualitativa: risorse, fabbisogni, vincoli, livelli di servizio, aziende sanitarie, controlli e rendicontazione richiedono particolare tracciabilità.

Il D.Lgs. 118/2011 contiene regole sulla trasparenza dei conti sanitari e sulla finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali. Per il candidato M-FL02 il messaggio è questo:

NOTA

nel bilancio regionale la sanità richiede perimetrazione, confronto tra entrate e spese sanitarie, verifica delle risorse e controllo dei risultati.

Non serve entrare nella contabilità sanitaria avanzata, che appartiene a moduli specifici. Serve però evitare di ignorare la sanità quando si parla di bilancio regionale.

22.5 Rendiconto, controlli e parifica

Il controllo non è un evento collocato soltanto alla fine. Durante la gestione verifica regolarità, coerenza con gli obiettivi, permanenza degli equilibri e qualità delle evidenze; a consuntivo valuta risultati e scostamenti. Il rendiconto rende leggibile ciò che è accaduto, mentre il controllo utilizza quella rappresentazione insieme agli atti e ai dati gestionali per formulare valutazioni e, quando previsto, richiedere misure correttive.

Nella prova conviene distinguere controllo interno, controllo politico-consiliare e controllo esterno. Cambiano soggetto, oggetto, momento ed effetto. La parifica appartiene al controllo esterno sul rendiconto regionale e non sostituisce né l'approvazione consiliare né l'eventuale giudizio di responsabilità.

RENDICONTO GENERALE E BILANCIO CONSOLIDATO

Il rendiconto generale chiude il ciclo della gestione regionale. Se il bilancio di previsione guarda al futuro e autorizza, il rendiconto guarda alla gestione svolta e dimostra i risultati.

In base alla disciplina armonizzata, il rendiconto generale regionale rappresenta risultati finanziari, economici e patrimoniali secondo schemi comuni. Il candidato deve ricordare tre funzioni:

1. informativa: mostra come sono state gestite entrate e spese;
2. di controllo: consente verifiche interne, consiliari e della Corte dei conti;
3. di responsabilità: collega decisioni, gestione, risultati e possibili irregolarità.

Il bilancio consolidato amplia lo sguardo. La Regione non opera solo tramite i propri uffici: può avere enti strumentali, agenzie, organismi e società partecipate o controllate. Se guardi solo al bilancio della struttura regionale, rischi di non vedere il perimetro reale dell'azione pubblica.

Formula utile:

NOTA

Il rendiconto dimostra la gestione della Regione; il consolidato aiuta a leggere anche il sistema degli organismi collegati, secondo la disciplina applicabile.

CONTROLLI INTERNI REGIONALI

I controlli interni servono a evitare che la legalità finanziaria sia verificata solo alla fine. Ogni Regione disciplina la propria organizzazione dei controlli nel quadro delle fonti statali, regionali e dei principi generali.

Per il candidato, i controlli interni si possono ordinare così:

Controllo	Funzione
Regolarità amministrativa e contabile	Verifica correttezza di atti e registrazioni contabili.
Controllo di gestione	Misura efficienza, efficacia ed economicità.
Controllo strategico	Verifica attuazione di programmi e indirizzi regionali.
Controllo sugli equilibri	Presidia sostenibilità della gestione e coerenza tra entrate e spese.
Performance	Collega obiettivi, indicatori, strutture e risultati.
Controllo su enti e organismi	Verifica rapporti con agenzie, enti strumentali e partecipate.
Controllo su beneficiari	Verifica spese, obblighi e risultati di contributi e finanziamenti.

Non tutti questi controlli hanno la stessa base o lo stesso ufficio competente. In prova non devi inventare l'assetto organizzativo della Regione. Devi scrivere: secondo statuto, regolamenti, sistema dei controlli interni e atti organizzativi applicabili.

CORTE DEI CONTI E CONTROLLI REGIONALI

Nei concorsi M-FL02 la Corte dei conti va studiata soprattutto come organo di controllo sui conti regionali, oltre che come giudice della responsabilità.

Il D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, rafforza il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni. I nuclei da ricordare sono:

- relazione delle sezioni regionali sulle coperture finanziarie delle leggi regionali;
- esame di bilanci preventivi e rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- verifica di equilibri, indebitamento e sostenibilità;
- attenzione a partecipate e risultati degli enti sanitari;

- decisione di parifica del rendiconto generale regionale;
- osservazioni su legittimità, regolarità, equilibrio, efficacia ed efficienza della spesa.

La parifica è fondamentale. Non è un giudizio penale, non è una sanzione disciplinare, non è una semplice presa d'atto. È un controllo sul rendiconto regionale che collega conti, regolarità, osservazioni e misure correttive.

Risposta breve:

NOTA

La Corte dei conti controlla il ciclo finanziario regionale attraverso le sezioni regionali di controllo, con attenzione a coperture delle leggi, bilanci, rendiconti, equilibri, indebitamento, sanità, partecipate e parificazione del rendiconto. Separatamente, esercita anche funzioni giurisdizionali in materia contabile.

22.6 Responsabilità, metodo operativo e casi

RESPONSABILITÀ, DANNO ERARIALE E AGENTE CONTABILE

La responsabilità erariale e contabile completa il quadro, ma non lo sostituisce.

Un danno erariale può derivare da spese senza titolo, pagamenti non dovuti, mancata riscossione, perdita di finanziamenti, irregolare rendicontazione, uso non conforme di fondi vincolati, controlli omessi, violazione di obblighi di tracciabilità o gestione antieconomica.

La responsabilità contabile riguarda chi maneggia denaro, beni o valori pubblici ed è collegata alla resa del conto. Il Codice di giustizia contabile disciplina i giudizi davanti alla Corte dei conti, ma in questo capitolo basta il livello concorsuale:

- controllo e responsabilità sono collegati, ma distinti;
- non ogni errore amministrativo è automaticamente danno erariale;
- non ogni dipendente è agente contabile;
- la responsabilità erariale non coincide con responsabilità disciplinare, civile o penale;
- per le regole puntuali occorre verificare testo vigente e giurisprudenza contabile.

La disciplina della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa è stata interessata dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1. Nelle prove che richiedono il diritto vigente occorre distinguere con precisione le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali e verificare l'applicabilità temporale delle singole disposizioni, senza ricavare regole generali dal solo titolo della riforma.

TAVOLA CICLO FINANZIARIO REGIONALE

Fase	Documento/atto	Soggetto prevalente	Controllo
Indirizzo politico	Programma, piano, indirizzi di Giunta o Consiglio	Organi regionali secondo competenza	Coerenza con statuto, legge e funzioni.
Programmazione finanziaria	DEFR, nota di aggiornamento, programmi settoriali	Giunta e Consiglio secondo disciplina regionale	Coerenza strategica e finanziaria.
Autorizzazione	Legge di stabilità regionale, legge di bilancio, bilancio di previsione	Consiglio regionale, su iniziativa e proposta secondo ordinamento	Copertura, equilibri, vincoli.
Gestione	Determinazioni, accertamenti, impegni, avvisi, concessioni	Direzioni, dirigenti, strutture competenti	Regolarità amministrativa e contabile.
Esecuzione	Progetti, affidamenti, trasferimenti, liquidazioni, pagamenti	Uffici regionali, beneficiari, soggetti attuatori	Tracciabilità, documenti, ammissibilità spesa.
Monitoraggio	Relazioni, indicatori, stati di avanzamento, rendicontazioni	Strutture competenti, organismi di controllo	Risultati, tempi, scostamenti.
Rendiconto	Rendiconto generale e allegati	Organi regionali secondo disciplina vigente	Risultati della gestione.
Controllo esterno	Parifica, relazioni, deliberazioni, referti	Corte dei conti	Equilibri, regolarità, efficacia, efficienza.

Questa tabella è l'output da portare all'orale. Se la commissione chiede “mi illustri il ciclo finanziario regionale”, puoi usarla come scaletta.

CASO GUIDATO: CONTRIBUTO REGIONALE E COPERTURA FINANZIARIA

Traccia: una Regione vuole pubblicare un avviso per concedere contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il candidato deve indicare i passaggi finanziari e i controlli principali.

Risposta debole:

NOTA

La Regione approva il bando, riceve le domande e finanzia i Comuni.

Risposta corretta:

Fase	Che cosa verificare	Output
Programmazione	Coerenza con DEFR, programma regionale e priorità energetiche.	Atto di indirizzo o programma.
Risorse	Stanziamiento, fonte finanziaria, vincoli, eventuale cofinanziamento.	Bilancio o variazione, capitolo/stanziamiento.
Avviso	Beneficiari, interventi, spese ammissibili, criteri, termini, obblighi.	Determina o atto di approvazione avviso.
Domande	Documentazione dei Comuni, progetto, CUP se investimento.	Istruttoria.
Graduatoria/concessione	Applicazione criteri e assunzione obblighi.	Atto gestionale, eventuale impegno.
Erogazione	Anticipo, stati avanzamento, saldo secondo regole.	Liquidazioni e pagamenti.
Rendicontazione	Spese documentate, risultati, tempi, vincoli.	Controllo documentale e sostanziale.
Esito	Regolarità, revoca, riduzione o recupero se necessario.	Atto di chiusura o provvedimenti successivi.

Risposta modello:

NOTA

Il procedimento deve essere impostato collegando programmazione regionale, bilancio e gestione. Occorre verificare che la misura sia coerente con DEFR o programma settoriale, che le risorse siano stanziare e vincolate alla finalità, che l'avviso individui beneficiari, requisiti, spese ammissibili, criteri e obblighi. Le domande dei Comuni sono istruite secondo criteri trasparenti; l'atto di concessione e l'impegno di spesa devono rispettare copertura e imputazione. L'erogazione può essere subordinata a stati di avanzamento o rendicontazione. La Regione deve infine controllare documenti, risultati, vincoli e, se necessario, disporre revoca o recupero.

CASO GUIDATO: LEGGE REGIONALE CON NUOVI ONERI

Traccia: il Consiglio regionale esamina una proposta di legge che istituisce un nuovo fondo permanente per sostenere servizi territoriali. La commissione chiede quale profilo finanziario deve essere controllato.

La risposta deve partire da copertura ed equilibrio.

Passaggi:

1. individuare se la proposta comporta nuovi o maggiori oneri;
2. quantificare gli oneri, distinguendo spesa una tantum e spesa ricorrente;
3. indicare mezzi di copertura attendibili;
4. verificare coerenza con bilancio e programmazione;
5. valutare effetti sugli esercizi futuri;
6. evitare coperture generiche o entrate incerte;
7. considerare il successivo controllo della Corte dei conti sulle coperture delle leggi regionali.

Risposta modello:

NOTA

Una proposta di legge regionale che istituisce un fondo permanente deve indicare gli oneri e i mezzi di copertura. La verifica non riguarda solo l'anno iniziale, ma anche gli esercizi successivi, perché una spesa ricorrente può incidere sugli equilibri. La copertura deve essere coerente con il bilancio regionale e con i principi costituzionali di equilibrio e sostenibilità. Inoltre, le sezioni regionali della Corte dei conti prestano attenzione alle tecniche di quantificazione degli oneri e alle coperture finanziarie delle leggi regionali.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Qual è la funzione del DEFR?”	Programmazione economico-finanziaria.	Collega linee strategiche, politiche regionali e bilancio.
“Che cosa introduce il D.Lgs. 118/2011?”	Armonizzazione.	Schemi comuni, principi applicati, programmazione, contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e consolidato.
“Copertura ed equilibrio sono sinonimi?”	Legalità finanziaria.	No: copertura del singolo onere; equilibrio del complesso dei conti.
“Che cos’è la parifica del rendiconto regionale?”	Corte dei conti.	Controllo sul rendiconto generale regionale con relazione e osservazioni.
“Come si controlla un contributo regionale?”	Gestione e rendicontazione.	Fonte, stanziamento, avviso, impegno, liquidazione, documenti, controlli, revoca o recupero.
“Perché la sanità pesa sul bilancio regionale?”	Specificità regionale.	Rilevanza finanziaria, risorse finalizzate, perimetrazione e controlli.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL DEFR ALLA PARIFICA

Nodo	Domanda guida	Output
1. Politica pubblica	Quale bisogno territoriale vuole soddisfare la Regione?	Linea strategica, piano o programma.
2. DEFR	La priorità entra nella programmazione economico-finanziaria?	Obiettivo e coerenza strategica.
3. Bilancio	Sono autorizzate entrate e spese?	Legge di bilancio, stanziamenti, equilibri.
4. Gestione	Chi attua e con quali atti?	Determina, avviso, impegno, concessione.

Nodo	Domanda guida	Output
5. Esecuzione	Come si realizzano interventi e pagamenti?	Progetto, CUP/CIG se rilevanti, liquidazione.
6. Rendicontazione	Come si dimostrano spesa e risultati?	Giustificativi, indicatori, monitoraggio.
7. Controllo	Chi verifica il ciclo?	Controlli interni, Corte dei conti, parifica.

Usa questa mappa per non trasformare la risposta in un elenco di documenti. Ogni documento ha senso solo se lo colleghi alla fase che presidia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La programmazione finanziaria regionale collega politiche pubbliche, risorse, atti e controlli. Gli artt. 81, 97 e 119 Cost. impongono equilibrio, copertura, buon andamento, sostenibilità e autonomia finanziaria entro il coordinamento della finanza pubblica. Il D.Lgs. 118/2011 armonizza bilanci e rendiconti di Regioni ed enti territoriali. Il ciclo regionale passa da DEFR e bilancio a gestione, rendiconto, consolidato e parifica. Corte dei conti, controlli interni e responsabilità chiudono il ciclo e rendono verificabile l'uso delle risorse.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Mi illustri il ciclo programmazione-bilancio-controlli in una Regione.

Risposta modello. Il ciclo regionale parte dalla programmazione economico-finanziaria, in particolare dal DEFR e dagli atti programmatori settoriali. Il bilancio di previsione, approvato secondo la disciplina regionale e armonizzata, autorizza entrate e spese su un orizzonte pluriennale. La gestione è affidata alle strutture amministrative e ai dirigenti, che adottano atti di accertamento, impegno, concessione, liquidazione e pagamento secondo competenza. Le misure finanziate devono essere monitorate e rendicontate, soprattutto se riguardano fondi vincolati, enti locali, sanità, PNRR o fondi UE. Il rendiconto generale dimostra i risultati della gestione e la Corte dei conti esercita controlli, compresa la parifica del rendiconto regionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Se una legge regionale indica un capitolo di bilancio, allora l'equilibrio finanziario è automaticamente garantito?

Risposta corretta. No. L'indicazione della copertura finanziaria è necessaria, ma non esaurisce la verifica. Occorre valutare quantificazione degli oneri, attendibilità delle risorse, effetti sugli esercizi futuri, coerenza con il bilancio e impatto sugli equilibri complessivi. Copertura ed equilibrio sono collegati, ma non coincidono.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è descrivere il ciclo regionale così:

NOTA

“La Regione approva il bilancio, spende e poi la Corte dei conti controlla.”

La frase è troppo povera. Non distingue programmazione, autorizzazione, gestione, rendiconto e controllo.

Correzione:

1. parti da DEFR e programmi;
2. verifica legge di bilancio e stanziamenti;
3. indica atti gestionali e impegni;
4. considera vincoli e beneficiari;
5. aggiungi liquidazione, pagamento e rendicontazione;
6. chiudi con rendiconto, consolidato, controlli interni e Corte dei conti.

MINI-ESERCIZIO

Completa la tabella collegando atto, funzione e controllo.

Atto o documento	Funzione	Controllo da ricordare
DEFR		
Legge di bilancio regionale		
Determina di approvazione avviso		
Atto di concessione contributo		
Liquidazione del saldo		
Rendiconto generale regionale		
Decisione di parifica		

Soluzione guida:

Atto o documento	Funzione	Controllo da ricordare
DEFR	Programmazione economico-finanziaria.	Coerenza con indirizzi e politiche regionali.
Legge di bilancio regionale	Autorizzazione finanziaria.	Copertura, equilibri, vincoli e sostenibilità.

Atto o documento	Funzione	Controllo da ricordare
Determina di approvazione avviso	Avvio gestionale della procedura.	Competenza, trasparenza, criteri e disponibilità risorse.
Atto di concessione contributo	Attribuzione del beneficio e assunzione obblighi.	Impegno, vincoli, beneficiari, condizioni.
Liquidazione del saldo	Determinazione della somma esigibile da pagare entro l'impegno.	Prima verificare rendicontazione, documenti e condizioni; poi ordinazione e pagamento restano fasi distinte.
Rendiconto generale regionale	Dimostrazione dei risultati della gestione.	Controlli interni, consiliari e Corte dei conti.
Decisione di parifica	Controllo esterno sul rendiconto.	Legittimità, regolarità, equilibri, efficacia ed efficienza.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Segnale	Correzione
Confondo copertura ed equilibrio.	Scrivo "c'è copertura quindi tutto è regolare".	Verifico anche sostenibilità complessiva e futuri esercizi.
Studio il bilancio come elenco di numeri.	Non collego politiche, atti e controlli.	Uso la catena obiettivo-risorsa-atto-rendiconto.
Dimentico il DEFR.	Parto direttamente dal bilancio.	Inserisco programmazione economico-finanziaria.
Tratto fondi vincolati come risorse libere.	Non cito spese ammissibili e rendicontazione.	Verifico fonte, finalità, obblighi e controlli.
Ignoro il Servizio sanitario regionale.	Parlo di bilancio regionale come se fosse comunale.	Ricordo perimetrazione e peso finanziario sanitario.
Vedo la Corte dei conti solo come giudice.	Non cito parifica o controlli sui bilanci.	Distinguo controllo, parifica e responsabilità.
Attribuisco tutto agli organi politici.	Non distinguo indirizzo e gestione.	Separo Consiglio/Giunta da direzioni e dirigenti.

CHECKLIST FINALE

- So spiegare perché programmazione, bilancio e controlli sono una catena unica.
- So collegare artt. 81, 97 e 119 Cost. alla finanza regionale.
- So distinguere copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio.
- So dire che cosa serve l'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011.
- So collocare DEFR, bilancio, variazioni, rendiconto e consolidato.
- So impostare un caso di contributo regionale con stanziamento, impegno, liquidazione e rendicontazione.
- So riconoscere fondi vincolati, cofinanziamento, PNRR e fondi UE come ambiti ad alta tracciabilità.
- So spiegare perché il Servizio sanitario regionale è centrale nei conti regionali.
- So distinguere controlli interni, parifica, controllo Corte dei conti e responsabilità erariale.
- So costruire una tavola ciclo finanziario regionale.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione distingue correttamente copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio?

- A. Sono espressioni perfettamente equivalenti.
- B. La copertura riguarda il singolo nuovo onere, mentre l'equilibrio considera il complesso delle entrate, delle spese e dei relativi effetti nel tempo.
- C. La copertura riguarda soltanto il rendiconto.
- D. L'equilibrio interessa soltanto le entrate tributarie.

Risposta corretta: B. La copertura individua mezzi idonei rispetto a uno specifico onere; l'equilibrio valuta la sostenibilità complessiva dei conti. Una copertura formalmente indicata non elimina la necessità di verificare attendibilità, durata ed effetti sugli esercizi interessati.

QUIZ 2

Qual è la funzione centrale dell'armonizzazione prevista dal D.Lgs. 118/2011?

- A. Sostituire ogni legge regionale di contabilità.
- B. Eliminare la contabilità finanziaria.
- C. Rendere confrontabili e raccordabili i sistemi contabili mediante principi e schemi comuni.
- D. Affidare alla Corte dei conti la gestione del bilancio.

Risposta corretta: C. L'armonizzazione costruisce un linguaggio contabile comune e favorisce consolidamento, trasparenza e coordinamento. Non cancella l'autonomia organizzativa regionale né trasferisce agli organi di controllo le funzioni gestionali.

QUIZ 3

Dove si colloca il DEFR nel ciclo regionale?

- A. Soltanto nella fase di pagamento.
- B. Dopo la decisione di parifica.
- C. Tra gli atti propri dell'agente contabile.
- D. Nella programmazione economico-finanziaria che raccorda indirizzi e successivi documenti di bilancio.

Risposta corretta: D. Il DEFR esplicita il quadro e gli obiettivi della programmazione regionale. Per rispondere bene occorre collegarlo al bilancio e agli atti settoriali, non descriverlo come documento isolato.

QUIZ 4

Quale sequenza descrive meglio la gestione di una spesa regionale?

- A. Stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, secondo i presupposti applicabili.
- B. Pagamento, programmazione, impegno e rendiconto.
- C. Parifica, concessione, previsione e liquidazione.
- D. Impegno, legge di bilancio e DEFR.

Risposta corretta: A. La sequenza collega autorizzazione e gestione. Nella pratica ciascun passaggio richiede competenza, documentazione e controlli; la mera presenza dello stanziamento non autorizza un pagamento privo dei necessari presupposti.

QUIZ 5

Perché un contributo vincolato richiede una tracciabilità rafforzata?

- A. Perché può essere usato liberamente per ogni spesa regionale.
- B. Perché fonte, finalità, spese ammissibili, avanzamento e rendicontazione devono restare collegati.
- C. Perché non entra mai nel bilancio.
- D. Perché esclude ogni controllo sul beneficiario.

Risposta corretta: B. Il vincolo limita l'impiego delle risorse e rende essenziale documentare l'intera catena. L'eventuale collegamento a fondi europei o PNRR può aggiungere obblighi specifici, che vanno verificati sulla fonte del finanziamento.

QUIZ 6

Che cosa rappresenta la parifica del rendiconto regionale?

- A. L'approvazione di un avviso pubblico.
- B. Un momento del controllo esterno della Corte dei conti sul rendiconto generale regionale.
- C. Un controllo preventivo su ogni determinazione dirigenziale.
- D. Il giudizio di responsabilità contro ogni funzionario.

Risposta corretta: B. La parifica appartiene alla funzione di controllo sul rendiconto e non coincide con il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Distinguere controllo e giurisdizione evita uno degli errori più frequenti nelle prove orali.

CASO RAGIONATO FINALE

La Regione vuole finanziare per tre esercizi interventi comunali di messa in sicurezza. La proposta indica un fondo, ma non chiarisce il fabbisogno annuale, la fonte delle risorse, il cronoprogramma né i documenti richiesti per il saldo. Come deve impostare l'istruttoria il funzionario?

Soluzione ragionata. Il funzionario deve anzitutto collegare la misura alla programmazione regionale e quantificare gli oneri per ciascun esercizio. Deve poi verificare la copertura, la coerenza con gli stanziamenti e gli equilibri, distinguendo l'autorizzazione legislativa dagli atti gestionali. L'avviso dovrà definire beneficiari, criteri, spese ammissibili, tempi, obblighi di monitoraggio e cause di revoca o recupero. L'impegno seguirà il perfezionamento dell'obbligazione e l'imputazione coerente con l'esigibilità; liquidazione e saldo richiederanno la verifica della prestazione o della rendicontazione.

Infine, fascicolo, risultati e movimenti finanziari dovranno consentire i controlli interni, la verifica sul rendiconto e gli eventuali controlli esterni. La risposta è completa soltanto se tiene insieme politica pubblica, documento finanziario, atto competente, esecuzione, prova della spesa e controllo.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 81, 97 e 119.
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i relativi principi contabili applicati.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile.
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il quadro generale della contabilità e della finanza pubblica.
- Documenti e aggiornamenti della Ragioneria generale dello Stato e della Commissione Arconet.
- Deliberazioni e relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente.
- Statuto, legge di contabilità, regolamenti e documenti finanziari ufficiali della Regione interessata dal bando.

Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting

B
BANDOA
AREEN
NUCLEID
DIARIOO
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Una norma scritta male non crea solo un problema estetico. Crea incertezza, contenzioso, ritardi attuativi, difficoltà di bilancio e carichi impropri sugli uffici. Nei concorsi regionali questo tema è particolarmente importante perché la Regione produce atti normativi, programma politiche pubbliche, assegna risorse, coordina enti territoriali e spesso deve raccordarsi con vincoli statali, europei e finanziari.

La tecnica legislativa è quindi un sapere pratico. Serve al candidato che deve rispondere all'orale, ma serve soprattutto a chi dovrà lavorare su proposte di legge, emendamenti, regolamenti, delibere di iniziativa legislativa, relazioni, pareri tecnici, schede istruttorie e clausole di monitoraggio.

La commissione non si aspetta che il candidato diventi un consigliere parlamentare. Si aspetta però che sappia riconoscere quando una disposizione è fuori competenza, quando un rinvio è impreciso, quando manca la copertura finanziaria, quando un obbligo non ha destinatario, quando una clausola transitoria non governa il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare quattro cose:

1. leggere una traccia legislativa regionale distinguendo problema pubblico, competenza e strumento;
2. costruire una scheda minima di AIR/VIR, anche quando il bando non usa espressamente queste sigle;
3. riconoscere i difetti tipici di drafting in articoli, commi, definizioni, rinvii e abrogazioni;
4. proporre una riscrittura sobria di una disposizione, con attenzione a copertura, attuazione e monitoraggio.

Il criterio operativo è questo: una buona norma non è soltanto formalmente corretta, ma anche comprensibile, coordinata con l'ordinamento, sostenibile dagli uffici e verificabile nel tempo.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usalo in tre passaggi.

Primo: quando studi l'ordinamento regionale, collega sempre fonte, organo e atto. Una legge regionale non è una delibera di Giunta; un regolamento non è una determinazione dirigenziale; una clausola valutativa non è una formula ornamentale.

Secondo: quando incontri una traccia pratica, non partire dal testo dell'articolo. Parti dalla domanda: quale problema devo risolvere, con quale competenza e con quali effetti?

Terzo: quando devi riscrivere una disposizione, non cercare una formula brillante. Cerca una sequenza ordinata: finalità, ambito, destinatari, procedimento, risorse, controlli, abrogazioni, entrata in vigore.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Nel Metodo BANDO, questo capitolo collega il Diario degli errori alla fase Output, in cui produci schemi normativi, schede e risposte. Gli errori emersi nella simulazione tornano nel Diario e guidano l'esercizio successivo.

La mappa è questa:

Passaggio	Domanda guida	Output da concorso
B - Bando	Il profilo è amministrativo, legislativo, contabile o tecnico?	Lettura del profilo e delle prove.
A - Aree	Quali fonti governano competenza, procedimento e qualità normativa?	Mappa fonti-statuto-regolamento.
N - Nuclei	Quali concetti tornano sempre?	AIR, VIR, consultazione, drafting, copertura, clausole valutative.
D - Diario	Quali errori ricorrono nelle mie bozze?	Registro di rinvii imprecisi, termini incompleti, competenze e coperture mancanti.
O - Output	Che cosa devo produrre e controllare?	Scheda istruttoria, schema di articolo, parere o risposta orale, con controllo finale di competenza e attuabilità.

23.1 Competenza, fonte e problema pubblico

TECNICA LEGISLATIVA: NON È SOLO SCRITTURA ELEGANTE

La tecnica legislativa riguarda la costruzione tecnica del testo normativo. Comprende il linguaggio, la struttura dell'atto, la formulazione degli articoli, la gestione delle modifiche, l'uso dei rinvii, la chiarezza delle definizioni, il coordinamento con norme vigenti e la capacità della disciplina di essere applicata.

Nel lessico dei concorsi, “drafting” indica l’attività di redazione del testo normativo. Ma il drafting non è una correzione grammaticale finale. È il lavoro con cui una scelta politico-amministrativa viene tradotta in enunciati giuridici capaci di produrre effetti.

Per questo una disposizione deve rispondere almeno a cinque domande:

- chi è il destinatario della norma?
- che cosa deve, può o non può fare?
- a quali condizioni?
- entro quali termini e con quale procedimento?
- con quali risorse, controlli e conseguenze?

Quando una norma non risponde a queste domande, l’amministrazione attuatrice dovrà colmare il vuoto. Questo genera prassi disomogenee, richieste di chiarimento, contenzioso, ritardi e responsabilità.

PRIMA DEL TESTO: COMPETENZA, FONTE E PROBLEMA PUBBLICO

La prima verifica non è linguistica, ma costituzionale e ordinamentale. Prima di scrivere un articolo regionale bisogna chiedersi se la Regione può intervenire, con quale fonte e con quali limiti.

La Costituzione assegna allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. Alcune materie sono di legislazione esclusiva statale; altre sono di legislazione concorrente, nelle quali spetta allo Stato determinare i principi fondamentali e alla Regione disciplinare il resto; le materie non espressamente riservate allo Stato rientrano nella competenza residuale regionale.

Questo schema incide direttamente sul drafting. Se la Regione interviene in una materia di competenza concorrente, il testo deve rispettare i principi fondamentali statali. Se incide su funzioni amministrative comunali o provinciali, deve considerare sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Se crea spese, deve prevedere copertura. Se istituisce adempimenti per cittadini, imprese o enti locali, deve rendere chiari destinatari, procedura e tempi.

In una risposta orale puoi impostare così:

NOTA

Prima di redigere una disposizione regionale verifico la base di competenza, la fonte corretta, l’organo competente, il raccordo con la normativa statale ed europea, gli effetti finanziari, l’attuazione amministrativa e gli strumenti di monitoraggio.

Questa frase è utile perché mostra metodo, non solo memoria.

FONTE LEGISLATIVA, REGOLAMENTARE E AMMINISTRATIVA

Il candidato deve evitare una confusione frequente: non tutto ciò che la Regione approva è legge regionale.

La legge regionale è l'atto normativo approvato dal Consiglio regionale nel rispetto della Costituzione e dello statuto. Il regolamento regionale disciplina aspetti normativi nei limiti della potestà regolamentare e secondo le regole dello statuto. Le deliberazioni della Giunta sono atti di indirizzo, programmazione o amministrazione, quando l'ordinamento regionale le prevede. Le determinazioni dirigenziali sono atti di gestione.

La tecnica di redazione cambia a seconda dell'atto. Una legge disciplina regole generali e stabili; un regolamento dettaglia modalità applicative; una delibera può approvare criteri, programmi o schemi; una determinazione impegna spesa, approva graduatorie, liquida importi o adotta atti gestionali.

Errore da evitare: usare la legge regionale per dettagli gestionali che dovrebbero stare in atti amministrativi o regolamentari. Una legge troppo minuziosa diventa rigida, difficile da aggiornare e spesso inadatta a governare processi tecnici.

DAL PROBLEMA NORMATIVO ALLA SCELTA REGOLATORIA

Una buona istruttoria non parte dalla formula "La Regione promuove...". Parte dal problema.

Esempio: la Regione vuole sostenere i piccoli Comuni nella digitalizzazione degli archivi edili. Il problema non è "scrivere una legge sui piccoli Comuni". Il problema è:

- quali Comuni hanno difficoltà operative?
- quali archivi devono essere digitalizzati?
- quale livello di servizio manca?
- ci sono fondi già disponibili?
- l'intervento richiede legge, regolamento, bando o programma?
- quali effetti si vogliono misurare?

Se la risposta è "serve solo un avviso finanziato da fondi già programmati", la legge potrebbe non essere lo strumento corretto. Se invece manca una base normativa per istituire un fondo stabile, definire beneficiari, criteri e monitoraggio, la legge può avere senso.

Questa è la logica della qualità della regolazione: scegliere se intervenire, come intervenire e come verificare se l'intervento funziona.

23.2 AIR, consultazione e istruttoria ex ante

L'AIR ordina il ragionamento che precede la scelta regolatoria. Parte dalla descrizione del problema, non dalla soluzione già preferita. Occorre distinguere sintomi, cause, soggetti coinvolti e dimensione del fenomeno; formulare obiettivi verificabili; costruire alternative realistiche; confrontarne effetti, costi, benefici, rischi e distribuzione degli impatti. Se i dati sono incompleti, l'analisi deve dichiarare limiti e assunzioni invece di produrre una precisione apparente.

L'opzione non normativa può comprendere informazione, incentivi, semplificazione organizzativa, accordi o migliore applicazione di regole esistenti. Considerarla evita che ogni problema amministrativo venga trasformato automaticamente in una nuova legge. La scelta finale deve spiegare perché lo strumento individuato è adeguato e proporzionato rispetto agli obiettivi.

La consultazione porta nell'istruttoria conoscenze diffuse tra destinatari, amministrazioni, categorie e portatori di interessi. Non è un referendum sulla proposta e non sostituisce la responsabilità della decisione. Domande, campione, tempi e restituzione devono essere coerenti con lo scopo. Le osservazioni ricevute vanno classificate e valutate, chiarendo quali modifiche hanno prodotto e perché altre non sono state accolte.

Fase	Domanda	Evidenza utile
Problema	Che cosa non funziona e per chi?	dati, procedimenti, segnalazioni
Obiettivo	Quale cambiamento è atteso?	risultato osservabile
Opzioni	Quali alternative sono praticabili?	confronto, inclusa opzione zero
Impatti	Chi sostiene costi e riceve benefici?	stime e distribuzione
Consultazione	Quali informazioni mancano?	contributi tracciati
Scelta	Perché questa soluzione è preferibile?	motivazione comparativa

Nella prova pratica l'analisi può essere sintetica, ma non deve saltare i passaggi logici. Una buona nota distingue i dati certi dalle stime, segnala gli impatti su cittadini, imprese e amministrazioni e indica chi dovrà attuare la soluzione. Se l'opzione scelta richiede nuovi procedimenti, sistemi informativi o personale, tali condizioni appartengono alla valutazione di fattibilità e non possono essere rinviate a una formula generica. La conclusione deve rendere controllabile il confronto, mostrando vantaggi, limiti e rischi residui della soluzione preferita.

AIR: ANALISI EX ANTE

AIR significa analisi dell'impatto della regolamentazione. Nel circuito statale, il D.P.C.M. 169/2017 la disciplina come strumento dell'istruttoria normativa. Nel concorso regionale, anche quando non si chiede la procedura formale, è utile ragionare in termini AIR: prima di scrivere la norma valuto problema, obiettivi, opzioni, destinatari, effetti e attuazione.

La scheda minima di AIR deve contenere:

Voce	Domanda pratica	Esempio
Problema	Quale criticità pubblica giustifica l'intervento?	Comuni piccoli senza capacità tecnica per archivi digitali.
Obiettivo	Quale risultato misurabile si vuole ottenere?	Digitalizzare fascicoli edilizi entro una data.
Opzioni	Quali alternative ci sono?	Non intervento, linee guida, bando, fondo regionale, accordo con enti.
Destinatari	Chi subisce o beneficia degli effetti?	Comuni, cittadini, professionisti, uffici regionali.
Impatti	Quali effetti amministrativi, economici e territoriali?	Costi di gestione, semplificazione accesso, carichi istruttori.
Risorse	Con quali fondi e quale copertura?	Stanziamiento di bilancio, programma regionale, fondi UE se coerenti.
Attuazione	Chi fa cosa e con quali tempi?	Giunta adotta criteri, direzione pubblica avviso, Comuni rendicontano.
Indicatori	Come si verifica il risultato?	Numero archivi digitalizzati, tempi medi di accesso, Comuni beneficiari.

AIR non significa scrivere una relazione lunga a prescindere. Significa rendere esplicito il ragionamento che collega problema, scelta e conseguenze.

OPZIONI REGOLATORIE E OPZIONE ZERO

Una parte importante dell'AIR è il confronto tra opzioni. L'opzione zero, cioè il non intervento, non va liquidata come inerzia. Serve a capire che cosa accade se la Regione non adotta una nuova disciplina.

In una prova scritta, questo passaggio può essere decisivo. Se la traccia chiede di predisporre una nota su una proposta di legge, puoi indicare che la proposta va confrontata con:

- mantenimento della disciplina vigente;
- intervento amministrativo senza nuova legge;
- modifica puntuale di una legge esistente;
- disciplina organica nuova;
- accordo o intesa con enti locali;
- incentivo finanziario tramite programma o avviso.

La soluzione migliore non è sempre la più solenne. È quella coerente con competenza, proporzionalità, tempi, costi, destinatari e capacità amministrativa.

23.3 VIR, monitoraggio e clausole valutative

La VIR verifica se la regolazione ha raggiunto gli obiettivi, quali effetti ha prodotto e quali difficoltà sono emerse nell'attuazione. Non consiste nel confermare a posteriori la bontà della scelta. Confronta situazione iniziale, risultati osservati, costi amministrativi, comportamenti dei destinatari e possibili effetti inattesi. La valutazione può sostenere il mantenimento della disciplina, la sua correzione, la semplificazione o l'abrogazione.

Per rendere possibile la verifica occorre progettare il monitoraggio già durante la formazione della norma. Obiettivi vaghi generano indicatori inutili; dati non attribuiti a un responsabile rischiano di non essere raccolti. Una clausola valutativa ben costruita individua almeno soggetto informante, destinatario della relazione, oggetti della verifica, periodicità o momento della restituzione e dati essenziali, rispettando le regole regionali applicabili.

Monitoraggio e VIR non coincidono. Il monitoraggio raccoglie nel tempo dati sull'attuazione; la VIR interpreta tali dati e formula un giudizio sugli effetti della disciplina. Anche il controllo di gestione o finanziario ha oggetto diverso, pur potendo fornire informazioni. Nella prova occorre quindi indicare soggetto, domanda valutativa, evidenza e possibile conseguenza.

VIR: VERIFICA EX POST

VIR significa verifica dell'impatto della regolamentazione. Se l'AIR guarda prima dell'intervento, la VIR guarda dopo: la norma ha funzionato? Ha prodotto gli effetti attesi? Ha generato oneri imprevisti? Va confermata, modificata o abrogata?

Nel lavoro regionale la logica VIR è particolarmente utile per politiche pubbliche finanziate, programmi territoriali, discipline autorizzatorie, contributi, incentivi e regolazioni che coinvolgono enti locali. Non basta chiedersi se la legge è stata approvata. Bisogna chiedersi se è stata attuata.

Una scheda di VIR può seguire questa sequenza:

Voce	Contenuto
Norma valutata	Legge, regolamento o parte della disciplina oggetto di verifica.
Obiettivi originari	Risultati attesi al momento dell'approvazione.
Attuazione	Atti adottati, tempi, strutture coinvolte, risorse usate.
Effetti rilevati	Dati disponibili, beneficiari, costi, semplificazioni o criticità.
Scostamenti	Differenza tra risultati attesi e risultati effettivi.
Criticità	Ambiguità testuali, carenze procedurali, oneri eccessivi, vuoti attuativi.
Esito	Conferma, modifica, integrazione, semplificazione o abrogazione.

In sede orale, la frase chiave è: la VIR chiude il ciclo della regolazione, perché trasforma l'esperienza applicativa in manutenzione dell'ordinamento.

CONSULTAZIONE E ISTRUTTORIA NORMATIVA

La consultazione serve ad acquisire informazioni da destinatari, amministrazioni, operatori e portatori di interesse. Non sostituisce la decisione politica e non vincola necessariamente l'amministrazione, ma migliora la qualità dell'istruttoria quando è chiara, tempestiva e coerente con l'oggetto.

In ambito regionale, la consultazione può assumere forme diverse: audizioni in commissione consiliare, consultazioni pubbliche, tavoli tecnici, coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, confronto con enti locali, associazioni, ordini professionali o soggetti attuatori. La forma dipende dallo statuto, dal regolamento consiliare, dalla materia e dalla prassi regionale.

Una consultazione utile deve chiarire:

- oggetto della consultazione;
- destinatari;
- domande poste;
- documenti messi a disposizione;

- termini per contribuire;
- modalità di raccolta e pubblicazione degli esiti;
- uso delle informazioni nell'istruttoria.

La consultazione inefficace, invece, chiede pareri generici, concede tempi incompatibili con una partecipazione reale o raccoglie contributi senza collegarli alla scelta normativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA E COORDINAMENTO

Accanto all'analisi degli impatti c'è l'analisi tecnico-normativa, cioè il controllo di compatibilità e coerenza giuridica. Nei concorsi può essere chiesta come parere, nota istruttoria o controllo preliminare su uno schema di atto.

La griglia minima comprende:

- compatibilità con Costituzione, diritto europeo e obblighi internazionali;
- rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione;
- coerenza con statuto regionale e regolamento interno;
- coordinamento con leggi statali e regionali vigenti;
- rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e copertura finanziaria;
- assenza di duplicazioni, deroghe implicite, rinvii indeterminati o abrogazioni non governate;
- compatibilità con l'organizzazione amministrativa e con le risorse disponibili.

Un articolo può essere scritto in modo chiaro ma essere comunque sbagliato se invade una competenza statale, crea una spesa senza copertura o attribuisce a un organo un potere non previsto dall'ordinamento regionale.

23.4 Drafting e manutenzione del testo

STRUTTURA DELL'ATTO

Un atto normativo ben costruito ha una sequenza riconoscibile. Nei manuali di tecnica legislativa, la disciplina organica tende a essere organizzata in parte introduttiva, parte sostanziale e parte finale.

La sequenza pratica è:

1. titolo;
2. finalità e principi, evitando dichiarazioni prive di effetto normativo;
3. ambito di applicazione;
4. definizioni, se necessarie;
5. destinatari;
6. disciplina sostanziale;
7. procedimento e atti attuativi;
8. eventuali controlli, sanzioni o revoche;

9. monitoraggio e clausole valutative;
10. disposizioni finanziarie;
11. coordinamento, modifiche e abrogazioni;
12. disposizioni transitorie;
13. entrata in vigore.

Non tutti gli atti richiedono tutte queste parti. La regola è proporzionare la struttura all'oggetto. Una disciplina semplice non va appesantita; una disciplina complessa non va compressa in un articolo generico.

TITOLO, RUBRICHE E OMOGENEITÀ

Il titolo deve indicare l'oggetto reale dell'atto. Non deve promettere più di quanto il testo disciplina, né nascondere contenuti eterogenei. Se una legge riguarda contributi ai Comuni per la sicurezza degli edifici scolastici, il titolo non dovrebbe essere "Disposizioni per il territorio" ma una formula più specifica.

Le rubriche degli articoli servono a orientare il lettore. Una rubrica generica, come "Disposizioni varie", è quasi sempre un segnale di cattiva tecnica. L'omogeneità materiale dell'atto evita che norme estranee vengano inserite senza adeguata visibilità.

Nei concorsi, quando una traccia contiene un articolo con oggetti diversi nello stesso comma, puoi proporre la separazione in articoli o commi distinti. Questo mostra capacità di drafting e attenzione alla leggibilità.

ARTICOLI, COMMI E PERIODI

L'articolo è l'unità fondamentale dell'atto normativo. Il comma deve contenere una porzione coerente della disciplina. Il periodo deve essere breve quanto basta per rendere chiari soggetto, verbo e complemento.

Tre regole operative:

- un comma non dovrebbe accumulare finalità, destinatari, procedimento, copertura e sanzioni;
- il soggetto della disposizione deve essere esplicito;
- il verbo deve indicare chiaramente obbligo, facoltà, divieto o competenza.

Esempio debole:

NOTA

La Regione, per favorire iniziative utili allo sviluppo territoriale, anche mediante il coinvolgimento degli enti interessati, può prevedere forme di sostegno da disciplinare con successivi atti.

Esempio più controllato:

NOTA

La Regione istituisce un fondo per il sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che realizzano interventi di digitalizzazione degli archivi edilizi. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione criteri di riparto, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande e obblighi di rendicontazione.

La seconda formulazione non è perfetta in astratto, ma chiarisce destinatario, oggetto, organo attuativo, termine e contenuto dell'atto successivo.

DEFINIZIONI

Le definizioni servono quando un termine può generare incertezza. Non vanno usate per ridefinire concetti già stabiliti da fonti superiori o per inserire disciplina sostanziale nascosta.

Una definizione efficace:

- è necessaria;
- vale per l'atto in cui è inserita;
- usa termini coerenti con il resto del testo;
- non contiene obblighi mascherati;
- non contraddice definizioni statali o europee.

Formula ordinata:

NOTA

Ai fini della presente legge si intende per "piccolo Comune" il Comune con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Formula debole:

NOTA

Sono piccoli Comuni quelli che, in ragione delle loro caratteristiche, necessitano di particolare sostegno regionale.

La seconda formula non definisce davvero. Rimette all'interprete ciò che dovrebbe essere deciso dal legislatore.

RINVII

Il rinvio è necessario quando una disposizione richiama un'altra fonte o un'altra parte dell'atto. Il problema nasce quando il rinvio è generico, mobile senza controllo, superfluo o errato.

Rinvio interno:

NOTA

secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Rinvio esterno:

NOTA

nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il rinvio a “normativa vigente” può essere utile se il quadro è ampio e mutevole, ma non deve sostituire il richiamo puntuale quando la fonte specifica è decisiva. Una traccia concorsuale può chiedere proprio questo: rendere più preciso un rinvio vago.

Attenzione alla formula “e successive modificazioni”. Nei testi normativi va usata con consapevolezza, perché può trasformare il rinvio in un aggancio mobile a futuri cambiamenti. In sede di prova basta dire che il rinvio deve essere coerente con l'effetto voluto: statico se si vuole richiamare un testo in un momento dato, dinamico se si vuole seguire le modifiche future.

MODIFICHE, NOVELLE E ABROGAZIONI

La manutenzione normativa è una parte essenziale del drafting. Quando si modifica una legge esistente, la tecnica preferibile è spesso la modifica testuale, cioè la novella: sostituire, inserire o abrogare parole, commi, articoli o partizioni in modo esplicito.

Le formule devono rendere evidente che cosa cambia.

Esempio:

NOTA

Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale X, le parole “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantacinque giorni”.

Oppure:

NOTA

Dopo l'articolo 6 della legge regionale X è inserito il seguente: “Art. 6-bis (Monitoraggio degli interventi) ...”.

Le abrogazioni implicite sono pericolose. La formula “sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili” può non bastare, perché lascia agli interpreti il compito di stabilire che cosa sopravvive. Quando possibile, l'abrogazione deve indicare atti o disposizioni abrogate.

Esempio:

NOTA

L'articolo 12 della legge regionale X è abrogato.

La regola concorsuale è netta: se modifichi, devi dire dove; se abroghi, devi dire che cosa; se transiti da un regime all'altro, devi dire cosa accade ai procedimenti pendenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie governano il passaggio dalla disciplina precedente alla nuova. Sono indispensabili quando ci sono procedimenti in corso, domande già presentate, graduatorie approvate, autorizzazioni rilasciate, rapporti pendenti o termini già avviati.

Una buona disposizione transitoria individua:

- quali fattispecie restano regolate dalla disciplina precedente;
- da quando si applica la nuova disciplina;
- che cosa accade ai procedimenti in corso;
- se ci sono termini speciali;
- quale ufficio gestisce il passaggio.

Formula debole:

NOTA

In sede di prima applicazione, la Giunta adotta le misure necessarie.

Formula più utile:

NOTA

I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la disciplina previgente. Alle domande presentate a decorrere dalla medesima data si applicano le disposizioni della presente legge.

La seconda formula evita incertezza su procedimenti pendenti e nuovi procedimenti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E COPERTURA

Ogni disposizione che comporta nuovi o maggiori oneri deve essere raccordata con la copertura finanziaria. Nel capitolo precedente hai studiato programmazione, bilancio e controlli: qui quel tema rientra nella redazione dell'articolo.

La copertura non è un allegato eventuale. È parte della sostenibilità normativa. Una legge che istituisce un fondo, un contributo, un nuovo servizio o un nuovo organismo deve indicare risorse e stanziamenti secondo le regole di contabilità applicabili.

In una prova pratica, se la traccia prevede risorse, devi verificare:

- se l'onere è annuale, pluriennale o una tantum;
- se riguarda spesa corrente o investimento;
- se è coperto da stanziamenti già presenti o da variazioni;
- se coinvolge fondi europei, statali, PNRR o regionali;
- se richiede atti attuativi per riparto, impegno, liquidazione e rendicontazione.

Se la traccia non fornisce importi e mezzi di copertura, indica i dati necessari nella relazione e non presentare una clausola generica come già sufficiente. L'art. 81 Cost. richiede i mezzi per fronteggiare nuovi o maggiori oneri; il futuro stanziamento non sana automaticamente una spesa obbligatoria creata oggi. Un tetto di spesa può essere coerente con contributi discrezionali erogati fino a esaurimento delle risorse; non può trasformare in facoltativo un diritto che la stessa legge riconosce senza condizioni.

Modello con dati fittizi completi. La traccia ipotizza contributi in conto capitale per investimenti digitali, misura temporanea 2027–2029. Il fondo speciale regionale in conto capitale dispone, per finalità utilizzabili, di almeno 100.000 euro nel 2027, 80.000 nel 2028 e 60.000 nel 2029; si assume verificata la corrispondente riduzione senza pregiudicare obblighi già finanziati. La clausola può essere:

NOTA

Per gli interventi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per il 2027, euro 80.000 per il 2028 ed euro 60.000 per il 2029, nell'ambito della missione 01, programma 08, titolo 2. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun esercizio, dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto nella missione 20, programma 03, titolo 2 del bilancio di previsione 2027–2029.

L'esempio rende verificabili anni, natura, limite e mezzo di copertura. Le somme totalizzano 240.000 euro e la riduzione deve corrispondere anno per anno, non soltanto nel totale. Prima di usare il modello in un caso reale occorre controllare la classificazione, il capitolo e l'effettiva disponibilità del fondo nel bilancio regionale. Per una misura permanente servirebbero anche la quantificazione a regime e la relativa copertura.

CLAUSOLE VALUTATIVE E MONITORAGGIO

Le clausole valutative sono disposizioni che prevedono raccolta di informazioni, relazioni periodiche e indicatori per consentire al Consiglio regionale di valutare l'attuazione e gli effetti della legge. Sono particolarmente coerenti con il ruolo delle assemblee legislative regionali, perché collegano funzione legislativa, indirizzo e controllo.

Una clausola valutativa può prevedere che la Giunta trasmetta al Consiglio una relazione entro un certo termine e poi con periodicità definita. La relazione dovrebbe contenere dati su attuazione, beneficiari, risorse, criticità e risultati.

Esempio:

NOTA

La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione indica almeno: numero dei Comuni beneficiari, risorse assegnate, interventi conclusi, tempi medi di realizzazione, criticità riscontrate e risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Questa clausola è utile perché trasforma la legge in un oggetto verificabile. Non basta dire “la Giunta riferisce”; bisogna dire su che cosa, quando e con quali dati.

TECNICA LEGISLATIVA REGIONALE: RUOLI E CAUTELE

Nel procedimento regionale possono intervenire soggetti diversi: iniziativa legislativa, uffici legislativi, commissioni consiliari, Giunta, direzioni competenti, uffici di bilancio, Consiglio delle autonomie locali, organismi tecnici e soggetti consultati. La configurazione concreta dipende dallo statuto e dal regolamento interno.

Per il concorso, la risposta prudente è:

- il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita alla Regione;
- la Giunta può avere iniziativa legislativa e funzioni attuative secondo statuto e leggi regionali;
- gli uffici legislativi e amministrativi curano istruttoria, drafting, compatibilità normativa, copertura e raccordi;
- le commissioni consiliari svolgono l'esame istruttorio e possono acquisire elementi tramite audizioni o pareri;
- gli enti locali possono essere coinvolti quando la disciplina incide su funzioni territoriali.

Non presentare questa sequenza come identica in tutte le Regioni. Presentala come mappa generale da adattare alla Regione del bando.

23.5 Scheda operativa, laboratorio e casi

SCHEMA DRAFTING/AIR/VIR

Questa è la scheda da usare nelle prove pratiche.

Sezione	Controllo	Esito atteso
Competenza	La Regione può intervenire? In quale materia?	Base costituzionale e limiti.
Fonte	Serve legge, regolamento, delibera o atto gestionale?	Strumento proporzionato.
Problema	Quale criticità si vuole risolvere?	Problema espresso senza slogan.
Obiettivi	Quali risultati sono attesi?	Obiettivi chiari e verificabili.

Sezione	Controllo	Esito atteso
Opzioni	Esistono alternative al nuovo testo?	Confronto tra non intervento, atto amministrativo, modifica, legge.
Destinatari	Chi riceve obblighi, benefici o effetti?	Soggetti individuati.
Impatti	Quali effetti su cittadini, imprese, enti e uffici?	Impatti amministrativi, finanziari, territoriali.
Consultazione	Chi va sentito e perché?	Audizioni, tavoli, CAL o consultazione pubblica se pertinenti.
Drafting	Il testo è chiaro e coordinato?	Titolo, articoli, commi, definizioni, rinvii, abrogazioni.
Attuazione	Chi adotta gli atti successivi e in quali termini?	Giunta, direzione, struttura competente, scadenze.
Copertura	Ci sono oneri? Come sono coperti?	Clausola finanziaria coerente.
VIR	Come si verifica nel tempo?	Indicatori, relazione, eventuale revisione.

Se hai poco tempo, ricorda la versione breve: competenza, fonte, problema, destinatari, risorse, attuazione, verifica.

CASO GUIDATO: SCHEMA DI ARTICOLO REGIONALE

Traccia: “La Regione intende sostenere i Comuni montani nella digitalizzazione degli archivi edilizi. Predisporre uno schema essenziale di disciplina.”

Prima risposta sbagliata:

NOTA

La Regione promuove la digitalizzazione degli archivi edilizi dei Comuni montani e adotta ogni iniziativa utile, anche mediante contributi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Perché è debole:

- non definisce i beneficiari;
- non indica l'oggetto finanziabile;
- non chiarisce risorse e procedimento;
- non assegna termini;
- non prevede rendicontazione;
- non consente monitoraggio.

Schema più professionale:

ART. 1 (FINALITÀ E BENEFICIARI)

1. La Regione sostiene la digitalizzazione degli archivi edilizi dei Comuni montani, al fine di migliorare l'accesso ai documenti, ridurre i tempi di istruttoria e favorire la gestione coordinata delle informazioni territoriali. 2. Possono accedere ai contributi i Comuni montani individuati secondo la normativa regionale vigente in materia, singolarmente o in forma associata. Art. 2 (Criteri e procedimento) 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri di priorità, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, obblighi di rendicontazione e cause di revoca. 2. La struttura regionale competente pubblica l'avviso, cura l'istruttoria e approva la graduatoria nei limiti delle risorse disponibili. Art. 3 (Monitoraggio) 1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando Comuni beneficiari, risorse assegnate, archivi digitalizzati, tempi di realizzazione e criticità riscontrate.

Questo schema non pretende di essere una legge completa. Serve a mostrare come si passa dalla traccia a un testo ordinato.

CASO GUIDATO: RISCrittURA DI UNA DISPOSIZIONE CONFUSA

Testo da correggere:

NOTA

La Regione, anche in attuazione delle proprie finalità istituzionali e sentiti gli enti eventualmente interessati, può promuovere iniziative per migliorare i servizi territoriali, nel rispetto della normativa vigente, con modalità stabilite successivamente.

Difetti:

- finalità troppo generica;
- destinatari non individuati;
- “enti eventualmente interessati” non chiarisce chi va coinvolto;
- “servizi territoriali” è espressione troppo ampia;
- “normativa vigente” è rinvio generico;
- “modalità stabilite successivamente” non indica organo, atto o termine.

Riscrittura:

NOTA

La Regione promuove interventi di supporto tecnico ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il miglioramento dei servizi di accesso digitale agli atti amministrativi. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali se previsto dallo statuto o dalla legge regionale, definisce con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri di accesso, spese ammissibili, modalità di rendicontazione e indicatori di risultato.

La riscrittura migliora soggetti, oggetto, procedimento, termine e monitoraggio. Mantiene però una clausola prudenziale sul Consiglio delle autonomie locali, perché la disciplina concreta dipende dalla fonte regionale.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere la materia in modi diversi.

Domanda teorica:

NOTA

Illustri il ruolo dell'AIR e della VIR nella qualità della regolazione.

Risposta efficace: definisci AIR come analisi ex ante e VIR come verifica ex post; spiega consultazione, evidenze, opzioni e revisione; aggiungi la cautela per il livello regionale.

Domanda pratica:

NOTA

Corregga una disposizione regionale che contiene rinvii generici, abrogazioni implicite e clausole attuative vaghe.

Risposta efficace: individua difetti, separa commi, esplicita organo, termine, procedimento, rinvii e abrogazioni.

Domanda situazionale:

NOTA

Un dirigente deve predisporre una nota tecnica su una proposta di legge regionale che istituisce un fondo. Quali profili controlla?

Risposta efficace: competenza, copertura, coerenza con bilancio, destinatari, criteri, procedimento, atti attuativi, monitoraggio, compatibilità con norme statali/europee.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL PROBLEMA ALLA NORMA VALUTABILE

Fase	Cosa fai	Errore da evitare
1. Problema	Descrivi la criticità pubblica.	Partire da formule promozionali.
2. Competenza	Verifichi materia, fonte e organo.	Invadere competenze statali o gestionali.
3. Opzioni	Confronti alternative.	Dare per scontata la nuova legge.
4. Impatti	Valuti effetti su destinatari e uffici.	Ignorare oneri amministrativi e finanziari.
5. Testo	Scrivi articoli chiari e coordinati.	Commi lunghi, rinvii vaghi, definizioni inutili.
6. Attuazione	Indichi atti, termini e strutture.	Demandare tutto a "successivi provvedimenti".
7. Verifica	Prevedi monitoraggio e possibile revisione.	Non sapere se la norma funziona.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La tecnica legislativa serve a trasformare una scelta pubblica in un testo normativo chiaro, competente e attuabile. L'AIR guarda prima dell'intervento: problema, opzioni, destinatari, impatti, risorse e attuazione. La VIR guarda dopo: risultati, effetti, criticità e revisione. Il drafting non è solo stile, ma struttura dell'atto, definizioni, rinvii, novelle, abrogazioni, transitorie e copertura. Nel contesto regionale, le regole generali vanno sempre adattate a statuto, regolamento consiliare e manuali locali.

DOMANDA DA COMMISSARIO

In che modo AIR, VIR e drafting contribuiscono alla qualità della regolazione regionale?

Una risposta solida può seguire questa traccia:

NOTA

AIR, VIR e drafting intervengono in momenti diversi dello stesso ciclo regolatorio. L'AIR supporta la scelta ex ante, perché chiarisce problema pubblico, opzioni alternative, destinatari, impatti e condizioni di attuazione. La VIR interviene ex post, verificando se la disciplina ha raggiunto gli obiettivi, quali effetti ha prodotto e se occorrono modifiche o abrogazioni. Il drafting traduce la scelta in disposizioni chiare, coordinate e applicabili. Nel livello regionale, questi strumenti devono essere raccordati con Costituzione, statuto, regolamento interno, competenze legislative, copertura finanziaria e ruolo degli organi regionali.

DOMANDA-TRAPPOLA

Drafting significa solo scrivere bene?

No. Scrivere bene è necessario, ma non sufficiente. Il drafting comprende anche scelta della fonte, struttura dell'atto, coordinamento con norme vigenti, definizioni, rinvii, novelle, abrogazioni, transitorie, copertura e attuazione. Una disposizione grammaticalmente elegante può essere pessima se attribuisce un potere all'organo sbagliato, non ha copertura, usa rinvii indeterminati o non disciplina i procedimenti pendenti.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è rispondere con slogan di qualità normativa: “la norma deve essere chiara, semplice e trasparente”. È vero, ma non basta.

La risposta professionale aggiunge:

- chi controlla la competenza;
- quale fonte è corretta;
- quali opzioni sono state valutate;
- quali destinatari e impatti sono coinvolti;
- quali atti attuativi servono;
- quali risorse coprono l'intervento;
- quali indicatori consentono la verifica ex post.

MINI-ESERCIZIO

Correggi questa disposizione:

NOTA

La Regione sostiene gli enti locali nei progetti innovativi mediante contributi stabiliti annualmente dalla Giunta, nel rispetto della normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni regionali incompatibili.

Prima di riscrivere, individua almeno cinque problemi:

1. “enti locali” è troppo ampio se non tutti sono destinatari;
2. “progetti innovativi” non è definito;
3. “contributi stabiliti annualmente dalla Giunta” non chiarisce criteri, spese e procedimento;
4. “normativa vigente” è rinvio generico;

- 5. “anche in deroga” non indica quali disposizioni siano derogate;
- 6. manca copertura finanziaria;
- 7. manca monitoraggio.

Riscrittura possibile:

NOTA

La Regione concede contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per investimenti destinati alla digitalizzazione dei servizi di accesso al pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2027–2029 e con la copertura stabilite dalla disposizione finanziaria. I contributi sono assegnati secondo graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri di priorità, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, obblighi di rendicontazione e cause di revoca.

Per la disposizione finanziaria usa i dati e la clausola svolta nel paragrafo precedente: limite temporaneo 100.000/80.000/60.000 euro e riduzione corrispondente del fondo. Una legge deve identificare esattamente le disposizioni abrogate o modificate. Se la traccia non ne indica alcuna, non inventarle e ometti una deroga generale; annota nella relazione la verifica di coordinamento necessaria.

DIARIO ERRORI

Usa questo diario dopo ogni simulazione sul drafting.

Errore	Come si riconosce	Correzione
Competenza non verificata	La risposta parte subito dall'articolo.	Aprire con materia, fonte e organo.
Disposizione generica	Verbi come “promuove” senza effetti.	Indicare destinatari, procedura e atti.
Rinvio vago	“normativa vigente” senza fonte decisiva.	Richiamare la fonte puntuale o motivare il rinvio generale.
Abrogazione implicita	“disposizioni incompatibili” senza elenco.	Preferire abrogazione espressa.
Transitoria assente	Procedimenti pendenti non governati.	Inserire regime per domande e atti già avviati.
Copertura debole	Fondo o contributo senza risorse.	Collegare onere e bilancio.

Errore	Come si riconosce	Correzione
Monitoraggio assente	Nessun indicatore o relazione.	Inserire clausola valutativa proporzionata.

CHECKLIST FINALE

Prima di consegnare una risposta su tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting, controlla:

- ho indicato la competenza regionale e i limiti costituzionali?
- ho distinto legge, regolamento e atto amministrativo?
- ho chiarito problema pubblico e obiettivo?
- ho valutato almeno un'alternativa alla nuova disciplina?
- ho individuato destinatari e uffici attuatori?
- ho separato finalità, definizioni, procedimento, risorse e monitoraggio?
- ho evitato commi troppo lunghi e formule promozionali prive di effetto?
- ho reso precisi rinvii, modifiche e abrogazioni?
- ho previsto il regime transitorio se necessario?
- ho controllato la copertura finanziaria?
- ho previsto indicatori o relazione per la VIR?
- ho ricordato che le procedure regionali specifiche dipendono da statuto, regolamento e manuali locali?

▣ Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo controllo prima di redigere una disposizione regionale? A. Lunghezza del titolo. B. Numero dei commi. C. Competenza, fonte, organo e limiti. D. Data di pubblicazione.

Risposta corretta: C. Una formulazione elegante non può correggere un difetto di competenza o la scelta della fonte sbagliata.

QUIZ 2

Che cosa indica l'opzione zero nell'analisi regolatoria? A. L'assenza di qualunque problema. B. L'abrogazione totale. C. Una norma senza oneri. D. Il mantenimento dello scenario senza nuovo intervento, usato come termine di confronto.

Risposta corretta: D. Confrontare l'intervento con lo scenario invariato aiuta a dimostrare necessità e proporzionalità della scelta.

QUIZ 3

Qual è la funzione essenziale dell'AIR? A. Correggere refusi dopo l'approvazione. B. Valutare ex ante problema, obiettivi, opzioni e impatti. C. Sostituire il voto consiliare. D. Accertare responsabilità contabili.

Risposta corretta: B. L'AIR struttura l'istruttoria prima della decisione; non trasferisce la scelta politica all'analista.

QUIZ 4

In che cosa la VIR differisce dall'AIR? A. Riguarda solo i regolamenti. B. Non usa indicatori. C. Valuta ex post risultati ed effetti della regolazione. D. Precede sempre la proposta.

Risposta corretta: C. La VIR confronta obiettivi, attuazione ed effetti osservati e può sostenere manutenzione, modifica o abrogazione.

QUIZ 5

Quale rinvio è normalmente più controllabile? A. «Secondo la normativa vigente». B. Un rinvio che identifica con precisione la disposizione richiamata e la funzione del richiamo. C. «Come previsto altrove». D. Un rinvio privo di oggetto.

Risposta corretta: B. Il lettore deve poter individuare la regola applicabile; precisione e stabilità del rinvio vanno bilanciate secondo il caso.

QUIZ 6

Perché una disciplina transitoria può essere necessaria? A. Per evitare la copertura. B. Per sostituire le definizioni. C. Per eliminare il monitoraggio. D. Per governare il passaggio tra vecchio e nuovo regime, inclusi procedimenti pendenti.

Risposta corretta: D. Senza transitorio possono restare incerti atti già adottati, domande pendenti, termini e rapporti in corso.

CASO RAGIONATO FINALE

Una proposta regionale istituisce «interventi innovativi» affidando alla Giunta ogni dettaglio, senza destinatari, criteri, copertura, transitorio o indicatori. Il funzionario deve prima verificare materia, competenza e fonte; definire problema e obiettivi; confrontare opzioni, compresa quella non normativa; individuare destinatari, condotte, procedimento e margini del successivo atto attuativo. Deve poi quantificare gli effetti finanziari, disciplinare il passaggio dal regime precedente e prevedere dati utili alla valutazione. La disposizione va suddivisa per funzioni: finalità, definizioni necessarie, beneficiari e criteri, procedimento, attuazione, risorse, monitoraggio e transitorio. La delega alla Giunta non può diventare una formula vuota che rinvia le scelte essenziali senza criteri.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

Per la base costituzionale, il riferimento centrale è il Titolo V della Costituzione: in particolare il riparto legislativo dell'articolo 117, gli organi regionali dell'articolo 121 e lo statuto regionale dell'articolo 123. Per AIR, VIR e consultazione, il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 è riferimento ufficiale statale e base metodologica. Per il drafting regionale, il manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, quarta edizione, marzo 2024, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto dell'Osservatorio legislativo interregionale, è la fonte di lavoro da usare con maggiore attenzione.

Politiche di coesione e fondi UE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi regionali, le politiche di coesione compaiono spesso senza essere nominate in modo diretto. La traccia parla di avviso pubblico, contributo alle imprese, formazione, occupazione, digitalizzazione dei Comuni, infrastrutture territoriali, rigenerazione urbana, interventi per aree interne, progetti sociali, capacità amministrativa, monitoraggio, rendicontazione o OpenCoesione. Dietro quelle parole può esserci un Programma regionale finanziato da fondi europei o da risorse nazionali di coesione.

Il candidato deve quindi evitare un errore frequente: studiare i fondi UE come un elenco di sigle. FESR, FSE+, JTF, FSC, Accordo di Partenariato, Programma regionale, Autorità di Gestione, beneficiario, operazione, spesa ammissibile e indicatore non sono parole da recitare. Sono pezzi di una catena amministrativa.

Nel lavoro regionale, la coesione è il punto in cui politica pubblica, bilancio, procedimento amministrativo, contratti, controlli e trasparenza si incontrano. Una misura finanziata con fondi di coesione non è “un bando qualsiasi”: deve essere coerente con un programma, avere criteri di selezione, rispettare vincoli, generare dati di monitoraggio e lasciare tracce documentali verificabili.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. spiegare che cosa sono le politiche di coesione in chiave concorsuale;
2. distinguere Accordo di Partenariato, Programma, priorità, azione, avviso e operazione;
3. riconoscere il ruolo regionale come Autorità di Gestione o amministrazione titolare/attuatrice secondo il programma;
4. collegare FESR, FSE+, programmi plurifondo, JTF, FSC e cofinanziamento senza confonderli;
5. impostare la procedura di un avviso regionale finanziato da fondi di coesione;
6. controllare beneficiari, spese ammissibili, indicatori, CUP, tracciabilità e documentazione;
7. spiegare monitoraggio, OpenCoesione e Sistema Nazionale di Monitoraggio;
8. costruire una risposta orale o una scheda pratica su programma-avviso-progetto-controllo.

Il capitolo sviluppa le regole necessarie per leggere un avviso e risolvere un caso regionale: fonti, autorità, forme di costo e controlli. Le procedure di appalto si studiano nel capitolo «Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate»; per il singolo finanziamento restano decisivi il Programma e l'avviso applicabili.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando in una traccia compaiono fondi UE o coesione, non partire dalla sigla. Parti dalla catena.

Passaggio	Domanda guida	Output
Strategia	A quale obiettivo di sviluppo risponde la misura?	Politica di coesione, Accordo di Partenariato, strategia territoriale.
Programma	In quale Programma si colloca?	PR FESR, PR FSE+, plurifondo, PN, CTE o FSC.
Priorità/Azione	Quale linea finanzia l'intervento?	Priorità, obiettivo specifico, azione.
Avviso	Come vengono selezionati beneficiari o progetti?	Bando/avviso, criteri, requisiti, termini.
Operazione	Che cosa viene finanziato concretamente?	Progetto, intervento, attività, investimento.
Spesa	Quali costi sono ammissibili?	Preventivi, contratti, fatture, pagamenti, giustificativi.
Monitoraggio	Quali dati dimostrano avanzamento e risultati?	CUP, indicatori, cronoprogramma, importi, stati.
Controllo	Chi verifica e con quali documenti?	Controlli amministrativi, rendicontazione, revoca/recupero.

Questa tabella è la tua mappa rapida per scritto, orale e caso pratico.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda	Applicazione
B - Bando	Il profilo cita fondi UE, coesione, programmi regionali, PNRR, progetti, monitoraggio o rendicontazione?	Attiva la catena programma-avviso-progetto-controllo.
A - Aree	Quali materie entrano?	Ordinamento regionale, procedimento, bilancio, contratti, contabilità, trasparenza, controlli.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Programma/progetto, beneficiario/destinatario, spesa/importo concesso, monitoraggio/rendicontazione.
D - Diario	Quali errori devo segnare?	Sigle senza funzione, avviso senza programma, spesa senza ammissibilità, controllo solo contabile.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Scheda catena, nota istruttoria, check-list documentale, risposta orale.

24.1 Politiche di coesione e quadro 2021-2027

SPIEGAZIONE TEORICA

CHE COSA SONO LE POLITICHE DI COESIONE

Le politiche di coesione servono a ridurre divari territoriali, economici e sociali e a sostenere sviluppo, occupazione, innovazione, inclusione, ambiente, infrastrutture, formazione, capacità amministrativa e competitività dei territori. Nel contesto italiano 2021-2027 sono finanziate da risorse europee, con cofinanziamento nazionale, e da risorse nazionali.

In un concorso regionale la definizione non basta. Devi collegare la politica di coesione al lavoro dell'amministrazione:

- programmare risorse;
- tradurre priorità in azioni;
- pubblicare avvisi;
- selezionare operazioni;
- stipulare convenzioni o atti di concessione;
- controllare spese e risultati;
- alimentare sistemi di monitoraggio;
- rendere pubblici dati e avanzamento.

Formula breve per l'orale:

NOTA

Le politiche di coesione sono interventi finanziati da risorse europee e nazionali per ridurre divari territoriali e sostenere sviluppo. Nel lavoro regionale diventano programmi, avvisi, progetti, spese ammissibili, indicatori, monitoraggio e controlli.

PROGRAMMAZIONE 2021-2027: IL QUADRO MINIMO

Il ciclo 2021-2027 si basa su un Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea e su Programmi a titolarità di amministrazioni centrali e regionali. Le fonti ufficiali indicano per l'Italia una struttura articolata di Programmi regionali, nazionali e di Cooperazione Territoriale Europea.

Al candidato non è richiesto di ricordare ogni Programma, ma di comprendere la gerarchia:

1. quadro europeo e regolamenti;
2. Accordo di Partenariato;
3. Programmi nazionali e regionali;
4. priorità e obiettivi specifici;
5. azioni;
6. avvisi o procedure attuative;
7. operazioni e beneficiari;
8. monitoraggio, controlli, rendicontazione.

Quando una traccia parla di Programma regionale FESR o FSE+, non devi rispondere come se fosse un capitolo di diritto dell'Unione europea. Devi spiegare come il programma arriva negli atti dell'ente.

FESR, FSE+, JTF, CTE E FSC

Nel livello manualistico, le sigle principali vanno lette per funzione.

Sigla	Funzione concorsuale	Esempi di ambito
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale: sostiene investimenti, competitività, innovazione, energia, ambiente, infrastrutture, digitale, territorio.	Contributi a imprese, infrastrutture, efficientamento, reti, innovazione.
FSE+	Fondo sociale europeo plus: sostiene occupazione, formazione, inclusione, competenze e politiche sociali.	Corsi, servizi per il lavoro, inclusione, borse, percorsi formativi.
Plurifondo	Programma che combina FESR e FSE+.	Interventi territoriali integrati, sviluppo e inclusione nello stesso quadro.
JTF	Fondo per una transizione giusta, legato a territori e processi di transizione.	Interventi per aree interessate da transizioni produttive o energetiche.
CTE/Interreg	Cooperazione territoriale europea.	Progetti transfrontalieri, transnazionali o interregionali.
FSC	Fondo per lo sviluppo e la coesione, risorsa nazionale.	Accordi per la coesione, interventi infrastrutturali o linee nazionali/regionali.

Errore da evitare: chiamare “fondi UE” anche il FSC. Il FSC appartiene alle risorse nazionali di coesione. Può condividere logiche di programmazione, monitoraggio e controllo, ma non va confuso con i fondi strutturali europei.

QUALI REGOLAMENTI APRIRE

Il regolamento (UE) 2021/1060, detto regolamento recante disposizioni comuni o RDC, disciplina programmazione, gestione, forme di sostegno e controlli dei fondi nel proprio ambito. A esso si affiancano i regolamenti 2021/1058 per FESR e Fondo di coesione, 2021/1057 per FSE+, 2021/1056 per JTF e 2021/1059 per Interreg. Si leggono nel testo vigente insieme a Programma e avviso: il numero del regolamento identifica la disciplina, ma non dimostra da solo che un costo sia finanziabile. FSC e PNRR hanno basi proprie; le regole RDC non si trasferiscono automaticamente a essi.

REGIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE

La Regione può essere titolare di Programmi regionali e svolgere funzioni di programmazione, gestione, selezione, controllo, monitoraggio e rendicontazione. Nel lessico dei programmi, l’Autorità di Gestione ha il compito di gestire il Programma secondo regole applicabili e può avvalersi, nei limiti previsti, di organismi intermedi.

In prova non serve descrivere l’organigramma di una Regione non indicata. Serve invece riconoscere i ruoli:

- struttura politica: definisce indirizzi e priorità secondo competenza;
- Autorità di Gestione o struttura responsabile: assicura gestione del Programma;
- organismi intermedi: possono gestire parti del Programma se delegati;
- uffici istruttori: curano avvisi, domande, controlli e atti;
- beneficiari: ricevono finanziamento o realizzano operazioni;
- destinatari finali: persone, imprese, enti o comunità che beneficiano dell’intervento;
- organismi di controllo/audit: verificano regolarità, sistema, spesa e risultati secondo disciplina applicabile;
- Comitato di sorveglianza: valuta attuazione e progressi del Programma.

La distinzione tra beneficiario e destinatario è spesso decisiva. In un corso finanziato dal FSE+, il beneficiario può essere l’ente che realizza il progetto, mentre i destinatari sono i partecipanti. In un contributo FESR a un Comune, il beneficiario può essere il Comune; i destinatari finali possono essere cittadini, imprese o utenti del servizio.

GESTIONE, AUDIT E FUNZIONE CONTABILE

Gli articoli 71–77 RDC separano responsabilità che nella risposta d’esame non possono essere raccolte sotto la sola parola «controllore».

Funzione	Compito essenziale
Autorità di Gestione, AdG	Seleziona operazioni, gestisce il Programma, vigila sugli organismi intermedi e svolge verifiche di gestione.
Autorità di Audit, AdA	In posizione di indipendenza funzionale dai soggetti controllati, verifica sistemi, operazioni e conti e formula il parere di audit.
Funzione contabile	Predispose domande di pagamento alla Commissione e conti; non coincide con le verifiche sul beneficiario. Può essere attribuita all’AdG o a un altro organismo.

Le verifiche di gestione sono amministrative e sul posto, basate su rischi valutati e documentati. Se la stessa AdG è beneficiaria, va assicurata la separazione delle funzioni: non basta che l'ufficio dichiari regolare la propria attività. Il Comitato di sorveglianza segue l'attuazione del Programma; non sostituisce l'AdA né approva ogni singola fattura.

24.2 Dal programma all'avviso e alla selezione

DAL PROGRAMMA ALL'AVVISO

L'avviso pubblico non nasce nel vuoto. Deve essere coerente con Programma, priorità, azione e risorse disponibili. Per questo la prima parte di un avviso ben costruito indica base programmatica, obiettivi, dotazione finanziaria, beneficiari, interventi finanziabili e regole di selezione.

La catena è:

Livello	Funzione	Domanda
Programma	Definisce strategia, priorità e risorse.	Per quale obiettivo si finanzia?
Priorità	Organizza le aree di intervento.	Quale blocco del Programma è attivato?
Azione	Specifica il tipo di intervento.	Quali operazioni sono ammissibili?
Avviso	Traduce l'azione in procedura.	Chi può presentare domanda e come?
Progetto/operazione	È l'intervento finanziato.	Che cosa si realizza concretamente?
Atto di concessione	Formalizza finanziamento e obblighi.	Quali condizioni deve rispettare il beneficiario?

Questa catena serve a rispondere a domande pratiche: un funzionario che istruisce un avviso deve verificare coerenza con il Programma, disponibilità della dotazione, criteri, requisiti e obblighi documentali. Un funzionario che controlla la rendicontazione deve tornare alla stessa catena per capire se la spesa è coerente con ciò che era finanziabile.

AVVISO PUBBLICO: ELEMENTI MINIMI

Un avviso regionale finanziato da fondi di coesione deve essere leggibile e controllabile. Nel livello concorsuale, gli elementi minimi sono:

- riferimento al Programma e all'azione;
- finalità dell'intervento;
- dotazione finanziaria;
- soggetti beneficiari e destinatari;
- requisiti di ammissibilità;
- interventi e spese ammissibili;
- eventuale intensità di aiuto o percentuale di contributo;
- modalità e termini di domanda;
- criteri di valutazione o ordine di selezione;
- documentazione richiesta;
- obblighi del beneficiario;
- modalità di erogazione;
- monitoraggio, indicatori e rendicontazione;
- controlli, revoca e recupero;
- obblighi di pubblicità e conservazione documentale.

L'avviso è la soglia in cui il programma diventa procedimento amministrativo. Deve quindi rispettare trasparenza, parità di trattamento, buon andamento, tracciabilità e coerenza con le fonti finanziarie.

BENEFICIARIO, OPERAZIONE E DESTINATARIO

Tre parole vanno tenute separate.

Il beneficiario è il soggetto responsabile dell'operazione o destinatario del finanziamento secondo le regole dell'avviso. Può essere una Regione, un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, un'impresa, un ente di formazione, un'università, un organismo del Terzo settore o altro soggetto ammesso.

L'operazione è il progetto o intervento finanziato: corso, servizio, opera, acquisto, infrastruttura, incentivo, ricerca, accompagnamento, sistema informativo, azione territoriale.

Il destinatario finale è chi riceve l'effetto dell'intervento: cittadino, studente, lavoratore, disoccupato, impresa, comunità locale, utente di un servizio, amministrazione beneficiaria.

Esempio FSE+:

- Programma: PR FSE+ regionale.
- Avviso: percorsi formativi per giovani disoccupati.
- Beneficiario: ente accreditato che realizza il percorso.
- Destinatari: giovani partecipanti.
- Operazione: progetto formativo approvato.
- Spese: docenza, tutoraggio, materiali e costi ammessi dall'avviso.

Esempio FESR:

- Programma: PR FESR regionale.
- Avviso: efficientamento energetico degli edifici comunali.
- Beneficiario: Comune.
- Destinatari: utenti degli edifici e comunità locale.
- Operazione: intervento di efficientamento.
- Spese: lavori, servizi tecnici, forniture nei limiti ammessi.

SPESE AMMISSIBILI E VINCOLO DI DESTINAZIONE

La domanda decisiva non è: “il beneficiario ha speso?”. La domanda è: “ha sostenuto una spesa ammissibile, documentata, pertinente, tracciabile e collegata all’operazione finanziata?”.

Una spesa ammissibile deve essere coerente con:

- Programma e azione;
- avviso e atto di concessione;
- periodo di ammissibilità;
- categoria di costo prevista;
- documentazione richiesta;
- regole di tracciabilità e pagamento;
- eventuale procedura di affidamento;
- obblighi fiscali, contabili e amministrativi;
- indicatori e risultati attesi.

Il vincolo di destinazione significa che la risorsa non può essere usata liberamente. Se un Comune riceve un contributo per digitalizzare archivi, non può usare le somme per spese correnti generiche. Se un’impresa riceve un contributo per innovazione, non può rendicontare costi non collegati al progetto o fuori termine.

In una prova pratica, la frase da usare è:

NOTA

La spesa è ammissibile solo se è coerente con Programma, avviso, atto di concessione, periodo, categoria di costo, documentazione e regole di tracciabilità.

COSTI REALI E OPZIONI SEMPLIFICATE

L’articolo 53 RDC distingue il rimborso di costi effettivamente sostenuti dalle opzioni semplificate: costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari. Le condizioni sono definite prima dell’attuazione; il beneficiario non può scegliere a saldo il metodo più favorevole. L’avviso indica che cosa dimostrare e come si calcola l’importo.

Forma	Calcolo e prova
Costi reali	Costi ammissibili effettivi, provati dai giustificativi e dai pagamenti richiesti. Una fattura estranea al progetto si esclude.
Costo unitario	Importo prestabilito per ciascuna unità ammissibile effettivamente realizzata: occorre provare le unità.
Somma forfettaria	Importo prestabilito al verificarsi delle condizioni concordate, per esempio un risultato definito: si dimostra quel risultato.
Tasso forfettario	Percentuale applicata a una base di costi ammissibili identificata: si controllano base, tasso e assenza di duplicazioni.

Tre calcoli, tre controlli. In un'operazione ammessa a costi reali, 22.000 euro documentati comprendono 2.000 euro non pertinenti: il costo riconoscibile è 20.000, prima di applicare eventuali percentuali di contributo. In un corso a costo unitario, assumiamo che l'avviso stabilisca 100 euro per ora ammissibile: su 200 ore dichiarate soltanto 180 sono dimostrate, dunque $180 \times 100 = 18.000$ euro. Non si riconoscono 20.000 euro perché il preventivo li prevedeva; non si ricalcola il costo unitario sommando le fatture dei docenti.

Nel terzo caso l'avviso sceglie il tasso del 7% per indiretti, entro l'articolo 54 RDC. Con 40.000 euro di costi diretti ammissibili, gli indiretti riconoscibili sono 2.800 euro. Una fattura relativa a quei medesimi indiretti non si aggiunge nuovamente al rimborso. Le cifre sono ipotesi didattiche; non costituiscono tariffe generali.

Per operazioni di costo totale non superiore a 200.000 euro, l'articolo 53, paragrafo 2, prevede l'impiego delle opzioni semplificate nei fondi indicati, con eccezione delle operazioni il cui sostegno costituisce aiuto di Stato e con le deroghe espressamente previste, fra cui determinate operazioni di ricerca e innovazione. Non trasformare l'esempio a costi reali in una libera alternativa sempre disponibile. La semplificazione riguarda il calcolo e le prove economiche, non elimina il controllo sull'attività, sui destinatari o sulle procedure.

CUP, CIG E TRACCIABILITÀ

Nei fondi di coesione, l'identificazione dei progetti e la tracciabilità dei flussi sono elementi centrali.

Il CUP identifica progetti di investimento pubblico. Il CIG identifica procedure o contratti pubblici ai fini della tracciabilità e del monitoraggio degli affidamenti. Non sono la stessa cosa. Un progetto può avere un CUP; se all'interno del progetto vi sono affidamenti, possono essere necessari CIG per le relative procedure.

La tracciabilità serve a collegare:

- fonte di finanziamento;
- progetto;
- beneficiario;
- atti di concessione;
- procedure di affidamento;
- fatture o documenti equivalenti;
- pagamenti;
- quietanze;
- rendicontazione;
- controlli.

Errore da evitare: parlare di fondi UE come se fossero solo “contributi erogati”. La parte più delicata è dimostrare nel tempo dove sono andate le risorse e quali risultati hanno prodotto.

24.3 Monitoraggio, trasparenza e rendicontazione

Monitorare un'operazione significa osservare con continuità almeno tre dimensioni. L'avanzamento finanziario segue impegni e pagamenti; quello procedurale registra passaggi come selezione, affidamento, avvio e conclusione; quello fisico misura realizzazioni e destinatari. I tre piani devono essere coerenti: una spesa elevata senza corrispondente avanzamento fisico, oppure un progetto dichiarato concluso con pagamenti e indicatori incompleti, richiede verifica.

Gli indicatori traducono gli obiettivi in informazioni osservabili. Gli indicatori di output descrivono ciò che l'operazione realizza direttamente; quelli di risultato guardano al cambiamento cui l'intervento contribuisce. Non ogni risultato dipende dal solo progetto, perciò il funzionario deve evitare attribuzioni automatiche e documentare metodo, fonte e periodo del dato. Il valore obiettivo non può essere modificato retroattivamente soltanto per far apparire riuscita l'attuazione.

La qualità del dato è una responsabilità amministrativa. Il beneficiario trasmette informazioni e documenti secondo l'avviso; l'amministrazione effettua verifiche di completezza e coerenza; eventuali correzioni devono lasciare traccia. Codici, date, importi, localizzazione, soggetti e indicatori devono riferirsi alla stessa operazione. Un sistema informativo non garantisce da solo la veridicità del contenuto inserito.

Trasparenza e monitoraggio hanno finalità collegate ma distinte. La pubblicazione permette a cittadini e istituzioni di conoscere risorse, progetti e stato di attuazione; la gestione utilizza dati più articolati per decisioni, rendicontazione e controllo. OpenCoesione è quindi uno strumento di conoscenza pubblica, non sostituisce il fascicolo né prova automaticamente l'ammissibilità della spesa.

La rendicontazione ricostruisce il nesso tra attività autorizzata, costo sostenuto, pagamento, risultato e regole della misura. Deve consentire di rispondere: che cosa è stato realizzato, da chi, quando, con quale procedura, per quale importo e con quale evidenza. Documenti contabili isolati non bastano se manca il collegamento con l'operazione; allo stesso modo, una relazione sulle attività non sostituisce la prova dei costi quando questa è richiesta.

Dimensione	Evidenza tipica	Controllo essenziale
Finanziaria	impegni, giustificativi, pagamenti	coerenza di importi e imputazione
Procedurale	atti, affidamenti, autorizzazioni	rispetto delle fasi applicabili
Fisica	prodotti, servizi, destinatari	effettiva realizzazione
Risultato	indicatori e dati di contesto	metodo e attendibilità
Rendicontazione	fascicolo ricomposto	nesso tra attività, costo e prova

MONITORAGGIO: DATI, TEMPI E INDICATORI

Il monitoraggio non è la rendicontazione contabile. È il flusso informativo che consente di seguire l'attuazione fisica, finanziaria e procedurale di programmi e progetti.

In pratica il monitoraggio risponde a domande diverse:

Dimensione	Domanda
Finanziaria	Quante risorse sono programmate, impegnate, spese e pagate?
Procedurale	Quali fasi sono state avviate o concluse?
Fisica	Che cosa è stato realizzato?
Temporale	Il cronoprogramma è rispettato?
Territoriale	Dove si realizza l'intervento?
Soggettiva	Chi programma, attua, beneficia o controlla?
Risultato	Quali indicatori dimostrano effetti e avanzamento?

Una Regione che gestisce programmi deve raccogliere dati dai beneficiari, validarli secondo le regole applicabili e alimentarli nei sistemi di monitoraggio. Nel ciclo 2021-2027 i flussi confluiscono nel Sistema Nazionale di Monitoraggio secondo l'architettura e le istruzioni applicabili. Il punto operativo è che il monitoraggio richiede dati strutturati e verificabili, non una semplice relazione narrativa.

OPENCOESIONE E TRASPARENZA

OpenCoesione è il portale nazionale che rende navigabili dati e informazioni sui progetti finanziati dalle politiche di coesione. Per il candidato, ha tre funzioni didattiche:

1. mostra che le politiche di coesione sono verificabili a livello di progetto;
2. collega risorse programmate, spese, localizzazione, soggetti, tempi, realizzazioni e pagamenti;
3. trasforma trasparenza e monitoraggio in strumenti di controllo pubblico.

In sede concorsuale, puoi citare OpenCoesione quando la domanda riguarda:

- trasparenza sull'uso dei fondi;
- monitoraggio civico;
- dati sui progetti;
- avanzamento finanziario e fisico;
- accountability territoriale;
- pubblicazione e riuso dei dati.

Non usare OpenCoesione come se fosse il sistema interno di gestione di ogni Regione. È un portale di trasparenza e dati pubblici alimentato dal sistema di monitoraggio. Le procedure operative interne dipendono da Programma, sistemi informativi, regole nazionali e regionali.

24.4 Controlli, qualificazione e raccordo finanziario

CONTROLLI: PRIMA, DURANTE E DOPO

Il controllo sui fondi di coesione non arriva solo alla fine. Deve accompagnare il ciclo.

Momento	Controllo	Esempio
Prima dell'avviso	Coerenza con Programma e dotazione.	L'azione finanzia davvero quel tipo di intervento?
Domanda	Ammissibilità del beneficiario.	Il Comune o l'impresa possiede i requisiti?
Valutazione	Criteri e punteggi.	La graduatoria rispetta l'avviso?
Concessione	Obblighi e vincoli.	L'atto indica tempi, spese, rendicontazione, revoca?

Momento	Controllo	Esempio
Esecuzione	Avanzamento e varianti.	Il progetto procede secondo cronoprogramma?
Spesa	Documenti e pagamenti.	Fatture, bonifici, contratti e giustificativi sono coerenti?
Chiusura	Rendiconto e risultato.	Gli indicatori sono raggiunti? Le spese sono ammissibili?
Dopo	Controlli successivi e conservazione.	Documenti disponibili per audit e verifiche?

Per i fondi UE e nazionali di coesione, una rendicontazione debole può generare riduzioni, sospensioni, revoche, recuperi o rettifiche. In prova è importante citare non solo l'erogazione del contributo, ma anche gli effetti delle irregolarità.

RENDICONTAZIONE: CHE COSA DEVE DIMOSTRARE

La rendicontazione serve a dimostrare che il finanziamento è stato usato per l'operazione approvata, secondo tempi, regole e obiettivi.

Una rendicontazione ordinata risponde a sei domande:

- il progetto approvato è stato realizzato?
- le spese sono ammissibili?
- i documenti sono completi?
- i pagamenti sono tracciabili?
- gli indicatori sono alimentati?
- eventuali modifiche sono state autorizzate o comunicate secondo regole?

Documenti tipici:

- domanda e progetto approvato;
- atto di concessione;
- convenzione o disciplinare;
- CUP e, se presenti affidamenti, CIG;
- determina o atto di affidamento;
- contratti, ordini, incarichi;
- fatture o documenti equivalenti;
- mandati, bonifici, quietanze;

- stati di avanzamento;
- relazione tecnica;
- output prodotti;
- indicatori;
- dichiarazioni e controlli previsti dall'avviso;
- eventuali autorizzazioni a variazioni.

Questa lista non è universale. Va sempre adattata all'avviso e al Programma.

AIUTI, CONTRIBUTI E APPALTI: TRE PIANI DA NON CONFONDERE

Molte misure di coesione si traducono in contributi. Altre finanziano appalti pubblici. Altre ancora sostengono imprese o persone. Il candidato deve distinguere i piani.

Un contributo a un beneficiario non è un appalto. L'appalto è un contratto con cui la PA acquisisce lavori, servizi o forniture. Il contributo è una forma di sostegno finanziario secondo regole dell'avviso. Una stessa operazione può però contenere affidamenti: il Comune beneficiario riceve il contributo e poi appalta lavori, servizi o forniture necessari a realizzare il progetto.

Schema:

Situazione	Che cosa controllare
Contributo a Comune	Avviso, atto di concessione, CUP, progetto, spese, affidamenti eventuali, rendicontazione.
Contributo a impresa	Requisiti, regime di aiuto se applicabile, spese ammissibili, pagamento, obblighi e controlli.
Appalto regionale	Programmazione, copertura, CIG, procedura, contratto, esecuzione, pagamento.
Progetto FSE+	Accreditamento, destinatari, registri, ore, output formativi, costi e indicatori.

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede di verificare se il sostegno attribuisce un vantaggio a un'impresa che svolge attività economica, è imputabile all'autorità pubblica e finanziato mediante risorse statali, favorisce selettivamente determinate imprese o produzioni e incide sugli scambi fra Stati membri falsando o minacciando di falsare la concorrenza. I requisiti vanno esaminati insieme: non ogni contributo è automaticamente un aiuto di Stato.

Quando l'avviso sostiene un'impresa, l'ufficio identifica quindi il regime applicabile, per esempio di esenzione o de minimis, e verifica beneficiario, costi, intensità, cumulo e registrazioni previste. La presenza di risorse europee non esclude le regole sugli aiuti; la parola «contributo» non prova che l'intervento sia esente. Se la traccia non fornisce il regime, segnala il dato mancante prima di calcolare la somma concedibile. Per gli appalti necessari all'operazione usa il capitolo «Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate» di questo modulo.

ACCORDI PER LA COESIONE E RISORSE NAZIONALI

Le politiche di coesione non sono fatte solo di fondi strutturali europei. Le risorse nazionali, in particolare il Fondo per lo sviluppo e la coesione, hanno un peso rilevante e seguono strumenti propri. Gli Accordi per la coesione collegano risorse nazionali, interventi o linee di azione, cronoprogrammi, responsabilità, impegni e sistema di gestione e controllo.

Per il candidato, la cautela è questa: se la traccia parla di FSC o Accordo per la coesione, non rispondere come se fosse automaticamente FESR o FSE+. Usa la stessa logica amministrativa generale, ma cambia la fonte finanziaria.

Catena FSC semplificata:

1. assegnazione e quadro nazionale;
2. Accordo per la coesione;
3. piano finanziario;
4. interventi o linee di azione;
5. cronoprogrammi;
6. responsabilità delle amministrazioni;
7. sistema di gestione e controllo;
8. monitoraggio e attuazione.

Questa distinzione è utile per prove regionali, perché molte Regioni gestiscono contemporaneamente Programmi FESR/FSE+ e interventi FSC.

COLLEGAMENTO CON BILANCIO REGIONALE

Il capitolo «Programmazione, bilancio e controlli regionali» ha spiegato che nessuna politica regionale vive fuori dal bilancio. I fondi di coesione confermano questa regola.

Quando una Regione gestisce risorse di coesione, l'ufficio deve presidiare:

- iscrizione o gestione contabile delle risorse secondo disciplina applicabile;
- vincolo di destinazione;
- eventuale cofinanziamento;
- capitoli e stanziamenti;

- accertamenti e impegni;
- liquidazioni e pagamenti;
- cronoprogrammi;
- economie, revoche e recuperi;
- rendicontazione ai livelli competenti.

Il tema non è “la contabilità dei fondi UE” in senso tecnico avanzato. Il tema concorsuale è: una risorsa vincolata deve rimanere leggibile dalla programmazione fino al pagamento e alla rendicontazione.

COLLEGAMENTO CON TECNICA LEGISLATIVA E QUALITÀ REGOLATORIA

Il capitolo «Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting» ha mostrato che una buona norma deve essere attuabile e verificabile. I fondi di coesione lo dimostrano bene. Una legge o una delibera regionale che istituisce una misura finanziata da fondi UE o FSC deve evitare formule generiche.

Esempio debole:

NOTA

La Regione promuove interventi di sviluppo territoriale mediante le risorse europee disponibili.

Perché è debole? Non dice quali risorse, per quale programma, per quali beneficiari, con quali criteri, spese, obblighi, atti e controlli.

Formula più professionale in una nota tecnica:

NOTA

La misura deve essere attuata mediante avviso pubblico coerente con il Programma regionale di riferimento, indicando beneficiari, interventi ammissibili, dotazione finanziaria, criteri di selezione, obblighi di tracciabilità, indicatori, modalità di rendicontazione, controlli e cause di revoca.

Questa non è una formula normativa definitiva, ma è una risposta concorsuale robusta.

24.5 Catena operativa, casi e output concorsuali

CATENA PROGRAMMA-AVVISO-BENEFICIARIO-CONTROLLO

Questa è la mappa centrale del capitolo.

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Accordo/strategia	Quadro di coerenza europeo-nazionale.	Da dove nasce la priorità?
Programma	Documento che assegna risorse a obiettivi e priorità.	Quale Programma finanzia?

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Azione	Linea attuativa del Programma.	Quali interventi sono ammessi?
Avviso	Procedura di selezione.	Chi può partecipare e con quali criteri?
Beneficiario	Soggetto che riceve il finanziamento o realizza l'operazione.	Chi risponde del progetto?
Operazione	Progetto/intervento finanziato.	Che cosa si realizza?
Spesa	Costi rendicontati.	Sono ammissibili, documentati e pagati?
Indicatori	Misure di output/risultato.	Che cosa dimostra l'attuazione?
Monitoraggio	Flusso dati.	I dati sono aggiornati e coerenti?
Controllo	Verifica regolarità e risultati.	Che cosa succede se ci sono irregolarità?

Se una risposta non contiene almeno programma, beneficiario, operazione, spesa, monitoraggio e controllo, probabilmente è incompleta.

CASO GUIDATO: CONTRIBUTO REGIONALE A UN COMUNE

Traccia: una Regione pubblica un avviso PR FESR per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici comunali. Indicare i passaggi amministrativi principali e i controlli.

Risposta debole:

NOTA

La Regione pubblica il bando, valuta le domande e paga il contributo.

Risposta professionale:

Fase	Controllo
Programma	Verificare coerenza con PR FESR, priorità e azione.
Avviso	Indicare dotazione, beneficiari, interventi, spese ammissibili, criteri e termini.

Fase	Controllo
Domanda	Controllare requisiti del Comune, progetto, CUP, quadro economico e cronoprogramma.
Istruttoria	Applicare criteri in modo trasparente e documentato.
Concessione	Formalizzare importo, obblighi, tempi, rendicontazione, revoche.
Esecuzione	Verificare affidamenti, eventuali CIG, contratti, SAL, varianti.
Rendicontazione	Controllare fatture, pagamenti, tracciabilità, output, indicatori.
Monitoraggio	Alimentare dati finanziari, fisici e procedurali.
Chiusura	Erogare saldo, registrare esito, conservare documenti, gestire eventuali recuperi.

Risposta modello:

NOTA

L'avviso deve essere ricondotto al Programma regionale FESR e alla relativa azione. La Regione definisce beneficiari, interventi ammissibili, dotazione finanziaria, criteri di selezione, spese ammissibili, modalità di domanda e obblighi di rendicontazione. Il Comune presenta un progetto con CUP, quadro economico e cronoprogramma. Dopo l'istruttoria, l'atto di concessione stabilisce importo, obblighi, tempi, controlli, revoca e recupero. Nella fase attuativa si verificano affidamenti, documenti di spesa, pagamenti tracciabili, indicatori e avanzamento. Il monitoraggio alimenta il sistema previsto e i dati possono confluire in OpenCoesione.

CASO GUIDATO: PERCORSO FORMATIVO FSE+

Traccia: la Regione finanzia percorsi formativi per disoccupati tramite PR FSE+. Quali elementi deve controllare l'ufficio?

Schema:

- coerenza con Programma e azione FSE+;
- ente beneficiario o attuatore ammesso e, se richiesto, accreditato;
- destinatari individuati secondo requisiti dell'avviso;
- progetto formativo approvato;

- calendario, registri, presenze, docenti, tutor;
- costi ammissibili o unità di costo se previste;
- indicatori di partecipazione e risultato;
- documentazione di spesa o output richiesti;
- controlli su realizzazione effettiva;
- eventuali revoche o riduzioni per irregolarità.

Risposta breve:

NOTA

Nei progetti FSE+ l'ufficio non controlla solo fatture e pagamenti. Deve verificare anche destinatari, attività realizzate, registri, presenze, output formativi, indicatori e rispetto delle condizioni dell'avviso.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Mi spieghi la differenza tra Programma e progetto.”	Gerarchia della coesione.	Il Programma definisce priorità e risorse; il progetto/operazione è l'intervento finanziato.
“Che ruolo ha la Regione nei fondi UE?”	Governance regionale.	Programma, gestisce, seleziona, monitora, controlla e rendiconta secondo ruolo nel Programma.
“Che cos'è OpenCoesione?”	Trasparenza e monitoraggio.	Portale nazionale che rende navigabili dati sui progetti finanziati dalle politiche di coesione.
“Che cosa controlla l'ufficio su un avviso FESR?”	Procedimento e spesa.	Programma, beneficiari, criteri, spese ammissibili, CUP/CIG, pagamenti, indicatori, rendicontazione.
“FSC e FESR sono la stessa cosa?”	Fonti finanziarie.	No: FESR è fondo strutturale UE; FSC è risorsa nazionale di coesione.
“Monitoraggio e rendicontazione coincidono?”	Flussi dati e documenti.	No: monitoraggio segue dati e avanzamento; rendicontazione dimostra spese, attività e risultati.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DALLA RISORSA AL RISULTATO

Fase	Domanda	Documento o dato
1. Risorsa	UE, nazionale o cofinanziata?	FESR, FSE+, JTF, FSC, cofinanziamento.
2. Programma	Quale quadro finanzia?	Programma regionale/nazionale, priorità, azione.
3. Selezione	Come scelgo beneficiari e progetti?	Avviso, criteri, graduatoria, concessione.
4. Attuazione	Che cosa viene realizzato?	Operazione, CUP, cronoprogramma, affidamenti.
5. Spesa	Che cosa viene pagato?	Fatture, pagamenti, giustificativi, ammissibilità.
6. Dati	Come misuro avanzamento?	Indicatori, stati, importi, localizzazione.
7. Controllo	Come chiudo correttamente?	Rendicontazione, verifiche, saldo, revoca o recupero.

Usa questa mappa per non ridurre il tema a una lista di sigle. Ogni risorsa pubblica deve arrivare a un risultato documentato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Le politiche di coesione finanziano interventi europei e nazionali per ridurre divari territoriali e sostenere sviluppo, occupazione, inclusione e competitività. Nei concorsi regionali contano soprattutto Programma, priorità, azione, avviso, beneficiario, operazione, spesa ammissibile, indicatori, monitoraggio e controlli. FESR, FSE+, JTF, CTE e FSC non vanno confusi: hanno fonti e funzioni diverse. OpenCoesione rende leggibili dati e progetti della coesione. La risposta professionale collega sempre risorsa, procedimento, bilancio, documenti e risultati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra Programma, avviso e progetto nelle politiche di coesione regionali?

Risposta modello. Il Programma è il quadro di programmazione che definisce priorità, obiettivi, risorse e modalità generali di attuazione. L'avviso è lo strumento amministrativo con cui una Regione attiva una specifica azione del Programma, individuando beneficiari, requisiti, spese ammissibili, criteri di selezione, termini, obblighi e controlli. Il progetto, o operazione, è l'intervento concretamente finanziato e realizzato dal beneficiario. Nel ciclo amministrativo occorre poi monitorare dati finanziari, fisici e procedurali, verificare la rendicontazione e conservare le evidenze per i controlli.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Fondi UE significa solo rendicontazione contabile?

No. La rendicontazione contabile è una parte del ciclo, ma non esaurisce la gestione dei fondi. Occorre verificare coerenza con Programma e avviso, ammissibilità del beneficiario, qualità del progetto, rispetto del cronoprogramma, correttezza degli affidamenti, tracciabilità dei pagamenti, indicatori, risultati, obblighi di comunicazione, monitoraggio e controlli. Una spesa pagata può non essere ammissibile; un progetto realizzato può non raggiungere gli indicatori previsti; un avviso formalmente corretto può essere debole se non è coerente con il Programma.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è scrivere:

NOTA

“La Regione usa fondi europei per finanziare progetti e poi controlla le spese.”

La frase è vera ma povera. Non distingue la catena. Una risposta professionale dice:

1. quale Programma finanzia la misura;
2. quale priorità o azione viene attivata;
3. quale avviso seleziona beneficiari e operazioni;
4. quali spese sono ammissibili;

- 5. quali documenti dimostrano pagamenti e risultati;
- 6. quali dati alimentano monitoraggio e OpenCoesione;
- 7. quali controlli possono portare a revoca, riduzione o recupero.

MINI-ESERCIZIO

Traccia: “La Regione intende finanziare con PR FSE+ percorsi di formazione digitale per disoccupati e con PR FESR attrezzature digitali per piccoli Comuni. Costruisci la catena amministrativa per entrambe le misure.”

Compila:

Elemento	Misura FSE+	Misura FESR
Programma		
Beneficiario		
Destinatari finali		
Operazione		
Spese ammissibili		
Documento chiave		
Indicatore		
Controllo		

Soluzione guida:

Elemento	Misura FSE+	Misura FESR
Programma	PR FSE+ regionale.	PR FESR regionale.
Beneficiario	Ente formativo ammesso/accreditato se previsto.	Comune o Unione di Comuni.
Destinatari finali	Disoccupati partecipanti.	Uffici comunali, cittadini e utenti dei servizi.
Operazione	Percorso formativo digitale.	Acquisto o progetto di attrezzature/sistemi digitali.

Elemento	Misura FSE+	Misura FESR
Spese ammissibili	Docenza, tutoraggio, materiali o costi previsti dall'avviso.	Forniture, servizi, eventuali lavori/servizi tecnici ammessi.
Documento chiave	Registro presenze, progetto formativo, output.	CUP, progetto, affidamenti, fatture, pagamenti.
Indicatore	Partecipanti, ore erogate, completamento.	Interventi realizzati, servizi digitalizzati, utenti serviti.
Controllo	Requisiti destinatari, attività svolta, documenti.	Ammissibilità spesa, tracciabilità, realizzazione, collaudo/verifica.

DIARIO ERRORI

Errore	Segnale	Correzione
Studio solo sigle.	So dire FESR/FSE+ ma non so costruire una procedura.	Uso la catena programma-avviso-operazione-controllo.
Confondo Programma e progetto.	Chiamo "progetto regionale" tutto il Programma.	Programma = quadro; progetto/operazione = intervento finanziato.
Confondo beneficiario e destinatario.	Nel FSE+ chiamo beneficiario ogni partecipante.	Verifico chi riceve finanziamento e chi beneficia dell'effetto.
Tratto FSC come fondo UE.	Scrivo "fondi europei FSC".	FSC = risorsa nazionale di coesione.
Dimentico ammissibilità spesa.	Parlo solo di fatture.	Controllo coerenza con avviso, periodo, costi, pagamento.
Confondo CUP e CIG.	Li uso come sinonimi.	CUP = progetto; CIG = procedura/contratto.
Monitoraggio ridotto a relazione.	Non cito dati, indicatori o stato avanzamento.	Distinguo dati finanziari, fisici, procedurali e territoriali.
OpenCoesione trattato come gestionale interno.	Scrivo che la Regione gestisce tutto su OpenCoesione.	OpenCoesione è portale di dati e trasparenza; gestione e monitoraggio seguono sistemi e regole applicabili.

CHECKLIST FINALE

Prima di consegnare una risposta su politiche di coesione e fondi UE, verifica:

- ho distinto fondi europei, cofinanziamento nazionale e risorse nazionali di coesione?
- ho indicato il Programma di riferimento, anche in forma generale?
- ho collegato priorità, azione, avviso e operazione?
- ho distinto beneficiario, destinatario finale e soggetto attuatore?
- ho indicato spese ammissibili e vincolo di destinazione?
- ho richiamato CUP e CIG solo quando pertinenti e senza confonderli?
- ho previsto istruttoria, concessione, obblighi, controlli e revoca?
- ho distinto monitoraggio e rendicontazione?
- ho citato OpenCoesione come portale di trasparenza e dati, non come scorciatoia gestionale?
- ho collegato la misura a bilancio, tracciabilità, pagamenti e conservazione documentale?
- ho evitato dettagli specialistici non richiesti dal bando?

Verifica

QUIZ 1

Che cosa collega correttamente una priorità di coesione alla singola operazione? A. Il solo CUP. B. La fattura finale. C. Programma, obiettivo, azione, procedura di selezione e atto di ammissione. D. Il portale di trasparenza.

Risposta corretta: C. La legittimità e la tracciabilità dell'operazione dipendono dalla coerenza con l'intera catena programmatoria e selettiva.

QUIZ 2

FESR e FSE+ sono intercambiabili? A. Sì. B. No: sostengono ambiti e tipologie di intervento differenti secondo regolamenti e programmi. C. Solo per i Comuni. D. Solo senza cofinanziamento.

Risposta corretta: B. La sigla del fondo non basta: occorre leggere obiettivi, azioni, beneficiari e condizioni del programma applicabile.

QUIZ 3

Beneficiario e destinatario finale coincidono sempre? A. No: il beneficiario attua l'operazione, mentre il destinatario può riceverne concretamente gli effetti. B. Sì. C. Solo nel FESR. D. Solo negli appalti.

Risposta corretta: A. In un percorso formativo, per esempio, l'ente responsabile dell'operazione e la persona formata possono essere soggetti diversi.

QUIZ 4

Quando una spesa è ammissibile? A. Quando è semplicemente utile. B. Quando è già pagata. C. Quando rispetta programma, avviso, periodo, categoria, procedura e prova documentale applicabili. D. Quando possiede un CIG.

Risposta corretta: C. Pagamento e identificativi non sanano una spesa estranea alla misura o priva dei presupposti richiesti.

QUIZ 5

Monitoraggio e rendicontazione coincidono? A. Sì. B. Solo nei fondi nazionali. C. Solo a chiusura. D. No: il monitoraggio segue avanzamento e indicatori; la rendicontazione dimostra spese, attività e risultati secondo le regole della misura.

Risposta corretta: D. I due processi dialogano, ma hanno oggetto e momenti distinti.

QUIZ 6

Un contributo finanziato da fondi di coesione è automaticamente un appalto? A. Sì. B. Sì, se esiste un CUP. C. No, perché gli appalti non possono usare fondi UE. D. No: contributo, aiuto e contratto sono qualificazioni diverse, da verificare sulla struttura concreta dell'operazione.

Risposta corretta: D. Fonte finanziaria e natura giuridica del rapporto non vanno confuse; un beneficiario può inoltre dover applicare regole di affidamento nell'attuazione.

QUIZ 7

Un avviso a costo unitario riconosce 100 euro per ora ammissibile. Sono dichiarate 200 ore, ma solo 180 soddisfano le condizioni e sono provate. Qual è l'importo calcolato con questa regola?

A. 20.000 euro, perché erano preventivati. B. La somma delle fatture dei docenti. C. 18.000 euro. D. Zero, perché i costi unitari vietano i controlli.

Risposta corretta: C. Si moltiplicano le unità ammissibili per il costo stabilito: 180×100 . A ignora le ore non provate; B sostituisce il metodo a costi reali a quello dell'avviso; D contraddice la funzione delle verifiche.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Regione finanzia interventi comunali di rigenerazione mediante un avviso collegato a un Programma regionale. Il Comune presenta un progetto, modifica alcune lavorazioni e chiede il saldo con documenti incompleti. L'istruttoria deve verificare coerenza con programma e azione, criteri di selezione, atto di concessione, ammissibilità e autorizzazione delle modifiche, procedure di affidamento applicabili, tracciabilità, avanzamento fisico e finanziario, indicatori e documenti di spesa. Il saldo può essere liquidato soltanto per costi riconoscibili e provati; irregolarità o scostamenti richiedono contraddittorio e conseguenze proporzionate previste dalla disciplina della misura. Fascicolo e dati devono consentire monitoraggio, rendicontazione e controlli successivi.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Regolamenti (UE) 2021/1060, in particolare artt.53–54 e71–77; 2021/1058 FESR/Fondo di coesione; 2021/1057 FSE+; 2021/1056 JTF; 2021/1059 Interreg, nei testi vigenti.
- Accordo di partenariato italiano 2021-2027 e Programmi regionali ufficiali.
- Atti nazionali e territoriali relativi alle politiche e agli Accordi per la coesione.
- Manuali, sistemi di gestione e controllo, avvisi e linee guida di rendicontazione della misura interessata.
- OpenCoesione per dati pubblici e trasparenza sull'attuazione.
- Disciplina nazionale su CUP, tracciabilità dei flussi e contratti pubblici, quando applicabile.

PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi regionali e di area vasta il PNRR non va studiato come slogan di investimento. Va studiato come ciclo amministrativo. Una traccia può parlare di asili nido, case della comunità, rigenerazione urbana, digitalizzazione, scuole, mobilità, servizi sociali, infrastrutture, rafforzamento amministrativo o interventi per aree interne. La domanda reale, però, spesso è un'altra: l'ente è in grado di programmare, attuare, monitorare, rendicontare e controllare il progetto?

Il candidato deve abituarsi a una sequenza precisa. Prima viene la misura del PNRR, poi il progetto identificato dal CUP, poi il soggetto che lo attua, poi il cronoprogramma, poi milestone e target, poi gli atti di affidamento o concessione, poi la spesa, poi i pagamenti, poi i dati in ReGiS, poi le evidenze DNSH, poi i controlli. Se manca un anello, la risposta resta debole.

Il PNRR è un piano di performance pubblica. Non basta dire che l'opera è stata realizzata o che la fattura è stata pagata. Occorre dimostrare che l'intervento era finanziabile, identificato, tracciato, coerente con i tempi, rispettoso dei vincoli ambientali, documentato e verificabile.

OBBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare otto operazioni:

1. spiegare il PNRR come ciclo progetto-spesa-risultato;
2. distinguere amministrazione titolare, soggetto attuatore, beneficiario, RUP e controllore;
3. collegare misura, progetto, CUP, milestone, target e cronoprogramma;
4. descrivere la funzione di ReGiS senza ridurla a un semplice archivio;
5. distinguere monitoraggio, rendicontazione e controllo;
6. spiegare il principio DNSH come vincolo ex ante ed ex post;
7. costruire una check-list documentale per un progetto territoriale;
8. rispondere a casi pratici su ritardi, dati incoerenti, spese non documentate e controlli.

Il capitolo resta nel perimetro M-FL02. Non sostituisce le istruzioni operative delle amministrazioni titolari, non descrive schermate ReGiS e non approfondisce audit, strumenti antifrode, contabilità speciale o gestione finanziaria avanzata. Quei temi richiedono fonti di misura e moduli specialistici.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Quando compire il PNRR in una traccia, non partire dalla parola “finanziamento”. Parti dalla domanda: che cosa deve dimostrare l’ente?

Passaggio	Domanda guida	Documento o dato
Misura	A quale missione, componente, investimento o riforma si collega?	Atto di finanziamento, avviso, decreto, linea PNRR.
Progetto	Che cosa realizza il soggetto attuatore?	CUP, scheda progetto, quadro economico, cronoprogramma.
Responsabilità	Chi fa che cosa?	Amministrazione titolare, soggetto attuatore, RUP, uffici finanziari, controlli.
Attuazione	Quali procedure trasformano il progetto in atti?	Affidamenti, contratti, convenzioni, autorizzazioni, SAL, verifiche.
ReGiS	Quali dati devono essere aggiornati e coerenti?	Avanzamento fisico, procedurale, finanziario, milestone, target, pagamenti.
DNSH	Quali vincoli ambientali devono essere provati?	Checklist, dichiarazioni, relazioni, certificazioni, evidenze ex ante/ex post.
Spesa	La spesa è ammissibile e tracciabile?	Fatture, mandati, quietanze, CIG, conto dedicato se applicabile.
Controllo	Che cosa può bloccare o correggere il finanziamento?	Anomalie, revoche, recuperi, rettifiche, rilievi, dichiarazioni di gestione.

Questa tabella è la mappa rapida per scritto, orale e caso pratico.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda	Applicazione
B - Bando	Il programma cita PNRR, ReGiS, DNSH, CUP, milestone, target, fondi UE, contratti o rendicontazione?	Attiva il ciclo progetto-spesa-risultato.
A - Aree	Quali materie entrano?	Ordinamento regionale, procedimento, bilancio, contratti, controlli, trasparenza, anticorruzione, ambiente.
N - Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Misura/progetto, monitoraggio/rendicontazione, CUP/CIG, DNSH/ambiente generico, output/spesa.
D - Diario	Quali errori devo segnare?	ReGiS come “portale”, DNSH come dichiarazione finale, pagamento come prova sufficiente, target confuso con attività.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Check-list documentale, schema ruoli, risposta orale, nota istruttoria, caso su controllo.

25.1 PNRR territoriale e ciclo progetto-spesa-risultato

SPIEGAZIONE TEORICA

PNRR TERRITORIALE: CHE COSA SIGNIFICA

Il PNRR è il Piano nazionale collegato al dispositivo europeo per la ripresa e resilienza. Nel linguaggio di prova, però, non è solo un insieme di missioni e risorse. È un sistema di attuazione che lega finanziamenti, progetti, scadenze, risultati e controlli.

Il termine “territoriale” indica che molti interventi non restano a livello centrale. Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, aziende sanitarie, enti strumentali e altri soggetti pubblici possono essere coinvolti come soggetti attuatori, beneficiari, destinatari o strutture di supporto. Il candidato M-FL02 deve capire come una misura nazionale diventa progetto sul territorio.

La catena minima è:

1. PNRR, missione, componente, investimento o riforma;
2. amministrazione titolare della misura;
3. avviso, decreto, accordo, convenzione o altro atto di attivazione;
4. soggetto attuatore;
5. progetto identificato dal CUP;
6. cronoprogramma;
7. milestone e target pertinenti;
8. procedure di affidamento o attuazione;
9. spese, pagamenti e documenti;
10. dati ReGiS;
11. verifiche DNSH e altri principi trasversali;
12. controlli e rendicontazione.

Formula breve per l'orale:

NOTA

Il PNRR territoriale è la traduzione locale di misure nazionali finanziate dal dispositivo europeo: l'ente non gestisce solo risorse, ma progetti identificati, tempi, risultati, dati, vincoli DNSH, rendicontazione e controlli.

IL PNRR COME CICLO PROGETTO-SPESA-RISULTATO

La particolarità del PNRR è il legame stretto tra realizzazione e risultato. In molti finanziamenti tradizionali il candidato tende a concentrarsi sulla spesa: stanziamento, impegno, liquidazione, pagamento. Nel PNRR questo non basta.

Il ciclo è:

Fase	Domanda	Rischio se manca
Progetto	Che cosa si realizza e con quale CUP?	Progetto non identificabile o non tracciabile.
Tempi	Quali scadenze e fasi sono previste?	Ritardo, perdita del contributo, rimodulazione.
Risultato	Quale milestone o target va raggiunto?	Spesa senza performance.
Procedura	Quali atti attuano il progetto?	Affidamenti o concessioni deboli.

Fase	Domanda	Rischio se manca
Spesa	Quali costi sono sostenuti?	Spesa non ammissibile o non documentata.
Dati	Che cosa viene caricato o aggiornato?	Monitoraggio incoerente.
Controllo	Chi verifica e con quali evidenze?	Rilievi, sospensioni, rettifiche, recuperi.

La domanda da commissario è spesso implicita: “l’ente ha realizzato correttamente l’intervento?”. La risposta professionale distingue almeno tre piani: attuazione amministrativa, avanzamento finanziario e raggiungimento dei risultati.

MISSIONI, COMPONENTI, INVESTIMENTI, MILESTONE E TARGET

Per il livello M-FL02 non serve imparare a memoria ogni missione. Serve capire la gerarchia.

Termine	Significato operativo	Uso in prova
Missione	Grande area del Piano.	Inquadra il settore, ad esempio digitale, verde, istruzione, inclusione, salute.
Componente	Ambito più specifico dentro la missione.	Aiuta a capire la finalità dell’intervento.
Investimento	Linea finanziata che produce opere, servizi, sistemi o interventi.	Collega risorsa, progetto e soggetto attuatore.
Riforma	Intervento normativo o organizzativo collegato agli obiettivi del Piano.	Spiega il cambiamento istituzionale richiesto.
Milestone	Traguardo qualitativo o procedurale.	Dimostra che una fase rilevante è stata raggiunta.
Target	Obiettivo quantitativo.	Dimostra numero, volume, risultato o output misurabile.

Errore tipico: dire che milestone e target sono “scadenze”. La scadenza è il termine temporale. Milestone e target sono risultati da raggiungere entro determinati tempi.

LE SCADENZE 2026: RISULTATO, RICHIESTA E PAGAMENTO

Il regolamento (UE) 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, RRF. Le rate allo Stato dipendono dal conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi previsti: non sono il semplice rimborso delle fatture dei Comuni. La decisione di esecuzione del Consiglio, o CID, individua risultati e scadenze; gli accordi operativi specificano il sistema delle evidenze. Un calendario locale non modifica queste condizioni.

Termine	Oggetto e soggetto
31 agosto 2026	Termine UE per completare milestone e target.
30 settembre 2026	Termine delle ultime richieste statali di pagamento alla Commissione, con le evidenze necessarie.
31 dicembre 2026	Termine dei pagamenti della Commissione agli Stati. Non proroga il completamento dei risultati.

Alla data di aggiornamento del capitolo, 3 ottobre 2026, i primi due termini sono trascorsi. Una traccia collocata prima di tali date richiede di ragionare sulla prevenzione dei ritardi; una verifica successiva deve accertare che cosa sia stato realizzato e provato entro i termini, senza retrodatazioni.

Le linee guida PCM-MEF/RGS del 16 aprile 2026 riguardano gli interventi del proprio ambito, individuato negli allegati, e le ulteriori applicazioni ammesse dalle amministrazioni titolari. Per quelli con scadenza T2/2026 il riferimento è il 30 giugno, con casi ed eccezioni circoscritti entro il limite del 31 agosto. Il 31 agosto non è una proroga automatica di qualsiasi progetto. Occorre leggere l'atto di finanziamento e le istruzioni della misura.

La rendicontazione delle spese può seguire un percorso distinto dalla prova del risultato. Perciò «spesa ancora da rendicontare» e «opera ancora da completare» non sono sinonimi. Neppure le regole specifiche degli strumenti finanziari consentono di spostare indiscriminatamente la fine dei cantieri oltre il termine UE.

Caso numerico. Il risultato richiede 100 dispositivi installati, configurati e funzionanti. Sono stati pagati e consegnati tutti, ma la verifica documenta solo 92 dispositivi funzionanti entro la scadenza: l'avanzamento dimostrato è $92/100 = 92\%$. Il pagamento non completa gli otto mancanti; l'ufficio registra il dato reale, segnala lo scostamento e valuta le conseguenze secondo la misura.

CUP, CIG E TRACCIABILITÀ

Il CUP è uno degli elementi centrali del progetto PNRR. Serve a identificare il progetto di investimento pubblico e a collegare atti, spese, pagamenti e monitoraggio. Nei progetti che generano affidamenti, il CIG identifica la procedura o il contratto pubblico ai fini di tracciabilità e monitoraggio.

Non vanno confusi:

Codice	Che cosa identifica	Esempio
CUP	Progetto di investimento pubblico.	Riqualificazione di una scuola finanziata dal PNRR.
CIG	Gara, affidamento o contratto.	Affidamento dei lavori, servizio tecnico, fornitura.

Un progetto può avere un CUP e più CIG collegati, se l'intervento richiede più affidamenti. La tracciabilità serve a rendere ricostruibile il percorso tra finanziamento, progetto, procedura, contratto, fattura, pagamento e rendicontazione.

Una risposta corretta non dice solo: “serve il CUP”. Dice:

NOTA

Il CUP identifica il progetto e deve accompagnare la catena documentale; il CIG, quando vi sono affidamenti, identifica la procedura o il contratto. Entrambi aiutano a collegare progetto, spesa, tracciabilità, monitoraggio e controllo.

25.2 Soggetti, ReGiS e qualità del dato

I SOGGETTI DEL CICLO PNRR

Il PNRR è un sistema multilivello. Nei concorsi regionali e di area vasta occorre distinguere i ruoli senza pretendere di ricostruire ogni modello organizzativo.

Soggetto	Funzione	Errore da evitare
Amministrazione centrale titolare della misura	È responsabile della linea PNRR e coordina gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo.	Confonderla con l'ente che attua un singolo progetto.
Soggetto attuatore	Realizza il progetto o ne cura l'attuazione secondo obblighi assegnati.	Trattarlo come semplice beneficiario passivo.

Soggetto	Funzione	Errore da evitare
Regione	Può essere soggetto attuatore di progetti, coordinatore territoriale, struttura di supporto o beneficiaria secondo gli atti della misura.	Equiparare la titolarità di un progetto alla titolarità centrale della misura.
Comune, Provincia, Città metropolitana	Spesso attuano interventi sul territorio, con responsabilità documentali e procedurali.	Pensare che la responsabilità resti sempre al livello centrale.
RUP o responsabile procedurale	Presidia procedimento, affidamenti, tempi, documenti e coordinamento operativo secondo le regole applicabili.	Ridurlo a firmatario di atti.
Ufficio finanziario	Cura aspetti contabili, pagamenti, documenti e raccordo con bilancio.	Separarlo dal monitoraggio della spesa.
Strutture di controllo	Verificano regolarità, spesa, dati, conflitti di interessi, doppio finanziamento, risultati e altri vincoli.	Pensare che controllino solo alla fine.

Nei casi pratici, la prima domanda da farsi è: chi risponde di quale anello? Un ritardo nel cronoprogramma, una fattura senza CUP, una checklist DNSH incompleta o un dato ReGiS incoerente non sono problemi astratti: devono essere assegnati a un ufficio o a un ruolo.

REGIS: CHE COSA DEVE CAPIRE IL CANDIDATO

ReGiS è il sistema informativo promosso dalla Ragioneria generale dello Stato del MEF per la gestione informativa del PNRR. Le fonti ufficiali lo collegano alle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, con diversi profili di visibilità in base ai ruoli: amministrazioni titolari, soggetti attuatori e altri attori del Piano.

Nel livello concorsuale non devi descrivere le schermate. Devi spiegare la funzione del sistema.

ReGiS serve a rendere strutturati e verificabili:

- anagrafica del progetto;
- CUP e informazioni identificative;
- soggetti coinvolti;
- cronoprogramma;
- avanzamento procedurale;
- avanzamento fisico;
- avanzamento economico-finanziario;
- procedure di affidamento e contratti, quando pertinenti;
- pagamenti e documenti di spesa;
- indicatori;
- milestone e target;
- controlli e attestazioni secondo le istruzioni applicabili;
- reportistica e raccordo con il sistema finanziario.

Non dire: “ReGiS è un portale dove si caricano documenti”. È troppo poco. ReGiS è un sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo: collega dati, procedure, spese, risultati e verifiche.

Il soggetto attuatore alimenta e prevalida i dati, risolvendo le anomalie; l'amministrazione titolare valida le informazioni del proprio perimetro secondo le istruzioni applicabili. La prevalidazione anticipa controlli automatici: un esito informatico positivo non certifica da solo che una prestazione sia stata eseguita o una spesa sia ammissibile. Le scadenze operative vanno ricavate dal manuale della misura, senza estendere a ogni progetto il calendario di un singolo ministero.

REGIS E QUALITÀ DEL DATO

Il tema più importante non è il caricamento del dato, ma la qualità del dato. Un dato inserito in ReGiS deve essere coerente con gli atti e con la documentazione dell'ente.

Esempio: se il cronoprogramma indica una fase conclusa, devono esistere atti o evidenze che dimostrano la conclusione. Se viene registrato un pagamento, devono esistere fattura o documento equivalente, mandato, quietanza o altra evidenza richiesta. Se viene dichiarato il raggiungimento di un target, devono esistere documenti che dimostrano l'output.

La qualità del dato riguarda almeno cinque coerenze:

Coerenza	Domanda di controllo
Identificativa	CUP, titolo, soggetto e localizzazione coincidono con il progetto approvato?
Temporale	Le date sono compatibili con cronoprogramma, affidamenti, pagamenti e scadenze?

Coerenza	Domanda di controllo
Finanziaria	Importi, quadro economico, impegni, pagamenti e rendicontazione sono allineati?
Procedurale	Le fasi risultano supportate da atti amministrativi?
Fisica/risultato	Avanzamento, output, milestone e target sono provati da evidenze?

Le anomalie di monitoraggio non sono sempre frodi o irregolarità sostanziali, ma devono essere lette, corrette o motivate secondo le istruzioni applicabili. La commissione apprezza chi distingue errore informativo, incoerenza procedurale, spesa non ammissibile e irregolarità.

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Tre parole sono spesso confuse.

Il monitoraggio segue l'avanzamento. Raccoglie dati fisici, procedurali, finanziari e temporali per capire se il progetto procede.

La rendicontazione dimostra. Serve a provare che spese, attività e risultati rispettano regole, tempi, documenti e condizioni del finanziamento.

Il controllo verifica. Accerta regolarità, coerenza, ammissibilità, assenza di irregolarità e rispetto dei vincoli.

Attività	Domanda	Esempio
Monitoraggio	A che punto siamo?	Aggiornamento cronoprogramma, avanzamento lavori, indicatori.
Rendicontazione	Che cosa dimostriamo?	Spese sostenute, pagamenti, output, dichiarazioni, checklist.
Controllo	E regolare?	Ammissibilità, conflitti di interessi, doppio finanziamento, DNSH, procedure.

Risposta da ricordare:

NOTA

Il monitoraggio misura l'avanzamento, la rendicontazione documenta spese e risultati, il controllo verifica regolarità e coerenza. Nel PNRR i tre piani sono collegati ma non coincidono.

DNSH: IL PRINCIPIO DA NON RIDURRE A FORMULA

DNSH significa “Do No Significant Harm”: non arrecare danno significativo all’ambiente. Il collegamento normativo è fra l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e l'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, relativo alla tassonomia ambientale. La verifica considera gli impatti del ciclo di vita, dalla produzione all'uso e al fine vita. Non basta inserire una frase nell’atto o dichiarare genericamente che il progetto è sostenibile.

Il principio rinvia agli obiettivi ambientali della tassonomia europea:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- transizione verso l’economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi.

Per il candidato, DNSH significa tre cose:

1. il vincolo va considerato in fase di progettazione e negli atti di gara o affidamento;
2. le verifiche devono essere documentate con checklist, dichiarazioni, relazioni, certificazioni o altre evidenze richieste;
3. il controllo può riguardare sia la fase ex ante sia la fase ex post.

Errore grave: trattare DNSH come “tema ambientale”. Non è una materia astratta. È una condizione di conformità del progetto.

DNSH EX ANTE ED EX POST

La logica DNSH funziona lungo il ciclo dell’intervento.

Momento	Che cosa controllare	Evidenze possibili
Programmazione	La misura prevede regime e schede pertinenti?	Istruzioni della misura, guida DNSH, atti di finanziamento.
Progettazione	Il progetto recepisce i vincoli ambientali?	Relazioni tecniche, capitolati, requisiti minimi, valutazioni.

Momento	Che cosa controllare	Evidenze possibili
Affidamento	Gli atti di gara o contratto includono obblighi DNSH?	Determina, disciplinare, capitolato, dichiarazioni operatore.
Esecuzione	Le prestazioni rispettano i vincoli?	Schede tecniche, certificazioni, verbali, controlli in cantiere o servizio.
Chiusura	Le verifiche ex post sono completate?	Checklist finale, relazione conclusiva, documentazione comprovante.

La risposta professionale non deve citare una checklist specifica se la traccia non indica la misura. Deve dire che la checklist e la documentazione vanno individuate in base alla guida DNSH aggiornata e alle istruzioni dell'amministrazione titolare.

25.3 Contratti, pagamenti e controlli PNRR

L'uso di risorse PNRR non modifica la natura del contratto pubblico né elimina i controlli ordinari. Il soggetto attuatore deve raccordare programmazione dell'acquisto, progettazione, scelta della procedura, affidamento, esecuzione e pagamento con le condizioni specifiche della misura. Accelerazione e semplificazione non significano assenza di motivazione o di fascicolo: ogni scelta deve restare ricostruibile.

La verifica non si limita alla regolarità formale dell'affidamento. Occorre controllare che prestazioni, tempi e modifiche contrattuali siano compatibili con cronoprogramma, costo ammesso, milestone, target e obblighi trasversali. Una variante legittima sul piano contrattuale può comunque incidere sull'ammissibilità PNRR o sulla verifica DNSH e richiedere autorizzazioni e aggiornamenti.

Pagamenti e rendicontazione devono restare collegati. Fattura, stato di avanzamento, certificato o altro documento previsto provano aspetti diversi; nessuno, isolatamente, dimostra l'intero ciclo. Il controllo ricomprende titolo, prestazione, importo, tracciabilità, beneficiario effettivo quando pertinente, conflitto di interessi e assenza di doppio finanziamento.

Se emerge un'anomalia, l'ufficio deve qualificarla prima di scegliere la conseguenza: errore materiale correggibile, carenza documentale, spesa non ammissibile o irregolarità più ampia richiedono percorsi diversi. Contraddittorio, rettifica, sospensione, recupero e segnalazione si applicano secondo competenza e disciplina della misura. La tempestività conta perché una criticità non gestita può incidere sui traguardi del progetto.

Ogni esito deve restare motivato e tracciato.

CONTRATTI PUBBLICI, AFFIDAMENTI E PNRR

Molti progetti PNRR territoriali richiedono appalti di lavori, servizi o forniture. Qui entrano CIG, RUP, programmazione, affidamento, esecuzione, SAL, verifica, collaudo, liquidazione e pagamento.

Il candidato non deve riscrivere il Codice dei contratti pubblici. Deve collegare l'affidamento al ciclo PNRR:

- il progetto è identificato dal CUP;
- l'affidamento ha il CIG quando previsto;
- la procedura deve essere coerente con progetto e finanziamento;
- gli atti devono richiamare obblighi PNRR e, quando pertinenti, DNSH;
- la prestazione deve essere eseguita e verificata;
- la spesa deve essere pagata in modo tracciabile;
- i dati devono essere aggiornati;
- i documenti devono essere conservati per controlli.

Nei casi pratici, la domanda non è solo “quale procedura di gara scelgo?”. È anche: “quali evidenze servono per dimostrare che l'affidamento e il pagamento sono collegati al progetto PNRR?”.

PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il pagamento non è automatico dopo la fattura. Prima l'ente deve verificare titolo, prestazione, importo, regolarità documentale, copertura, tracciabilità e condizioni della misura.

Per un progetto PNRR, la catena documentale tipica comprende:

- atto di finanziamento o ammissione;
- progetto approvato;
- CUP;
- quadro economico;
- cronoprogramma;
- determina a contrarre o atto equivalente;
- CIG, se previsto;
- contratto, ordine o convenzione;
- documenti di esecuzione;
- fattura o documento equivalente;
- verifica della prestazione;
- atto di liquidazione;

- mandato e quietanza;
- aggiornamento dati di monitoraggio;
- documenti per rendicontazione;
- eventuali checklist DNSH e controlli.

Se una fattura non richiama correttamente il CUP quando previsto o se il pagamento non è collegabile al progetto, il problema non è solo formale: può compromettere tracciabilità e rendicontazione.

CONTROLLI: REGOLARITÀ, ANTIFRODE E ASSENZA DI DOPPIO FINANZIAMENTO

I controlli PNRR hanno più dimensioni. Non riguardano solo “se i conti tornano”.

Dimensione	Domanda
Ammissibilità	La spesa rientra nelle regole della misura?
Regolarità procedurale	Gli atti di affidamento, concessione o esecuzione sono corretti?
Tracciabilità	CUP, CIG, fatture, pagamenti e dati sono collegabili?
Conflitto di interessi	I soggetti coinvolti hanno dichiarato e gestito eventuali situazioni rilevanti?
Doppio finanziamento	La stessa spesa non è finanziata due volte?
Titolare effettivo	Quando richiesto, le informazioni sono raccolte e verificate?
DNSH	Il progetto rispetta i vincoli ambientali applicabili?
Milestone e target	Gli obiettivi sono raggiunti e documentati?
Qualità dati	ReGiS contiene dati aggiornati, coerenti e supportati da evidenze?

Il doppio finanziamento è una domanda classica. L'articolo 9 del regolamento 2021/241 consente il sostegno di altri programmi e strumenti UE se non copre lo stesso costo. Non significa che un progetto debba avere un unico finanziatore: significa che il medesimo costo non può essere rimborsato due volte. Non occorre che le due fonti siano dichiarate «incompatibili» perché sorga il divieto di duplicazione.

Esempio. Assumiamo un costo ammissibile di 100.000 euro e due discipline che consentono il concorso delle risorse: 60.000 euro imputati al PNRR e 40.000 a un'altra fonte, senza sovrapposizione e con separata tracciabilità, coprono complessivamente quel costo. Rendicontare invece tutti i 100.000 euro a entrambe le fonti produce una duplicazione, anche se si usano piattaforme diverse. Il controllo riconcilia singoli costi e quote, non soltanto il totale del progetto; verifica anche limiti di cumulo e condizioni delle due misure.

25.4 Regione, bilancio, trasparenza e anticorruzione

La Regione può operare come amministrazione responsabile, soggetto attuatore, coordinatore territoriale o struttura di supporto, secondo la misura. Il ruolo non va dedotto genericamente dal livello di governo: deve risultare dagli atti di finanziamento e governance. Da quel ruolo discendono poteri, flussi informativi, controlli e responsabilità.

Il raccordo con il bilancio regionale mantiene visibili entrate vincolate, spese, anticipazioni, cronoprogramma ed esigibilità. Il dato ReGiS e il dato contabile devono descrivere lo stesso avanzamento da prospettive diverse. Disallineamenti di importo, data o stato non sono meri problemi informatici: possono compromettere rendicontazione, controllo e decisioni correttive.

Trasparenza e prevenzione della corruzione richiedono pubblicazione degli elementi dovuti, tracciabilità delle decisioni, gestione dei conflitti e conservazione delle verifiche. La pubblicazione, però, non sostituisce il controllo sostanziale. Il fascicolo deve spiegare chi ha deciso, su quali presupposti, con quali controlli e come sono state risolte eventuali anomalie.

Nella prova, il candidato deve partire dall'atto che assegna il ruolo alla Regione e costruire da lì la mappa responsabilità-dato-controllo. Questo evita di attribuire indistintamente alla Regione compiti dell'amministrazione titolare o del soggetto attuatore.

La fonte del ruolo viene quindi prima dell'organigramma.

IL RUOLO DELLA REGIONE NEI PROGETTI PNRR TERRITORIALI

La Regione può avere ruoli diversi. Questo è un punto importante per i concorsi M-FL02.

Una Regione può:

- essere soggetto attuatore di un proprio progetto;
- coordinare o supportare enti territoriali attuatori;
- emanare avvisi o atti attuativi se previsto dalla misura;
- monitorare interventi territoriali;

- raccordare PNRR con programmazione regionale e bilancio;
- fornire assistenza amministrativa agli enti locali;
- controllare o validare dati secondo il ruolo assegnato;
- gestire interventi in sanità, formazione, digitale, infrastrutture o inclusione.

Non devi attribuire alla Regione un potere generale su tutto il PNRR. Gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 77/2021 distinguono la responsabilità centrale della misura dalla realizzazione operativa dei progetti. Una Regione può attuare un progetto mentre il ministero resta titolare della misura; in altre operazioni la Regione coordina o supporta enti attuatori. Non sono alternative alla titolarità centrale. La risposta corretta è:

NOTA

Il ruolo della Regione dipende dagli atti della misura: può attuare progetti, beneficiarne o coordinare e supportare gli enti territoriali. La titolarità del progetto non coincide con quella dell'amministrazione centrale responsabile della misura. Dati, tempi, atti, spese, DNSH e controlli seguono il ruolo assegnato.

COLLEGAMENTO CON BILANCIO E PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il PNRR non vive fuori dal bilancio. Le risorse devono essere coerenti con programmazione, entrate, spese, cronoprogrammi, variazioni, impegni, liquidazioni e pagamenti. Il capitolo «Programmazione, bilancio e controlli regionali» ha già trattato il ciclo finanziario regionale; qui va aggiunto che il finanziamento PNRR porta vincoli di destinazione, tempi e rendicontazione.

Un ufficio regionale deve chiedersi:

- la risorsa è iscritta correttamente?
- il capitolo è coerente con il progetto?
- il cronoprogramma di spesa è allineato al cronoprogramma fisico?
- gli impegni sono collegati agli atti?
- le liquidazioni sono supportate da verifica della prestazione?
- i pagamenti sono tracciabili?
- le economie, revoche o rimodulazioni sono gestite?
- i dati finanziari in ReGiS sono coerenti con gli atti contabili?

Nei concorsi, questo collegamento distingue una risposta generica da una risposta da funzionario.

COLLEGAMENTO CON TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Il PNRR ha un forte profilo di trasparenza e prevenzione del rischio. I progetti finanziati generano dati, atti, affidamenti, pagamenti, controlli e responsabilità. La trasparenza non significa pubblicare tutto senza criterio; significa rendere verificabili le informazioni previste, rispettando anche privacy, segreto, riservatezza e regole di pubblicazione.

Sul piano anticorruzione, i rischi tipici sono:

- affidamenti frazionati o non coerenti;
- requisiti costruiti su misura;
- conflitti di interessi non dichiarati;
- carenza di controlli sulla titolarità effettiva quando richiesta;
- documenti di spesa non coerenti;
- doppio finanziamento;
- varianti non motivate;
- ritardi occultati da dati non aggiornati;
- dichiarazioni DNSH prive di evidenze.

Per il candidato, la regola è semplice: ogni dato PNRR deve poter essere spiegato con un documento, ogni documento deve poter essere collegato al progetto, ogni pagamento deve poter essere ricostruito.

25.5 Catena operativa, casi e output concorsuali

CATENA MILESTONE-TARGET-SPESA-CONTROLLO

Questa è la mappa centrale del capitolo.

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
Misura	Linea PNRR che finanzia l'intervento.	Da quale investimento o riforma deriva?
Soggetto	Ente responsabile dell'attuazione.	Chi risponde del progetto?
CUP	Identificativo del progetto.	Il progetto è tracciabile?
Cronoprogramma	Sequenza di tempi e fasi.	Le date sono realistiche e aggiornate?
Milestone	Traguardo qualitativo/procedurale.	Quale fase deve essere raggiunta?
Target	Obiettivo quantitativo.	Quale risultato misurabile va prodotto?
Procedura	Atti che realizzano il progetto.	Affidamenti, convenzioni o atti sono corretti?
Spesa	Costi sostenuti e pagati.	Sono ammissibili e documentati?

Anello	Che cosa significa	Domanda da prova
ReGiS	Sistema dati.	Le informazioni sono coerenti e aggiornate?
DNSH	Vincolo ambientale.	Le evidenze ex ante/ex post esistono?
Controllo	Verifica di regolarità e risultato.	Ci sono rilievi, anomalie, revoche o recuperi?

Se una risposta non contiene almeno CUP, soggetto attuatore, cronoprogramma, milestone/target, ReGiS, DNSH, spesa e controlli, probabilmente è incompleta.

CASO GUIDATO: COMUNE SOGGETTO ATTUATORE

Traccia: un Comune è soggetto attuatore di un intervento PNRR per riqualificare un edificio pubblico. La Regione svolge funzioni di coordinamento e supporto. Quali passaggi deve presidiare il funzionario?

Risposta debole:

NOTA

Il Comune deve fare la gara, realizzare i lavori e rendicontare.

Risposta professionale:

Fase	Che cosa presidiare
Ammissione	Atto di finanziamento, misura PNRR, obblighi, tempi e importo.
Identificazione	CUP, titolo progetto, localizzazione, quadro economico.
Cronoprogramma	Fasi previste, scadenze, milestone o target collegati.
Progettazione	Coerenza tecnica, autorizzazioni, quadro economico, DNSH ex ante.
Affidamento	Determina, CIG, requisiti PNRR, obblighi DNSH, conflitti di interessi.
Esecuzione	SAL, verbali, varianti, controlli in corso, aggiornamento dati.

Fase	Che cosa presidiare
Spesa	Fatture, verifiche, liquidazioni, mandati, quietanze, tracciabilità.
ReGiS	Dati fisici, procedurali, finanziari, milestone/target, pagamenti.
Chiusura	Collaudo/verifica, DNSH ex post, rendicontazione, conservazione documentale.
Controlli	Ammissibilità, assenza doppio finanziamento, coerenza dati-documenti.

Risposta modello:

NOTA

Il Comune, come soggetto attuatore, deve collegare l'intervento alla misura PNRR e al CUP, rispettare cronoprogramma e scadenze, curare progettazione, affidamenti, esecuzione e pagamenti, aggiornare i dati in ReGiS e conservare le evidenze. La verifica non riguarda solo la spesa: occorre dimostrare avanzamento fisico, procedurale e finanziario, rispetto di milestone e target, tracciabilità, assenza di doppio finanziamento, gestione del conflitto di interessi e conformità DNSH ex ante ed ex post. La Regione, se ha ruolo di coordinamento o supporto, deve aiutare gli enti a mantenere dati e documenti coerenti con le istruzioni dell'amministrazione titolare.

CASO GUIDATO: DATO REGIS INCOERENTE

Traccia: durante una verifica emerge che in ReGiS il progetto risulta concluso, ma manca la documentazione di collaudo o verifica della prestazione. Come si imposta la risposta?

Schema:

1. non trattare il problema come mero errore informatico;
2. verificare gli atti di chiusura del progetto;
3. controllare se l'avanzamento fisico e procedurale è documentato;
4. verificare pagamenti, SAL, certificati, verbali o relazioni finali;
5. correggere o aggiornare il dato secondo le istruzioni applicabili;
6. motivare eventuali scostamenti;
7. evitare rendicontazioni non supportate da evidenze.

Risposta breve:

NOTA

Il dato ReGiS deve essere coerente con la documentazione amministrativa e tecnica. Se il progetto risulta concluso ma mancano le evidenze di chiusura, l'ente deve verificare gli atti, acquisire o completare la documentazione, correggere il dato se necessario e non rendicontare come concluso ciò che non è dimostrabile.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda	Nucleo verificato	Risposta efficace
“Che cosa deve presidiare un soggetto attuatore PNRR?”	Responsabilità operative.	Progetto, CUP, tempi, atti, spese, ReGiS, DNSH, rendicontazione e controlli.
“ReGiS è solo un archivio documentale?”	Funzione del sistema.	No: supporta monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati PNRR.
“Differenza tra monitoraggio e rendicontazione?”	Dati vs prova.	Il monitoraggio segue avanzamento; la rendicontazione documenta spese e risultati.
“Che cos'è il DNSH?”	Principio ambientale operativo.	Vincolo di non arrecare danno significativo, da documentare ex ante ed ex post.
“CUP e CIG sono la stessa cosa?”	Tracciabilità.	No: CUP identifica il progetto; CIG procedura o contratto.
“Basta completare l'opera per rispettare il PNRR?”	Risultato e controlli.	No: servono tempi, target/milestone, dati, spese ammissibili, DNSH e controlli.
“Che cos'è il doppio finanziamento?”	Controlli antifrode.	Rendicontare la stessa spesa su più fonti; va evitato e documentato.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: DAL PROGETTO ALLA PROVA

Step	Parola chiave	Prova da conservare
1	Misura PNRR	Atto di finanziamento, avviso o decreto.
2	CUP	Scheda progetto e identificativo.
3	Soggetto attuatore	Atto di assegnazione, convenzione, obblighi.
4	Cronoprogramma	Date previste/effettive e fasi.
5	Affidamenti	CIG, atti, contratti, verifiche.
6	DNSH	Checklist, relazioni, certificazioni, evidenze.
7	Spesa	Fatture, liquidazioni, mandati, quietanze.
8	ReGiS	Dati fisici, procedurali, finanziari e M/T.
9	Controlli	Check-list, attestazioni, rilievi, correzioni.

Usa questa mappa come griglia di risposta: ogni progetto PNRR deve poter passare dal finanziamento al risultato senza perdere tracciabilità.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il PNRR territoriale va studiato come ciclo progetto-spesa-risultato, non come elenco di finanziamenti. Il soggetto attuatore deve presidiare CUP, cronoprogramma, milestone, target, procedure, spese, pagamenti, ReGiS, DNSH e controlli. ReGiS non è un semplice archivio: collega monitoraggio, rendicontazione, controllo e qualità dei dati. Il DNSH è un vincolo ambientale da documentare lungo il ciclo dell'intervento, con verifiche ex ante ed ex post secondo la misura. La risposta professionale distingue sempre monitoraggio, rendicontazione e controllo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Qual è la differenza tra monitoraggio, rendicontazione e controllo in un progetto PNRR territoriale?

Risposta modello. Il monitoraggio serve a seguire l'avanzamento del progetto, quindi riguarda dati fisici, procedurali, finanziari, cronoprogramma, milestone e target. La rendicontazione serve a dimostrare spese, attività e risultati attraverso documenti, pagamenti, output e dichiarazioni richieste. Il controllo verifica regolarità, ammissibilità, tracciabilità, assenza di doppio finanziamento, conflitti di interessi, rispetto del DNSH e coerenza tra dati inseriti e documenti conservati. Nel PNRR i tre piani sono collegati: un dato monitorato male indebolisce la rendicontazione e può generare rilievi in controllo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Basta completare l'opera per rispettare il PNRR?

No. Il completamento materiale è necessario, ma non sufficiente. L'ente deve dimostrare che il progetto è identificato dal CUP, coerente con la misura, realizzato nei tempi, collegato a milestone e target, attuato con procedure corrette, pagato con spese ammissibili e tracciabili, aggiornato in ReGiS, conforme al DNSH e supportato da documentazione idonea ai controlli. Un'opera terminata può generare problemi se i dati sono incoerenti, se mancano evidenze DNSH, se la spesa non è ammissibile o se il target non è provato.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è scrivere:

NOTA

“Il PNRR finanzia opere e servizi; gli enti caricano i dati su ReGiS e poi fanno la rendicontazione.”

La frase è povera. Non distingue ruoli, tempi, codici, dati, vincoli e controlli. Una risposta professionale dice:

1. quale misura finanzia l'intervento;
2. chi è amministrazione titolare e chi è soggetto attuatore;
3. quale CUP identifica il progetto;
4. quali milestone e target sono collegati;
5. quali procedure e spese devono essere documentate;
6. quali dati vanno aggiornati in ReGiS;
7. quali evidenze DNSH servono;
8. quali controlli possono rilevare anomalie o irregolarità.

MINI-ESERCIZIO

Traccia: “Una Città metropolitana attua un progetto PNRR per digitalizzare servizi scolastici territoriali. Costruisci una check-list minima di monitoraggio e rendicontazione.”

Compila:

Area	Documento/dato	Verifica
Misura		
Progetto		
Soggetto		
Cronoprogramma		
Affidamenti		
Spesa		
ReGiS		
DNSH		
Controlli		

Soluzione guida:

Area	Documento/dato	Verifica
Misura	Atto di finanziamento, linea PNRR, obblighi.	Coerenza dell'intervento con finalità e condizioni.
Progetto	CUP, scheda progetto, quadro economico.	Identificazione e tracciabilità.
Soggetto	Atto che individua soggetto attuatore e responsabili.	Ruoli, responsabilità e uffici coinvolti.
Cronoprogramma	Date previste ed effettive.	Rispetto tempi e aggiornamento scostamenti.
Affidamenti	Determina, CIG, contratto, verbali.	Procedura corretta e collegata al progetto.
Spesa	Fatture, liquidazioni, mandati, quietanze.	Ammissibilità, pagamento e tracciabilità.

Area	Documento/dato	Verifica
ReGiS	Dati fisici, procedurali, finanziari, indicatori.	Coerenza tra dati inseriti e documenti.
DNSH	Checklist e documentazione pertinente.	Vincoli considerati ex ante ed ex post.
Controlli	Check-list, dichiarazioni, assenza doppio finanziamento.	Regolarità e conservazione evidenze.

DIARIO ERRORI

Errore	Segnale	Correzione
Studio il PNRR come politica generale.	So parlare di missioni ma non di attuazione.	Ricostruisco ciclo progetto-spesa-risultato.
Confondo milestone e target.	Li chiamo entrambi scadenze.	Milestone = traguardo qualitativo/procedurale; target = obiettivo quantitativo.
ReGiS ridotto a caricamento file.	Scrivo solo "inserire documenti".	Parlo di dati, avanzamento, rendicontazione, controlli e qualità.
DNSH trattato come formula ambientale.	Inserisco una frase generica.	Collego checklist, evidenze, ex ante ed ex post.
CUP e CIG usati come sinonimi.	Non distinguo progetto e contratto.	CUP = progetto; CIG = procedura/contratto.
Pagamento considerato prova sufficiente.	Dico "la fattura è pagata, quindi va bene".	Verifico ammissibilità, prestazione, tracciabilità e documenti.
Dimentico il doppio finanziamento.	Non controllo altre fonti sulla stessa spesa.	Verifico che la medesima spesa non sia rendicontata due volte.
Dato ReGiS non collegato agli atti.	Aggiorno lo stato senza evidenze.	Ogni dato deve avere supporto documentale.

CHECKLIST FINALE

Prima di consegnare una risposta su PNRR territoriale, ReGiS, DNSH e controlli, verifica:

- ho indicato misura, progetto e soggetto attuatore?
- ho richiamato il CUP come identificativo del progetto?
- ho distinto CUP e CIG?
- ho collegato cronoprogramma, milestone e target?
- ho spiegato ReGiS come sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- ho distinto monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- ho trattato DNSH come vincolo documentale ex ante ed ex post?
- ho richiamato spese ammissibili, pagamenti e tracciabilità?
- ho previsto controlli su conflitto di interessi, doppio finanziamento e qualità del dato?
- ho collegato il progetto al bilancio e agli atti dell'ente?
- ho evitato dettagli di piattaforma non verificati?
- ho segnalato che istruzioni ReGiS e DNSH dipendono dalla misura e dall'amministrazione titolare?

▣ Verifica

QUIZ 1

Che cosa rende territoriale un progetto PNRR? A. L'attuazione da parte di soggetti territoriali entro investimento, obiettivi, tempi e controlli del Piano. B. La sola localizzazione. C. Il solo finanziamento comunale. D. L'uso di ReGiS.

Risposta corretta: A. La dimensione territoriale non scioglie il progetto dalla catena nazionale ed europea di risultati, scadenze ed evidenze.

QUIZ 2

Milestone e target coincidono? A. Sempre. B. No: rappresentano traguardi qualitativi e obiettivi quantitativi secondo la configurazione applicabile. C. Solo nei contratti. D. Solo a saldo.

Risposta corretta: B. Entrambi devono essere collegati a cronoprogramma, responsabilità e prove verificabili.

QUIZ 3

Qual è la funzione amministrativa di ReGiS? A. Sostituire gli atti dell'ente. B. Approvare automaticamente i pagamenti. C. Eliminare il fascicolo. D. Supportare monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante dati strutturati.

Risposta corretta: D. L'inserimento del dato non sostituisce la sua verifica né la documentazione che lo giustifica.

QUIZ 4

Il DNSH si esaurisce in un'autodichiarazione? A. Sì. B. No: richiede verifica e documentazione coerenti con misura, fase e schede applicabili. C. Solo per i Comuni. D. Solo dopo il pagamento.

Risposta corretta: B. Il presidio opera dalla progettazione all'esecuzione e al controllo, secondo le condizioni pertinenti.

QUIZ 5

CUP e CIG hanno la stessa funzione? A. No: il CUP identifica il progetto d'investimento pubblico; il CIG identifica la procedura contrattuale quando richiesto. B. Sì. C. Il CUP identifica la fattura. D. Il CIG identifica il target.

Risposta corretta: A. Possono comparire nella stessa operazione, ma non sono intercambiabili.

QUIZ 6

Che cosa deve presidiare il controllo sul doppio finanziamento? A. Che il medesimo costo non sia rimborsato due volte. B. Che esista un solo finanziatore per progetto. C. Che non vi sia cofinanziamento lecito. D. Che ogni spesa abbia due fatture.

Risposta corretta: A. Il divieto riguarda la duplicazione del costo. B e C escludono anche il concorso lecito e tracciato di fonti; D inventa un requisito estraneo alla verifica.

QUIZ 7

Il termine del 31 dicembre 2026 per i pagamenti UE consente a un Comune di completare in dicembre il risultato che doveva conseguire entro il 31 agosto?

A. Sì, se ha già pagato. B. Sì, se aggiorna ReGiS. C. No: il termine di pagamento UE non proroga il termine di performance. D. Sì, per tutti i progetti regionali.

Risposta corretta: C. I termini riguardano fasi diverse. Pagamento, aggiornamento del sistema e natura territoriale dell'ente non modificano la scadenza del risultato.

CASO RAGIONATO FINALE

Un Comune soggetto attuatore segnala in ReGiS un avanzamento superiore a quello documentato; il cronoprogramma è in ritardo e una variante incide sulle verifiche DNSH. Prima della richiesta di pagamento deve riconciliare dato, atti e stato reale; valutare effetti del ritardo su milestone e target; verificare autorizzazione e ammissibilità della variante; aggiornare, se consentito, cronoprogramma e informazioni; rieseguire i controlli DNSH pertinenti; completare tracciabilità, conflitto di interessi, affidamenti e assenza di doppio finanziamento. La correzione del dato deve lasciare traccia. Il pagamento non può fondarsi sulla sola registrazione informatica, ma su evidenze coerenti e validate secondo le istruzioni della misura.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Regolamento (UE) 2021/241, in particolare artt. 5, 9, 20, 22 e 24; regolamento (UE) 2020/852, art. 17.
- Decreto-legge 77/2021, artt. 8–9; Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, decisione del Consiglio e atti attuativi vigenti.
- Comunicazione della Commissione COM(2025) 310, «NextGenerationEU – La strada verso il 2026»; linee guida PCM–MEF/RGS 16 aprile 2026 sulla conclusione degli interventi, nel loro ambito di applicazione.
- Circolari, manuali e istruzioni ufficiali MEF-RGS relative a ReGiS.
- Guida operativa DNSH e schede tecniche applicabili alla misura.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti pubblici nel testo vigente.
- Disciplina e istruzioni ufficiali su CUP, CIG, tracciabilità, antifrode e doppio finanziamento.
- Decreto di finanziamento, manuale e linee guida dell'amministrazione titolare della misura interessata.

Province e Città metropolitane dopo la L. 56/2014

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Le Province e le Città metropolitane compaiono spesso nei bandi con formule apparentemente semplici: “ordinamento degli enti locali”, “funzioni di area vasta”, “L. 56/2014”. La difficoltà non sta nel ricordare il nome della legge. Sta nel non confondere enti, funzioni e livelli di governo.

Una Provincia non è un Comune più grande. Una Città metropolitana non è il Comune capoluogo con un nome diverso. Entrambe operano su un territorio più ampio, collegano più Comuni e svolgono funzioni che richiedono una scala sovracomunale: pianificazione, trasporti, rete scolastica, infrastrutture, assistenza agli enti e coordinamento.

La L. 56/2014, spesso chiamata legge Delrio, ha riordinato questo livello istituzionale. Per il candidato il punto decisivo è capire il modello: non si studia un ente isolato, ma una rete nella quale Stato, Regione, Città metropolitana, Provincia, Comune e Unione di Comuni hanno competenze diverse e devono cooperare.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. definire Provincia e Città metropolitana come enti territoriali di area vasta;
2. spiegare perché la L. 56/2014 non ha “abolito” le Province;
3. distinguere funzioni provinciali e funzioni proprie della Città metropolitana;
4. collegare pianificazione, mobilità, edilizia scolastica, assistenza ai Comuni e servizi alla scala territoriale corretta;
5. leggere un caso amministrativo individuando ente competente, atto da adottare e rapporto con Regione e Comuni;
6. rispondere in modo ordinato a una domanda orale senza trasformare il tema in un elenco di commi.

26.1 L. 56/2014 e nozione di area vasta

SPIEGAZIONE TEORICA

LA L. 56/2014 NEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

La L. 56/2014 interviene su enti che la Costituzione continua a includere tra i componenti della Repubblica. Per questo il riordino non equivale a cancellazione: modifica assetto degli organi, modalità di rappresentanza e catalogo delle funzioni, ma deve essere letto insieme agli artt. 114, 117 e 118 Cost., al TUEL per le parti applicabili e alla legislazione regionale di attuazione.

«Area vasta» descrive una scala nella quale problemi e servizi superano il territorio di un singolo Comune. Non è una competenza generica. Per ogni attività occorre individuare la fonte, distinguere funzione fondamentale da funzione conferita o convenzionata e verificare quale ente possieda dimensione e capacità adeguate. Viabilità sovracomunale, rete scolastica, pianificazione territoriale e supporto ai Comuni rendono intuitiva la scala, ma non autorizzano attribuzioni automatiche.

Il riordino ha introdotto un modello di secondo livello per gli organi disciplinati dalla legge. La rappresentanza si collega agli amministratori comunali del territorio; ciò non trasforma Provincia e Città metropolitana in semplici associazioni di Comuni. Restano enti territoriali dotati di autonomia statutaria e organizzativa entro il quadro normativo.

Il candidato deve usare quattro domande: quale ente, quale fonte, quale funzione e quale rapporto con gli altri livelli. La formula «se ne occupa la Provincia perché è area vasta» è incompleta. Una risposta corretta precisa se la funzione è fondamentale, attribuita dalla Regione o svolta mediante accordo, e ne ricava atti, risorse e responsabilità.

Piano	Domanda	Conseguenza
Costituzionale	quale ente territoriale è coinvolto?	esclude l'idea di abolizione implicita
Statale	quale assetto e quali funzioni fondamentali?	individua il nucleo uniforme
Regionale	quali funzioni sono conferite o riordinate?	adatta il modello al territorio
Statutario/convenzionale	come si organizza l'esercizio?	definisce procedure e raccordi

La L. 56/2014 deve inoltre essere coordinata con le peculiarità delle Regioni a statuto speciale e con le successive modifiche normative. In sede concorsuale non conviene affidarsi a formule cristallizzate: la risposta deve dichiarare il quadro generale e poi verificare il territorio cui si riferisce la traccia. La stessa cautela vale per le ipotesi di elezione diretta degli organi, che non possono essere presentate come regime uniforme senza controllarne presupposti e disciplina vigente.

L'uso concorsuale del nucleo è duplice. All'orale serve a respingere l'affermazione «le Province sono state abolite» e a spiegare il riordino. Nel caso pratico serve a impedire che una funzione venga assegnata per intuizione geografica: prima si individua il titolo giuridico, poi si valuta la scala più adeguata e infine si costruisce il raccordo con gli altri enti.

La Costituzione riconosce Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come componenti della Repubblica. La L. 56/2014 interviene sul livello di area vasta e dichiara di adeguarne l'ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Questi tre principi aiutano anche in prova.

Principio	Domanda pratica	Effetto per l'area vasta
Sussidiarietà	Quale ente è più vicino al bisogno, senza perdere efficacia?	Il Comune resta centrale per i bisogni locali; alcune funzioni richiedono un livello più ampio.
Differenziazione	Tutti i territori hanno la stessa struttura e gli stessi bisogni?	Le soluzioni organizzative devono considerare territorio, densità, collegamenti e servizi.
Adeguatezza	L'ente ha dimensione e strumenti idonei a svolgere la funzione?	Reti, infrastrutture, pianificazione e servizi sovracomunali richiedono una scala di area vasta.

La legge non va letta come una fotografia immobile. Fissa un quadro nazionale, ma molte applicazioni dipendono dalla legislazione di settore, dalle competenze regionali e dagli statuti degli enti. Per questo, in un concorso regionale o metropolitano, il candidato deve prima studiare la regola generale e poi verificare se il bando richiama una legge regionale, uno statuto o un regolamento specifico.

26.2 Provincia: organi, funzioni e funzionamento

PROVINCIA COME ENTE DI AREA VASTA

La Provincia esercita funzioni che richiedono coordinamento sovracomunale e, nei limiti previsti, può sostenere i Comuni nell'esercizio di attività tecniche o amministrative. La funzione di assistenza non trasferisce automaticamente la titolarità dei compiti comunali: oggetto, responsabilità, personale, costi e controlli devono risultare dalla fonte o dalla convenzione.

Gli organi hanno ruoli distinti. Il presidente rappresenta l'ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto; il consiglio è organo di indirizzo e controllo; l'assemblea dei sindaci svolge le competenze previste, con particolare rilievo statutario. Non va ricostruita una giunta per analogia con il Comune. Elezione, durata e composizione sono riepilogate qui sotto nel modello della L.56/2014, da coordinare con le autonomie speciali.

Sul piano operativo, ogni pratica provinciale va collegata alla funzione. Una manutenzione stradale, un piano di rete scolastica o una stazione unica appaltante non si qualificano allo stesso modo: cambiano fonte, destinatari, procedimento e atti. Il funzionario costruisce quindi una scheda con funzione, territorio, organo di indirizzo, struttura gestionale, risorse e controllo.

L'errore più comune consiste nel confondere organo politico e ufficio competente. Il presidente o il consiglio definiscono indirizzi e adottano gli atti loro riservati; dirigenti e strutture curano gestione e attuazione secondo l'ordinamento. La natura di secondo livello degli organi non elimina questa separazione.

Lo statuto completa il quadro organizzativo entro i limiti di legge e va consultato quando la traccia riguarda una Provincia determinata.

La competenza non si presume mai.

La Provincia è un ente territoriale di area vasta. "Area vasta" non indica soltanto un territorio esteso. Indica funzioni che non possono essere gestite bene guardando un solo Comune.

Pensa a una strada provinciale che attraversa più territori, alla rete delle scuole secondarie superiori, alla pianificazione territoriale di coordinamento o all'assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli Comuni. In tutti questi casi il problema supera il confine comunale, ma non richiede necessariamente l'intervento diretto dello Stato.

La L. 56/2014 individua per le Province funzioni fondamentali che, in sintesi, riguardano:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e aspetti di tutela e valorizzazione ambientale di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto, trasporto privato, strade provinciali e relativa circolazione;
- programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nel lavoro sul territorio provinciale.

Non serve imparare la lista come una filastrocca. Devi cogliere il filo comune: pianificare, collegare, mantenere reti e aiutare gli enti locali. La disciplina statale o regionale di settore stabilisce poi limiti, modalità e responsabilità operative.

ORGANI PROVINCIALI: LA DISTINZIONE DA NON SBAGLIARE

Nel modello delineato dalla L. 56/2014, gli organi provinciali sono il presidente della Provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Il candidato deve evitare un errore frequente: parlare della giunta provinciale come se il modello ordinario fosse rimasto quello precedente al riordino.

Organo	Funzione da ricordare	Errore da evitare
Presidente della Provincia	Rappresenta l'ente e ne guida l'azione secondo le competenze previste.	Confonderlo con il sindaco di un Comune.
Consiglio provinciale	Svolge compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo nel quadro della legge e dello statuto.	Attribuirgli compiti gestionali degli uffici.
Assemblea dei sindaci	Riunisce i sindaci dei Comuni della Provincia e partecipa agli atti previsti dalla legge e dallo statuto.	Ridurla a un organo consultivo senza funzioni.

La gestione concreta resta agli uffici, ai dirigenti e ai responsabili competenti. Questa distinzione riprende una regola generale della pubblica amministrazione: indirizzo politico-amministrativo e gestione non coincidono. Se una traccia chiede chi deve predisporre una relazione tecnica, seguire un contratto o curare un procedimento, la risposta non può fermarsi al nome dell'organo politico.

CHI ELEGGE E QUANTO DURA IL MANDATO

Il presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia; sono eleggibili i sindaci. Dura quattro anni e decade se cessa dalla carica di sindaco. Il voto è ponderato secondo le fasce demografiche: il peso del voto dipende dalla popolazione rappresentata, non è il suffragio diretto di tutti i cittadini provinciali.

Il comma 60 della L.56/2014 prevede ordinariamente almeno diciotto mesi di mandato residuo per il sindaco candidato. Questa condizione non si applica negli anni 2025,2026 e 2027, per l'articolo 21-bis del DL202/2024, come modificato dal DL200/2025 convertito dalla L.26/2026. Una domanda riferita al 2026 va quindi risolta con la deroga, non con la sola lettura isolata del comma 60.

Il consiglio provinciale dura due anni. Lo eleggono sindaci e consiglieri comunali, fra candidati che rivestono tali cariche, sempre con voto ponderato. È composto dal presidente più10,12 o16 consiglieri nelle fasce demografiche del comma 67: per esempio, una Provincia di 250.000 abitanti ha10 consiglieri oltre al presidente; una di 500.000 ne ha 12; una di 800.000 ne ha 16. La cessazione dalla carica comunale comporta decadenza, salvo l'ipotesi di elezione o rielezione comunale prevista dal comma 78. Il rinnovo biennale del consiglio non comporta da solo il rinnovo del presidente.

L'assemblea comprende tutti i sindaci dei Comuni della Provincia. Non è eletta su una lista separata e non ha una durata autonoma uguale a quella del consiglio: la partecipazione deriva dalla carica comunale.

STATUTO E BILANCIO: DUE SEQUENZE

Per lo statuto, il consiglio formula la proposta; l'assemblea la adotta o respinge con voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessiva. Per il bilancio, il presidente propone, il consiglio adotta gli schemi, l'assemblea esprime il parere con la rappresentatività richiesta dal comma 55 e il consiglio approva definitivamente. L'assemblea non sostituisce il consiglio nell'approvazione finale del bilancio.

Caso. In una Provincia di 500.000 abitanti e 30 Comuni, la proposta statutaria riceve voti favorevoli di 10 sindaci rappresentanti 260.000 residenti. Sono soddisfatti entrambi i requisiti: $10/30$ è un terzo e 260.000 supera 250.000. Se i sindaci favorevoli fossero 9, anche rappresentando 300.000 residenti, mancherebbe il requisito del numero di Comuni. Non basta contare solo le persone presenti o solo la popolazione.

26.3 Città metropolitana: organi, strategia e funzioni

AREA VASTA URBANA E STRATEGIA TERRITORIALE

La Città metropolitana affronta problemi prodotti dall'integrazione tra capoluogo e Comuni dell'area: mobilità, infrastrutture, sviluppo economico, servizi coordinati e trasformazioni territoriali. La pianificazione strategica costruisce una visione condivisa di medio periodo; non coincide con il piano urbanistico di un singolo Comune e non assorbe ogni competenza comunale.

Sindaco metropolitano, consiglio metropolitano e conferenza metropolitana svolgono funzioni diverse secondo legge e statuto. Il collegamento del sindaco metropolitano al Comune capoluogo non rende i due enti identici. Atti, bilanci, uffici e responsabilità restano riferiti a soggetti distinti.

Il piano strategico ha valore operativo quando collega obiettivi territoriali, progetti, soggetti, risorse e monitoraggio. Un elenco di aspirazioni non basta. Se la strategia riguarda mobilità integrata, deve chiarire raccordo tra enti, infrastrutture, servizi, cronoprogramma e strumenti attuativi, nel rispetto delle competenze di ciascuno.

Nelle prove, il candidato deve riconoscere la scala metropolitana senza trasformarla in gerarchia. La Città metropolitana coordina ed esercita le funzioni attribuite, ma i Comuni conservano autonomia e competenze. Accordi, conferenze e convenzioni servono a rendere coerenti decisioni che coinvolgono più soggetti.

Un caso tipico riguarda la mobilità integrata: il livello metropolitano può definire strategia e coordinamento, mentre singoli interventi, autorizzazioni o servizi restano affidati ai soggetti competenti. La soluzione deve indicare chi programma, chi attua, quale atto formalizza il raccordo e come vengono misurati risultati e scostamenti. In questo modo il piano strategico diventa una cornice di decisioni verificabili e non un documento meramente descrittivo.

Ogni raccordo deve produrre responsabilità leggibili.

La Città metropolitana è anch'essa un ente territoriale di area vasta, ma ha una fisionomia legata a una grande area urbana e alle relazioni tra il capoluogo, gli altri Comuni e le reti che li collegano. Il suo territorio coincide, in linea generale, con quello della Provincia omonima, salvo le modifiche previste dall'ordinamento.

La legge attribuisce alla Città metropolitana le funzioni fondamentali della Provincia e, in più, funzioni coerenti con la scala metropolitana. Le più importanti per lo studio sono:

- il piano strategico triennale del territorio metropolitano, aggiornato annualmente, come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni ricompresi nel territorio;
- la pianificazione territoriale generale, comprese reti di comunicazione, servizi e infrastrutture della comunità metropolitana;
- il coordinamento e l'organizzazione di servizi pubblici di interesse generale nell'ambito metropolitano;
- mobilità e viabilità, nei limiti delle competenze attribuite;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- promozione della digitalizzazione e dell'informatizzazione in ambito metropolitano.

Il piano strategico non è un programma elettorale e non sostituisce gli strumenti urbanistici comunali. È un atto di indirizzo che collega le scelte dell'ente metropolitano e l'esercizio delle funzioni comunali o delle Unioni, nel rispetto delle competenze regionali. In una risposta orale, questa precisazione vale più di una lista di parole chiave.

ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Il modello ordinario prevede il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Anche qui serve una distinzione netta: il sindaco metropolitano non opera come sindaco del solo Comune capoluogo quando esercita le funzioni dell'ente metropolitano; agisce in un ente diverso, con territorio, organi e finalità proprie.

Organo	Domanda utile in prova	Risposta essenziale
Sindaco metropolitano	Chi rappresenta la Città metropolitana?	Il sindaco metropolitano, secondo il modello stabilito dalla legge e dallo statuto.
Consiglio metropolitano	Che cosa fa?	Esercita le funzioni di indirizzo e controllo attribuite all'organo consiliare.

Organo	Domanda utile in prova	Risposta essenziale
Conferenza metropolitana	Perché è importante?	Tiene insieme i Comuni del territorio metropolitano per gli atti e le funzioni previsti.

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e consiglieri comunali del territorio, fra amministratori che rivestono tali cariche, con voto ponderato. Comprende il sindaco metropolitano e il seguente numero di consiglieri:

Popolazione metropolitana	Consiglieri, oltre al sindaco
Oltre 3 milioni	24
Oltre 800.000 e fino a 3 milioni	18
Altre Città metropolitane	14

Il consiglio dura cinque anni; quando si rinnova il consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni metropolitane entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del capoluogo. La conferenza metropolitana comprende il sindaco metropolitano e tutti i sindaci dei Comuni del territorio. Su proposta del consiglio adotta o respinge statuto e modifiche con almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione; sul bilancio interviene con il parere previsto dai commi 8–9, mentre l'approvazione definitiva compete al consiglio.

Il comma 22 ammette una previsione statutaria di elezione diretta, ma la subordina al sistema elettorale stabilito dalla legge statale e alle condizioni territoriali previste: una clausola dello statuto, da sola, non introduce il suffragio universale. Gli statuti disciplinano inoltre organizzazione, articolazioni territoriali e modalità di esercizio delle funzioni; le prassi di una Città metropolitana non si trasferiscono automaticamente a un'altra.

26.4 Confronto e rapporti multilivello

Provincia e Città metropolitana condividono la scala di area vasta, ma rispondono a configurazioni territoriali diverse. La prima presidia coordinamento sovracomunale su territori spesso eterogenei; la seconda aggiunge una funzione strategica legata a sistemi urbani integrati. La distinzione produce effetti su organi, strumenti e funzioni, e non può essere ridotta a una differenza di nome.

Il rapporto con la Regione dipende dal riparto legislativo e amministrativo. La Regione programma e disciplina nei limiti delle proprie competenze, conferisce o organizza funzioni secondo la legge e coordina politiche settoriali. Non esercita per questo una gerarchia generale sugli enti locali. Il rapporto va qualificato di volta in volta come programmazione, conferimento, finanziamento, controllo o collaborazione.

Anche il rapporto con Comuni e Unioni è funzionale. Un servizio può essere comunale, gestito in forma associata o collocato a scala vasta quando fonte e caratteristiche lo giustificano. Per scegliere occorre valutare prossimità agli utenti, dimensione ottimale, capacità tecnica, uniformità necessaria, costi e responsabilità.

La conseguenza pratica è una mappa a più colonne: bisogno, territorio interessato, funzione, fonte, ente titolare, soggetti coinvolti, atto e controllo. Questo schema impedisce di decidere dal solo nome della materia. Una strada, per esempio, può richiedere interventi di enti differenti secondo classificazione e titolarità; la parola «viabilità» non identifica da sola il competente.

Quando più livelli intervengono sul medesimo progetto, la risposta deve separare titolarità, finanziamento, attuazione e vigilanza. Il fatto che la Regione finanzi un'opera provinciale non la rende automaticamente titolare della gestione; allo stesso modo, l'esecuzione affidata a un Comune non cancella i poteri di coordinamento previsti. Questa distinzione rende leggibili responsabilità e rimedi in caso di ritardo.

La soluzione concorsuale si chiude indicando l'atto di raccordo, le risorse necessarie e il controllo coerente con la fonte della funzione.

PROVINCIA E CITTÀ METROPOLITANA: CONFRONTO OPERATIVO

Profilo	Provincia	Città metropolitana
Natura	Ente territoriale di area vasta.	Ente territoriale di area vasta legato a una grande area urbana.
Logica prevalente	Coordinamento territoriale, reti, scuola, strade, assistenza ai Comuni.	Strategia metropolitana, integrazione di servizi, infrastrutture e relazioni urbane.
Funzioni	Funzioni fondamentali individuate dalla L. 56/2014 e funzioni attribuite secondo il riordino.	Funzioni fondamentali provinciali più funzioni proprie metropolitane.
Rapporto con i Comuni	Supporto e coordinamento, senza sostituire l'autonomia comunale.	Indirizzo e coordinamento su scala metropolitana, nel rispetto di Comuni, Unioni e competenze regionali.
Errore ricorrente	Dire che è stata abolita.	Dire che coincide con il Comune capoluogo.

La formula da ricordare è questa: la Provincia guarda soprattutto alla coerenza del territorio di area vasta; la Città metropolitana aggiunge una funzione di strategia e integrazione urbana. Entrambe lavorano con i Comuni, non al loro posto.

RAPPORTI CON REGIONE, COMUNI E UNIONI

La Regione esercita potestà legislativa e funzioni amministrative nelle materie di sua competenza. La Provincia e la Città metropolitana devono quindi operare nel rispetto della programmazione regionale e delle leggi regionali di settore. I Comuni restano titolari delle funzioni locali che l’ordinamento loro attribuisce; le Unioni consentono forme associative tra Comuni.

Un caso tipico chiarisce la relazione. La programmazione della rete scolastica provinciale non significa che la Provincia decide da sola ogni aspetto della scuola: deve raccordarsi con la programmazione regionale e con i Comuni interessati. Allo stesso modo, la pianificazione metropolitana non cancella gli strumenti urbanistici comunali, ma costruisce un quadro di scala più ampia per reti, servizi e infrastrutture.

Quando una funzione non è tra quelle fondamentali, il candidato deve evitare risposte automatiche. Lo Stato e le Regioni possono attribuire o riordinare ulteriori funzioni secondo le rispettive competenze. La domanda corretta diventa allora: quale fonte attribuisce la funzione, quale ente la esercita, quale ufficio cura il procedimento e quale atto conclude la fase amministrativa?

26.5 Metodo di scelta del livello, casi e verifica

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
B - Bando	Il programma cita L. 56/2014, area vasta, pianificazione o enti territoriali?	Individua se il livello richiesto è generale, provinciale o metropolitano.
A - Aree	A quali materie si collega?	Costituzione, enti locali, pianificazione, mobilità, scuola, ambiente, servizi pubblici.
N - Nuclei	Quali distinzioni non posso sbagliare?	Provincia/Città metropolitana; funzione fondamentale/funzione attribuita; indirizzo/gestione.
D - Diario	Dove rischio l'errore?	“Province abolite”; Città metropolitana uguale al capoluogo; Regione sostitutiva di ogni ente.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione al capitolo
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Una risposta orale ordinata, una tabella enti-funzioni e un'analisi di competenza.

CASO GUIDATO: ASSISTENZA AI COMUNI DELL'AREA VASTA

Una Provincia riceve richieste da tre piccoli Comuni: il primo deve predisporre documenti per una procedura di gara; il secondo deve aggiornare dati territoriali per un intervento sulla viabilità; il terzo chiede supporto per coordinare un servizio che interessa più enti.

Una risposta debole sarebbe: "La Provincia può fare tutto perché coordina il territorio".

La risposta corretta parte invece dalle funzioni. La L. 56/2014 riconosce alla Provincia raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Inoltre, d'intesa con i Comuni, la Provincia può svolgere attività relative a documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio di contratti di servizio e organizzazione di concorsi o procedure selettive.

Passaggio	Ragionamento del candidato
1. Individuare il bisogno	Dati territoriali, supporto tecnico-amministrativo o attività di committenza?
2. Verificare la fonte	La funzione è fondamentale, attribuita da altra legge o svolgibile d'intesa con i Comuni?
3. Individuare gli enti	Provincia, Comuni coinvolti, eventuale Regione e uffici competenti.
4. Definire l'atto	Convenzione, intesa, atto organizzativo, procedura o provvedimento secondo il caso.
5. Conservare i limiti	La Provincia supporta e coordina; non assume automaticamente tutte le funzioni comunali.

Risposta modello:

NOTA

La Provincia può operare come soggetto di area vasta se la funzione trova fondamento nella legge, nell'intesa con i Comuni o nella disciplina di settore. Nel caso prospettato deve distinguere assistenza tecnico-amministrativa, raccolta dei dati territoriali e eventuale attività di stazione appaltante. Poi deve individuare gli uffici e gli atti necessari, mantenendo il raccordo con i Comuni e con la Regione quando la materia rientra nella programmazione regionale.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: SCEGLIERE IL LIVELLO GIUSTO

Se il problema riguarda...	Primo livello da verificare	Domanda di controllo
Un servizio rivolto a un solo Comune	Comune.	La funzione supera davvero il territorio comunale?
Strade, rete scolastica, dati e coordinamento fra Comuni	Provincia o Città metropolitana.	Esiste una funzione di area vasta o una forma di supporto prevista?
Strategia urbana, reti e infrastrutture metropolitane	Città metropolitana.	Il problema coinvolge l'intera comunità metropolitana?
Programmazione o normativa di settore	Regione, con gli enti territoriali coinvolti.	Quale legge o programma regionale disciplina il caso?
Principi generali o attribuzione statale	Stato.	La materia è riservata o regolata dalla legge statale?

Usa lo schema all'inizio di ogni caso pratico. Ti evita di attribuire una funzione all'ente sbagliato prima ancora di discutere il procedimento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La L. 56/2014 riordina Province e Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- Le Province non sono abolite: sono enti territoriali di area vasta con funzioni fondamentali e funzioni attribuite secondo il riordino.
- La Città metropolitana ha le funzioni della Provincia e funzioni proprie di strategia, pianificazione e integrazione su scala metropolitana.
- Strade provinciali, edilizia scolastica, pianificazione, dati e assistenza ai Comuni sono esempi tipici di area vasta.
- Regione, Province, Città metropolitane e Comuni devono essere letti insieme: la fonte di settore stabilisce chi fa che cosa e con quali limiti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

In che cosa differiscono Provincia e Città metropolitana dopo la L. 56/2014?

Una risposta ordinata può essere questa:

NOTA

Entrambe sono enti territoriali di area vasta e lavorano su funzioni che superano il singolo Comune. La Provincia esercita funzioni fondamentali come pianificazione territoriale di coordinamento, trasporti e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica, dati e assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali della Provincia e aggiunge una dimensione propria di strategia metropolitana: piano strategico triennale, pianificazione territoriale generale, reti, servizi e infrastrutture di interesse metropolitano, coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Nessuna delle due sostituisce i Comuni o la Regione: opera nel quadro delle competenze fissate dalla Costituzione, dalla legge statale, dalle leggi regionali e dagli statuti.

DOMANDA-TRAPPOLA

Le Province sono state abolite dalla legge Delrio?

No. La L. 56/2014 le qualifica come enti territoriali di area vasta e ne ridisegna organi e funzioni. In prova è più corretto parlare di riordino, non di abolizione. La trappola nasce dal confondere la trasformazione del modello istituzionale con la scomparsa dell'ente.

ERRORE TIPICO

Un errore frequente è associare una funzione a un ente solo per intuizione geografica: “una Città metropolitana gestisce tutto ciò che accade nella sua area” oppure “una Provincia può intervenire in ogni materia che coinvolge più Comuni”.

Il criterio corretto è più rigoroso:

- 1. individua la materia;
- 2. trova la fonte che attribuisce la funzione;
- 3. verifica se si tratta di funzione fondamentale, attribuita o esercitata d'intesa;
- 4. individua l'ente e l'ufficio competenti;
- 5. collega competenza, procedimento e atto.

MINI-ESERCIZIO

Associa ogni situazione al livello che va verificato per primo. Non cercare una risposta unica: spiega il motivo e indica la fonte che controlleresti.

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Manutenzione di una strada che collega più Comuni			
Piano per integrare reti di trasporto e servizi in una grande area urbana			
Apertura di un servizio comunale per i residenti			
Coordinamento della rete scolastica su scala provinciale			
Trasferimento di una funzione disciplinata da legge regionale			

Soluzione guida:

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Manutenzione di una strada che collega più Comuni	Provincia o Città metropolitana, secondo la titolarità della strada.	Viabilità e rete territoriale possono avere scala di area vasta.	L. 56/2014, disciplina stradale e atti dell'ente.
Piano per integrare reti di trasporto e servizi in una grande area urbana	Città metropolitana.	La legge attribuisce una funzione di pianificazione e strategia metropolitana.	L. 56/2014 e statuto metropolitano.

Situazione	Ente o livello da verificare	Motivo	Fonte da controllare
Apertura di un servizio comunale per i residenti	Comune.	Il bisogno resta nel perimetro locale, salvo gestione associata o disciplina diversa.	TUEL e regolamenti comunali.
Coordinamento della rete scolastica su scala provinciale	Provincia, nel raccordo con la Regione.	La programmazione della rete scolastica è funzione provinciale nel rispetto della programmazione regionale.	L. 56/2014 e normativa regionale.
Trasferimento di una funzione disciplinata da legge regionale	Regione e ente destinatario.	Occorre leggere la legge di settore e il riordino delle competenze.	Legge regionale, L. 56/2014 e atti attuativi.

DIARIO ERRORI

Errore	Segnale	Correzione
"Le Province non esistono più"	Uso il verbo abolire.	Parlo di ente di area vasta riordinato dalla L. 56/2014.
"Città metropolitana = Comune capoluogo"	Cito solo il sindaco del capoluogo.	Distinguo ente metropolitano, territorio, organi e funzioni.
Confondo indirizzo e gestione	Attribuisco al consiglio una pratica d'ufficio.	Individuo ufficio, responsabile del procedimento e atto gestionale.
Funzione data per scontata	Scrivo che l'ente coordina "tutto".	Cerco la fonte attributiva e i limiti della funzione.
Regione dimenticata	Tratto pianificazione e scuola come materie isolate.	Verifico sempre il raccordo con legislazione e programmazione regionale.

CHECKLIST FINALE

Prima di chiudere lo studio, verifica:

- so definire che cosa significa area vasta?
- so distinguere Provincia, Città metropolitana, Regione e Comune?
- so indicare almeno quattro funzioni fondamentali provinciali?
- so spiegare che cosa aggiunge la Città metropolitana rispetto alla Provincia?
- so distinguere piano strategico metropolitano e strumento urbanistico comunale?
- so dire perché le Province non sono abolite?
- so individuare il ruolo della Regione nella programmazione di settore?
- so partire dalla fonte prima di attribuire una competenza?

Verifica

QUIZ 1

La L. 56/2014 ha abolito le Province? A. Sì. B. No: ne ha riordinato organi e funzioni nel quadro degli enti di area vasta. C. Solo nelle Regioni ordinarie. D. Solo nelle aree metropolitane.

Risposta corretta: B. La Provincia resta ente costitutivo della Repubblica; occorre distinguere riordino organizzativo e soppressione costituzionale.

QUIZ 2

Quali sono gli organi provinciali considerati dalla disciplina di riordino? A. Sindaco metropolitano e conferenza. B. Giunta e consiglio comunale. C. Prefetto e questore. D. Presidente, consiglio provinciale e assemblea dei sindaci.

Risposta corretta: D. Funzioni e composizione vanno ricostruite sulla L. 56/2014 e sullo statuto, senza importare automaticamente il modello comunale.

QUIZ 3

La Città metropolitana coincide con il Comune capoluogo? A. No: è un ente territoriale di area vasta distinto, pur essendo il sindaco metropolitano collegato al capoluogo nel modello vigente. B. Sempre. C. Solo per il bilancio. D. Sì, ma soltanto nei contratti.

Risposta corretta: A. Territorio, organi e funzioni metropolitane non si esauriscono nell'amministrazione comunale del capoluogo.

QUIZ 4

Quale tratto caratterizza la Città metropolitana? A. La competenza legislativa. B. La tutela dell'ordine pubblico. C. La giurisdizione amministrativa. D. La pianificazione strategica del territorio metropolitano.

Risposta corretta: D. La dimensione strategica coordina sviluppo e servizi su scala urbana sovracomunale, entro le fonti applicabili.

QUIZ 5

Una funzione svolta dalla Provincia deriva sempre direttamente dalla L. 56/2014? A. Sì. B. No: occorre distinguere funzioni fondamentali, attribuzioni regionali e attività convenzionali. C. Solo se riguarda un Comune. D. Solo se gratuita.

Risposta corretta: B. La fonte della funzione determina competenza, risorse, responsabilità e controlli.

QUIZ 6

Come si sceglie il livello adeguato per un servizio sovracomunale? A. Valutando fonte, scala, adeguatezza, capacità, destinatari e necessità di esercizio unitario. B. Dal nome dell'ente. C. Sempre a favore della Regione. D. Sempre a favore del Comune capoluogo.

Risposta corretta: A. La soluzione deve essere motivata e non presunta sulla sola estensione geografica.

QUIZ 7

Nel modello della L.56/2014, quali durate si associano rispettivamente a presidente della Provincia, consiglio provinciale e consiglio metropolitano, ferme le cause di cessazione o rinnovo anticipato?

A.2,4,5 anni. B.4,2,5 anni. C.5,5,5 anni. D.4,4,2 anni.

Risposta corretta: B. Il presidente dura quattro anni, il consiglio provinciale due e quello metropolitano cinque. A inverte i primi due mandati; C e D applicano durate uniformi o scambiano enti distinti. Il collegamento alle cariche comunali resta rilevante.

CASO RAGIONATO FINALE

Piccoli Comuni chiedono supporto per progettazione, gare e gestione di un'infrastruttura viaria sovracomunale. L'istruttoria deve distinguere la titolarità della funzione viaria dall'assistenza tecnico-amministrativa, verificare L. 56/2014, legge regionale, statuto e possibili convenzioni. Deve poi individuare ente responsabile, attività condivise, risorse, atti, standard, responsabilità e controlli. La Provincia può rappresentare il livello adeguato per scala e capacità, ma la risposta non può fondarsi sulla formula generica «area vasta»: deve mostrare la fonte di ogni compito e il raccordo con Comuni e Regione.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 114, 117 e 118.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo vigente.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei profili applicabili.
- Statuto e regolamenti della Provincia o Città metropolitana interessata.
- Legge regionale di conferimento e riordino delle funzioni di area vasta applicabile.

Viabilità, edilizia scolastica, territorio ed espropri

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Una strada provinciale dissetata, una scuola superiore con un problema di sicurezza, un intervento che richiede un'area privata: nei bandi di area vasta questi temi non chiedono al candidato di progettare un ponte o di calcolare un'indennità. Chiedono di capire come un'esigenza pubblica diventa un procedimento amministrativo controllabile.

Il percorso è sempre riconoscibile: bisogno pubblico, competenza dell'ente, programmazione, risorse, progetto tecnico, atti, affidamento, esecuzione, controlli. Se occorre acquisire un bene, entra un procedimento ulteriore, con garanzie specifiche per il proprietario. L'interesse pubblico non basta da solo.

Questo capitolo riguarda l'interfaccia amministrativa di Provincia e Città metropolitana. Non sostituisce la preparazione tecnica su progettazione, sicurezza, urbanistica, direzione lavori, espropri complessi o contabilità dei lavori. Serve a riconoscere uffici, atti, passaggi e responsabilità.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper:

1. spiegare perché viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale sono materie di area vasta;
2. collegare un intervento su strada o scuola a programmazione, patrimonio, copertura finanziaria, contratto e controlli;
3. distinguere l'espropriazione da un acquisto volontario o da una semplice occupazione materiale;
4. ricostruire, a livello essenziale, vincolo, dichiarazione di pubblica utilità, indennità, decreto e tutele;
5. descrivere il ciclo del contratto pubblico senza confondere affidamento ed esecuzione;
6. individuare quando il candidato deve fermarsi e rinviare al profilo tecnico o a un approfondimento specialistico.

27.1 Funzioni tecniche di area vasta e metodo del fascicolo

SPIEGAZIONE TEORICA

FUNZIONI TECNICHE DI AREA VASTA

Una funzione tecnica diventa amministrativamente leggibile quando il fascicolo collega bisogno, bene, competenza, programmazione, risorse, progetto, autorizzazioni, contratto, esecuzione e controllo. La sequenza non è sempre lineare: un vincolo può imporre una revisione progettuale; un'indagine può modificare il fabbisogno; una criticità di sicurezza può cambiare le priorità. Ogni ritorno deve però essere motivato e documentato.

Il primo controllo riguarda titolarità e responsabilità. Proprietario del bene, ente titolare della funzione, soggetto finanziatore, stazione appaltante e utilizzatore possono non coincidere. La distinzione evita di attribuire automaticamente a chi finanzia il potere di progettare o a chi utilizza l'immobile l'obbligo di eseguire ogni intervento. Fonte e accordi applicabili distribuiscono compiti e rischi.

La programmazione seleziona gli interventi sulla base di conoscenza del patrimonio, sicurezza, urgenza, benefici attesi e risorse. Non è un elenco di opere desiderate. Deve collegare priorità e fattibilità, considerare costi di gestione e manutenzione futura e rendere verificabile perché un intervento precede un altro.

Nodo del fascicolo	Domanda	Evidenza
Competenza	chi è titolare della funzione e del bene?	legge, inventario, convenzione
Fabbisogno	quale problema va risolto?	ispezioni, segnalazioni, dati
Programmazione	perché l'intervento è prioritario?	programma, bilancio, criteri
Progetto	quale soluzione è fattibile?	livelli progettuali e verifiche
Attuazione	chi affida ed esegue?	decisione, contratto, verbali
Controllo	che cosa prova il risultato?	collaudo/verifica, monitoraggio

Nella prova, questa griglia permette di risolvere casi anche senza dettagli ingegneristici. Il candidato non calcola strutture o indennità: identifica la decisione amministrativa, i soggetti, le fonti e le evidenze che rendono controllabile il ciclo.

La gestione del rischio attraversa tutte le fasi. Un rischio tecnico può produrre effetti finanziari e temporali; un ritardo autorizzativo può rendere inattendibile il cronoprogramma; una manutenzione differita può aumentare costi e pericolo. Il responsabile non elimina ogni rischio, ma lo identifica, assegna misure, controlla gli scostamenti e propone decisioni motivate.

Anche la chiusura dell'intervento appartiene al fascicolo: verifica di conformità o collaudo secondo il caso, presa in consegna, aggiornamento patrimoniale, pagamento, rendicontazione e piano di manutenzione. Un'opera ultimata fisicamente ma priva di documenti conclusivi non è amministrativamente chiusa. Questa distinzione è spesso decisiva nei casi pratici.

La continuità documentale consente anche il subentro tra uffici e responsabili. Decisioni affidate alla memoria personale rendono fragile il controllo; verbali, cronologie e motivazioni permettono invece di ricostruire lo stato dell'intervento e le azioni ancora dovute.

Il fascicolo è quindi uno strumento di governo, non un deposito finale.

La L. 56/2014 inserisce tra le funzioni fondamentali delle Province la pianificazione territoriale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza, la pianificazione dei trasporti, la gestione delle strade provinciali, la programmazione della rete scolastica e la gestione dell'edilizia scolastica. Sono funzioni diverse, ma hanno un tratto comune: collegano più Comuni e richiedono una visione che il singolo Comune non può avere da solo.

La Città metropolitana esercita anche le funzioni provinciali e aggiunge una prospettiva propria di pianificazione generale, reti, infrastrutture, servizi e strategia metropolitana. Il candidato non deve attribuire automaticamente ogni strada o ogni scuola all'ente di area vasta: deve prima verificare titolarità, fonte di finanziamento, programmazione di settore e competenza dell'ente coinvolto.

Ambito	Domanda da porsi	Lettura amministrativa
Viabilità	La strada appartiene alla rete gestita dall'ente?	Verificare titolarità, manutenzione, sicurezza, programmazione e intervento.
Edilizia scolastica	Quale ente gestisce l'immobile e quale rete scolastica è interessata?	Collegare bene pubblico, programmazione, lavori e continuità del servizio.
Pianificazione	Il problema riguarda un solo Comune o un sistema territoriale più ampio?	Verificare piano, coordinamento con Regione e strumenti dell'ente.
Esproprio	Serve davvero acquisire o imporre un diritto su un bene privato?	Attivare il procedimento garantito previsto dal testo unico.

27.2 Viabilità ed edilizia scolastica

VIABILITÀ: UNA STRADA E UN FASCICOLO AMMINISTRATIVO

La gestione della viabilità comprende conoscenza della rete, classificazione e titolarità, programmazione, manutenzione, regolazione dell'uso e gestione delle emergenze secondo le competenze applicabili. Dire «la strada è provinciale» è solo l'inizio: occorre verificare tratto interessato, proprietà, funzione, interferenze, autorizzazioni e raccordo con altri gestori.

La manutenzione può essere ordinaria, programmata o collegata a interventi più ampi. La distinzione incide su programmazione, progetto, affidamento, tempi e controlli. Una segnalazione di pericolo richiede prima la messa in sicurezza compatibile con i poteri disponibili, poi la diagnosi della causa e la scelta dell'intervento stabile. L'urgenza non cancella motivazione, competenza e tracciabilità.

Per l'edilizia scolastica occorre separare gestione dell'edificio e organizzazione del servizio scolastico. L'ente competente sul patrimonio programma manutenzioni e lavori, presidia sicurezza e contratti; istituzione scolastica e amministrazione scolastica concorrono con segnalazioni, uso degli spazi e continuità del servizio secondo i rispettivi ruoli. Il finanziatore può aggiungere vincoli e rendicontazione senza assorbire la titolarità dell'immobile.

Un intervento scolastico deve considerare accessibilità, continuità delle attività, interferenze con utenti, autorizzazioni e futura manutenzione. Il fascicolo collega verifica tecnica, priorità, copertura, progetto, affidamento, esecuzione e restituzione in esercizio. L'errore tipico è trattare il lavoro come episodio isolato, dimenticando gestione del bene e servizio pubblico che vi si svolge.

Nella risposta concorsuale è utile confrontare due casi: buca improvvisa su una strada e adeguamento programmato di una scuola. Nel primo prevalgono sicurezza immediata e successiva stabilizzazione; nel secondo programmazione, compatibilità con calendario, progetto e coordinamento degli utenti. Entrambi richiedono fonte, responsabile, risorse e controllo finale.

Una strada provinciale non è solo asfalto. Per l'amministrazione è una rete da programmare, mantenere, controllare e rendere sicura. Un intervento può nascere da una segnalazione, da un sopralluogo, da un piano di manutenzione, da un incidente, da un finanziamento o da una scelta di programmazione territoriale.

La sequenza utile in prova è questa:

Fase	Domanda operativa	Documento o esito
Bisogno	Quale problema pubblico devo risolvere?	Segnalazione, sopralluogo, relazione tecnica.
Competenza	L'ente gestisce quel tratto e quella funzione?	Verifica di titolarità e ufficio competente.

Fase	Domanda operativa	Documento o esito
Avvio e RUP	Chi presidia il ciclo fin dall'inizio?	Nomina del RUP nel primo atto di avvio dell'intervento.
Programmazione	L'intervento è previsto o deve essere inserito negli strumenti dell'ente?	Programma, atto di indirizzo, documento di bilancio.
Risorse	Qual è la copertura finanziaria?	Stanziamiento, finanziamento, quadro economico.
Progettazione	Quali elaborati e autorizzazioni servono?	Progetto e istruttoria tecnica.
Contratto	Come si sceglie l'esecutore?	Decisione di contrarre, procedura, affidamento e contratto.
Esecuzione	Come si controllano tempi e prestazioni?	Ordini, verifiche, documenti di esecuzione.
Chiusura	L'opera è utilizzabile e correttamente registrata?	Verifica, pagamento, fascicolo e aggiornamento del bene.

Una buona risposta non dice “si fa una gara”. L'affidamento è un passaggio del ciclo, non il ciclo intero.

EDILIZIA SCOLASTICA: BENE PUBBLICO, SERVIZIO E SICUREZZA

L'edilizia scolastica mette insieme patrimonio pubblico e continuità del servizio. Un edificio scolastico richiede manutenzione, adeguamenti, verifiche e interventi che devono essere coordinati con risorse, tempi didattici, responsabilità tecniche e vincoli di sicurezza.

Il riparto ordinario dell'articolo 3 della legge 23/1996 attribuisce ai Comuni gli edifici destinati a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; alle Province, e alle Città metropolitane che ne esercitano le funzioni, quelli della secondaria di secondo grado. La norma comprende realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre agli obblighi indicati per arredi e utenze; ulteriori istituzioni elencate nel testo richiedono il coordinamento con la disciplina di settore. Vanno considerate anche le specialità territoriali applicabili.

Esempio. Per la copertura di una scuola primaria il primo ente da individuare è il Comune; per un liceo è l'ente di area vasta. Il dirigente scolastico segnala le criticità e cura gli obblighi del proprio ruolo, ma l'uso dell'edificio non trasferisce automaticamente alla scuola la competenza sui lavori. La manutenzione ordinaria può essere delegata all'istituzione scolastica su sua richiesta, con le risorse necessarie, secondo il comma 4: serve una delega, non una semplice telefonata.

Per il candidato amministrativo il nucleo è questo: l'immobile non è un bene da gestire in astratto. È un bene destinato a un servizio pubblico. Ogni intervento deve quindi essere collegato a finalità, competenza, documentazione, copertura e controllo.

Situazione	Risposta amministrativa corretta
Infiltrazione o guasto	Sopralluogo, relazione, valutazione dell'urgenza, copertura, atto e verifica dell'intervento.
Adeguamento programmato	Programmazione, progettazione tecnica, risorse, procedura di affidamento e monitoraggio dell'esecuzione.
Lavori che incidono sulle attività scolastiche	Raccordo con gestione dell'immobile, tempi del servizio e soggetti interessati.
Intervento finanziato da altra amministrazione	Verifica di obblighi, cronoprogramma, rendicontazione e documenti richiesti.

Non attribuire al profilo amministrativo valutazioni strutturali, certificazioni tecniche o decisioni progettuali. Il suo compito è rendere ordinati gli atti e il fascicolo, coordinare i passaggi amministrativi e segnalare quando serve la competenza tecnica.

27.3 Territorio, pianificazione e vincoli

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA

La pianificazione di area vasta coordina interessi e infrastrutture che superano il singolo Comune: reti, mobilità, localizzazioni, tutela del territorio e relazioni tra centri. Non sostituisce automaticamente la pianificazione comunale o regionale. Opera secondo funzioni, contenuti ed effetti definiti dalle fonti e richiede verifica dei rapporti di compatibilità tra strumenti.

Il procedimento pianificatorio combina conoscenza, scelta e partecipazione. Parte dal quadro territoriale e dai vincoli, individua obiettivi e alternative, valuta effetti e raccordi, acquisisce apporti e approva lo strumento con l'organo competente. Cartografia, relazioni e norme tecniche hanno funzioni diverse e devono risultare coerenti. Un indirizzo politico non produce da solo effetti conformativi che la legge collega a uno specifico strumento.

I vincoli non sono tutti uguali. Possono derivare da tutela, pianificazione, infrastrutture o procedimenti finalizzati all'espropriazione; cambiano fonte, durata, effetti e autorità competente. Il candidato deve quindi evitare la formula generica «l'area è vincolata» e precisare natura del vincolo, atto che lo impone e conseguenza sul progetto.

Esempio: una nuova connessione viaria tra più Comuni può richiedere coerenza con la pianificazione di area vasta, adeguamento o verifica degli strumenti locali, valutazioni e autorizzazioni settoriali. La soluzione non consiste nel proclamare la prevalenza di un ente, ma nel ricostruire la sequenza di compatibilità e gli atti di raccordo.

In prova, una tabella fonte-strumento-territorio-effetto-procedimento consente di distinguere coordinamento, conformazione e autorizzazione. Questa distinzione impedisce di usare «piano» come parola indifferenziata e chiarisce quale passaggio deve precedere progetto, affidamento o acquisizione delle aree.

La partecipazione migliora conoscenza e legittimazione del piano, ma non trasferisce ai partecipanti la decisione. Osservazioni e apporti devono essere istruiti e ricevere una risposta coerente con la disciplina del procedimento. La motivazione rende leggibile come interessi ambientali, infrastrutturali, economici e locali sono stati considerati.

Occorre inoltre distinguere pianificazione e singola autorizzazione. La conformità a un piano non sostituisce automaticamente permessi, nulla osta o valutazioni richiesti; viceversa, un'autorizzazione settoriale non sana il contrasto con uno strumento sovraordinato. Il fascicolo deve mappare ciascun atto, autorità competente, presupposto ed effetto.

Nel coordinamento tra enti sono utili conferenze, accordi e intese quando previsti, ma il nome dello strumento non basta. La risposta deve spiegare oggetto del raccordo, soggetti, decisioni che restano autonome ed effetto dell'esito. In questo modo si evita di descrivere la pianificazione come generica concertazione senza responsabilità.

Il monitoraggio del piano confronta trasformazioni reali e obiettivi dichiarati. Indicatori territoriali, stato delle infrastrutture e attuazione dei progetti aiutano a individuare scostamenti e necessità di aggiornamento. Non sostituiscono la decisione, ma obbligano l'amministrazione a motivare perché mantiene o modifica una scelta.

Quando il contesto cambia, l'aggiornamento segue la procedura prevista e conserva il raccordo con gli strumenti collegati. Una modifica informale non può alterare effetti che la legge attribuisce al piano approvato.

La pianificazione di area vasta cerca coerenza tra scelte che travalicano il confine comunale: mobilità, servizi, infrastrutture, ambiente, insediamenti, rete scolastica e collegamenti. Non sostituisce in blocco la pianificazione comunale, né permette all'ente di ignorare la Regione. Costruisce un livello di raccordo.

Quando una traccia parla di nuova strada, polo scolastico, collegamento tra Comuni o rete di servizi, usa questa griglia:

1. qual è il problema territoriale?
2. quale ente ha la funzione e quale ente è proprietario del bene?
3. quale piano o programma deve essere verificato?
4. quali Comuni, uffici e amministrazioni devono essere coinvolti?
5. serve un'opera, un servizio, un accordo o un procedimento acquisitivo?
6. come si conserva la prova delle decisioni e dei controlli?

Questa sequenza evita due errori: trattare il territorio come pura cartografia e trattare la pianificazione come un potere indistinto dell'ente di area vasta.

27.4 Espropriazione e garanzie procedurali

ESPROPRIAZIONE: POTERE PUBBLICO E GARANZIE DEL PROPRIETARIO

L'espropriazione trasferisce coattivamente un diritto per realizzare un'opera o un intervento di pubblica utilità, nei casi e secondo il procedimento previsto dalla legge. L'interesse pubblico è necessario ma non sufficiente: servono attribuzione del potere, vincolo quando richiesto, dichiarazione di pubblica utilità, partecipazione, determinazione dell'indennità e provvedimento conclusivo, coordinati con progettazione e disponibilità finanziaria.

Il D.P.R. 327/2001 organizza una sequenza di atti e garanzie. Il candidato deve comprenderne la funzione senza inventare termini o formule di calcolo. Il vincolo collega l'area alla possibile acquisizione; la dichiarazione di pubblica utilità legittima il percorso verso l'esproprio; la comunicazione e la partecipazione consentono agli interessati di conoscere e interloquire; indennità e decreto presidiano gli effetti patrimoniali e traslativi secondo la disciplina applicabile.

Autorità espropriante, promotore e beneficiario dell'espropriazione possono avere ruoli distinti. Anche qui il nome del progetto non identifica automaticamente il soggetto competente. Il fascicolo deve mostrare chi esercita il potere, per quale opera, sulla base di quali atti e con quali risorse.

La fase espropriativa deve procedere in coerenza con il progetto. Una variante che interessa nuove particelle può richiedere verifiche ulteriori; la disponibilità materiale di un'area non sostituisce il titolo giuridico; un accordo con il proprietario non può essere descritto come decreto di esproprio. Distinguere acquisizione consensuale, occupazione ed espropriazione evita errori gravi.

Nel caso pratico la risposta segue sei domande: esiste il potere; qual è l'opera; quali aree sono interessate; quali atti producono vincolo e pubblica utilità; come partecipano i proprietari; quale provvedimento consente l'acquisizione. Si chiude con indennità, bilancio, registrazioni e controllo della corrispondenza tra progetto e beni acquisiti.

Un errore procedimentale può incidere sull'efficacia degli atti, sui tempi dell'opera e sulla responsabilità dell'amministrazione. Per questo notifiche, osservazioni, stime, accettazioni e pagamenti devono essere conservati in una sequenza verificabile. La prova orale migliora se il candidato collega garanzia del proprietario e buon esito dell'opera: il rispetto del procedimento protegge entrambi.

La disponibilità delle somme deve accompagnare il procedimento, perché l'acquisizione non può essere separata dalla sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Anche la corrispondenza catastale e progettuale delle aree va controllata prima dell'atto conclusivo.

Ogni scostamento richiede rettifica motivata e documentata.

L'espropriazione per pubblica utilità è un procedimento autoritativo. La pubblica amministrazione può incidere coattivamente sulla proprietà privata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, perseguendo un interesse pubblico e riconoscendo le garanzie previste per il proprietario.

Non è un acquisto volontario. Non è neppure la mera occupazione materiale di un terreno. Il D.P.R. 327/2001 richiede, nella sintesi utile per il concorso, una sequenza di presupposti: vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità e decreto di esproprio. Ogni fase ha regole, comunicazioni e tutele che non possono essere saltate.

Elemento	Che cosa significa	Errore da evitare
Base legale	Il potere espropriativo deve avere fondamento nella legge.	Pensare che basti un interesse generico dell'ente.
Vincolo	Collega il bene al possibile procedimento acquisitivo.	Confonderlo con il trasferimento della proprietà.
Pubblica utilità	Qualifica l'opera o l'intervento ai fini del procedimento.	Trattarla come formula automatica priva di istruttoria.
Indennità	Riconosce la posizione patrimoniale del proprietario secondo la legge.	Dire che l'amministrazione acquisisce senza corrispondere nulla.
Decreto di esproprio	È il provvedimento conclusivo previsto dal procedimento.	Sostituirlo con una semplice delibera o con un sopralluogo.

TRE OROLOGI DIVERSI: VINCOLO, PUBBLICA UTILITÀ, ESECUZIONE

Gli articoli 8, 9, 13, 23 e24 del D.P.R.327/2001 permettono di costruire la sequenza essenziale senza calcolare l'indennità.

Fase	Regola ordinaria e conseguenza
Vincolo preordinato all'esproprio	Dura cinque anni. Entro la sua efficacia deve intervenire la dichiarazione di pubblica utilità; altrimenti decade. La reiterazione richiede un nuovo percorso e motivazione.
Dichiarazione di pubblica utilità	Individua il termine per emanare il decreto. Se non lo stabilisce, valgono cinque anni dall'efficacia dell'atto dichiarativo. La scadenza rende inefface la dichiarazione.
Indennità	Deve essere determinata, anche in via provvisoria, prima del decreto; nel fascicolo vanno ricostruiti accettazione, pagamento o deposito secondo il percorso applicabile.
Decreto di esproprio	È emanato entro l'efficacia della pubblica utilità. Dispone il trasferimento sotto condizione della successiva notifica ed esecuzione.
Esecuzione	Immissione in possesso con verbale entro il termine perentorio di due anni. La sola firma del decreto non equivale all'esecuzione.

Il termine della pubblica utilità può essere prorogato prima della scadenza, per forza maggiore o altre giustificate ragioni, fino a un periodo complessivo di quattro anni secondo l'articolo 13, comma 5 vigente. Restano le discipline speciali: la proroga non è automatica e non si ottiene lasciando scadere l'atto.

La notifica ordinaria del decreto contiene luogo, giorno e ora dell'esecuzione ed è effettuata almeno sette giorni prima; l'articolo23, comma 3, ammette anche la notifica contestuale, con la disciplina prevista per l'eventuale opposizione. Il verbale e lo stato di consistenza sono redatti in contraddittorio; in assenza o rifiuto dell'espropriato intervengono almeno due testimoni non dipendenti del beneficiario. Trascrizione e aggiornamenti catastali completano gli adempimenti previsti.

Caso temporale. Supponi una pubblica utilità efficace dal 1°ottobre2026, senza un termine espresso e senza disposizioni speciali: il decreto deve intervenire entro il quinquennio, salvo una legittima proroga. Se è emanato il 1°settembre2031, la sua esecuzione deve avvenire entro due anni dall'emanazione. Non si può calcolare ogni fase aggiungendo cinque anni alla precedente: vincolo, efficacia della pubblica utilità ed esecuzione decorrono da atti diversi.

Questa è la sequenza amministrativa minima. Occupazione d'urgenza, retrocessione, determinazione analitica dell'indennità e acquisizioni senza titolo richiedono gli specifici presupposti del testo unico; nessuna di queste figure autorizza l'occupazione informale di un'area privata.

27.5 Progetto, contratto, RUP, casi e verifica

DAL PROGETTO AL CONTRATTO: IL RUOLO DEL RUP E IL CICLO DI VITA

Il Codice dei contratti pubblici descrive il ciclo di vita digitale del contratto attraverso programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Nel primo atto di avvio dell'intervento soggetto al Codice, la stazione appaltante o l'ente concedente nomina il responsabile unico del progetto, il RUP, per le fasi del ciclo previste dalla legge.

Per un candidato M-FL02 la lezione è semplice: un'opera pubblica non passa da idea a cantiere con un solo atto. Il RUP non sostituisce progettisti, direttori dei lavori, uffici finanziari o organi politici; presidia il ciclo nei limiti delle attribuzioni e delle competenze necessarie.

Ruolo o struttura	Contributo al ciclo
Organi di indirizzo	Definiscono priorità e programmazione secondo le competenze.
Ufficio tecnico	Cura valutazioni e attività tecniche di competenza.
RUP	Coordina e presidia le fasi del ciclo attribuitegli.
Ufficio finanziario	Verifica copertura, impegni, pagamenti e registrazioni contabili.

Ruolo o struttura	Contributo al ciclo
Contratti/stazione appaltante	Gestisce gli atti di affidamento e i relativi adempimenti.
Direzione ed esecuzione	Verificano che l'intervento sia realizzato secondo gli atti e le regole applicabili.

Questa tabella non sostituisce l'organigramma dell'ente. Serve a ricordare che una procedura corretta richiede competenze coordinate, non un unico ufficio che "fa tutto".

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Sono richiesti L. 56/2014, viabilità, edilizia scolastica, territorio, espropri o lavori pubblici?	Identifica il livello richiesto: amministrativo, tecnico-amministrativo o tecnico specialistico.
A - Aree	A che cosa collego il tema?	Enti locali, pianificazione, patrimonio, contratti, contabilità, procedimento, sicurezza.
N - Nuclei	Quali distinzioni devo dominare?	Strada/opera; programma/progetto; affidamento/esecuzione; esproprio/acquisto volontario.
D - Diario	Dove sbaglio più spesso?	"Basta fare una gara"; "basta l'interesse pubblico"; RUP come unico decisore.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Sequenza atti, tabella ruoli, risposta orale e caso guidato.

CASO GUIDATO: VARIANTE DI SICUREZZA SU UNA STRADA PROVINCIALE

Una Provincia deve intervenire su un tratto stradale con elevata incidentalità. La relazione tecnica propone un'opera di messa in sicurezza; per realizzarla è necessario utilizzare una piccola porzione di un terreno privato. Il finanziamento è già previsto, ma il procedimento non è ancora avviato.

Una risposta debole sarebbe: "La Provincia approva il progetto, espropria il terreno e affida i lavori".

La risposta corretta ricostruisce i passaggi.

Passaggio	Che cosa deve verificare l'ente
Competenza	Titolarità della strada e funzione di area vasta.
Avvio e RUP	Nel primo atto di avvio dell'intervento, nomina del RUP con i requisiti richiesti, a presidio anche di programmazione e progettazione.
Programmazione e risorse	Coerenza dell'intervento con atti dell'ente e copertura finanziaria.
Progetto e istruttoria	Relazione tecnica, autorizzazioni e documentazione richiesta.
Bene privato	Necessità dell'acquisizione e applicazione del procedimento espropriativo, senza scorciatoie.
Contratto	Procedura di affidamento coerente con il Codice e con l'intervento.
Esecuzione	Controllo di tempi, prestazioni, sicurezza e documentazione.
Chiusura	Verifica dell'intervento, pagamento, fascicolo e aggiornamento dei dati patrimoniali.

Risposta modello:

NOTA

La Provincia verifica competenza sulla strada e bisogno, nomina il RUP nel primo atto di avvio e sviluppa programmazione, copertura, progettazione e istruttoria con le professionalità competenti. Poiché serve una porzione di terreno privato, coordina il percorso contrattuale con il procedimento del D.P.R.327/2001: verifica vincolo, pubblica utilità, indennità, decreto ed esecuzione, senza confondere la disponibilità materiale con il titolo giuridico. Controlla infine lavori, pagamenti e aggiornamento patrimoniale. La nomina del RUP non viene rinviata al completamento del progetto.

INFOGRAFICA PRE-EPILOGATIVA: OPERA DI AREA VASTA IN OTTO PASSAGGI

Passaggio	Parola chiave	Controllo essenziale
1	Bisogno	Il problema è documentato?
2	Competenza	L'ente può intervenire su quel bene o quella funzione?
3	Avvio e RUP	La nomina è nel primo atto di avvio?
4	Programma e risorse	L'intervento è coerente con priorità e copertura?
5	Progetto	Gli elaborati e le autorizzazioni sono adeguati?
6	Contratto	Affidamento e documentazione sono corretti?
7	Esecuzione	Prestazioni, tempi e controlli sono tracciati?
8	Chiusura	Verifica, pagamento, fascicolo e patrimonio sono aggiornati?

Se compare un bene privato, inserisci un controllo aggiuntivo fra progetto e contratto: “procedimento espropriativo e garanzie del proprietario”.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Viabilità, rete scolastica, edilizia scolastica e pianificazione possono richiedere la scala di area vasta prevista dalla L. 56/2014.
- Un intervento pubblico passa da bisogno, competenza, programmazione, risorse, progettazione, contratto, esecuzione e verifica.
- Il RUP presidia le fasi previste dal Codice, ma non sostituisce tutte le professionalità tecniche, finanziarie e gestionali.
- L'espropriazione è un procedimento autoritativo: richiede base legale, vincolo, pubblica utilità, indennità e provvedimento conclusivo.
- Interesse pubblico e urgenza non autorizzano l'ente a saltare competenze, atti, controlli o garanzie del privato.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché l'espropriazione per pubblica utilità non può essere ridotta a una semplice acquisizione di terreno?

NOTA

Perché incide coattivamente sulla proprietà privata e deve svolgersi nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Il D.P.R. 327/2001 la configura come procedimento amministrativo con presupposti e garanzie: vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell'indennità e decreto di esproprio. Il candidato deve mostrare che l'interesse pubblico va motivato e tradotto in atti, mentre il proprietario conserva diritti di partecipazione e tutela. Per i termini e i casi speciali occorre consultare il testo vigente e la disciplina settoriale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'opera è utile alla collettività, la Provincia può occupare subito il terreno e formalizzare gli atti dopo?

No. L'utilità dell'opera non cancella il procedimento. Anche quando l'ordinamento prevede strumenti per situazioni particolari, l'ente deve agire entro i presupposti, le competenze e le garanzie fissate dalla legge. Una risposta professionale non inventa scorciatoie: distingue l'interesse pubblico dalla legittimità dell'azione amministrativa.

ERRORE TIPICO

L'errore frequente è separare il lavoro pubblico in due frasi: "prima la gara, poi il cantiere". In questo modo spariscono programmazione, copertura, progetto, RUP, controlli e chiusura del fascicolo.

Usa invece la sequenza:

NOTA

bisogno -> competenza -> primo atto di avvio e RUP -> programma e risorse -> progetto -> affidamento -> esecuzione -> verifica -> pagamento.

Se serve un bene privato, aggiungi il procedimento espropriativo. Se la traccia richiede dettagli tecnici, rinvia al professionista competente e alla fonte specifica.

MINI-ESERCIZIO

Costruisci la sequenza amministrativa minima per un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio scolastico gestito dall'ente di area vasta. Inserisci anche il controllo da fare se l'intervento richiede acquisizione di una piccola area privata adiacente.

Fase	Atto o attività	Ufficio/ruolo	Controllo
Bisogno			
Competenza			
Avvio e RUP			
Programmazione e risorse			
Progettazione			
Area privata, se necessaria			
Affidamento			
Esecuzione e chiusura			

Soluzione guida:

Fase	Atto o attività	Ufficio/ruolo	Controllo
Bisogno	Segnalazione, sopralluogo e relazione.	Tecnico/patrimonio.	Rischio, urgenza e destinazione dell'immobile.
Competenza	Verifica della titolarità dell'edificio e della funzione.	Ufficio competente.	Ente proprietario e disciplina di settore.
Avvio e RUP	Primo atto di avvio e nomina del RUP.	Stazione appaltante/ente.	Requisiti, competenze e fasi da presidiare fin dall'avvio.
Programmazione e risorse	Inserimento o coerenza con gli atti dell'ente e copertura.	Indirizzo, tecnico, finanziario.	Priorità, stanziamento e quadro economico.

Fase	Atto o attività	Ufficio/ruolo	Controllo
Progettazione	Elaborati e autorizzazioni necessarie.	Tecnici competenti.	Adeguatezza della soluzione e documentazione.
Area privata, se necessaria	Verifica del procedimento espropriativo.	Ufficio espropri, tecnico e amministrativo.	Vincolo, pubblica utilità, indennità e garanzie.
Affidamento	Procedura e contratto.	RUP, contratti, finanziario.	Regole applicabili, tracciabilità e copertura.
Esecuzione e chiusura	Controllo, verifica, pagamento e fascicolo.	Tecnico, RUP, finanziario, patrimonio.	Prestazione, documenti e aggiornamento del bene.

DIARIO ERRORI

Errore	Correzione
Attribuisco ogni strada alla Provincia.	Verifico titolarità della strada e competenza effettiva.
Tratto una scuola come un immobile qualsiasi.	Collego bene, sicurezza, servizio pubblico, programmazione e lavori.
Dico che la gara esaurisce il lavoro pubblico.	Ricostruisco l'intero ciclo fino alla verifica e al pagamento.
RUP uguale unico decisore.	Distinguo coordinamento del ciclo, uffici e professionalità competenti.
Esproprio uguale acquisto.	Richiamo procedimento, presupposti, indennità e tutela del proprietario.
L'urgenza cancella gli atti.	L'urgenza va motivata e tracciata; non elimina legalità e controlli.

CHECKLIST FINALE

- so spiegare perché viabilità ed edilizia scolastica sono temi di area vasta?
- so distinguere ente competente, proprietario del bene e ufficio che istruisce?
- so ricostruire il ciclo di un lavoro pubblico oltre l'affidamento?
- so collocare il RUP senza attribuirgli funzioni improprie?

- so elencare i presupposti essenziali dell'espropriazione?
- so spiegare perché l'interesse pubblico non basta da solo?
- so indicare quando serve il rinvio a un modulo tecnico o alla fonte vigente?

▣ Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo controllo davanti a un intervento tecnico di area vasta? A. Il nome dell'impresa. B. Il collaudo. C. La titolarità della funzione e del bene. D. Il pagamento.

Risposta corretta: C. Fonte, competenza e titolarità determinano chi programma, progetta, affida e controlla.

QUIZ 2

La sicurezza di una strada coincide con la sola esecuzione dei lavori? A. No: comprende conoscenza del bene, priorità, manutenzione, gestione e controllo. B. Sì. C. Solo in emergenza. D. Solo dopo un incidente.

Risposta corretta: A. Il lavoro è una fase di un ciclo amministrativo e manutentivo più ampio.

QUIZ 3

Perché l'edilizia scolastica richiede raccordo tra enti? A. Perché proprietà, gestione dell'edificio e organizzazione del servizio scolastico possono coinvolgere soggetti diversi. B. Perché decide sempre la scuola. C. Perché non usa contratti. D. Perché è materia privata.

Risposta corretta: A. La risposta deve separare competenze sull'immobile, sicurezza, servizio e finanziamento.

QUIZ 4

La pianificazione di area vasta sostituisce automaticamente gli strumenti comunali? A. No: coordina interessi sovracomunali secondo fonti e rapporti di compatibilità applicabili. B. Sì. C. Solo per le scuole. D. Solo se finanziata dalla Regione.

Risposta corretta: A. Scala vasta e autonomia comunale devono essere raccordate, non confuse.

QUIZ 5

L'interesse pubblico basta per espropriare? A. Sì. B. Solo con fondi UE. C. No: servono potere, procedimento, partecipazione, atti ed indennità secondo il D.P.R. 327/2001. D. Solo per una strada.

Risposta corretta: C. L'espropriazione è un procedimento tipico e garantito, non una conseguenza informale del progetto.

QUIZ 6

Qual è la funzione del RUP nel ciclo contrattuale? A. Sostituire tutti gli organi. B. Approvare il bilancio. C. Determinare ogni indennità. D. Presidiare i compiti attribuiti nel ciclo dell'intervento secondo il D.Lgs. 36/2023.

Risposta corretta: D. Il ruolo va descritto sulla disciplina vigente, distinguendolo da progettista, direttore dei lavori e organi decisionali.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante lavori su una strada provinciale emerge una criticità di sicurezza che richiede una variante e interessa un'area privata. L'ufficio deve verificare titolarità della strada, progetto e copertura; qualificare necessità e ammissibilità della variante; individuare competenze di RUP, progettista, direzione lavori e organo approvante; valutare autorizzazioni, effetti sul contratto, tempi e controlli. Se occorre acquisire l'area, deve coordinare progettazione e procedimento espropriativo, garantendo partecipazione e atti previsti. Nessun pagamento o occupazione può fondarsi sulla sola urgenza dichiarata: fascicolo, motivazione, risorse e garanzie devono restare coerenti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo vigente.
- Legge 11 gennaio 1996, n.23, art.3, sul riparto degli obblighi di edilizia scolastica.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente.
- Normativa ufficiale applicabile a viabilità, edilizia scolastica, sicurezza e pianificazione territoriale.
- Leggi regionali, statuto, programmi e regolamenti dell'ente interessato.

Contratti, servizi pubblici locali e società partecipate

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Quando un ente territoriale deve assicurare un servizio alla comunità, la domanda non è soltanto “chi eseguirà la prestazione?”. Occorre stabilire quale bisogno collettivo va soddisfatto, chi resta responsabile delle scelte pubbliche, quale forma di gestione è coerente con la legge, come si misurano qualità e costi, quali atti documentano il controllo.

Qui si incontrano tre istituti che in prova vengono spesso confusi: contratto pubblico, servizio pubblico locale e società partecipata. Possono comparire nella stessa vicenda, ma non sono sinonimi. Un contratto può servire a procurare una prestazione; un servizio pubblico locale riguarda un’attività di interesse economico generale resa a livello locale; una società partecipata è un soggetto societario nel quale un’amministrazione detiene una partecipazione. La società può gestire un servizio, ma l’ente non smette per questo di programmare, indirizzare e controllare.

Il candidato M-FL02 non deve ricostruire l’intero Codice dei contratti o tutta la disciplina societaria. Deve saper leggere il fascicolo dell’ente: bisogno pubblico, scelta organizzativa, atto motivato, rapporto con il gestore, risultati per utenti e finanza pubblica.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper:

1. distinguere appalto, concessione, servizio pubblico locale e società partecipata;
2. spiegare perché l’affidamento non esaurisce i doveri dell’ente;
3. riconoscere la funzione del contratto di servizio e degli indicatori di qualità;
4. collocare una società in house senza confonderla con un ufficio interno;
5. collegare partecipazione societaria, motivazione, sostenibilità e revisione periodica;
6. indicare quando una domanda richiede il rinvio alla disciplina settoriale o al modulo specialistico sugli appalti.

28.1 Tre piani e qualificazione della scelta pubblica

SPIEGAZIONE TEORICA

TRE PIANI, UNA SOLA RESPONSABILITÀ PUBBLICA

La prima operazione consiste nel qualificare il bisogno. Se l'ente acquista una prestazione per il proprio funzionamento, il baricentro è il contratto pubblico. Se organizza un'attività destinata stabilmente alla collettività, occorre verificare la disciplina del servizio pubblico locale. Se utilizza o mantiene una società, entra anche il piano della partecipazione pubblica. Nella stessa vicenda possono comparire tutti e tre, ma ciascuno conserva presupposti e controlli propri.

La scelta non parte dal nome del soggetto. Una società partecipata può svolgere attività diverse; un servizio può essere gestito con forme differenti; un contratto può essere strumentale all'erogazione del servizio. Il funzionario deve partire da oggetto, destinatari, rischio, corrispettivo, poteri dell'ente e disciplina settoriale, evitando formule come «è pubblico perché la società è pubblica».

Piano	Domanda centrale	Atto o evidenza
Contratto	che cosa acquista o affida l'ente?	programmazione, decisione, contratto
Servizio	quale bisogno della collettività deve garantire?	scelta di gestione, obblighi di servizio
Società	perché l'ente partecipa e come governa il rischio?	motivazione, statuto, controlli, razionalizzazione

La responsabilità pubblica resta in capo all'ente per le decisioni che la legge gli assegna. Esternalizzare una prestazione o costituire una società non esternalizza programmazione, motivazione e controllo. L'amministrazione deve definire risultati attesi, acquisire dati e intervenire sugli scostamenti con gli strumenti disponibili.

In prova conviene usare una sequenza di sette domande: bisogno, qualificazione giuridica, competenza, opzioni, motivazione, strumento attuativo e controllo. Il metodo impedisce di discutere subito di gara o in house quando non è stato ancora chiarito se si tratta di servizio, acquisto o partecipazione.

La qualificazione incide anche sul rischio. Nel contratto l'ente controlla l'adempimento e applica i rimedi pattuiti; nel servizio deve garantire agli utenti continuità e qualità; nella società affronta inoltre governance, patrimonio e risultati dell'organismo partecipato. Confondere questi rischi porta a usare un solo indicatore, spesso il bilancio, per fenomeni diversi.

Esempio: affidare manutenzione dei mezzi è un contratto strumentale; organizzare il trasporto per la collettività riguarda il servizio; detenere quote del gestore riguarda la partecipazione. La stessa politica pubblica genera tre fascicoli coordinati, non un unico atto indistinto.

La soluzione si chiude indicando quale ufficio raccoglie i dati e quale organo valuta i risultati. Senza questa attribuzione, la responsabilità pubblica resta affermata soltanto in astratto.

La qualificazione va motivata nel fascicolo prima della scelta attuativa.

La motivazione deve essere concreta e verificabile.

Un caso pratico può contenere tutti e tre i piani. La Città metropolitana decide come organizzare un servizio di trasporto locale; individua un gestore; stipula o disciplina un rapporto di servizio; controlla corse, accessibilità, investimenti e flussi finanziari. Se il gestore è una società partecipata, occorre verificare anche il perché della partecipazione e il modo in cui l'ente esercita il proprio controllo.

Istituto	Domanda essenziale	Che cosa non bisogna confondere
Contratto pubblico	Come l'ente acquisisce lavori, servizi o forniture, oppure affida una concessione?	Il contratto non coincide automaticamente con un servizio pubblico locale.
Servizio pubblico locale	Quale attività di interesse economico generale deve essere assicurata alla comunità locale?	Il servizio non si esaurisce nella procedura di scelta del gestore.
Società partecipata	Per quale finalità l'ente detiene o usa una partecipazione societaria?	La partecipata non è un settore dell'ente e non annulla i doveri di indirizzo e controllo.
Società in house	Esistono le condizioni legali per un affidamento diretto e per il controllo analogo?	La sola proprietà pubblica delle quote non basta a descrivere correttamente il rapporto.

La regola utile per l'orale è questa: prima si individua il bisogno e la funzione pubblica; poi si esamina il modello organizzativo e contrattuale; infine si controlla la gestione. Partire dalla parola “gara” porta spesso fuori strada.

APPALTO O CONCESSIONE: DOVE STA IL RISCHIO

Nell'appalto l'amministrazione acquisisce una prestazione contro un corrispettivo; l'operatore risponde della corretta esecuzione. Nella concessione, l'articolo 177 del D.Lgs.36/2023 richiede il trasferimento di un rischio operativo legato alla domanda, all'offerta o a entrambe: in condizioni operative normali non deve essere garantito il recupero degli investimenti o dei costi sostenuti. L'esposizione a una perdita deve essere effettiva, non nominale o trascurabile.

Il rischio di domanda riguarda, per esempio, quanti utenti utilizzeranno il servizio; quello di offerta riguarda la capacità dell'offerta di corrispondere ai livelli contrattuali nelle condizioni rilevanti. Non basta il comune rischio di eseguire male il contratto. Contano l'assetto economico e le clausole, non il titolo dato all'atto. Un contributo pubblico può essere compatibile con la concessione; una garanzia che sollevi l'operatore da ogni perdita potenziale assicurando ricavi almeno pari a investimenti e costi comporta invece l'applicazione della disciplina degli appalti.

Confronto. Un ente remunera integralmente un servizio a prezzo stabilito e sopporta l'andamento della domanda: il solo incasso di tariffe per suo conto non basta a qualificare una concessione. Se invece il gestore finanzia gli investimenti e i ricavi dipendono dall'utilizzo, con un rischio economico effettivamente trasferito, il quadro può essere concessorio. In prova occorre verificare dati e piano economico-finanziario prima di concludere.

28.2 Ciclo dei contratti pubblici

DALL'ESIGENZA AL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Il ciclo contrattuale inizia prima della procedura di affidamento. L'ente identifica il fabbisogno, verifica coerenza con programmazione e bilancio, definisce oggetto e risultati, sceglie il percorso consentito e prepara gli atti necessari. Una descrizione vaga del bisogno produce criteri, offerte e controlli deboli.

Il D.Lgs. 36/2023 organizza il ciclo mediante principi, responsabilità e fasi. Il RUP presidia i compiti attribuiti lungo l'intervento; organi e strutture competenti adottano decisioni, svolgono la procedura e controllano l'esecuzione. Il candidato deve distinguere RUP, responsabile di fase quando previsto, commissione, direttore dell'esecuzione o dei lavori e organo che assume la decisione.

Affidamento ed esecuzione sono collegati. Requisiti, criteri, offerta e clausole contrattuali preparano ciò che l'ente potrà verificare dopo. Se il contratto non definisce livelli, tempi, dati e conseguenze degli scostamenti, il controllo rischia di ridursi alla verifica della fattura.

Durante l'esecuzione occorre accertare prestazioni, modifiche, sospensioni, tempi, pagamenti e contestazioni secondo il contratto e la disciplina vigente. Una modifica utile non è per ciò solo ammissibile; deve essere qualificata, motivata e autorizzata dal soggetto competente. Il fascicolo conserva la continuità tra decisione iniziale ed esito.

La chiusura comprende verifica della prestazione, adempimenti conclusivi, pagamento e valutazione dei risultati. Nell'orale la risposta efficace non elenca sigle: mostra come programmazione, affidamento ed esecuzione formano una sola catena di responsabilità.

Digitalizzazione e tracciabilità accompagnano il ciclo ma non ne cambiano la logica. Piattaforme, CIG e flussi informativi consentono identificazione e pubblicità secondo le regole applicabili; non sostituiscono la decisione motivata né la verifica della prestazione. Un dato inserito correttamente può descrivere un atto sostanzialmente carente.

Il controllo dell'esecuzione deve essere progettato prima dell'affidamento. Indicatori, livelli di servizio, modalità di verifica, contestazioni e conseguenze devono essere coerenti con l'oggetto. Se una prestazione non è misurabile, l'ente deve definire evidenze qualitative e responsabilità di verifica, evitando accettazioni automatiche.

In caso di scostamento, l'ufficio qualifica gravità, cause ed effetti, attiva il contraddittorio previsto e adotta il rimedio competente. La tempestività protegge servizio, risorse e posizione dell'amministrazione.

La valutazione conclusiva alimenta inoltre la programmazione successiva: prestazioni insufficienti, fabbisogni mutati e criticità ricorrenti devono incidere sul nuovo affidamento, non restare note isolate.

Il ciclo si chiude quindi tornando al fabbisogno iniziale.

Questo confronto rende misurabile l'efficacia dell'acquisto pubblico.

Il Codice dei contratti pubblici disciplina appalti e concessioni delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Per il livello richiesto in questo modulo, il contratto va letto come ciclo: fabbisogno, programmazione, progettazione o definizione della prestazione, affidamento, stipula, esecuzione, verifica e pagamento.

Il ciclo digitale previsto dal Codice riguarda programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Nel primo atto di avvio dell'intervento soggetto al Codice, l'ente nomina il RUP per le fasi previste dalla legge. Il RUP presidia il procedimento nei limiti delle attribuzioni; non concentra in sé le competenze dell'organo politico, dell'ufficio finanziario, del tecnico di settore o del gestore.

Passaggio	Domanda di controllo dell'ente
Fabbisogno	Quale esigenza collettiva o organizzativa deve essere soddisfatta?
Programmazione e risorse	L'intervento ha una base programmatica e una copertura coerente?
Scelta del modello	Occorre acquisire una prestazione, affidare una gestione o organizzare un servizio pubblico locale?
Affidamento	La procedura e gli atti sono coerenti con il quadro applicabile?
Contratto o atto di regolazione	Sono chiari prestazioni, obblighi, durata, controlli e responsabilità?
Esecuzione	L'ente registra disservizi, risultati, spese, prestazioni e rimedi?

Passaggio	Domanda di controllo dell'ente
Chiusura o rinnovo	La verifica della gestione giustifica le decisioni successive?

Nei contratti pubblici il principio del risultato non permette scorciatoie. L'interesse pubblico deve essere conseguito con legalità, trasparenza e concorrenza. Anche un servizio utile, se gestito senza istruttoria, atti e controlli, espone l'ente a un problema amministrativo prima ancora che operativo.

28.3 Servizi pubblici locali

UTENTI, QUALITÀ E CONTINUITÀ

Un servizio pubblico locale risponde a un bisogno della collettività che l'ente assume tra le proprie responsabilità secondo legge e disciplina settoriale. Prima di scegliere il gestore occorre definire perimetro, utenti, standard, accessibilità, continuità, costi e obblighi di servizio. La forma di gestione viene dopo questa istruttoria.

Il D.Lgs. 201/2022 disciplina il riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, da coordinare con le norme settoriali. Il candidato non deve qualificare ogni attività comunale o provinciale come servizio pubblico economico: deve verificare natura dell'attività, mercato, destinatari, modalità di remunerazione e specifica fonte applicabile.

L'articolo 2 riguarda servizi erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo su un mercato, che senza intervento pubblico non sarebbero svolti o avrebbero condizioni diverse di accessibilità, continuità, qualità, sicurezza o non discriminazione. Non è necessario che ogni utente paghi direttamente una tariffa; non basta neppure che l'ente chiami un'attività «servizio pubblico». Il decreto riguarda la rilevanza economica; servizi privi di tale carattere e funzioni amministrative non vanno assoggettati automaticamente alla stessa disciplina.

La scelta della modalità di gestione richiede confronto e motivazione. Gestione mediante operatori selezionati, società mista, in house o altre forme consentite non sono etichette equivalenti. Cambiano presupposti, distribuzione del rischio, poteri dell'ente e tipo di controllo. La disciplina vigente e quella settoriale determinano il percorso concreto.

L'articolo 14 distingue affidamento a terzi mediante evidenza pubblica, società mista e in house; la gestione in economia o mediante azienda speciale è prevista, in questo elenco, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. Prima dell'avvio della procedura la relazione di scelta espone alternative, costi, qualità, investimenti, risultati attesi, obblighi di servizio pubblico ed eventuali compensazioni, evitando sovracompensazioni. Per il trasporto pubblico locale l'articolo 32 coordina queste regole con la disciplina europea e settoriale: non si può risolvere ogni affidamento di trasporto usando solo la disciplina generale degli appalti.

Il contratto di servizio traduce la scelta in obblighi verificabili: prestazioni, standard, indicatori, flussi informativi, corrispettivi o regole economiche, continuità, reclami, controlli e conseguenze dell'inadempimento. La carta dei servizi e gli strumenti di relazione con gli utenti completano il presidio della qualità secondo il settore.

Il controllo deve guardare risultati e non soltanto atti. Puntualità, copertura, continuità, qualità percepita, reclami, costi e investimenti possono concorrere alla valutazione, se pertinenti e misurati correttamente. L'ente deve verificare i dati del gestore e conservare capacità di indirizzo e reazione.

Esempio: nel trasporto locale, approvare il bilancio della società non dimostra che corse e standard siano rispettati. Servono dati del servizio, controlli e confronto con gli obblighi assunti. Questa distinzione è centrale nelle prove.

Anche il punto di vista dell'utente conta: accesso alle informazioni, reclami e continuità rendono osservabile la qualità promessa e aiutano l'ente a individuare disservizi non visibili nei soli dati finanziari.

Gli esiti devono tornare nella programmazione e nel contratto di servizio.

Solo così il controllo produce correzioni concrete.

Il D.Lgs. 201/2022 riordina la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. Il suo punto di vista è diverso da quello di una singola gara: considera il servizio, gli utenti, la qualità, la sicurezza, l'accessibilità, la continuità e il rapporto tra ente, gestore e regolazione di settore.

Un servizio pubblico locale di rilevanza economica non è identificato dal nome del gestore. La domanda corretta è: quale attività l'ente deve organizzare per soddisfare un'esigenza della collettività, entro quale disciplina di settore e con quali obblighi di servizio pubblico? Trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti, servizio idrico e altri servizi a rete richiedono poi verifiche settoriali: il capitolo fornisce una griglia, non sostituisce quella disciplina.

Il decreto distingue l'organizzazione del servizio, le forme di gestione, le reti e le dotazioni patrimoniali, il rapporto di pubblico servizio, la vigilanza e la tutela dell'utenza. Per il candidato questa struttura suggerisce una risposta ordinata.

Profilo	Cosa deve verificare l'ente
Interesse pubblico	Il servizio risponde a un bisogno locale effettivo e definito?
Competenza	Quale ente organizza il servizio e quali altri soggetti hanno funzioni di regolazione?
Gestione	La scelta del gestore è istruita e motivata secondo le norme applicabili?
Rapporto di servizio	Obblighi, standard, investimenti, informazioni e controlli sono documentati?

Profilo	Cosa deve verificare l'ente
Utenti	Accessibilità, continuità, qualità e gestione dei reclami sono monitorate?
Risultati	Costi, prestazioni, disservizi e obiettivi orientano le decisioni dell'ente?

Il contratto di servizio ha una funzione pratica: traduce la decisione organizzativa in obblighi verificabili. Non basta indicare il soggetto gestore. L'ente deve poter controllare cosa viene erogato, con quali standard, come si documentano le prestazioni e quali conseguenze seguono a un inadempimento. I contenuti puntuali dipendono dal settore e dall'atto concreto; non vanno inventati in una risposta concorsuale.

28.4 Società partecipate e controllo dell'ente socio

LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE GIUSTIFICATA

Il D.Lgs. 175/2016 richiede che costituzione, acquisizione e mantenimento di partecipazioni siano ricondotti alle finalità consentite e sorretti da motivazione. La società possiede soggettività distinta dall'ente: patrimonio, organi e responsabilità non si confondono con quelli dell'amministrazione, anche quando la partecipazione è totalitaria.

La motivazione deve spiegare necessità dello strumento, sostenibilità e coerenza con le alternative disponibili. La razionalizzazione periodica verifica se le ragioni permangono, se esistono criticità e quali interventi siano necessari. Non è un adempimento meramente descrittivo.

Il controllo richiede flussi tempestivi, obiettivi misurabili e distinzione tra poteri del socio e funzioni degli organi societari. L'ente non può gestire informalmente la società ignorandone l'autonomia.

Ogni intervento deve rispettare competenze e forme previste.

Una società partecipata è una società nella quale una pubblica amministrazione detiene una partecipazione. Ha una propria soggettività giuridica e opera secondo le regole societarie applicabili. La presenza pubblica, tuttavia, richiede una motivazione e un controllo coerenti con le finalità istituzionali e con la finanza dell'ente.

Il D.Lgs. 175/2016 richiede che la scelta di costituire una società o acquisire una partecipazione sia analiticamente motivata, salvo i casi previsti dalla legge. La motivazione riguarda la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni della scelta, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e il confronto con la gestione diretta o esternalizzata.

Momento	Domanda corretta	Errore frequente
Costituzione o acquisto	Perché questa partecipazione è necessaria e sostenibile?	Trattare la partecipazione come un investimento libero dell'ente.
Gestione	Quali indirizzi, informazioni e controlli spettano al socio pubblico?	Pensare che l'ente possa dirigere ogni atto societario come un ufficio interno.
Affidamento in house	Esistono i presupposti normativi, incluso il controllo analogo, per l'affidamento diretto?	Dire che basta possedere tutte o alcune quote della società.
Revisione	La partecipazione continua a essere coerente con finalità, risultati e sostenibilità?	Considerare la scelta irreversibile dopo la costituzione.

IN HOUSE: TRE REQUISITI DA VERIFICARE INSIEME

Gli articoli 2 e 16 del D.Lgs. 175/2016 richiedono un assetto concreto, non la sola presenza di quote pubbliche.

Requisito	Verifica
Controllo analogo, anche congiunto	Influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, analoga a quella sui propri servizi. Statuto e accordi devono rendere effettivo il controllo degli enti affidanti.
Attività prevalente	Lo statuto prevede che oltre l'80% del fatturato derivi dai compiti affidati dall'ente o dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore è ammessa alle condizioni di economia di scala o recupero di efficienza previste dalla norma.
Capitale	Assenza di capitale privato, salvo partecipazioni prescritte dalla legge senza controllo, veto o influenza determinante sulla società.

Caso di confine. Su 10 milioni di fatturato, 8 milioni relativi ai compiti affidati dagli enti soci rappresentano l'80% esatto: non soddisfano «oltre l'80%». Con 8,2 milioni la quota è 82%, ma il rispetto di questo dato non dimostra da solo il controllo analogo o il requisito del capitale. La partecipazione pubblica totalitaria può quindi non bastare per l'in house.

Per gli affidamenti di SPL sopra le soglie europee, l'articolo 17 del D.Lgs. 201/2022 richiede una motivazione qualificata del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività. Nei casi del comma 3 la stipula segue il decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito ANAC: non va confusa con il diverso termine ordinario di stipula degli appalti. Restano il contratto di servizio, la verifica dei risultati e gli ulteriori presupposti applicabili.

DUE VERIFICHE ANNUALI COLLEGATE

La revisione delle partecipazioni, articolo 20 TUSP, riguarda l'assetto delle società detenute direttamente o indirettamente, con le esclusioni previste dalla legge. L'amministrazione adotta l'analisi entro il 31 dicembre di ogni anno e, quando ricorrono i presupposti, un piano di razionalizzazione con tempi e modalità. Se ha adottato il piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo approva anche la relazione sulla sua attuazione. Non basta riscrivere l'elenco delle quote: occorre motivare mantenimento o interventi.

La ricognizione dei servizi, articolo 30 del D.Lgs. 201/2022, riguarda invece l'andamento economico, l'efficienza, la qualità e gli obblighi del contratto di servizio. Sono tenuti i Comuni o le loro forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché Città metropolitane, Province e altri enti competenti, ciascuno per il proprio ambito o bacino. La relazione è aggiornata annualmente, contestualmente all'analisi delle partecipazioni; per i servizi in house ne costituisce appendice. Un servizio affidato a un gestore privato può dunque rientrare nella ricognizione anche quando non esiste una partecipazione societaria da esaminare.

Nel testo vigente, se emerge una gestione insoddisfacente per cause dipendenti dal gestore, l'ente deve analizzare le cause e adottare l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 30, commi 1-bis e seguenti, imponendo un piano correttivo entro tre mesi. Rilevano le condizioni legali: perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere l'equilibrio, risultati significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi, oppure almeno due indicatori di qualità significativamente inferiori ai livelli applicabili. Atto e piano sono trasmessi ad ANAC per la pubblicazione.

Omissione, inefficacia del piano o grave inadempimento nell'attuazione richiamano il potere di risoluzione anticipata nei presupposti dell'articolo 27, comma 3. Il semplice reclamo di un utente non determina da solo la risoluzione: è un segnale da verificare e documentare. Esempio: l'ente riceve dati di corse soppresse e rileva due indicatori molto inferiori agli standard; verifica dati e responsabilità, valuta se ricorre la condizione normativa, formula l'indirizzo e controlla il piano e i suoi esiti. Approvare soltanto il bilancio della società lascerebbe aperto il problema del servizio.

ENTE SOCIO, GESTORE E CONTROLLI: CHI FA CHE COSA

L'ente territoriale non può limitarsi a ricevere un bilancio o a nominare un rappresentante. Deve conservare una traccia del rapporto tra scelta pubblica, risorse impiegate e risultato per la collettività. Questo vale sia quando affida un servizio a un operatore selezionato, sia quando ricorre a una società partecipata o in house.

Soggetto	Funzione nel caso	Documento o evidenza utile
Organo competente dell'ente	Definisce indirizzi e assume gli atti di propria competenza.	Deliberazione, atto di indirizzo, programmazione.
Struttura amministrativa	Istruisce, cura gli atti e segue l'esecuzione.	Relazione istruttoria, fascicolo, comunicazioni.
RUP o responsabile individuato	Presidia le fasi del contratto attribuitegli.	Atto di avvio, atti del procedimento, monitoraggio.
Gestore	Eroga il servizio secondo il rapporto regolato con l'ente.	Report, dati di qualità, segnalazioni e rendiconti.
Ente socio, se presente	Esercita indirizzo e controllo societario nei limiti di legge e degli atti societari.	Atti del socio, piani, esiti della revisione.
Utenti	Ricevono il servizio e possono far emergere disservizi o bisogni.	Reclami, segnalazioni, indicatori di accessibilità e qualità.

La distinzione tra controllo contrattuale e controllo societario è utile. Il primo riguarda l'esecuzione di un rapporto: prestazioni, tempi, standard e corrispettivi. Il secondo riguarda la posizione dell'ente come socio e la coerenza della partecipazione con finalità e vincoli pubblici. Possono convivere, ma non sono la stessa attività.

28.5 Tracciabilità, caso integrato e verifica

CIG, CUP, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ: USARE LE SIGLE CON PRECISIONE

Nel fascicolo di un intervento o di un servizio possono comparire sigle che il candidato deve leggere correttamente. Il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini di tracciabilità e monitoraggio; il CUP identifica un progetto di investimento pubblico. Non sono intercambiabili. Una gestione corretta collega titolo di spesa, prestazione eseguita, documentazione contabile e pagamento.

Elemento	A che cosa serve	Errore da evitare
CIG	Riconduce flussi e dati alla procedura o al contratto.	Usarlo come sinonimo di progetto di investimento.
CUP	Identifica il progetto di investimento pubblico.	Attribuirlo automaticamente a ogni acquisto corrente.
Verifica della prestazione	Accerta che il gestore abbia eseguito quanto dovuto.	Pagare soltanto perché è arrivata una fattura.
Tracciabilità e fascicolo	Rendono ricostruibili atti, flussi e controlli.	Ridurre il controllo alla sola firma del contratto.

Per codici, piattaforme, adempimenti e sequenze operative si consulta il testo vigente e, se il bando lo richiede, il modulo specialistico sugli appalti. In questo capitolo conta la logica: pagare e rendicontare sono l'ultima parte di una catena di atti e verifiche.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
B - Bando	Il programma cita contratti, SPL, partecipate, in house o controllo analogo?	Individua il livello richiesto: base, ente locale o appalti specialistici.
A - Aree	A quali materie collego la traccia?	Enti locali, contratti, contabilità, trasparenza, organizzazione e controlli.
N - Nuclei	Quali distinzioni devo dominare?	Appalto/SPL; gestore/ente; partecipata/in house; controllo contrattuale/societario; CIG/CUP.
D - Diario	Quali errori devo segnare?	“La partecipata sostituisce l'ente”; “servizio pubblico uguale gara”; “controllo uguale nomina”.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione
O - Output	Che cosa devo saper produrre?	Risposta orale, tabella ruoli, caso guidato e check-list di controllo.

CASO GUIDATO: SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE E SOCIETÀ IN HOUSE

Una Città metropolitana deve riorganizzare un servizio di trasporto pubblico locale. La società che oggi gestisce il servizio è partecipata da più enti territoriali. Alcuni amministratori propongono di rinnovare il rapporto perché la società è “già pubblica”; l’ufficio chiede invece quali verifiche siano necessarie prima di decidere.

La formula “è già pubblica” non risolve il caso. Occorre distinguere il bisogno di mobilità, la competenza dell’ente, la disciplina settoriale del trasporto, la forma di gestione, la posizione societaria e il rapporto di servizio.

Verifica	Domanda operativa
Servizio	Quale bisogno degli utenti deve essere assicurato e con quali obiettivi di qualità e continuità?
Competenza e settore	Quali enti e quali regole di settore intervengono nel trasporto locale?
Forma di gestione	La scelta è istruita e motivata secondo il D.Lgs. 201/2022 e le altre norme applicabili?
Partecipazione	La presenza dell’ente nella società resta necessaria, sostenibile e coerente con le finalità istituzionali?
In house	Esistono i presupposti effettivi del controllo analogo congiunto e dell’affidamento diretto?
Rapporto di servizio	Standard, dati, investimenti, informazioni agli utenti e controlli sono determinati?
Monitoraggio	Come l’ente registra risultati, disservizi, costi e decisioni correttive?

Risposta modello:

NOTA

La Città metropolitana non può fondare la decisione sulla sola natura pubblica della società. Deve partire dal bisogno di mobilità e dalla competenza, applicare la disciplina di settore e verificare la forma di gestione prevista dal quadro dei servizi pubblici locali. Se valuta un affidamento in house, deve accertare i relativi presupposti, incluso il controllo analogo, e motivare gli atti necessari. Come socio, deve inoltre verificare che il mantenimento della partecipazione sia coerente con finalità istituzionali, sostenibilità e risultati. Il contratto o l'atto di servizio deve rendere controllabili prestazioni, standard, informazioni e monitoraggio dell'utenza.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Contratto pubblico, servizio pubblico locale e società partecipata sono istituti collegati ma diversi.
- L'affidamento è una fase: l'ente deve controllare anche esecuzione, qualità, spesa e risultati.
- Il D.Lgs. 201/2022 guarda al servizio, agli utenti, alle forme di gestione e al rapporto di pubblico servizio.
- Il D.Lgs. 175/2016 richiede che la partecipazione pubblica sia necessaria, motivata e sottoposta a controllo e revisione.
- Una società in house richiede controllo analogo, attività prevalente e requisito del capitale: la sola proprietà pubblica non basta.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Servizio pubblico locale e appalto sono sinonimi?

NOTA

No. Il servizio pubblico locale riguarda un'attività di interesse economico generale svolta a livello locale e richiede che l'ente consideri utenti, qualità, continuità, organizzazione e controllo. L'appalto è uno strumento contrattuale con cui l'amministrazione acquisisce una prestazione; in base al caso possono rilevare anche concessioni o altre forme di gestione disciplinate dalla legge. Una risposta completa distingue la funzione pubblica del servizio dalla tecnica contrattuale o organizzativa scelta per assicurarla.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un ente possiede una società partecipata, può affidarle direttamente qualsiasi servizio senza ulteriore istruttoria?

No. La partecipazione societaria non basta. L'ente deve verificare finalità, motivazione, disciplina del servizio, forma di gestione e, per l'in house, i presupposti previsti dalla legge. Anche dopo l'affidamento conserva compiti di controllo sulla gestione e sui risultati.

ERRORE TIPICO

L'errore ricorrente è dire: "L'ente crea una partecipata e quindi non deve più fare la gara". La frase mette insieme, senza distinguerli, scelta societaria, disciplina del servizio e procedura di affidamento.

Usa invece questa sequenza:

NOTA

bisogno collettivo -> competenza -> disciplina del servizio -> scelta motivata della gestione -> rapporto di servizio -> controllo di esecuzione e risultati -> verifica della partecipazione.

MINI-ESERCIZIO

Un ente di area vasta riceve molte segnalazioni sulla qualità di un servizio affidato a una società partecipata. Compila la check-list iniziale per l'istruttoria, senza decidere in anticipo se il gestore abbia torto o ragione.

Controllo	Domanda da compilare
Servizio e utenti	Quali prestazioni e standard risultano dagli atti?
Rapporto con il gestore	Esiste un contratto o atto di servizio aggiornato e accessibile nel fascicolo?
Segnalazioni	Quali disservizi sono documentati e con quale frequenza?
Esecuzione	Quali report o evidenze ha trasmesso il gestore?
Spesa	Le prestazioni verificate corrispondono ai pagamenti richiesti?
Partecipazione	L'ente agisce come committente, come socio o in entrambe le vesti?

Controllo	Domanda da compilare
Decisione	Quale approfondimento tecnico, contrattuale o societario è necessario prima di intervenire?

Soluzione guida:

L'istruttoria deve tenere separati i piani. Prima ricostruisce il servizio e gli obblighi assunti dal gestore; poi esamina i dati su disservizi, controlli e pagamenti; infine verifica se, oltre al rapporto contrattuale, l'ente deve attivare anche gli strumenti spettanti al socio pubblico. Non è corretto assumere che ogni criticità sia risolvibile con una direttiva informale al gestore.

DIARIO ERRORI

Errore	Correzione
Appalto e SPL sono la stessa cosa.	Distinguo strumento contrattuale e funzione di interesse economico generale locale.
Dopo l'affidamento l'ente non ha più compiti.	Ricostruisco esecuzione, standard, pagamenti, utenti e monitoraggio.
Partecipata vuol dire ufficio interno.	Ricordo la distinta soggettività della società e la posizione dell'ente socio.
Basta avere le quote per l'in house.	Richiamo i presupposti di legge, incluso il controllo analogo.
Controllo societario e controllo del contratto coincidono.	Li descrivo come piani diversi, che possono operare insieme.
CIG e CUP sono sinonimi.	Collego il CIG alla procedura/contratto e il CUP al progetto di investimento.

CHECKLIST FINALE

- so spiegare il rapporto fra contratto pubblico, SPL e società partecipata?
- so distinguere il gestore del servizio dall'ente che resta responsabile della scelta pubblica?
- so indicare che cosa deve rendere verificabile un contratto di servizio?
- so descrivere perché una partecipazione pubblica deve essere motivata e verificata nel tempo?
- so spiegare il controllo analogo senza confonderlo con la proprietà delle quote?
- so distinguere controllo contrattuale, controllo societario e regolazione settoriale?
- so indicare quando rinviare alla fonte vigente o al modulo specialistico appalti?

Verifica

QUIZ 1

Contratto pubblico, servizio pubblico locale e partecipazione societaria coincidono? A. Sì. B. No: sono piani distinti che possono collegarsi nella stessa scelta organizzativa. C. Solo nell'in house. D. Solo nei servizi a rete.

Risposta corretta: B. Occorre qualificare prima il bisogno e poi distinguere organizzazione del servizio, soggetto gestore e strumenti contrattuali.

QUIZ 2

Dove termina il ciclo del contratto pubblico? A. Con l'aggiudicazione. B. Con il CIG. C. Con la pubblicazione del bando. D. Con il controllo dell'esecuzione e la chiusura prevista.

Risposta corretta: D. Programmazione e affidamento non bastano: prestazione, tempi, pagamenti e risultati devono essere verificati.

QUIZ 3

Che cosa deve presidiare l'ente in un servizio pubblico locale? A. Soltanto il prezzo. B. Soltanto la forma societaria. C. Soltanto il personale. D. Bisogno collettivo, qualità, continuità, accessibilità, costi e controllo del gestore.

Risposta corretta: D. La responsabilità pubblica permane anche quando la gestione è affidata a un soggetto distinto.

QUIZ 4

La partecipazione in una società è giustificata dalla sola utilità economica? A. Sì. B. No: richiede finalità consentita, motivazione, sostenibilità e controlli secondo il TUSP. C. Solo per le Regioni. D. Solo se minoritaria.

Risposta corretta: B. La forma societaria è uno strumento e non un fine autonomo dell'ente.

QUIZ 5

Controllo analogo e controllo dell'ente socio sono sinonimi? A. Sempre. B. No: il controllo analogo è requisito dell'in house; il controllo societario riguarda più in generale governance, risultati e rischi della partecipazione. C. Solo nei contratti. D. Solo se previsto dallo statuto comunale.

Risposta corretta: B. Confondere i due piani porta a motivazioni e verifiche incomplete.

QUIZ 6

CUP e CIG svolgono la stessa funzione? A. Sì. B. Il CUP identifica il gestore. C. Il CIG identifica la società. D. No: identificano rispettivamente il progetto d'investimento e la procedura contrattuale quando applicabili.

Risposta corretta: D. Gli identificativi supportano tracciabilità, ma non sostituiscono atti e controlli.

QUIZ 7

Una società svolge per gli enti pubblici soci compiti che generano l'80% esatto del fatturato. Questo dato soddisfa il limite dell'articolo 16 TUSP?

A. Sì, perché basta l'80%. B. Sì, se il capitale è tutto pubblico. C. No: è richiesto oltre l'80%, insieme agli altri requisiti. D. Il fatturato è irrilevante.

Risposta corretta: C. Il limite è strettamente superiore all'80%. B confonde requisiti distinti; A legge il limite come inclusivo; D elimina una condizione espressa.

CASO RAGIONATO FINALE

Un ente intende assicurare il trasporto locale mediante una società in house. Deve prima definire bisogno, perimetro, qualità attesa e sostenibilità; confrontare e motivare la forma di gestione secondo il D.Lgs. 201/2022; verificare finalità consentite e condizioni della partecipazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016; accertare i requisiti dell'in house e il controllo analogo; disciplinare prestazioni, indicatori, tariffe o corrispettivi, flussi informativi, penali e controlli nel contratto di servizio. Eventuali acquisti del gestore seguono la disciplina applicabile. L'ente monitora servizio e società su piani distinti e interviene su scostamenti, senza limitarsi ad approvare il bilancio societario.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente.
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- Disciplina settoriale e regolatoria del servizio interessato.
- Atti ANAC, statuto societario, contratto di servizio e strumenti di controllo dell'ente target.

Laboratorio per i quattro profili regionali e di area vasta

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Chiudere il modulo con quattro simulazioni integrate: amministrativo regionale, legislativo, tecnico territorio/area vasta, fondi UE-PNRR. Ogni simulazione trasforma materie, atti e fonti in un output spendibile in prova.

NUCLEI

- Profilo amministrativo regionale: atti, procedimento, contributi, organizzazione.
- Profilo legislativo: competenza, drafting, AIR/VIR, qualità regolatoria.
- Profilo tecnico territorio/area vasta: viabilità, scuole, territorio, espropri, lavori.
- Profilo fondi UE/PNRR: programma, avviso, progetto, ReGiS, DNSH, rendicontazione.
- Trasformazione delle materie in risposta orale, risposta sintetica, caso e checklist.

OUTPUT OPERATIVO

Quattro tracce guidate con scaletta e soluzione, griglia di revisione, simulazione orale e piano 30/60/90 giorni.

Sviluppo del laboratorio

APERTURA EDITORIALE

Il laboratorio chiude M-FL02 con una domanda concreta: sai trasformare una materia in una risposta? Davanti a una traccia, la conoscenza della Regione, della Città metropolitana, di un avviso o del PNRR deve consentire di individuare soggetto competente, fase, atto, vincolo e controllo.

Le quattro simulazioni non sono modelli da imparare a memoria. Sono esercizi di metodo. Le tracce sono fittizie e non riproducono bandi reali: servono a allenare l'ordine del ragionamento senza inventare date, requisiti o regole di una procedura esistente.

Prima svolgi la traccia senza guardare la soluzione. Poi confronti il tuo lavoro con la scaletta. Infine registra un solo errore principale nel diario: quello che, se corretto, rende la risposta più solida alla prova successiva.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL LABORATORIO

Al termine del capitolo devi saper:

1. scegliere il profilo M-FL02 prevalente a partire da prove e materie del bando;
2. costruire una risposta sintetica senza confondere organi, atti e fasi;
3. affrontare un caso amministrativo, legislativo, tecnico-amministrativo o di progetto finanziato;
4. usare una scaletta orale da 30 secondi, 2 minuti o 5 minuti;
5. applicare una revisione finale proporzionata al tempo disponibile;
6. trasformare gli errori di simulazione in un piano di studio di 30, 60 o 90 giorni.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda guida	Output del laboratorio
Bando	Quale profilo, prova e attività indica l'avviso?	Profilo prevalente e secondario
Aree	Quale capitolo del modulo attivo?	Mappa ente-funzione-atto
Nuclei	Quali passaggi devono comparire nella risposta?	Scaletta essenziale e controlli
Diario	Dove si è prodotto l'errore?	Correzione ripetibile
Output	Che cosa consegno?	Risposta, nota, checklist o caso ordinato

29.1 Dal bando al profilo e all'output di prova

COME SCEGLIERE IL PROFILO PREVALENTE NEL BANDO

Un bando può citare più materie. Il profilo prevalente non coincide con la materia che ti piace o con quella che occupa più pagine nel manuale. Dipende dalle prove previste, dalle attività indicate nel profilo, dai verbi usati nel programma e dai documenti che il candidato dovrà presumibilmente leggere o produrre.

Indizio nel bando	Profilo prevalente da allenare	Output da privilegiare
Procedimenti, avvisi, contributi, atti regionali, organizzazione	Amministrativo regionale	Caso procedimentale e risposta sintetica.
Normativa, ufficio legislativo, regolamenti, qualità della regolazione	Legislativo	Nota di competenza e bozza di disposizione.

Indizio nel bando	Profilo prevalente da allenare	Output da privilegiare
Strade, scuole, territorio, patrimonio, lavori, espropri	Tecnico territorio/area vasta	Sequenza tecnico-amministrativa e checklist.
Programmi, fondi UE, PNRR, monitoraggio, ReGiS, DNSH	Fondi UE/PNRR	Scheda progetto-spesa-risultato-controllo.

Se il bando contiene più colonne, non cercare una risposta unica. Definisci un profilo principale e uno secondario. Per esempio, un funzionario amministrativo addetto a fondi regionali può avere come prevalente il profilo fondi UE/PNRR e come secondario quello amministrativo regionale; dovrà quindi allenare sia la catena programma-avviso-progetto sia il procedimento di concessione.

MATRICE MATERIA-OUTPUT PER M-FL02

Materia del modulo	Cosa devi saper riconoscere	Output in prova
Ordinamento regionale e atti	Organo, struttura, fonte, indirizzo e gestione.	Tabella organo-atto-funzione.
Procedimenti e contributi	Avvio, istruttoria, avviso, graduatoria, concessione, controllo.	Scaletta di caso e risposta in 20 righe.
AIR/VIR e drafting	Problema, competenza, destinatari, norma, attuazione, verifica.	Nota istruttoria o disposizione commentata.
Coesione e fondi UE	Programma, azione, beneficiario, operazione, spesa e indicatore.	Mappa Programma-avviso-operazione-controllo.
PNRR territoriale	Misura, CUP, cronoprogramma, dati, DNSH, controlli.	Checklist di monitoraggio e rendicontazione.
Area vasta e territorio	Funzione, bene, progetto, contratto, esproprio e controllo.	Sequenza tecnico-amministrativa.
SPL e partecipate	Servizio, gestore, contratto di servizio, partecipazione e controlli.	Caso ente-servizio-gestore-controllo.

La tabella non è una lista da ripetere. Usala per scegliere l'output corretto: se la traccia chiede "illustra", serve una risposta ordinata; se chiede "predisponi" o "indica le verifiche", serve una sequenza di atti e controlli; se chiede un caso, devi prima distinguere soggetti e fasi.

DAL PROGRAMMA ALLA STRATEGIA DI RISPOSTA

La lettura del bando produce una gerarchia, non un semplice elenco. Al primo livello si collocano le attività del posto: istruttoria, programmazione, redazione di atti, gestione tecnica o monitoraggio. Al secondo livello vengono le materie che consentono di svolgerle. Al terzo si trovano gli strumenti di prova, per esempio quesito sintetico, caso, elaborato o colloquio. Questa gerarchia evita di preparare una risposta astratta quando la commissione vuole verificare una capacità operativa.

Per ogni traccia conviene formulare una frase di perimetro: «Il caso riguarda principalmente il profilo amministrativo, con un collegamento finanziario». La frase obbliga a scegliere la catena dominante e limita le digressioni. Subito dopo si individua l'output: una definizione ordinata, una sequenza procedimentale, una nota istruttoria o una checklist. Due tracce sulla stessa materia possono così richiedere prestazioni diverse.

Il controllo conclusivo usa quattro domande. Chi agisce? In quale fase? Con quale atto o documento? Quale risultato o controllo chiude la sequenza? Se una risposta non consente di rispondere, il problema non è la quantità di nozioni ma la loro organizzazione. In una prova breve questa griglia diventa anche una tecnica di selezione: si conservano i passaggi che cambiano soggetto, fase o conseguenza e si eliminano gli esempi ornamentali.

Applicazione al profilo. Davanti alla formula «supporto all'attuazione di programmi territoriali», il candidato non deve scegliere automaticamente il profilo fondi. Verifica se le attività descritte riguardano la gestione amministrativa dell'avviso, il monitoraggio del progetto o aspetti tecnici dell'intervento. Solo questa lettura congiunta permette di assegnare un profilo prevalente e uno secondario in modo motivato.

29.2 Laboratori amministrativo e legislativo regionale

CASO GUIDATO: PROFILO AMMINISTRATIVO REGIONALE

TRACCIA

La Regione intende sostenere Comuni e Unioni di Comuni per migliorare l'accesso digitale ai servizi al pubblico. Predisponi una scaletta del procedimento amministrativo necessario per passare dall'indirizzo regionale alla concessione del contributo e al controllo finale.

COME LEGGERE LA TRACCIA

Il verbo “predisponi” richiede una sequenza operativa, non una definizione generica di contributo. La materia riguarda programmazione e procedimento: devi distinguere indirizzo politico-amministrativo, gestione, istruttoria e controllo. Non occorre inventare importi, scadenze o moduli.

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Obiettivo e risorse	Quale esigenza pubblica e quale stanziamento giustificano la misura?	Atto di indirizzo o programmazione.
Attivazione	Come si rendono pubblici criteri, destinatari e modalità?	Avviso e atti gestionali connessi.
Istruttoria	Chi controlla ammissibilità e documenti?	Fascicolo, responsabile, verifiche e richieste di integrazione.
Decisione	Come si ordinano le domande e si attribuisce il contributo?	Graduatoria e atto di concessione.
Attuazione	Che cosa deve dimostrare il beneficiario?	Progetto, attività, spese e obblighi.
Controllo	Come si verifica il risultato e l'uso delle risorse?	Rendicontazione, monitoraggio, eventuali atti successivi.

SCALETTA DI RISPOSTA

1. Apri con la finalità pubblica e con la necessaria verifica di competenza e risorse.
2. Distingui l’atto di indirizzo o programmazione dall’avviso e dagli atti gestionali.
3. Ricostruisci il percorso avviso-domanda-istruttoria-graduatoria-concessione.
4. Chiudi con attuazione, rendicontazione e controllo.

RISPOSTA GUIDA

NOTA

La Regione deve prima definire finalità, destinatari e risorse secondo le competenze dell'organo e della struttura competente. Gli uffici attivano poi la misura con l'avviso, che deve rendere conoscibili criteri, requisiti, documenti, obblighi e controlli. Ricevute le domande, il responsabile e la struttura istruiscono le istanze, verificano l'ammissibilità e formano la graduatoria secondo i criteri stabiliti. L'atto di concessione individua i beneficiari e gli obblighi di attuazione. Il procedimento non termina con la graduatoria: il beneficiario realizza il progetto, presenta la documentazione richiesta e la Regione controlla rendicontazione, risultati e rispetto degli obblighi, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- ho distinto indirizzo e gestione?
- ho indicato avviso, istruttoria, graduatoria e concessione in un ordine comprensibile?
- ho nominato struttura o responsabile senza attribuire funzioni improprie?
- ho chiuso con attuazione e controllo, senza fermarmi al finanziamento?
- ho evitato termini e regole regionali non presenti nella traccia?

ELABORATO COMPLETO: LIQUIDAZIONE DEL SALDO DI UN CONTRIBUTO

Tempo consigliato: 45 minuti. Redigi un atto di liquidazione usando i dati seguenti. Enti, codici e riferimenti organizzativi sono inventati per l'esercizio e non sono utilizzabili in una pratica reale.

La Regione fittizia Alba, con risorse proprie, sostiene la digitalizzazione degli sportelli comunali. La traccia dà per verificate la competenza regionale, la disciplina del contributo e la competenza del dirigente del Settore servizi digitali. L'avviso, adottato prima delle domande secondo l'articolo 12 della L. 241/1990, prevede l'80% delle spese ammissibili, massimo 40.000 euro; anticipo del 40% del contributo concesso e saldo dopo controllo. Il progetto è un investimento comunale, senza finanziamento UE o PNRR.

Al Comune fittizio Fontelago è stato concesso un contributo di 40.000 euro su progetto di 50.000 euro, con decreto n. 12 del 1° febbraio 2026. L'impegno n. 80/2026, esigibile nel 2026, è sul capitolo fittizio 2001, Missione 01, Programma 08, Titolo 2; copertura e imputazione sono già verificate. L'anticipo di 16.000 euro è stato pagato il 15 marzo.

Il progetto è concluso nei tempi. Il rendiconto presenta 52.000 euro pagati, dei quali 4.000 fuori dal periodo ammesso. Comunicati i rilievi il 4 settembre e valutate le osservazioni dell'11 settembre, il dirigente ha già concluso il contraddittorio con decreto n. 45 del 18 settembre: spesa ammissibile 48.000 euro, contributo definitivo 38.400 euro e riduzione dell'impegno di 1.600 euro. Il decreto è efficace e comunicato. Il nuovo atto deve liquidare il saldo, senza fingere svolta un'istruttoria ulteriore.

La relazione finale n. 9 del 22 settembre attesta risultato realizzato, corrispondenza delle spese ammesse ai pagamenti, correttezza delle procedure comunali controllate, tracciabilità e assenza di duplicazioni. CUP-SIM-REG-01 rappresenta l'identificativo di progetto: è una stringa didattica, non un CUP reale. Coordinate di tesoreria e codice fiscale del Comune sono già verificati e conservati nel fascicolo; non vanno inventati. Sono acquisiti gli adempimenti contabili, di trasparenza e le dichiarazioni sull'assenza di conflitti richiesti.

PRIMA DELL'ATTO: I CONTI

Passaggio	Calcolo
Spesa ammissibile	52.000 – 4.000 = 48.000 euro
Contributo definitivo	48.000 × 80% = 38.400 euro
Anticipo pagato	40.000 × 40% = 16.000 euro
Saldo	38.400 – 16.000 = 22.400 euro
Riduzione già disposta	40.000 – 38.400 = 1.600 euro

Non sottrarre i 4.000 euro esclusi direttamente dal contributo: questo copre l'80% della spesa. Non applicare nuovamente l'80% al saldo già calcolato.

SOLUZIONE: ATTO DI LIQUIDAZIONE

Regione Alba – Settore servizi digitali

Decreto dirigenziale n. 48 del 25 settembre 2026

Oggetto: contributo al Comune di Fontelago per la digitalizzazione degli sportelli – liquidazione del saldo di 22.400 euro – progetto CUP-SIM-REG-01.

Il dirigente

Visti l'articolo 12 della L. 241/1990 e gli articoli 57–58 del D.Lgs. 118/2011; richiamata la disciplina regionale e organizzativa indicata dalla traccia, che assegna al Settore la gestione della misura e al dirigente l'adozione dell'atto;

richiamati l'avviso, il decreto di concessione n. 12 del 1° febbraio 2026, l'impegno n. 80/2026 e il pagamento dell'anticipo di 16.000 euro;

richiamato il decreto n. 45 del 18 settembre 2026, adottato dopo comunicazione dei rilievi e valutazione delle osservazioni del beneficiario, che ha fissato la spesa ammissibile in 48.000 euro e il contributo in 38.400 euro, riducendo l'impegno di 1.600 euro;

esaminata la relazione finale n. 9 del 22 settembre, conservata nel fascicolo, che documenta la conclusione del progetto e l'esito positivo dei controlli sugli obblighi residui, sulle spese ammesse e sui pagamenti;

accertato che il saldo spettante è pari a $38.400 - 16.000 = 22.400$ euro e trova integrale disponibilità sull'impegno n. 80/2026, come ridotto, capitolo 2001, Missione 01, Programma 08, Titolo 2, esercizio 2026;

dato atto della verifica delle coordinate di tesoreria e delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti, conservate agli atti;

decreta

1. Di richiamare la relazione finale n. 9 quale esito istruttorio a sostegno della liquidazione, ferma la rideterminazione già disposta con decreto n. 45.
2. Di liquidare al Comune di Fontelago 22.400 euro, a saldo del contributo per il progetto identificato nella traccia come CUP-SIM-REG-01.
3. Di imputare la liquidazione all'impegno n. 80/2026, capitolo 2001, Missione 01, Programma 08, Titolo 2, esercizio 2026, verificata la disponibilità residua di pari importo.
4. Di trasmettere atto e giustificativi alla struttura finanziaria per i controlli di competenza e l'emissione del mandato; il tesoriere eseguirà il pagamento sulle coordinate già verificate.
5. Di comunicare l'atto al Comune e aggiornare i dati oggetto degli obblighi di trasparenza applicabili, senza pubblicare coordinate bancarie non necessarie.
6. Di conservare atto, relazione, giustificativi, mandato e quietanza nel fascicolo per i controlli successivi.

Il dirigente del Settore servizi digitali – firma digitale.

CONTROLLA IL TUO ELABORATO

L'atto identifica beneficiario, titolo, importo, impegno e imputazione. La liquidazione segue il controllo sostanziale; ordinazione e pagamento sono fasi successive. La rideterminazione è un presupposto già concluso nella traccia. Il trasferimento regionale non è di per sé un appalto fra Regione e Comune: gli affidamenti del Comune appartengono al fascicolo del progetto.

Griglia su 20 punti: competenza e titolo 0–3; presupposti e contraddittorio 0–4; calcolo e imputazione 0–5; dispositivo e distinzione delle fasi 0–5; comunicazione, trasparenza e fascicolo 0–3. Assegna zero agli elementi assenti o errati, un punteggio intermedio agli elementi corretti ma incompleti, il massimo se sono tutti presenti. Saldo errato, pagamento automatico senza liquidazione o riduzione priva del presupposto dato richiedono di rifare l'elaborato, anche se il totale supera 12 punti.

LABORATORIO 2: PROFILO LEGISLATIVO REGIONALE

TRACCIA

Un ufficio regionale riceve l'indirizzo di predisporre una misura per sostenere la digitalizzazione dei servizi comunali. Indica quali verifiche devono precedere la redazione della disposizione e riscrivi la seguente formula troppo generica:

NOTA

La Regione promuove progetti innovativi degli enti locali secondo modalità definite dalla Giunta.

COME LEGGERE LA TRACCIA

La traccia non chiede di scrivere una legge completa. Chiede di mostrare che il drafting nasce da competenza, problema, destinatari, risorse, procedura e attuazione. Una formula breve può essere debole se non produce effetti amministrativi determinabili.

Verifica	Domanda da porsi
Competenza	La Regione può intervenire nella materia e con quale fonte?
Problema e obiettivo	Quale carenza si vuole risolvere e quale risultato e misurabile?
Destinatari	Quali enti possono accedere alla misura?
Risorse	Da quali stanziamenti provengono le risorse e quali limiti hanno?
Attuazione	Quale organo o struttura definisce criteri, avviso, istruttoria e controlli?
Verifica ex post	Quali dati consentono di valutare risultati e eventuali correzioni?

RISCRITTURA DIDATTICA POSSIBILE

NOTA

La Regione sostiene i Comuni e le Unioni di Comuni che realizzano interventi di digitalizzazione dei servizi di accesso al pubblico, nei limiti delle risorse annualmente stanziare. La Giunta regionale definisce con deliberazione criteri di priorità, spese ammissibili, modalità di presentazione delle domande, obblighi di rendicontazione e cause di revoca. La struttura regionale competente cura l'istruttoria, il monitoraggio e la verifica dei risultati secondo gli atti attuativi.

Questa riscrittura è soltanto la parte sostanziale della misura. «Nei limiti delle risorse annualmente stanziare» non sostituisce quantificazione e copertura di nuovi oneri richiesta dall'articolo 81 della Costituzione. Per completarla usa il modello finanziario del capitolo «Tecnica legislativa, AIR/VIR e drafting»: importo per esercizio, natura della spesa e mezzo di copertura, su dati forniti dalla traccia. In assenza di questi dati, segnala l'integrazione necessaria invece di inventare stanziamenti disponibili.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- la fonte scelta è coerente con la competenza e con il livello dell'atto?
- destinatari, oggetto e risultato sono identificabili?
- ho evitato rinvii generici come “normativa vigente” o “disposizioni incompatibili”?
- ho collegato la misura a risorse, attuazione e monitoraggio?

- ho distinto AIR, VIR e drafting, senza trattarli come sinonimi?

29.3 Laboratorio tecnico per territorio e area vasta

LABORATORIO 3: PROFILO TECNICO TERRITORIO E AREA VASTA

TRACCIA

Una Provincia rileva criticità di sicurezza presso un edificio scolastico superiore. L'intervento richiede lavori, un aggiornamento della programmazione e l'acquisizione di una piccola area privata per realizzare una via di accesso. Costruisci una sequenza amministrativa essenziale, indicando dove occorre coinvolgere competenze tecniche specialistiche.

COME LEGGERE LA TRACCIA

La difficoltà non è conoscere il calcolo strutturale. Devi evitare di ridurre il caso alla frase “si fa la gara”. La sequenza deve far emergere competenza dell'ente, bene pubblico, programmazione, copertura, progetto, contratto, eventuale esproprio, esecuzione e chiusura del fascicolo.

Fase	Cosa deve essere verificato	Chi può intervenire
Bisogno e competenza	Criticità, titolarità dell'immobile, funzione dell'ente.	Ufficio tecnico e struttura competente.
Primo atto di avvio	Nomina del RUP per presidiare anche programmazione e progettazione.	Stazione appaltante, con verifica dei requisiti.
Programmazione e risorse	Priorità, finanziamento, copertura e quadro dell'intervento.	Organi competenti, tecnico e finanziario.
Progettazione	Relazioni, elaborati, autorizzazioni e soluzione tecnica.	Professionisti e uffici tecnici competenti.
Area privata	Necessità dell'acquisizione e procedimento previsto dalla legge.	Ufficio espropri, tecnico e amministrativo.
Contratto	Decisione di contrarre, procedura, affidamento e contratto.	Stazione appaltante e strutture coinvolte.

Fase	Cosa deve essere verificato	Chi può intervenire
Esecuzione	Prestazioni, tempi, sicurezza, verifiche e documenti.	Direzione ed esecuzione secondo competenza.
Chiusura	Verifica, pagamento, fascicolo e aggiornamento patrimoniale.	Tecnico, finanziario e patrimonio.

RISPOSTA GUIDA

NOTA

La Provincia documenta la criticità, verifica la competenza sull'edificio e nomina il RUP nel primo atto di avvio dell'intervento. Con il suo presidio collega fabbisogno, programmazione e risorse, sviluppando progettazione e autorizzazioni tramite gli uffici e i professionisti competenti. Se occorre un'area privata, coordina vincolo, pubblica utilità, indennità, decreto ed esecuzione secondo il procedimento espropriativo. Seguono affidamento, controllo dei lavori, verifiche, pagamento e aggiornamento patrimoniale. Il RUP è quindi presente fin dall'avvio: non viene nominato dopo la progettazione e non sostituisce le altre professionalità.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- ho separato funzione dell'ente, proprietà del bene e competenza dell'ufficio?
- ho ricordato programmazione e copertura prima dell'affidamento?
- ho inserito il RUP senza attribuirgli ogni funzione tecnica o finanziaria?
- ho trattato l'esproprio come procedimento con garanzie, non come semplice acquisto?
- ho indicato il rinvio alle competenze specialistiche quando la traccia entra nei dettagli tecnici?

DISTINZIONI CHE GOVERNANO IL CASO TECNICO

Nel profilo di area vasta occorre tenere distinti tre piani. La funzione indica perché l'ente interviene; la titolarità del bene chiarisce su quale immobile o infrastruttura si opera; la competenza dell'ufficio individua chi istruisce i singoli segmenti. Questi piani possono convergere, ma non sono intercambiabili. Affermare che una Provincia cura una determinata funzione non dimostra, da solo, né la proprietà del bene né il potere di ogni sua struttura di adottare tutti gli atti.

Anche progetto, contratto ed esproprio restano procedimenti collegati ma autonomi. Il progetto descrive e giustifica la soluzione; il contratto seleziona l'operatore e disciplina la prestazione; l'eventuale acquisizione dell'area richiede presupposti, atti e garanzie propri. La qualità della risposta dipende dalla capacità di mostrare i raccordi: disponibilità delle aree in tempo utile, coerenza fra progettazione e programmazione, copertura delle spese e formazione di un fascicolo verificabile.

Le conseguenze degli errori di sequenza sono concrete. Avviare una procedura senza un fabbisogno definito espone a incoerenze progettuali; ignorare la titolarità dell'area può impedire l'esecuzione; attribuire ogni compito al RUP cancella responsabilità tecniche, finanziarie e autorizzative che restano distribuite. In sede concorsuale non è necessario simulare valutazioni specialistiche: è invece necessario riconoscerle, collocarle nella fase corretta e indicare l'apporto del professionista o dell'ufficio competente.

Uso nella prova. Se mancano dati, il candidato formula condizioni esplicite: «verificata la competenza dell'ente» oppure «qualora sia necessaria l'acquisizione dell'area». Non inventa l'esito. In questo modo la risposta rimane operativa, segnala i nodi istruttori e distingue ciò che deriva dalla traccia da ciò che deve ancora essere accertato.

29.4 Laboratorio fondi UE e PNRR

LABORATORIO 4: PROFILO FONDI UE E PNRR

TRACCIA

Una Città metropolitana è soggetto attuatore di un progetto PNRR per digitalizzare i servizi scolastici territoriali. L'atto di finanziamento, assunto come dato della traccia, richiede monitoraggio in ReGiS ed evidenze DNSH pertinenti. Predisponi una check-list minima che colleghi progetto, affidamenti, spesa, monitoraggio e controlli. La titolarità della misura resta all'amministrazione centrale: non è un generico progetto FESR al quale si applicano automaticamente ReGiS e le istruzioni PNRR.

COME LEGGERE LA TRACCIA

Il candidato non deve descrivere schermate o funzioni di piattaforma. Deve ricostruire la catena del progetto: misura e atto di finanziamento, CUP, soggetto attuatore, cronoprogramma, affidamenti, documenti di spesa, dati di monitoraggio, evidenze DNSH e controlli. ReGiS è richiamato come sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo, non come un semplice archivio di file.

Area	Documento o dato da cercare	Controllo essenziale
Misura	Atto di finanziamento e obblighi collegati.	Coerenza del progetto con finalità e condizioni.
Progetto	CUP, scheda progetto, quadro economico.	Identificazione e tracciabilità del progetto.
Responsabilità	Atto che individua soggetto attuatore e uffici.	Compiti, responsabilità e flussi informativi.
Tempi	Cronoprogramma, milestone e target pertinenti.	Scostamenti, aggiornamenti e prove del risultato.
Affidamenti	Atti, CIG quando pertinente, contratto e verifiche.	Regolarità e collegamento al progetto.
Spesa	Fatture, liquidazioni, mandati e quietanze.	Ammissibilità, prestazione e tracciabilità.
Dati	Informazioni fisiche, procedurali e finanziarie.	Coerenza con gli atti conservati e con ReGiS.
DNSH e controlli	Checklist e altre evidenze previste dalla misura.	Verifica ex ante ed ex post e assenza di doppio finanziamento.

RISPOSTA GUIDA

NOTA

L'ente deve partire dall'atto di finanziamento e dalla misura di riferimento, identificare il progetto con il CUP e formalizzare soggetto attuatore, responsabilità e cronoprogramma. Gli affidamenti e le spese devono essere collegati al progetto e documentati con atti, verifiche della prestazione e pagamenti tracciabili. Il monitoraggio raccoglie dati fisici, procedurali e finanziari; la rendicontazione dimostra attività, spese e risultati; il controllo verifica regolarità, ammissibilità, tracciabilità, coerenza dei dati, DNSH e assenza di doppio finanziamento. Le istruzioni operative dipendono dalla misura e dall'amministrazione titolare e vanno controllate sulle fonti vigenti.

CHECK-LIST DI REVISIONE

- ho distinto progetto, procedura di affidamento e spesa?
- ho usato correttamente CUP e CIG, senza renderli sinonimi?
- ho distinto monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- ho trattato DNSH come verifica documentale e non come formula ambientale?
- ho ricordato che istruzioni ReGiS e documenti richiesti dipendono dalla misura concreta?

LA CATENA DELLE EVIDENZE

Un progetto finanziato è leggibile attraverso una catena di evidenze. L'atto di finanziamento definisce condizioni e risultato atteso; la scheda di progetto traduce tali condizioni in attività, tempi e responsabilità; gli affidamenti consentono di acquisire le prestazioni; i documenti di esecuzione provano che esse sono state rese; pagamenti e registrazioni collegano la spesa all'operazione; gli indicatori mostrano l'avanzamento e il conseguimento del risultato. Nessun documento, isolato, dimostra l'intero ciclo.

La distinzione fra dato e prova è decisiva. Un valore inserito nel sistema di monitoraggio è un dato dichiarato; il fascicolo deve contenerne il supporto documentale. Allo stesso modo, la presenza di una fattura non dimostra da sola ammissibilità, corretta esecuzione o coerenza con il progetto. Il controllo ricostruisce i collegamenti e verifica che identificativi, importi, oggetto, date e responsabilità non si contraddicano. Le istruzioni concrete dipendono sempre dalla misura vigente, perciò la risposta deve descrivere il metodo senza inventare campi di piattaforma o scadenze.

Il DNSH si inserisce in questa logica: non è una formula da aggiungere alla conclusione, ma una verifica da pianificare e documentare secondo le prescrizioni applicabili. Anche il rischio di doppio finanziamento richiede tracciabilità delle fonti e delle spese, non una dichiarazione generica. Se emerge uno scostamento, l'ente deve qualificarlo, aggiornarne tempestivamente i dati e attivare i rimedi previsti dagli atti della misura.

Applicazione al profilo. In una risposta sintetica conviene ordinare le evidenze in quattro blocchi: titolo e responsabilità; progetto e tempi; affidamenti e spesa; risultati e controlli. Questa struttura rende visibile il passaggio dalla decisione al risultato e impedisce di descrivere ReGiS come fine del procedimento. L'errore tipico è elencare sigle senza spiegare quale rischio ciascun controllo presidia.

29.5 Dalla simulazione alla prestazione concorsuale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il profilo prevalente dipende da bando, attività e prova, non dal capitolo più lungo.
- In ogni caso devi distinguere soggetto, fonte, atto, fase e controllo.
- I riferimenti normativi incerti non migliorano una risposta: vanno verificati o omessi.
- Monitoraggio, rendicontazione e controllo sono attività collegate ma non equivalenti.

- La simulazione è utile solo se genera un errore classificato e una decisione di recupero.

RISPOSTA ORALE INTEGRATA

Una risposta orale ordinata parte dalla domanda e si adatta al tempo. Lo schema di base è: inquadramento, definizione, funzione, riferimento sicuro, esempio o collegamento, chiusura. Non trasformarlo in un copione: serve per evitare di iniziare dall’ultimo dettaglio studiato.

Tempo disponibile	Struttura utile	Esempio di avvio
30 secondi	Definizione, funzione, distinzione decisiva.	“La questione riguarda il procedimento regionale: distinguo l’indirizzo che definisce criteri dalla gestione che istruisce e adotta gli atti.”
2 minuti	Inquadramento, fasi, soggetti, esempio, controllo.	“Dopo aver definito la misura, ricostruisco avviso, istruttoria, graduatoria, concessione e rendicontazione.”
5 minuti	Quadro, distinzioni, sequenza, rischi, collegamento interdisciplinare.	“Collego competenza, atto, risorse, attuazione e controllo, indicando il rinvio alla disciplina settoriale quando necessario.”

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe un caso su un contributo regionale finanziato da una misura di coesione?

NOTA

Partirei dal Programma e dall’azione che rendono disponibile la misura, poi distinguerei l’atto di indirizzo dall’avviso e dagli atti gestionali. Ricostruirei istruttoria, graduatoria, concessione e obblighi del beneficiario. Aggiungerei spese ammissibili, monitoraggio, rendicontazione e controlli, senza confondere Programma, avviso e singola operazione. Se il caso riguarda una Regione specifica, verificherei il programma e le istruzioni ufficiali applicabili.

RISPOSTA SINTETICA: SCRIVERE POCO, DIRE TUTTO

Per una risposta scritta breve usa una scaletta in quattro mosse:

1. individua il verbo della traccia e l'istituto richiesto;
2. apri con definizione o funzione che risponde subito alla domanda;
3. seleziona tre o quattro passaggi necessari, non tutto il capitolo;
4. chiudi con il controllo, il risultato o il rinvio alla fonte specifica.

MICRO-TRACCIA

“Indichi la differenza tra monitoraggio, rendicontazione e controllo in un progetto territoriale finanziato.”

Risposta guida in forma sintetica:

NOTA

Il monitoraggio segue l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto; la rendicontazione documenta attività, spese e risultati; il controllo verifica regolarità, ammissibilità, tracciabilità e coerenza tra dati e documenti. I tre piani sono collegati: dati incompleti o non documentati possono indebolire la rendicontazione e generare rilievi. Nel caso concreto l'ente deve applicare le istruzioni della misura e dell'amministrazione titolare.

La risposta è breve ma contiene definizione, distinzione, conseguenza e cautela corretta. Non aggiunge articoli, percentuali o termini non richiesti.

REVISIONE FINALE DELLA SIMULAZIONE

La revisione non è una riscrittura totale. Controlla prima gli errori che compromettono la risposta: fuori traccia, soggetto sbagliato, atto confuso, fase mancante, riferimento normativo inventato, controllo assente.

Controllo 5P	Domanda di verifica
Pertinenza	Ho risposto al verbo e alla domanda reale?
Perimetro	Ho scelto il profilo giusto e lasciato fuori dettagli estranei?
Proporzione	La risposta ha lo sviluppo richiesto dal tempo e dallo spazio?
Precisione	Soggetti, atti, distinzioni e riferimenti sono sicuri?
Punto finale	Ho chiuso con risultato, controllo o conseguenza?

DOMANDA-TRAPPOLA

In una simulazione lunga e ricca di dettagli, conviene aggiungere sempre altri riferimenti normativi per mostrare preparazione?

No. Un riferimento incerto indebolisce una risposta corretta. La revisione deve eliminare dettagli non sicuri e mantenere solo quelli pertinenti alla traccia. Una risposta ordinata, completa nel nucleo e prudente sulle fonti vale più di una lista di norme non controllate.

ERRORE TIPICO DEL LABORATORIO

L'errore più frequente è studiare i quattro profili come quattro manuali separati. In prova, invece, una traccia può incrociare procedimento, fondi, area vasta e contratto. Non devi ripetere tutto: devi sapere quale catena attivare.

Usa questa formula di controllo:

NOTA

soggetto competente -> bisogno o obiettivo -> fonte e atto -> istruttoria o progetto -> attuazione -> dati e controlli.

Poi aggiungi soltanto il nucleo specifico del profilo: contributo, disposizione normativa, opera o progetto finanziato.

MINI-ESERCIZIO CONCLUSIVO

Scegli una delle quattro tracce del capitolo e completa questa scheda prima di confrontarti con la soluzione.

Campo	La tua risposta
Profilo prevalente	
Verbo della traccia	
Soggetto competente	
Atto o fonte da richiamare	
Tre fasi indispensabili	
Controllo finale	
Dettaglio che non devo inventare	
Errore principale da annotare	

Soluzione guida: una scheda efficace contiene un solo profilo prevalente, un soggetto identificato, fasi ordinate e un controllo finale. Se hai inserito cinque norme, otto sigle e nessuna decisione amministrativa, riparti dal verbo della traccia.

DIARIO ERRORI M-FL02

Errore	Segnale	Correzione da applicare
Fuori profilo	Rispondo su fondi a una traccia tecnica o viceversa.	Individuo prima i verbi, le attività del posto e la prova prevista.
Organo e atto confusi	Scrivo sempre “la Regione approva”.	Indico organo, struttura, fase e atto.
Catena incompleta	Mi fermo a avviso, gara o finanziamento.	Aggiungo attuazione, rendicontazione e controllo.
Rinvio generico	Scrivo “secondo la normativa vigente”.	Richiamo fonte sicura o segnalo la necessità di verifica.
Tecnica improvvisata	Fingo calcoli, requisiti o valutazioni specialistiche.	Descrivo il flusso amministrativo e rinvio al tecnico competente.
Risposta senza chiusura	L'ultima frase ripete la definizione.	Chiudo con controllo, risultato o conseguenza procedimentale.

PIANO 30/60/90 GIORNI PER M-FL02

Periodo	Obiettivo	Routine minima	Output di controllo
Primi 30 giorni	Costruire le mappe dei dodici capitoli e le distinzioni essenziali.	Lettura attiva, richiamo, una tabella o risposta breve al giorno.	Mappa ente-funzione-atto e diario degli errori iniziale.
Entro 60 giorni	Allenare i quattro profili e collegare materie che ricorrono insieme.	Due casi settimanali, una risposta orale registrata, revisione 5P.	Quattro tracce svolte e corrette.

Periodo	Obiettivo	Routine minima	Output di controllo
Entro 90 giorni	Simulare la prova indicata dal bando e correggere le lacune pesate.	Una simulazione completa, ripasso dagli errori, controllo fonti del bando target.	Piano finale per materia, output e rischio.

Se mancano pochi giorni alla prova, non tentare di svolgere tutte le simulazioni da zero. Scegli il profilo più coerente con il bando, ripeti la sua catena amministrativa, svolgi una traccia breve e correggi il tuo errore più ricorrente.

CHECKLIST FINALE

- so scegliere il profilo M-FL02 prevalente dal programma del bando?
- so impostare una risposta senza confondere soggetto, fase e atto?
- so usare una delle quattro catene: contributo, disposizione, opera, progetto finanziato?
- so adattare la risposta a 30 secondi, 2 minuti o 5 minuti?
- so revisionare con le 5P senza introdurre dettagli incerti?
- ho un diario con errori concreti e una correzione per ciascuno?
- ho collegato il piano di studio alla prova prevista, non alla sola lunghezza del manuale?

▣ Verifica

QUIZ 1

Per individuare il profilo prevalente, quale elemento pesa di più?

- A. La materia preferita dal candidato.
- B. Le attività, le prove e i verbi usati dal bando.
- C. Il numero di pagine dedicate a ciascuna materia.
- D. L'ordine alfabetico delle materie.

Risposta corretta: B. Il profilo deriva dal lavoro descritto e dalla prestazione richiesta, non dalle preferenze personali o dalla mole del materiale.

QUIZ 2

In un procedimento per contributi regionali, quale sequenza è più completa?

- A. Indirizzo, avviso, istruttoria, concessione, attuazione e controllo.
- B. Avviso, pagamento, archiviazione.
- C. Deliberazione, gara, collaudo.
- D. Domanda, graduatoria, comunicato stampa.

Risposta corretta: A. La sequenza distingue indirizzo e gestione e non si arresta alla concessione, perché include attuazione e verifica.

QUIZ 3

Nel laboratorio legislativo, perché un rinvio generico alla Giunta può essere insufficiente?

- A. Perché la Giunta non adotta mai deliberazioni.
- B. Perché ogni misura deve essere regolata dallo Stato.
- C. Perché criteri, destinatari, risorse, attuazione e controlli devono risultare determinabili.
- D. Perché una disposizione deve contenere dettagli tecnici esecutivi.

Risposta corretta: C. Il rinvio deve inserirsi in una disciplina comprensibile, coerente con competenza, obiettivi e modalità di attuazione.

QUIZ 4

Nel caso tecnico relativo a un edificio scolastico, quale passaggio viene prima dell'affidamento?

- A. Soltanto il pagamento.
- B. Verifica del bisogno e della competenza, programmazione, risorse e progettazione.
- C. Aggiornamento del patrimonio a lavori conclusi.
- D. Pubblicazione dei risultati di monitoraggio PNRR.

Risposta corretta: B. La procedura contrattuale si colloca dentro una catena amministrativa già istruita e finanziata.

QUIZ 5

Qual è la distinzione corretta in un progetto finanziato?

- A. Monitoraggio, rendicontazione e controllo sono sinonimi.
- B. Il monitoraggio segue l'avanzamento, la rendicontazione documenta attività e spese, il controllo ne verifica regolarità e coerenza.
- C. La rendicontazione precede sempre l'avvio del progetto.
- D. Il controllo riguarda soltanto il saldo finale.

Risposta corretta: B. Le tre attività sono collegate, ma rispondono a funzioni differenti e producono evidenze diverse.

QUIZ 6

Durante la revisione 5P, come va trattato un riferimento normativo incerto?

- A. Va aggiunto per mostrare ampiezza di studio.
- B. Va trasformato in una citazione numerica approssimativa.
- C. Va verificato oppure omesso, mantenendo corretta la spiegazione sostanziale.
- D. Va sostituito con la formula «normativa vigente».

Risposta corretta: C. La precisione prevale sull'accumulo: una norma inventata o imprecisa indebolisce anche una struttura corretta.

CASO RAGIONATO FINALE

Una Città metropolitana deve realizzare un intervento di adeguamento su un edificio scolastico finanziato da un programma pubblico. La traccia chiede di indicare le verifiche essenziali fino alla rendicontazione. Costruisci una risposta in non più di dodici passaggi.

Soluzione ragionata. Occorre: identificare funzione dell'ente e titolarità del bene; leggere atto di finanziamento e condizioni; nominare il RUP nel primo atto di avvio e formalizzare progetto e identificativi richiesti; inserire l'intervento nella programmazione e verificarne la copertura; sviluppare progettazione e autorizzazioni con le competenze tecniche; gestire le eventuali aree private con il procedimento appropriato; avviare l'affidamento e formare il fascicolo; controllare esecuzione, sicurezza e prestazioni; collegare ogni spesa al progetto; aggiornare i dati di avanzamento; raccogliere le evidenze ambientali e gli altri controlli richiesti dalla misura; rendicontare attività, spese e risultati, conservando la coerenza fra dati e documenti. La risposta integra il profilo tecnico con quello finanziario senza confondere progetto, contratto e spesa.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riguardo all'autonomia territoriale e al riparto delle competenze.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il ciclo dei contratti pubblici.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per il procedimento espropriativo.
- Regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e atti ufficiali della misura applicabile.
- Avvisi, disciplinari e manuali dell'amministrazione titolare, nella versione vigente per il progetto esaminato.

M-FL03

Camere di Commercio

Percorso del VOL-02, Tomo I — Comuni, Regioni, area vasta e Camere di commercio.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	30 Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere; 31 Registro imprese, REA e pubblicità legale
Sviluppo	32 Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela; 33 Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale
Allenamento	34 Laboratorio bando camerale

Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Le Camere di commercio entrano in VOL-02 in modo particolare. Non sono Comuni, non sono Province, non sono Regioni e non sono semplici sportelli amministrativi. Sono enti pubblici del sistema camerale, con autonomia funzionale e con compiti legati al sistema delle imprese, al mercato, alla pubblicità legale e allo sviluppo delle economie locali.

Per il candidato questo dato cambia il metodo di studio. Un bando camerale non si affronta leggendo solo diritto amministrativo generale, né studiando diritto commerciale come se si preparasse un esame universitario. Serve una mappa diversa: che cos'è la Camera di commercio, quali funzioni svolge, come si collega a Unioncamere, quali servizi eroga, quali procedimenti possono apparire in prova e quali errori di collocazione bisogna evitare.

La parola decisiva è “funzionale”. La Camera di commercio non coincide con una comunità territoriale come il Comune, ma opera in una circoscrizione territoriale per funzioni di interesse generale collegate al sistema delle imprese. Questo spiega perché nel suo programma concorsuale compaiono temi che a prima vista sembrano eterogenei: Registro imprese, REA, visure, certificati, fascicolo d'impresa, ComUnica, SUAP telematico, metrologia legale, tutela del mercato, comunicazione istituzionale, servizi promozionali, digitalizzazione e supporto organizzativo.

Il capitolo serve a costruire l'orientamento di base. I capitoli successivi entreranno nel Registro imprese, nei servizi alle imprese e nell'organizzazione camerale. Qui devi fissare il quadro: quale ente stai studiando, dentro quale sistema opera e perché un concorso camerale richiede una preparazione diversa da un concorso comunale ordinario.

OBIETTIVO DIDATTICO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. definire la Camera di commercio come ente pubblico dotato di autonomia funzionale;
2. distinguere Camera di commercio, ente locale territoriale e ufficio periferico statale;
3. spiegare che cosa si intende per sistema camerale e quale ruolo assume Unioncamere;
4. collegare le funzioni camerali a imprese, mercato, pubblicità legale e servizi territoriali;
5. leggere un bando camerale individuando profilo, servizio, mansioni e prove;
6. costruire una risposta orale o un caso senza scivolare in diritto commerciale astratto.

L'obiettivo non è memorizzare tutta la L. 580/1993 o ricostruire ogni passaggio della riforma del 2016. È saper usare quelle fonti come cornice per orientarsi in un ente pubblico con funzioni specialistiche.

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usa questo capitolo come soglia di ingresso. Se sbagli la mappa iniziale, sbaglierai anche i capitoli successivi.

Nel capitolo «Registro imprese, REA e pubblicità legale» lavorerai sul Registro imprese, sul REA e sulla pubblicità legale. Nel capitolo «Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela» collegherai servizi alle imprese, semplificazione, regolazione del mercato, tutela e metrologia legale. Nel capitolo «Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale» passerai a uffici, personale, procedimento, trasparenza, accesso, privacy, comunicazione e servizi digitali. Nel capitolo «Laboratorio bando camerale» userai tutto questo per decodificare bandi e simulare prove.

La regola di studio è semplice: ogni nozione camerale deve diventare una relazione operativa.

Domanda	Perché conta
Quale ente svolge la funzione?	Evita di confondere Camera, Comune, Regione o Ministero.
Quale utente è coinvolto?	Impresa, professionista, cittadino, altra PA, associazione o operatore economico.
Quale servizio viene richiesto?	Visura, certificato, pratica, iscrizione, comunicazione, supporto, controllo, informazione.
Quale interesse pubblico viene tutelato?	Pubblicità legale, certezza dei dati, semplificazione, correttezza del mercato, fede pubblica.
Quale output deve produrre il candidato?	Risposta orale, schema, caso di sportello, mini-istruttoria, check-list.

Se riesci a rispondere a queste cinque domande, il modulo diventa governabile.

MAPPA BANDO DEL SISTEMA CAMERALE

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL03
B - Bando	Il bando riguarda una Camera di commercio, Unioncamere o un ente del sistema camerale?	Attiva il modulo M-FL03 e verifica profilo, servizio, area organizzativa e prove.
A - Aree	Quali aree pesano di più?	Ordinamento camerale, Registro imprese, servizi alle imprese, mercato, organizzazione, procedimento.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Autonomia funzionale, sistema camerale, Unioncamere, pubblicità legale, sportello, tutela del mercato.
D - Diario	Quali errori devo intercettare subito?	Trattare la Camera come Comune, confondere Registro imprese con archivio, studiare diritto commerciale fuori scala.
O - Output	Cosa devo saper produrre?	Mappa ente-funzione-servizio, risposta orale, caso di sportello, checklist di bando camerale.

La mappa serve a tagliare il superfluo. Un candidato che studia il Registro imprese senza capire la Camera di commercio perde il contesto. Un candidato che studia l'ordinamento camerale senza collegarlo a servizi e procedimenti resta teorico. Un candidato che legge “servizi alle imprese” e si limita a elencare iniziative promozionali non arriva alla prova.

Il bando decide la profondità. Se il profilo è amministrativo di supporto, contano organizzazione, procedimento, comunicazione, trasparenza e servizi. Se il profilo è vicino ai servizi anagrafici, contano Registro imprese, REA, visure, certificati, pratiche e fascicoli. Se il profilo tocca tutela del mercato o metrologia, contano controllo, vigilanza, fede pubblica e correttezza dei rapporti economici.

SCHEMA 30.1 — DAL BANDO CAMERALE ALLA PROVA

Bando → ente → funzione → servizio → output.

Passaggio BANDO	Prodotto da conservare
Bando	Ente del sistema, profilo, servizio e prove.
Aree	Ordinamento, Registro, servizi e mercato.
Nuclei	Autonomia funzionale, pubblicità legale e distinzione Registro/REA.
Diario	Errore da correggere: Camera assimilata a Comune o Registro ridotto ad archivio.
Output	Risposta orale, caso di sportello o checklist.

Prima domanda: quale funzione camerale rende corretta la risposta?

30.1 Camera di commercio e autonomia funzionale

La fonte ordinamentale di base è la L. 580/1993. Per il candidato non serve partire da un commento articolo per articolo. Serve capire la definizione funzionale: le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che operano per funzioni di interesse generale riferite al sistema delle imprese e allo sviluppo delle economie locali.

La definizione contiene tre informazioni.

La prima è la natura pubblica. La Camera di commercio appartiene al sistema pubblico. Questo significa che nei concorsi si applicano il linguaggio e i principi della pubblica amministrazione: legalità, imparzialità, buon andamento, procedimento, responsabilità, trasparenza, accesso, privacy, digitalizzazione, organizzazione degli uffici e rapporto con l'utenza.

La seconda è l'autonomia funzionale. L'ente non va confuso con un ente locale territoriale in senso comunale, provinciale o regionale. Non rappresenta una comunità politica territoriale nello stesso modo del Comune. La sua identità è legata alle funzioni: imprese, mercato, pubblicità legale, servizi economici, semplificazione e sviluppo locale.

La terza è il legame con la circoscrizione territoriale. La Camera di commercio opera su un territorio, ma il territorio non è studiato come nel modulo comunale. Qui il territorio è il contesto economico-amministrativo in cui vivono imprese, unità locali, attività produttive, professionisti, filiere, mercati, pratiche e servizi.

Una risposta orale efficace può partire così:

NOTA

La Camera di commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, inserito nel sistema camerale. Svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con particolare rilievo per Registro imprese, pubblicità legale, servizi alle imprese, semplificazione, regolazione del mercato e supporto allo sviluppo delle economie locali.

Questa risposta è migliore di un elenco, perché mostra subito natura, sistema, funzione e collegamento operativo.

La distinzione produce anche una conseguenza pratica. Prima di indicare un ufficio o un adempimento, bisogna chiedersi quale funzione pubblica sia coinvolta. Se la domanda riguarda un dato iscritto, una visura o una certificazione, il baricentro è camerale; se riguarda un titolo per esercitare un'attività, può entrare in gioco il SUAP comunale; se riguarda un indirizzo nazionale del sistema, assume rilievo il raccordo di Unioncamere. L'autonomia funzionale, quindi, non è una formula da recitare: è il criterio che impedisce di attribuire a un ente il procedimento di un altro. In una prova pratica, questa corretta qualificazione viene prima della soluzione operativa.

SCHEMA 30.2 — AUTONOMIA FUNZIONALE IN QUATTRO ELEMENTI

Elemento	Significato nella pratica
Natura pubblica	Legalità, procedimento e trasparenza nell'esercizio delle attribuzioni.
Funzioni proprie	Interessi generali delle imprese, mercato e pubblicità legale.
Circoscrizione	Territorio economico, unità locali, filiere e servizi.
Sistema camerale	Reti, strumenti condivisi e supporto.

La Camera non è un Comune, un ufficio periferico statale o una semplice associazione rappresentativa di imprese.

AUTONOMIA FUNZIONALE NELLA PROVA

L'espressione "autonomia funzionale" può sembrare astratta. In realtà è una delle chiavi del capitolo.

Autonomia funzionale significa che l'ente ha una propria identità pubblica e svolge compiti propri, collegati a una funzione specifica dell'ordinamento. Non è un terminale amministrativo generico. Non riceve il suo senso solo dal territorio come il Comune, né dalla rappresentanza politica regionale, né da una struttura ministeriale gerarchica. La sua posizione va letta attraverso il sistema delle imprese e del mercato.

In prova questo evita tre errori.

Il primo errore è dire che la Camera di commercio è un ente locale come il Comune. La Camera opera territorialmente, ma non è un ente locale territoriale nello stesso senso. Ha autonomia funzionale e appartiene al sistema camerale.

Il secondo errore è dire che la Camera è un ufficio del MIMIT o dello Stato. Il Ministero esercita funzioni di vigilanza e raccordo secondo l'ordinamento, ma la Camera non è una semplice articolazione periferica ministeriale.

Il terzo errore è ridurre la Camera a un soggetto di rappresentanza delle imprese. Le imprese sono il baricentro funzionale, ma l'ente svolge funzioni pubbliche: tenuta di registri, pubblicità, certificazioni, controlli, servizi, semplificazione, tutela della correttezza del mercato.

Quando ti chiedono “che cosa sono le Camere di commercio”, devi quindi rispondere in quattro passaggi:

- 1. natura pubblica;
- 2. autonomia funzionale;
- 3. sistema camerale;
- 4. funzioni verso imprese, mercato e sviluppo locale.

30.2 Sistema camerale, unioni regionali e Unioncamere

La Camera di commercio non va studiata da sola. La L. 580/1993 la colloca nel sistema camerale italiano. Le fonti istituzionali descrivono una rete composta dalle Camere, dalle unioni regionali, da Unioncamere e dalle strutture che rendono possibili servizi e iniziative comuni. Non occorre memorizzarne tutte le articolazioni: molte funzioni si svolgono localmente, ma poggiano su standard, informazioni e infrastrutture condivise.

Una rappresentazione rigidamente gerarchica sarebbe fuorviante. Dire che “Unioncamere comanda sulle Camere” non descrive correttamente la relazione. Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali del sistema, elabora indirizzi, promuove iniziative coordinate e favorisce il raccordo con le istituzioni. Le singole Camere mantengono il proprio ruolo istituzionale e operativo nella gestione delle funzioni e dei procedimenti di competenza.

Livello	Che cosa ricordare	Errore da evitare
Camera di commercio	È l'ente pubblico competente nella propria circoscrizione per le funzioni camerali.	Trattarla come un ufficio ministeriale o come un Comune.
Unione regionale	Sostiene il raccordo delle Camere nell'ambito regionale secondo l'assetto del sistema.	Attribuirle automaticamente ogni funzione della singola Camera.

Livello	Che cosa ricordare	Errore da evitare
Unioncamere	Rappresenta e raccorda il sistema a livello nazionale; promuove indirizzi, servizi e iniziative comuni.	Descriverla come un superiore gerarchico che decide ogni singola pratica.
Strutture e strumenti di sistema	Consentono servizi comuni, dati, standard e supporti operativi.	Confondere lo strumento tecnico con l'ente competente per il procedimento.

Nei casi pratici, individua prima la Camera territorialmente competente. Verifica poi se servono un raccordo di sistema, uno strumento digitale o il coinvolgimento di un'altra amministrazione.

Il sistema camerale serve per comprendere perché molti servizi non sono isolati nella singola Camera. Registroimprese.it, InfoCamere, ComUnica, impresainungiorno, servizi digitali, documenti per le imprese, strumenti di consultazione e procedure standardizzate sono esempi di un'amministrazione che lavora anche attraverso infrastrutture comuni.

Per il concorso questa è una notizia importante: il candidato non deve conoscere ogni società o articolazione del sistema, ma deve capire la logica di rete. La Camera dialoga con imprese, professionisti, Comuni, SUAP, MIMIT, Unioncamere, InfoCamere, altri enti pubblici e utenti. Nei casi pratici, il procedimento può attraversare più soggetti e più piattaforme.

UNIONCAMERE: RUOLO E LIMITI

Unioncamere è l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È l'ente pubblico nazionale che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale. In una risposta concorsuale non va presentata come una sigla decorativa: serve a spiegare il livello nazionale di rappresentanza e raccordo, l'elaborazione di indirizzi e la promozione di servizi e iniziative comuni.

Una risposta equilibrata può usare questa formula:

NOTA

Unioncamere è l'ente pubblico nazionale che rappresenta e raccorda il sistema camerale. Cura gli interessi generali delle Camere e degli altri organismi del sistema, promuove indirizzi e iniziative comuni e non sostituisce la Camera competente nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi procedimenti.

La formulazione non riduce Unioncamere a una pagina web e non la trasforma in un superiore gerarchico ordinario. Ciò che conta in prova è ricostruire correttamente il sistema.

Unioncamere diventa particolarmente utile nei capitoli successivi, perché molte aree operative sono presentate e documentate attraverso fonti istituzionali comuni: Registro imprese e semplificazione, metrologia legale, regolazione del mercato, digitalizzazione, internazionalizzazione, strumenti per imprese e pubbliche amministrazioni.

Quando il quesito descrive un progetto condiviso, il candidato deve separare tre piani: chi definisce o promuove l’iniziativa comune, chi mette a disposizione l’infrastruttura e chi assume il provvedimento o presta il servizio al singolo utente. Questa sequenza evita di trasferire automaticamente la competenza dalla Camera al livello nazionale o regionale e consente di motivare la risposta attraverso la funzione effettivamente esercitata.

SCHEMA 30.3 — RETE CAMERALE: NOMINARE OGNI RELAZIONE

Soggetti collegati	Relazione
Camere e Unioncamere	Appartenenza al sistema, rappresentanza degli interessi generali, indirizzi e iniziative coordinate nelle attribuzioni previste.
Camere e unioni regionali	Raccordo nell'ambito regionale secondo l'assetto concretamente presente.
Camere e organismi strumentali	Servizi, dati e infrastrutture condivise, secondo i rispettivi compiti.
Camere e utenti	Servizi e procedimenti di competenza verso imprese, professionisti, PA e altri utenti.

Tre piani distinti: Unioncamere rappresenta e raccorda; l'organismo tecnico mette a disposizione lo strumento; la Camera competente svolge la propria funzione. La rete non trasferisce automaticamente la decisione sulla singola pratica a Unioncamere o al gestore della piattaforma. Riferimento: Statuto Unioncamere, artt. 1–3.

30.3 Funzioni camerali, imprese e mercato

Una volta chiarita la natura dell’ente, bisogna trasformare le funzioni in servizi riconoscibili.

Il primo nucleo è il Registro imprese. È il punto più tipico: le Camere tengono registri e anagrafi economico-amministrative, garantiscono pubblicità legale, rilasciano informazioni e documenti ufficiali, gestiscono pratiche e depositi. Visure, certificati, fascicoli, bilanci, numero REA, PEC, domicilio digitale e pratiche telematiche appartengono a questa famiglia operativa.

Il secondo nucleo è la semplificazione. ComUnica, SUAP telematico, impresainungiorno e servizi digitali mostrano il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. La Camera non è soltanto un archivio: partecipa a un sistema di adempimenti, flussi, controlli e interoperabilità.

Il terzo nucleo è la regolazione del mercato. Qui rientrano tutela della correttezza dei rapporti economici, strumenti di composizione delle controversie, contratti tipo, sicurezza prodotti, protesti, metrologia legale e vigilanza sugli strumenti di misura. Il linguaggio cambia: non si parla solo di iscrivere o certificare, ma di garantire affidabilità, fiducia, correttezza e tutela della fede pubblica.

Il quarto nucleo è il supporto allo sviluppo economico locale. Promozione, digitalizzazione, orientamento, internazionalizzazione, servizi alla nuova impresa, reti e strumenti per la competitività possono comparire nei bandi come funzioni di supporto, comunicazione, assistenza, progettazione o istruttoria.

Una mappa minima può essere questa:

Area	Funzione pubblica	Esempi di output
Registro imprese e REA	Pubblicità legale e anagrafica economica	Iscrizione, variazione, visura, certificato, fascicolo, deposito.
Semplificazione	Unificazione e digitalizzazione degli adempimenti	ComUnica, SUAP telematico, pratiche online, assistenza.
Regolazione del mercato	Correttezza, fede pubblica, tutela e controlli	Metrologia, vigilanza, mediazione, sicurezza prodotti, protesti.
Servizi alle imprese	Supporto a competitività e sviluppo locale	Informazione, promozione, digitalizzazione, internazionalizzazione.
Organizzazione e comunicazione	Funzionamento dell'ente e relazione con utenti	Supporto, comunicazione, sportello, trasparenza, procedimenti.

Il valore della tabella non è l'elenco. È il passaggio dalla materia alla prova.

Per compiere questo passaggio conviene classificare ogni richiesta dell'utente in base all'interesse pubblico prevalente. Una richiesta di visura riguarda la conoscibilità di dati registrati; un deposito alimenta il sistema di pubblicità; un quesito su uno strumento di misura richiama tutela della fede pubblica e correttezza del mercato; un percorso di digitalizzazione appartiene ai servizi di sviluppo e accompagnamento. La stessa parola «impresa» non basta dunque a individuare la funzione: occorre leggere l'oggetto concreto della domanda.

La classificazione orienta anche l'istruttoria. Nei servizi anagrafici l'operatore verifica la pratica, i dati, gli allegati e l'output richiesto. Nelle attività di regolazione deve distinguere informazione, vigilanza, controllo e possibile seguito procedimentale. Nei servizi promozionali deve invece ricostruire destinatari, requisiti, misura disponibile e modalità di accesso. Sono famiglie diverse, accomunate dalla natura pubblica dell'azione camerale ma non intercambiabili.

Un esempio chiarisce il metodo. Un'impresa chiede sia un documento ufficiale sia informazioni su un'iniziativa di supporto alla digitalizzazione. Il primo bisogno va ricondotto al servizio documentale collegato al Registro imprese; il secondo al servizio promozionale o di assistenza competente. L'operatore non deve fondere le due richieste in un'unica pratica: le scompone, identifica gli output e comunica per ciascuno canale, condizioni e limiti.

In una risposta scritta è utile seguire quattro passaggi: qualificare l'area funzionale, individuare l'interesse pubblico, indicare il servizio e chiudere con l'output. Questa struttura rende visibile il ragionamento e riduce l'errore tipico di presentare la Camera come un consulente privato dell'impresa. L'ente informa e assiste nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma opera secondo competenza, procedimento e imparzialità.

La conseguenza concorsuale è netta: non basta nominare una funzione. Occorre mostrarne lo scopo, collegarla a un'attività amministrativa riconoscibile e indicare quale risultato riceve l'utente. È questo collegamento, più dell'elenco mnemonico, a dimostrare la padronanza del sistema camerale.

SCHEMA 30.4 — DALLA FUNZIONE AL SERVIZIO

Funzione	Servizio o risultato riconoscibile
Registro e REA	Iscrizioni, variazioni, visure e certificati, con effetti distinti.
Semplificazione	ComUnica, pratiche digitali e raccordo con SUAP.
Regolazione del mercato	Tutela della fede pubblica, vigilanza e controlli nelle attribuzioni.
Servizi alle imprese	Informazione, promozione e supporto alla digitalizzazione.
Organizzazione e comunicazione	Uffici, sportello, procedimento, trasparenza e relazione con utenti.

Le righe indicano aree funzionali, non fasi obbligatorie di una sola pratica. In prova collega ogni funzione a procedimento, utente e output.

30.4 Territorio, Comune, SUAP e servizi digitali

Il modulo M-FL03 appartiene alla famiglia Funzioni Locali perché le Camere di commercio lavorano in un ecosistema territoriale. Tuttavia il loro punto di osservazione è diverso da quello comunale.

Nel modulo M-FL01 il Comune è il centro della comunità locale: organi, servizi, territorio, regolamenti, atti e procedimento. In M-FL03 il territorio compare attraverso le imprese e le attività economiche. Il rapporto con il Comune emerge soprattutto quando si parla di SUAP, commercio, attività produttive, pratiche digitali e sportelli.

Il SUAP è il punto di contatto per le attività produttive presso il livello comunale, ma molte infrastrutture e strumenti digitali del sistema camerale entrano nella semplificazione degli adempimenti. Per il candidato questo significa che, in un caso pratico, non bisogna confondere competenze: il Comune mantiene funzioni proprie, la Camera gestisce registri e servizi camerali, il sistema camerale supporta piattaforme e flussi informativi, l'impresa interagisce con più snodi pubblici.

Esempio: un'impresa avvia un'attività e deve curare adempimenti verso Registro imprese e SUAP. Una risposta debole dice solo "si presenta la pratica online". Una risposta più solida distingue:

- il profilo anagrafico e pubblicitario collegato al Registro imprese;
- il profilo amministrativo dell'attività produttiva collegato al SUAP;
- il supporto digitale e procedurale fornito dagli strumenti del sistema camerale;
- i controlli e le comunicazioni tra amministrazioni.

Separare i quattro profili evita una risposta confusa e dimostra maturità amministrativa.

Il raccordo digitale non elimina la separazione delle competenze. Una piattaforma può offrire un punto di accesso unitario, trasmettere dati e rendere più semplice il dialogo tra amministrazioni; non trasforma però tutti i soggetti coinvolti in un unico ufficio. Il candidato deve distinguere il canale tecnico dal titolare della funzione e dall'amministrazione che adotta l'atto finale. È una distinzione particolarmente importante nei casi in cui la pratica attraversa Registro imprese, SUAP e uffici competenti per controlli settoriali.

La prima operazione di sportello è perciò la qualificazione della richiesta. Bisogna chiedere quale attività l'impresa intenda svolgere, quale dato debba essere iscritto o modificato, quale titolo o comunicazione sia richiesto e quale documento l'utente si aspetti. Solo dopo si può indicare il percorso. L'orientamento corretto non consiste nel promettere l'esito, ma nel separare adempimenti, chiarire i canali e segnalare gli elementi necessari alla lavorazione.

Si consideri una variazione dell'attività economica accompagnata da un adempimento amministrativo locale. Il profilo pubblicitario può richiedere l'aggiornamento dei dati nel Registro imprese; il profilo relativo all'esercizio dell'attività può transitare dal SUAP. I flussi possono essere coordinati e telematici, ma rimangono riconoscibili per oggetto, competenza ed effetto. Una buona risposta usa verbi precisi: «verificare», «classificare», «inoltrare», «comunicare» e «rilasciare», evitando l'indistinto «autorizzare tutto».

Anche l'assistenza digitale ha limiti professionali. L'operatore può spiegare come accedere al servizio, quali dati o allegati siano normalmente richiesti e come seguire la pratica; non può sostituirsi all'impresa nelle dichiarazioni né anticipare un provvedimento non ancora istruito. Questa cautela tutela sia l'utente sia l'amministrazione e mostra, in sede concorsuale, comprensione del rapporto tra servizio, responsabilità e procedimento.

Per chiudere un caso pratico, conviene rendere esplicito l'output per ciascun piano: aggiornamento o documento camerale per il Registro, ricevuta o esito del procedimento per il SUAP, informazione di servizio per l'assistenza. La soluzione è completa quando l'utente sa che cosa fare, attraverso quale canale e presso quale soggetto, senza che la semplificazione digitale cancelli le responsabilità istituzionali.

L'errore tipico è confondere accesso unitario e competenza unica. Un'interfaccia semplice può nascondere più fasi amministrative, ma il candidato deve saperle ricostruire. Nella risposta finale conviene quindi nominare separatamente domanda, amministrazione competente, flusso digitale ed effetto atteso.

SCHEMA 30.5 — CLASSIFICARE LA DOMANDA DELL'IMPRESA

Impresa o professionista → richiesta da qualificare → canale competente → risultato.

Oggetto della domanda	Percorso da distinguere
Dato camerale o documento	Registro imprese, REA, visura o certificato: individuare il servizio camerale competente.
Avvio o modifica di attività produttiva	Titolo, SCIA o comunicazione secondo la disciplina applicabile: individuare il percorso SUAP e gli uffici coinvolti.
Assistenza digitale	Spiegare accesso, flusso e stato della pratica senza sostituire le dichiarazioni dell'impresa.

Output corretto: per ciascuna richiesta indicare soggetto, adempimento, canale ed effetto atteso. L'accesso telematico unitario non rende unica la competenza; una visura non sostituisce il titolo necessario per l'attività.

30.5 Lettura del bando camerale e output di prova

Gli esempi di questo capitolo sono scenari didattici compositi: combinano attività amministrative, anagrafiche, promozionali e di tutela del mercato per allenare la lettura del profilo. Non riproducono il programma di un singolo bando né provano la frequenza di una materia nelle selezioni.

Serve però una regola di misura: non tutto ciò che riguarda le imprese entra nel concorso camerale. Diritto societario, economia industriale e marketing territoriale rilevano soltanto nei limiti richiesti dal bando. Il modulo seleziona i contenuti camerali utili nelle prove amministrative.

Quando leggi un bando camerale, parti da queste domande:

1. il profilo è istruttore, funzionario, assistente, amministrativo, comunicazione, supporto o servizi?
2. sono citati Registro imprese, servizi anagrafici, tutela del mercato, promozione, digitalizzazione o comunicazione?
3. la prova richiede quiz, risposta sintetica, caso pratico o colloquio orale?
4. il candidato deve conoscere l'ente, il servizio o anche il procedimento?
5. quali materie comuni del libro base si riusano senza duplicarle?

Il nucleo comune resta importante: diritto amministrativo, procedimento, pubblico impiego, trasparenza, privacy, PA digitale, contratti e competenze informatiche possono comparire anche nei bandi camerali. M-FL03 aggiunge il delta specialistico: sistema camerale, Registro imprese, servizi alle imprese e mercato.

CASO GUIDATO: ORIENTARE UN'IMPRESA SENZA CONFONDERE I PIANI

Traccia: allo sportello camerale si presenta un imprenditore che deve aggiornare alcuni dati dell'impresa, ottenere una visura e capire se la pratica collegata all'attività produttiva passa dal SUAP. Il candidato deve indicare come orientare l'utente.

Una risposta debole direbbe: "La Camera di commercio si occupa delle imprese e quindi l'ufficio risolve la pratica". Questa risposta è troppo generica e rischia di attribuire alla Camera funzioni che possono appartenere ad altri enti.

Una risposta corretta procede per piani.

Piano	Domanda da fare	Risposta operativa
Registro imprese/REA	Quale dato deve essere iscritto, modificato o consultato?	Verificare pratica, visura, certificato, fascicolo o aggiornamento anagrafico.
Servizio documentale	Quale documento chiede l'utente?	Indirizzare verso visura, certificato, fascicolo o altro output ufficiale.

Piano	Domanda da fare	Risposta operativa
SUAP/attività produttiva	La questione riguarda titolo, SCIA, autorizzazione o adempimento comunale?	Distinguere il profilo SUAP dal profilo camerale e indicare il canale corretto.
Controllo e istruttoria	La pratica richiede verifica documentale o presupposti?	Spiegare che l'ufficio opera secondo procedimento, termini, competenze e controlli.
Comunicazione	L'utente ha bisogno di assistenza comprensibile?	Fornire indicazioni chiare senza promettere esiti non verificati.

La risposta conclusiva può essere:

NOTA

L'ufficio deve distinguere il profilo camerale, relativo a Registro imprese, REA e documenti ufficiali, dal profilo SUAP eventualmente collegato all'attività produttiva. L'utente va orientato verso il servizio corretto, verificando la natura della richiesta, l'eventuale pratica telematica, i documenti necessari e l'amministrazione competente.

Questo schema mostra che il candidato sa lavorare come funzionario o istruttore: non improvvisa, non accentra tutto nell'ente, non scarica l'utente, ma classifica la domanda.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La Camera di commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, non un Comune e non un ufficio periferico statale.
- Il sistema camerale comprende Camere, unioni regionali, Unioncamere e organismi strumentali.
- Il baricentro è il sistema delle imprese: Registro imprese, REA, servizi, mercato, semplificazione e sviluppo locale.
- Unioncamere supporta, rappresenta e coordina il sistema, senza sostituire le singole Camere nelle loro funzioni.
- In prova devi collegare ogni nozione a servizio, procedimento, utente, interesse pubblico e output.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Mi parli delle Camere di commercio e del sistema camerale.

Una risposta ordinata può seguire questa scaletta:

1. definizione della Camera di commercio come ente pubblico dotato di autonomia funzionale;
2. collegamento alle imprese e alle economie locali;
3. inserimento nel sistema camerale italiano;
4. ruolo di Unioncamere come soggetto nazionale di rappresentanza, coordinamento e supporto;
5. richiamo alle funzioni principali: Registro imprese, pubblicità legale, servizi alle imprese, semplificazione, regolazione del mercato;
6. chiusura concorsuale: nei bandi camerali queste funzioni diventano procedimenti, sportelli, certificazioni, comunicazione e casi pratici.

Non iniziare dalla storia dell'ente. Non perdere tempo su dettagli territoriali non richiesti. Mostra subito la logica pubblica e funzionale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Le Camere di commercio sono enti locali come i Comuni?

Risposta: no, non in quel senso. Le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e appartengono al sistema camerale. Operano in una circoscrizione territoriale e hanno un forte rapporto con il territorio economico, ma non sono enti locali territoriali come Comuni, Province, Città metropolitane o Regioni. La loro identità istituzionale è collegata alle funzioni verso imprese, mercato, pubblicità legale e servizi economico-amministrativi.

La trappola sta nella parola "locale". Il fatto che la Camera operi su un territorio non la rende un Comune. Il candidato deve distinguere territorio politico-amministrativo e circoscrizione funzionale.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare M-FL03 con categorie prese da altri moduli.

Chi arriva da M-FL01 tende a cercare organi comunali, statuto, regolamenti e servizi al cittadino. Alcuni concetti aiutano, ma non bastano. La Camera non è il Comune.

Chi arriva da diritto commerciale tende a parlare di società, imprenditore, iscrizione, bilancio e atti societari senza vedere l'amministrazione pubblica che gestisce il servizio. Anche questo è insufficiente. Il concorso non chiede di fare il consulente commerciale, ma di lavorare dentro un ente pubblico camerale.

La correzione è usare sempre la griglia:

NOTA

ente pubblico - autonomia funzionale - sistema camerale - funzione - servizio - procedimento - output.

Ogni risposta deve passare da questa catena.

MINI-ESERCIZIO

Leggi il seguente avviso simulato, costruito per esercizio e non tratto da una procedura reale:

NOTA

Profilo: istruttore amministrativo presso Camera di commercio. Possibile assegnazione a servizi anagrafici, tutela del mercato, servizi promozionali o supporto organizzativo. Prova scritta e orale su ordinamento camerale, procedimento amministrativo, trasparenza, servizi alle imprese e competenze digitali.

Compila la griglia:

Voce	Risposta del candidato
Ente che assume	
Area specialistica principale	
Materie comuni da riusare dal libro base	
Materie M-FL03 da aggiungere	
Caso pratico probabile	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Ente che assume: Camera di commercio.
- Area specialistica principale: sistema camerale, Registro/servizi anagrafici, mercato, servizi imprese.
- Materie comuni: procedimento, trasparenza, privacy, PA digitale, pubblico impiego, comunicazione amministrativa.
- Materie M-FL03: ordinamento camerale, Unioncamere, Registro imprese/REA, servizi alle imprese, tutela mercato.
- Caso probabile: richiesta di visura/certificazione, pratica anagrafica, orientamento utente, controllo documentale o comunicazione di servizio.
- Errore da evitare: rispondere come se fosse un concorso comunale generico.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di chiudere il capitolo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- So definire la Camera di commercio senza confonderla con il Comune?
- So spiegare il significato concorsuale di autonomia funzionale?
- So descrivere il sistema camerale senza creare una gerarchia fittizia?
- So dire che ruolo ha Unioncamere?
- So collegare Registro imprese, servizi alle imprese e regolazione del mercato alla Camera?
- So leggere un bando camerale individuando profilo, mansioni e output?
- So evitare una trattazione eccessiva di diritto commerciale?

Se una risposta è incerta, inseriscila nel diario degli errori con una formula breve: “confondo ente territoriale e autonomia funzionale”, “non distinguo Registro imprese e SUAP”, “non so spiegare Unioncamere”.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale definizione colloca correttamente la Camera di commercio?

- A. Ente locale territoriale equivalente al Comune.
- B. Ufficio periferico del Ministero.
- C. Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, inserito nel sistema camerale.
- D. Associazione privata obbligatoria delle imprese.

Risposta corretta: C. La natura pubblica e l'autonomia funzionale distinguono la Camera sia dagli enti territoriali sia dagli uffici ministeriali e dalle associazioni private.

QUIZ 2

Quale rapporto descrive meglio Unioncamere e le singole Camere?

- A. Unioncamere decide ogni pratica locale.
- B. Le Camere sono sedi territoriali di Unioncamere.
- C. Unioncamere rappresenta e raccorda il sistema senza sostituire la Camera competente.
- D. Non esiste alcun raccordo nazionale.

Risposta corretta: C. Il sistema opera in rete; rappresentanza, indirizzi e iniziative comuni non creano una gerarchia amministrativa ordinaria sulle singole pratiche.

QUIZ 3

Quale coppia collega correttamente funzione e servizio?

- A. Ordinamento urbanistico — rilascio del permesso di costruire.

B. Pubblicità legale — visura e certificato del Registro imprese.

C. Ordine pubblico — direzione delle Forze di polizia.

D. Anagrafe comunale — carta d'identità.

Risposta corretta: B. Le altre funzioni appartengono ad amministrazioni o autorità differenti; la Camera opera sul Registro imprese e sui relativi documenti.

QUIZ 4

Un'impresa chiede informazioni sia sull'iscrizione sia sul titolo necessario per esercitare un'attività. Come va orientata?

A. Si distinguono profilo camerale del Registro imprese e profilo amministrativo collegato al SUAP.

B. Tutto compete sempre alla Camera.

C. Tutto compete sempre al Comune.

D. Si rinvia l'utente senza classificare la domanda.

Risposta corretta: A. Una stessa vicenda può attraversare più amministrazioni. L'operatore identifica oggetto, procedimento e soggetto competente per ciascun piano.

QUIZ 5

Che cosa deve guidare la selezione delle materie in un bando camerale?

A. Tutto il diritto commerciale disponibile.

B. Profilo, servizio, mansioni, prove e fonti richiamate.

C. Soltanto il nome della Camera.

D. Il programma di un concorso comunale precedente.

Risposta corretta: B. Il Metodo BANDO collega l'ente al lavoro richiesto e separa il nucleo comune dal delta specialistico camerale.

QUIZ 6

Qual è l'errore più grave in una risposta sul sistema camerale?

A. Usare una tabella.

B. Presentare Unioncamere come superiore gerarchico che decide ogni procedimento locale.

C. Distinguere Camera e Unioncamere.

D. Collegare una funzione a un servizio.

Risposta corretta: B. La semplificazione gerarchica altera il sistema e impedisce di individuare l'ente competente per il caso concreto.

CASO FINALE RAGIONATO

Un bando per istruttore amministrativo indica possibile assegnazione ai servizi anagrafici, alla tutela del mercato o al supporto organizzativo. La prova comprende quesiti e un caso di sportello. Il candidato deve predisporre la mappa di studio.

Soluzione ragionata. Si parte dall'ente: Camera di commercio inserita nel sistema camerale. Si separano poi le tre possibili aree. Per i servizi anagrafici rilevano Registro imprese, REA, pubblicità legale, pratiche e documenti; per la tutela del mercato occorrono funzioni di regolazione, fede pubblica e controlli nei limiti del programma; per il supporto organizzativo si riusano procedimento, trasparenza, comunicazione, PA digitale e pubblico impiego. Il caso di sportello richiede classificazione della domanda, individuazione del servizio, spiegazione del procedimento e orientamento verso il soggetto competente. Non serve studiare indistintamente tutto il diritto societario né trattare la Camera come un Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente;
- decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di riordino delle funzioni e del sistema camerale;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per Registro imprese e REA;
- documentazione istituzionale di Unioncamere e delle Camere di commercio;
- bandi e allegati ufficiali dell'ente che indice il concorso.

Registro imprese, REA e pubblicità legale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Il Registro delle imprese è il punto in cui il sistema camerale diventa visibile nella vita quotidiana di un'impresa. Qui non si svolge una generica attività di archiviazione. L'ufficio del Registro cura una forma di pubblicità prevista dall'ordinamento: rende conoscibili fatti, atti e dati che incidono sull'identità e sulla vita dell'impresa.

Per il candidato questo significa cambiare domanda. Non basta sapere che esiste una visura o che i bilanci vengono depositati online. Occorre capire perché un dato deve essere iscritto o depositato, quale documento può essere rilasciato, che cosa integra il REA e quando una richiesta esce dal perimetro camerale per entrare nel procedimento SUAP o in quello di un'altra amministrazione.

Il D.P.R. 581/1995 attua l'art. 8 della L. 580/1993 in materia di Registro delle imprese. La fonte va usata come cornice: il concorso richiede di saper spiegare la funzione pubblica del Registro e di orientare un utente, non di ricostruire l'intero diritto societario.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. definire il Registro delle imprese come sistema pubblico di pubblicità legale tenuto dalle Camere di commercio;
2. distinguere Registro, REA, visura e certificato;
3. collegare iscrizione, deposito, variazione e consultazione a un procedimento amministrativo;
4. separare il dato camerale dal titolo amministrativo eventualmente trattato dal SUAP;
5. rispondere a un caso di sportello senza promettere un esito o un termine che dipende dalla pratica concreta.

MAPPA BANDO: REGISTRO IMPRESE E REA

Lettera	Domanda	Applicazione nel capitolo
B - Bando	Che cosa chiede il profilo?	Servizi anagrafici, pratiche, istruttoria, documenti, relazione con utenti o PA.
A - Aree	Quali materie si collegano?	Ordinamento camerale, procedimento, documentazione digitale, trasparenza e comunicazione.
N - Nuclei	Che cosa non posso confondere?	Pubblicità legale e archivio; Registro e REA; visura e certificato; Camera e SUAP.
D - Diario	Quale errore annoto?	Attribuire alla Camera un'autorizzazione comunale o trattare la visura come certificato.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Risposta orale ordinata, classificazione della richiesta, schema di istruttoria, comunicazione chiara all'utente.

Quando in un bando compaiono “Registro imprese”, “servizi anagrafici”, “pratiche telematiche” o “supporto alle imprese”, il nucleo non è la memorizzazione di sigle. È la capacità di seguire questa sequenza: fatto dell'impresa, amministrazione competente, dato o atto da trattare, documento da produrre, controllo da svolgere, comunicazione all'utente.

31.1 Registro delle imprese e pubblicità legale

Il Registro delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio. La sua funzione è rendere conoscibili, attraverso forme di pubblicità regolate dalla legge, dati e vicende rilevanti dell'impresa. Questa conoscibilità tutela chi entra in rapporto con l'impresa: altri operatori economici, professionisti, finanziatori, consumatori e pubbliche amministrazioni devono poter verificare informazioni che non possono restare affidate a dichiarazioni informali.

La sezione ordinaria comprende, fra gli altri, società di capitali, cooperative, società di persone diverse dalle società semplici e imprenditori commerciali individuali non piccoli. Le sezioni speciali comprendono piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e società semplici; ulteriori iscrizioni speciali identificano qualifiche previste da discipline settoriali, come l'innovazione. Non basta conoscere il nome della sezione: per risolvere il quesito occorre identificare soggetto, atto e relativo effetto.

TRE EFFETTI DELLA PUBBLICITÀ

Pubblicità dichiarativa. L'art. 2193 c.c. governa l'opponibilità: il soggetto obbligato non può opporre ai terzi un fatto soggetto a iscrizione ma non iscritto, salvo provare che essi lo conoscevano. Dopo l'iscrizione, il terzo non può opporre l'ignoranza del fatto, salve disposizioni speciali. L'atto non diventa per questo sempre valido: pubblicità e validità sono questioni diverse.

Pubblicità costitutiva. In una fattispecie prevista dalla legge l'iscrizione concorre a produrre un effetto giuridico. Per esempio, la società per azioni acquista personalità giuridica con l'iscrizione ai sensi dell'art. 2331 c.c. Qui l'iscrizione non serve soltanto a rendere conoscibile un effetto già prodotto.

Pubblicità notizia. Rende conoscibili dati e fatti senza attribuire, per ciò solo, gli effetti dichiarativi o costitutivi appena descritti. Non associare automaticamente questa categoria a ogni sezione speciale: l'art. 2 D.Lgs. 228/2001 attribuisce anche efficacia dichiarativa ex art. 2193 all'iscrizione di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola.

Situazione	Qualificazione	Conseguenza da spiegare
Fatto soggetto a iscrizione, omessa dall'obbligato	Regola dichiarativa dell'art. 2193	Non opponibile al terzo, salvo prova della sua conoscenza.
Iscrizione della costituzione di una S.p.A.	Effetto costitutivo dell'art. 2331	Acquisto della personalità giuridica.
Iscrizione di un imprenditore agricolo nella sezione speciale	Eccezione all'equazione speciale/notizia	Opera anche l'art. 2193.

CASO: INFORMAZIONE CONOSCIUTA, FATTO NON ISCRITTO

La traccia precisa che un fatto è soggetto a iscrizione e che l'impresa, obbligata a iscriverlo, ha omesso l'adempimento. L'impresa vuole opporlo a un terzo che nega di averlo conosciuto. La sola esistenza del fatto non basta: occorre iscrizione oppure prova della conoscenza effettiva del terzo. Se l'impresa produce soltanto una propria comunicazione mai recapitata, la traccia non dimostra quella conoscenza. Non si può inventare una presunzione favorevole all'impresa.

Se invece la traccia dichiara il fatto regolarmente iscritto e non indica una disciplina speciale, il terzo non supera l'effetto pubblicitario affermando di non avere consultato il Registro. Questo è il passaggio che distingue conoscenza reale e conoscibilità legale.

La consultazione camerale non certifica ogni qualità dell'impresa. Un'amministrazione che verifica un operatore economico deve individuare i dati pertinenti e compiere gli ulteriori controlli richiesti dal procedimento. L'iscrizione non garantisce solvibilità, correttezza di ogni attività o possesso di qualsiasi autorizzazione.

Per rispondere all'orale usa quattro passaggi: identifica l'atto, indica la pubblicità prevista, spiega l'effetto e applicalo al terzo. Evita la formula «tutto ciò che è iscritto diventa valido»: confonde conoscibilità, opponibilità e formazione dell'effetto. Evita anche «da sezione speciale informa soltanto»: trascura l'eccezione agricola e le discipline delle singole qualifiche.

31.2 Registro, REA e anagrafi camerali

Il REA è il Repertorio delle notizie economiche e amministrative. Serve a integrare il sistema informativo camerale con notizie di carattere economico, statistico e amministrativo, anche quando quelle notizie non sono previste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

La formula “REA uguale Registro” è sbagliata. I due strumenti sono collegati, ma non sovrapponibili. Il Registro riguarda la pubblicità legale della vita dell'impresa; il REA raccoglie e utilizza ulteriori informazioni economico-amministrative. In molte situazioni la stessa impresa compare in entrambi i piani: per esempio, una notizia sull'azienda o su un'unità locale può essere rilevante per il REA senza trasformare il REA in un secondo Registro.

Strumento	Funzione prevalente	Domanda concorsuale tipica
Registro delle imprese	Pubblicità legale di dati, fatti e atti previsti dall'ordinamento.	Perché l'impresa presenta una pratica di iscrizione, variazione o deposito?
REA	Integrazione con notizie economiche, statistiche e amministrative.	Il dato richiesto è una notizia economico-amministrativa o un fatto da iscrivere nel Registro?
Anagrafi camerali	Organizzazione e fruizione di dati pubblici connessi ai servizi camerali.	Quale informazione ufficiale deve essere acquisita, verificata o resa disponibile?

Se un'impresa apre o chiude un'unità locale, la richiesta richiede un corretto inquadramento camerale; la risposta "si aggiorna il Registro" è insufficiente. L'operatore verifica quale pratica e quale informazione siano coinvolte, quale Camera sia competente e se il caso comporti anche un adempimento presso un'altra amministrazione.

Il REA amplia la capacità informativa del sistema camerale senza replicare la funzione del Registro. La distinzione riguarda anzitutto la natura della notizia: da una parte fatti e atti assoggettati alla pubblicità del Registro, dall'altra informazioni economiche e amministrative che completano la rappresentazione dell'attività. Non è quindi corretto scegliere fra i due strumenti in base alla preferenza dell'utente; la qualificazione dipende dal contenuto da comunicare e dalla disciplina applicabile.

Il numero REA identifica la posizione nel repertorio della Camera competente. Non va confuso automaticamente con gli altri identificativi dell'impresa né presentato come prova sufficiente di qualsiasi circostanza. In un caso di sportello, l'operatore deve comprendere quale identificativo l'utente stia citando e per quale finalità, prima di indicare documento o pratica.

Le unità locali mostrano bene l'utilità della distinzione. Una notizia relativa al luogo in cui l'impresa esercita un'attività può avere rilievo economico-amministrativo e collegarsi alla posizione camerale; l'avvio concreto dell'attività può però richiedere anche un procedimento presso il SUAP. Il dato camerale e il titolo amministrativo descrivono aspetti diversi della stessa vicenda.

La classificazione può essere svolta con tre domande: il fatto è soggetto a pubblicità nel Registro? È una notizia economica o amministrativa destinata al REA? Esiste inoltre un adempimento presso un'altra amministrazione? Il metodo non sostituisce la disciplina specifica, ma impedisce di saltare subito a una risposta operativa errata.

Nella prova orale conviene chiudere con una conseguenza: Registro e REA formano un sistema informativo collegato, ma ogni informazione conserva funzione e regime propri. Nel caso scritto, invece, la distinzione deve condurre a un'azione: raccogliere i dati, qualificare la notizia, individuare la pratica e segnalare gli eventuali procedimenti paralleli.

Un secondo esempio riguarda un soggetto che conosce soltanto il numero REA e chiede di «verificare l'impresa». L'operatore non presume quale documento serva: identifica la posizione, chiarisce l'informazione cercata e distingue la consultazione dei dati dalla necessità di attestazione. Se emerge anche una questione sull'esercizio dell'attività, segnala il possibile raccordo con il SUAP senza attribuirgli funzioni camerali. Il passaggio è semplice ma didatticamente importante: partire dall'identificativo aiuta a trovare la posizione, non risolve da solo la qualificazione della richiesta.

La risposta resta quindi ancorata alla funzione del dato. Non si domanda soltanto «dove si trova?», ma anche «perché viene raccolto e quale uso amministrativo deve sostenere?».

Il REA può comprendere anche soggetti, come enti o associazioni, che esercitano attività economica in via non principale e sono tenuti alla relativa denuncia. Questo non significa che ogni associazione debba iscriversi al Registro come imprenditore commerciale: si qualifica l'attività concretamente esercitata e si distingue l'obbligo anagrafico dalla pubblicità legale.

31.3 Iscrizione, deposito, variazione e istruttoria

Nel linguaggio di sportello ricorrono parole simili che indicano operazioni diverse. L'iscrizione riguarda l'inserimento di dati, fatti o atti nel Registro secondo la disciplina applicabile. Il deposito riguarda la presentazione di un atto o di un documento quando l'ordinamento ne prevede l'acquisizione e la pubblicità. La variazione aggiorna informazioni già presenti. La consultazione, infine, consente di ottenere o verificare dati e documenti disponibili.

Non occorre imparare un catalogo astratto di pratiche. Devi saper riconoscere la domanda dell'utente.

Richiesta dell'utente	Prima classificazione	Passo professionale
"Ho cambiato un dato dell'impresa."	Possibile variazione.	Individuare quale dato e la pratica prevista, senza dare per scontata la procedura.
"Devo presentare un atto o un bilancio."	Possibile deposito.	Verificare soggetto, documento, canale e requisiti del caso.
"Mi serve sapere chi rappresenta l'impresa."	Consultazione di dati ufficiali.	Individuare il documento idoneo e spiegare la differenza tra visura e certificato.
"Apro un'attività in un Comune."	Caso potenzialmente misto.	Distinguere la pratica camerale dal procedimento SUAP e indicare i canali competenti.

Questo è il punto in cui un profilo amministrativo dimostra metodo. Non decide con una scorciatoia e non rinvia l'utente in modo generico: raccoglie i dati necessari, classifica il bisogno, verifica il canale e comunica con precisione il passaggio successivo.

L'istruttoria comincia dalla domanda effettiva, non dal nome generico usato dall'utente. «Devo aggiornare l'impresa» può indicare fatti diversi. L'operatore chiarisce soggetto, posizione interessata, evento, documento e risultato richiesto. Solo dopo può distinguere iscrizione, deposito o variazione e verificare se la pratica appartenga all'ufficio.

La seconda fase riguarda competenza e completezza. Il canale telematico può guidare la compilazione, ma l'ufficio deve comunque controllare che la richiesta sia riferibile alla posizione corretta e che gli elementi necessari siano presenti. Il capitolo non fissa un elenco universale di allegati: documenti e requisiti cambiano secondo il fatto, l'atto e la disciplina applicabile.

Segue la qualificazione dell'operazione. L'iscrizione introduce nel Registro quanto previsto dalla legge; il deposito acquisisce un atto o documento soggetto a quella forma di pubblicità; la variazione aggiorna una situazione già rappresentata; la consultazione produce invece un accesso informativo e non modifica la posizione. Confondere queste attività altera sia l'istruttoria sia l'output.

L'esito non va anticipato allo sportello. L'operatore può illustrare il percorso, segnalare ciò che deve essere verificato e comunicare eventuali esigenze istruttorie secondo le regole applicabili. Non può garantire che una pratica sarà accolta prima dei controlli. Questa cautela non è scarsa assistenza: è correttezza amministrativa.

In un quesito teorico-pratico, la risposta può seguire la catena «fatto, operazione, competenza, controllo, esito, comunicazione». Se una società presenta un documento chiamandolo genericamente «variazione», il candidato deve prima stabilire se si tratti davvero di aggiornare un dato o di depositare un atto. La parola scelta dall'utente è un indizio, non la qualificazione giuridico-amministrativa definitiva.

L'errore tipico consiste nel trasformare la procedura in una lista fissa. Una risposta professionale resta abbastanza precisa da orientare e abbastanza prudente da non inventare termini, modelli o requisiti. In prova questa misura vale più della memorizzazione di passaggi non richiesti.

Si può verificare il ragionamento con un micro-caso. Un professionista trasmette un atto e chiede quando «comparirà online». La risposta corretta non promette una pubblicazione immediata. L'operatore identifica il tipo di deposito, controlla la competenza e spiega che visibilità ed esito dipendono dal completamento dell'istruttoria prevista. Se mancano elementi, comunica ciò che deve essere integrato secondo le regole applicabili. In questo modo distingue presentazione telematica, ricezione della pratica, controllo dell'ufficio e risultato consultabile.

La sequenza serve anche all'orale: mostra che il procedimento non coincide con il semplice invio del file e che il servizio al pubblico comprende sempre una comunicazione comprensibile dell'esito istruttorio.

CONSERVATORE, GIUDICE E RIMEDI

L'ufficio del Registro cura l'istruttoria e i provvedimenti di competenza del conservatore; il giudice del Registro esercita le funzioni di vigilanza e decide i ricorsi previsti dalla legge. Non è un ordinario rapporto gerarchico fra un ufficio e il suo dirigente.

Per l'iscrizione su domanda, l'art. 2189 c.c. richiede il controllo dell'autenticità della sottoscrizione e delle condizioni di legge. Il rifiuto è comunicato al richiedente, che può ricorrere al giudice entro otto giorni. Contro il decreto del giudice, l'art. 2192 prevede ricorso al tribunale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il codice disciplina anche l'iscrizione omessa e la cancellazione di iscrizioni prive delle condizioni negli artt. 2190 e 2191. Queste regole vanno coordinate con l'art. 40 D.L. 76/2020: nelle procedure d'ufficio lì indicate il provvedimento conclusivo spetta al conservatore. La determinazione è comunicata entro otto giorni e il ricorso al giudice del Registro si propone entro quindici giorni dalla comunicazione. Non scambiare gli otto giorni per comunicare quel provvedimento con il termine per impugnarlo.

Controllo rapido. Rifiuto dell'iscrizione richiesta dall'interessato: ricorso ex art. 2189, otto giorni. Cancellazione d'ufficio adottata dal conservatore ai sensi dell'art. 40: ricorso al giudice, quindici giorni. Il termine dipende dal tipo di provvedimento, non dal fatto che entrambi provengano dal Registro.

31.4 Visura, certificato, fascicolo e documenti depositati

La visura camerale espone informazioni e dati ufficiali dell'impresa iscritta: dati identificativi, sede, forma giuridica, cariche, attività e altre informazioni presenti secondo il tipo di visura richiesto. È utile per conoscere rapidamente la posizione dell'impresa. Non ha, però, valore di certificazione e non è opponibile a terzi.

Il certificato attesta le risultanze per gli usi consentiti, ma occorre distinguere il destinatario. Nei rapporti con pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi operano le dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio secondo gli artt. 40 e 43 D.P.R. 445/2000. L'ufficio procedente non deve chiedere all'impresa un certificato camerale come adempimento ordinario al posto dell'acquisizione dei dati. Nei rapporti fra privati si identifica invece il documento richiesto e il regime applicabile.

Il fascicolo d'impresa e i documenti depositati rendono disponibili, nei limiti del servizio e delle regole di accesso, ulteriori elementi della vita dell'impresa. Tra gli esempi più frequenti nei bandi o nei casi di servizio rientrano atti, bilanci e documenti connessi alla posizione dell'impresa. Anche qui occorre evitare un automatismo: non ogni utente chiede lo stesso documento e non ogni documento assolve la stessa funzione.

Documento o servizio	A che cosa serve	Errore da evitare
Visura	Conoscere dati ufficiali presenti nel sistema camerale.	Chiamarla certificato o attribuirle valore certificativo.
Certificato	Attestare i dati nei casi in cui serve una certificazione.	Rilasciarlo come risposta standard senza verificare la domanda dell'utente.

Documento o servizio	A che cosa serve	Errore da evitare
Fascicolo e documenti	Consultare documenti e informazioni collegati alla posizione dell'impresa.	Promettere la disponibilità di un documento senza controllare servizio e titolo della richiesta.
Bilanci e atti depositati	Consentire la conoscibilità dei documenti soggetti a deposito.	Trasformare il capitolo in una lezione di contabilità civilistica o diritto societario.

La scelta del documento parte dallo scopo dichiarato. Chi vuole conoscere rapidamente i dati di un'impresa può avere bisogno di una visura; chi deve produrre un'attestazione a un terzo può dover richiedere un certificato. L'operatore non dovrebbe proporre il documento più familiare, ma quello coerente con l'uso indicato, spiegandone funzione e limiti.

La visura può presentare informazioni diverse secondo il servizio richiesto, ma resta un output informativo. Non dimostra automaticamente fatti estranei ai dati rappresentati e non sostituisce la valutazione compiuta dal soggetto che la riceve. La formula «è ufficiale, quindi certifica tutto» confonde provenienza dei dati e funzione del documento.

Il certificato risponde invece a un'esigenza certificativa. Anche qui occorre evitare automatismi: non basta sapere che esiste «il certificato camerale». Bisogna chiedere quale circostanza debba essere attestata e quale documento sia idoneo nel caso concreto. Dettagli su validità, bollo o regime di utilizzo richiedono la disciplina vigente e non vanno improvvisati.

Il fascicolo d'impresa raccoglie documenti e informazioni collegati alla posizione, mentre bilanci e altri atti depositati sono consultabili secondo il servizio e le regole applicabili. Il fascicolo non va descritto come un contenitore illimitato di qualunque documento aziendale. L'utente deve indicare che cosa cerca; l'operatore verifica disponibilità e output pertinente.

Si consideri una banca che chiede alla società «un documento camerale aggiornato». La richiesta è ancora incompleta. L'operatore deve capire se il destinatario vuole consultare dati, acquisire un atto depositato o ricevere una certificazione. Solo questa precisazione consente di scegliere fra visura, certificato o documento del fascicolo.

Nella risposta concorsuale, la distinzione può essere resa con tre verbi: la visura informa, il certificato attesta, il fascicolo consente di reperire documenti e informazioni disponibili. È una sintesi utile purché seguita dalla cautela sul caso concreto. L'errore da evitare è promettere che un singolo output soddisfi qualsiasi richiesta di un terzo.

Prima del rilascio o dell'acquisto del documento, una comunicazione chiara riepiloga oggetto della richiesta, finalità dichiarata e output individuato. Se la finalità resta incerta, l'operatore formula domande mirate invece di scegliere al posto dell'utente. Questa condotta riduce errori e rende verificabile il motivo della scelta.

In prova basta motivare la scelta con la diversa funzione dei documenti, senza aggiungere condizioni operative non richieste.

31.5 Pratiche telematiche, ComUnica, interoperabilità e SUAP

La digitalizzazione non elimina l'istruttoria. Cambia il canale attraverso cui la pratica e i documenti arrivano all'ufficio, ma restano necessari controllo di competenza, completezza documentale, corretto inquadramento della domanda e comunicazione dell'esito o degli eventuali passaggi da compiere.

La Comunicazione unica d'impresa, prevista dall'art. 9 D.L. 7/2007, è una pratica digitale presentata al Registro con modello riepilogativo e modelli destinati agli enti interessati. Collega gli adempimenti camerali, fiscali, previdenziali e assicurativi: Registro, Agenzia delle entrate, INPS e INAIL; può includere la SCIA destinata al SUAP quando pertinente. Vale anche per modifiche e cessazione.

La sequenza è: predisposizione dei modelli pertinenti, invio telematico, ricevuta e inoltrò agli enti, controlli ed esiti di ciascuna amministrazione. La ricevuta consente l'avvio immediato soltanto quando sussistono i presupposti di legge; non rende lecito avviare un'attività soggetta a un'autorizzazione non ancora ottenuta. Il comma 4 vigente distingue la comunicazione immediata di codice fiscale e partita IVA dagli ulteriori dati definitivi comunicati entro quattro giorni. Questo termine non è una promessa universale di conclusione di ogni procedimento SUAP.

Una buona comunicazione di sportello è concreta. Invece di dire “faccia tutto online”, l'operatore chiarisce:

- quale esigenza è stata individuata;
- se riguarda Registro, REA o un diverso procedimento;
- quale documentazione o informazione deve essere verificata;
- quale canale digitale o ufficio è competente;
- che l'esito dipende dalla completa istruttoria della pratica.

La formula tutela anche l'ufficio: informa senza anticipare valutazioni che spettano al procedimento.

REGISTRO IMPRESE E SUAP: COLLEGATI, MA DIVERSI

Il SUAP è lo Sportello unico per le attività produttive. Tratta il procedimento amministrativo collegato all'avvio, alla modifica o all'esercizio di attività produttive presso l'amministrazione competente. Il Registro delle imprese e il REA riguardano invece la pubblicità e le informazioni camerali dell'impresa. I sistemi digitali possono dialogare e scambiare informazioni, ma la cooperazione telematica non fonde le competenze.

La distinzione diventa evidente nei casi misti. Un'impresa può dover aggiornare una posizione camerale e, nello stesso periodo, presentare una SCIA o un'altra pratica amministrativa al SUAP. La risposta non sceglie un solo destinatario per comodità: separa i piani e indica il percorso appropriato.

NOTA

BANDO in pratica: prima chiedi se l'utente vuole rendere conoscibile o aggiornare un dato dell'impresa, oppure se chiede un titolo per svolgere una determinata attività. Nel primo caso il riferimento può essere il Registro o il REA; nel secondo va verificato il procedimento SUAP o dell'amministrazione competente.

CASO GUIDATO: DUE RICHIESTE NELLO STESSO SPORTELLLO

Una società comunica che ha trasferito la sede, ha aperto una nuova unità locale e vuole iniziare un'attività soggetta a procedimento comunale. Chiede anche un documento da consegnare a una banca.

La risposta non può essere: "Faccia una pratica al SUAP e poi chiedi una visura". Manca la classificazione dei fatti e non chiarisce che cosa può attestare ciascun documento.

Una risposta professionale segue questo ordine:

1. acquisisce gli elementi necessari per distinguere sede, unità locale e attività da avviare;
2. verifica il perimetro della pratica camerale, incluso l'eventuale aggiornamento delle informazioni nel Registro o nel REA;
3. separa il procedimento comunale relativo all'attività produttiva, indirizzando l'utente al SUAP quando il titolo amministrativo appartiene a quel canale;
4. chiarisce che, per conoscere i dati camerali, l'utente può richiedere una visura, mentre per esigenze di certificazione occorre verificare il certificato idoneo;
5. evita di garantire l'iscrizione, il rilascio o la conclusione prima dell'istruttoria.

Il quarto passaggio risolve l'ambiguità della richiesta. L'operatore distingue il dato dalla certificazione, la pratica camerale dal procedimento SUAP e l'informazione preliminare dall'esito dell'ufficio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il Registro delle imprese è tenuto dalle Camere di commercio ed è uno strumento di pubblicità legale.
- Il REA integra il sistema con notizie economiche, statistiche e amministrative; non sostituisce il Registro.
- L'iscrizione, il deposito, la variazione e la consultazione sono operazioni diverse e vanno classificate prima di orientare l'utente.
- La visura fornisce dati ufficiali, ma non ha valore di certificazione; il certificato assolve la funzione certificativa.
- Registro e SUAP possono dialogare digitalmente, ma trattano piani amministrativi distinti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa sono il Registro delle imprese e il REA?

Una risposta efficace può essere questa:

NOTA

Il Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di commercio, è il sistema di pubblicità legale dei dati, degli atti e dei fatti della vita dell'impresa previsti dall'ordinamento. Il REA, Repertorio delle notizie economiche e amministrative, integra il Registro con ulteriori informazioni economiche, statistiche e amministrative. In un profilo camerale occorre saper distinguere la funzione di pubblicità, il servizio di consultazione e il procedimento necessario per una pratica di iscrizione, variazione o deposito.

La risposta è completa perché definisce i due strumenti, li distingue e li collega al lavoro dell'ufficio.

DOMANDA-TRAPPOLA

La visura camerale è un certificato?

No. La visura mette a disposizione informazioni e dati ufficiali dell'impresa iscritta, ma non ha valore di certificazione. Non confondere questo limite documentale con gli effetti dei fatti iscritti: l'opponibilità dipende dalla legge, in particolare dall'art. 2193 c.c. Per un uso certificativo si verifica il destinatario, ricordando la decertificazione nei rapporti con PA e gestori di pubblici servizi.

La trappola nasce dall'uso quotidiano della visura: è un documento molto utile, ma utilità informativa e funzione certificativa non coincidono.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trattare tutte le richieste di un'impresa come se fossero una sola pratica camerale. Da qui derivano tre confusioni: Registro e REA diventano sinonimi; visura e certificato vengono scambiati; la Camera viene indicata come competente anche per il titolo amministrativo che appartiene al SUAP.

La correzione è usare una griglia breve prima di rispondere:

NOTA

fatto o bisogno dell'impresa - amministrazione competente - Registro/REA/SUAP - documento o pratica - controllo - comunicazione dell'esito.

MINI-ESERCIZIO: CLASSIFICA PRIMA DI RISPONDERE

Per ciascuna richiesta, indica il primo piano da verificare e l'output più prudente.

Richiesta	Primo piano da verificare	Output prudente
"Vorrei controllare i dati ufficiali di un fornitore."		
"Devo dimostrare a un soggetto terzo una situazione risultante dal Registro."		

Richiesta	Primo piano da verificare	Output prudente
“Ho aperto una nuova unità locale.”		
“Devo presentare una pratica per iniziare un’attività soggetta a SCIA.”		

Soluzione guidata:

- Per il controllo di un fornitore, il primo piano è la consultazione di dati camerali; l’output può essere la visura appropriata.
- Quando è richiesta una certificazione, va verificato il certificato necessario; non basta consegnare una visura.
- Per la nuova unità locale, si verifica la pratica camerale e l’eventuale aggiornamento delle notizie pertinenti, senza presupporre una procedura unica per ogni caso.
- Per una SCIA o un titolo amministrativo, il primo piano è il procedimento SUAP o dell’amministrazione competente; occorre poi valutare se vi sia anche un adempimento camerale collegato.

CHECKLIST DI RIPASSO

- So spiegare perché il Registro delle imprese assicura pubblicità legale?
- So distinguere Registro, REA, visura e certificato?
- So riconoscere che un deposito non è la stessa cosa di una consultazione?
- So separare il procedimento camerale da quello SUAP?
- So rispondere all’utente senza anticipare l’esito dell’istruttoria?

Se esiti su una di queste domande, annota nel diario degli errori una formula precisa: “confondo la visura con il certificato” oppure “attribuisco alla Camera il titolo amministrativo del SUAP”.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive meglio il Registro delle imprese?

- A. È un sistema pubblico di pubblicità legale tenuto dalle Camere di commercio.
- B. È un archivio privato consultabile a pagamento.
- C. È lo sportello comunale che autorizza ogni attività produttiva.
- D. È una banca dati statistica priva di effetti giuridici.

Risposta corretta: A. Il Registro rende conoscibili dati, fatti e atti secondo le forme previste dall’ordinamento. Non coincide con il SUAP e non è una semplice raccolta informativa.

QUIZ 2

Qual è il rapporto corretto tra Registro delle imprese e REA?

- A. Il REA sostituisce il Registro per tutte le imprese.
- B. Sono due nomi dello stesso servizio.
- C. Il Registro contiene soltanto dati statistici, mentre il REA certifica gli atti.
- D. Il REA integra il sistema con notizie economiche, statistiche e amministrative.

Risposta corretta: D. I due strumenti sono collegati ma non sovrapponibili: il Registro assicura pubblicità legale, mentre il REA raccoglie ulteriori notizie economico-amministrative.

QUIZ 3

Un utente dichiara di avere modificato un dato dell'impresa. Qual è la prima condotta corretta?

- A. Promettere l'immediata iscrizione.
- B. Rilasciare sempre un certificato.
- C. Individuare il dato, la pratica applicabile e l'amministrazione competente.
- D. Inviare automaticamente l'utente al Comune.

Risposta corretta: C. La parola «modifica» non identifica da sola procedimento, pratica o competenza. L'operatore deve prima qualificare il fatto e raccogliere gli elementi necessari.

QUIZ 4

Quale distinzione tra visura e certificato è corretta?

- A. La visura espone dati ufficiali, mentre il certificato assolve la funzione certificativa.
- B. La visura certifica sempre l'assenza di qualunque irregolarità.
- C. Il certificato è una stampa informale della visura.
- D. I due documenti sono sempre intercambiabili.

Risposta corretta: A. L'output va scelto in base all'esigenza. La visura ha funzione informativa; quando occorre una certificazione bisogna individuare il certificato idoneo.

QUIZ 5

Che cosa cambia quando una pratica viene trasmessa telematicamente?

- A. Scompare ogni attività istruttoria.
- B. Il canale cambia, ma restano competenza, controlli e comunicazione dell'esito.
- C. La piattaforma diventa titolare di tutti i procedimenti.
- D. Ogni amministrazione perde la propria competenza.

Risposta corretta: B. La digitalizzazione semplifica presentazione e scambio di informazioni, ma non elimina l'istruttoria né fonde le competenze dei soggetti coinvolti.

QUIZ 6

Un'impresa deve aggiornare un dato camerale e presentare una SCIA per l'attività. Come va impostata la risposta?

- A. I due piani vanno distinti e raccordati attraverso i rispettivi canali.
- B. Tutto appartiene necessariamente al Registro delle imprese.
- C. Tutto appartiene necessariamente al SUAP.
- D. L'impresa deve scegliere liberamente una sola amministrazione.

Risposta corretta: A. La pratica camerale riguarda pubblicità e informazioni dell'impresa; la SCIA appartiene al procedimento amministrativo dell'attività. L'interoperabilità non annulla questa distinzione.

QUIZ 7

Un fatto soggetto alla regola dichiarativa dell'art. 2193 non è stato iscritto. Quando l'obbligato può opporlo al terzo?

- A. Mai, neppure se prova che il terzo lo conosceva.
- B. Se prova che il terzo ne aveva conoscenza.
- C. Per il solo invio della pratica, anche non ricevuta.
- D. Sempre, purché esista una visura precedente.

Risposta corretta: B. La prova della conoscenza effettiva è l'eccezione alla non opponibilità del fatto non iscritto. L'invio non equivale all'iscrizione.

QUIZ 8

Una PA deve verificare l'iscrizione di un'impresa nel proprio procedimento. Qual è la condotta ordinaria coerente con gli artt. 40 e 43 D.P.R. 445/2000?

- A. Pretendere sempre un certificato a carico dell'impresa.
- B. Accettare soltanto una visura comprata dall'impresa.
- C. Acquisire d'ufficio i dati e applicare il regime delle dichiarazioni sostitutive.
- D. Omettere ogni verifica perché il Registro è pubblico.

Risposta corretta: C. La decertificazione modifica il modo di acquisire e verificare il dato, senza eliminare il controllo.

CASO FINALE RAGIONATO

Una società comunica il trasferimento della sede, l'apertura di un'unità locale e l'avvio di un'attività soggetta a procedimento comunale. Chiede inoltre un documento da presentare a un finanziatore. Come deve ragionare l'operatore?

Soluzione. Occorre scomporre la richiesta. Sede e unità locale richiedono la qualificazione delle informazioni e della pratica camerale pertinente; l'avvio dell'attività va separato e indirizzato al procedimento SUAP competente. Per il finanziatore bisogna chiarire lo scopo del documento: una visura può soddisfare un'esigenza informativa, mentre una richiesta di certificazione impone di individuare il certificato adatto. L'operatore indica canali e controlli senza anticipare iscrizione, rilascio o conclusione dell'istruttoria.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, nel testo vigente;
- codice civile, artt. 2188–2193 e 2331; D.Lgs. 228/2001, art. 2; D.L. 76/2020, art. 40; D.L. 7/2007, art. 9; D.P.R. 445/2000, artt. 40 e 43;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione in materia di Registro delle imprese;
- portali istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Unioncamere dedicati al Registro delle imprese e alle anagrafi camerali;
- portale Registroimprese.it per consultazione, documenti e servizi telematici;
- portale impresainungiorno per il raccordo digitale con il SUAP.

Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Una Camera di commercio non svolge una sola funzione. Tiene il Registro delle imprese, informa e assiste le imprese, partecipa alla semplificazione digitale, sostiene iniziative di sviluppo economico e opera, nei limiti delle competenze previste, anche sul terreno della regolazione del mercato. Se queste attività vengono studiate come un elenco, diventano difficili da ricordare e facili da confondere.

La mappa giusta parte da una domanda: che cosa sta chiedendo l'utente e quale interesse pubblico entra in gioco? Un'impresa che cerca informazioni per avviare un progetto ha un bisogno diverso da un consumatore che segnala un prodotto non conforme o da un operatore che deve usare correttamente uno strumento di misura. Nel primo caso prevale il servizio e l'assistenza; nel secondo entrano tutela del mercato, controlli e disciplina settoriale.

Questo capitolo non è un catalogo di progetti. Ti insegna a classificare una richiesta e a rispondere con linguaggio amministrativo: utente, funzione, competenza, attività istruttoria, controllo, output.

OBBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere servizi di assistenza e promozione da attività di regolazione e tutela del mercato;
2. collegare digitalizzazione e semplificazione a un bisogno concreto dell'impresa, senza confondere le competenze;
3. spiegare perché metrologia legale, sicurezza dei prodotti e correttezza degli scambi hanno rilievo pubblico;
4. riconoscere quando un caso richiede informazione, orientamento, verifica o inoltro all'ufficio competente;
5. costruire una risposta orale che non trasformi la Camera in un consulente privato né in un'autorità indistinta per ogni problema del mercato.

MAPPA BANDO: SERVIZIO, TUTELA E OUTPUT

Lettera	Domanda	Applicazione nel capitolo
B - Bando	Quale area indica il profilo?	Servizi promozionali, tutela del mercato, sportello, comunicazione, digitale o attività istruttoria.
A - Aree	Con quali materie si collega?	Ordinamento camerale, procedimento, PA digitale, SUAP, tutela del consumatore e controlli.
N - Nuclei	Che cosa non posso sbagliare?	Promozione/regolazione; informazione/consulenza; vigilanza/sanzione; Camera/SUAP.
D - Diario	Quale errore annoto?	Attribuire alla Camera un potere non verificato o trattare un progetto temporaneo come funzione obbligatoria.
O - Output	Che cosa devo saper fare?	Mappa servizio-utente-interesse pubblico, caso di sportello, risposta orale e classificazione di una richiesta.

32.1 Servizi alle imprese, promozione e assistenza

Con l’espressione “servizi alle imprese” si indicano attività molto diverse: informazione, orientamento, supporto ai percorsi di digitalizzazione, accompagnamento a iniziative di sviluppo, accesso a dati e documenti, collegamento con reti e strumenti del sistema camerale. A unirle non è il nome del progetto, che può cambiare nel tempo, ma il destinatario: l’impresa o chi intende avviarla deve poter orientarsi tra adempimenti, opportunità e servizi pubblici disponibili.

In un concorso amministrativo non basta dire che la Camera “aiuta le imprese”. Occorre specificare come. L’ufficio può fornire informazioni, rendere accessibili strumenti, gestire una richiesta, verificare requisiti di una procedura o indirizzare verso il canale competente. Non sostituisce il commercialista, il legale o il consulente dell’impresa; offre un servizio pubblico entro il proprio perimetro.

Famiglia di servizio	Utente prevalente	Interesse pubblico	Output riconoscibile
Informazione e orientamento	Impresa, aspirante imprenditore, professionista.	Accessibilità delle informazioni e corretto rapporto con la PA.	Informazione qualificata, rinvio al canale, guida al servizio.
Documenti e dati	Impresa, altra PA, operatore economico.	Affidabilità e fruibilità dei dati pubblici.	Visura, certificato, fascicolo, dato o documento previsto.
Digitalizzazione e semplificazione	Impresa e intermediario.	Riduzione degli adempimenti inutili, interoperabilità, tracciabilità.	Pratica telematica, servizio digitale, supporto al flusso.
Promozione e assistenza	Impresa e territorio economico.	Sviluppo delle economie locali e accesso alle opportunità.	Avviso, percorso di assistenza, iniziativa, informazione.

La tabella non autorizza un automatismo. Un'iniziativa concreta può essere disponibile solo presso alcune Camere, in un certo periodo o per determinate imprese. In prova si descrive la funzione generale e si evita di promettere servizi, contributi o programmi non richiesti dal caso.

La natura pubblica del servizio impone di separare orientamento e consulenza. L'ufficio può spiegare finalità, destinatari, criteri e modalità di accesso a un'iniziativa; non sceglie la strategia economica dell'impresa e non garantisce che la domanda sarà accolta. Questa distinzione tutela imparzialità e correttezza della comunicazione.

La prima operazione consiste nel qualificare il bisogno. Una richiesta generica di «aiuto per digitalizzarsi» può riguardare informazioni, accesso a un percorso, assistenza nell'uso di uno strumento o partecipazione a un avviso. Ciascuna ipotesi produce un output diverso. L'operatore formula domande mirate prima di indicare il servizio.

Segue la verifica dell'offerta effettivamente disponibile. Le funzioni camerali hanno una cornice comune, ma progetti, risorse e destinatari possono variare nel tempo e fra territori. In una prova pratica non si inventa un programma: si descrive il metodo di istruttoria, precisando che disponibilità e requisiti vanno verificati sull'iniziativa vigente.

Anche l'informazione deve essere imparziale. Se più strumenti possono rispondere al bisogno, l'ufficio chiarisce differenze e condizioni senza favorire arbitrariamente un operatore. Se la domanda esce dal perimetro camerale, indirizza al soggetto competente e spiega il motivo del rinvio. Un semplice «non è competenza nostra» non costituisce un buon servizio.

Esempio: un aspirante imprenditore chiede informazioni su apertura dell'attività, finanziamento e presenza online. L'operatore separa il procedimento amministrativo, le eventuali iniziative promozionali e l'orientamento digitale. Non presenta i tre temi come un unico servizio e non promette contributi. La risposta indica per ogni piano funzione, canale e passaggio successivo.

All'orale, la struttura più solida comprende definizione del servizio, interesse pubblico, attività dell'ufficio e limite. Nel caso scritto, gli stessi elementi diventano una sequenza: ascoltare, classificare, verificare, orientare e comunicare. La promozione resta così una funzione amministrativa leggibile, non una brochure di progetti.

Il controllo finale consiste nel chiedersi se la risposta indichi davvero un servizio disponibile oppure soltanto una finalità astratta. «Sostenere le imprese» non basta: occorre precisare quale informazione o percorso viene offerto, a chi, con quali verifiche e senza promettere un risultato non ancora istruito.

Questa precisione distingue sempre una risposta amministrativa concreta da uno slogan promozionale generico.

32.2 Semplificazione digitale e raccordo con il SUAP

ComUnica, Registro delle imprese, REA, strumenti di consultazione e servizi di cooperazione con i SUAP mostrano come il sistema camerale contribuisca alla semplificazione. Il vantaggio per l'utente è evidente: informazioni e pratiche possono circolare con modalità digitali, riducendo passaggi ripetitivi e rendendo più tracciabile il rapporto con la pubblica amministrazione.

La semplificazione non significa che esista un solo ufficio competente per tutto. Il SUAP resta il punto di accesso al procedimento amministrativo relativo alle attività produttive; la Camera cura le funzioni camerali e i servizi di propria competenza. I sistemi possono scambiare dati e comunicazioni, anche per alimentare il REA o il fascicolo d'impresa, ma il candidato deve sempre distinguere il canale tecnico dalla competenza sostanziale.

Quando un utente domanda “dove devo presentare la pratica?”, la risposta professionale non parte dal nome della piattaforma. Parte da tre controlli:

1. quale attività o fatto dell'impresa è coinvolto;
2. se serve una pratica camerale, un titolo amministrativo SUAP o entrambi;
3. quale ufficio e quale canale digitale sono previsti per quel caso.

Seguire questi passaggi evita due errori opposti: scaricare l'utente da un ufficio all'altro senza spiegazioni oppure prendere in carico una richiesta che non appartiene alla Camera.

La digitalizzazione modifica il modo in cui dati e pratiche circolano, non la disciplina che attribuisce le funzioni. Una piattaforma può ricevere documenti, trasmettere comunicazioni e rendere tracciabile il flusso; il provvedimento resta però riferibile all'amministrazione competente. Confondere infrastruttura e titolarità porta a indicare l'ente sbagliato.

Il raccordo con Registro e REA mostra questa differenza. Un adempimento relativo all'attività produttiva può generare informazioni utili anche al sistema camerale, mentre una variazione della posizione d'impresa può accompagnarsi a un procedimento comunale. Lo scambio informativo riduce duplicazioni, ma i due piani conservano oggetto ed effetti propri.

Per orientare l'utente servono quattro informazioni: fatto o attività interessata, risultato richiesto, amministrazione chiamata a decidere e canale previsto. Il nome del portale viene dopo. Se si parte dalla piattaforma, si rischia di trattare ogni pratica visualizzata nello stesso ambiente come se appartenesse a un solo procedimento.

Un caso tipico riguarda l'apertura di un punto vendita. Il titolo o la comunicazione relativa all'esercizio dell'attività ricade nel percorso SUAP; la posizione dell'impresa può richiedere adempimenti camerali collegati. L'operatore distingue i passaggi, segnala l'eventuale cooperazione digitale e non promette che un solo invio produca automaticamente tutti gli effetti.

La comunicazione finale deve essere comprensibile anche a chi non conosce l'architettura amministrativa. Può indicare: «questa parte riguarda il procedimento dell'attività; quest'altra aggiorna i dati camerali; i sistemi dialogano, ma ciascun ufficio svolge i controlli di competenza». La formula spiega senza scaricare sull'utente la complessità organizzativa.

In prova, il candidato dimostra padronanza quando usa verbi precisi: presentare, trasmettere, verificare, istruire e decidere non sono sinonimi. La semplificazione riduce passaggi inutili e favorisce interoperabilità; non elimina responsabilità, controlli o necessità di qualificare correttamente la richiesta.

Un secondo caso riguarda una pratica inviata attraverso un servizio digitale che coinvolge più amministrazioni. L'utente chiede alla Camera perché non abbia ancora ricevuto l'esito. L'operatore ricostruisce il flusso: verifica quale parte sia camerale, quale amministrazione debba concludere il procedimento e se vi siano comunicazioni disponibili. Non attribuisce il ritardo alla piattaforma in modo automatico e non annuncia un esito che dipende da un altro ufficio.

La risposta può concludersi con una piccola mappa: domanda dell'impresa, procedimento competente, dato scambiato, controllo richiesto e comunicazione finale. Questa mappa rende visibile la cooperazione senza confondere i ruoli. Serve anche a individuare l'errore nel diario: «ho scambiato il punto di accesso digitale per l'amministrazione che decide».

Prima di chiudere, l'operatore indica sempre chiaramente all'utente quale soggetto potrà fornire l'esito e attraverso quale canale seguirlo.

32.3 Regolazione del mercato e strumenti di tutela

Il mercato non funziona correttamente soltanto perché esistono imprese e contratti. Occorrono informazioni affidabili, strumenti di misura corretti, prodotti conformi e rapporti commerciali che non scarichino sui soggetti più deboli costi o rischi nascosti. La regolazione del mercato raccoglie queste esigenze di correttezza, trasparenza e tutela.

Le fonti Unioncamere richiamano, tra le aree di intervento, mediazione e arbitrato, contratti tipo, sicurezza dei prodotti, metrologia legale e altri strumenti di tutela. Non sono capitoli scollegati: ognuno interviene su una diversa causa di incertezza nel mercato.

Area	Problema pratico	Funzione da ricordare	Limite della risposta
Mediazione e arbitrato	Una controversia blocca o rende costoso un rapporto economico.	Offrire o supportare strumenti di composizione alternativa delle controversie secondo le regole applicabili.	Distinguere l'accordo di mediazione dalla decisione arbitrale e dai suoi effetti.
Contratti tipo	Una clausola può creare squilibri o incertezza nei rapporti.	Favorire modelli e condizioni contrattuali trasparenti.	Non dire che ogni contratto tipo sostituisce la legge o un parere professionale.
Sicurezza dei prodotti	Un prodotto può essere non conforme o pericoloso.	Informazione, vigilanza e controlli di mercato nei limiti della disciplina di settore.	Non attribuire automaticamente alla Camera ogni controllo o ogni sanzione.
Metrologia legale	Una misura errata altera prezzo, quantità o prestazione.	Garantire affidabilità delle misure e lealtà delle transazioni.	Non trasformare la risposta in un manuale tecnico sugli strumenti.

La differenza fra promozione e regolazione è essenziale. La promozione economica sostiene la capacità dell'impresa di crescere o cogliere opportunità; la regolazione protegge le condizioni in cui imprese e consumatori scambiano beni e servizi. Una Camera può operare in entrambe le aree, ma con funzioni, utenti e risultati diversi.

La regolazione del mercato non coincide con la sola sanzione. Comprende attività preventive e informative, strumenti che riducono l'incertezza contrattuale e, quando la disciplina lo prevede, controlli o vigilanza. Il candidato deve ricostruire l'interesse protetto prima di descrivere l'attività dell'ufficio.

Mediazione e arbitrato appartengono all'area della composizione alternativa delle controversie, ma non sono equivalenti fra loro né sostituiscono indistintamente il giudice. Una risposta prudente ne indica la funzione generale e rinvia alla disciplina applicabile per presupposti, procedimento ed effetti. L'errore sarebbe promettere che ogni lite possa essere risolta nello stesso modo.

I contratti tipo agiscono su un problema diverso: chiarezza e equilibrio delle condizioni contrattuali. Possono offrire modelli di riferimento, ma non sostituiscono la legge e non diventano automaticamente il contratto del singolo operatore. L'utente deve comprendere la funzione dello strumento e i limiti del suo impiego.

Queste aree condividono un metodo di sportello. Prima si identifica il problema: controversia, clausola, prodotto o misura. Poi si individua l'interesse pubblico e l'ufficio competente. Infine si chiarisce quale output possa essere offerto, evitando di anticipare decisioni che richiedono un procedimento o una valutazione tecnica.

Esempio: due imprese chiedono alla Camera di «decidere chi ha ragione» in una controversia. L'operatore non assume un potere giudicante generico. Verifica quale strumento di composizione sia disponibile, ne spiega natura e condizioni secondo le regole applicabili e distingue informazione preliminare, avvio della procedura ed eventuale esito.

All'orale, il collegamento fra strumenti deve restare funzionale: rendere gli scambi più trasparenti, prevenire squilibri e offrire percorsi ordinati per alcune controversie. Nel caso pratico, invece, occorre dichiarare il limite della competenza. La Camera non è un'autorità indistinta del mercato; esercita i poteri attribuiti dalle norme relative a ciascun servizio.

La conclusione più sicura collega sempre strumento e problema. La mediazione riguarda la gestione di una controversia, il contratto tipo la chiarezza delle condizioni, la vigilanza un controllo previsto dalla disciplina. Elencarli senza questa relazione produce una risposta mnemonica e non dimostra capacità di orientamento amministrativo.

La relazione fra bisogno, strumento e competenza è quindi l'elemento da rendere esplicito nella prova.

MEDIAZIONE E ARBITRATO: CHI COSTRUISCE L'ESITO

Nella mediazione un terzo imparziale aiuta le parti a raggiungere un accordo: la soluzione deriva dal loro consenso. Nel procedimento disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, l'art. 12 attribuisce efficacia esecutiva all'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati quando tutte sono assistite e questi attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Negli altri casi è necessaria l'omologazione del presidente del tribunale alle condizioni previste. Non basta chiamare un documento «verbale di mediazione» per attribuirgli ogni effetto.

Nell'arbitrato gli arbitri decidono la controversia affidata loro nei limiti della convenzione arbitrale. Il lodo rituale ha, dalla data dell'ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza, salva la disciplina dell'art. 825 c.p.c. per l'esecutività. Il mediatore non emette quel lodo; la Camera può organizzare il servizio senza essere per questo il giudice di tutte le liti commerciali.

Caso. Due imprese concordano durante la mediazione un pagamento rateale e sottoscrivono l'accordo. L'esito è consensuale. Se invece, dopo un procedimento arbitrale, gli arbitri stabiliscono chi deve pagare in una controversia loro devoluta, l'esito è una decisione. La distinzione riguarda chi determina la soluzione, non soltanto l'edificio in cui si svolge l'incontro.

PROTESTI: CANCELLAZIONE E RIABILITAZIONE

La cancellazione modifica le risultanze del Registro dei protesti secondo presupposti documentati. L'art. 4 L. 77/1955 consente al debitore che ha pagato una cambiale o un vaglia cambiario entro dodici mesi dalla levata, con interessi e spese, di chiedere la cancellazione alla Camera. I dodici mesi riguardano il pagamento: non vanno trasformati senza base normativa in un termine generale di decadenza della domanda. Per il pagamento successivo è prevista l'annotazione. Un'ulteriore istanza può fondarsi sulla levata erronea o illegittima, da dimostrare.

Il dirigente decide entro venti giorni dalla presentazione; in caso di accoglimento cura la cancellazione entro cinque giorni dalla pronuncia. Contro il rigetto o la mancata decisione, l'art. 12 D.Lgs. 150/2011 prevede ricorso al giudice di pace del luogo di residenza del debitore protestato, con rito del lavoro.

La riabilitazione dell'art. 17 L. 108/1996 è diversa: presuppone l'adempimento dell'obbligazione, l'assenza di ulteriori protesti e almeno un anno dalla levata. Il testo vigente ammette il provvedimento del presidente del tribunale oppure l'atto notarile; la successiva cancellazione si richiede al Registro. Non applicare agli assegni il percorso camerale del pagamento entro dodici mesi proprio delle cambiali e dei vaglia cambiari.

Caso. Una cambiale è pagata dopo otto mesi, con interessi e spese: il debitore presenta la prova del pagamento per la domanda camerale. Se il pagamento è avvenuto dopo quattordici mesi, non si usa quella stessa causale di cancellazione: si valuta l'annotazione e, ricorrendone tutti i presupposti, la riabilitazione. La data del pagamento cambia il percorso; una semplice quietanza non cancella da sola il protesto.

32.4 Metrologia legale e affidabilità delle misure

La metrologia legale riguarda le misurazioni che l'ordinamento considera rilevanti per gli scambi economici e per altri interessi protetti. Il MIMIT la descrive come un insieme di procedure legislative, amministrative e tecniche finalizzate ad assicurare qualità e veridicità delle misure. La formula può sembrare tecnica, ma la logica è quotidiana: se la quantità venduta, il peso, il volume o un'altra misura determinano quanto il cliente paga, la misura deve essere affidabile.

Da qui deriva il legame con la fede pubblica. Chi acquista e chi vende devono poter confidare nel fatto che lo strumento di misura sia sottoposto alle verifiche e ai controlli previsti. Le attività di controllo, certificazione, sorveglianza e vigilanza menzionate dalle fonti camerali non sono un adempimento ornamentale: rendono verificabile la correttezza della transazione.

In prova non è necessario elencare tutte le categorie di strumenti o le norme tecniche europee e nazionali. È più utile saper dire:

NOTA

La metrologia legale tutela consumatori e imprese assicurando l'affidabilità delle misure che incidono sugli scambi. Per questo le Camere e gli altri soggetti competenti intervengono, secondo la disciplina applicabile, con controlli e attività di vigilanza sugli strumenti di misura.

È una risposta prudente e completa: collega misura, mercato, tutela e competenza senza inventare il procedimento del caso concreto.

La misura assume rilievo pubblico quando incide sul contenuto economico dello scambio o su altri interessi tutelati. Il problema non è soltanto tecnico: una quantità inesatta può alterare prezzo e fiducia fra le parti. La metrologia legale crea quindi condizioni comuni perché operatori e consumatori possano fare affidamento sui risultati della misurazione.

Occorre distinguere la regola metrologica dall'attività materiale sullo strumento. La disciplina stabilisce soggetti, obblighi, verifiche e controlli; l'operatore amministrativo qualifica la richiesta e individua il percorso competente. Il capitolo non descrive procedure tecniche perché cambiano secondo strumento e normativa applicabile.

In un caso di sportello, una contestazione sulla pesatura non autorizza l'ufficio a dichiarare subito che lo strumento sia irregolare. Si raccolgono dati sull'operatore, sullo strumento e sulla circostanza segnalata; poi si individua il servizio competente. Accertamento ed eventuali conseguenze seguono la disciplina settoriale.

La distinzione fra informazione, controllo e decisione è decisiva. L'informazione spiega regole e canali; il controllo verifica fatti o requisiti; la decisione produce l'esito previsto dall'ordinamento. Un candidato che fonde i tre momenti rischia di attribuire al primo contatto con l'utente effetti che richiedono un'istruttoria.

Esempio: un esercente domanda come dimostrare l'affidabilità dello strumento usato nelle vendite. La risposta non consiste in una generica rassicurazione. L'operatore chiarisce quale servizio o verifica debba essere consultato, quali elementi identificano il caso e che la conformità dipende dagli accertamenti previsti, senza inventare scadenze o modelli.

Nella risposta orale bastano quattro passaggi: definizione, interesse protetto, attività dei soggetti competenti e cautela sul caso concreto. Nello scritto si aggiunge il comportamento amministrativo: acquisire gli elementi, classificare la richiesta, inviare al servizio competente e comunicare che l'esito dipende dalla verifica. Questa struttura mantiene il tema accessibile senza impoverirlo.

La metrologia incide anche sulla concorrenza leale. Un operatore che usa misure affidabili deve poter competere senza subire il vantaggio indebito di chi rappresenta quantità inesatte. Tutela del consumatore e correttezza fra imprese convergono quindi nello stesso interesse alla veridicità della misurazione.

Per il diario degli errori è utile distinguere due formule. «La Camera controlla tutti gli strumenti» è troppo ampia; «le Camere e gli altri soggetti competenti svolgono le attività previste dalla disciplina applicabile» conserva il principio senza inventare il riparto. Se la traccia chiede uno specifico strumento, occorre verificare la normativa settoriale prima di dettagliare controlli o conseguenze.

Un ultimo controllo riguarda il linguaggio. Termini come verifica, vigilanza, sorveglianza e certificazione non sono intercambiabili. Nel capitolo indicano famiglie di attività; nel caso reale assumono il significato attribuito dalla fonte competente. Il candidato può citarli nel quadro generale, ma deve evitare di costruire una procedura tecnica per analogia.

CHI VERIFICA E CHI VIGILA

Il D.M. 93/2017 distingue verifica periodica, controlli casuali o a richiesta e vigilanza. La verifica periodica accerta la permanenza dell'affidabilità dello strumento e l'integrità dei contrassegni e sigilli: le frequenze dipendono dalla tipologia indicata nell'allegato IV, non esiste una scadenza unica per tutte le bilance e tutti i contatori.

Soggetto	Compito da riconoscere
Titolare dello strumento	Cura lo strumento, conserva libretto e sigilli, richiede le verifiche dovute e comunica inizio/fine uso alla Camera entro trenta giorni.
Organismo accreditato con SCIA a Unioncamere	Esegue ordinariamente la verifica periodica secondo il decreto.
Camera di commercio	Effettua controlli casuali e a richiesta, tiene l'elenco dei titolari e svolge la vigilanza attribuita.
Unioncamere	Tiene l'elenco nazionale degli organismi.
Organismo nazionale di accreditamento	Vigila sul mantenimento dei requisiti di accreditamento.

L'art. 4, comma 1-bis, vigente consente anche alle Camere di eseguire la verifica periodica quando, per la tipologia di strumento, non vi siano organismi nell'elenco: è errata una risposta che attribuisca sempre ed esclusivamente il servizio a operatori privati.

Il titolare richiede la verifica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza oppure entro dieci giorni lavorativi dalla riparazione che abbia comportato la rimozione di etichette o sigilli. L'organismo esegue entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Questi termini hanno eventi iniziali e destinatari diversi: la scadenza periodica dello strumento non coincide con il termine per eseguire il servizio richiesto.

Caso. Un cliente segnala che una bilancia pesa quantità superiori a quelle effettive. Il controllo camerale a richiesta riguarda la correttezza della misura; non si risponde semplicemente «attenda la prossima verifica periodica». Si identificano strumento, titolare, luogo e fatti della segnalazione, si attiva il servizio competente e si conservano le risultanze. Un esito regolare del controllo non autorizza a cancellare gli obblighi periodici futuri.

32.5 Sicurezza dei prodotti, segnalazioni e caso di sportello

La tutela del mercato riguarda anche i prodotti immessi in commercio. Le fonti Unioncamere richiamano funzioni di vigilanza dirette a contrastare prodotti non conformi o pericolosi e a verificare il rispetto degli obblighi degli operatori della catena di fornitura. Il candidato deve riconoscere il criterio: non si tutela soltanto il singolo acquirente, ma la concorrenza leale tra imprese che rispettano le regole e la fiducia generale nel mercato.

In un caso pratico, una segnalazione su un prodotto non conforme richiede prima di tutto classificazione. L'operatore raccoglie le informazioni essenziali, individua l'ufficio o l'autorità competente e spiega il canale di segnalazione. Non deve pronunciare in anticipo una violazione, un sequestro o una sanzione. La valutazione dipende dalla normativa di settore, dal prodotto, dai soggetti coinvolti e dagli accertamenti necessari.

PROMOZIONE ECONOMICA, DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Le Camere partecipano allo sviluppo delle economie locali anche attraverso azioni di promozione e assistenza. Possono essere coinvolte in percorsi di digitalizzazione, orientamento alla nuova impresa, informazione economica, accompagnamento a iniziative di internazionalizzazione e diffusione di strumenti utili alle imprese. Queste attività hanno un valore pubblico perché ampliano l'accesso alle informazioni e alle opportunità, soprattutto quando l'impresa non dispone già di una struttura organizzativa complessa.

Il candidato deve però usare un linguaggio misurato. La Camera non garantisce il successo commerciale di un'impresa e non sceglie per l'imprenditore la strategia di mercato. Rende disponibili servizi, informazioni e percorsi nell'ambito delle proprie iniziative e delle risorse previste. Se il bando richiede un profilo promozionale o di comunicazione, la risposta deve mostrare capacità di organizzare l'informazione, gestire un avviso, verificare i requisiti di accesso e comunicare in modo imparziale.

NOTA

BANDO in pratica: davanti a una richiesta di “sostegno all’impresa”, chiediti se l’utente cerca un’informazione, l’accesso a un servizio o una decisione su un’istanza. Le tre situazioni richiedono un linguaggio e un’istruttoria diversi.

CASO GUIDATO: UNA RICHIESTA CON TRE PIANI DIVERSI

Una piccola impresa chiede alla Camera informazioni su un percorso di digitalizzazione. Comunica inoltre che vende prodotti a peso e che un cliente ha contestato la correttezza della pesatura. Nello stesso colloquio domanda se l’apertura di un punto vendita richieda una pratica camerale o comunale.

Una risposta debole elenca servizi generici, promette un contributo e indica la Camera come unico interlocutore. Una risposta professionale separa i piani:

Piano	Come si qualifica la richiesta	Risposta dell’ufficio
Promozione e assistenza	L’impresa cerca informazioni su un servizio o un’iniziativa.	Illustrare il servizio disponibile e i requisiti eventualmente previsti, senza garantire ammissioni o risultati.
Metrologia legale	La contestazione riguarda una misura che incide sullo scambio.	Raccogliere gli elementi utili e indirizzare al servizio o al canale competente, spiegando che verifiche e controlli dipendono dalla disciplina applicabile.
Apertura del punto vendita	La domanda riguarda un titolo amministrativo per l’attività produttiva.	Distinguere il procedimento SUAP dall’eventuale adempimento camerale e indicare il canale corretto.

Il caso mostra un dato concreto: la stessa impresa può essere utente di un servizio promozionale, soggetto interessato da una regola di tutela del mercato e destinataria di un procedimento amministrativo comunale. L’operatore non risponde con una formula unica; classifica la domanda e costruisce un percorso comprensibile.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- I servizi alle imprese comprendono informazione, assistenza, documenti, digitalizzazione e iniziative di sviluppo, ma non trasformano la Camera in un consulente privato.
- La promozione economica sostiene l'accesso delle imprese a opportunità; la regolazione del mercato tutela correttezza, trasparenza e fiducia negli scambi.
- Mediazione, contratti tipo, sicurezza dei prodotti e metrologia sono aree diverse: ogni caso richiede la propria disciplina e il proprio ufficio competente.
- La metrologia legale rende affidabili le misure rilevanti negli scambi e protegge consumatori, imprese e lealtà delle transazioni.
- I servizi digitali collegano anche Camera e SUAP, ma non rendono intercambiabili le competenze.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quale ruolo svolgono le Camere di commercio nella regolazione del mercato?

Una risposta ordinata può essere questa:

NOTA

Le Camere di commercio svolgono, nei limiti delle competenze previste, funzioni che favoriscono la correttezza e la trasparenza dei rapporti economici. Le aree possono comprendere strumenti di composizione delle controversie, contratti tipo, sicurezza dei prodotti, metrologia legale e informazione agli operatori. La finalità è tutelare la fiducia nel mercato e la lealtà degli scambi, distinguendo sempre l'attività di servizio, l'eventuale controllo e la competenza dell'autorità chiamata a decidere nel caso concreto.

Questa risposta evita sia il catalogo di sigle sia l'attribuzione indiscriminata di poteri alla Camera.

DOMANDA-TRAPPOLA

La promozione economica è un'attività privata della Camera a favore di alcune imprese?

No. La promozione economica si colloca nelle funzioni di interesse generale rivolte al sistema delle imprese e alle economie locali. Le iniziative concrete devono rispettare finalità, criteri, risorse e regole di accesso; l'ufficio non può trasformare un servizio pubblico in un vantaggio discrezionale per un singolo operatore.

La trappola consiste nel confondere il destinatario del servizio, cioè l'impresa, con la natura pubblica della funzione.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è parlare di regolazione del mercato come se significasse soltanto controllare e sanzionare. In realtà la regolazione include anche prevenzione, informazione, documenti affidabili, strumenti di composizione delle controversie e condizioni che rendono gli scambi più trasparenti.

L'errore opposto è trattare tutte queste attività come comunicazione promozionale. La correzione è chiedere sempre: quale interesse pubblico protegge questo servizio? Se la risposta è correttezza della misura, sicurezza del prodotto, trasparenza del contratto o composizione della controversia, sei nel campo della tutela del mercato, non in quello della sola promozione.

MINI-ESERCIZIO: CLASSIFICA LA RICHIESTA

Indica l'area prevalente e il primo comportamento dell'ufficio.

Richiesta	Area prevalente	Primo comportamento
Un'impresa chiede informazioni su un'iniziativa per digitalizzare i propri processi.		
Un consumatore segnala un prodotto che ritiene non conforme.		
Un esercente domanda come verificare la correttezza di uno strumento di misura usato nelle vendite.		
Un'impresa deve avviare un'attività soggetta a procedimento comunale.		

Soluzione guidata:

- L'iniziativa di digitalizzazione rientra nella promozione e assistenza alle imprese: l'ufficio illustra servizio, criteri e canale, senza promettere l'ammissione.
- La segnalazione sul prodotto richiede una prima classificazione nell'area di tutela e sicurezza del mercato: si raccolgono gli elementi e si individua il canale o l'autorità competente.
- Lo strumento di misura richiama la metrologia legale: l'ufficio indirizza al servizio competente e spiega che controlli e verifiche dipendono dalla disciplina applicabile.
- L'avvio dell'attività riguarda anzitutto il SUAP o l'amministrazione competente; occorre poi verificare se vi siano anche adempimenti camerali collegati.

CHECKLIST DI RIPASSO

- So distinguere promozione economica e regolazione del mercato?
- So spiegare la metrologia legale senza entrare in dettagli tecnici non richiesti?
- So separare informazione, istruttoria, controllo e decisione sanzionatoria?
- So indicare che un servizio digitale può collegare Camera e SUAP senza confondere le competenze?
- So formulare una risposta prudente quando il potere specifico dipende dalla disciplina di settore?

Quando una risposta è incerta, annota nel diario degli errori: “confondo promozione e tutela del mercato” oppure “attribuisco alla Camera un potere di controllo senza verificare la fonte”.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente i servizi alle imprese?

- A. Sono consulenze private rese dalla Camera.
- B. Sono attività pubbliche di informazione, orientamento e assistenza entro le competenze dell'ente.
- C. Garantiscono il successo commerciale dell'impresa.
- D. Sono identici presso ogni Camera e in ogni periodo.

Risposta corretta: B. La Camera opera per finalità pubbliche e nei limiti delle iniziative disponibili; non sostituisce i professionisti dell'impresa e non garantisce risultati economici.

QUIZ 2

La cooperazione digitale fra Camera e SUAP comporta che:

- A. la piattaforma assorba tutte le competenze;
- B. dati e comunicazioni possano circolare, mentre le competenze restano distinte;
- C. la Camera rilasci ogni titolo amministrativo;
- D. l'impresa possa scegliere liberamente quale ente decide.

Risposta corretta: B. Il canale tecnico semplifica il flusso, ma non modifica la titolarità del procedimento.

QUIZ 3

Qual è la distinzione principale tra promozione economica e regolazione del mercato?

- A. La promozione è privata e la regolazione è sempre penale.
- B. La regolazione riguarda soltanto la pubblicità commerciale.
- C. Non esiste alcuna differenza.
- D. La promozione sostiene l'accesso a servizi e opportunità; la regolazione tutela correttezza e affidabilità degli scambi.

Risposta corretta: D. Le due aree possono riguardare le stesse imprese, ma rispondono a interessi pubblici e attività amministrative differenti.

QUIZ 4

Che cosa tutela la metrologia legale nel perimetro del capitolo?

- A. La strategia commerciale dell'impresa.
- B. Ogni controversia contrattuale.
- C. Soltanto la manutenzione privata degli strumenti.
- D. L'affidabilità delle misure rilevanti negli scambi e negli altri interessi protetti.

Risposta corretta: D. Misure affidabili sostengono trasparenza, tutela del consumatore e lealtà delle transazioni; procedure e controlli dipendono dalla disciplina applicabile.

QUIZ 5

Un consumatore segnala un prodotto che ritiene non conforme. Qual è il primo comportamento corretto?

- A. Raccogliere gli elementi essenziali e individuare ufficio o autorità competente.
- B. Dichiarare subito la violazione e la sanzione.
- C. Promettere il sequestro del prodotto.
- D. Inviare sempre la segnalazione al SUAP.

Risposta corretta: A. La segnalazione deve essere classificata; accertamenti, misure e sanzioni richiedono competenza e disciplina settoriale.

QUIZ 6

Mediazione e arbitrato:

- A. coincidono con la decisione del giudice;
- B. sono sempre obbligatori per ogni controversia;
- C. attribuiscono alla Camera un potere sanzionatorio generale.
- D. sono strumenti di composizione alternativa da inquadrare secondo le regole applicabili;

Risposta corretta: D. Non vanno confusi con il processo né presentati come soluzioni universali indipendenti dalla disciplina del caso.

QUIZ 7

Quale coppia è corretta?

- A. Mediazione: lodo imposto dal mediatore; arbitrato: sola informazione.
- B. Mediazione: accordo delle parti; arbitrato rituale: decisione mediante lodo.
- C. Mediazione: cancellazione dei protesti; arbitrato: verifica degli strumenti.
- D. Entrambi producono sempre un semplice parere privo di effetti.

Risposta corretta: B. Il mediatore facilita l'accordo; gli arbitri decidono nei limiti della convenzione. L'efficacia esecutiva va verificata secondo la disciplina del singolo esito.

QUIZ 8

Una cambiale è pagata dopo otto mesi dalla levata, compresi interessi e spese. Quale percorso è pertinente?

- A. Domanda camerale di cancellazione documentando il pagamento entro dodici mesi.
- B. Cancellazione automatica alla scadenza dell'ottavo mese.
- C. Necessaria attesa di cinque anni in ogni caso.
- D. Applicazione della stessa regola a ogni assegno protestato.

Risposta corretta: A. Serve l'istanza con prova dei presupposti; il pagamento non determina da solo la cancellazione e il procedimento non va esteso agli assegni.

CASO FINALE RAGIONATO

Una piccola impresa chiede accesso a un percorso di digitalizzazione, riferisce una contestazione sulla pesatura dei prodotti venduti e vuole aprire un nuovo punto vendita. Come deve rispondere l'operatore?

Soluzione. La richiesta va scomposta. Per la digitalizzazione si verificano servizio disponibile, destinatari, criteri e canale senza promettere l'ammissione. La contestazione sulla pesatura richiama la metrologia legale: si raccolgono gli elementi e si indirizza al servizio competente, senza anticipare l'esito del controllo. L'apertura del punto vendita richiede la verifica del procedimento SUAP e degli eventuali adempimenti camerali collegati. La comunicazione finale distingue i tre percorsi, i relativi soggetti e gli output attesi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

L. 580/1993, funzioni camerali; D.M. 93/2017, artt. 3-5, 8-10 e 13-14, metrologia; L. 77/1955, art. 4, e L. 108/1996, art. 17, protesti; D.Lgs. 150/2011, art. 12, ricorso; D.Lgs. 28/2010, art. 12, mediazione; art. 824-bis c.p.c., arbitrato rituale. Testi vigenti e disciplina settoriale di sicurezza dei prodotti e controlli nei limiti del bando.

Fonti professionali: Unioncamere, pagine su promozione, assistenza alle imprese, regolazione del mercato e sicurezza dei prodotti; MIMIT, metrologia legale; portale impresainaggiornamento, cooperazione con i SUAP.

Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Un concorso camerale non chiede soltanto di conoscere servizi alle imprese o Registro delle imprese. Chiede di capire come un ente pubblico organizza uffici, persone, procedimenti e informazioni per erogare quei servizi in modo legittimo, imparziale e comprensibile.

La stessa richiesta dell'utente può coinvolgere più elementi: un addetto di sportello la riceve, un ufficio competente istruisce la pratica, un responsabile cura il procedimento, un dirigente o altro soggetto competente adotta l'atto previsto, il sistema documentale registra e conserva i documenti, il sito istituzionale pubblica solo ciò che la legge richiede. Il candidato deve imparare a vedere questa catena. È il passaggio dalla materia alla funzione amministrativa.

Il capitolo riusa il nucleo comune su procedimento, pubblico impiego, trasparenza, privacy e PA digitale. Qui l'obiettivo è applicarlo alla Camera di commercio, senza trasformare il modulo in un duplicato di diritto amministrativo generale.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere organi, struttura amministrativa e uffici di una Camera;
2. collegare un profilo amministrativo a servizi, pratiche, comunicazione e rapporto con l'utenza;
3. ricostruire un procedimento camerale dalla domanda alla comunicazione dell'esito;
4. distinguere accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;
5. spiegare perché trasparenza e protezione dei dati devono essere lette insieme;
6. individuare gli elementi digitali essenziali: documento informatico, protocollo, comunicazioni telematiche, domicilio digitale e tracciabilità.

MAPPA BANDO: ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO CAMERALE

Lettera	Domanda	Applicazione nel capitolo
B - Bando	Quale attività descrive il profilo?	Istruttoria, sportello, Registro, servizi, personale, comunicazione, trasparenza o supporto organizzativo.
A - Aree	Quali materie comuni tornano?	L. 241/1990, pubblico impiego, trasparenza, privacy, CAD, codice di comportamento.
N - Nuclei	Che cosa non posso confondere?	Organo/ufficio; indirizzo/gestione; accesso/pubblicazione; trasparenza/diffusione illimitata.
D - Diario	Quale errore annoto?	Attribuire a un addetto un potere decisionale non previsto o consegnare dati senza verificare titolo e limiti.
O - Output	Che cosa devo produrre?	Schema ufficio-procedimento-output, risposta orale, caso di accesso, checklist di sportello.

33.1 Organi, struttura amministrativa e uffici camerali

L'art. 9 L. 580/1993 individua quattro organi: Consiglio, Giunta, presidente e Collegio dei revisori dei conti. Il segretario generale è il vertice amministrativo; non è un quinto organo di quell'elenco. La distinzione permette di attribuire indirizzo, esecuzione, rappresentanza, controllo e gestione al soggetto corretto.

Organo	Formazione e durata	Attribuzioni essenziali
Consiglio	Rappresentanti designati secondo l'art. 12 e nominati dal presidente della Giunta regionale; cinque anni	Statuto e regolamenti, indirizzi e programma pluriennale, approvazione di preventivo e bilancio; elezione di presidente e Giunta, nomina dei revisori.
Giunta	Presidente e cinque o sette componenti eletti dal Consiglio; mandato di cinque anni coincidente con quello consiliare	Organo esecutivo; predispone documenti di programmazione e bilancio e adotta gli atti nelle attribuzioni di legge.
Presidente	Eletto dal Consiglio; cinque anni, rinnovabile non più di due volte	Rappresenta la Camera, convoca e presiede Consiglio e Giunta.
Collegio dei revisori	Tre effettivi e tre supplenti; nomina del Consiglio su designazioni previste dalla legge; quattro anni	Controllo sulla gestione finanziaria e relazione sul bilancio; non sostituisce gli uffici nella gestione.

Il Consiglio esprime le componenti economiche del territorio. L'art. 10 prevede sedici o ventidue rappresentanti dei settori secondo la dimensione camerale, ai quali si aggiungono i tre rappresentanti del comma 6 per lavoratori, consumatori e professionisti. Non memorizzare «sedici membri totali» come regola generale. Il rinnovo ordinario non è un'elezione politica universale dei residenti: segue la rappresentatività e le designazioni disciplinate dall'art. 12.

Per eleggere il presidente occorrono i due terzi dei componenti nelle prime due votazioni; dalla terza opera la maggioranza dei componenti e, in caso di ulteriore insuccesso, il ballottaggio secondo l'art. 16. La Giunta comprende rappresentanti dei settori indicati dalla legge. Per i revisori le designazioni spettano a MEF, MIMIT e presidente della Giunta regionale; il designato del MEF presiede il Collegio.

IL SEGRETARIO GENERALE E LA GESTIONE

L'art. 20 attribuisce al segretario generale le funzioni di vertice amministrativo, con coordinamento e sovrintendenza della struttura e richiamo alle funzioni dirigenziali dell'art. 16 D.Lgs. 165/2001. La Giunta lo designa mediante procedura comparativa fra gli iscritti nell'apposito elenco; il ministro lo nomina e il presidente stipula il contratto. L'incarico dura fino a quattro anni, con possibile conferma fino a due anni, una sola volta, previa valutazione.

Il segretario generale non ha quindi lo stesso mandato quinquennale degli organi politici camerali. Dirigenti e uffici curano i compiti attribuiti dall'ordinamento e dagli atti organizzativi. L'organigramma aiuta a trovare il servizio, ma la firma di un provvedimento richiede una competenza: non deriva dalla semplice vicinanza della casella al vertice.

CASO: DAL PROGRAMMA ALLA PRATICA

La Camera intende sostenere la digitalizzazione delle imprese. Il Consiglio definisce indirizzi e programmazione e approva i documenti economici di propria competenza; la Giunta svolge le attribuzioni esecutive e predispone i documenti; la struttura amministrativa cura l'avviso e istruisce le domande secondo le competenze. Il presidente rappresenta l'ente, mentre il Collegio verifica la gestione finanziaria. Nessuno di questi ruoli permette di promettere a un'impresa un contributo prima dell'istruttoria.

L'urgenza non cancella le attribuzioni: la Giunta può adottare gli atti urgenti di competenza consiliare previsti dall'art. 14, con ratifica alla prima riunione successiva; il presidente può adottare quelli urgenti di competenza della Giunta secondo l'art. 16, con analogo ratifica. In prova occorre indicare potere, presupposto e passaggio di ratifica, non soltanto scrivere «decide il presidente».

33.2 Personale, profili, doveri e responsabilità

Il personale camerale lavora in un ente pubblico. Il CCNQ 2022-2024 colloca espressamente le Camere di commercio nel comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente. Questo dato serve a collocare il rapporto di lavoro nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato. Non autorizza, però, a indovinare in astratto inquadramento, retribuzione, incarico o mansione di un singolo profilo: queste informazioni dipendono dal contratto applicabile, dal bando, dall'atto organizzativo e dalla posizione effettivamente ricoperta.

AREE, INCARICO EQ E PROGRESSIONI

Il CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 articola il personale in quattro aree: Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione. Il CCNL del 23 febbraio 2026 aggiorna la disciplina. L'area individua il livello professionale; il profilo descrive attività e competenze; l'incarico di EQ assegna temporaneamente responsabilità organizzative o di alta professionalità. Essere assunto nell'area dei Funzionari ed EQ non attribuisce automaticamente quell'incarico.

La progressione fra aree cambia inquadramento e richiede la procedura comparativa prevista, con almeno metà dei posti riservati all'accesso dall'esterno. La progressione economica interna attribuisce differenziali stipendiali senza mansioni superiori: è selettiva e dipende dalle risorse. Le progressioni transitorie in deroga ai titoli seguono presupposti propri, con termine prorogato al 31 dicembre 2026, e non diventano un passaggio automatico per anzianità.

L'EQ si conferisce con atto scritto e motivato, ordinariamente fino a tre anni; la regola speciale degli enti privi di dirigenti consente fino a cinque anni. Prima di applicare l'eccezione a una Camera bisogna verificarne l'assetto. Retribuzione di posizione e di risultato remunerano l'incarico secondo il contratto, non trasformano il dipendente in dirigente.

Caso. Un istruttore ottiene un differenziale: resta nella propria area. Un funzionario riceve un incarico EQ: assume responsabilità a termine senza passare alla dirigenza. Un dipendente vince la progressione fra aree: cambia inquadramento. Tre esiti, tre procedimenti diversi.

Nei bandi possono comparire istruttori, funzionari, addetti a servizi anagrafici, figure amministrative, di comunicazione, di supporto alla promozione o alla tutela del mercato. La denominazione non sostituisce l'analisi delle attività. Leggi sempre le mansioni e traduci il profilo in compiti concreti.

Area di lavoro	Attività possibili	Competenze trasversali da riusare
Servizi anagrafici e Registro	Ricezione e istruttoria di pratiche, documenti, informazioni e comunicazioni.	Procedimento, documentazione digitale, privacy, relazione con l'utente.
Promozione e servizi alle imprese	Gestione di avvisi, richieste, informazioni, eventi o percorsi di assistenza.	Imparzialità, istruttoria, comunicazione istituzionale, trasparenza.
Regolazione del mercato	Supporto a segnalazioni, servizi, controlli o attività istruttorie.	Competenza, tracciabilità, riservatezza, correttezza del procedimento.
Servizi interni	Personale, bilancio, acquisti, protocollo, affari generali e supporto organizzativo.	Pubblico impiego, contratti, gestione documentale, prevenzione dei conflitti di interesse.

I doveri del dipendente pubblico non spariscono in un contesto camerale. Legalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, rispetto delle istruzioni organizzative e cura dell'utenza si vedono nelle azioni quotidiane: non favorire un'impresa conosciuta, non anticipare l'esito di una pratica, non diffondere documenti senza verifica, registrare correttamente le comunicazioni e segnalare situazioni di conflitto di interesse secondo le regole applicabili.

Il rapporto di lavoro conserva la natura contrattualizzata propria del pubblico impiego, entro il quadro legislativo applicabile. La fonte collettiva disciplina istituti e classificazioni, mentre bando e atti organizzativi descrivono il posto concretamente messo a concorso. Per questo non si deducono mansioni precise dal solo nome dell'area né si trasferisce automaticamente a una Camera la struttura professionale osservata in un altro ente.

Il profilo va letto attraverso verbi operativi. «Supportare» può significare acquisire dati, predisporre documenti, curare comunicazioni o collaborare a un'istruttoria; «gestire» non implica necessariamente il potere di adottare ogni provvedimento; «informare» richiede accuratezza ma non autorizza consulenza privata. Nella preparazione, ogni verbo del bando deve essere collegato a un'attività, a una responsabilità e a un limite.

I doveri diventano più chiari nei casi. Se un conoscente chiede di controllare informalmente lo stato della propria pratica, il dipendente usa soltanto i canali e le informazioni consentiti. Se emerge un interesse personale rispetto a un'impresa coinvolta, non continua come se nulla fosse: applica le regole sulla segnalazione e sull'astensione pertinenti al caso. Se riceve un documento riservato per errore, non lo inoltra per comodità.

La responsabilità non coincide con la colpa automatica per ogni esito negativo. Significa che ciascun soggetto deve svolgere correttamente le attività assegnate, lasciare traccia dei passaggi e rispettare competenze e istruzioni legittime. In prova è prudente distinguere dovere di servizio, responsabilità procedimentale, potere decisionale ed eventuali forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Anche la comunicazione istituzionale appartiene al lavoro amministrativo. Una risposta allo sportello deve essere comprensibile e imparziale, non promettere l'accoglimento di una domanda e non trasformare un'informazione generale in valutazione professionale personalizzata. Quando l'ufficio non è competente, l'addetto orienta l'utente indicando il motivo e, se conoscibile, il canale appropriato.

Un micro-caso aiuta a fissare il metodo. Un'impresa telefona prima della scadenza di un avviso e chiede se «sicuramente» possiede i requisiti. L'addetto può spiegare condizioni pubblicate e modalità di presentazione, ma non anticipa l'istruttoria. Registra o indirizza la richiesta secondo l'organizzazione del servizio e offre la stessa qualità informativa a tutti gli utenti.

All'orale, una risposta solida collega tre piani: collocazione nel comparto e nel pubblico impiego; attività del profilo ricavate dal bando; doveri che governano il comportamento concreto. L'errore da evitare è recitare valori astratti senza mostrarne l'effetto sul fascicolo, sull'utente e sull'imparzialità dell'azione camerale.

33.3 Procedimento camerale e responsabilità istruttoria

Il procedimento amministrativo è la sequenza con cui la Camera riceve, istruisce e definisce una richiesta di propria competenza. Nel capitolo generale del libro base trovi principi, partecipazione, motivazione, termini e accesso. Qui devi visualizzarli su un caso camerale: una pratica di Registro, una richiesta di certificazione, un'istanza relativa a un servizio, una domanda per un'iniziativa o una segnalazione nell'area di tutela del mercato.

Una traccia operativa può essere questa:

Fase	Domanda da fare	Esempio camerale
Ricezione e protocollazione	Che cosa è arrivato e da chi?	Istanza, pratica telematica, richiesta di documento o segnalazione.
Competenza	L'ufficio camerale è competente?	Distinguere Registro, servizio promozionale, regolazione del mercato, SUAP o altra amministrazione.
Responsabile e istruttoria	Chi cura il fascicolo e quali verifiche sono necessarie?	Controllo di completezza, requisiti, documenti e dati dichiarati.
Partecipazione e integrazione	Occorre chiedere chiarimenti o documenti?	Comunicazione all'interessato senza anticipare una decisione.
Decisione e comunicazione	Quale atto, documento o risposta chiude la fase?	Iscrizione, diniego motivato, certificato, comunicazione, rinvio competente o altra conclusione prevista.
Conservazione e pubblicazione	Che cosa va registrato, conservato o pubblicato?	Fascicolo digitale, protocollo, sezione trasparenza nei casi previsti, tutela dei dati.

Lo schema funziona anche quando non conosci ogni dettaglio settoriale. Se il quesito cita una pratica specifica, aggiungi la fonte speciale; se non la cita, non inventare termini o passaggi. Mostra la logica dell'istruttoria e la capacità di individuare l'ufficio competente.

NOTA

BANDO in pratica: una risposta concorsuale completa contiene sempre almeno quattro elementi: utente o istante, ufficio competente, verifica istruttoria, esito o comunicazione. Se manca uno di questi, la risposta rischia di restare descrittiva.

La prima verifica riguarda l'oggetto. Una pratica, una richiesta di informazione e una segnalazione possono arrivare attraverso lo stesso canale, ma non producono lo stesso procedimento. L'ufficio classifica ciò che ha ricevuto, identifica l'interesse dell'utente e stabilisce se la Camera sia competente o debba orientare verso un'altra amministrazione.

Individuata la competenza, occorre ricostruire responsabilità e fascicolo. Il responsabile del procedimento cura i compiti previsti dalla legge e dall'organizzazione; altri addetti possono svolgere attività istruttorie senza diventare per questo titolari del potere finale. La risposta concorsuale deve mostrare chi fa che cosa, evitando sia l'accentramento immaginario sia una catena priva di responsabile.

L'istruttoria serve a verificare fatti, documenti, requisiti e dichiarazioni rilevanti. Non è una formalità tra domanda ed esito. Se mancano elementi, l'ufficio valuta gli strumenti previsti dalla disciplina applicabile e comunica in modo chiaro ciò che occorre. Non inventa integrazioni, termini o conseguenze: li ricava dalla regola generale e dalla fonte speciale del servizio.

La partecipazione consente all'interessato di comprendere e, nei casi previsti, intervenire nel percorso amministrativo. Non garantisce l'accoglimento della domanda e non elimina il dovere dell'ufficio di decidere secondo legge. Motivazione e comunicazione rendono conoscibile il percorso seguito, nei limiti e con le forme applicabili all'atto concreto.

Si immagini una domanda per un'iniziativa camerale priva di un allegato richiesto. Una risposta debole dichiara immediatamente l'esclusione oppure assicura che l'allegato potrà sempre essere aggiunto. Una risposta professionale identifica la disciplina dell'avviso, verifica il regime dell'irregolarità, documenta l'istruttoria e comunica quanto previsto senza anticipare un esito privo di base.

La conclusione può assumere forme diverse: provvedimento, iscrizione, rilascio di un documento, comunicazione o trasmissione al soggetto competente. L'output va nominato con prudenza. Il fatto che l'utente riceva una risposta non significa che ogni attività si concluda con un provvedimento identico, né che l'addetto allo sportello sia il soggetto che lo adotta.

Termini e tracciabilità completano il quadro. Il candidato deve sapere che il procedimento non può restare sospeso senza governo, ma deve evitare numeri ricordati fuori contesto. In assenza della disciplina specifica, indica la necessità di individuare il termine applicabile, monitorare il fascicolo e comunicare secondo le regole previste.

La formula di controllo è: domanda, competenza, responsabile, istruttoria, partecipazione, decisione, comunicazione e gestione documentale. Applicata a un certificato, a un avviso o a una segnalazione, questa catena dimostra comprensione del procedimento senza sostituire la normativa settoriale.

33.4 Accesso, trasparenza e protezione dei dati

La Camera di commercio è tenuta agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni. Le pagine istituzionali di Unioncamere mostrano, per esempio, la pubblicazione dei provvedimenti del segretario generale e dei dirigenti con richiamo alla disciplina del D.Lgs. 33/2013. La trasparenza rende conoscibile l'azione amministrativa, ma non equivale a pubblicare senza limiti ogni dato contenuto nei fascicoli camerali.

Per il candidato è decisivo distinguere tre strumenti:

Strumento	A che cosa serve	Punto di attenzione
Accesso documentale	Consente di prendere visione o estrarre documenti amministrativi nei casi e con l'interesse previsti dalla L. 241/1990.	Verificare il collegamento dell'istante al documento e i limiti applicabili.
Accesso civico semplice	Riguarda dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e non pubblicati.	L'ufficio verifica se esiste l'obbligo di pubblicazione.
Accesso civico generalizzato	Consente di chiedere dati e documenti ulteriori, nei limiti previsti dal decreto trasparenza.	Valutare interessi pubblici e privati protetti, inclusi dati personali e segreti tutelati.

La distinzione vale anche quando il fascicolo riguarda un'impresa. Il fatto che alcune informazioni siano pubbliche nel Registro delle imprese non rende automaticamente accessibile ogni documento interno, ogni comunicazione o ogni dato personale contenuto in una pratica. L'ufficio deve distinguere il dato reso pubblico dalla legge, il documento amministrativo richiesto, la finalità dell'accesso e i limiti alla diffusione.

La privacy non è un pretesto per negare tutto. È una regola di trattamento: identificare quali dati servono, chi può accedervi, con quale base e con quali cautele. Anche la trasparenza non è un pretesto per pubblicare tutto. Il candidato deve mostrare il bilanciamento, non scegliere una delle due parole come risposta universale.

La prima operazione è qualificare la domanda. Chi chiede un documento collegato a una propria situazione può muoversi nell'ambito dell'accesso documentale; chi segnala l'omessa pubblicazione di un dato obbligatorio attiva una logica diversa; chi domanda dati ulteriori richiama l'accesso civico generalizzato. Oggetto simile non significa disciplina identica.

Per l'accesso documentale assumono rilievo il documento richiesto, il collegamento dell'istante e i limiti previsti. L'ufficio non trasforma l'istanza in una ricerca esplorativa indistinta e non la respinge soltanto perché il fascicolo contiene dati di terzi. Identifica le parti rilevanti, valuta gli interessi coinvolti e segue il procedimento applicabile.

Nell'accesso civico semplice la domanda centrale è se esista un obbligo di pubblicazione rimasto inadempito. Nel generalizzato, invece, occorre valutare l'accessibilità di dati e documenti ulteriori alla luce delle esclusioni e dei limiti. Usare la parola «civico» senza questa distinzione porta facilmente a una risposta sbagliata.

Trasparenza e pubblicità legale non coincidono. Un dato conoscibile attraverso il Registro delle imprese segue la disciplina propria di quel sistema; la pubblicazione nella sezione istituzionale e l'accesso a un documento amministrativo hanno finalità e regole diverse. Il candidato deve evitare di trasferire automaticamente la conoscibilità di un dato a ogni documento che lo contiene.

La protezione dei dati richiede pertinenza e proporzione. Può essere necessario oscurare informazioni non rilevanti, coinvolgere soggetti interessati o motivare un diniego, un differimento o un accesso parziale, se la disciplina lo consente nel caso concreto. Queste possibilità non diventano automatismi: sono esiti di un'istruttoria documentata.

Esempio: un'impresa chiede la graduatoria di un'iniziativa e l'intero fascicolo del concorrente collocato prima. L'ufficio distingue ciò che è soggetto a pubblicazione, ciò che è richiesto come documento e i dati o interessi di terzi presenti. La posizione in graduatoria non rende pubblicabile senza limiti ogni allegato commerciale o personale.

In una prova scritta, la risposta migliore esplicita almeno: tipo di accesso, oggetto, interesse o finalità prevista dalla disciplina, presenza di terzi, limiti, istruttoria e risposta motivata. All'orale, una tabella comparativa evita la confusione. L'errore tipico resta la risposta binaria: «tutto trasparente» oppure «tutto protetto».

Registro pubblico e fascicolo istruttorio. Chi chiede una visura o un atto soggetto alla pubblicità del Registro utilizza il servizio pubblico secondo le relative regole, senza dover dimostrare per ciò solo l'interesse diretto, concreto e attuale dell'accesso documentale. Diversa è la domanda di un concorrente che vuole gli allegati riservati di una pratica di contributo: si qualifica l'istanza, si verificano presupposti, controinteressati e limiti e si valuta un eventuale accesso parziale. Non si nega una normale visura invocando genericamente la privacy e non si invia un intero fascicolo soltanto perché riguarda un'impresa iscritta.

33.5 Amministrazione digitale, protocollo e comunicazione

Molte attività camerali si svolgono tramite pratiche telematiche, documenti informatici, comunicazioni digitali, domicili digitali e archivi organizzati. L'uso di un canale digitale non riduce la qualità dell'istruttoria: rende ancora più importante poter ricostruire chi ha inviato il documento, quando è stato ricevuto, quale ufficio lo ha preso in carico e quale esito è stato comunicato.

Per questo protocollo, fascicolo, firma o altra forma di sottoscrizione prevista, conservazione e comunicazione sono passaggi operativi, non adempimenti marginali. In un caso di sportello puoi esprimere il concetto così:

NOTA

L'ufficio deve acquisire e registrare correttamente la richiesta, verificare la competenza e la documentazione, curare il fascicolo e comunicare l'esito attraverso il canale previsto, nel rispetto delle regole di protezione dei dati e di tracciabilità del procedimento.

La formula è utile per una pratica di Registro, un certificato, una domanda di contributo o una richiesta di accesso, senza sostituire la disciplina speciale del caso.

Il documento informatico non è semplicemente la scansione di un foglio. Nel sistema amministrativo assume valore e funzione secondo le regole applicabili alla formazione, sottoscrizione, trasmissione, gestione e conservazione. In un concorso non occorre inventare specifiche tecniche: occorre distinguere queste fasi e collegarle alla certezza del flusso documentale.

La protocollazione registra l'ingresso o l'uscita nel sistema previsto e consente di collocare il documento nel percorso amministrativo. Il fascicolo riunisce atti, comunicazioni e passaggi pertinenti al procedimento. I due concetti sono collegati ma non sinonimi: il protocollo non sostituisce l'organizzazione del fascicolo e il fascicolo non rende superflua la registrazione richiesta.

Anche sottoscrizione e identificazione vanno trattate con cautela. La firma digitale è uno strumento rilevante, ma non si afferma che ogni documento debba essere firmato nello stesso modo. L'ufficio verifica la forma richiesta per quella pratica, l'identità del soggetto, l'integrità del documento e l'eventuale potere di rappresentanza secondo la disciplina applicabile.

PEC, domicilio digitale e piattaforme telematiche sono canali con funzioni specifiche. Il canale può rendere tracciabili invio e ricezione, ma non sana da solo un documento incompleto e non trasferisce la competenza a chi gestisce la piattaforma. Prima viene la qualificazione del procedimento; poi si individua il canale previsto.

La conservazione mira a mantenere documenti e informazioni nel tempo secondo regole organizzative e tecniche. Non equivale a lasciare file in una cartella condivisa. Per il candidato è sufficiente cogliere il principio: il documento deve restare reperibile, integro e collegato al fascicolo, con accessi governati e tempi coerenti con la disciplina applicabile.

Si consideri una domanda inviata a un indirizzo non destinato alla procedura. L'addetto non la ignora né promette che sia valida. Verifica che cosa sia arrivato, quando, attraverso quale canale e quale ufficio debba prenderla in carico; applica le regole del servizio e comunica all'utente il passaggio corretto. L'esito dipende dalla disciplina, non dalla buona intenzione del mittente.

L'interoperabilità permette a sistemi e amministrazioni di scambiare dati e ridurre duplicazioni, ma richiede qualità, sicurezza e corretta attribuzione. Un'informazione acquisita da un'altra banca dati deve essere usata per la finalità prevista e mantenuta nel percorso tracciabile. Lo scambio tecnico non autorizza accessi indiscriminati né elimina i controlli dell'ufficio.

Per rispondere a un caso digitale usa la catena: formazione o ricezione, identificazione, protocollo, competenza, fascicolo, istruttoria, sottoscrizione dell'output, comunicazione e conservazione. Questa sequenza collega tecnologia e amministrazione. L'errore tipico è fermarsi al nome della piattaforma, come se il software sostituisse procedimento e responsabilità.

CASO GUIDATO: ACCESSO A UNA PRATICA E DATI DI TERZI

Un'impresa chiede copia di documenti relativi a una propria domanda presentata alla Camera. Nella stessa istanza chiede anche gli atti e le comunicazioni relativi a un'altra impresa concorrente, sostenendo che il procedimento dovrebbe essere trasparente.

Una risposta debole consegna tutto perché "la trasparenza è obbligatoria" oppure nega ogni accesso perché "ci sono dati personali". Entrambe evitano l'istruttoria necessaria.

Una risposta professionale procede per passaggi:

1. protocolla e classifica l'istanza, distinguendo i documenti che riguardano direttamente il richiedente da quelli relativi al terzo;
2. individua lo strumento di accesso invocato o applicabile e verifica competenza, interesse e limiti;
3. valuta la presenza di dati personali, informazioni riservate o altri interessi protetti, senza presumere che ogni documento sia integralmente accessibile o integralmente sottratto;
4. se necessario, attiva le cautele e le interlocuzioni previste e adotta una risposta motivata;
5. conserva traccia dell'istruttoria e comunica l'esito con il canale previsto.

Il caso dimostra che la trasparenza richiede ordine. L'ufficio non sceglie tra apertura totale e chiusura totale: applica la disciplina dell'accesso al documento concreto.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Organi e uffici hanno funzioni diverse: gli organi esercitano le attribuzioni loro assegnate, la struttura amministrativa cura la gestione dei servizi.
- Il personale non dirigente delle Camere rientra nel comparto Funzioni Locali; il bando e il contratto applicabile definiscono il profilo concreto.
- Un procedimento camerale richiede ricezione, competenza, istruttoria, eventuale integrazione, esito e corretta gestione documentale.
- Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato non sono la stessa cosa.
- Trasparenza e privacy vanno bilanciate: non si pubblica o si nega tutto in modo automatico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si applica il procedimento amministrativo a un servizio camerale?

Una risposta efficace può essere:

NOTA

Il procedimento amministrativo si applica anche ai servizi camerali perché la Camera opera come ente pubblico. Davanti a una pratica o a un'istanza, l'ufficio competente riceve e protocolla la domanda, verifica competenza e completezza, cura l'istruttoria e, se occorre, chiede integrazioni. L'atto o la comunicazione finale deve essere adottato dal soggetto competente, motivato quando previsto e gestito nel fascicolo con le regole di trasparenza, protezione dei dati e comunicazione digitale applicabili.

La risposta vale per una pratica di Registro, un certificato, un servizio alle imprese o un'istanza di accesso, salvo le regole speciali di ciascun procedimento.

DOMANDA-TRAPPOLA

La trasparenza impone alla Camera di pubblicare tutti i dati delle imprese e tutte le pratiche?

No. La trasparenza comporta obblighi di pubblicazione e strumenti di accesso previsti dalla legge, ma deve convivere con protezione dei dati personali, riservatezza e altri limiti applicabili. Occorre distinguere i dati pubblici per legge, i documenti oggetto di richiesta di accesso e le informazioni che non possono essere diffuse senza una specifica base o senza la necessaria valutazione.

La trappola sta nel sostituire una valutazione concreta con una parola d'ordine. Trasparenza e privacy sono entrambe regole dell'azione amministrativa.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è pensare che il procedimento sia un compito del solo responsabile e che gli altri uffici svolgano attività neutre. In realtà ogni passaggio, dalla ricezione della domanda alla comunicazione, può incidere su termini, completezza del fascicolo, partecipazione dell'interessato, riservatezza e qualità del servizio.

La correzione è usare sempre questa catena:

NOTA

istanza - ufficio competente - responsabile - istruttoria - atto o comunicazione - fascicolo - trasparenza e dati.

MINI-ESERCIZIO: RICOSTRUISCI IL PERCORSO DELL'ISTANZA

Traccia: un professionista invia alla Camera una richiesta telematica di certificato per un'impresa assistita. Nella richiesta inserisce anche una domanda di accesso a documenti relativi a un procedimento che coinvolge un'altra impresa. Il fascicolo contiene dati personali e informazioni economiche.

Completa la griglia.

Voce	Risposta del candidato
Primo ufficio o funzione da individuare	
Prima verifica istruttoria	
Distinzione necessaria	
Rischio da presidiare	
Output corretto	

Soluzione guidata:

- Primo ufficio o funzione: il servizio competente per il certificato e l'ufficio o responsabile che tratta l'istanza di accesso, secondo l'organizzazione dell'ente.
- Prima verifica: protocollare e classificare le due richieste, verificando poteri di rappresentanza, competenza e documentazione.
- Distinzione necessaria: rilascio del certificato e istruttoria dell'accesso sono procedimenti o fasi diverse; non possono essere trattati come un'unica richiesta generica.
- Rischio da presidiare: diffusione impropria di dati personali o economici del terzo, oppure risposta non motivata sull'accesso.
- Output corretto: certificato se ricorrono i presupposti e risposta motivata sull'accesso, dopo la valutazione dei limiti applicabili e delle eventuali cautele necessarie.

CHECKLIST DI RIPASSO

- So distinguere organi, segretario generale, dirigenza e uffici senza creare un organigramma fittizio?
- So leggere le mansioni del bando prima di associare un profilo a un'attività?
- So ricostruire un procedimento camerale in fasi ordinate?
- So distinguere i tre tipi di accesso?
- So spiegare perché un dato dell'impresa non è automaticamente pubblicabile in ogni documento?
- So collegare protocollo, fascicolo e comunicazione digitale alla tracciabilità del servizio?

Se una risposta è incerta, annota nel diario degli errori: “confondo accesso e pubblicazione” oppure “attribuisco un atto all’organo o all’ufficio senza verificare la competenza”.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione distingue correttamente organi e uffici camerali?

- A. Ogni ufficio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
- B. Gli organi esercitano le attribuzioni previste, mentre la struttura cura gestione e attività amministrative secondo competenze e responsabilità.
- C. Organi e struttura svolgono sempre gli stessi compiti.
- D. Il presidente adotta necessariamente ogni atto gestionale.

Risposta corretta: B. La distribuzione concreta va ricostruita attraverso ordinamento e atti organizzativi; il nome della Camera non sostituisce l’analisi della competenza.

QUIZ 2

Come si ricavano le attività di un profilo messo a concorso?

- A. Dal solo nome dell’area contrattuale.
- B. Dal bando, dal contratto applicabile e dagli atti organizzativi pertinenti.
- C. Dall’organigramma di qualunque altra Camera.
- D. Dalla preferenza del candidato.

Risposta corretta: B. Comparto e classificazione forniscono il quadro, ma mansioni e responsabilità del posto richiedono la lettura delle fonti applicabili.

QUIZ 3

Qual è la funzione centrale dell’istruttoria?

- A. Anticipare informalmente l’esito all’utente.
- B. Trasferire automaticamente la pratica a un organo.
- C. Evitare ogni partecipazione dell’interessato.
- D. Verificare gli elementi rilevanti e preparare una decisione o un output fondato.

Risposta corretta: D. L’istruttoria controlla fatti, documenti e requisiti e documenta il percorso; strumenti e conseguenze dipendono dalla disciplina del procedimento.

QUIZ 4

Una richiesta riguarda un dato soggetto a pubblicazione obbligatoria ma assente dal sito. Quale strumento viene anzitutto in rilievo?

- A. Accesso documentale in ogni caso.
- B. Accesso civico generalizzato senza limiti.
- C. Visura camerale obbligatoria.
- D. Accesso civico semplice.

Risposta corretta: D. L'accesso civico semplice riguarda proprio dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria non effettuata.

QUIZ 5

La presenza di dati personali in un documento richiesto comporta sempre:

- A. pubblicazione integrale;
- B. diniego automatico;
- C. trasmissione al SUAP.
- D. istruttoria sugli interessi coinvolti e applicazione dei limiti e delle cautele pertinenti;

Risposta corretta: D. Protezione dei dati e trasparenza richiedono una valutazione concreta; non giustificano risposte automatiche in un senso o nell'altro.

QUIZ 6

Quale sequenza descrive meglio la gestione di una pratica digitale?

- A. Ricezione, protocollo, competenza, fascicolo, istruttoria, output, comunicazione e conservazione.
- B. Piattaforma, esito automatico, archiviazione libera.
- C. Firma digitale, pubblicazione integrale, cancellazione.
- D. Invio telematico, competenza presunta, risposta orale.

Risposta corretta: A. La tecnologia rende tracciabile il procedimento ma non sostituisce competenze, verifiche e gestione documentale.

QUIZ 7

Quale soggetto non è fra i quattro organi elencati dall'art. 9 L. 580/1993?

- A. Il Consiglio.
- B. Il presidente.
- C. Il Collegio dei revisori.
- D. Il segretario generale.

Risposta corretta: D. È il vertice amministrativo disciplinato dall'art. 20. La Giunta completa l'elenco dei quattro organi.

QUIZ 8

Un funzionario camerale riceve un incarico di EQ. Che cosa ne consegue?

- A. Diventa automaticamente dirigente.
- B. Assume una responsabilità a termine, distinta dall'area di inquadramento.
- C. È eletto componente della Giunta.
- D. Ottiene necessariamente una progressione tra aree.

Risposta corretta: B. Area, incarico e progressione sono istituti distinti; il nome dell'area non attribuisce da solo l'incarico.

CASO FINALE RAGIONATO

Una Camera riceve tramite canale digitale la domanda di un'impresa per partecipare a un'iniziativa. Un addetto conosce personalmente il titolare. Durante l'istruttoria un concorrente chiede la graduatoria e l'intero fascicolo dell'impresa, compresi allegati con dati personali e informazioni economiche. Come va organizzata la risposta amministrativa?

Soluzione. L'ufficio registra la domanda, individua procedimento, responsabile, competenza e disciplina dell'iniziativa. L'addetto valuta e segnala il possibile conflitto secondo le regole applicabili, senza trattare informalmente la pratica. L'istanza del concorrente viene qualificata distinguendo eventuali obblighi di pubblicazione dalla richiesta di documenti; l'ufficio identifica interessi e soggetti coinvolti, applica limiti e cautele e adotta una risposta motivata. Fascicolo, comunicazioni ed esiti restano tracciati; nessun dato viene pubblicato o negato automaticamente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente, e disciplina di riordino del sistema camerale;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedimento e accesso ai documenti amministrativi;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per trasparenza e accesso civico;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, codice di comportamento e fonti applicabili al pubblico impiego;
- CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, artt. 12 e 18, e CCNL 23 febbraio 2026, artt. 12–16 e 19;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per amministrazione e documentazione digitale;
- statuto, regolamenti, organigramma e bando della Camera interessata quando la prova richiede il dettaglio dell'ente.

Laboratorio bando camerale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al laboratorio

APERTURA EDITORIALE

Questo laboratorio non sostituisce il bando. Serve a compiere il passaggio che spesso decide la preparazione: trasformare un avviso, i suoi allegati e le comunicazioni della procedura in un piano di studio e in prove concrete di prestazione.

Nei concorsi camerali il nome dell'ente non basta a definire il programma. Un assistente può essere destinato a funzioni di direzione e supporto, servizi anagrafici, tutela del mercato o promozione; un funzionario può operare su comunicazione e media oppure su pubblicità legale e fascicolo informatico. Le materie di base restano utili, ma il peso da attribuire a ciascun nucleo dipende dalla declaratoria del profilo, dalle prove e dagli allegati. Il candidato che legge soltanto il titolo del posto tende a studiare troppo diritto commerciale o, all'opposto, a preparare un concorso camerale come se fosse un concorso comunale indistinto.

L'obiettivo è uscire da queste pagine con quattro prodotti: un Bando Decoder camerale, una mappa di priorità, una risposta orale riutilizzabile e una simulazione di servizio. Gli esempi di profilo e gli scenari del capitolo sono compositi, costruiti per esercizio; non riproducono una specifica selezione. Per applicare il laboratorio a una procedura reale occorre leggere il suo bando con allegati, rettifiche e date.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del laboratorio sai:

- individuare in un bando il profilo, l'area, le attività e le competenze che spostano la preparazione;
- separare il nucleo comune già studiato nel VOL-01 dal delta specialistico M-FL03;
- scegliere gli output coerenti con scritto, orale, eventuale preselezione e verifica di competenze;
- affrontare un caso di sportello senza inventare provvedimenti, termini o competenze;
- costruire un piano di 30, 60 o 90 giorni che produca risposte, schemi ed errori corretti;
- verificare prima della domanda requisiti, riserve, modalità di candidatura, comunicazioni e allegati.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda da farti	Prodotto da compilare
Bando	Quale Camera, quale area, quale profilo, quali prove e quali allegati?	Scheda bando di una pagina.
Aree	Che cosa appartiene al nucleo comune e che cosa è camerale?	Tabella base/delta.
Nuclei	Quali servizi, atti, dati o rapporti con l'impresa sono nominati?	Mappa di priorità con tre livelli.
Diario	Dove sbaglio: concetto, parola chiave, procedura, tempo o lettura della traccia?	Registro degli errori.
Output	Che cosa devo saper dire o scrivere il giorno della prova?	Risposta orale, caso, quiz ragionato e checklist.

34.1 Il Bando Decoder camerale

Leggi prima l'avviso dall'inizio alla fine. Poi torna sui punti che cambiano davvero la preparazione. Un bando può richiamare fonti generali, ma la prova può chiedere una risposta sintetica, quiz, colloquio, conoscenza informatica e lingua inglese oppure competenze trasversali. La forma dell'esame determina l'allenamento: per una risposta sintetica serve una scaletta; per un orale serve una spiegazione ordinata; per un caso serve una sequenza di azioni motivate.

Compila la scheda senza riempire le caselle per memoria. Se un dato non è nel bando, scrivi "da verificare" e indica dove cercarlo: allegato, avviso della commissione, sezione concorsi dell'ente o portale indicato dalla procedura.

Campo	Cosa estrarre	Perché conta
Ente e procedura	Camera, numero dell'avviso, versione, data e canale ufficiale	Evita di studiare o candidarti su un documento superato.
Area e profilo	Area contrattuale, denominazione e competenza professionale	Indica il livello atteso e il linguaggio da usare.

Campo	Cosa estrarre	Perché conta
Declaratoria	Attività, responsabilità, conoscenze, capacità e soft skills	Traduce il titolo del posto in lavoro concreto.
Destinazioni possibili	Processi, uffici o servizi indicati	Fa emergere il delta camerale da studiare.
Requisiti e riserve	Titolo, requisiti specifici, titoli di preferenza, documenti	Sono condizioni di partecipazione, non dettagli secondari.
Prove e criteri	Preselezione, scritto, orale, punteggi, soglie, idoneità	Dicono quale output allenare e con quale tempo.
Materie e competenze	Materie espresse, informatica, inglese, competenze trasversali	Impediscono lacune nelle verifiche accessorie.
Comunicazioni	Sito, portale, valore di notifica, calendario e rettifiche	Il candidato deve monitorare il canale previsto.

BANDO IN PRATICA

Un profilo denominato “funzionario servizi anagrafici, di regolazione del mercato e di e-government” richiede una preparazione diversa da un “funzionario processi organizzativi di supporto” con competenza in comunicazione e media. Nel primo caso assumono maggiore rilievo Registro imprese, pubblicità legale, fascicolo informatico, correttezza dell'istruttoria e comunicazione digitale. Nel secondo vanno pesati con attenzione organizzazione, comunicazione istituzionale, contenuti e relazioni con l'utenza. In entrambi i casi restano indispensabili i nuclei comuni espressamente previsti dal bando.

Il Decoder si compila in due passaggi. Nel primo trascrivi soltanto dati verificabili, indicando documento e punto in cui li hai trovati. Nel secondo trasformi quei dati in decisioni di studio. Questa separazione evita di confondere ciò che la procedura stabilisce con la tua interpretazione delle priorità.

La versione del documento è essenziale. Titolo simile e stesso ente non garantiscono che due file abbiano identico contenuto. Annota data, eventuale numero, allegati richiamati e rettifiche. Conserva anche il canale ufficiale indicato per le comunicazioni, perché calendario e istruzioni possono essere pubblicati dopo la domanda.

La declaratoria va letta parola per parola. Sottolinea verbi, oggetti e contesti: istruire pratiche, supportare processi, curare informazioni o collaborare a servizi descrivono prestazioni diverse. Accanto a ogni attività scrivi una conoscenza necessaria e un output di prova. Se il collegamento non è evidente, non inventarlo: segnalalo come dubbio da risolvere.

Requisiti e prove hanno funzioni diverse. I requisiti stabiliscono le condizioni di partecipazione; materie e modalità d'esame determinano l'allenamento. Una competenza citata nella declaratoria ma non elencata fra le materie può comunque aiutare a comprendere il profilo, ma non va trasformata automaticamente in un intero programma aggiuntivo.

Il Decoder deve inoltre separare ciò che è definitivo da ciò che sarà precisato. Se il bando rinvia a una comunicazione successiva, registra il rinvio e pianifica il controllo. Non riempire la casella con dati di procedure precedenti. In questo modo una lacuna informativa resta visibile e non diventa una falsa certezza.

Alla fine esegui un controllo incrociato: ogni materia deve avere almeno un output coerente con la prova; ogni attività caratterizzante deve comparire nella mappa delle priorità; ogni dato variabile deve avere una fonte ufficiale o lo stato «da verificare». Il Decoder è completo quando guida decisioni tracciabili, non quando tutte le caselle contengono testo.

34.2 Nucleo comune e delta specialistico

Il manuale base non va ristudiato integralmente ogni volta. Va richiamato in funzione della prova. Il modulo camerale non duplica diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, informatica o inglese: mostra in quali situazioni camerali usarli.

Nucleo	Dove lo studi	Quando diventa camerale
Procedimento, atti, accesso, motivazione	VOL-01, diritto amministrativo	Pratica di iscrizione o variazione, richiesta di documenti, comunicazione di integrazione, provvedimento dell'ufficio.
Pubblico impiego e comportamento	VOL-01, pubblico impiego	Relazione con imprese e professionisti, imparzialità, riservatezza, corretto uso delle informazioni.

Nucleo	Dove lo studi	Quando diventa camerale
Trasparenza, privacy e digitale	VOL-01, trasparenza e PA digitale	Pubblicazione, accessi, dati d'impresa e personali, protocollo, canali telematici, fascicolo informatico.
Sistema camerale	M-FL03, capitolo «Camere di commercio, sistema camerale e Unioncamere»	Natura della Camera, funzioni e rapporto con Unioncamere.
Registro e pubblicità legale	M-FL03, capitolo «Registro imprese, REA e pubblicità legale»	Registro imprese, REA, visure, certificati, pratiche e confini con il SUAP.
Servizi e regolazione del mercato	M-FL03, capitolo «Servizi alle imprese, regolazione del mercato e tutela»	Promozione, metrologia, tutela, mediazione, informazione e servizi alle imprese.
Organizzazione e personale	M-FL03, capitolo «Organizzazione, personale, procedimenti e trasparenza camerale»	Organi e uffici, profili, procedimento interno, accesso e trasparenza camerale.

Una materia citata nel bando viene prima; una materia compatibile con il servizio indicato viene subito dopo; un approfondimento non richiesto resta un'eventuale espansione. Il criterio evita due errori opposti: lasciare scoperto il Registro imprese per un profilo anagrafico oppure investire giorni su istituti societari avanzati non richiesti dalla procedura.

La separazione base-delta non coincide con una divisione rigida delle ore. Serve a stabilire da dove arriva una competenza e dove va applicata. Procedimento, trasparenza e pubblico impiego restano conoscenze generali, ma una traccia camerale può chiedere di usarle su un fascicolo del Registro, un servizio promozionale o una richiesta di accesso. L'allenamento deve quindi unire richiamo teorico e contesto specialistico.

Per classificare una voce del programma, usa tre domande. È una materia espressamente indicata? È necessaria per svolgere le attività della declaratoria? È già coperta nel nucleo comune oppure richiede un approfondimento camerale? Le risposte evitano sia duplicazioni sia lacune. Una materia generale non viene riscritta nel piano; viene associata all'output in cui ricompare.

Esempio: il bando cita procedimento amministrativo, trasparenza e servizi anagrafici. Il piano non crea tre percorsi isolati. Richiama la teoria generale del procedimento, studia Registro e REA nel modulo specialistico e costruisce un caso in cui l'ufficio riceve una pratica, verifica la competenza, gestisce i documenti e comunica l'esito rispettando accesso e dati.

Il delta va misurato sul profilo. Per una destinazione anagrafica comprende soprattutto pubblicità legale, Registro, REA, documenti e flussi digitali. Per una funzione promozionale si sposta su servizi alle imprese, avvisi, comunicazione e imparzialità. Per un ruolo di supporto può pesare maggiormente l'organizzazione, pur restando necessario comprendere l'ente in cui si lavora.

Nella scheda di studio assegna a ogni materia una provenienza e un'applicazione. «L. 241/1990 — base — caso di istruttoria camerale» è più utile di una voce generica «diritto amministrativo». «Registro imprese — delta — risposta su pubblicità legale» indica invece conoscenza specialistica e output. Questo formato permette di controllare ciò che hai davvero allenato.

La priorità cambia quando cambiano bando, allegati o comunicazioni. Una rettifica può modificare materie, prove o posti; una declaratoria allegata può chiarire attività non visibili nel titolo. Per questo la tabella base-delta deve riportare versione e data del documento usato. Se l'informazione manca, resta «da verificare»: non viene completata per analogia con un altro concorso.

L'errore tipico è considerare il nucleo comune già acquisito e quindi non allenarlo più. Riuso non significa abbandono. Significa ripasso mirato: richiamare il principio, applicarlo a un caso camerale e verificare se la risposta mantiene competenza, terminologia e limiti corretti.

Il risultato è una preparazione modulare: la base resta riutilizzabile, mentre il delta cambia con il profilo concreto.

34.3 Profili, servizi e priorità di studio

Per esercitarti, prendi un bando effettivo e attribuisce un livello di priorità: A = da padroneggiare; B = da saper collegare; C = da ripassare in sintesi.

Profilo o destinazione	Priorità A	Priorità B	Output utile
Assistente con possibili assegnazioni ampie	Funzioni camerali, amministrativo, accesso/documentazione, pubblico impiego, trasparenza	Registro, servizi promozionali, tutela mercato, strumenti digitali	Risposta sintetica e caso di orientamento dell'utente.
Funzionario anagrafico/e-government	Registro imprese, REA, pubblicità legale, fascicolo, istruttoria, dati e comunicazioni digitali	Regolazione del mercato, organizzazione, trasparenza	Caso su pratica, documenti, competenza e comunicazione.
Funzionario supporto/comunicazione	Organizzazione, comunicazione istituzionale, procedure, dati, linguaggio chiaro, strumenti digitali	Sistema camerale, servizi e promozione	Proposta operativa con destinatario, canale, contenuto e controllo.

Non usare questa tabella come declaratoria professionale. È una griglia di studio. La declaratoria allegata al bando è l'unico documento che definisce le attività del posto messo a concorso.

La priorità A comprende ciò che deve comparire con sicurezza negli output principali. La priorità B raccoglie i collegamenti che rendono completa la risposta. La priorità C riguarda nozioni da riconoscere o ripassare, salvo diverso peso indicato dalla procedura. Le lettere non misurano l'importanza assoluta di una materia: misurano la sua rilevanza per quel profilo e per quelle prove.

Per assegnarle, usa evidenze. Una materia espressa nel programma, ripresa nella declaratoria e necessaria nel caso pratico sarà normalmente A. Un tema collegato alle attività ma non centrale può essere B. Un approfondimento compatibile ma non richiesto resta C. Se non sai motivare la lettera con una riga del bando o con una funzione del profilo, la priorità è ancora un'ipotesi.

Un profilo amministrativo con assegnazione ampia richiede equilibrio. Non conviene concentrare tutto sul Registro se il bando insiste su procedimenti, personale, contabilità o supporto agli uffici. Al contrario, una possibile assegnazione a servizi anagrafici giustifica un delta specifico, ma non elimina le materie comuni indicate per la prova.

Nel profilo anagrafico o e-government, il candidato deve collegare conoscenza e flusso: funzione del Registro, differenza dal REA, pratica telematica, istruttoria, documento richiesto e comunicazione. Studiare soltanto definizioni produce risposte fragili nei casi; studiare soltanto procedure senza quadro giuridico rende difficile motivare le scelte.

Nel supporto organizzativo o nella comunicazione, il termine «comunicazione» non equivale a promozione commerciale. Può riguardare contenuti istituzionali, relazione con l'utenza, accessibilità delle informazioni e supporto a processi interni. Il bando deve chiarire attività e competenze; il piano traduce ciascuna voce in un esercizio concreto.

Ogni settimana rivedi le priorità con due misure: frequenza nelle prove simulate e qualità degli output. Un argomento A sul quale produci risposte corrette e rapide può ricevere meno tempo di mantenimento; un argomento B che causa errori ricorrenti può richiedere temporaneamente più esercizio. Il piano resta fedele al bando ma si adatta ai risultati.

Compila infine una riga per ogni nucleo: evidenza del bando, priorità, fonte di studio, output, errore osservato e prossima verifica. Questa tabella rende trasparente la scelta del tempo e impedisce che la preparazione segua soltanto preferenze personali o materiali disponibili.

Esempio: se la declaratoria richiama istruttoria di pratiche e relazione con utenti, assegna una prova breve a entrambe. Per la prima costruisci una sequenza competenza-documenti-verifica-esito; per la seconda prepara una risposta chiara che informi senza anticipare decisioni. La priorità deriva così dall'attività, non dal titolo del manuale.

Controlla anche gli squilibri. Se tutte le ore finiscono su un solo nucleo A, le altre materie espresse restano scoperte. Fissa una soglia minima di mantenimento per ciascuna area prevista e concentra il recupero sugli errori più frequenti. La mappa serve a distribuire attenzione, non a eliminare parti del programma.

Quando il profilo consente più destinazioni, crea un nucleo trasversale comune alle assegnazioni e piccoli delta per ciascun servizio. In questo modo prepari funzioni camerali, procedimento e comportamento una sola volta, poi alleni casi distinti per anagrafe, promozione o supporto.

34.4 Prove e costruzione degli output

Nello scritto camerale una risposta efficace non è un elenco di norme. Deve far capire che sai individuare il servizio, collocare il problema, distinguere i dati necessari da quelli superflui e scegliere il passaggio successivo senza oltrepassare il ruolo dell'ufficio.

Usa questa sequenza in cinque movimenti:

1. Definisci il nodo. Nomina il servizio o l'istituto con parole corrette.
2. Indica il perimetro. Distingui ciò che è camerale da ciò che appartiene ad altro soggetto o a una fonte diversa.
3. Imposta l'istruttoria. Identifica domanda, documenti, canale, responsabile e verifiche necessarie.
4. Comunica in modo utile. Spiega cosa informare all'utente, senza anticipare l'esito di valutazioni non concluse.
5. Chiudi con il controllo. Richiama tracciabilità, riservatezza, termini e eventuale rinvio all'ufficio competente.

RISPOSTA MODELLO: TRACCIA BREVE

“Illustri il ruolo della Camera di commercio nella pubblicità legale delle imprese.” La Camera di commercio cura, attraverso il Registro delle imprese, una funzione di pubblicità legale relativa agli eventi rilevanti della vita dell’impresa. Nell’attività d’ufficio occorre distinguere il Registro dal REA e distinguere visura e certificato, perché hanno funzione e valore diversi. Operativamente il candidato deve collegare la pratica al procedimento: ricezione telematica, verifica della completezza e della competenza, eventuale richiesta di integrazione, esito tracciato e comunicazione corretta all’interessato. Non va confusa la funzione del Registro con la consulenza professionale sulla scelta societaria, che non spetta all’ufficio camerale.

La risposta resta breve, ma contiene definizione, distinzione, azione e limite di competenza. La stessa struttura si può allenare sui quesiti relativi a servizi, tutela del mercato e organizzazione.

Le prove richiedono prodotti diversi. Nei quiz devi riconoscere la distinzione decisiva e scartare alternative plausibili ma troppo assolute. Nella risposta sintetica selezioni pochi passaggi e li ordini. All’orale aggiungi definizione, collegamento e caso. Nel quesito situazionale valuti condotte coerenti con ruolo, imparzialità, competenza e relazione con l’utente.

Per un quiz non basta segnare la lettera corretta. Scrivi perché l’opzione scelta è valida e quale parola rende errate le altre. Termini come «sempre», «automaticamente» o «ogni» spesso nascondono un’attribuzione eccessiva, ma non vanno esclusi per riflesso: la motivazione deve dipendere dal contenuto.

Una risposta breve può essere corretta con quattro criteri: precisione della definizione, presenza della distinzione richiesta, sequenza amministrativa e rispetto del limite. Assegna un controllo a ciascun criterio. Se mancano tutti gli errori formali ma non compare la competenza dell’ufficio, la risposta non è completa.

All’orale prepara moduli di circa un minuto che possano essere espansi. Parti da una frase definitoria, aggiungi due elementi, collega un caso e chiudi con un errore da evitare. Non memorizzare un discorso rigido: la commissione può interrompere, chiedere un confronto o spostare il quesito su un’applicazione.

Nel caso pratico, separa fatti, questioni e azioni. I fatti sono ciò che la traccia fornisce; le questioni sono gli istituti e le competenze coinvolti; le azioni sono i passaggi che l’ufficio può compiere. Questa separazione impedisce di aggiungere circostanze inesistenti o di anticipare un esito non istruito.

Le verifiche informatiche, linguistiche o trasversali vanno allenate soltanto nelle forme previste dalla procedura. Non dedurre software, livello di lingua o modalità della prova da bandi precedenti. Registra ciò che il testo ufficiale indica e prepara un esercizio coerente, aggiornandolo quando vengono pubblicate istruzioni ulteriori.

Un buon output deve essere trasferibile. Non ripete soltanto l’esempio studiato: usa una struttura che funziona anche cambiando servizio, documento o utente. Definizione, competenza, istruttoria, comunicazione e limite formano una griglia riutilizzabile, da adattare alla disciplina concreta.

Prima di archiviare una simulazione, rileggila con la traccia accanto. Verifica se hai risposto alla domanda effettiva, se ogni passaggio è motivato e se hai aggiunto fatti non forniti. Questa lettura finale separa l'errore di conoscenza dall'errore di esecuzione e indica quale esercizio ripetere.

34.5 Simulazione, piano e diario degli errori

CASO GUIDATO: LA PRATICA E LA RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Scenario composito, costruito per esercizio. Una piccola impresa comunica allo sportello digitale di dover presentare una pratica collegata a una variazione dell'attività. Chiede anche se il documento disponibile sul portale equivalga a un certificato e domanda di inviare via e-mail i dati presenti nella posizione di un'impresa concorrente. Il bando per cui ti stai preparando richiama servizi anagrafici, trasparenza, privacy e competenze digitali.

Rispondere subito con una soluzione è allettante. In prova e nel lavoro amministrativo occorre prima ordinare le questioni.

Questione	Risposta operativa corretta
Qual è il servizio?	Identifica se la richiesta riguarda Registro imprese, REA, altro adempimento o una fase di orientamento; non decidere dal solo linguaggio dell'utente.
Il documento è un certificato?	Distingui visura e certificato; non attribuire al documento un valore che non possiede.
Quali dati si possono inviare?	Se si chiede una visura o un atto pubblico del Registro, usa il relativo servizio senza imporre un interesse qualificato. Per allegati di un fascicolo istruttorio, qualifica invece l'accesso e verifica presupposti, controinteressati e limiti.
Cosa comunica lo sportello?	Indica canale, documentazione o passaggio utile, segnala eventuali integrazioni e chiarisce chi è competente a decidere.
Come si documenta l'attività?	Registra e protocolla secondo le regole applicabili, conserva la tracciabilità e usa i canali istituzionali.

Una risposta da commissario può essere formulata così:

NOTA

Accolgo la richiesta e chiarisco preliminarmente quale servizio sia coinvolto. Verifico quindi se l'utente necessita di una pratica del Registro imprese, di un adempimento REA o di un orientamento sul canale corretto. Spiego la differenza tra visura e certificato, senza presentare l'una come equivalente dell'altro. Distinguo la consultazione dei dati pubblici del Registro dalla richiesta di documenti di un fascicolo istruttorio: per la prima indico il servizio di pubblicità, per la seconda applico il regime di accesso pertinente e i suoi limiti. Se occorrono documenti o valutazioni non rientranti nella mia competenza, informo l'utente sul passaggio successivo e sull'ufficio responsabile, mantenendo tracciabilità della comunicazione.

Questa non è una decisione su una pratica reale. È una struttura di ragionamento. Nella procedura concreta prevalgono il bando, il regolamento, il responsabile competente e la disciplina applicabile al caso.

Variante risolta. L'impresa concorrente chiede soltanto la visura ordinaria: non deve dimostrare un interesse qualificato come nell'accesso documentale. Se chiede invece relazioni tecniche e allegati personali presentati dall'altra impresa per un contributo, la pubblicità del Registro non basta. L'ufficio individua il fascicolo e il regime della domanda, coinvolge gli eventuali controinteressati e motiva l'accesso, il limite o il differimento; considera l'oscuramento dei dati non necessari. La parola «concorrente» non determina da sola né accoglimento né diniego.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il bando e i suoi allegati definiscono il perimetro reale della selezione; il manuale aiuta a leggerlo e ad allenarsi.
- Titolo del profilo e declaratoria vanno sempre letti insieme.
- Il nucleo comune si ripassa dal VOL-01; M-FL03 aggiunge il contesto camerale, non una seconda teoria generale.
- Un caso di sportello richiede competenza, istruttoria, comunicazione, tracciabilità e rispetto dei limiti sui dati.
- Ogni simulazione va corretta nel diario degli errori: la correzione è parte dello studio.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda orale. Come imposterebbe lo studio per un concorso camerale in cui il profilo è assegnabile a servizi anagrafici, tutela del mercato e promozione?

Scaletta di risposta. Partirei dal bando, dalla declaratoria e dalle prove. Separerei il nucleo comune, in particolare amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, informatica e inglese, dal delta camerale. Darei priorità alle funzioni della Camera, al Registro imprese e REA, ai servizi alle imprese e alla regolazione del mercato, modulando il peso sugli uffici di possibile assegnazione. Mi allenerai poi su una risposta sintetica, un caso di sportello e un colloquio con domande su dati, comunicazione e competenza. Terrei un diario degli errori e aggiornerei il piano dopo ogni simulazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando cita la Camera di commercio, devo studiare in modo completo tutto il diritto commerciale?

No. Devi seguire le materie, il profilo, le attività e le prove indicati dalla procedura. Gli elementi di diritto commerciale possono essere esplicitamente richiesti o necessari per comprendere impresa, società, Registro e pubblicità legale; non autorizzano però a sostituire il programma del bando con un corso generale di diritto commerciale.

ERRORE TIPICO

Preparare un elenco di materie senza produrre output.

Un candidato può conoscere Camera, Registro, REA, trasparenza e privacy e bloccarsi davanti a una richiesta dell'utente o a una traccia di dieci righe. Per evitarlo, dopo ogni blocco teorico produci almeno uno tra: definizione orale di 90 secondi, risposta scritta di 12 righe, schema procedimento-servizio, mini-caso o quiz con motivazione della scelta.

MINI-ESERCIZIO: IL TUO BANDO DECODER

Scegli un bando camerale effettivamente aperto o in fase di svolgimento e compila la tabella. Non usare esempi del manuale per sostituire le informazioni dell'avviso.

Voce	La mia risposta
Ente, numero e link della versione vigente	
Area, profilo e declaratoria	
Tre attività che caratterizzano il posto	
Prove, durata, punteggi e soglie	
Materie espresse nel bando	
Competenze digitali, linguistiche e trasversali da verificare	
Delta M-FL03: tre argomenti A	
Output da allenare entro sette giorni	

Voce	La mia risposta
Primo errore o dubbio emerso	

PIANO 30/60/90 GIORNI E DIARIO ERRORI

Tempo disponibile	Obiettivo	Ritmo suggerito
30 giorni	Coprire materie espresse e produrre una prima simulazione per prova	Ogni giorno: 1 blocco di teoria, 1 richiamo attivo, 1 output breve; ogni settimana: correzione di un caso.
60 giorni	Consolidare i nuclei e migliorare tempo, chiarezza e collegamenti	Alterna due simulazioni scritte, un orale registrato o svolto con partner e quiz ragionati.
90 giorni	Stabilizzare performance e recuperare i punti deboli	Mantieni cicli di ripasso; simula la prova completa con tempi e criteri del bando quando pubblicati.

Nel diario non scrivere soltanto “Registro imprese: errore”. Registra la causa: “ho confuso Registro e REA”, “ho chiamato certificato una visura”, “non ho indicato il limite di competenza”, “risposta corretta ma senza passaggio istruttorio”. Poi fissa una correzione ripetibile: flashcard, schema di confronto, risposta di cinque righe o nuovo caso.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE M-FL03

- ☐ Ho letto bando, allegati, rettifiche e comunicazioni sul canale ufficiale.
- ☐ So indicare ente, area, profilo, declaratoria, prove e criteri senza confonderli.
- ☐ Ho separato nucleo comune e delta camerale in base al profilo concreto.
- ☐ So distinguere Camera, Unioncamere, Registro imprese, REA, visura e certificato.
- ☐ Ho una risposta orale su funzioni camerali e una su pubblicità legale.
- ☐ Ho svolto almeno un caso su sportello, dati e competenza.
- ☐ Ho verificato informatica, inglese e competenze trasversali quando previsti.
- ☐ Ho corretto gli errori ricorrenti e aggiornato il piano di ripasso.

☒ Verifica

QUIZ 1

Quale documento definisce in via decisiva attività e requisiti del posto?

- A. Un manuale generale.
- B. Un bando precedente della stessa Camera.
- C. Il titolo abbreviato del profilo.
- D. Il bando vigente con allegati e rettifiche.

Risposta corretta: D. Manuale e campione aiutano a leggere la procedura, ma non sostituiscono i documenti ufficiali vigenti.

QUIZ 2

Che cosa indica il delta specialistico M-FL03?

- A. La ripetizione integrale del VOL-01.
- B. Tutto il diritto commerciale.
- C. Gli approfondimenti camerali richiesti dal profilo e dalle prove.
- D. Le sole competenze informatiche.

Risposta corretta: C. Il delta integra il nucleo comune con funzioni, servizi e output camerali pertinenti alla procedura.

QUIZ 3

Una priorità A deve essere assegnata soprattutto in base:

- A. alle evidenze del bando, della declaratoria e delle prove;
- B. alla materia preferita dal candidato;
- C. alla lunghezza del capitolo;
- D. al numero di quiz trovati online.

Risposta corretta: A. La priorità è una decisione motivata sul concorso concreto, non un giudizio assoluto sulla materia.

QUIZ 4

Quale elemento non può mancare in una risposta breve su un servizio camerale?

- A. Un elenco esteso di articoli.
- B. Un'opinione personale sull'ente.
- C. La storia completa del sistema camerale.
- D. Una definizione, la distinzione rilevante, l'azione amministrativa e il limite di competenza.

Risposta corretta: D. La risposta breve deve restare selettiva ma dimostrare comprensione e capacità operativa.

QUIZ 5

Nel diario degli errori è più utile annotare:

- A. causa dell'errore, correzione e nuova verifica;
- B. soltanto il nome della materia;
- C. il voto complessivo senza spiegazioni;
- D. il numero di pagine studiate.

Risposta corretta: A. Un errore diventa utile quando produce un'azione ripetibile e un controllo successivo.

QUIZ 6

Se il bando non indica una soglia o una modalità di prova, il Decoder deve:

- A. ricavarla per analogia;
- B. usare il dato di un'altra Camera;
- C. scegliere il valore più prudente;
- D. scrivere «da verificare» e indicare il canale ufficiale da controllare.

Risposta corretta: D. I dati variabili non si completano per supposizione; vanno monitorati nei documenti e nelle comunicazioni ufficiali.

CASO FINALE RAGIONATO

Un bando consente possibili assegnazioni a servizi anagrafici, promozione e supporto organizzativo. Prevede una prova scritta e un colloquio, mentre una comunicazione successiva deve ancora precisare alcuni aspetti operativi. Come costruire il piano?

Soluzione. Il candidato registra versione, allegati e canali da monitorare; separa materie comuni e delta camerale; assegna priorità A alle funzioni trasversali e ai nuclei specialistici espressamente richiamati, motivando le priorità B e C. Per lo scritto prepara risposte brevi e casi; per l'orale costruisce moduli definizione-collegamento-esempio-limite. I dati non pubblicati restano «da verificare». Ogni simulazione alimenta il diario con causa, correzione e nuova prova, così il piano 30/60/90 si adatta agli errori senza cambiare arbitrariamente il programma.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- bando, allegati, rettifiche e comunicazioni ufficiali della procedura target;
- legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo vigente, per il sistema camerale;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nel testo vigente, per il raccordo con Registro e REA;
- fonti istituzionali della Camera interessata e di Unioncamere sui servizi richiamati;
- portale inPA e sezione concorsi dell'ente, quando indicati come canali ufficiali.

Simulazione finale — Tomo I

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Questa prova didattica originale usa soltanto le materie presenti nel tomo. Enti, persone e dossier sono fittizi. Mantiene la numerazione dei quesiti e dei percorsi dell'edizione coordinata per facilitare i rinvii fra tomi; le soluzioni sono qui incluse.

Consegna e punteggio

Svolgi i 15 quiz e scegli uno dei tre percorsi pratici con risposta sintetica, caso, documento e orale. Disponi di 65 minuti: 15 per i quiz, 10 per la risposta, 20 per il caso, 15 per il documento e 5 per l'orale. Prima fase senza manuale, seconda fase di correzione sulle soluzioni.

Ogni quiz vale un punto; errata o omessa vale zero. Risposta sintetica fino a 5, caso fino a 7, documento fino a 5, orale fino a 3. Totale massimo 35 punti. Una soglia diagnostica del 70% suggerisce un primo consolidamento; non sostituisce i criteri del bando reale e non sana errori gravi su competenze o garanzie.

Quiz

1. Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato:

- A. dal segretario comunale con circolare.
- B. dal collegio dei revisori.
- C. dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- D. dal Consiglio, senza eccezioni rispetto agli altri regolamenti.

2. Il responsabile conclude l'istruttoria di una spesa. L'impegno e il pagamento:

- A. sono entrambi atti di indirizzo politico.
- B. coincidono, se il creditore è già individuato.
- C. appartengono a fasi distinte, con presupposti e controlli propri.
- D. sono sostituiti dalla sola disponibilità di cassa.

3. Il PEG è approvato ordinariamente:

- A. dal Consiglio insieme a ogni mandato di pagamento.
- B. dalla Giunta, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
- C. dal tesoriere, dopo il rendiconto.
- D. dal responsabile dell'URP.

4. Il FCDE riguarda principalmente:

- A. il rischio di mancata riscossione di crediti di dubbia esigibilità.
- B. un'entrata aggiuntiva utilizzabile liberamente.
- C. la sostituzione della verifica dei residui.

- D. il finanziamento di tutte le opere pluriennali.
5. Una determinazione gestionale è legittimata:
- A. dal voto unanime della commissione consiliare.
 - B. dalla sola firma del sindaco in ogni caso.
 - C. dalla successiva pubblicazione, che sana ogni vizio.
 - D. dalla competenza attribuita al dirigente o responsabile, con i presupposti dell'atto.
6. Lo statuto di una Regione ordinaria e quello di una Regione speciale:
- A. sono entrambi regolamenti della Giunta.
 - B. hanno rango e procedimento differenti, secondo Costituzione.
 - C. possono modificare liberamente la Costituzione statale.
 - D. hanno sempre il medesimo procedimento di approvazione.
7. La competenza residuale regionale dell'art. 117 Cost. riguarda:
- A. i soli rapporti fra Regione e Unione europea.
 - B. ogni materia citata da un regolamento regionale.
 - C. esclusivamente le funzioni dei Comuni.
 - D. le materie non riservate espressamente alla legislazione dello Stato, nel quadro costituzionale.
8. Nell'assetto ordinario della L. 56/2014, l'assemblea dei sindaci della Provincia comprende:
- A. i sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia.
 - B. il presidente e gli assessori regionali.
 - C. tutti i consiglieri comunali del territorio.
 - D. i soli sindaci dei Comuni sopra 15.000 abitanti.
9. Per il PNRR, aver speso una somma e aver conseguito un risultato:
- A. sono equivalenti se il progetto è registrato in ReGiS.
 - B. sono elementi distinti; la prova del risultato richiesto non si esaurisce nella spesa.
 - C. sono equivalenti se esiste una fattura.
 - D. diventano equivalenti con l'approvazione del rendiconto comunale.
10. Una prescrizione DNSH deve essere considerata:
- A. nel ciclo dell'intervento, con verifiche ed evidenze coerenti con misura e attività.
 - B. soltanto quando l'intervento produce un danno già accertato.
 - C. soltanto dopo il saldo, per scrivere una dichiarazione finale.
 - D. come autorizzazione ambientale generale che assorbe le altre.
11. Una visura del Registro delle imprese:

- A. è accessibile soltanto al titolare dell'impresa.
 - B. è rilasciata soltanto previa dimostrazione dell'interesse documentale ex L. 241/1990.
 - C. offre informazioni pubbliche secondo il relativo servizio, senza essere un certificato.
 - D. prova sempre anche la regolarità sostanziale di ogni attività svolta.
12. La pubblicità costitutiva:
- A. collega all'iscrizione l'effetto costitutivo previsto dalla legge.
 - B. serve soltanto a rendere statisticamente noto un dato.
 - C. produce soltanto una notizia senza effetti giuridici.
 - D. coincide sempre con l'iscrizione nel REA.
13. Il segretario generale della Camera di commercio:
- A. è eletto dai cittadini con suffragio diretto.
 - B. coincide necessariamente con il presidente.
 - C. non va confuso con uno dei quattro organi elencati dalla L. 580/1993.
 - D. sostituisce il Consiglio nella rappresentanza delle categorie economiche.
14. Mediazione e arbitrato:
- A. differiscono perché la mediazione cerca un accordo e l'arbitrato conduce alla decisione arbitrale.
 - B. escludono in ogni caso la volontà delle parti.
 - C. sono due nomi dello stesso procedimento.
 - D. producono entrambi sempre una sentenza del tribunale.
15. Pagare una cambiale protestata dopo quattordici mesi:
- A. rende il protesto giuridicamente mai avvenuto.
 - B. richiede di distinguere la diversa via applicabile, compresa la riabilitazione nei presupposti.
 - C. impedisce per sempre qualunque cancellazione.
 - D. comporta automaticamente la cancellazione camerale prevista per pagamento entro dodici mesi.

Percorsi pratici

PERCORSO 1 — COMUNE: PROPOSTA DI SPESA E COMPETENZA

Dossier. Il Comune fittizio di Fontechiara intende acquistare materiale per l'ufficio anagrafe. Il Consiglio ha approvato il bilancio e la Giunta il PEG. Il responsabile del servizio, titolare della competenza gestionale, dispone di un capitolo pertinente con stanziamento disponibile di 1.000 euro. La scheda di fabbisogno allegata alla traccia indica 900 euro complessivi e il prospetto finanziario riporta la disponibilità di 1.000 euro; il dossier non contiene ancora l'istruttoria per la scelta del fornitore né gli esiti dei controlli. Un amministratore chiede all'istruttore di «emettere subito il mandato, poi faremo l'impegno».

Risposta sintetica. Distingui indirizzo politico, gestione e fasi della spesa in massimo 120 parole.

Caso. Spiega che cosa può essere concluso dai dati e quale seguito serve. Calcola la disponibilità teorica residua dopo l'eventuale impegno; indica perché il calcolo non autorizza il pagamento.

Documento. Redigi una nota al responsabile del servizio che descriva la proposta e impedisca di confondere disponibilità, impegno, liquidazione e pagamento.

Orale. «La richiesta dell'amministratore può sostituire gli atti del responsabile?»

PERCORSO 2 — PROVINCIA: EDIFICIO SCOLASTICO E RACCORDO

Dossier. Una scuola secondaria superiore del territorio provinciale segnala una perdita d'acqua. Il dirigente scolastico comunica l'inutilizzabilità di un locale e allega fotografie, senza una diagnosi tecnica. Non risultano feriti. La proprietà e la gestione dell'edificio sono provinciali; la traccia non introduce trasferimenti speciali di competenza. Il Comune riceve per conoscenza la segnalazione; il presidente della Provincia chiede una prima ricognizione. Mancano preventivo, sopralluogo tecnico e atto di spesa.

Risposta sintetica. Distingui funzione provinciale di edilizia scolastica e gestione della singola istruttoria.

Caso. Individua ente e uffici da coinvolgere, informazioni da acquisire e limiti delle conclusioni possibili. Non inventare una perizia, una somma urgenza o la copertura di una spesa.

Documento. Redigi una nota di avvio del raccordo con servizio tecnico provinciale e istituzione scolastica.

Orale. «Essere presidente della Provincia significa adottare personalmente ogni atto tecnico o gestionale?»

PERCORSO 3 — CAMERA DI COMMERCIO: DATO PUBBLICO E FASCICOLO

Dossier. Un'impresa chiede allo sportello camerale una visura di un concorrente e copia degli allegati della pratica con cui il concorrente ha ottenuto un contributo. Per la seconda richiesta scrive soltanto «ci interessa conoscerli», senza spiegare il collegamento con una propria posizione giuridica. La traccia qualifica questa seconda istanza come accesso documentale ai sensi della L. 241/1990; non sono state presentate domande di accesso civico. Gli allegati potrebbero contenere dati di terzi.

Risposta sintetica. Distingui pubblicità del Registro e accesso documentale a un fascicolo di contributo.

Caso. Separa le due richieste, indica ciò che può essere instradato subito e ciò che richiede istruttoria. Non formulare un diniego automatico per la sola qualità di concorrente.

Documento. Redigi una risposta interlocutoria che informi sul servizio di visura e richieda gli elementi necessari per la seconda istanza.

Orale. «Una visura è un certificato? La natura pubblica del Registro rende pubblici tutti gli allegati di ogni pratica camerale?»

Soluzioni — Aprire dopo la prova

1 — C. TUEL art. 48, comma 3: eccezione per uffici/servizi, con criteri consiliari. Ripassa Statuto, regolamenti e autonomia normativa locale.

2 — C. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento sono fasi distinte. Ripassa Gestione finanziaria, rendiconto, tesoreria e controlli.

3 — B. TUEL art. 169: competenza e termine ordinario del PEG; restano ambito ed eccezioni spiegati nel capitolo di programmazione.

4 — A. Il FCDE tutela rispetto alla mancata riscossione; non finanzia liberamente nuove spese.

5 — D. Il potere deriva dalla competenza e dall'istruttoria, non da una firma sostitutiva o dalla pubblicazione.

6 — B. Statuto ordinario ex art. 123 e statuto speciale adottato con legge costituzionale non sono equivalenti.

7 — D. Art. 117, quarto comma, nel sistema delle competenze e dei limiti costituzionali.

8 — A. L. 56/2014: assemblea dei sindaci; non tutti i consiglieri né un sottoinsieme demografico.

9 — B. Spesa e conseguimento di milestone/target richiedono evidenze distinte. Il caricamento su ReGiS non crea il risultato.

10 — A. Il DNSH accompagna selezione, attuazione e verifica secondo misura e attività. Non sostituisce autorizzazioni settoriali.

11 — C. La visura restituisce dati pubblici ma non è un certificato. Ripassa Registro imprese, REA e pubblicità legale.

12 — A. L'effetto dipende dalla specifica previsione legale; non ogni iscrizione è costitutiva.

13 — C. Consiglio, Giunta, presidente e collegio dei revisori sono i quattro organi; il segretario generale ha funzione diversa.

14 — A. Accordo facilitato e decisione arbitrale hanno formazione ed effetti distinti.

15 — B. Il termine di dodici mesi non comprende quattordici; il pagamento non produce da solo la cancellazione.

PERCORSO 1 — SOLUZIONE E DOCUMENTO

Risposta sintetica modello. Consiglio e Giunta esercitano le rispettive competenze di indirizzo e programmazione; gli atti gestionali spettano al dirigente o responsabile secondo l'assetto dell'ente. La disponibilità di bilancio è un presupposto, non un pagamento. La spesa segue impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento con i controlli pertinenti. La richiesta politica non consente di invertire le fasi né sostituisce l'istruttoria per l'acquisto.

Caso risolto. Il capitolo è pertinente e la somma proposta rientra aritmeticamente nello stanziamento: $1.000 - 900 = 100$ euro. È una disponibilità teorica residua, subordinata agli altri movimenti e ai vincoli. Mancano scelta del contraente, controlli e condizioni per l'atto gestionale; non risultano prestazione verificata e liquidazione. L'istruttore prepara gli elementi per il responsabile e raccorda il servizio finanziario. Non emette un mandato anticipando gli atti mancanti.

Nota svolta. «Comune di Fontechiara, ufficio Anagrafe. Al responsabile del servizio, per il raccordo con il servizio finanziario. Oggetto: proposta di acquisto materiale, pratica didattica C1. Il fabbisogno comunicato ammonta a 900 euro complessivi; il capitolo indicato dal PEG presenta disponibilità di 1.000 euro secondo il dossier. La differenza aritmetica è 100 euro. Non risultano ancora acquisiti gli elementi per la scelta del fornitore e i relativi controlli. Si propone di completare l'istruttoria dell'acquisto e verificare presupposti e copertura prima dell'adozione degli atti di competenza.

Non vi sono elementi per disporre ora liquidazione o mandato. Si allegano scheda di fabbisogno e prospetto di disponibilità forniti dalla traccia. Fontechiara, 3 ottobre 2026. L'istruttore, firma didattica.»

All'orale la risposta è negativa: l'indicazione dell'obiettivo non trasferisce la competenza e non sana l'omissione delle fasi della spesa.

PERCORSO 2 — SOLUZIONE E DOCUMENTO

Risposta sintetica modello. Nell'assetto ordinario la Provincia svolge la funzione fondamentale di gestione dell'edilizia scolastica; la disciplina settoriale collega alla Provincia gli edifici delle scuole secondarie superiori. Il presidente rappresenta l'ente e svolge le funzioni attribuitegli, mentre l'istruttoria tecnica e gli atti gestionali seguono le competenze degli uffici. La segnalazione va presa in carico, ma una fotografia non sostituisce il sopralluogo o la valutazione di sicurezza.

Caso risolto. Il servizio tecnico provinciale acquisisce localizzazione, estensione del fenomeno, disponibilità di accesso e misure già adottate dalla scuola; coordina sopralluogo e valutazioni necessarie. Scuola e Provincia raccordano le rispettive responsabilità e le misure pertinenti alla sicurezza. Il Comune, informato, non assume per questo la manutenzione dell'edificio. Il dossier non consente di quantificare lavori né di qualificare automaticamente la somma urgenza. Il procedimento di spesa viene organizzato dopo le verifiche necessarie, salva l'attivazione dei poteri urgenti quando ne siano realmente accertati i presupposti.

Nota svolta. «Provincia didattica, servizio amministrativo. Al servizio tecnico provinciale e al dirigente dell'istituto interessato. Oggetto: perdita d'acqua, pratica P1. È pervenuta la segnalazione di inutilizzabilità di un locale, corredata dalle fotografie allegate. Il dossier individua l'edificio come provinciale e non riporta feriti. Si richiede al servizio tecnico di organizzare la valutazione dei luoghi e di riferire natura del problema, misure necessarie e successivi adempimenti. All'istituto si chiede di comunicare ubicazione precisa, recapito per l'accesso e misure già adottate.

Le fotografie sono elementi della segnalazione, non una diagnosi acquisita. Si terrà traccia degli esiti e si trasmetteranno al responsabile competente gli elementi per gli eventuali atti di spesa. 3 ottobre 2026. L'istruttore, firma didattica.»

All'orale si separano indirizzo, rappresentanza e gestione; il presidente non diventa il tecnico certificatore né l'autore necessario di ogni determinazione.

PERCORSO 3 — SOLUZIONE E DOCUMENTO

Risposta sintetica modello. Il Registro delle imprese assicura pubblicità secondo il proprio regime; una visura può essere richiesta tramite il servizio senza dover dimostrare l'interesse documentale della L. 241. Gli allegati di una pratica di contributo non diventano tutti pubblici per tale ragione. Nell'accesso documentale richiesto occorre verificare l'interesse diretto, concreto e attuale, il collegamento ai documenti, eventuali controinteressati e limiti, motivando l'esito. La concorrenza economica non dimostra da sola né l'accoglimento né il diniego.

Caso risolto. La richiesta di visura viene indirizzata al canale del Registro, con informazioni sui costi e modalità del servizio. La seconda istanza resta distinta: si chiedono gli elementi che chiariscano la posizione tutelata e il collegamento con gli allegati. Si esaminano eventuali controinteressati e accesso parziale; la risposta finale non può essere anticipata. Non si pretende una giustificazione documentale per la visura e non si consegna automaticamente l'intero fascicolo del contributo.

Risposta interlocutoria svolta. «Camera di commercio didattica, ufficio competente. All'impresa richiedente. Oggetto: richiesta C2, visura e documenti del contribuente. La visura del concorrente è richiedibile tramite il servizio del Registro delle imprese, secondo modalità e costi comunicati dallo sportello; il documento ha natura informativa e non certificativa. La richiesta degli allegati della pratica di contribuente segue invece l'accesso documentale indicato nella vostra istanza. Per completarne l'istruttoria si chiede di precisare la posizione giuridica da tutelare e il collegamento con i documenti richiesti.

L'ufficio esaminerà tali elementi, gli eventuali controinteressati e i limiti applicabili, adottando una risposta motivata. La presente comunicazione non costituisce diniego definitivo. 3 ottobre 2026. Il responsabile dell'istruttoria, firma didattica.»

All'orale si chiarisce che visura e certificato differiscono, e che la pubblicità del Registro non si estende automaticamente a tutti i procedimenti camerali.

Griglia di correzione

La risposta sintetica vale un punto per ciascuno di: definizione, distinzione, competenza, conseguenza nel caso, chiarezza entro 120 parole. Il caso vale fino a due punti per la qualificazione e due per la sequenza: zero se errate, uno se incomplete, due se corrette e applicate. Gli ulteriori tre punti, uno ciascuno, riguardano:

- Comune: differenza di 100 euro dichiarata teorica; istruttoria dell'acquisto e controlli mancanti; nessun pagamento anticipato.
- Provincia: competenza sull'edificio; diagnosi tecnica non acquisita; raccordo scuola/ufficio tecnico senza spesa o urgenza inventata.
- Camera: visura distinta dal fascicolo; interesse documentale da istruire; controinteressati e limiti senza esiti automatici.

Il documento vale un punto per ciascuno di: destinatario/oggetto, fatti fedeli, distinzione noto/mancante, seguito corretto, allegati e firma. L'orale vale un punto per risposta diretta, uno per fondamento e uno per applicazione. Correggi il primo errore decisivo e ripeti l'output dopo due giorni, registrando il confronto nel Diario. Il punteggio serve a scegliere cosa recuperare.

Dal tomo al prossimo bando

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Hai a disposizione il percorso Comuni, Regioni, area vasta e Camere di commercio, i casi guidati, i laboratori e una simulazione con soluzioni. Non serve ripartire dalla prima pagina dopo ogni errore: torna al capitolo e alla distinzione che non hai applicato correttamente.

Conserva tre prodotti: il Decoder del bando, una mappa delle competenze e il Diario degli errori. Nel prossimo concorso della stessa famiglia confronta programma, prove e fonti territoriali con questi strumenti. Riutilizza ciò che resta pertinente e integra le differenze.

La regola comune del VOL-01 e l'applicazione specialistica di questo tomo si richiamano: il procedimento diventa pratica, il potere diventa atto e il controllo diventa motivazione verificabile. Nella prova mostra il percorso dal fatto alla decisione senza attribuire al soggetto un potere che non possiede.

La collana VOL-02 comprende anche il Tomo II, Polizia locale. Usalo quando il tuo bando ne richiede le materie. Per specializzazioni ulteriori segui i rinvii precisi dei capitoli, senza trasformare ogni concorso in un programma illimitato.

Prima della prova verifica bando, rettifiche e fonti ufficiali vigenti: le norme possono cambiare dopo il cut-off del 3 ottobre 2026. Il tuo criterio resta individuare fatto, fonte, competenza, atto e seguito. Ripeti la simulazione dopo aver recuperato gli errori e confronta le motivazioni delle risposte, oltre al punteggio.